

CORPOS QUE SOFREM



**como lidar
com os efeitos
psicossociais
da violência?**

organização

Maria Luiza Galle Lopedote
Daniela Sevegnani Mayorca
Dario de Negreiros
Marcela de Andrade Gomes
Tomás Tancredi

revisão técnica

Silvia Carone Wheatley

No Brasil, ao psicanalista que se queira ético não bastam a boa compreensão teórica e a competência técnica necessárias para, da poltrona de seu consultório, conduzir o trabalho analítico sem perder de vista o direcionamento clínico e o horizonte normativo que lhe subjazem – e não que isso seja pouco.

Ocorre que os seus consultórios são cercados por cinquenta milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, um a cada quatro de seus compatriotas, bem como pelo recorde mundial de mortes violentas. Imaginar um brasileiro acreditando poder encontrar as chaves de compreensão deste cenário no trabalho exegetico dos textos clássicos da bibliografia europeia seria cômico, caso esta espécie de intelectual ensimesmado não fosse mais uma personagem comum na composição de elenco da tragédia nacional. Os textos reunidos neste livro, o leitor verá, em nada lembram a verborragia típica desta figura picaresca.

Todos os autores aqui reunidos fizeram parte, de algum modo, dos trabalhos realizados pelo Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina (Cerp-sc); em sua maioria, foram palestrantes do curso “Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?”. Os que passaram por essas salas de aula sabem bem que as providências a serem tomadas por um profissional de saúde mental na periferia do capitalismo incluem debruçar-se com seriedade sobre os impasses de nossos



conselho editorial

Bianca Oliveira

João Peres

Leonardo Garzaro

Tadeu Breda

edição

Tadeu Breda

preparação

Paula Carvalho

revisão

Laura Massunari

capa e projeto gráfico

Denise Matsumoto

CORPOS QUE SOFREM

como lidar com os efeitos psicossociais da violência?

organização

Maria Luiza Galle Lopedote

Daniela Sevegnani Mayorca

Dario de Negreiros

Marcela de Andrade Gomes

Tomás Tancredi

revisão técnica

Silvia Carone Wheatley

Sumário

9	APRESENTAÇÃO
13	INTRODUÇÃO
18	I. O CERP-SC
20	O Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina: pressupostos de um trabalho <i>Dario de Negreiros</i>
30	Ponta do Leal: uma comunidade contra a Prefeitura <i>Tomás da Cunha Tancredi & João Luiz Oliveira “Gão”</i>
54	Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?: o curso de capacitação como um dispositivo clínico e político <i>Marcela de Andrade Gomes, Alessandra Lima, Ana Sofia Guerra, Bruna Corrêa, Vitória Nathalia do Nascimento & Valésia Favaretto</i>
69	Efeitos psicossociais da violência de Estado e a operação clínica do direito à reparação <i>Daniela Sevegnani Mayorca & Allyne Fernandes Oliveira Barros</i>
80	II. AS AULAS MAGNAS
82	O que é democracia? <i>Marilena Chaui</i>
102	O que acontece nas prisões? <i>Marcelo Freixo</i>
114	Brasil: democracia ou barbárie? <i>Guilherme Boulos</i>

124 III. COMO LIDAR COM OS EFEITOS PSICOSSOCIAIS DA VIOLÊNCIA?

127 A. clínica e vulnerabilidade social

- 128** A psicanálise em situações de extrema vulnerabilidade social

Jorge Broide

- 137** Alguns princípios teórico-políticos para intervenções com a juventude: como lidar com os efeitos psicossociais da violência?

Andréa Máris Campos Guerra

- 150** O caso clínico e a supervisão institucional

Emília Estivalet Broide

- 165** A escuta clínica em contexto de intervenção com imigrantes e refugiados

Lucienne Martins Borges

- 185** Sem justiça não há reparação, sem reparação não há justiça

Silvia Carone Wheatley

197 B. sobre situações sociais críticas

- 198** Da necessidade de políticas de memória, verdade, justiça e reparação para os crimes do Brasil pós-ditatorial

Dario de Negreiros

- 208** Raças e desigualdades sociais

Lia Vainer Schucman

- 226** Encarceramento em massa e a prisão como *locus* de organização da criminalidade

Camila Caldeira Nunes Dias

- 243** Dispositivos de desaparecimento e políticas de luto

Fábio Luís F. N. Franco

255 C. experiências paradigmáticas

- 256** Casa dos Cata-Ventos: uma aposta clínico-política

Renata Almeida

- 271** A experiência do Programa De Braços Abertos

Lumena Almeida Castro Furtado

- 286** A experiência do Núcleo de Atendimento a Vítimas de Crimes Violentos de Minas Gerais (NAVCV-MG)

Bruno Martins Soares & Gilmara Tomaz

- 310** O Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator (Paili)

Haroldo Caetano

- 324** Drogas, contexto e cuidado: a experiência do Centro de Convivência É de Lei

Bruno Ramos Gomes

- 339** A experiência do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura

Catarina Pedroso

359 D. saúde e assistência social em tempos sombrios

- 360** Reforma psiquiátrica, tempos sombrios e resistência

Eduardo Mourão Vasconcelos

- 376** Como construímos uma rede pública de saúde e assistência social?

Luziele Tapajós & Marco Aurélio Da Ros

APRESENTAÇÃO

No Brasil, ao psicanalista que se queira ético não bastam a boa compreensão teórica e a competência técnica necessárias para, da poltrona de seu consultório, conduzir o trabalho analítico sem perder de vista o direcionamento clínico e o horizonte normativo que lhe subjazem – e não que isso seja pouco.

Ocorre que os seus consultórios são cercados por cinquenta milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, um a cada quatro de seus compatriotas, bem como pelo recorde mundial de mortes violentas. Ao latifúndio da carnificina nossa de cada dia, resguardem-se as amplas dimensões da parte que cabe à truculência de Estado: a taxa de letalidade policial brasileira não só é espantosamente maior do que as europeias ou estadunidenses, mas chega a superar até mesmo as registradas nos países mais violentos do globo.¹

Imaginar um brasileiro acreditando poder encontrar as chaves de compreensão deste cenário no trabalho exegético dos textos clássicos da bibliografia europeia seria cômico, caso esta espécie de intelectual ensimesmado não fosse mais uma personagem comum na composição de elenco da tragédia nacional. Os textos deste livro, o leitor verá, em nada lembram a verborragia típica desta figura picaresca.

Todos os autores aqui reunidos fizeram parte, de algum modo, dos trabalhos realizados pelo Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina (Cerp-sc); em sua maioria, foram palestrantes do curso “Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?”. Durante três semestres, ao longo dos anos de 2016 e 2017, 25 profissionais de diferentes estados do Brasil

¹ “Em 2015, o jornal britânico *The Guardian* publicou os resultados do projeto *The Counted* e revelou que sua polícia havia demorado 24 anos (de 1990 a 2014) para disparar 55 tiros letais. Isso significa que o total de mortes decorrentes de intervenção policial no Reino Unido em 24 anos se aproxima ao registrado no Brasil em apenas seis dias, no ano de 2015. A taxa de letalidade policial do Brasil (1,6 para cada 100 mil habitantes) é maior que a da África do Sul (1,1) e de Honduras (1,2), o país mais violento do mundo em 2015.” (Hellen Guimarães; Leandro Resende, “Algumas verdades sobre mortes decorrentes de ação policial no Brasil”, *Agência Lupa*, 9 nov. 2017. Disponível em: <<http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2017/11/09/mortes-decorrentes-acao-policia>>. Acesso em: 05 jun. 2018).

foram convidados a trazer suas vivências às salas de aula da Escola de Saúde Pública de Santa Catarina e aos anfiteatros da Universidade Federal de Santa Catarina. E, ao lado dos alunos do curso – mais de uma centena de profissionais que, em suas diferentes áreas, vivem o desafio de prestar cuidado a vítimas de graves violações de direitos –, tomaram parte neste longo processo de construção conjunta de conhecimento.

Tamanho esforço não poderia, é claro, ficar sem memória ou permanecer restrito a poucos: registradas em vídeo e disponíveis na internet,² as aulas do curso ganham, agora, as páginas eletrônicas e impressas deste livro. Mas é sinuoso este caminho, do gogó ao papel: se esse percorrer foi bem-sucedido, isto se deu graças às dedicadas e competentes transcrições realizadas pela historiadora Maria Luiza Galle Lopedote e cuidadosamente revisadas pela psicanalista Silvia Carone Wheatley. A este trabalho essencial, somaram-se os auxílios dos organizadores, editores e demais revisores, todos debruçados por meses sobre a matéria-prima do curso.

Os que passaram por essas salas de aula sabem bem que as providências a serem tomadas por um profissional de saúde mental na periferia do capitalismo incluem debruçar-se com seriedade sobre os impasses de nossos esforços de democratização – tais como, mas não só, os golpes de Estado de 1964 e 2016 –, os obstáculos ao bom funcionamento dos sistemas públicos de saúde e assistência social, a violência perpetrada pela polícia e pelas facções criminosas, a brutalidade inominável de nossos presídios, o racismo estrutural e os privilégios da branquitude, a atenção ao louco infrator, à população LGBT, aos usuários de drogas, à população de rua, a imigrantes e refugiados, aos familiares de desaparecidos, a crianças socialmente vulneráveis, dentre outras tantas questões.

São temas que os autores não apenas elegeram como objetos de suas pesquisas, mas que também vivenciaram em suas práticas cotidianas diante do contato com pessoas cujo sofrimento guia os textos que seguem. Eis, enfim, o que animou a escrita deste livro, empolgou quase quatro mil pessoas a irem às aulas públicas que fizeram parte deste projeto e motivou mais de cem profissionais a concluírem nosso curso de longa duração: estes espaços foram ocupados e estas linhas foram escritas não com ideias anódinas, mas por *corpos que sofrem*. São corpos de pesquisadores que, sujos de barro, escrevem com os pés;³ corpos

² Para assistir aos vídeos completos das aulas, basta acessar a página do Cerp-sc no YouTube. Disponível em: <<https://www.youtube.com/channel/UCFgZfu0PoJHUCWIOKeMqzhA/videos>>.

³ Para os que ainda melhor se harmonizam a frases vindas de outro *terroir*, lembremos do dito lacaniano: “nós acreditamos pensar com o nosso cérebro. Eu penso com os meus pés, é somente aí

de alunos que, ao longo de três semestres, trouxeram quinzenalmente às nossas salas de aula o barulho produtivo dos equipamentos públicos de saúde e assistência social onde trabalham diariamente; e são, também, aqueles mesmos cinquenta milhões de corpos da *ralé*, de *sujeitos monetários sem dinheiro*, enfim, dos *pobres e miseráveis*⁴ que do *setting* psicanalítico tradicional até hoje não puderam conhecer mais do que os muros altos e as cercas elétricas.

Aos ouvidos que não sofrem desta surdez voluntária é que são oferecidas estas vozes – não sem padecimento, como tampouco sairá ileso o leitor que percorrer as páginas que seguem. Àqueles que sabem que o conhecimento não é outra coisa senão o mais potente dos afetos, nada pode ser mais inútil do que um livro incapaz de causar algum sofrimento.

■

O Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina (Cerp-sc) foi uma realização do Instituto APOA – Clínica, Intervenção e Pesquisa em Psicanálise e funcionou com financiamento do Fundo Newton, iniciativa do governo britânico. Este trabalho foi concebido no âmbito do Projeto Clínicas do Testemunho, uma das mais importantes iniciativas de reparação criadas pelo então legítimo governo federal em 2013, mas interrompida pela administração golpista em 2017.

O curso “Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?” foi realizado em parceria com a Escola de Saúde Pública de Santa Catarina Professor Osvaldo de Oliveira Maciel; a Universidade Federal de Santa Catarina, por meio do grupo Psicologia, Direitos Humanos e Políticas Públicas, linha de pesquisa do Núcleo de Práticas Sociais e Constituição do Sujeito (Nupra) do Departamento de Psicologia; e o International Centre for Health and Human Rights (ICHHR), ONG britânica especializada em reparação psíquica a vítimas de graves violações de direitos humanos.

Dario de Negreiros

São Paulo, 24 de julho de 2018

que encontro alguma coisa de duro. [...] Eu vi eletroencefalogramas o suficiente para saber que ali não há nem sombra de um pensamento” (LACAN, J. “Conférences et entretiens dans des universités nord-américaines”, *Scilicet* 6/7. Paris: Seuil, 1976, p. 5-62).

⁴ Para ficarmos com as classificações, respectivamente, de Jessé Souza, de Robert Kurz (abrilhaneada por Roberto Schwarz) e do Banco Mundial.

INTRODUÇÃO

A Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA) foi fundada em 1989, ano da queda do muro de Berlim, e ano em que, no Brasil, depois de mais de 25 anos de uma ditadura civil-militar, foi realizada a primeira eleição direta para presidente da República. Foram dois elementos importantes que contextualizaram o momento de fundação de uma instituição psicanalítica que tem nos seus princípios sustentar a significação cultural da psicanálise. Talvez lá se vislumbra-se o tempo de uma abertura, necessária ao inconsciente. Um tempo arejado frente ao que se vivia.

Mais até, a Ata de Fundação da APPOA diz o seguinte: “a crise das visões do mundo ou mesmo dos ideais viáveis no pensamento e na vivência ditos pós-modernos; crise sensível no campo político, deixa a paixão de compreender de mais uma geração em uma hesitação entre um apelo à religião e uma adesão à razão cínica.” A atualidade é contundente.

Cerca de dezoito anos após a fundação da APPOA, em 2007, respondendo às demandas que chegavam à instituição não só de formação analítica, mas a partir dela, é criado o Instituto APPOA – Clínica, Intervenção e Pesquisa em Psicanálise. Podemos dizer *criação* realizada a partir dos efeitos produzidos pela APPOA como presentificadora da psicanálise no mundo, de cujos efeitos formativos fomentados pela instituição, através de associados, operadores psicanalíticos e formações do inconsciente, se fez necessário o reconhecimento desse desejo institucional: ocupar-se da demanda que ela mesma produzia. Um outro tempo institucional em que o trabalho já consolidado permitia novos rumos.

O Instituto APPOA tem por função reunir e permitir a sustentação de práticas de intervenção social fundamentadas na psicanálise, e propiciar as condições para a invenção de novas articulações entre clínica, intervenção e pesquisa no campo analítico. Assim, as práticas orientadas pela ética psicanalítica, ao assumirem uma função política, ampliam, sem dúvida alguma, os efeitos do discurso psicanalítico. As atividades estão voltadas à produção

de debates, intervenções, articulação com outros discursos que organizam o laço social, exercitando a transmissão da ética psicanalítica em seus efeitos formativos no próprio contexto dos campos de intervenção.

Com essa função, o Instituto APPOA, desde meados de 2015, depara-se com novos desafios. O primeiro deles foi ter sido uma das instituições selecionadas para sustentar o Projeto Clínicas do Testemunho, com apoio da Sigmund Freud Associação Psicanalítica, em convênio com a Comissão da Anistia, vinculada ao Ministério da Justiça, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Projeto desafiador que, sob o marco da Justiça de Transição, proporciona reparação psíquica às pessoas que foram afetadas pela violência de Estado durante o período da ditadura civil-militar. O trabalho, desenvolvido ao longo dos anos de 2016 e 2017, tem nos proporcionado uma série de reflexões a respeito da repercussão que a violência de Estado produz no laço social e discursivo, incidindo diretamente na constituição subjetiva.

Nesse aspecto, não é demais lembrar que Sigmund Freud nos deixou pontuações precisas ao indicar o que é essencial ao nosso trabalho: a oposição entre psicologia individual e psicologia social ou das massas é inoperante. Se a examinarmos detidamente, como propomos, se poderia dizer que uma psicologia individual é, desde o seu início, psicologia social. Um sentido amplo, por certo, mas inteiramente justificado.

Junto ao Projeto Clínicas do Testemunho, um outro desafio institucional se impôs: realizarmos conjuntamente o projeto do Fundo Newton – ou, como passou a ser chamado, o Centro de Estudos em Reparação Psíquica – seguindo sua especificidade, qual seja: a de trabalharmos os efeitos da violência de Estado nas democracias atuais. Os dois projetos de amplitudes complementares dizem muito sobre o laço discursivo que organiza os brasileiros: a presença constante da violência em diversos campos e que, infelizmente, não cessa de fazer parte do nosso cotidiano, mesmo que a neguemos. A violência como mecanismo recorrentemente utilizado e extremamente danoso.

Na verdade, é necessário pensarmos na articulação dos dois projetos, pois a questão que se coloca toma uma outra abrangência. O trabalho com o Projeto Clínicas do Testemunho *aparentemente* está relacionado a um passado recente, mas percebemos ao longo do seu andamento a permanência da violência como elemento extremamente atual, mesmo no Estado democrático. A existência da violência no Estado quando da ruptura constitucional, ato por si só abusivo, já questiona, sem dúvida, a própria noção de democracia. E, por outro lado, a instalação do Estado democrático, como elemento

simbólico, não é suficiente para conter o elemento da violência como traço que caracteriza o laço social brasileiro. Com isso, a violência que foi e é negada num momento, ao se tentar forçar seu apagamento e silenciamento, retorna e presentifica-se de diversas maneiras e em qualquer tempo.

Assim, fazendo um retrospecto das produções realizadas pelo Instituto APPOA, não me parece estranho termos nos engajado no desafio que tanto o Projeto Clínicas do Testemunho quanto o Fundo Newton nos provocaram. A violência não cansa de se fazer presente no trabalho cotidiano de muitos colegas. Em muitos casos, com a conivência do próprio Estado, mesmo contra seus próprios representantes, no campo da educação, da saúde, justiça, assistência, entre outros em que essa cultura se dissemina.

Dessa forma, apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas, que retratam as falhas inerentes à nossa organização social, os questionamentos levantados pelos projetos serviram como um relançamento das questões que atualizaram e ampliaram o trabalho do Instituto APPOA, principalmente ao incluir no seu escopo os elementos políticos, e não ideológicos, presentes nesses projetos.

Abriu-se a perspectiva da realização de outro olhar, de outro direcionamento para a repercussão do que nós, como instituição, sustentamos. Uma contribuição, uma aposta, em que o trabalho com o inconsciente seja capaz de produzir efeitos, lá onde a palavra parece perder sua eficácia.

Pois bem, em 2015, quando discutíamos institucionalmente a amplitude dos projetos, mais uma vez estampidos de tiros ecoaram em nossos ouvidos: o atentado ao Bataclan, em Paris. Mortos, feridos, mais uma vez. Imigrantes que encontraram a morte no mar Mediterrâneo, mortos na Síria, mortos no Brasil. A escalada da violência, a escalada de mortes. A violência assume uma dimensão vista em tempos de guerra mundial mesmo que até agora, ao que se saiba, não esteja declarada.

Recolhemos as repercussões desses diferentes acontecimentos em diversos lugares como uma série de indagações mostrando que podemos considerar em crise o próprio processo civilizatório, não apenas no Brasil, mas no mundo. Questões que nos circundam e ecoam em nossos divãs, que escutamos não importa o local onde se está. Ouvimos que alguma coisa está fora da ordem, como diria o poeta. É voz corrente. Se não concordamos, é por estarmos muito mal informados. E por não estarmos alheios ao mundo que vivemos, destacamos que um dos eixos propostos por Freud como fonte de mal-estar é, inexoravelmente, a relação com os outros.

A proliferação de conflitos, as democracias em risco, a xenofobia, o racismo,

o sexismo, a escravidão, a segregação: o cardápio do mal-estar com que lidamos, frente ao outro, tem se ampliado consideravelmente.

Por certo não imaginávamos, quando aceitamos esse trabalho, que testemunharíamos tal fragilização do laço social, um ataque de tal monta a preceitos que pareciam bem estabelecidos. Uma ruptura. Sabemos bem que garantias não temos, e que a repetição a serviço da pulsão de morte opera. Mas, de qualquer forma, a polarização da violência evidencia que vivemos em tempos sombrios, pelas difíceis relações que temos conseguido manter com os outros.

Nesse sentido, temos trabalhado bastante para, ao sustentarmos uma posição ética, fazermos obstáculo ao excesso em que vivemos, nos valendo de significantes para nos situarmos frente ao que acontece, reconhecendo e nos responsabilizando a tomar uma posição. De alguma maneira, é uma forma de incluirmos sobre a pulsão de morte algo da pulsão de vida, pois isso diz respeito ao nosso ofício.

Por fim, mas não menos importantes, os agradecimentos ao Fundo Newton, através do British Council – que nos deu as condições necessárias para que o projeto pudesse ser realizado –, são imensos e mais que necessários; tanto pela generosidade quanto pela seriedade para que o trabalho pudesse ser levado adiante. Mas, acima de tudo, agradecemos a confiança depositada no Instituto APPOA que, através dos seus associados, teve a independência necessária para gerar e gerir esse projeto. É auspicioso que tenhamos tido essa oportunidade.

Agradecemos aos colegas envolvidos, que se dedicaram arduamente para a melhor execução desse trabalho e que, por certo, saíram modificados pela experiência e trouxeram para o Instituto APPOA reflexões sobre suas próprias experiências institucionais até o presente, com isso possibilitando que uma volta a mais na formação, seja dos analistas, seja da instituição, tenha sido dada – contribuição ímpar de como incluir possibilidades de trabalho e sustentar que outra lógica é viável, mesmo em situações de rupturas e de fragmentação dos laços sociais.

Agradecemos aos participantes e às parcerias, à universidade, aos serviços públicos, enfim, aos que contribuíram para que esse projeto tivesse alcance e fizesse diferença na vida de cada um.

Gostaria de manifestar agradecimentos especiais à equipe do Cerp-sc, Dario, Daniela, Tomás, Marcela, Maria Luiza, Silvia, que demonstraram em ato que, para trabalhar com a violência, a razão não é suficiente. É certo, precisa-se da dedicação, da competência e da confiança, mas também é necessário dar algo de si. É nessa dimensão que me parece que o trabalho realizado

encontrou sua via de transmissão. Fez-se necessária a implicação do desejo de cada um para que o projeto tomasse corpo e pudesse dar voz ao prazer onde o sofrimento impera e quer silenciar. Nada mais justo que se faça esse registro.

Para finalizar, diria que um livro funciona, muitas vezes, como uma obra de arte: mais que suplantar o real, tem como inspiração revelar, demarcar o impossível. Quando algo do real irrompe, somos capturados a fazer o seu contorno. É o que fazemos em muitas situações da vida, da qual este livro pode ser um exemplo: sua contribuição excede o tempo de um trabalho, como algo da transmissão que não se esgota pelo tempo de vida de um projeto, mas que se deixa como herança.

Otávio Augusto Winck Nunes

Diretor-executivo do Instituto APPOA –

Clínica, Intervenção e Pesquisa em Psicanálise

I. O CERP-SC

Nesta seção, apresentamos o Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina (Cerp-sc), nossos pressupostos de trabalho e realizações: o curso de longa duração “Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?”, que capacitou mais de cem profissionais; a experiência da “Clínica Intercultural – Projeto Clínica de Reparação Psíquica”, criada para o atendimento psicológico de sujeitos afetados pela violência de Estado no presente; o diálogo e o processo de pesquisa que culminaram em um documentário realizado com a comunidade da Ponta do Leal.

O Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina: pressupostos de um trabalho

Dario de Negreiros⁵

Ao longo dos anos de 2016 e 2017, foi implementado e executado na cidade de Florianópolis o projeto do Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina, o Cerp-sc. Foram duas as principais diretrizes que guiaram os nossos trabalhos.

Em primeiro lugar, tratava-se de expandir os horizontes das atividades de reparação psíquica desenvolvidas com excelência, entre 2012 e 2017, pelos profissionais do Projeto Clínicas do Testemunho, cujo escopo legal forçosamente os restringia “aos afetados pela violência de Estado entre os anos de 1946 e 1988”.⁶ Desta vez, o Programa de Desenvolvimento Profissional do Fundo Newton⁷ solicitava-nos explicitamente a criação de “Centros de Desenvolvimento Profissional para Reparação Psíquica e Enfrentamento da Violência na Democracia”.⁸ Aos

⁵ Mestre em Filosofia e bacharel em Psicologia, Filosofia e Jornalismo. Foi coordenador de Reparação Psíquica e Pesquisa da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, sendo o responsável pela coordenação nacional do Projeto Clínicas do Testemunho, dentre outras atribuições. Foi repórter do jornal *Folha de S. Paulo*, coordenador no Brasil da Coalizão Internacional de Sítios de Consciência e assessor do secretário nacional de Justiça, no Ministério da Justiça. Atualmente, é responsável pela unidade de Memória, Verdade e Justiça da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA).

⁶ Conforme Chamada Pública disponível no site do Ministério da Justiça: <<http://www.justica.gov.br/Acesso/licitacoes-e-contratos/edital-de-chamamento-publico/editais-2015/edital-ct-final.pdf>>. Acesso em: 9 ago. 2018.

⁷ Financiado pelo Department for Business, Innovation & Skills do Reino Unido e administrado pelo British Council.

⁸ Conforme Chamada Pública divulgada pelo Fundo Newton.

que se sensibilizam com as indecentes taxas de homicídio, de letalidade policial e das demais variantes de violência de Estado na Nova República brasileira, tal incumbência, tão difícil e onerosa quanto se possa imaginar, caía antes como uma espécie de alívio à usual impotência em que nos vemos mergulhados.

Existentes também em Porto Alegre, no Rio de Janeiro e com duas unidades em São Paulo, os Centros de Estudos em Reparação Psíquica traziam ainda uma segunda diferença essencial em relação aos trabalhos que lhe antecederam: as instituições não governamentais conveniadas deixavam de ter como objetivo principal o atendimento direto às vítimas para dar maior relevo à capacitação de “diferentes instituições públicas e privadas, com ênfase em profissionais do Sistema Único de Saúde (sus) e do Sistema Único de Assistência Social (Suas)”.⁹ A nós, que sempre tivemos como bandeira de luta o fortalecimento dos serviços públicos de saúde e assistência, compreendidos como dever do Estado e direito do povo, tratava-se novamente de uma virada decisiva.

É da pertinência e do acerto na escolha dessas duas diretrizes fundamentais que decorre o caráter inovador e tão bem-sucedido deste projeto. O resultado final do Cerp-sc, com efeito, superou as expectativas mais otimistas:

- Criado com o objetivo de capacitar vinte profissionais, nosso curso de longa duração acabou por certificar a qualificação de 107 pessoas;
- Nossos eventos abertos foram acompanhados presencialmente por 3.730 pessoas e foram assistidos em transmissão ao vivo por mais de dez mil;
- Uma equipe de onze estudantes e profissionais de psicologia foi capacitada na metodologia do Grupo Operativo de Pichon-Rivière ao longo de 48 encontros;
- Um Grupo Operativo concebeu um relatório crítico com elementos para um diagnóstico institucional da Polícia Militar de Santa Catarina a partir do acolhimento do sofrimento psíquico de sete policiais de baixa patente. Este documento – que destaca as violações sofridas pelos policiais no interior da corporação, bem como as sistemáticas violações cometidas pela instituição contra a população civil – foi entregue ao comando da PM. Uma psicóloga do quadro fixo da corporação foi capacitada para dar continuidade ao trabalho;
- Nosso dispositivo clínico recebeu 42 vítimas de violência do Estado,

⁹ Conforme Chamada Pública divulgada pelo Fundo Newton.

capacitou quatro psicólogos e estudantes de psicologia e teve 122 participações individuais em seus grupos de estudo;

- Ampliando a potência de divulgação dos conhecimentos acumulados, o projeto ainda produziu, além do presente livro, um website, 27 artigos de disseminação, 24 videoaulas e um videodocumentário sobre a luta contra a remoção na comunidade da Ponta do Leal, em Florianópolis. Todos estes materiais são de acesso livre e gratuito.

Os interessados em conhecer melhor o dispositivo clínico, a história da comunidade da Ponta do Leal ou a capacitação da equipe de onze estudantes e profissionais na metodologia do Grupo Operativo pichoniano encontram neste livro capítulos dedicados especificamente a cada um destes temas. Neste texto, falaremos sobre o curso de longa duração – incluindo aqui alguns dos eventos abertos ao público em geral –, cujo conteúdo programático serviu como base ao presente livro.

“Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?”

É uma pergunta, ao invés de uma proposição assertiva, o título do curso – e não sem motivos.

Comumente, um profissional busca um curso de capacitação com a expectativa de ser apresentado a um corpo ferramental teórico-técnico que lhe permita explicar e dar conta daquilo que, em seu dia a dia de trabalho, se lhe afigura como insolúvel. Em posse deste conjunto mais ou menos homogêneo de explicações, informações e estratégias de atuação, espera sair das aulas *dotado de certa competência*, verificável em sua recém-adquirida habilidade de aplicar com eficiência determinada técnica geral a uma diversidade de casos específicos.

Nenhuma descrição poderia estar mais distante do espírito de nosso curso. Na aula magna do módulo I, proferida pela filósofa Marilena Chaui quatro meses após o golpe parlamentar de abril de 2016, perguntávamos: afinal, *o que é democracia?* No módulo II, o deputado estadual Marcelo Freixo e o antropólogo Luiz Eduardo Soares colocavam em questão as *lógicas que estruturam nossos sistemas prisional e de segurança pública*; no último módulo do curso, pensávamos ao lado de Guilherme Boulos: *o que vivemos hoje no Brasil é, enfim, democracia ou barbárie?*¹⁰

¹⁰ O título que sugerimos à Aula Magna de Guilherme Boulos (“Brasil: democracia ou barbárie”)

Dada a amplitude das perguntas, só muito ingenuamente alguém poderia esperar sair do Auditório Garapuvu – principal espaço de eventos da Universidade Federal de Santa Catarina – com mais respostas e menos inquietações. Ainda assim, 3.240 pessoas¹¹ ali estiveram presentes e mais de dez mil assistiram às transmissões ao vivo.

Mas uma boa exposição teórica, bem sabemos, está longe de ser condição suficiente para desfazer os preconceitos nossos de cada dia. Sentado em uma sala de aula, temos o aluno afeito ao pensamento conservador, para quem um criminoso pode bem ser desumanizado como “bandido” ou “vagabundo”; ao seu lado, está um bem-intencionado estudante universitário, militante das causas justas, mas que tampouco hesita em estigmatizar um jovem soldado da Polícia Militar – este, quase sempre, mais negro, mais pobre e mais periférico do que ele – como “coxinha” ou “fascista”. São tipos fictícios e caricatos, por certo, mas com os quais todos nós – a não ser em casos flagrantes de autoengano deliberado – deveríamos nos identificar em maior ou menor grau.

Daí o motivo pelo qual um curso voltado ao cuidado de pessoas em situação de vulnerabilidade deve, necessariamente, ser um espaço de *politização* e *manejo de afetos*. Falemos um pouco sobre cada um destes aspectos. “Você quer falar sobre a ditadura militar brasileira com os médicos do SUS?”, perguntou-me certa vez um funcionário do alto escalão do Ministério da Saúde. “Pois saiba que a situação é bem pior do que essa: os nossos médicos são racistas, são machistas, são homofóbicos, não gostam de pobre etc.” Ora, neste contexto, é fadado ao fracasso, por óbvio, um curso meramente voltado à instrumentalização técnica do profissional.

O que é racismo, como funcionam os privilégios da branquitude? Como se relacionam gênero, sexualidade, corpo e prazer? Qual a relação entre as facções do crime e as violações igualmente brutais perpetradas por agentes do Estado? Que tipo de violência nos impõe o padrão de desenvolvimento urbano brasileiro? Como lidar com o uso abusivo de drogas e, por sinal, por quais motivos e em quais contextos diferentes substâncias caem sob a designação comum de “drogas”? De que modo se relacionam as violações cometidas por

faz referência atualizada à provocação do grupo francês Socialisme ou Barbarie, criado por Claude Lefort e Cornelius Castoriadis em 1948. Se naquele momento era necessário desvelar a barbárie que alguns procuravam disfarçar sob o nome de “socialismo”, parece-nos necessário proceder hoje de modo similar à denúncia do caráter farsesco que assume o formalismo democrático nos países da periferia do capitalismo.

¹¹ Este número corresponde à soma do público presente nas três aulas magnas.

policiais e as violências sofridas por estes mesmos policiais no interior das corporações? Com essas perguntas tiveram de se haver, respectivamente, Lia Vainer Schucman, Marco Aurélio Máximo Prado, Camila Nunes Dias, Carlos Vainer, Bruno Ramos Gomes, Elisandro Lotin e, enfim, o presente autor.¹²

O conteúdo adequado a uma exposição sobre assuntos de tamanha complexidade distancia-se da tradicional ansiedade explicativa manualesca. Trata-se, antes, de exposições críticas que se esforçam para oferecer novas formas de compreensão de mundo, a partir das quais o aluno possa desfazer falsas certezas e lançar nova luz sobre velhos problemas. Eis, pois, o *esforço de politização* que nos é indispensável.

Ocorre que é igualmente inócuo o esforço político cuja única fundação são as esperanças de Esclarecimento. “Se o debate sobre política fosse um puro debate de ideias”, diz Claude Lefort, “o rigor da argumentação seria suficiente; mas ele excede estes limites”.¹³ O filósofo continua:

Do mesmo modo como as relações de força entre os atores políticos se inscrevem em um campo social, também as relações de força entre as ideias se inscrevem em um campo de pensamento; as ideias não se tornam operantes senão em função de uma experiência do sujeito, experiência que, em si mesma, não é jamais redutível ao conceito. Assim, a eficácia da crítica se mede a partir do poder que o discurso da obra adquire para modificar este campo, de trabalhar esta experiência a ponto de abri-lo ao que lhe era estranho.¹⁴

Como, então, no debate sobre política podemos ir além do “puro debate de ideias”, embate do qual todos saem com as mesmas opiniões que já tinham quando entraram? De que modo podemos, enfim, acessar este “campo de pensamento” no qual estão inscritas as “relações de força entre as ideias”, agindo de modo eficaz para vencer a resistência inercial do equilíbrio outrora estabelecido? Como, enfim, abri-lo àquilo que a princípio lhe parece estranho?

¹² Seria abusar da paciência do leitor proceder à enumeração de todo o conteúdo programático e do corpo docente completo do curso. Destacando sempre que todas as aulas foram gravadas e estão disponíveis on-line – acompanhadas dos links para download da bibliografia recomendada pelos professores –, tomamos a liberdade de remeter o leitor ao site do Cerp-sc, que pode ser acessado pelos seguintes links: <<http://www.cerp-sc.com>> ou <<http://www.clinicasdotestemunhosc.weebly.com>>. Os vídeos e textos do curso podem ser encontrados na aba “Sala de aula”, divididos por módulos.

¹³ LEFORT, Claude. *Le travail de l'oeuvre Machiavel*. Paris: Gallimard, 1972, p. 400 (tradução livre).

¹⁴ Ibidem.

Um curso à moda pichoniana

Com essas perguntas, chegamos à estrutura deste curso a partir da metodologia do Grupo Operativo pichoniano, tal como proposto pelo psiquiatra e psicanalista suíço-argentino Enrique Pichon-Rivière. Eis, em linhas gerais, o formato adotado:

- Antes do início de cada módulo, a equipe de coordenação do Cerp-sc se reunia para definir quais seriam os temas e os especialistas a serem convidados para cada uma das oito aulas do semestre. Com exceção do módulo inaugural, este trabalho levava em consideração as demandas dos próprios alunos, consultados ao fim de cada semestre;
- Após a exposição inicial do especialista convidado, a turma era dividida em pequenos grupos de discussão, que tinham como tarefa, de modo geral, *relacionar o tema da aula com as práticas de trabalho dos integrantes do grupo*;
- Ao final, todos os alunos se reuniam em um grande grupo para compartilhar as diferentes reflexões e compor, assim, um amplo debate;

Ao lado do especialista responsável pela exposição sobre o tema da aula, contávamos ainda com uma equipe de onze pessoas que assumiam os papéis de coordenadores e observadores – ou cronistas¹⁵ – dos grupos. Explicitemos, agora, brevemente as diferenciações fundamentais entre o Grupo Operativo e outros tipos de organização grupal. Sobre isso, diz Jorge Broide:

Para o trabalho operativo [...] o grupo propõe-se a explicitar e a elaborar medos básicos, expressados das mais variadas formas [...] A elaboração destes conteúdos, geralmente negados, permite que o grupo e o sujeito constituam um novo projeto de ação [...]¹⁶

¹⁵ Enquanto os coordenadores se alternam e se concentram na difícil tarefa de conduzir o grupo – construindo o enquadre e facilitando a dinâmica grupal –, o cronista permanece em silêncio, registrando suas impressões. O material recolhido pelo cronista constitui o principal conteúdo do trabalho a ser realizado durante a supervisão. Além da supervisão, outros dois momentos são imprescindíveis para o bom funcionamento do trabalho: são os chamados “pré-grupo” e “pós-grupo”. Trata-se, afirma Pichon, de um espaço destinado à sistematização do material latente colhido pelo cronista, possibilitando a elaboração do encontro realizado e o planejamento do encontro por vir, de modo a se acompanhar os movimentos e transformações do grupo.

¹⁶ BROIDE, Jorge. *Psicanálise nas situações sociais críticas. Violência, juventude e periferia em uma*

Trata-se, portanto, não apenas de levar em conta, mas de *explicitar e elaborar* os afetos que circulam no grupo – trabalho que possui uma diferença clara, portanto, em relação às estratégias de condução pedagógica tradicionais, ainda que estas, quando empregadas com a devida sensibilidade, não desprezem a necessidade de um certo manejo afetivo, mesmo não tendo como objetivo proceder à explicitação e à elaboração dos afetos que circulam implicitamente.

E não se trata de considerarmos apenas a dinâmica afetiva de cada um dos sujeitos que compõem o grupo, isto é, a *dimensão vertical* do fluxo dos afetos, relativas ao funcionamento individual. Para além desta verticalidade, há de se estar atento também ao modo como os afetos circulam entre os membros do grupo, em *dimensão horizontal*, e, finalmente, ao modo como as relações de cada sujeito são transformadas pela dinâmica grupal – dimensão que, como propõem Jorge Broide e Emília Broide,¹⁷ podemos definir como *transversal*. A explicitação destas três dimensões como permanentemente constituintes do funcionamento grupal nos ajuda a entender, por exemplo, por que “sempre que no grupo o sujeito enuncia algo fala por si e, ao mesmo tempo, é porta-voz de algum movimento consciente ou inconsciente da dinâmica grupal”.¹⁸

Seria um erro, portanto, tomar como exclusivamente individuais as questões que surgem no discurso de um aluno que, diante de todos os seus colegas, toma para si a tarefa de falar. E este mesmo raciocínio – que nos permite escutar em um único aluno a voz do grupo – pode ser extrapolado às *relações que o grupo, como um todo, mantém com o social*: estando inserido em contextos maiores – institucionais, históricos, políticos etc. –, “o grupo é o porta-voz das situações sociais”.¹⁹ Coordenar um grupo, neste contexto, significa ser capaz de “acolher os diferentes tempos que se presentificam nos grupos”²⁰ – tempos nebulosos, registremos, para os que se preocupam com o cuidado à população em situação de vulnerabilidade social.

Aqui chegamos a um ponto central, que talvez ajude a explicar as excelentes

abordagem grupal. Curitiba: Editora Juruá, 2010, p. 36.

¹⁷ BROIDE, Jorge; BROIDE, Emília Estivalet. *A psicanálise nas situações sociais críticas. Metodologia clínica e intervenções*. São Paulo: Editora Escuta, 2015.

¹⁸ BROIDE, Jorge. *Psicanálise nas situações sociais críticas. Violência, Juventude e Periferia em uma abordagem grupal*. Curitiba: Editora Juruá, 2010, p. 35.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ BROIDE, Jorge; Estivalet Broide, Emília. *A psicanálise nas situações sociais críticas. Metodologia clínica e intervenções*. São Paulo: Editora Escuta, 2015, p. 53.

taxas de adesão²¹ (80%) e de aprovação²² (95%) do curso: a chave para a boa realização deste tipo de trabalho está na *sensibilidade aos afetos que circulam na cidade* – nas ruas, nas casas, nos equipamentos de saúde e assistência social, nas abordagens policiais, nas periferias, nas escolas, nas padarias e nos bares. Mais especificamente, é preciso estar atento e buscar compreender o modo como este circuito afetivo social se relaciona ao sistema de preocupações dos alunos do curso, resultando, enfim, numa espécie de *curto-circuito dos afetos*. Esta capacidade de escutar a cidade guarda similaridades com o trabalho que Emília Broide e Jorge Broide costumam chamar de “escuta territorial” – e cuja metodologia remeteria, segundo eles, a Baudelaire: há que saber ser *flâneur*.

“Até que nem tanto esotérico assim”: se há lirismo na escolha do exemplo, o desafio diário consiste, ao contrário, em ser *concreto*. Meses antes de o curso começar, passamos por um golpe parlamentar; antes do início do módulo II, na virada de 2016 para 2017, jornalistas contavam às centenas as vítimas das chacinas ocorridas em penitenciárias nas regiões Norte e Nordeste do país; enfim, com a efetiva implementação da agenda golpista, tornava-se sensível o progressivo desmonte dos equipamentos e políticas públicos, algo que os alunos do curso sentiam do modo mais concreto possível: demissão de colegas, fechamento de unidades em que trabalhavam, deterioração da infraestrutura disponível etc.

Não poderiam ser outros, portanto, os assuntos tratados em sala de aula. Diante de profissionais que se esforçavam para trabalhar em bairros que conviviam com toques de recolher informais – territórios nos quais polícias e facções competem pelo recorde de selvageria –, seria absolutamente delirante conceber um curso sobre “como lidar com os efeitos psicossociais da violência” sem discutir aprofundadamente temáticas como violência policial, funcionamento do Primeiro Comando da Capital (PCC), desaparecimento forçado etc.

Mas quais seriam os fatores afetivos envolvidos e de que modo eles aparecem nas dinâmicas grupais? No livro *O processo grupal*, Pichon-Rivière enumera, de modo esquemático, dois elementos que considera centrais:

Podemos resumir as finalidades e propósitos dos grupos operativos dizendo que a atividade está centrada

(i). na mobilização de estruturas estereotipadas,

²¹ Trata-se da média de alunos aprovados ao fim de cada semestre. Eram aprovados os alunos que obtinham ao menos 75% de presença.

²² Consultados por meio de questionário anônimo, cerca de 95% dos alunos atribuíram ao curso notas 5 ou 4, em escala de 1 a 5.

(ii). nas dificuldades de aprendizagem e comunicação, devidas ao montante de ansiedade despertada por toda mudança [...]”²³

Para o psicanalista suíço naturalizado argentino, portanto, o Grupo Operativo tem como uma de suas funções essenciais a “mobilização de estruturas estereotipadas”, ou seja, a tematização de estruturas de comportamento individuais, grupais e institucionais que, com o tempo, se sedimentaram e tornaram-se enrijecidas, engessadas, incapazes de dar conta das novas situações que invariavelmente se nos apresentam. Tal qual um indivíduo neurótico, grupos e instituições também podem se ver reféns de suas próprias estruturas de funcionamento, sofrendo com a inadaptação e ineficácia da repetição, ao mesmo tempo que se sentem incapazes de modificá-las. E é precisamente por este motivo que, para Pichon-Rivière:

No grupo operativo, o esclarecimento, a comunicação, a aprendizagem e a resolução de tarefas coincidem com a cura, criando-se assim um novo esquema referencial.²⁴

Não é sem custos subjetivos, entretanto, que o sujeito abandona sua estrutura estereotipada e adquire um novo esquema referencial para lidar com seu trabalho. Ao contrário, é justamente esta mudança que desencadeará um afeto cujo manejo, como fica claro na enumeração pichoniana supramencionada, é absolutamente central para o Grupo Operativo: a ansiedade.

Pichon dividirá este afeto em dois tipos. Por um lado, temos aquilo que ele chama de *ansiedade depressiva*, que surge como espécie de luto do sujeito pela necessidade de proceder ao abandono do vínculo anterior; por outro, temos a *ansiedade paranoide*, desencadeada pela insegurança decorrente do ainda novo e frágil vínculo do sujeito ao seu renovado esquema referencial. Essas duas ansiedades, alerta o psicanalista, “são coexistentes e cooperantes, e, se forem intensas, poderão conseguir o fechamento do sistema (círculo vicioso)”.²⁵

Interessante notar que o surgimento da ansiedade é um sinal, ao mesmo tempo, positivo e preocupante: sinal positivo, pois, se há ansiedade, significa que o sujeito está procedendo ao abandono de sua estrutura estereotipada e aprendendo

²³ PICHON-RIVIÈRE, Enrique. *O processo grupal*. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 134. Com o único motivo de trazer algum ganho de clareza à presente exposição, procedemos à enumeração dos fatores elencados, ausente no texto original.

²⁴ Ibidem, p. 137.

²⁵ Ibidem, p. 134.

um novo esquema referencial; ou seja, o grupo está caminhando na direção da cura. É, contudo, também um sinal preocupante, visto que, se forem intensas e não forem suficientemente bem manejadas, as ansiedades podem vencer os esforços de esclarecimento, comunicação e aprendizado aplicados pelo sujeito.

Daí a importância do trabalho dos coordenadores do grupo, com o auxílio imprescindível da reflexão desenvolvida em conjunto com os cronistas. Fundamentalmente, o coordenador é o *guardião da tarefa do grupo*, trabalho que consiste em *sustentar uma pergunta e colocá-la para trabalhar*. Este trabalho será, como na clínica psicanalítica tradicional, marcado pela atuação incansável das resistências (aqui, tanto individuais quanto grupais), que impedem que o grupo se engaje de imediato na tarefa que lhe foi proposta: a esta dimensão – da necessidade de elaboração das resistências do grupo ao engajamento na tarefa – chamamos, com Pichon, de *pré-tarefa*. Sua elaboração tem papel chave:

É na possibilidade de elaboração da pré-tarefa, dos sintomas que emergem através de conflitos, impossibilidades, cisões, recusas preconceituosas, falsas aceitações ou uma impostura na tarefa que se encontra a integração verdadeira do sujeito na tarefa ou no trabalho.²⁶

Assim como ocorre com o surgimento das ansiedades – que, como vimos, representam ao mesmo tempo o índice de um avanço e um motivo de preocupação –, os elementos que emergem na pré-tarefa não são alheios ao acontecer grupal. A resistência a “compreender” a tarefa proposta – por mais simples que ela seja e por mais clara que seja aos membros do grupo – e o surgimento de conflitos e tensões – que podem levar até mesmo a processos de ruptura no interior do grupo, bem como ao rompimento do grupo com outras instâncias em que está inserido – decerto constituem fatores a serem cuidados e atentamente manejados. Mas não podemos esquecer que, ao mesmo tempo, tais tensionamentos são sintomas decorrentes da eficácia do trabalho de transformação do grupo, ou seja, sinalizam que o grupo está caminhando em uma direção boa e, justamente por isso, vê-se obrigado a lidar com os efeitos ansiogênicos das mudanças produzidas.

Como nos lembra o poema “Patmos”, de Hölderlin: “onde, contudo, há perigo/ também cresce o que salva.”

²⁶ BROIDE, Jorge; BROIDE, Emília Estivalet. *A psicanálise nas situações sociais críticas. Metodologia clínica e intervenções*. São Paulo: Editora Escuta, 2015, p. 58.

Ponta do Leal: uma comunidade contra a Prefeitura

Tomás da Cunha Tancredi²⁷

João Luiz Oliveira “Gão”²⁸

Atravessávamos a orla com um dos metros quadrados mais caros do Sul do país, a avenida Beira-Mar Norte em Florianópolis, quando Gão apontou para o outro lado da baía, no continente. Ele tentava nos fazer enxergar “os predinhos” que apareciam como uma referência, destoando e revelando as casas de palafita que, abaixo dos prédios e suspensas no mar, abrigam 94 famílias. Tratava-se da comunidade da Ponta do Leal, onde Gão é liderança comunitária. Com esforço conseguimos avistar as construções cinzas e inacabadas em meio a tantos outros edifícios, finos, altos e modernos, que se destacavam no horizonte da orla da avenida Beira-Mar Continental. Gão propôs que atravessássemos a ponte e fôssemos conhecer o que sua comunidade conquistara, após a formação da associação de moradores e décadas de luta. As obras estavam paradas, mas a mudança para os prédios financiados pelo Minha Casa Minha Vida estava próxima, ele acreditava.

O momento político era incerto: em junho de 2016, o centro da cidade de Florianópolis assistia à ocupação da antiga Casa da Alfândega no centro histórico da cidade, sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) na capital catarinense. O movimento Ocupa Minc vinha sendo palco de movimentação política e cultural meses após o golpe parlamentar que o país sofrera. Foi nesse ambiente que João Luiz Oliveira – Gão,

como é conhecido – procurou o Cerp-sc para ajudar duas moradoras de uma outra comunidade, no norte da ilha, na criação de uma associação de moradores. Não sabíamos bem como, e nem se poderíamos ajudar, mas decidimos escutar o que tinham para falar.

Após uma conversa aberta dentro da própria ocupação sobre as diversas incursões policiais que a comunidade vinha sofrendo, tiramos alguns encaminhamentos e seguimos eu, Dario, Gão e as duas moradoras rumo ao norte da ilha. Foi quando Gão resolveu nos apresentar a Ponta do Leal. Demos meia-volta, atravessamos a ponte que conecta a ilha ao continente, percorremos a avenida Beira-Mar Continental até o seu fim, dando de frente com os fundos da vila. “Bem-vindos à favela”, disse Gão, conforme entrávamos em um corredor estreito. Um muro da Companhia de Abastecimento de Águas e Saneamento (Casan) de Florianópolis delimitava o acesso para as casas suspensas sobre o mar. Entre as casas, avistamos o mar e o cartão postal da cidade, a ponte Hercílio Luz. Gão nos levou até a varanda de sua casa, em cima do mar, e começou a contar como uma comunidade ameaçada de realocação para o bairro com maior índice de violência da cidade se voltou contra a Prefeitura e lutou por uma moradia digna.

Escutávamos, fascinados, a astúcia política com que a comunidade conduzira os embates que enfrentava. As duas moradoras da Vila do Arvoredo, deslumbradas, buscavam aprender todos os detalhes. Perguntamos qual seria o destino do local, e se já existia algum tipo de registro da história da vila e das casas. “As casas serão todas destruídas assim que nos mudarmos para os apartamentos; aqui, vai virar um deque pras pessoas que vêm caminhando pela Beira-mar”, nos contou. Nesse momento surgiu a vontade de documentar um território que era testemunha e exemplo de recusa a um modelo imposto pelo Estado. As construções em palafitas, para além de uma técnica e uma prática compartilhadas entre os moradores, em sua forma de necessária bricolagem e manutenção incessante decorrentes do contato com o mar e o vento, pareciam também expressar uma forma de resistência política.

O antropólogo Claude Lévi-Strauss, em uma de suas principais obras,²⁹ estabelece um contraste interessante entre duas formas de pensamento: ele contrapõe o pensamento do engenheiro com o que ele chama de *bricoleur*.

²⁷ Psicólogo formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Integrou a equipe de coordenação do Cerp-sc. Estudou cinema no Instituto Brasileiro de Audiovisual - Escola de Cinema Darcy Ribeiro e é mestrando em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

²⁸ Líder comunitário e presidente da Associação de Moradores da Ponta do Leal.

²⁹ Trata-se da ideia desenvolvida no primeiro capítulo do livro *Le pensée sauvage*, publicado originalmente em francês em 1962. [A obra ganhou a seguinte edição brasileira: *O pensamento selvagem*. Campinas: Papirus, 1989. Tradução de Tânia Pellegrini – N.E.].

O engenheiro pensa por modelos idealizados, enquanto o *bricoleur* pensa por exemplos concretos. O modelo do engenheiro é idealizado e vertical, sua aplicação é sempre uma cópia que emana de cima para baixo. Já o *bricoleur* é uma espécie de faz-tudo que cria e constrói a partir dos materiais que estão disponíveis ao seu alcance. O exemplo é horizontal: por não poder ser replicado, ele apenas inspira outras bricolagens diferentes. O Estado é protótipo do pensamento do engenheiro: ele ordena sua população através de modelos aplicados de cima para baixo sobre uma população-objeto. Na Ponta do Leal, a recusa de um modelo de higienização social imposto pela Prefeitura foi o grande motor de uma intensa mobilização política de uma comunidade que reagiu contra o Estado. Gão nos contou como a Ponta do Leal, contra uma planta baixa de 36m² proposta pela Prefeitura, reuniu beliches, mesas e vaso sanitário para, no chão da comunidade, desenhar e vislumbrar o tipo de casa pela qual seus moradores queriam lutar.

Ali, naquela varanda, pensamos que a história de luta da Ponta do Leal era um exemplo que não poderia deixar de ser apresentado. Para tanto, após o aval em uma assembleia de moradores, demos início a um trabalho de pesquisa³⁰ que exigiu presença semanal no decorrer de mais de um ano dentro da comunidade. A primeira constatação foi a de que a “espera” pela finalização das obras era tudo menos passiva: as casas de palafita exigem dos moradores reformas o tempo todo. Os pescadores mantinham-se sempre ocupados com a manutenção dos barcos e das próprias redes para a pesca em cada estação. A fala recorrente dos moradores de que a comunidade estava “fora do mapa da cidade” foi corroborada: procurando nos principais arquivos públicos³¹ da cidade, nenhuma foto foi encontrada.

Se a busca por documentos de arquivo é o principal método da prática historiográfica, é preciso pensar em que condições materiais ela possibilita uma inscrição na memória social. Ao procurar fotografias e documentos dentro da comunidade, tivemos problemas: moradores que guardavam grande acervo de fotos perderam tudo em dois incêndios que ocorreram na vila. A madeira

30 A pesquisa abarcou um estágio obrigatório em Psicologia Social da UFSC durante o ano de 2017, orientado pela Profa. Dra. Andrea Zanella e supervisionado por Dario de Negreiros. João Vitor Parise integrou a pesquisa. Isabela Lemos, Anna Turriani e Silvia Carone prestaram orientações pontuais importantes.

31 As instituições pesquisadas foram: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina, Casa da Memória, Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, Biblioteca Municipal, Biblioteca Central da UFSC, Museu da Imagem e do Som (sc), Arquivo Nacional (RJ), arquivo particular de Cid Junkes (Foto B).

e a proximidade das casas fizeram com que o fogo se espalhasse rapidamente, destruindo lares de forma trágica. Outra moradora, que havia reunido as principais fotos antigas da vila em um HD externo, teve seu computador e seus acessórios totalmente danificados pela maresia.

Apostando no testemunho em oposição ao arquivo, demos início a entrevistas gravadas com o intuito de criar um arquivo oral de testemunhos da história da comunidade. A ideia inicial, de construir uma cartografia social, não foi bem aceita: fazia pouco sentido para os moradores e remetia a outras pesquisas que foram feitas sem devolutivas para a comunidade. Desde o início, os moradores deixaram claro sua aversão a pesquisas que não trouxessem algum tipo de retorno. Aos poucos, a negociação foi ficando clara e nosso papel foi o de criar uma versão da história da comunidade a partir dos testemunhos dos moradores. A nossa própria bricolagem audiovisual foi construída a partir de trinta testemunhos costurados com imagens das principais práticas cotidianas da comunidade: a construção e manutenção das casas e a pesca. Somos gratos a Gão,³² Ivone, Sidnei, Davi, Selma, Fátima, Damian, Tânia, Ricardo, Lena, Dona Sebastiana, Vanessa, Orlando, Ivonete, Maicon, Juarezinho, Josefa e tantos outros moradores que abriram suas casas diversas vezes, com e sem câmera, possibilitando este diálogo.

A entrevista que segue é uma das muitas que fizeram parte do processo de pesquisa e elaboração do documentário. Se a analogia apresentada de Lévi-Strauss serve para responder a um problema intelectual, entre idealismo e materialismo, Gão nos conta nesta entrevista como na Ponta do Leal o problema é concreto e parte de uma urgência prática. Fala, também, sobre o perigo de ele mesmo virar o engenheiro dentro da sua comunidade. Mais do que a história de luta de uma comunidade, Gão nos apresenta um exemplo concreto de resistência política, que recusa a instituição do modelo, ao mesmo tempo que faz das brechas institucionais encontradas a sua ação. Não esperamos, ao apresentar esta história, que ela possa ser replicada. O exemplo, à diferença do modelo, não pode ser copiado: ele inspira e se multiplica. Ou, como diria o próprio Gão, é como uma medusa: “cortou uma cabeça, vem outra diferente”.

■

32 Somos ainda enormemente gratos às contribuições que Gão prestou no curso “Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?”, na Escola de Saúde Pública. Na aula “Cidade de exceção”, ele dialogou com Carlos Vainer, e na aula magna de Guilherme Boulous, após uma primeira prévia de nosso vídeo, ele fez sua exposição na UFSC.

Gão, como que você veio parar aqui na Ponta do Leal?

Eu morava na Coloninha de aluguel. Chamava “Buraco” ali, o gueto. Eu era do Exército, ganhava pouco, o dinheiro mal dava para pagar aluguel que era caríssimo. A Lena, minha mulher, trabalhava de faxineira. Duas das minhas filhas nasceram lá, mas eu não construí nada naquele bairro. Foi uma época muito difícil, na verdade. Tinha um cara que morava aqui [na Ponta do Leal], num barraco bem pequenininho, chamava Baiano. Ele se meteu em uma encrenca com uns caras e queria vender a casa por quinze cruzeiros. A minha irmã já tinha vindo morar aqui. Então eu vim, olhei... Não gostei. A Lena nos primeiros dias também não quis. Mas como não tinha alternativa nem pra ela nem pra mim, a gente ficou. É o que acontece com as migrações habitacionais. A galera vai pra favela pela pressão imobiliária, porque não tem dinheiro pra pagar aluguel, é muito caro. Então se sujeita a isso e vai se adaptando. Faz uma pecinha ali, uma aqui. É difícil, nós viemos para a Ponta do Leal pra fugir do aluguel mesmo.

Nessa época você não era envolvido com política ainda...

Não, não. Quando eu vim morar aqui eu fazia um curso de capoeira lá na UFSC, e eu trabalhava na Amauri Veículos. Meu negócio era pintar carro. Não me envolvia com ninguém aqui. Era muita bagunça, era ladrão, era prostituta. Era um ó do cão aqui. E eu não gostava, achava que a galera tinha que ser mais pra frente, trabalhar, arrumar dinheiro. Corriam muito atrás de presentinho, cesta básica... Esse assistencialismo nojento aí, sabe? Então eu não gostava muito, não me envolvia.

Quando o Dário [Berger (PSDB/MDB), prefeito de Florianópolis durante o período 2005-2012] assumiu, ele fez uma reunião aqui no continente, dia 6 de janeiro. Daqui da minha comunidade fui eu e mais umas três pessoas. Eu fui mais para espiar, sabe. Eu queria ver qual era a dele, o que ele ia fazer... Eu já sabia que existia um trabalho de realocação para a Ponta do Leal desde a época da prefeita Ângela Amin [(PP), 1996-2004]. Quando cheguei tinha uma mulher incrível, nunca mais vi ela. Era moradora daqui e em três minutos descreveu toda a luta da comunidade, ao que o Dário respondeu: “não, fica tranquila, nós vamos na tua comunidade, nós vamos realocar vocês, estamos achando um lugar. Já temos o projeto, é o mesmo projeto do Monte Cristo”. Quando ele falou isso, que íamos morar no Monte Cristo ou nas mesmas casas de lá, eu pensei: “tá louco!”.

Por que “tá louco!”?

Não tem como, cara! Casa de 32 metros quadrados, tá louco. O Monte Cristo é um inchaço, é um complexo habitacional, tem nove comunidades juntas lá, é gente a dar com pau. O que que eu entendo, hoje, que a Prefeitura queria fazer: quando você abre o mapa do continente, você vê que lá pra cima tem Monte Cristo, Panorama, aqueles bairros menos abastados, depois tem a Coloninha, que é um bairro negro, e depois já chega Balneário, Bom Abrigo, Coqueiros, Capoeiras, que são todos bairros nobres, de uma galera com grana. O que o Dário queria fazer? Nos tirar daqui e jogar toda a favelada junto. Aqui ia ser um Brooklyn: fiquem vocês lá e nós ficamos aqui. Entendeu? Eu digo não, fio, não vai ser assim não.

Por que entraram com um processo para remover vocês daqui?

Começou com um tal de Salum. Ele entrou com um processo contra a Prefeitura, junto do Ministério Público, o motivo era um grande foco de poluição que tinha no continente, no continente! Começava em Itaguaçu e ia até a divisa de Biguaçu. Só que toda essa orla é abastada, e a única favela que tem é a minha comunidade. É uma coisa lógica, porque iriam mexer com essa galera? Essa galera tem grana, velho, vai ali em Coqueiros... Já aqui é tudo favelado, meu irmão. Então, todos os caminhos levaram para a Ponta do Leal: eles disseram que o foco era aqui. Mas não é, não é. O Ministério Público entrou com uma ação contra a Prefeitura para resolver, isso na época da Ângela Amin ainda. Ela começou o trabalho de intenção de remoção da comunidade, mas só vieram uns assistentes sociais fazer uns cadastros e mais nada. Mas o que eu acho que culminou no trabalho de realocação em cima da Ponta do Leal foi o avanço da Beira-Mar Continental, porque nós estamos no meio do caminho, isso aqui interdita 100% o caminho da avenida Beira-Mar. O que acontece? “Temos que tirar essa comunidade daqui”. Então, o pano de fundo seria a poluição, mas o que eles querem fazer é nos tirar daqui para o crescimento da Beira-Mar. Nós somos a pedra no tendão de Aquiles desses caras aí, bicho, por isso que eu sou folgado assim, entendesse, porque eu sei do nosso poder. Ainda ontem tava falando com a [líder comunitária] Ivone: por que nós não saímos daqui quando eles quiseram que a gente saísse? Porque sabíamos do nosso valor. E, por isso, botamos nosso preço também.

Pelo que eu entendi, era dito que aqui não tinha saneamento básico...

E não tem, não tem mesmo, tudo aqui é jogado no mar. Eles não estão errados, mas o que eu acho é que é um erro do sistema. A Companhia de Águas e Saneamento é aqui do lado, a três metros da comunidade! Você entende a disparidade? Nós moramos nos fundos da Casan e temos um grande foco de esgoto aqui. É uma comunidade pequena, faz uma ligação direta, liga o esgoto aqui. “Ah não, assim vai caracterizar endereço residencial”. O pessoal instala internet aqui, material de construção é entregue aqui. Nós temos endereço. A Prefeitura poderia colocar luz, poderia colocar água, esgoto: seria ainda mais um dinheirinho para o imposto. Eles não colocam por quê? Porque “vai se formar uma favela”. Já está formada! Então é falta de vontade política de mexer nessa situação. Só estão mexendo aqui, hoje, por causa da Beira-Mar. Se não, não iriam mexer. Mas, para mexer, vão ter que nos tirar daqui, entende? Só que não é chegar e tirar, né. Vamos ter que conversar. Porque nós moramos aqui, não temos pressa de sair. E eles têm pressa que a gente saia para poder fazer essa Beira-Mar.

Você tinha medo que eles fizessem reintegração de posse? Em algum momento achou que podia acontecer?

Achei. No começo, quando eu não entendia nada, não entendia o que era vereador, o que era um deputado... Não sabia nem que senador era de oito em oito anos. Não sabia. Então, ou a gente se unia, ou morria. Eu sempre falava: “se nós não nos organizarmos, nós vamos perder”. Porque eles não vieram para brincar: a Prefeitura veio para estourar mesmo. Sem olhar tua história, sem olhar quem tu é, nada, nada, eles vieram para estourar. Eles fizeram isso na Santa Rosa, eles estão fazendo isso na comunidade do Siri, eles fazem isso. A comunidade: “será?”. Então, eu mostrei foto do Siri quando a Prefeitura demoliu casas por lá, porque o povo tem que saber a realidade. Não pode ficar naquele “será que vai acontecer?”. Vai acontecer. Mais tarde em 2007, em uma reunião, eu falei pro Átila [Rocha, então secretário de Habitação e Saneamento Ambiental]: “vocês podem ir com a máquina lá em casa. Quando secar a última gota de sangue, vocês ganharam, porque vai morrer gente a dar com o pau por lá, bicho. Vocês estão achando que a Ponta do Leal vai se entregar fácil assim, é? É guerra, meu filho, é guerra”. E na minha cabeça era guerra desde o começo, eu nunca consegui olhar diferente. A visão que eu tinha é que eles eram inimigos. E eu debatia com

eles como se eles fossem inimigos. Sempre vi a Prefeitura como inimigo, sempre. Nunca vi eles como pessoas que queriam nos ajudar. Não tem como tu apertar a mão do leão, porque ele vai te morder, caramba! “Ah, o Gão foi agressivo, o Gão foi grosso”. Fui. Primeiro: eu não tinha consciência política. Para mim era pessoal, eu tinha três filhas pequenas dentro de casa, eu trabalhava, minha mulher trabalhava. Como é que eu ia ficar calmo diante de uma situação sabendo que os caras podiam a qualquer momento chegar aqui com as máquinas? Eu tinha o maior medo de atender o telefone: “Gão, vem aqui ligeiro que as máquinas estão aqui”. A primeira coisa que eu ia fazer era tirar o tratorista do trator. Primeira coisa. Eu sempre dizia: “galera, máquina chegou tira o tratorista”.

Quando você acha que a comunidade percebeu o que estava acontecendo, e vocês começaram a se organizar?

A coisa só começou a pegar força mesmo quando o Dário Berger assumiu a Prefeitura, porque ele veio para nos tirar – e é bom ter uns inimigos fortes, porque tu também não viras bunda-mole, entende? Logo que ele fez a primeira proposta, foi quando eu entrei no circuito. Eu marquei uma reunião e chamei a galera: “olha, vocês se orientem que o Dário vai engolir vocês”. Foi onde a nossa luta começou de verdade. Nós reativamos a associação de moradores, mas eu não queria ser o líder. Eu queria que outro assumisse. Eu nem queria ficar aqui, na verdade, eu já tinha um outro terreno lá na Palhoça que mais tarde eu vendi. Eu chamei a nossa primeira reunião e expliquei: “vocês têm que ter presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, estatuto...”. Eu já tinha estudado essas coisas todas.

Como você estudava e como foi o processo?

Eu estudei em casa, no computador. O Google é um oráculo, né, cara? Depois de quinze dias foi eleição, fizemos a segunda reunião, e eles já tinham secretário, tesoureiro, orador, tinham tudo, só não tinham o líder. Então, o já falecido Geraldo [pescador e reconhecido como primeiro morador da Ponta do Leal] me pegou pelo braço, me arrancou no meio da galera e disse: “então, você vai ser o líder; quem aí é contra o Gão ser nosso presidente?”. E todo mundo concordou, entende? Então, eu disse: “espera aí, galera, vamos fazer esse negócio direito. Fulano é tesoureiro, beltrano é secretário etc.” e fui vendo um

por um da chapa, para ver quem concordava e quem não concordava. “[...] E tem um líder, que é o Gão”. Alguém até estranhou que eu falei em terceira pessoa. Eu estava administrando, não poderia dizer “eu sou o líder”, o que que é isso, cara... Daí, eles disseram: “então é tu o líder”. Pronto. Foi por aclamação. Existem duas maneiras de eleger: por voto ou por aclamação. Acho que aclamação é meio monárquica a coisa, né... *Habemus!* Mas eu fiz um acordo com eles: “eu posso até assumir, mas eu não vou atrás de cesta básica para ninguém; quem quiser comida que se vire, não adianta ir lá em casa!”.

E o que você propôs?

Eu só iria trabalhar na política urbana. Porque a associação foi reativada por esse motivo. Porque senão ninguém ia se mexer. A galera tá confortável aqui, ô Tomás. Se você perguntar, hoje, se alguém quer sair daqui, ninguém quer. Você já deve ter feito entrevista com um monte de gente, eu nem sei o que eles falaram para ti. Existe uma expectativa de como vai ser a vida nos apartamentos, porque vai ser diferente... Então eu assumi [a presidência da associação] pela luta por moradia. Logo de cara pegou fogo numa casa, e eu dei sorte de já conseguir arrumar madeiras para reconstruírem as casas...

E como era assumir essa posição?

Eu percebi que eu tinha que fazer um trabalho de conscientização política, porque, se não, eu teria dois problemas: primeiro, o sistema político querendo ferrar a gente, cooptando com um tapinha nas costas, um cafezinho. Logo eu comecei a explicar quais eram nossos direitos e porque eles não nos deixavam ter esses direitos. Então, comecei a explicar para eles como funcionava, passei a Constituição, livros, eles foram estudando e foram criando gosto pela coisa. E eu sempre falava assim: “vai acontecer isso com teu filho, com tua mulher”. Eu nunca disse “vai acontecer com você”, porque quando acontece com a gente, a gente mata no peito. Mas quando acontece com o filho, com a mulher, com a mãe, é diferente. O que eu notei na comunidade é que eles não sabiam o que estava acontecendo. E o pior, irmão, eles não sabiam que não sabiam. Eles achavam que era tudo normal. “Fazer o quê, Gão, eles querem nos realocar”. “Que isso galera? Eu não aceito”. E tomei como pessoal, entende? Eu disse: “nós vamos nos matar tudo aqui, daqui eu não saio, não saio”. E isso parece que foi minando a galera.

Eu fui meio maquiavélico também. Fui de casa em casa, falando com um por um: “ó, nós vamos fazer esse acordo, você fica comigo?”, “nós vamos lutar por esse terreno aqui, vamos conseguir apartamento para morar aqui mesmo; você concorda comigo, tu tá comigo? Ó, todo mundo já concordou, só falta tu”. Nada, era o primeiro cara com quem eu falava, entende? “Olha, se você não vier, você vai ficar sozinho, vai ficar isolado”. “Não, não, tamo junto, Gão, tamo junto”.

Aos poucos foi indo, só que logo eu virei referência e isso me incomodou um pouco. Eu chegava nos debates e eles: “ah, tu que sabe, Gão”, “o Gão é quem decide”. Não é assim. Se não eu estaria fazendo o mesmo papel que o sistema, concorda? Estou fazendo a mesma coisa que o sistema. Quero tirar a galera da mão do prefeito, a galera acredita em mim e sou eu quem decide. Eu acabo virando o prefeito também. Não é isso que eu quero. Eu quero que todo mundo entenda, que todo mundo se emancipe. Como que é? Não ensinar a pescar... Não dar o peixe... Não ensinar a pescar...

Não dar o peixe, ensinar a pescar...

“Não dar o peixe, ensinar a pescar”: é isso que eles falam, né? Não tem que ensinar nada disso, tem que ensinar é a dominar o lago. Se não, eu vou continuar refém: vou precisar do vendedor do anzol, da linha, da isca, da vara de pescar. Não, não, tira tudo isso, o lago é meu, pronto. Agora nós vamos decidir o que fazer com o lago, em coletividade. Só que é o seguinte, eu sento e estudo. Eu estudo pra caramba, fico pesquisando, toda hora pesquisando, pesquisando. Toda segunda, terça e quarta-feira eu ia na Câmara dos Vereadores, me sentava e ficava prestando atenção: “a abertura de expediente de processo número tal... aprovado. Quem concorda? Aprovado como está o projeto”. Dentro desses números tem um bacalhau de gente, eu pensava. Do que é que esses caras tão falando nesses números? E eu ficava ali, anotava, o que eu não sabia eu anotava. E eu fui entendendo a linguagem deles. É como você ouvir música americana, ouve tantas vezes que acaba cantando certinho em inglês, entende?

Logo eu descobri qual era o número do nosso processo. Perguntei para o porteiro. “Ô, moço, eu sou lá da Ponta do Leal, queria saber o número do processo nosso que está rolando na Câmara”. Ele sacou na hora que eu era do mato e falou: “sobe ali e fala com fulano, ele vai te dizer”. Me deram uma cópia e voltei para casa. Cara, eu estudei aquilo de ponta a ponta, tu não fazes ideia. Peguei Constituição. Devorei aquilo, não falava com ninguém, ficava só dentro de casa, sentado, lendo, depois ia para a rua lendo, levava

no ônibus lendo. Tinha uns artigos que eu não entendia. Unifamiliar, plurifamiliar, se era verticalizado ou se não era... O que eram aqueles papos que eles estavam falando? Eu não entendia e eu queria entender. E eu gostava! Pior que eu gostava daquilo, como eu gosto até hoje.

Você falou que, quando vocês sofreram ameaça de realocação, ou você ficava covarde ou você ficava com raiva. Quando que você ficou com raiva?

Quando o prefeito Dário falou que nós éramos uns miseráveis, e eles estavam dando a casa dos nossos sonhos no Monte Cristo. E que nós tínhamos que aceitar a realocação [risos]. Isso é coisa que se fale para um morador? O que que ele sabe do meu sonho? Meu sonho é morar num sítio, longe do Minha Casa Minha Vida! Ele falou isso, e quando o povo baixou a cabeça eu pensei: “esse cara tá nos chamando de miseráveis, e nós vamos ficar ouvindo esse idiota falar, é isso?”. Saí da reunião. E saiu todo mundo junto. Eles acham que o que eles estão nos oferecendo é um sonho. Evidente que não é.

Então, a comunidade foi entendendo como funcionava a briga, mas eu sempre dei oportunidade pra Prefeitura mostrar o trabalho deles. Queriam nos mostrar as casas no Monte Cristo e na Coloninha, fomos lá olhar em quarenta famílias. Mas dois dias antes eu fui lá olhar e falaram: “aqui é tiroteio direto, para vocês virem para cá fica ruim”. Íamos ficar no meio deles. Não que fossem dar tiro na gente, mas ia ficar ruim para eles também. O secretário ficou todo feliz que alguns estavam gostando e já quis assinar uma ata. “Não, ninguém vai assinar nada, viemos só ver, depois discutimos”. Quando chegou na cozinha, pequeninha, uma mulher perguntou: “mas, e onde vamos por uma mesa para almoçar?”. O pobre, nós, pobres, nós atendemos os amigos na cozinha. Pode ver, em todas as casas que tu foste as cozinhas são grandes. E o cara da Prefeitura apresentou uma cozinha que era pequeninha. Eu olhei para mulher, para o pessoal, “vamos embora, povo”. Entramos dentro do ônibus e fomos embora.

Como aconteceu a recusa ao projeto da Prefeitura?

Foi aos poucos. Teve uma reunião na Casan, em que a Prefeitura veio nos apresentar o projeto deles, de 32 metros quadrados de uso. Nessa reunião, pedíamos para aumentar pelos menos um metro. Eu era meio bocó ainda na época, não entendia, achava que um metro era muita coisa. A comunidade

estava em peso, todo mundo sentado, olhando, e eu no meio da mesa dos carrascos. E eu disse pra comunidade: “olha, vocês prestem atenção nesse pessoal que está aqui: eles vieram para mentir pra vocês! Eles querem enrolar vocês, para colocar vocês em um apartamento de 32 metros quadrados lá no Monte Cristo. Nós não vamos para lá, mas vamos ouvir o que eles têm pra falar”. E, então, começamos a discutir. Aquele dia foi todo mundo falando ao mesmo tempo, eu não mantive a ordem. Todo mundo falava, esquentou... Foi massa pra caramba. Foi nesse momento que o Átila falou: “nós estamos dando a casa dos sonhos de vocês”. Eu disse: “cara, a gente está só pedindo para aumentar um metro”. Ele não quis entender, e dei um soco na mesa. Era o que bastava. Era só aquilo que a comunidade tava esperando: já fecharam a porta, todo mundo gritava, viraram cadeira, eu empurrei a mesa, a mesa já meio que caiu por cima do Átila, ele disse que ia chamar a polícia, eu disse que era pra chamar mesmo. Logo eles abriram a porta e saíram ligeiros. E foi muito interessante, uma mulher chamada Celeste, que era assessora do vereador Márcio de Souza (PT), me disse: “Gãó, pelo amor de Deus, meu querido, política não se faz assim, tu não podias fazer isso”. Eu estava com muita raiva. Eu incitei a comunidade aquele dia, todo mundo decidiu ir embora, a comunidade saiu rasgando papel, projeto, foi muito massa aquele dia.

Um tempo depois, o Carlos Averbek, superintendente da Caixa Econômica, me falou sobre a SPU [Secretaria de Patrimônio da União] e o MPF [Ministério Público Federal], mas eu fiquei com vergonha de perguntar o que era SPU. Ele mal saiu eu já anotei, SPU, MPF. Depois eu fui descobrir o que era: a Secretaria do Patrimônio da União, o órgão que controla todas as terras da orla marítima. Foi nessa época que me contaram, um dia: “chegaram uns caras aí, tirando fotos da comunidade, acho que vão querer nos derrubar, vão querer nos tirar daqui”. Eles tinham acabado de derrubar as casas na vila Santa Rosa. Fiquei desesperado e fui falar com a Dra. Analúcia Hartmann, do Ministério Público Federal, que eu tinha conhecido em uma briga sobre a realocação da comunidade do Siri, no norte da ilha, em que ela defendeu a comunidade. Eu estava na plateia assistindo e perguntei: “quem é essa mulher?”. “É a Dra. Analúcia Hartmann, do MPF”. Quando veio essa ameaça de realocação a força, eu fiquei com muito medo que eles viessem aqui. E muito medo se transforma em ira. “Dra. Analúcia, eu sou líder lá da comunidade da Ponta do Leal, eu só vim aqui falar com a senhora porque os caras querem derrubar nossas casas, querem nos botar não sei onde, tá um rolo lá embaixo, eu sou o líder da comunidade

e não entendo nada. Não sei nem como que eu tô falando aqui com a senhora. O Dário é deus da cidade, a senhora é deusa do Ministério. Se eu tivesse dez almas, eu dava para vocês, só para vocês nos deixarem quietos. Nos deixem sem luz, sem água, do jeito que nós estamos, não mexam com a gente. Porque a senhora não sabe o tormento que é cada dia voltar para a comunidade sujeito a encontrar nossas casas derrubadas”. Então, eu chorei, chorei de tristeza mesmo. Hoje eu não choro por nada mais.

E qual foi a atuação do MPF e da SPU?

Quando a gente apresentou essa área para a Dra. Analúcia (MPF) também estava a Dra. Isolde [Espíndola] (SPU). Elas foram olhar o mapa, me lembro até hoje, a Dra. Analúcia abriu a planta na mesa do MPF. A Dra. Isolde disse: “é verdade, esse terreno é da União”.

O que acontece é que, quando você vai debater, eles dizem: “ah, mas não tem terra”. Daí você apresenta terra, eles começam a discutir. Das terras da União que existem, entre INSS [Instituto Nacional do Seguro Social], ferrovia e área de marinha, metade está na mão de grileiro, de latifundiário.

Quando você fala que o terreno era da União, foi porque perceberam que a Casan estava em terreno que não era deles, é isso?

Eu desconfiei que esse terreno aqui do lado, do outro lado do muro, não era da Casan muito tempo atrás. Como eles queriam construir e não podiam, porque estava em litígio na Justiça, eles tocaram fogo em dois barracões. Botaram fogo, uns barracos que eram resquícios da antiga Texaco. Depois disseram que fomos nós! [risos]. Eles são nojentos, não é, cara? Mas como nós nem existíamos na figura do mapa, já que antes do início da avenida Beira-Mar nós ficávamos escondidos – éramos uma comunidade invisível –, nem a polícia veio fazer levantamento. Então, quando eu soube que foram eles que botaram fogo, eu pensei, “esses caras tão de sacanagem”, mas só guardei no bolso. E, dessa vez, com a Dra. Hartmann eu contei isso, “ó, uma vez botaram fogo assim, assado”. Depois, pesquisaram a escritura pública com o projeto assinado para a construção da Casan e só tinha rubrica, não tinha nem nome, era um rabisco só. Então, a Dra. Analúcia entrou com um processo para verificar a escritura.

Mas o que a Prefeitura falava sobre esse terreno?

A Prefeitura dizia que o terreno era da Casan. Fomos atrás da escritura imobiliária: não era da Casan, era da União. A Casan não tinha nem habite-se pra construir.

Mas vocês já usavam esse terreno supostamente da Casan, onde hoje estão construindo os prédios...

Sim, sim, por um tempo nós usávamos parte do terreno ali para projeto social. Tinha projeto de maracatu, de futebol, projeto de teatro, circo e poesia, tudo embaixo daquelas árvores que têm ali. A Casan autorizava o uso pra justificar contrapartida social. Mas mudou a direção e mandaram quebrar tudo. Foram lá e tiraram nossa passagem, acabaram com nossos projetos. Pensando agora, se não tivessem feito isso nós nem íamos querer aquele terreno. A gente não sabia. Mas como ele nos tiraram e colocaram um estacionamento no lugar... E nós estávamos nessa luta, olhamos para o terreno, e pensamos: “se eles conseguem colocar estacionamento, nós vamos botar casa em cima”.

Gãó, e por que você acha que vocês têm direito àquele terreno ali?

Todo povo tem direito à terra: é constitucional, tá no artigo 5º. Todo povo tem direito à terra. Todo povo. Isso é lei, não é um privilégio da Ponta do Leal. “Ah, nós temos direito porque somos pobres?” Mentira, não é isso. Todo povo brasileiro tem direito a um pedaço de terra. O Brasil foi invadido – nem preciso contar a história pra vocês, pra ninguém. Nós nem somos donos disso aqui, os índios estão sendo massacrados, nem vou entrar nessa discussão. E lutamos por esse terreno aqui porque não tínhamos alternativa: ou íamos pra esse terreno, ou íamos pra outro terreno lá longe, eles iam entrar com integração de posse, passar a máquina e quebrar tudo, entendeu? Então é uma coisa muito lógica: nós vamos ter que se acertar nessa briga.

E como é que a gente vai se acertar nessa briga? Ou a gente vai entrar pedindo emprego, de vassoura na mão, ou nós vamos tomar cafezinho. Ou nós vamos servir cafezinho, ou nós vamos tomar o cafezinho. Quem serve cafezinho é empregado, quem toma cafezinho é patrão. Coisa lógica. Então, eu digo “não, nós não vamos servir cafezinho” e “não, nós não vamos entrar de vassoura”: nós vamos é atropelar tudo aqui, galera. Nós vamos



O líder comunitário João Luiz Oliveira, o Gão, em entrevista a Tomás Tancredi.

invadir tudo aqui, ó, e vai ser isso. Eu sempre falei pra comunidade com muita gana, e isso estimula o povo, cara. O povo não quer um representante bunda-mole, quer alguém que caia pra dentro. E minha valentia vem da minha personalidade e, muito mais ainda, da força deles, da comunidade, sabe? Porque se a comunidade diz “não!”, eu não vou. Se ela diz “vai lá, Gão, vai lá que tamo junto”, então o Gão vai.

Então, resumindo, a comunidade não aceitou a proposta da Prefeitura de nos enviar para [os bairros] Monte Cristo, Coloninha. Quando o MPF e a SPU entraram no circuito, verificando que a terra era da União, prevaleceu a lei do Lula [Lei 11.428/2006] de que moradores ribeirinhos e pescadores não podem ser realocados do seu local de origem. Foi o que cacifou a nossa permanência nesse terreno: se os pescadores não tivessem aqui, nós não teríamos ficado. Isso tem que ser frisado.

As ações do MPF e da SPU foram muito importantes, sem isso não conseguiríamos nada, nada. Mas nossa força foi fundamental. Somos uma comunidade politicamente organizada, apresentamos um projeto de habitação arquitetônico e ainda demos uma função social pra esse terreno. A Prefeitura só teve que executar.

Então, a proposta inicial da Prefeitura era uma construção lá em cima, na Coloninha, em uma área de 2.400 metros quadrados com apartamentos de 42 metros quadrados de construção e 36 metros quadrados de uso. Aqui, é uma área de 6.500 metros quadrados com apartamentos de 58 metros quadrados de construção e 53 metros quadrados de uso.

Como foram as negociações quanto ao tamanho dos apartamentos com o Minha Casa Minha Vida?

O projeto Minha Casa Minha Vida (MCMV) aqui é de zero a três salário mínimos, é faixa 1. Mas veja só: os projetos do MCMV que são de zero a três atendem até sessenta metros quadrados. A Prefeitura diz que é só até 42 metros quadrados, mas é mentira, fico até irritado. É mentira: 42 metros quadrados é o tamanho mínimo, o tamanho máximo é sessenta metros quadrados. A ideia deles era dar dois apartamentos no valor de um! Eles dividem. “Pobre mesmo está acostumado a morar em maloca”, aquela coisa toda... E não é assim. Eu mesmo falei pro Lula, quando ele veio aqui no Centro de Florianópolis: “Lula, eu gosto de ti pra caramba, você é o melhor presidente do mundo, mas como que você vai fazer um projeto desses pra nós, cara? Como que vai morar

mãe, filho, pai em 42 metros quadrados? Tá maluco, velho? Como que fica?!”. Ele me olhou assim, eu até senti que foi uma mijadinha: “tem que prestar atenção no que fala, porque não são quarenta metros quadrados, é até sessenta metros quadrados; os municípios que pregam a metade”. Eu agradei, fiquei meio envergonhado, já saí fora e vim pra cá, já pronto pro debate.

Mas tem uma coisa, Tomás, que é interessante salientar: o governo, quando faz o MCMV, ele faz de dois quartos, não de três. No Nordeste eles fazem de três, em São Paulo também. Como aqui não conseguíamos fazer de três quartos, desenhamos na planta uma sala maior. Tu entraste lá, tu viste o tamanho da sala: é grande, e tem mais a churrasqueira. Se a família não quiser a churrasqueira, pode fazer outro quarto ali. Então dá para ter três quartos, se quiser.

O apartamento é grande: a sala tem quinze metros quadrados, um quarto tem nove metros quadrados e o outro tem dez metros quadrados, a cozinha tem sete metros quadrados, a área de serviço tem quatro metros quadrados, o banheiro tem quatro metros quadrados e a varanda tem sete metros quadrados. E o que valorizou muito: todo eles pegam a luz do sol que vem do leste, e todos pegam o mar de frente. Pode ver: qualquer apartamento ali tem vista para o mar.

Gão, como vocês conseguiram batalhar por esse projeto de vocês e recusar o da Prefeitura?

Eu mandei um ofício para o MPF e um ofício para Prefeitura convocando uma reunião aqui na Casan. A Prefeitura veio e o Ministério Público não. Eu sabia que o Ministério não viria, o que eu queria mesmo era bater na Prefeitura. Um negócio meio tinho mesmo. A assistente social começou a reunião, e eu perguntei: “onde está o MPF?”. “Eles não vieram”. “Então, podem ir embora, não tem reunião. Não temos nada pra falar com vocês, na verdade”. Eles quiseram conversar, e nós dissemos: “se vocês apresentarem uma vírgula diferente, a gente fica quieto. Mas vou dizer o que vocês vão apresentar: que vocês têm um projeto de 36 metros quadrados, dentro do Monte Cristo, e que vocês não têm condições de fazer estas casas aqui para nós”. “É, é mais ou menos isto que está no projeto”. “Então, você é mentirosa e tu é mentiroso. Não conversamos mais com vocês. Vocês não nos representam”. Levantei e saí. Quando eu olhei para trás, já estava saindo todo mundo da comunidade de novo. Saímos todos juntos e não teve reunião.

Logo me chamaram sozinho para uma reunião lá no MPF. A Prefeitura

estava em doze pessoas. Eu cheguei atrasado de propósito. O secretário reclamou que eu tinha rasgado os documentos da Prefeitura quando as assistentes sociais foram lá. A Dra. Analúcia Hartmann perguntou se era verdade, eu respondi que sim, que rasguei. Rasguei todos eles. “Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Dra. Analúcia: para a senhora é normal entrar qualquer um na sua casa? Como podem ir lá na minha comunidade, assim?”. O secretário falou: “mas eu não sou qualquer um”. “Pra nós, tu é qualquer um. Tu nunca foi lá pra tomar café com a gente. Na comunidade, você é qualquer um, sim”. “Deixa eu perguntar uma coisa para ti, Américo, o ‘engenheiro’: tua casa tem quatrocentos metros quadrados, eu sei onde tu moras. O que você acha de morar em 36 metros quadrados?”. “Vocês falam que esse projeto tá bom. Tu achas legal uma família de seis pessoas morar dentro de 36 metros quadrados?”. “E você, Jorge, você também é engenheiro, certo? Você, João Batista, é arquiteto. O que que vocês estão fazendo aqui? Já não está feito o projeto? Vocês querem aumentar o projeto? É pra isso que vocês me chamaram, pra discutir o projeto? Nossa resposta é: nós não aceitamos”. “Ah, então vocês não aceitaram?”. “Claro que não. Já falamos para vocês. Ou vocês acham que adianta chamar o Ministério Público para nos impressionar? Não queremos sair e não vamos sair. E eu tenho que ir. Acabou a reunião”. Levantei e saí. E a Dra. Analúcia disse: “se o objeto da reunião não quer ficar na reunião, então tenho que encerrar”.

Como foi que vocês chegaram a este projeto dos prédios?

Eu chamei uma reunião na Ponta do Leal e disse: “galera, tá na hora da gente apresentar nosso próprio projeto. Vamos desenhar lá na rua”. Fomos lá na rua e começamos a desenhar a planta de 32 metros quadrados no chão. Alguém trouxe uma cama de beliche, outro trouxe um vaso de banheiro, trouxeram mesa, umas duas ou três cadeiras. Fechamos a rua, era quase noite já. Os carros vinham e voltavam. A galera ria pra caramba, se divertiram, eles. Logo me intimaram: “ah, mas esse tamanho tá pequeno, né, Gão”. Uns não entendiam, achavam que tava bom: “ô, senhor, minha casa tem dezoito metros quadrados, essa aqui tem 32 metros quadrados, quase duas vezes o tamanho da minha casa”. Percebes a limitação da coisa? Daí, eu disse: “espera aí, galera, vamos fazer a nossa agora: de cem metros quadrados”. Desenhamos. Botem os móveis aí. Logo um doido entrou rolando na sala, deitou no chão de braços abertos: “ah! Essa aqui é minha casa”. “Então, dá a mão que nós vamos bater galera. Tamo junto? Vamos bater daqui pra baixo. A Prefeitura quer bater de

32 metros quadrados para baixo, nós vamos bater de 32 metros quadrados pra cima e de cem metros quadrados pra baixo. Vamos chegar a 53 metros quadrados. Chegou a 53 metros quadrados, nós ganhamos, porque aí ficamos com 49 metros quadrados de uso. A senhora, que mora em uma casa de dezoito metros quadrados, vai morar em uma de 49 metros quadrados”.

Incrível. E depois, como passaram o desenho do chão para a planta? Como levaram o projeto adiante?

[O arquiteto] Pedro Costa apareceu no jogo. Eu procurei ele por três anos. Um dia, eu estava no gabinete da [vereadora] Angela Albino (PCdoB) e perguntei: “é tu que é o arquiteto que tem um projeto lá em São José?”. “Sim, sou eu. Tu que é o Gão?”. Foi um encontro assim, de novela. Ele já veio aqui em casa, eu mostrei o desenho, ele levou para os arquitetos, fez tudo certinho e trouxe de volta para nós. Então, apresentamos o projeto para o MPF e para a Caixa Econômica. E o que me chamou atenção na Caixa Econômica é que eles se coçaram na cadeira, assim, e olharam o projeto de cem metros quadrados. Chamou atenção. Eu pensei, cara, tem alguma coisa errada aí. Se eles se escandalizaram com o tamanho de 32 metros quadrados, e se emocionaram com o de cem metros quadrados, vamos bater no de cem metros quadrados.

E foram mais uns três anos batendo nos cem metros quadrados. A Prefeitura dizia: “vocês não têm condições para nada, não são vocês que decidem, é o governo”. E os caras da Prefeitura não entendiam nada, porque eles não sabiam da onde que a gente tirava isso. Engraçado, estava aí para qualquer um ler, no computador. É porque eles não estavam prontos para o debate conosco, e nós estávamos em cima deles direto. Direto, direto, direto. A gente nunca deixou eles respirarem. Nunca. Eles marcavam reunião, a gente não ia. A gente marcava reunião só quando a gente queria. Não era quando o Gão queria: era quando a comunidade queria. Nós só recebíamos eles quando a gente queria.

Aos poucos, eu fui percebendo que a Prefeitura é só uma instituição, não é mais nada. Eles são apenas executores da lei, mas em cima dos bobinhos, que não entendem nada, é que eles executam. Quando eles pegam uns doidos que aprenderam a falar a língua deles, aí “opa, vamos ter que debater”. Foi aí que nós ficamos grandinhos. Já não sentávamos mais com eles, já não debatíamos mais com a Prefeitura.

E eu dava porrada na Prefeitura, cara. O que eu queria mesmo era bater na Prefeitura, sabe, um negócio meio tihoso mesmo. Tu nem ias gostar de mim

na época. Dava sem dó nem piedade, sem dó nem piedade. Mesmo que tivessem parado de se mexer ali, de tanto apanhar, eu continuava batendo. Eu não tava nem aí. Porque eles fazem isso com a gente, Tomás. Tu não tens noção do que esses caras fazem, é uma violência.

Derrubaram mais casas lá no Siri, agora. Não é derrubar casa o problema, pode derrubar casa, mas esse povo, cara, para onde vai? As crianças? A mulher e o marido que estão lá ganhando um salário desgraçado de ruim, chegam em casa e está arreventada, e vão ser quinhentos reais para arrumar, sendo que o cara ganha novecentos reais para trabalhar pra caramba, para sustentar quatro, cinco filhos. Percebes? Então, eu fui muito violento com a Prefeitura. E tenho muito orgulho disso, na verdade. Se tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo, porque hoje eu tenho mais condições, tenho mais intelecto. Na época não, tudo era troco, né, cara, eu era bruto. Mas faria tudo de novo.

Você acha que se não tivesse sido bruto teria conseguido o que conseguiu?

Não, não teria. Acho que foi você quem me ajudou a descrever como é que se passa isso que eu penso. Como é que a gente reage a essa violência em cima do sistema, mas o sistema reage com uma violência ainda maior em cima da gente, só que não é visto: não tem cheiro, não tem gosto, não tem nada. É um espectro, mas existe. Existe e quando se forma já não tem mais volta, percebe? É mais poderoso que o câncer. O câncer você diagnostica ainda, mas essa maldição incrustada na sociedade, não, você não vê.

Você sentiu o cheiro, então?

Na hora. É isso que eles querem? É isso que eles vão ter. Tanto que fechamos a comunidade para a Prefeitura. A Prefeitura não entra mais aqui. Para entrar, eles têm que ligar e marcar horário. Se eles vierem aqui sem nós sabermos previamente, ninguém atende. Uma vez vieram trazer uns convites individuais, queriam que fôssemos individualmente lá na secretaria. Eu tinha muita raiva disso, muita raiva mesmo. Eu disse que não aceitávamos: “pode dizer para o teu secretário que ninguém se reúne separado na Ponta do Leal. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém”. Essa é a estratégia deles, é uma estratégia do leão, não é? O leão separa a manada de zebra pra poder caçar. Eles te dão um prato de comida aqui, com uma mão, você baixa a cabeça

para comer e com a outra mão eles te dão uma paulada na cabeça. Eles são nojentos. E eu não estou falando partidariamente. Em momento algum você vai me ouvir dizer que o MDB é ruim ou que o PCDOB é bom, ou vice-versa. Não estou falando nada disso. Estou falando dessa falta de consideração, e da não politização do povo. Para eles, tem que existir o dominador e o dominado. E eu não concordo com isso, cara, não concordo.

Tentaram te cooptar?

Não, não me chamaram individualmente. Eles chamaram os moradores. Me chamaram só uma vez. E a pergunta foi: “o que que você quer que eu faça por você?”. “Não quero que faça nada por mim, quero que você resolva o problema da comunidade”. “Não, mas por você, eu digo...”. “Ó, meu irmão, já conheço essa conversinha aí, pode botar teus burros na sombra que aqui não rola nada. Vamos discutir sobre a comunidade? Se não, eu estou saindo da conversa”. O Dário Berger me chamou. O [prefeito] César Souza [(DEM/PSD), 2013-2017] me chamou. Os franceses e italianos apareceram com um carrão aqui na frente, me chamaram para conversar perguntando quanto que valia para a comunidade sair daqui. Eu sabia que uma hora viria essa proposta, porque eu me colocava no lugar dos caras: se eu fosse um prefeito, o que eu iria fazer? Eles são muito metódicos, é muito fácil lidar com eles. Então, propostas vieram, entende.

Nunca levei nada dessa comunidade, Tomás. O meu prazer, sabe qual é, cara? O meu prazer é quebrar esse sistema. Juro para ti: é quebrar esses malditos. Meu prazer é esse, faço de graça, porque os caras destroem qualquer pobre, é uma coisa insana. E para mim é isso. Eu estou aqui na comunidade e faço isso com muito amor. Tá aí a prova do trabalho. E o sistema está lá, se armando nos cantos de ódio porque a gente conseguiu isso. Particularmente, o meu orgulho, a minha alegria, é mostrar: “ó, bicho, não é como vocês querem, é como nós queremos”. O povo é soberano, maluco! Se o povo quiser, quebra essa ponte aí, passando, ó, marchando... Isso é a lei da física: se todo mundo for batendo, batendo, daqui a pouco racha o concreto. E o povo daqui sacou isso, e foi o que aconteceu: eles se quebraram.

Quando você percebeu que a Prefeitura sacou que vocês estavam com poder?

Foi em uma reunião, quando ainda tentavam nos mandar pra Monte Cristo e Coloninha. Um tal de Aurélio Remor. Acho que ele tava meio mordido com

o prefeito. Ele soltou uma pérola. Eu perguntei: “já que o senhor está explicando sobre todas as comunidades, sobre a comunidade da Ponta do Leal, o que o senhor acha?”. “Ah, ali na Ponta, né. Olha, o que eu tenho para dizer pra vocês é o seguinte: se vocês soubessem o poder que vocês têm, vocês nunca sairiam dali. Vocês estão sentados num pote de ouro, e não sabem. É isso que eu digo para vocês”. Eu pensei “caraca, o que que esse homem falou”. Eu vim para casa maquinando, pensando no que ele falou. Vamos ver se a gente tem poder mesmo. E temos.

E qual é o pote de ouro?

A avenida Beira-Mar. O pote de ouro está aí, ó, são esses apartamentos. Por isso pudemos negociar tudo o que nós queríamos. Tudo que está ali, Tomás, é exatamente como nós queríamos. Exatamente. Eu nunca falava para a comunidade “vamos lutar por 53 metros quadrados”. Lutamos por cem metros quadrados, depois sessenta metros quadrados, porque era meio ilógico também, né, mas tem que bater, tem que bater para entenderem quem tá apanhando. Apresentamos o projeto de cem metros quadrados, a Prefeitura já se ligou, “esses caras não estão jogando baixo”. O secretário disse: “vocês são malucos?”. Claro, para quem fez um projeto como o do Monte Cristo, aquela vergonha. Esse daqui não foi ele quem fez. Fomos nós, cada centímetro. Tem até churrasqueira e varanda, maluco!

Qual foi a contrapartida da Prefeitura?

Prefeitura não deu contrapartida nenhuma. O dinheiro veio do governo federal, 64 mil reais por unidade. Hoje a Prefeitura quer que a gente pague o terreno. Não existe isso. O terreno é do governo federal. A Prefeitura quer que a gente pague o material e o maquinário. Não existe isso. O governo federal dá uma verba mensal para esse tipo de ação, para construir os apartamentos. E como é dinheiro destinado para projeto social, ele vem despojado de imposto. Essa obra aqui, hoje, vale 280 mil reais cada apartamento. Grandeza, né, cara? Da onde que um de nós iria conseguir 280 mil para comprar um apartamento? Nunca. E sabe quando é que eles vão errar assim de novo? Nunca mais. Esse pau que eles levaram da Ponta do Leal, essa queda, nunca mais.

Eles não apostaram nisso. “Ah, mais um bando de favelado, vamos levar no rodo”. Eles estavam prontos para bater, mas não para apanhar. O dia que

eles chamaram a Ponta, foi a queda deles. É bom dizer isso! O dia que eles nos chamaram para o debate, eles perderam. Eu falei para o Dário Berger: “nos deixa quieto, velho; se você mexer com um de nós, vão vir dez. É uma medusa: cortou uma cabeça, vem outra”.

E vocês já estão discutindo como que vai ser a distribuição?

A proposta é morar por afinidade. Aqui é todo mundo parente, e as pessoas querem ficar próximas. Onde eu vou morar tem a minha filha, minha mãe, minha irmã, tem quatro já. São seis apartamentos por andar, então, por exemplo, eu arrumo mais dois e moramos juntos no mesmo andar. Porque a Prefeitura insiste ainda – a Prefeitura parece uma cobra que perdeu a cabeça e continua se mexendo – em colocar tudo em um pacote só, jogar e sortear os apartamentos. Nós não vamos sortear nada. Nós vamos morar onde nós quisermos.

O lago é de vocês agora...

[Risos]. É nosso, pô, sempre foi. Credo, cara, é como respirar, uma coisa certa.

Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?: o curso de capacitação como um dispositivo clínico e político

*Marcela de Andrade Gomes*³³

*Alessandra Lima*³⁴

*Ana Sofia Guerra*³⁵

*Bruna Corrêa*³⁶

*Vitória Nathalia do Nascimento*³⁷

*Valésia Favaretto*³⁸

A implementação do curso de capacitação “Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?”, organizado pelo Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina (Cerp-sc) e instituições parceiras terminou por se tornar um dispositivo clínico e político para as pessoas que fizeram parte dele. Mas o que significa tornar-se um dispositivo clínico e político?

As aulas do curso, quinzenais, giraram em torno das múltiplas formas de

violência vividas no Brasil – em especial, a violência de Estado – e de seus desdobramentos. Foram pensadas para atender demandas de profissionais que atuam na rede pública, principalmente oriundos da assistência social, saúde, educação, segurança e justiça, que lidam com as mais diversas formas de violência e violações de direitos. Ao longo de seus quase dois anos de duração, tornou-se um lugar para reflexão, subsídio teórico e elaboração das experiências vividas cotidianamente por esses profissionais.

Tendo como base o método do psicanalista suíço-argentino Enrique Pichon-Rivière, procuramos criar um espaço de debate e interlocução entre os alunos. A ideia foi convocá-los a falar sobre as diversas formas de violência presentes na realidade brasileira, apostando na criação de um espaço em que a palavra pudesse circular livremente.

É nesse sentido que o curso terminou por se transformar num dispositivo clínico e político. Clínico no sentido de pensar a psicanálise em extensão, no intuito de possibilitar a emergência do sujeito de desejos no cotidiano burocratizado e caótico das instituições (Freud, 1930/1996; Lacan, 1967; Lima & Altoé, 2005). Político por questionar e tornar visíveis os regimes de verdade que atravessam determinadas relações de saber-poder, que por sua vez produzem assujeitamentos, opressão e sofrimentos (Dreyfus & Rabinow, 1995; Foucault, 1997; Nardi & Silva, 2014).

Trouxemos temas complexos, que atravessam o cotidiano de trabalho e desafiam profissionais que atuam junto a populações em situação de vulnerabilidade social.³⁹ Dessa forma, buscamos inscrever um espaço coletivo de construção de saberes e fazeres. Diante do “este caso não tem saída”, situação vivida à exaustão por todos ali presentes no exercício da profissão, procuramos atuar como facilitadores para que o grupo operasse como um suporte na construção de novos caminhos e formas de pensar o próprio trabalho. A abordagem psicanalítica clínico-política usada como perspectiva de elaboração do

³³ Professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenadora da linha de pesquisa Psicologia, Políticas Públicas e Direitos Humanos, vinculada ao Núcleo de Pesquisa em Práticas Sociais, Estética e Política (UFSC/CNPq).

³⁴ Estudante de Psicologia da Faculdade Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina (Cesusc), coordenadora e bolsista do projeto Arte, Cultura e Cidadania do Cesusc. Estagiária da Secretaria Municipal de Assistência Social com a função de Orientadora Social de um Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Membro da Comissão Intersetorial de Saúde Mental.

³⁵ Graduanda de Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina.

³⁶ Mestranda do curso de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina.

³⁷ Graduanda de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina.

³⁸ Psicóloga clínica.

³⁹ Entre os temas trabalhados ao longo do curso, destacam-se as discussões sobre democracia e o Brasil; a psicanálise em situações de extrema vulnerabilidade; população de rua, violência policial, sistema prisional e as facções; raça e desigualdades; políticas públicas e população LGBT; os adolescentes em conflito com a lei; a reforma psiquiátrica e a rede pública de saúde e assistência social em tempos de desmonte; a escuta clínica de imigrantes e refugiados; políticas de redução de danos; cidade de exceção; dispositivos de desaparecimento e políticas de luto; a supervisão institucional e a cartografia de memória. Além disso, o curso contou também com a exposição de algumas experiências de projetos voltados para a garantia dos direitos humanos no Brasil, como o Programa De Braços Abertos, o Núcleo de Atendimento a Vítimas de Crimes Violentos de Minas Gerais, o Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator (Paili), o trabalho do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, a experiência do Centro de Convivência É de Lei e o trabalho realizado na Casa dos Cata-Ventos.

curso permite detectar, sinalizar e intervir em formas de atuação já cristalizadas, em histórias já desacreditadas pelas equipes e pelos próprios usuários (Broide, 2017). A partir desta perspectiva, que tem base no movimento institucionalista francês dos anos 1960 e na vertente psicanalítica lacaniana, questionam-se os rótulos e patologizações que recaem sobre os sujeitos, muitas vezes culpabilizados por sua condição social, e estabelecem-se ligações entre as narrativas de história pessoal, familiar, social e política (Rosa, 2016).

Diante das muitas questões que este projeto produziu em nós, que somos uma parcela da equipe organizadora, elegemos dois eixos de análise no intuito de entender os efeitos e impasses presentes ou produzidos pelo curso.

O primeiro eixo de análise é o lugar paradoxal ocupado pelo Estado brasileiro, que é, a um só tempo, a instituição criada para proteger os cidadãos das violações de direitos e muitas vezes o perpetrador dessas mesmas violações. A discussão desse tema foi uma das grandes demandas do grupo do curso. De diversas formas, alunos e alunas questionavam o lugar tenso e contraditório que ocupavam, atuando de modo a “reparar violação de direitos e violências” e, simultaneamente, serem representantes de um Estado que é ele próprio um grande violador de direitos.

O segundo eixo abordará os desafios, dilemas e possibilidades de atuação da psicologia nas políticas sociais e públicas. Como pensar em uma intervenção “extramuros”, para além da prática clínica do consultório privado, atuando numa perspectiva clínica que incide politicamente no combate às violações da cidadania? Essa questão emergiu a partir de frases tantas vezes enunciadas ao longo do nosso curso e também presentes na pesquisa de Emília Estivalet Broide (2017, p. 82): “não há mais o que fazer...” e “o que devo fazer com isso?”.

Em nossa proposta metodológica de que o curso funcionasse como um dispositivo clínico e político, buscamos elaborar um modelo de intervenção que propiciasse a livre circulação da palavra e a escuta clínica de orientação psicanalítica para os ditos e não ditos do grupo. A proposta de Pichón-Rivière compreende que o grupo deve operar sustentado em uma tarefa. Assim, compreendíamos o grupo da sala de aula como um grupo operativo, em que a tarefa sempre se configurava em torno de uma questão central: “de que forma essa aula expositiva me ajuda a refletir sobre minha prática profissional?”. Essa era a questão norteadora que definia, a cada aula, qual seria a tarefa específica para aquele encontro – e, a depender do tema, da proposta do palestrante presente. Ainda com base nessa questão central, procurávamos refletir sobre como havia sido o encontro anterior.

Trabalhamos tanto a partir de uma análise das relações entre participantes – o engajamento, a coesão grupal, a aderência à proposta – como da análise das conjunturas políticas que atravessaram nossos encontros: golpe parlamentar, jurídico e midiático vivenciado no Brasil em 2016; cortes e retrocessos de direitos; desmantelamento do Sistema Único de Saúde (sus) e Sistema Único de Assistência Social (Suas) com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55 que prevê o congelamento de gastos pelos próximos vinte anos – todos atos que afetavam de forma direta, tanto objetiva quanto subjetivamente, as categorias de trabalhadores que compunham nosso grupo.

Para elaborar estes processos, o grupo organizador do curso realizava uma pré-reunião para elaborar a tarefa, o método de intervenção e a logística da aula do dia seguinte. A cada aula, elaborávamos uma proposta que, geralmente, era composta por uma palestra expositiva e, em seguida, eram feitos debates em pequenos grupos (coordenados pela equipe organizadora e acompanhados pela figura do cronista, tal como pensado por Pichon-Rivière,⁴⁰ incumbido de anotar impressões a respeito das discussões). Por fim, realizávamos a reunião pós-grupo, em que os cronistas relatavam suas impressões, os coordenadores escutavam os relatos dos cronistas e, finalmente, todos tinham oportunidade de se manifestar. Em nossa reunião pós-grupo, também trabalhávamos por meio da livre circulação da palavra, da escuta clínica, dos questionamentos políticos e, ainda, diante de intensas mobilizações de sentimentos e identificações que por vezes nos afetavam, por meio da postura acolhedora.

Paradoxos das políticas sociais e públicas no cenário brasileiro

A relação paradoxal historicamente construída entre o Estado brasileiro e a sociedade aparecia encarnada nas experiências singulares que os profissionais traziam, muitas vezes em tom aflito: a quem estamos servindo? Qual o nosso papel enquanto representantes do Estado? Em termos subjetivos e técnicos, onde estamos ancorados?⁴¹ Até que ponto nossa intervenção, em vez de proteger, acaba reproduzindo uma violação do Estado?

Refletir sobre a violência de Estado requer, necessariamente, realizar uma espécie de genealogia econômica, política e sociocultural, para assim

⁴⁰ PICHON-RIVIÈRE, Enrique. *O processo grupal*. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

⁴¹ O “conceito” de ancoragem será debatido mais adiante. Trata-se de uma perspectiva teórica e interventiva desenvolvida por Broide & Broide (2016).

investigar como foi produzida uma determinada perspectiva sobre os chamados direitos humanos⁴² – perspectiva esta que, por sua vez, se liga diretamente a uma noção específica de Estado: o Estado de bem-estar social.

Essa perspectiva do Estado como protetor de direitos nasce, historicamente, no contexto europeu em que a aceleração do capitalismo produz um grande acirramento das desigualdades sociais. Se por um lado temos uma classe social que ascende e se beneficia com os processos de industrialização e urbanização, por outro vemos crescer grupos sociais excluídos do discurso e da garantia de cidadania – garantia esta, justamente, muitas vezes glorificada na transição do modo de produção feudal para o capitalista (Lima & Silveira, 2016; Silva, 2004).

Nasce aqui um emaranhado entre Estado, direitos humanos e desigualdades sociais, em que as políticas sociais são engendradas pelo Estado para combater as desigualdades sociais produzidas por essa mesma instituição. O filósofo Guilherme Castelo Branco (2014, p. 10) aponta que a violência de Estado nada mais é do que a aparição abrupta e intensa de seu fundamento: “o Estado e o crime de Estado são manifestações da própria razão de ser do Estado. Eles coabitam na paradoxal relação entre legalidade e violência”.

O chamado Estado de bem-estar social se coloca, desde seu princípio, de forma subalterna aos interesses de mercado. Por se fazer a partir de uma lógica econômica privada, meritocrática, produtivista e lucrativa, o Estado é moldado por um *modus operandi* de regulação da vida social que se sustenta na gestão das desigualdades sociais, e não no seu combate (Oliveira, 2012; Lima & Silveira, 2016).

As políticas públicas e sociais, ao mesmo tempo que se revelam como conquistas importantes e se configuram como mecanismos de defesa da cidadania, também acabam por produzir discursos violadores dos direitos humanos e a moralização dos problemas sociais. Questões sociais passam a ser entendidas como problemas individuais: “o Estado produz mecanismos progressivamente sofisticados para interferir no social, nas relações, fragmentando, individualizando e patologizando as demandas sociais” (Lima & Silveira, 2016, p. 155).

⁴² Configurando-se como um campo de tensionamentos e disputas, os chamados direitos humanos compõem um terreno heterogêneo em termos de paradigmas e princípios ético-políticos. Como não é foco deste capítulo debater as diversas acepções presentes dentro deste campo, destacamos que compreendemos os direitos humanos como uma aposta teórica e política, atravessada por questões legais, políticas, ideológicas, sociais e econômicas, que visam à proteção dos mecanismos de garantias dos direitos fundamentais do ser humano, catalisando o poder emancipador dos sujeitos coletivos rumo a um projeto social pautado na democracia (Carballido, 2014).

Assim, por exemplo, quando um palestrante do curso afirma que “a rede é perversa, pois há falta de espaços para discussão”, um aluno refuta dizendo que “a rede é somente serviço, não tem espaço de escuta”.

No caso brasileiro, a essa condição contraditória intrínseca às políticas públicas e sociais junta-se uma história de colonização, dependência econômica externa e uma cultura política marcada por autoritarismo e conservadorismo. Aqui, o processo histórico de construção de direitos mostra que as garantias foram sempre tardias e inconsistentes. As políticas sociais e públicas surgiram de forma descontínua e fragmentada, atuando mais na forma de repressão, controle e disciplinamento, e menos pela lógica emancipadora e democratizante (Lima & Silveira, 2016).

Para o filósofo Vladimir Safatle (2010), a legalidade de qualquer Estado está atrelada à sua capacidade de criar estruturas institucionais que promovam experiências de liberdade e igualdade para a população. Ao contrário disso, temos hoje aquilo que Safatle denomina Estado ilegal: no Brasil, os maiores produtores de violações graves de direitos são as próprias instituições estatais.

Para a psicanalista Maria Rita Kehl (2002), o esquecimento e o silenciamento durante toda a história brasileira de atos de violência de Estado produziram um sintoma social de naturalização da violência. Essa espécie de recalque coletivo gera repetições que tendem a se agravar com o tempo. Embora sejamos construídos pelo poderoso mito da não violência, a filósofa Marilena Chaui (2016b) nos lembra que o Estado brasileiro, longe de atuar apoiado em uma política democrática e pela implantação do sujeito político (sujeito de direitos), atua pelo exercício do poder pela força, intimidação, opressão, terror e medo, favorecendo e protegendo a dominação por meio de um determinado sistema de privilégios.

Com a reestruturação do capitalismo, pautada na globalização econômico-financeira, temos vivenciado graves obstáculos para a promoção da defesa dos direitos humanos. Os mais afetados são sempre os grupos mais empobrecidos e discriminados da sociedade, bem como as pessoas que trabalham junto a essas populações – como é caso dos participantes do curso, atuantes em diversos setores da rede pública.

Ainda que saibamos que as políticas públicas e sociais atuam de forma contraditória e operam muito mais na lógica de gestão do que no combate das desigualdades sociais, cabe a nós perguntar: quais as possibilidades de intervenção nesse contexto? Qual o impacto que a atuação desses profissionais nos diferentes serviços estatais pode trazer para as vítimas de violência de Estado e suas famílias?

Longe de apostar na ideia de que esses serviços possam provocar alterações estruturais nas hierarquias e assimetrias sociais, ainda assim defendemos que estes espaços possam se configurar como um *locus* de ação política e clínica. Em outras palavras, podem servir como espaços politizantes, de questionamento das relações de poder, bem como acolher o sofrimento psíquico desencadeado por essas relações e experiências.

Ao longo do curso, eram frequentes os relatos de situações de violência presenciadas junto às populações atendidas em seus respectivos serviços. Apontavam-se as dificuldades e os impasses para atuar nessas situações, o que provocava sentimentos de revolta, compaixão, impotência e angústia. Escutamos durante todo o curso o conflito desses profissionais por ser parte desse sistema – o que não raro lhes provocava sentimento de culpa, por se verem num papel de cúmplices de atuações violentas do Estado.

Buscávamos dar visibilidade aos fios ideológicos que sustentam e legitimam a prática de violência contra grupos sociais específicos. Em outras palavras, tentávamos provocar debates que pudessem ampliar o olhar dessas(es) profissionais, saindo das microcenos vivenciadas nos serviços e incorporando a construção histórica das linhas de força que permitem e perpetuam determinadas formas de violações de direitos.

A partir de casos relatados sobre negligência, violência doméstica, pessoas em situação de rua, uso abusivo de álcool e outras drogas, adolescentes em conflito com a lei, crianças institucionalizadas, população LGBT, formas de tortura, violência policial, racismo, imigrantes e refugiados, buscávamos fazer das aulas um dispositivo político que trouxesse para o debate aquilo que o psicólogo Eduardo Passos (2009) aponta como mecanismos de opressão reproduzidos pelo Estado por meio de suas instituições e, também, *por nós*.

O psicanalista Jorge Broide (2016) compreende um dispositivo como uma “máquina de fazer ver e fazer falar”, que se caracteriza como uma operação promotora da circulação da palavra e da singularização dos sujeitos. Amparadas(os) nesse princípio, nossa aposta estava na potência da fala e do olhar capazes de trazer novas reflexões sobre as manifestações da violência, seus efeitos psicossociais e, principalmente, as formas como estamos implicados nesse processo.

Uma das queixas mais recorrentes era a tão conhecida “falta de apoio na rede intersetorial”. Isabel Oliveira (2014), psicóloga, nos ensina que, em função da complexidade dos efeitos causados pela desigualdade social, tanto o Suas quanto o SUS e demais políticas públicas e sociais possuem como eixo central de seu funcionamento o trabalho em rede: não apenas de forma interna

(intrasetorial), mas fundamentalmente de forma intersetorial. A luta para que usuários e famílias não se perdessem no labirinto institucional das políticas públicas (o que em si é uma forma de violência) foi algo bastante debatido ao longo do curso. A partir das discussões, ficou evidente a articulação precária de redes que temos em Santa Catarina, dentro dos próprios municípios e dos serviços. A “falta da rede” foi exaustivamente mencionada – a ponto de uma estagiária, recém-chegada ao projeto, anunciar em uma de nossas reuniões pós-grupo: “eu nem conheço a rede, não faço parte da rede e já tô cansada da rede”.

Novamente, o paradoxo se apresenta: se por um lado o Estado traz, formalmente, uma proposta de direitos humanos – como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), SUS e Suas –, por outro, é esse mesmo Estado quem se interpõe à implementação dessa proposta ao não dar condições efetivas a serviços, equipamentos e equipes. Essa violência de Estado era constantemente denunciada e causava revolta, culpa, tristeza, choro e apatia, pois, como apontou uma aluna, “a rede não é só para usuários”. Outra fala que expressa os danos psicossociais de atuar sem de fato poder contar com a rede foi a de uma psicóloga, durante uma aula sobre imigrantes e refugiados:

Quando eu atendo uma família inteira de haitianos que chegou aqui sem nada, não sabem pra onde ir, o que fazer, não entendem nossa língua, vieram de um país onde já estavam sofrendo várias violências de Estado e digo que não tenho para onde encaminhá-los, me corta por dentro. Não é o prefeito que vem dizer que não tem pra onde eles irem e que vão ter que dormir na rua: sou eu que tenho que olhar pra eles e falar isso.

O curso não resolveria nem poderia resolver tais questões. Além da alta complexidade, são questões de responsabilidade do Estado. O que tínhamos a oferecer era um lugar de escuta, apoio e trocas que pudesse de alguma maneira facilitar a saída de um lugar de cúmplice e de culpa para um outro, novo, que a psicanalista Maria Rita Kehl (2002) nomeia lugar de testemunho e de implicação nos casos atendidos.

Vulnerabilidades sociais e sofrimento psíquico: a escuta como uma potente ferramenta de intervenção nos serviços públicos

A incipiente inclusão da psicologia nas políticas públicas e sociais tem nos mostrado a urgência da reinvenção teórica e metodológica deste campo, de

maneira a atuar voltado para as transformações sociais, construindo práticas que favoreçam a defesa e promoção dos direitos humanos e trazendo para essa luta aquilo que lhe é peculiar em sua forma de atuação: as singularidades das histórias e vivências de cada sujeito.

A psicologia como um todo, em especial a clínica psicanalítica, historicamente se fez no consultório privado, desenraizada de uma implicação social e com acesso restrito às camadas economicamente favorecidas. Diante de um cenário atravessado por ditaduras civis-militares, repressão política, autoritarismos, desigualdade social, desemprego, pobreza e outras formas de violação de direitos, os psicólogos na América Latina começam a questionar este modelo até então hegemônico na psicologia, que individualizava e naturalizava as questões sociais, atuando quase exclusivamente no consultório privado e sob a lógica do mercado (Cruz & Guareschi, 2012; Sawaia, 2002).

A psicologia passa a questionar qual o seu papel ético e político. Busca construir novos paradigmas para orientar suas inserções e intervenções. Esse novo movimento se intensificou com a aprovação do SUS (1990) e, mais recentemente, do Suas (2004), serviços que despertavam questionamentos de forma recorrente em nosso curso: “qual o meu papel nesse serviço?”; “eu não sei direito o que faço ali dentro”; “o que diferencia o meu trabalho da assistente social?”. Como nos apontou uma aluna, “não saber o que fazer é algo que assusta muito”.

“Eu não sei o que tenho a oferecer a essa pessoa”, disse uma psicóloga que trabalha em uma organização não governamental, referindo-se a um homem que vivia em situação de rua e constantemente aparecia na instituição e, de forma bastante agressiva, “despejava um monte de coisas em cima de mim e ia embora”. A psicóloga questionava qual era seu papel e o que poderia oferecer àquela pessoa, já que não tinha para onde encaminhá-la, não contava com apoio da rede intersetorial e sua ONG não dispunha de uma equipe que pudessem realizar um trabalho permanente e contínuo. Outro caso, relatado por um enfermeiro, era de um sujeito usuário do Centro de Assistência Psicossocial (Caps) que não aderira às atividades ofertadas pela instituição, mas instalou-se em uma praça próxima ao equipamento, e constantemente chamava os profissionais “pra bater um papo”. Ele se interrogava: “não sei o que fazer, ele não quer aderir, mas também não vai embora, de alguma maneira nos procura... Me pergunto: o que devo fazer nessa situação?”.

Ao refletir sobre a função que esses profissionais ocupam nesses equipamentos, apostamos na proposta da escuta em seu sentido psicanalítico, ou seja, uma escuta que busca dar espaço para que o circuito pulsional possa

ser verbalizado; uma escuta que, inversamente a uma postura moralista e aconselhadora, atua tendo o não sabido como eixo estruturante de seu manejo, permitindo ao sujeito falar de si da forma mais livre e genuína possível, possibilitando a queda de alguns imperativos sintomáticos e criando aberturas para a emergência do desejo.

Quando nos deparávamos com as queixas sobre as precarizações das condições dos serviços, interrogávamos o que era possível fazer ali, onde tudo faltava: faltavam profissionais na equipe, faltava o carro para as visitas, faltava a rede intersetorial, faltavam vagas, faltavam lugares para os encaminhamentos, faltavam instrumentos, capacitações, bons salários, concursos. Com todas essas faltas, legítimas porém não suficientes para esgotar todas as alternativas possíveis de intervenção, apontávamos duas coisas que poderiam estar presentes sob as mais precárias circunstâncias: a palavra e a escuta.

Quando falávamos da potência da palavra e da escuta, eram frequentes os discursos no sentido de desmerecer os impactos que elas poderiam trazer para os casos atendidos, quase igualando o ato de escutar a um “fazer nada”. Contrariamente a essa compreensão, pensamos de acordo com Jorge Broide (2017), que compreende que a escuta, quando realizada a partir de uma “acuidade auditiva” e manejada conforme a multiplicidade transferencial em jogo (com os usuários, com a equipe, com a instituição), pode construir brechas e fissuras em um discurso já cristalizado. Conforme essa perspectiva, apostamos na escuta como um instrumento de intervenção, na medida em que:

Restabelecer o aspecto clínico na escuta psicanalítica é produzir um acontecimento, explorar os limites das palavras é dirigir a questão trazida, não para uma resposta do que fazer com o caso, ou para o fechamento de significados, como se fosse possível ensinar o manejo de uma técnica, mas para a exploração do que ainda não foi dito sobre o já escutado (Broide, 2017, p. 84).

Compreender a clínica como uma forma de escuta implicada no ambiente institucional – fora do *setting* e incluída na rede de saúde, de assistência social, de segurança, do judiciário e da educação – é compreendê-la em um lugar político. Essa compreensão possibilita a singularidade do atendimento, que pode ser realizado por qualquer profissional da rede, e não exclusivamente por psicólogos, criando laços com os sujeitos e com os serviços, que passam a enxergar o sujeito para além do usuário da política pública.

A palavra e a escuta potencializam o sujeito de direito, desamparado

socialmente e desqualificado em seu discurso, na medida em que legitimam histórias que foram invisibilizadas, cujos discursos foram silenciados e substituídos por significantes únicos, como “o louco”, “o vagabundo”, “o delinquente”. Uma escuta implicada é aquela que volta o olhar para o lugar de resto ocupado por esses sujeitos na sociedade, em desamparo social e discursivo. A escuta implicada procura promover o descolamento desses significantes excludentes, buscando significantes novos, que dão sentido à experiência singular.

Atuar junto a pessoas que vivem cotidianamente sob violência de Estado significa lidar com a dimensão do traumático, que é rechaçado e negado pela cultura dominante. A dor desmedida causada pelo excesso do Estado retira o sujeito de novos investimentos libidinais, pois “a dor que não encontra lugar na cultura, que é negada socialmente, impede o sujeito de poder dar valor e sentido à sua experiência dolorosa” (Susin & Poli, 2012, p. 199).

Segundo a psicanalista Miriam Debieux Rosa (2016), é a possibilidade de escuta que permite a criação de vínculos através da palavra, do laço que pode se formar quando se sente pertencente ao território, sem desenraizar o sujeito da sua história, do seu tempo, do que é possível fazer naquele momento. A escuta permite atuar nos múltiplos sentidos conferidos à palavra, ou seja,

[...] interessam-nos os deslizamentos de sentido que as palavras, em sua dimensão significante, promovem. Dimensão significante que, se por um lado é letra de gozo, por outro faz cadeia, deslizando e escoando o desejo. Fazer trabalhar a palavra na produção de novas significações, retirando-as da clausura dos sentidos previamente construídos, possibilita novas articulações na rede discursiva (Broide, 2017, p. 95).

Quem se dispõe a escutar se depara com o inesperado, a lei, a violência, a morte, o desamparo, o desespero; depara-se com a política. A política, ainda que vista por alguns como restrita ao que é do público, diz respeito também à vida subjetiva dos sujeitos constituídos a partir de seus laços sociais. “O inconsciente é a política”, afirma Lacan (1998, p. 322). A escuta adquire um lugar central na psicanálise e se articula com a política na medida em que se utiliza da ideia do inconsciente como discurso do Outro, e da escuta de não ditos transmitidos por via da história, das gerações, dos corpos, dos rastros. Sabemos que um dos registros desse Outro atravessa as histórias singulares, corpos e gerações não de forma arbitrária e despropositada – ao contrário, está atravessado pelas ideologias e hegemonias (Laclau, 2013) que produzem as vidas nuas (Agamben, 2002), vidas que não merecem escuta, palavras, desejos e apostas.

A ideia de encontrar os fios de ancoragem é proposta por Broide & Broide (2016) como forma de repensar a escuta dos usuários nas redes públicas de forma a, por meio da escuta qualificada e das relações transferenciais, encontrar os fios invisíveis que amarram o sujeito à vida. É algo que não se esgota e que sempre pode se deslocar para o inusitado, para a abertura dos ditos e não ditos que possam emergir, a fim de ser investigada, desembaraçada, tecendo e retecendo fios que ancoram as experiências relatadas.

As “ancoragens” são fios que mantêm o sujeito ligado à vida, apesar, e para além, dos avatares e das desventuras do cotidiano. Restituir o seu re-enlace no mundo da linguagem, não porque a palavra lhe falte, mas porque ela perdeu o sentido, atuada na repetição infrutífera dos atos errantes e/ou cambaleantes, coloca-se em questão na escuta do caso (Broide, 2017, p. 88).

O encontro das ancoragens atravessa um discurso por vezes repleto de repetições, no qual o não dito retorna como imperativo, repetição ou ato (Rosa, 2016). Refletir por meio das ancoragens é uma postura transgressora, não somente em relação aos usuários, mas também em relação aos profissionais da rede. A partir disso é possível pensar os atendimentos, as reuniões, as capacitações e grupos como espaços de elaboração psíquica, fazendo a clínica atuar na contramão das urgências e da burocracia.

O curso do Cerp-sc, nesse sentido, se propôs a ser um espaço de fala e elaboração psíquica de experiências profissionais, com a potência de desencadear reflexões sobre as práticas cotidianas e repensar formas de atuação até então cristalizadas ou naturalizadas. Como disse um aluno do curso, “os técnicos precisam trazer ousadias para os serviços”.

Nesses encontros coletivos, procuramos construir âncoras psicológicas, teóricas e técnicas para que esses profissionais pudessem se deslocar de um lugar paralisante, oriundo do sentimento de impotência gerado pela complexidade dos casos e precarização dos serviços, para construir intervenções que se guiassem pela sensibilização e humanização dos atendimentos. Apostamos que a escuta e a palavra possam ser reparadoras das inúmeras formas de violência, desamparo, violação e negligência que atravessam as vidas de pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade social, constituindo um *modus operandi* que venha desconstruir a lógica generalista, prescritiva e burocrática – que, em geral, impera nas políticas públicas e sociais.

Estamos cientes de que essas políticas públicas e sociais brasileiras

foram formadas para gerenciar e não para combater as desigualdades sociais. Paradoxalmente, é por meio delas que enxergamos uma potência de ação para a construção de espaços mais democráticos, humanizados e acolhedores para as parcelas mais vulneráveis da população – seja por classe, raça, gênero ou etnia. Apostamos no potencial desse curso de capacitação que, no nosso entender, serviu como um dispositivo clínico e político para os saberes e fazeres desses profissionais nos equipamentos estatais em que atuam.

Acreditamos que o curso serviu de receptáculo para elaboração de angústias, impotências e impasses gerados pelos casos atendidos. Foi espaço de denúncia e questionamento do lugar paradoxal ocupado por esses profissionais, por serem representantes do Estado. Foi espaço para abertura à polissemia dos sentidos cristalizados de determinadas histórias de vida. Foi lugar de acolhimento do vazio gerado diante do desconhecido de cada caso; de criação de uma rede intersubjetiva e intersetorial construída no interior do próprio grupo de alunos. Foi lugar de questionamento e de politização das estruturas ideológicas e sociais; de qualificação das intervenções pensadas, criadas e reinventadas nos cotidianos dos serviços.

Em uma roda de conversa no nosso último encontro, ouvimos de um aluno que “esse curso foi revolucionário”, e ainda que, “mais que construir, me ajudou a desconstruir preconceitos e estigmas”; de outra aluna ouvimos que o curso “me ensinou a ser mais rebelde”. Esperamos que esses impactos continuem a reverberar nas trajetórias e ações desses profissionais, gerando revoluções e rebeldias em suas intervenções, que façam superar o recorrente sentimento de “enxugar gelo”, frase tão falada ao longo desse um ano e meio de curso.

Projetos como esse têm relevância social e política porque apostam nos direitos humanos como o eixo estruturante da vida social, em todos os seus aspectos. Diante das múltiplas formas de violência de Estado e violação de direitos, é preciso pensar como construir os dispositivos democráticos necessários para o estabelecimento de uma sociedade menos desigual e violadora dos direitos humanos. É preciso, ainda, pensar em espaços e estratégias que favoreçam o protagonismo dos sujeitos coletivos, ampliando os canais de participação política da sociedade civil e produzindo mecanismos de garantia de direitos. Uma de nossas apostas está exatamente na criação de dispositivos clínicos e políticos que possibilitem a inscrição de espaços acolhedores e politizantes, especialmente para pessoas em situações de vulnerabilidade social, vítimas sistemáticas de violações de direitos.

Referências

- AGAMBEN, Giorgio. *Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua*. Tradução de Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.
- BRANCO, Guilherme Castelo. “Violência de Estado”, *Revista Eopolítica*, n. 9, p. 2-12, 2014.
- BROIDE, Emília Estivalet; BROIDE, Jorge. *A psicanálise em situações sociais críticas: Metodologia clínica e intervenções*. São Paulo: Editora Escuta, 2016.
- BROIDE, Emília Estivalet. *A supervisão como interrogante da práxis analítica: do desejo de analista à transmissão da psicanálise*. 2017. Tese (Doutorado em Psicologia Social) – Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017.
- CARBALLIDO, Manuel Eugênio Gándara. “Repensando los Derechos Humanos desde las luchas”, *Revista de Derechos Fundamentales e Democracia*, v. 15, n. 15, p. 41-52, 2014.
- CHAUÍ, Marilena de Souza. “Ideologia e educação”, *Educação e Pesquisa*, vol. 42, n.1, p. 245-257, 2016a.
- _____. *O que é democracia?* (no prelo). Trabalho apresentado na aula magna do curso “Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?”, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016b.
- CRUZ, Lilian Rodrigues; GUARESCHI, Neusa. *Psicólogo e as políticas públicas de assistência social*. Petrópolis: Vozes, 2012.
- DREYFUS, Hubert; RABINOW, Paul. “O sujeito e o poder”. In: _____. *Michel Foucault, uma trajetória filosófica*. Tradução de Vera Porto Carrero. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995, p. 231-9.
- FOUCAULT, Michel. “Polémique, politique et problématisations”. In: _____. *Dits et Écrits*. Paris: Gallimard, 1997, p. 591-8.
- FREUD, Sigmund. “O mal-estar na civilização” In: *Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud*, v. XXI. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1930).
- KEHL, Maria Rita. *Sobre Ética e Psicanálise*. São Paulo: Cia das Letras, 2002.
- _____. “Tortura e Sintoma Social”. In: TELLES, Edson; SAFATLE, Vladimir (orgs.). *O que resta da ditadura: a exceção brasileira*. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 123-132.
- LACAN, Jacques. “Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise”. In: _____. *Escritos*. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.
- LACAN, Jacques. “Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola”. In: _____. *Outros Escritos*. Rio de Janeiro: Zahar, 2003 (1967).
- LACLAU, Ernesto. *A razão populista*. São Paulo: Três Estrelas, 2013.
- LIMA, Marcia Mello; ALTOÉ, Sônia. *Psicanálise, clínica e instituição*. Rio de Janeiro: Ambiciosos, 2005.

- LIMA, Cezar Bueno; SILVEIRA, Jucimeri Isolda. “Direitos Humanos e Política Social: instrumentos sociojurídicos não punitivos e mecanismos democráticos”, *Revista de Filosofia Aurora*, v. 28, n. 43, p. 147-66, 2016.
- NARDI, Henrique Caetano; SILVA, Rosane Neves. “Ética e subjetivação: as técnicas de si e os jogos de verdade contemporâneos”. In: GUARESCHI, Neuza M. F.; HÜNING, Simone M. (orgs.). *Foucault e a Psicologia*. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2014.
- OLIVEIRA, Isabel Fernandes. “Os desafios e limites para a atuação dos psicólogos no Suas”. In: CRUZ, Lilian Rodrigues; GUARESCHI, Neuza (orgs.). *O psicólogo e as políticas públicas de assistência social*. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 35-51.
- PASSOS, Eduardo. “O Estado Violento em Nós”. In: MOURÃO, Janne Calhau. *Clínica e Política*. Rio de Janeiro: Abaquer/Tortura Nunca Mais, 2009.
- PASSOS, Eduardo; BARROS, Regina Benevides de. “A construção do plano da clínica e o conceito de transdisciplinaridade”, *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, vol. 16, n. 1, p. 71-9, 2000.
- PICHON-RIVIÈRE, Enrique. *O processo grupal*. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- ROSA, Miriam Debieux. *A clínica psicanalítica em face da dimensão sociopolítica do sofrimento*. São Paulo: Editora Escuta, 2016.
- SAFATLE, Vladimir. “Do uso da violência contra o Estado ilegal”. In: TELLES, Edson; SAFATLE, Vladimir (orgs.). *O que resta da ditadura: a exceção brasileira*. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 237-52.
- SAWAIA, Bader. *As artimanhas da exclusão: análise psicossocial e ética da desigualdade social*. Petrópolis: Vozes, 2002.
- SILVA, Rosane Neves. “Notas para uma genealogia da psicologia social”, *Psicologia & Sociedade*, vol. 16, n. 2, p. 12-9, 2004.
- SUSIN, Luciane; POLI, Maria Cristina. “O singular na assistência social: do usuário ao sujeito”. In: CRUZ, Lilian Rodrigues; GUARESCHI, Neuza (orgs.). *O psicólogo e as políticas públicas de assistência social*. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 195-204.

Efeitos psicossociais da violência de Estado e a operação clínica do direito à reparação

Daniela Sevegnani Mayorca⁴³

Allyne Fernandes Oliveira Barros⁴⁴

A Clínica Intercultural – Projeto Clínica da Reparação Psíquica (CI-CRP) integra uma proposta do Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina (Cerp-SC) para o atendimento psicológico de sujeitos afetados pela violência de Estado no presente. A CI-CRP foi executada em parceria com o Núcleo de Estudos sobre Psicologia, Migrações e Culturas (NEMPSIC) da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenado pela Profa. Dra. Lucienne Martins Borges. A Clínica permaneceu ativa entre abril de 2016 e dezembro de 2017. O trabalho foi orientado em torno de três eixos principais: a oferta de atendimento gratuito a pessoas afetadas, em diversos contextos, pela violência de Estado no presente; o aprimoramento de um dispositivo clínico que instrumentalizasse a escuta e a reparação dos efeitos da violência: a *coterapia*; e a formação de profissionais e estudantes de Psicologia para o trabalho clínico com os efeitos da violência.

A ferramenta da coterapia foi inspirada no trabalho do Service d'aide

⁴³ Psicanalista, graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestre em Psicologia e Estudos Psicanalíticos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atuou na coordenação da Clínica da Reparação Psíquica e na construção do Centro de Estudos em Reparação Psíquica e da Clínica do Testemunho de Santa Catarina (Instituto APOA).

⁴⁴ Psicóloga e psicanalista, graduada e mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. É pesquisadora e psicóloga colaboradora no Núcleo de Estudos sobre Psicologia, Migrações e Culturas. Atuou na coordenação da Clínica da Reparação Psíquica e na construção da Clínica do Testemunho de Santa Catarina (Instituto APOA).

Psychologique aux Immigrants et aux Réfugiés (Sapsir®) (Pocreau & Martins-Borges, 2013). O Sapsir integra a rede pública de saúde e assistência social da cidade de Québec, no Canadá, para o atendimento a imigrantes e refugiados, em sua maioria também vítimas de graves violações de direitos humanos em seus países de origem. O Sapsir foi subsidiado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos até o ano de 2007⁴⁵ por ser reconhecido como um serviço de atendimento a vítimas de tortura. A partir da experiência com a coterapia no Sapsir, o dispositivo se mostrou pertinente ao trabalho junto com os pacientes que carregam as marcas da violência extrema.

Os pacientes da CI-CRP foram encaminhados a partir da parceria com diversas instituições da rede de atenção psicossocial da cidade de Florianópolis e região. Os atendimentos aconteciam no Serviço de Atenção Psicológica (Sapsi) da UFSC. Como o acesso da população à universidade é marcado por uma série de obstáculos simbólicos e materiais, foi necessário buscar estratégias que possibilitassem a chegada das pessoas ao serviço. Neste sentido, foram distribuídos fôlderes que descreviam de forma clara e acessível o trabalho da Clínica e que continham no verso a lista de todos os ônibus que chegavam até a universidade. Avaliamos que o trabalho de reparação tinha início desde esta primeira aposta, pois se tratava de dizer em ato que estes sujeitos poderiam fazer uso da universidade para acessar cuidados relativos à sua saúde, lançando ao sujeito um convite a um novo laço, primeiramente com um outro que ali se dispunha a escutar e também com aquela instituição pública que lhe oferecia, através da Clínica, seus caminhos.

Ao desenvolver um espaço de escuta aos sujeitos afetados pela violência de Estado, construiu-se também um novo espaço de formação para profissionais da Psicologia. A Clínica da Reparação Psíquica se efetivou como um campo de estágio obrigatório do curso de graduação em Psicologia da UFSC, na ênfase clínica. Os dois estagiários que atuaram na Clínica faziam parte dos atendimentos, participavam dos encontros de articulação com a rede e da organização do grupo de estudos da CI-CRP.

O grupo de estudos, por sua vez, visava oferecer um espaço coletivo de endereçamento teórico das questões suscitadas pelo trabalho clínico. As atividades do grupo foram abertas à comunidade e dele participaram

⁴⁵ Informações detalhadas em: ORGANISATION DES NATIONS UNIES. *25 ans. Reconstruire des vies. Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture*. Genebra: United Nations Publications, 2006.

profissionais inscritos no curso de longa duração do Cerp-sc, alunos de graduação e pós-graduação dos cursos de Psicologia, Direito, Filosofia, Jornalismo e Serviço Social da UFSC, além de outras áreas e instituições. No total, o grupo contou com o envolvimento global de 122 participantes, ao longo de 34 encontros. O grupo foi organizado em três módulos distintos, cada um com duração de um semestre.⁴⁶

A ampla lista de atividades e conteúdos mobilizados na composição desta proposta de atendimento demonstra a complexidade do trabalho clínico com as graves violações de direitos humanos. A construção de uma clínica de reparação psíquica aos efeitos da violência de Estado demanda uma escuta que vá além do sujeito que enuncia suas dores, uma vez que seu enunciado é também denúncia da catástrofe política e social de nossos tempos. Buscou-se, portanto, operar de modo a promover dispositivos que fundamentassem a escuta do sujeito não só em sua história singular, mas também com relação ao que lhe ultrapassa e que é a chave para a tradução – sempre inacabada – de seus sintomas: a trama política e cultural que lhe atravessa.

Efeitos da violência de Estado

Desde a interpretação contratualista de John Locke, o Estado se caracterizaria enquanto agente simbólico da salvaguarda dos corpos que o compõem (Martinez, 2013), de onde o Estado de Direito representaria a instituição social em nome da qual os cidadãos abririam mão do livre-arbítrio no uso da violência, a fim de delegar a este órgão a função de proteção da vida e de gestão das ofensas individuais como assuntos que tocam a todo o coletivo por ele representado. Assim se conforma o pacto social, que corresponde à entrada do sujeito no campo da linguagem exigindo dele a cessão de uma cota de seu prazer para o usufruto da proteção e dos bens que somente esta coletividade seria capaz de fornecer.

Hélio Pellegrino (1987) analisa a estrutura do pacto social através da sua correspondência ao pacto edípico – um amor perdido por um amor encontrado (Dunker, 2015). Um pacto operante tanto no âmbito do singular, no sentido edipiano de um plano de regulação para o desejo, quanto do político, no sentido da resposta que o Outro social confere ao sujeito.

⁴⁶ A relação completa das referências bibliográficas utilizadas no grupo está disponível no site do Cerp-sc: <<http://www.cerp-sc.com>>.

O pacto edípico garante e sustenta o pacto social, mas este, por retroação, confirma e afirma o primeiro. Isso, portanto, só pode ser feito a partir de contrapartidas sociais que justifiquem as renúncias necessárias à inscrição na linguagem e na pólis – contrapartidas das quais as classes marginalizadas (Ribeiro, 1988) encontram-se desprovidas em grande medida, especialmente no contexto latino-americano.

Neste sentido, quando o Estado descumpra sua parte neste contrato e se apresenta enquanto organizador da violação de membros desse coletivo, o sujeito afetado se vê aliado de possibilidades de defesa pelas vias instituídas, restando-lhe perigosas soluções subjetivas que correm na direção de uma fragilização do pacto edípico que estrutura o desejo e regula os impulsos agressivos. Guardada a singularidade da resposta de cada um, este rompimento promove um dilaceramento profundo e inevitável daquilo que ata o sujeito ao laço social, já que não encontra mais nele o correspondente do amor do Outro como fundamento de sua permanência no pacto. O que resta da relação do sujeito com o coletivo que descumpra sua parte é, portanto, a sombra da desconfiança e o desnudamento deste Outro social em seu puro gozo de aniquilamento do qual o sujeito é objeto. Sentimento expressado por Freud, após seu encontro pessoal com o arbítrio e os horrores da guerra:

Os povos são mais ou menos representados pelos Estados que formam; esses Estados, pelos governos que os conduzem. O cidadão individual pode verificar com horror, nesta guerra, o que eventualmente já lhe ocorreu em tempos de paz: que o Estado proíbe ao indivíduo a prática da injustiça, não porque deseje acabar com ela, mas sim monopolizá-la, como fez com o sal e o tabaco (Freud, 1915/2010).

O mal-estar (*Unbehagen*) vivido pelo sujeito quando esse pacto vacila pode ser traduzido a partir dos componentes da palavra, em alemão, da seguinte forma: *Un* (negação), *ben* (agradável), *Hag* (clareira/fechado). *Unbehagen* nomearia, portanto, a “impossibilidade de clareira [...] e remete à ausência desse pertencimento, dessa suspensão no espaço, dessa queda impossível fora do mundo” (Dunker, 2015, p. 198). Mal-estar representaria, então, um *desenclaireiramento*, ou a impossibilidade dessa clareira na qual se poderia estar, derivando no sentimento existencial de perda de lugar, ou de estar fora de um lugar. *Unbehagen*, traduzido para o francês como *malaise*, também “indica um embaraço difuso ligado ao sofrimento, mas que não se consegue nomear com precisão” (Dunker, p. 195, grifo nosso).

Esse mal-estar oriundo do abalo no pacto social provoca o deslocamento das marcas imaginárias do pertencimento (Ideal do Eu) e condena o discurso à miséria da elaboração simbólica pelo incomunicável e indizível que caracteriza o traumático. É desta forma que os impasses no laço social, afetados pelo campo da política, podem operar “na desarticulação dos sujeitos na sua relação com a linguagem” (Debieux Rosa, Alencar & Haritçalde, 2016, p. 137). Esta dimensão dos efeitos da produção sociopolítica da angústia e seu consecutivo impedimento dos processos subjetivos do luto (Debieux Rosa, 2012) pode ser aqui alcançada através do discurso delirante do personagem Dimas Cravalaças, direcionado a um gravador, em uma cena do filme *Branco sai, preto fica* (2014):

Aqui/ Dimas Cravalaças/ Processo 0950006662070/ Dentro da nave/ Contato central/ Nave mãe que vê tudo/ Missão: achar paradeiro de Sartana/ O homem que exalou/ O nosso megasena/ Chave para incriminar Estado brasileiro por crimes praticados contra populações periféricas/ Novidade Relatório de chegada/ Data precisa ainda desconhecida/ Material perdido na viagem: Identidade, dinheiro, cartão de crédito e alguns equipamentos/ Tô fudido/ Repito: Fudido
Sequela da viagem: transtornos psicológicos, cabeça, náuseas, contração de vômito, tô lombrado/ Circuit/ Língua bamba/ Dificulta contato
Segunda observação/ Passagem me deixou melancólico/ Dilatou demais/ Sentimento me empata aqui/ Diabo de muita sensação de tempo/ Nóia lá de casa/ Saudade de mãe/ Pai/ Talvez é muié/ Com meus filho
Não esqueça de pôr dinheiro na conta/ Dia 10/ Agradecido/ Encerro central/ Desligo (Queirós, Cinco da Norte, 7'20", 2014).

O trabalho clínico com pacientes vítimas de graves violações de direitos humanos na atualidade mostrou como estes são atravessados pelo terror de Estado de forma sistemática ao longo de suas histórias de vida. Essas violações tomam distintas formas: desde a ausência do Estado na oferta de educação e cuidados básicos em saúde, o que destarte coloca estes sujeitos em condições de vulnerabilidade no mercado de trabalho, que faz derivar em um consequente assujeitamento às contingências da informalidade e às ofertas do crime, até as frequentes incursões policiais, que na sanha da guerra às drogas expõem comunidades inteiras a constantes cenas de violências extremas em seu cotidiano.

Neste sentido é que a tarefa da reparação não pode se conformar ao âmbito do trabalho clínico, pois ela só se efetiva quando vinculada a ações

integradas de responsabilização do Estado articuladas à rede pública de atenção psicossocial. Assim sendo, o trabalho de reparação não pode se limitar a projetos de iniciativa privada, sustentadas pelo voluntarismo de organizações não governamentais ou movimentos sociais. A necessidade de que o Estado reconheça as experiências de terror por ele produzidas encontra-se sintetizada no texto de Rafael Alves Lima:

Não ter a sua história reconhecida pelo Estado é entrar em permanente estado de repetição social da experiência traumática, que, do lado do sujeito, gira em torno de um sofrimento que não circula pelo Outro, e, do lado do Estado, mantém seus pontos cegos à custa de tantas outras vidas traumatizadas, sofridas e silenciadas, mesmo quando em continuidade com o nosso período democrático (Alves Lima, 2017, p. 127).

A Clínica da Reparação Psíquica

A proposição de uma clínica que leva em conta a relação entre o sujeito e suas formas de enlaçamento social lança-nos na perspectiva da psicanálise implicada, isto é, aquela que aposta em uma resposta singular desejante e opera com ela suas modalidades de resistência aos processos de alienação social (Debieux Rosa, 2012).

Na Clínica do Testemunho, a posição daquele que escuta é marcada por seu lugar oco, tal como uma tela que se faz passível de suportar o registro de uma marca que lhe é exterior. Trata-se ali de olhar nos olhos do sujeito torturado, ameaçado, despedaçado e que porta em seu corpo e sua fala o testemunho do excesso e da crueldade deliberada, necessários à manutenção deste sistema de exploração, além de suportar essa marca inscrita em si. Esta é a dimensão do testemunho, um efeito de corpo (Turriani, 2017) que, ao lançar-se em direção ao outro, demanda o reconhecimento e permite novamente o laço, alvo primeiro da violência. Para o sujeito, “a função do testemunho é, no limite, não admitir ser soterrado” (Alves Lima, 2017, p. 128). É um trabalho em que as dimensões clínica e política operam em ato de forma indistinguível.

É clínico porque o objetivo é ainda a cura, um tratamento de palavra que não pôde ser inscrita por ser traumática. A dimensão política desta clínica, por sua vez, é a desprivatização da portabilidade desta marca, isto é, a operação de inscrição do horror testemunhado no corpo social, pois o sinônimo de reparar é inscrever. Partimos, assim, de uma posição ética que introduz a

articulação entre o espaço clínico e o espaço sociopolítico, assumindo o que essa articulação tem de impossível.

Marcelo Viñar (1992) nos alerta para as tentações contidas neste fazer. Não se trata nem de intelectualizar a vivência do horror, isolando-o de sua fonte – a catástrofe política e histórica de nossos tempos –, nem do ato militante, solidário ao sofrimento, na simples indignação e revolta contra a violência. No âmbito clínico, trata-se de sustentar esse lugar de escuta como o que possibilita a inscrição do “testemunho que fratura o chão duro da história, traumatizando-o” (Alves Lima, 2017, p. 128), e permite que esse lugar se perpetue nela não mais como ferida viva encarnada, mas como retrato que perdura e sustenta o imperativo do fim da repetição. Como afirmam Susin e Poli (2016), é apostar no testemunho enquanto perspectiva de que “as narrativas não são o mesmo que o destino” (p. 208), e de que aceitar o que aconteceu é diferente de aceitar que isso siga acontecendo.

Trata-se de fazer retornar o sujeito ao lugar de onde a violência o arrancou, a posição de passador da história (Hassoun, 1996), aquele cuja narrativa pode vir a fazer parte dela. Neste sentido, o que se repara através da inscrição do testemunho é a história social e não algum traço de inadequação do sujeito, o que ocorre a partir do ponto em que ela é dobrada a acolher a narrativa do horror que lhe pertence. Para Benjamin (1940/1987), não existe na história documento de cultura que não seja documento de barbárie, de onde advém a necessidade de amarrá-la pelo que lhe é indesejável, contá-la a contrapelo, não através de seus grandes monumentos em que a violência política segue produzindo os mesmos heróis e os mesmo perdedores, mas no seu avesso.

Para isso, é preciso abrir ao sujeito o campo da palavra, reconhecer e fazer vacilar a totalidade do Outro e encontrar sua repetição para que, advertido, o sujeito possa forjar uma narrativa e conectá-la à história de todos (Guerra, 2015). Assim, apostamos radicalmente naquilo que ainda pode fazer laço, ao suportar a mínima diferença no campo singular de cada corpo atravessado pela disputa da história.

A coterapia

A Clínica da Reparação Psíquica constitui-se como projeto piloto de práticas clínicas para o trabalho de reparação à violência de Estado. O dispositivo de fala utilizado na CI-CRP foi o da *coterapia*, em que um sujeito pode ser escutado e acompanhado por um grupo de analistas que participam ativamente

das sessões e intervêm construindo vias de elaboração para aquilo que surge como excesso e como expressões indizíveis do trauma. Essa disposição grupal contribui para o reconhecimento do sujeito a partir da legitimação de seu testemunho e também forma uma espécie de borda que contém e protege as narrativas que ali emergem (Pocreau & Martins-Borges, 2013). A intenção é criar um espaço de reparação pautado na possibilidade de refazer laços por meio da transferência, a partir da diversidade de imagens disponibilizadas a ela neste formato. Fundamentalmente, trata-se de recompor o lugar “a partir do qual [o sujeito] se vê amável para o Outro (Ideal do Eu), reafirmando uma posição que lhe permita localizar-se no mundo e estabelecer laços sociais, inclusive os analíticos” (Debieux Rosa, Alencar & Haritçalde, 2016, p. 139).

Diante do horror as palavras são escassas, e testemunhar relatos de violência pode ser desorganizador também para quem escuta. Quando em grupo, a responsabilidade pela condução do atendimento pode ser compartilhada, o que retorna como efeito sensível para o paciente. Sendo assim, o grupo também oferece um suporte mútuo entre os analistas, fazendo irromper na própria prática um dos objetivos do tratamento: restaurar a capacidade de fazer junto, anteriormente atacada pela violência.

Considerações finais

Donna Haraway propõe como ética das relações no Antropoceno a *sympoiesis*:

O Chthuluceno [Antropoceno] demanda *sym-poieis*, ou fazer-com, ao invés de *auto-poiesis*, ou *self-making*. Aprender a aceitar as dificuldades de viver e morrer juntos em uma terra arrasada vai se provar mais efetivo para as formas de pensamento que vão fornecer os meios para a construção de futuros mais passíveis de viver (Haraway, 2016).⁴⁷

Trata-se, radicalmente, de fazer junto, fazer com. Em uma mesma aposta significativa, Lacan (1975/2007) propõe, como objetivo de uma análise, a possibilidade de *fazer com* o que causa e anima o desejo de cada um – uma solução singular, que tampouco se faz ou se encontra sozinho. O que se trata nesta

clínica, portanto, é *fazer com* o desejo ao *fazer com* o outro. Aí está o cerne da proposta ética deste dispositivo clínico-político.

Essa aposta ressoou na forma coletiva de pensar a Clínica em todas as suas atividades. Um *fazer junto* convocando as esferas públicas ao envolvimento e à responsabilização pela violência de Estado, oferecendo espaços coletivos de estudo abertos à comunidade e através da coterapia, um fazer junto em ato na escuta clínica.

A leitura do mal-estar na cultura pela via do que lhe é inominável faz retornar o efeito de inscrição como um importante objetivo clínico do trabalho de reparação. Neste sentido, a Clínica da Reparação Psíquica também pôde produzir efeitos importantes ao cunhar o significante da *violência de Estado* como um termo em torno do qual se estabeleceu um amplo campo de trabalho no estado de Santa Catarina. A centralidade deste tema para a atuação das redes de atenção psicossocial se fez sentir na grande procura dos profissionais e estudantes às atividades do Cerp-SC e da CI-CRP.

Encerramos este trabalho certas de que ele distribuiu potentes sementes para a escuta da violência e operou para a sensibilização das redes de acolhimento aos sujeitos afetados pela violência de Estado na região, os quais certamente se farão mais permeáveis à inscrição de futuros testemunhos em seus cotidianos de trabalho. Apostamos, aqui, juntamente com Alexei Conte Indursky, na potência de subversão contida neste singular espaço entre escuta e testemunho:

A atenção aqui é precisamente reparar com cuidado e delicadeza essa passagem que marca a travessia do ato ao substantivo, em que o agir é revestido pela palavra, por um acontecimento discursivo, por uma memória afetiva dessa temporalidade que, oxalá, possa ensejar novos levantes (Indursky, 2018).

⁴⁷ Tradução nossa do texto original, em inglês: “The Chthulucene requires *sym-poiesis*, or making-with, rather than *auto-poiesis*, or *self-making*. Learning to stay with the trouble of living and dying together on a damaged earth will prove more conducive to the kind of thinking that would provide the means to building more livable futures”.

Referências

- AGAMBEN, G. *Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua*. Belo Horizonte: UFMG, 2002.
- ALVES LIMA, Rafael. “Análise Reparável e Irreparável”, *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 37, núm. esp., p. 116-32, 2017.
- BENJAMIN, Walter. “Teses sobre o conceito de história”. In: _____. *Obras escolhidas*, v. 1, *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. São Paulo: Brasiliense, 1987.
- DEBIEUX ROSA, Miriam. “Psicanálise implicada: vicissitudes das práticas clínico políticas”, *Revista da APOA: Psicanálise e intervenção*. Porto Alegre, n. 41-42, p. 29-40, jul. 2011/jun. 2012.
- _____; ALENCAR, Sandra Luiza; HARITÇALDE, Christian. “Migrantes, imigrantes e refugiados: a clínica do traumático”. In: CONTE, Bárbara; PERRONE, Claudia Maria; BRAGA, Eneida Cardoso. *Intervenções psicanalíticas: a trama social*. Porto Alegre: Criação Humana, 2016, p. 136-61.
- DUNKER, Christian. *Mal-estar, sofrimento e sintoma*. São Paulo: Boitempo, 2015.
- FREUD, Sigmund. “Considerações atuais sobre a guerra e a morte”. In: *Obras completas de Sigmund Freud*, v. 12, 1914-1916. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 209-45.
- GUERRA, Andréa Maria. “A psicanálise, não sem a política: aposta metodológica para a prática do psicanalista nas instituições públicas”. In: BARROS, Rita Maria; DARRIBA, Vinicius Anciães. *Psicanálise e saúde: entre o Estado e o Sujeito*. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2015, p. 215-36.
- HARAWAY, Donna. *Making kin in the Chthulucen: Staying with the trouble*. Durham: Duke University Press, 2016.
- HASSOUN, Jacques. *Los contrabandistas de la memoria*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1996.
- INDURSKY, Alexei Conte. Comunicação oral. In: Seminário Final de Integração das Clínicas do Testemunho e Centros de Estudos em Reparação Psíquica. Porto Alegre, 2018.
- MARTINEZ, Vinício. “Estado Moderno: características, conceito, elementos de formação, instituições políticas, natureza jurídica, atualidades”, dez. 2013. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/26268/estado-moderno>>. Acesso em: 19 fev. 2017.
- LACAN, Jacques. *O Sinthoma – O Seminário, livro 2*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p. 249.
- PELLEGRINO, Hélio. “Pacto edípico e pacto social”. In: PY, Luiz Alberto (org.). *Grupo sob grupo*. Rio de Janeiro: Rocco, 1987, p. 195-205.
- POCREAU, Jean-Bernard; MARTINS-BORGES, Lucienne. “La cothérapie en psychologie clinique interculturelle”, *Santé mentale au Québec*, v. 38, n. 1, p. 227-42, 2013.
- QUEIRÓS, Adirley. *Branco sai, preto fica*. Cinco da Norte: Brasília, 2014.

- RIBEIRO, Darcy. *O dilema da América Latina: estruturas de poder e forças insurgentes*. Petrópolis: Vozes, 1988.
- SUSIN, Luciane; POLI, Maria Cristina. “A intervenção clínica na assistência social: o testemunho de uma prática de construção”. In: CONTE, Bárbara; PERRONE, Claudia Maria; BRAGA, Eneida Cardoso (orgs.). *Intervenções psicanalíticas: a trama social*. Porto Alegre: Criação Humana, 2016, p. 190-217.
- TURRIANI, Anna. “O testemunho e a clínica”. In: _____. (org.). *Clínicas do testemunho nas margens*. São Paulo: Iser, 2017, p. 17-28.
- VIÑAR, Maren; VIÑAR, Marcelo; BLEGER, Leopoldo. “Reflexões sobre uma clínica da tortura”. In: VIÑAR, Maren; VIÑAR, Marcelo. *Exílio e Tortura*. São Paulo: Escuta, 1992, p. 133-50.

II.

AS AULAS

MAGNAS

Nesta seção apresentamos as aulas magnas do curso “Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?”, proferidas por Marilena Chaui, Marcelo Freixo e Guilherme Boulos. As aulas magnas constituíram verdadeiros acontecimentos em Florianópolis: por três vezes, lotaram o Auditório Garapuvu, da Universidade Federal de Santa Catarina, com capacidade para 1.375 pessoas.

O que é democracia?⁴⁸

Marilena Chauí⁴⁹

I.

Cidadãos de Atenas! Como ireis agora julgar pela primeira vez um crime sangrento, ouvi a lei de vosso tribunal. Sobre este Rochedo de Ares, doravante, sentar-se-á perpetuamente o tribunal que fará a raça toda dos Egeus ouvir o julgamento de todo homicídio. [...]. Este rochedo é chamado de Areópago. Aqui, Respeito e seu irmão Temor, noite e dia igualmente, manterão meus cidadãos longe do crime, enquanto conservarem inalteradas as leis [...]. Não mancheis a pureza das leis com a impureza de estratégias. [...] Aqui, fundo um tribunal inviolável, sagrado, mantendo uma fiel observância para que os homens possam dormir em paz.

Estas palavras são pronunciadas pela deusa Atena no final da *Oréstia*, e com elas, simbolicamente, afirma-se a invenção da política, obra dos gregos.

No mesmo espírito, em *As Suplicantes*, Eurípides coloca na boca dos atenienses a afirmação: “O que conserva a cidade dos homens é o nobre respeito às leis”. E também no mesmo espírito, em *Da República*, o romano Cícero escreve:

A coisa pública – a *res publica* – é a coisa do povo; e por povo deve-se entender não um agrupamento de homens como um rebanho, mas uma assembleia numerosa

⁴⁸ Este artigo contém a íntegra da aula magna proferida pela autora no dia 15 de agosto de 2016, como parte do curso “Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?”, uma realização do Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina (Cerp-sc), entre agosto de 2016 e dezembro de 2017. Todo o conteúdo dos três módulos do curso está disponível on-line em: <<http://www.cerpssc.com>>.

⁴⁹ Professora aposentada do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, presidente da Associação Nacional de Estudos Filosóficos do século XVII, Doutora *Honoris Causa* pela Universidade Nacional de Córdoba, pela Universidade de Paris VIII e pela Universidade Federal de Sergipe. Foi secretária municipal de Cultura de São Paulo durante a prefeitura de Luiza Erundina (1989-1992). Destacam-se em sua obra, dentre muitos outros temas, elaborações inovadoras sobre o conceito de democracia, na esteira do pensamento de filósofos como Espinosa, Maurice Merleau-Ponty e Claude Lefort.

de homens associados uns aos outros por sua adesão a uma mesma lei e por uma certa comunidade de interesses.

O helenista Moses Finley descreveu o nascimento da política – a “invenção da política”, segundo ele – como um acontecimento que distinguiu para sempre Grécia e Roma em face dos grandes impérios antigos. Por que invenção? Porque gregos e romanos não dispunham de modelos, mas tiveram que inventar sua própria maneira de lidar com os conflitos e divisões sociais.

A política foi inventada quando surgiu a figura do espaço público, por meio da invenção do direito e da lei (isto é, a instituição dos tribunais) e da criação de instituições públicas de deliberação e decisão (isto é, as assembleias e os senados). Esse surgimento só foi possível porque o poder político foi separado de três autoridades tradicionais que anteriormente definiam o exercício do poder: a autoridade do poder privado ou econômico do chefe de família – de cuja vontade dependiam a vida e a morte dos membros da família –, a do chefe militar e a do chefe religioso – figuras que, nos impérios antigos, estavam unificadas numa chefia única, a do rei. A política nasceu, portanto, quando a esfera privada da economia e da vontade pessoal, a esfera da guerra e a esfera do sagrado ou do saber foram separadas e o poder político deixou de identificar-se com o corpo místico do governante como pai, comandante e sacerdote, representante humano de poderes divinos transcendentais.

A Grécia inventou a democracia: todos os homens adultos nascidos na *pólis* eram cidadãos com *isonomia* e *isegoria*, membros natos das assembleias e tribunais, e participantes da força militar, que se realizava sob a forma de milícia popular, isto é, dos cidadãos armados.

Roma inventou a república. A *res publica* ou a coisa pública era o solo de Roma, distribuído entre as famílias fundadoras da *civitas*, os pais fundadores ou *patres*, de onde vinham os patrícios, únicos a possuir cidadania. A república era oligárquica: os homens adultos membros das famílias patrícias eram os cidadãos, isto é, membros do senado, das magistraturas e comandantes militares; a plebe, excluída da cidadania ou da participação direta no governo, fazia-se representar pelo tribuno da plebe – um patrício eleito por ela – e, por meio do plebiscito, manifestava-se diretamente a favor ou contra uma decisão do senado ou lhe fazia propostas, além de participar da força militar na qualidade de comandada.

Sabemos que há uma diferença profunda entre a concepção antiga e cristã da política e a concepção moderna, desenvolvida a partir de Maquiavel.

No entanto, eu gostaria de mencionar um aspecto no qual um pensador grego como Aristóteles e o inventor moderno da política, Maquiavel, estão de acordo.

De fato, Aristóteles afirma que a finalidade da política é tornar iguais os desiguais. Portanto, seu ponto de partida é a divisão social entre ricos e pobres. Por sua vez, Maquiavel afirma que toda sociedade é perpassada por uma divisão originária entre o desejo dos grandes de oprimir e comandar e o desejo do povo de não ser oprimido nem comandado. Assim, em ambos, o ponto de partida é a divisão social. Maquiavel pensa que a divisão é originária e insuperável, mas pensa a política como um trabalho ou uma lógica de ação cujo objeto é essa divisão. Ou seja, o desejo do povo é puramente negativo – não ser comandado nem ser oprimido – e cabe ao príncipe moderno dar um conteúdo positivo a esse desejo como desejo de justiça e de liberdade, o que só pode ser feito se o príncipe se aliar ao povo e jamais aos grandes.

Podemos dizer que Aristóteles foi o primeiro a ter clareza sobre a diferença entre o espaço público da política e o espaço privado dos interesses pessoais e grupais. Essa diferença o levou a distinguir entre *oikonomía* e *politiké*. De fato, *oikonomía*, ou seja, economia, é uma palavra grega derivada de *oikós*, a casa, entendida como propriedade privada do chefe de família, detentor de bens imóveis, móveis e escravos; em contrapartida, *politiké*, ou seja, a política, uma palavra grega derivada de *pólis*, a cidade ou a vida política, entendida como atividade pública a respeito dos interesses e bens da cidade e dos direitos dos cidadãos. Justamente por haver separado o público e o privado, Aristóteles também distinguiu entre virtudes privadas e virtudes públicas, isto é, pensou numa *ética pública*, na qual a virtude central é a justiça. Distinguiu entre justiça do partilhável ou distributiva – que se refere à distribuição dos bens e ao problema da desigualdade – e justiça do participável ou participativa – que se refere ao exercício do poder e à igualdade. Ou seja, a primeira se refere ao que pode ser dividido, distribuído, partilhado; porém a segunda se refere ao que não pode ser dividido nem distribuído, mas somente participado. Uma política é injusta, do ponto de vista distributivo, quando trata os desiguais de modo igual e justa quando trata os desiguais de modo desigual. Vou dar um exemplo: suponha que tenha havido catástrofes naturais (seca, enchente, terremoto) e que se perderam as colheitas, havendo fome na sociedade; se for estabelecido pelo Estado que cada família receberá vinte quilos de cereais, sem que se leve em conta o tamanho da família e sem que se leve em conta que há famílias ricas, que podem importar alimentos, e famílias pobres, que não podem fazê-lo, ou que há famílias pequenas, que podem lucrar vendendo

o excedente recebido, e famílias grandes para as quais a quantidade de cereais é insuficiente, a decisão é injusta porque deu o mesmo tratamento aos desiguais. A função da justiça distributiva é produzir a igualdade porque, segundo Aristóteles, a política deve levar à igualdade. A prática da distribuição de renda entra nessa justiça. A justiça participativa se refere ao que só pode ser participado, ou seja, ao poder político, que pertence a todos os cidadãos igualmente. Uma política é injusta, neste caso, no sentido exatamente inverso ao da justiça distributiva, isto é, quando trata desigualmente os iguais, excluindo uma parte dos cidadãos do exercício do poder. A prática democrática pertence a essa justiça. Por isso, a distinção entre práxis e técnica é significativa: se a política for considerada uma técnica, isto é, uma prática reservada a especialistas, excluindo os cidadãos, ela não será politicamente ética, pois comete a injustiça quanto ao direito de igual participação no poder.

É, portanto, perfeitamente possível (e necessário) instituir uma *ética pública* e definir a probidade política pela realização das duas formas da justiça. É isto a *ética da política*, e não a grosseira confusão entre espaço público e espaço privado contida na expressão “a ética na política”, como se se tratasse de deslocar o valores da vida privada (as virtudes e os vícios morais do governante) para a vida pública, quando a política nasceu justamente para realizar a distinção entre ambas.

II.

Estamos acostumados a aceitar a definição liberal da democracia como *regime da lei e da ordem para a garantia das liberdades individuais*. Visto que o pensamento e a prática liberais identificam liberdade e competição, essa definição da democracia significa, em primeiro lugar, que a liberdade se reduz à competição econômica da chamada “livre-iniciativa” e à competição política entre partidos que disputam eleições; em segundo, que há uma redução da lei à potência judiciária para limitar o poder político, defendendo a sociedade contra a tirania, pois a lei garante os governos escolhidos pela vontade da maioria; em terceiro, que há uma identificação entre a ordem e a potência dos poderes executivo e judiciário para conter os conflitos sociais, impedindo sua explicitação e desenvolvimento por meio da repressão; e, em quarto lugar, que, embora a democracia apareça justificada como “valor” ou como “bem”, é encarada, de fato, pelo critério da *eficácia*, medida, no plano legislativo, pela ação dos representantes, entendidos como políticos

profissionais, e, no plano do poder executivo, pela atividade de uma elite de técnicos competentes aos quais cabe a direção do Estado.

A democracia é, assim, reduzida a um regime político eficaz, baseado na ideia de cidadania organizada em partidos políticos, e se manifesta no processo eleitoral de escolha dos representantes, na rotatividade dos governantes e nas soluções técnicas para os problemas econômicos e sociais.

Ora, há, na prática democrática e nas ideias democráticas, uma profundidade e uma verdade muito maiores e superiores ao que o liberalismo percebe e deixa perceber.

Que significam as eleições? Muito mais do que a mera rotatividade de governos ou a alternância no poder, elas simbolizam o essencial da democracia, ou seja, que o poder não se identifica com os ocupantes do governo, não lhes pertence, mas é sempre um lugar vazio que, periodicamente, os cidadãos preenchem com representantes, podendo revogar seus mandatos se não cumprirem o que lhes foi delegado representar.

É também característica da democracia que somente nela se torne claro o princípio republicano da separação entre o público e o privado. De fato, com a ideia e a prática de soberania popular, nela se distinguem o poder e o governo – o primeiro pertence aos cidadãos, que o exercem instituindo as leis e as instituições políticas ou o Estado; o segundo é uma delegação de poder, por meio de eleições, para que alguns (legislativo, executivo, judiciário) assumam a direção da coisa pública. Em outras palavras, somente na democracia os governantes não podem identificar-se ao poder, nem apropriar-se privadamente dele.

Que significam as ideias de situação e oposição, maioria e minoria, cujas vontades devem ser respeitadas e garantidas pela lei? Elas vão muito além dessa aparência. Significam que a sociedade não é uma comunidade una e indivisa voltada para o bem comum obtido por consenso, mas, ao contrário, que está internamente dividida e que as divisões são legítimas e devem expressar-se publicamente.

Da mesma maneira, as ideias de igualdade e liberdade como direitos civis dos cidadãos vão muito além de sua regulamentação jurídica formal. Significam que os cidadãos são sujeitos de direitos e que, onde tais direitos não existam nem estejam garantidos, tem-se o direito de lutar por eles e exigí-los. É esse o cerne da democracia: a criação de direitos. E por isso mesmo, como criação de direitos, está necessariamente aberta aos conflitos e às disputas.

O que é um direito? Um *direito* difere de uma *necessidade* ou *carência* e de um *interesse*. De fato, uma necessidade ou carência é algo particular e específico.

Alguém pode ter necessidade de água, outro, de comida. Um grupo social pode ter carência de transportes, outro, de hospitais. Há tantas necessidades quanto indivíduos, tantas carências quanto grupos sociais. Um interesse também é algo particular e específico, dependendo do grupo ou da classe social. Necessidades ou carências, assim como interesses, tendem a ser conflitantes porque exprimem as especificidades de diferentes grupos e classes sociais. Um direito, porém, ao contrário de necessidades, carências e interesses, não é particular e específico, mas geral e universal, válido para todos os indivíduos, grupos e classes sociais. Assim, por exemplo, a carência de água e de comida manifesta algo mais profundo: o direito à vida. A carência de moradia ou de transporte também manifesta algo mais profundo: o direito a boas condições de vida. Da mesma maneira, o interesse, por exemplo, dos estudantes exprime algo mais profundo: o direito à educação e à informação. Em outras palavras, se tomarmos as diferentes carências e os diferentes interesses veremos que sob eles estão pressupostos direitos. Mas um direito difere não apenas de necessidades, carências e interesses: ele se distingue fundamentalmente do privilégio. Este é sempre particular e jamais pode transformar-se num direito sem deixar de ser um privilégio. Enquanto necessidades, carências e interesses *pressupõem* direitos a conquistar, privilégios se *opõem* aos direitos.

Justamente porque opera com o conflito e com a criação de direitos, a democracia não pode se confinar a um setor específico da sociedade no qual a política se realizaria – o Estado –, mas determina a forma das relações sociais e de todas as instituições, ou seja, é o único regime político que é também a forma social da existência coletiva. Ela institui a *sociedade democrática*. Dizemos, então, que uma sociedade – e não um simples regime de governo – é democrática quando, além de eleições, partidos políticos, divisão dos três poderes da república, respeito à vontade da maioria e das minorias, institui algo mais profundo, que é condição do próprio regime político, ou seja, quando institui *direitos*, e que essa instituição é uma criação social, de tal maneira que a atividade democrática social realiza-se como um poder social que determina, dirige, controla e modifica a ação estatal e o poder dos governantes.

Essa dimensão criadora torna-se visível quando consideramos os três grandes direitos que definiram a democracia desde sua origem, isto é, a igualdade, a liberdade e a participação nas decisões.

A igualdade declara que, perante as leis e os costumes da sociedade política, todos os cidadãos possuem os mesmos direitos e devem ser tratados da mesma maneira. Ora, a evidência histórica nos ensina que a mera declaração do direito

à igualdade não faz existir os iguais. Seu sentido e importância encontram-se no fato de que ela abriu o campo para a *criação da igualdade* por meio das exigências e demandas dos sujeitos sociais. Por sua vez, a liberdade declara que todo cidadão tem o direito de expor em público seus interesses e suas opiniões, vê-los debatidos pelos demais e aprovados ou rejeitados pela maioria, devendo acatar a decisão tomada publicamente. Ora, aqui também, a simples declaração do direito à liberdade não a institui concretamente, mas abre o campo histórico para a *criação* desse direito pela prática política. Tanto é assim que a modernidade agiu de maneira a ampliar a ideia de liberdade: além de significar liberdade de pensamento e de expressão, também passou a significar o direito à independência para escolher o ofício, o local de moradia, o tipo de educação, o cônjuge etc. As lutas políticas fizeram com que, na Revolução Francesa de 1789, um novo sentido viesse acrescentar-se aos anteriores, quando se determinou que todo indivíduo é inocente até prova em contrário, que a prova deve ser estabelecida perante um tribunal e que o julgamento, uma vez realizado, deve determinar se há necessidade ou não de vigilância, e a liberação ou punição devem ser dadas segundo a lei, preservando a integridade física e psíquica do indivíduo. A seguir, com os movimentos socialistas, acrescentou-se à liberdade o direito de lutar contra todas as formas de tirania, censura e tortura, e contra todas as formas de exploração e dominação social, econômica, cultural e política. Finalmente, o mesmo se passou com o direito à *participação no poder*, que declara que todos os cidadãos têm o direito de participar das discussões e deliberações públicas, votando ou revogando decisões. O significado desse direito só se tornou explícito com as lutas democráticas modernas, que evidenciaram que nele é afirmado que, do ponto de vista político, todos os cidadãos têm competência para opinar e decidir, pois a política não é uma questão técnica (eficácia administrativa e militar) nem científica (conhecimentos especializados sobre administração e guerra), mas ação coletiva, isto é, decisão coletiva quanto aos interesses e direitos da própria sociedade.

Em suma, é possível observar que a abertura do campo dos direitos, que define a democracia, explica por que as lutas populares por igualdade e liberdade puderam ampliar os direitos políticos (ou civis) e, a partir destes, criar os direitos sociais – trabalho, moradia, saúde, transporte, educação, lazer, cultura –, os direitos das chamadas “minorias” – mulheres, idosos, negros, homossexuais, crianças, indígenas –, o direito à segurança planetária – as lutas ecológicas e contra as armas nucleares – e, hoje, o direito contra as manipulações da engenharia genética. Por seu turno, as lutas populares por

participação política ampliaram os direitos civis: direito de opor-se à tirania, à censura, à tortura, direito de fiscalizar o Estado por meio de organizações da sociedade (associações, sindicatos, partidos políticos); direito à informação pela publicidade das decisões estatais. Ou seja, a história que a sociedade democrática abre é a história na qual, declarado um direito, a sua concretização nasce das lutas sociais e políticas.

A sociedade democrática institui direitos pela abertura do campo social à criação de direitos reais, à ampliação de direitos existentes e à criação de novos direitos. Eis porque podemos afirmar, em primeiro lugar, que a democracia é a única sociedade e o único regime político que considera o conflito legítimo. O conflito não é obstáculo; é a constituição mesma do processo democrático. Essa talvez seja uma das maiores originalidades da democracia. Não só trabalha politicamente os conflitos entre necessidades e interesses (disputas entre os partidos políticos e eleições de governantes pertencentes a partidos opostos), mas procura instituí-los como direitos e, como tais, exige que sejam reconhecidos e respeitados. Mais do que isso, na sociedade democrática, indivíduos e grupos organizam-se em associações, movimentos sociais e populares, classes se organizam em sindicatos e partidos, criando um poder social que, direta ou indiretamente, limita o poder do Estado. E, em segundo lugar, que a democracia é a sociedade verdadeiramente histórica, isto é, aberta ao tempo, ao possível, às transformações, ao novo e às regressões. Com efeito, pela criação de novos direitos e pela existência dos contrapoderes sociais, a sociedade democrática não está fixada numa forma para sempre determinada, ou seja, não cessa de trabalhar suas divisões, suas diferenças internas, seus conflitos e, por isso, a cada passo, exige a ampliação da representação pela participação, o que leva ao surgimento de novas práticas, que garantam a participação como ato político efetivo, que aumenta a cada criação de um novo direito. E a contrapartida: no trabalho dos conflitos, um direito pode ser cerceado, o seu cerceamento acarreta o de um conjunto de outros direitos, e a democracia prepara a sua própria regressão. Em outras palavras, só há democracia com a ampliação contínua da cidadania e com o risco contínuo da diminuição desta ampliação. Por esse motivo, a cidadania, que nas chamadas democracias liberais se define apenas pelos direitos civis, numa democracia social real, ao contrário, amplia o sentido dos direitos, abrindo um campo de lutas populares pelos direitos econômicos e sociais, opondo-se aos interesses e privilégios da classe dominante. A democracia propicia uma cultura da cidadania.

III.

Resumindo nosso percurso, podemos dizer que a democracia ultrapassa a simples ideia de um regime político identificado à forma do governo – devemos tomá-la como forma geral de uma sociedade. Sob este aspecto, procuramos evidenciar que os principais traços da democracia poderiam ser assim resumidos:

- forma sociopolítica definida pelo princípio da isonomia (igualdade dos cidadãos perante a lei) e da isegoria (direito de todos para expor em público suas opiniões, vê-las discutidas, aceitas ou recusadas em público), tendo como base a afirmação de que todos são iguais porque livres, isto é, ninguém está sob o poder de um outro porque todos obedecem às mesmas leis, das quais todos são autores (autores diretamente, numa democracia participativa; indiretamente, numa democracia representativa). De onde o maior problema da democracia numa sociedade de classes é o da manutenção de seus princípios – igualdade e liberdade – sob os efeitos da desigualdade real;
- forma política na qual, ao contrário de todas as outras, o conflito é considerado legítimo e necessário, buscando mediações institucionais para que possa exprimir-se. A democracia não é o regime do consenso, mas do trabalho dos e sobre os conflitos. De onde surge uma outra dificuldade democrática nas sociedades de classes: como operar com os conflitos quando estes possuem a forma da contradição e não a da mera oposição?
- forma sociopolítica que busca enfrentar as dificuldades acima apontadas conciliando os princípios da igualdade e da liberdade e a existência real das desigualdades, bem como o princípio da legitimidade do conflito e a existência de contradições materiais, introduzindo, para isso, a ideia dos *direitos* (econômicos, sociais, políticos e culturais). Graças aos direitos, os desiguais conquistam a igualdade, entrando no espaço político para reivindicar a participação nos direitos existentes e, sobretudo, para *criar novos direitos*. Estes são novos não simplesmente porque não existiam anteriormente, mas porque são diferentes daqueles que existem, uma vez que fazem surgir, como cidadãos, novos sujeitos políticos que os afirmaram e os fizeram ser reconhecidos por toda a sociedade;

- pela criação dos direitos, a democracia surge como o único regime político realmente aberto às mudanças temporais, uma vez que faz surgir o novo como parte de sua existência e, conseqüentemente, a temporalidade é constitutiva de seu modo de ser;
- única forma sociopolítica na qual o caráter popular do poder e das lutas tende a evidenciar-se nas sociedades de classes, na medida em que os direitos só ampliam seu alcance ou só surgem como novos pela ação das classes populares contra a cristalização jurídico-política que favorece a classe dominante. Em outras palavras, a marca da democracia moderna, permitindo sua passagem de democracia liberal à democracia social, encontra-se no fato de que somente as classes populares e os excluídos (as “minorias”) sentem a exigência de reivindicar direitos e criar novos direitos;
- forma política na qual a distinção entre o poder e o governante é garantida não só pela presença de leis e pela divisão de várias esferas de autoridade, mas também pela existência das eleições, pois estas (contrariamente ao que afirma a ciência política) não significam mera “alternância no poder”, mas assinalam que o poder está sempre vazio, que seu detentor é a sociedade e que o governante apenas o ocupa por haver recebido um mandato temporário para isto. Em outras palavras, os sujeitos políticos não são simples votantes, mas eleitores. Eleger significa não só exercer o poder, mas manifestar a origem do poder, repondo o princípio afirmado pelos romanos quando inventaram a política: eleger é “dar a alguém aquilo que se possui, porque ninguém pode dar o que não tem”, isto é, eleger é afirmar-se soberano para escolher ocupantes temporários do governo.
- uma sociedade – e não um simples regime de governo – é democrática quando, além de eleições, partidos políticos, divisão dos três poderes da república e respeito à vontade da maioria e das minorias institui algo mais profundo, que é condição do próprio regime político, ou seja, quando institui *direitos* e essa instituição é uma criação social, de tal maneira que a atividade democrática social realiza-se como um contrapoder social que determina, dirige, controla e modifica a ação estatal e o poder dos governantes.

- dada a relação entre direitos e defesa dos cidadãos como seres racionais, livres e responsáveis, na democracia, ética e política são inseparáveis, pois ambas se voltam contra a violência (como veremos mais adiante).

IV.

Todavia, no capitalismo, são imensos os obstáculos à democracia, pois o conflito dos interesses é, na verdade, expressão do fundamento mesmo da divisão social, ou seja, a contradição entre o capital e o trabalho e, portanto, a exploração de uma classe social por outra. Assim, por exemplo, se é verdade que as lutas populares nos países do capitalismo central ou metropolitano ampliaram os direitos dos cidadãos e que a exploração dos trabalhadores diminuiu muito, sobretudo com o Estado do bem-estar social, também é verdade, no entanto, que houve um preço a pagar: a exploração mais violenta do trabalho pelo capital recaiu sobre os trabalhadores dos países da periferia do sistema. Por outro lado, também é inegável, em toda parte, a fragilidade dos direitos políticos e sociais sob a ação do neoliberalismo e, portanto, o encolhimento do espaço público e o alargamento do espaço privado ou do mercado, em forma de privatização e da chamada “desregulação econômica”. Além disso, ao abandonar os investimentos dos fundos públicos nos serviços e direitos sociais, e ao destinar os fundos públicos ao aumento da liquidez do capital para o desenvolvimento das novas tecnologias, o Estado neoliberal põe em risco todos os direitos econômicos e sociais conquistados pelas lutas populares.

O direito à participação política também encontra obstáculos, sob os efeitos da divisão social entre dirigentes e executantes ou a *ideologia da competência técnico-científica*, isto é, a afirmação de que quem possui conhecimentos está naturalmente dotado de poder de mando e direção. Iniciada na esfera da produção econômica, essa ideologia propagou-se para a sociedade inteira, que vê, assim, a divisão social das classes ser sobredeterminada pela divisão entre “competentes”, que, supostamente, sabem, e “incompetentes”, que nada sabem e apenas executam ordens. Fortalecida pelos meios de comunicação de massa que a estimulam diariamente, essa ideologia invadiu a política, que passou a ser considerada uma atividade reservada para técnicos ou administradores políticos competentes, e não uma ação coletiva de todos os cidadãos. Dessa maneira, o direito à representação política (ser representante) diminuiu, porque se restringe aos competentes, os quais, evidentemente, pertencem à classe economicamente dominante, que, assim,

dirige a política segundo seus interesses, e não de acordo com a universalidade dos direitos. Enfim, não podemos minimizar o obstáculo ao direito à participação política posto pelos meios de comunicação de massa, que inviabilizam o direito à informação – não só o direito de recebê-la como ainda o de produzi-la e fazê-la circular. Na medida em que as mídias são empresas capitalistas, produzem (não transmitem) informações de acordo com os interesses privados de seus proprietários e das alianças econômicas e políticas destes com grupos detentores de poder econômico e político, criando obstáculos ao direito à verdadeira participação política.

Essa dificuldade aumenta consideravelmente quando consideramos os principais efeitos da política neoliberal, elaborada pelos economistas Friedrich Hayeck e Milton Friedman e pelo filósofo Karl Popper, que definiram a política como gestão do setor público e não como governo da sociedade, e recusaram toda e qualquer correlação entre a distribuição da riqueza e a distribuição do poder. Nota-se também que a democracia não é tomada como espaço da luta pelo poder, da luta de interesses, da criação e conservação de direitos e como legitimidade das contradições sociopolíticas ou da luta de classes, mas é reduzida à proteção comunitária dos indivíduos contra os problemas urbanos e a delinquência. As comunidades não são vistas como polo de auto-organização social, nem como contrapoderes sociais e muito menos como forma de expressão das classes sociais e dos grupos, mas como uma estratégia estatal para transferência de responsabilidades. Definindo o indivíduo como “capital humano”, portanto, como um investimento que deve produzir lucro, o princípio do Estado é investir nesse “capital”. Para isso, faz parcerias com empresas para a criação de empregos, desobrigando-se do salário-desemprego. Faz parcerias com empresas de saúde e se desobriga da saúde pública gratuita; faz o mesmo com empresas de educação, e assim por diante. Dessa maneira, a função do Estado neoliberal é dupla: em primeiro lugar, excluir, sem danos aparentes, a ideia de vínculo entre justiça social e igualdade socioeconômica; em segundo, desobrigar-se de lidar com o problema da exclusão e da inclusão dos pobres. Em uma palavra: o Estado se desobriga do “perigo” da distribuição da renda e pode resolver suas dificuldades privatizando os direitos sociais, transformados em serviços a serem adquiridos no mercado. Em outras palavras, o neoliberalismo não prevê apenas a saída do Estado do setor de produção para o mercado (isto é, a privatização das empresas públicas), mas também sua saída do setor de serviços públicos e, portanto, a privatização dos direitos

sociais. Em outras palavras, o neoliberalismo se caracteriza pelo alargamento do espaço privado dos interesses de mercado e o encolhimento do espaço público democrático dos direitos.

V.

A essas dificuldades postas pelo capitalismo neoliberal precisamos, agora, acrescentar as dificuldades específicas que a sociedade brasileira coloca para a instituição de uma sociedade democrática. Vamos focar aqui dois aspectos dessas dificuldades: o mito da não violência brasileira e o autoritarismo social.

a) O mito da não violência brasileira

A palavra violência vem do latim *vis*, força, e significa: 1) tudo o que age usando a força para ir contra a natureza de algum ser (é desnaturar); 2) todo ato de força contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém (é coagir, constranger, torturar, brutalizar); 3) todo ato de violação da natureza de alguém ou de alguma coisa valorizada positivamente por uma sociedade (é violar); 4) todo ato de transgressão contra aquelas coisas e ações que alguém ou uma sociedade define como justas e como um direito (é espoliar ou a injustiça deliberada); 5) consequentemente, violência é um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão e pela intimidação, pelo medo e pelo terror. A violência é a presença da ferocidade nas relações com o outro – enquanto outro ou por ser um outro. É o oposto da coragem e da valentia, porque é o exercício da crueldade.

Se é isto a violência, é evidente que ela se opõe à ética. Esta define o sujeito ético enquanto um ser dotado de razão, linguagem, vontade livre e responsabilidade. Ora, a violência trata seres racionais e sensíveis, dotados de linguagem e de liberdade, como se fossem coisas, isto é, irracionais, insensíveis, mudos, inertes ou passivos. Na medida em que a ética é inseparável da figura do *sujeito* racional, voluntário, livre e responsável, tratá-lo como se fosse desprovido de razão, vontade, liberdade e responsabilidade é tratá-lo não como humano e sim como coisa, fazendo-lhe violência nos cinco sentidos que demos a esta palavra. Da mesma maneira, é evidente que a violência se opõe à política democrática, uma vez que esta se define pela figura do sujeito

político como *sujeito de direitos* que age pela criação e conservação de direitos contra a dominação dos privilégios, e impede o exercício do poder pela força, pela opressão, pela intimidação, pelo medo e pelo terror.

Ora, há no Brasil um mito poderoso, o da não violência brasileira, isto é, a imagem de um povo generoso, alegre, sensual, solidário que desconhece o racismo, o sexismo, o machismo, que respeita as diferenças étnicas, religiosas e políticas, não discrimina as pessoas por suas escolhas sexuais etc. Por que emprego a palavra “mito” e não o conceito de ideologia para referir-me à maneira como a não violência é imaginada no Brasil? Emprego “mito” dando-lhe os seguintes traços:

- como indica a palavra grega *mythos*, o mito é uma narrativa da origem reiterada em inúmeras narrativas derivadas que repetem a matriz da primeira narrativa, a qual, porém, já é uma variante de uma outra narrativa cuja origem se perdeu. Em suma, o mito é narrativa da origem sem que haja uma narrativa originária;
- o mito opera com antinomias, tensões e contradições que não podem ser resolvidas sem uma profunda transformação da sociedade no seu todo, e que por isso são transferidas para uma solução simbólica e imaginária que torna suportável e justificável a realidade. Em suma, o mito nega e justifica a realidade negada por ele;
- o mito cristaliza-se em crenças que são interiorizadas num grau tal que não são percebidas como crenças, e sim tidas não só como uma explicação da realidade, mas como a própria realidade. Em suma, o mito substitui a realidade pela crença na realidade narrada por ele e torna invisível a realidade existente;
- o mito resulta de ações sociais e produz como resultado outras ações sociais que o confirmam, isto é, um mito produz valores, ideias, comportamentos e práticas que o reiteram na e pela ação dos membros da sociedade. Em suma, o mito não é um simples pensamento, mas formas de ação;
- o mito tem uma função apaziguadora e repetidora, assegurando à sociedade sua autoconservação sob as transformações históricas. Isto significa que um mito é o suporte de ideologias: ele as fabrica para que possa,

simultaneamente, enfrentar as mudanças históricas e negá-las, pois cada forma ideológica está encarregada de manter a matriz mítica inicial. Em suma, a ideologia é a expressão temporal de um mito fundador que a sociedade narra a si mesma.

Em resumo, estou tomando a noção de mito no sentido antropológico de solução imaginária para tensões, conflitos e contradições que não encontram caminhos para serem resolvidos no plano simbólico – e muito menos no plano real –, e a estou tomando no sentido psicanalítico da repetição. E falo em mito fundador porque, à maneira de toda *fundatio*, impõe um vínculo interno com o passado como origem, isto é, com um passado que não cessa, que não permite o trabalho da diferença histórica e se conserva como permanentemente presente; neste sentido, mito também na acepção psicanalítica, ou seja, como impulso à repetição por impossibilidade de simbolização e, sobretudo, como bloqueio à passagem ao real. Um mito fundador é aquele que não cessa de encontrar novos meios para exprimir-se, novas linguagens, novos valores e ideias, de tal modo que, quanto mais parece ser outra coisa, tanto mais é a repetição de si mesmo. No nosso caso, o mito fundador é exatamente o da não violência essencial da sociedade brasileira cuja elaboração remonta ao período da descoberta e conquista da América e do Brasil. Em suma, o grande mito que sustenta a imaginação social brasileira é o da não violência. Nossa autoimagem é a de um povo ordeiro e pacífico, alegre e cordial, mestiço e incapaz de discriminações étnicas, religiosas ou sociais, acolhedor para os estrangeiros, generoso para com os carentes, orgulhoso das diferenças regionais e destinado a um grande futuro.

Muitos indagarão como o mito da não violência brasileira pode persistir sob o impacto da violência real, cotidiana, conhecida de todos e que, nos últimos tempos, é também ampliada por sua divulgação e difusão pelos meios de comunicação de massa. Ora, é justamente no modo de interpretação da violência que o mito encontra meios para conservar-se. O mito da não violência permanece porque graças a ele admite-se a existência de fato da violência e pode-se, ao mesmo tempo, fabricar explicações para denegá-la no instante mesmo em que é admitida.

Como explicar que a exibição contínua pelos meios de comunicação de massa da violência no país possa deixar intocado o mito da não violência e ainda suscitar o clamor pelo retorno à ética? Para responder, precisamos examinar os mecanismos ideológicos de conservação da mitologia.

O primeiro mecanismo é o da *exclusão*: afirma-se que a nação brasileira é não violenta e que, se houver violência, esta é praticada por gente que não faz parte da nação (mesmo que tenha nascido e viva no Brasil). O mecanismo da exclusão produz a diferença entre um nós-brasileiros-não-violentos e um eles-não-brasileiros-violentos. “Eles” não fazem parte do “nós”.

O segundo mecanismo é o da *distinção*: distingue-se o essencial e o acidental, isto é, por essência, os brasileiros não são violentos e, portanto, a violência é acidental, um acontecimento efêmero, passageiro, uma “epidemia” ou um “surto” localizado na superfície de um tempo e de um espaço definidos, superável, e que deixa intacta nossa essência não violenta.

O terceiro mecanismo é *jurídico*: a violência fica circunscrita ao campo da delinquência e da criminalidade, o crime sendo definido como ataque à propriedade privada (furto, roubo e latrocínio). Esse mecanismo permite, por um lado, determinar quem são os “agentes violentos” (de modo geral, os pobres) e legitimar a ação (esta sim, violenta) da polícia contra a população pobre, os negros, as crianças de rua e os favelados. A ação policial pode ser, às vezes, considerada violenta, recebendo o nome de “chacina” ou “massacre” quando, de uma só vez e sem motivo, o número de assassinados é muito elevado. No restante das vezes, porém, o assassinato policial é considerado normal e natural, uma vez que se trata de proteger o “nós” contra o “eles”.

O quarto mecanismo é *sociológico*: atribui-se a “epidemia” de violência a um momento definido do tempo, aquele no qual se realiza a “transição para a modernidade” das populações que migraram do campo para a cidade e das regiões mais pobres (Norte e Nordeste) para as mais ricas (Sul e Sudeste). A migração causaria o fenômeno temporário da *anomia*, no qual a perda das formas antigas de sociabilidade ainda não foram substituídas por novas, fazendo com que os migrantes pobres tendam a praticar atos isolados de violência que desaparecerão quando estiver completa a “transição”. Aqui, não só a violência é atribuída aos pobres e desadaptados, como ainda é consagrada como algo temporário ou episódico.

Finalmente, o último mecanismo é o da *inversão do real*, graças à produção de máscaras que permitem dissimular comportamentos, ideias e valores violentos como se fossem não violentos. Assim, por exemplo, o machismo é colocado como proteção natural à natural fragilidade feminina, proteção que inclui a ideia de que as mulheres precisam ser protegidas de si próprias, pois, como todos sabem, o estupro é um ato feminino de provocação e sedução; o paternalismo branco é visto como proteção para auxiliar a natural inferioridade dos

negros; a repressão contra os homossexuais é considerada proteção natural aos valores sagrados da família e, agora, da saúde e da vida de todo o gênero humano ameaçado pela AIDS, trazida pelos degenerados; a destruição do meio ambiente é orgulhosamente vista como sinal de progresso e civilização etc.

Em resumo, a violência não é percebida ali mesmo onde se origina e ali mesmo onde se define como violência propriamente dita, isto é, como toda prática e toda ideia que reduza um sujeito à condição de coisa, que viole interior e exteriormente o ser de alguém, que perpetue relações sociais de profunda desigualdade econômica, social e cultural. Mais do que isto, a sociedade não percebe que as próprias explicações oferecidas são violentas porque está cega ao lugar efetivo de produção da violência, isto é, a estrutura da sociedade brasileira. Dessa maneira, as desigualdades econômicas, sociais e culturais, as exclusões econômicas, políticas e sociais, a corrupção como forma de funcionamento das instituições, o racismo, o sexismo, a intolerância religiosa, sexual e política não são consideradas formas de violência, isto é, a sociedade brasileira não é percebida como estruturalmente violenta e a violência aparece como um fato esporádico de superfície. Em outras palavras, a mitologia e os procedimentos ideológicos fazem com que a violência que estrutura e organiza as relações sociais brasileiras não possa ser percebida.

b) O autoritarismo social

Conservando as marcas da sociedade colonial escravista, a sociedade brasileira é marcada pelo predomínio do espaço privado sobre o público e, tendo o centro na hierarquia familiar, é fortemente hierarquizada em todos os seus aspectos: nela, as relações sociais e intersubjetivas são sempre realizadas como relação entre um superior, que manda, e um inferior, que obedece. As diferenças e assimetrias são sempre transformadas em desigualdades que reforçam a relação de mando e obediência. O outro jamais é reconhecido como sujeito ou como sujeito de direitos, jamais é reconhecido como subjetividade nem como alteridade. As relações, entre os que se julgam iguais, são de “parentesco”, isto é, de cumplicidade; e, entre os que são vistos como desiguais, o relacionamento toma a forma do favor, da clientela, da tutela ou da cooptação, e, quando a desigualdade é muito marcada, assume a forma da opressão. Em suma: micropoderes capilarizam em toda a sociedade, de sorte que o autoritarismo da e na família se espalha para a escola, as relações amorosas, o trabalho, a mídia, o comportamento social nas ruas,

o tratamento dado aos cidadãos pela burocracia estatal, e vem exprimir-se, por exemplo, no desprezo do mercado pelos direitos do consumidor (coração da ideologia capitalista) e na naturalidade da violência policial.

A sociedade brasileira está polarizada entre as carências das camadas populares e os privilégios da classe dominante e, portanto, pelo bloqueio aos direitos. Tomando essa polarização como nossa referência fundamental, podemos resumir, simplificada, os principais traços de nosso autoritarismo social:

- estruturado segundo o modelo do núcleo familiar, nele se impõe a recusa tácita (e, às vezes, explícita) para fazer operar o mero princípio liberal da igualdade formal e a dificuldade para lutar pelo princípio socialista da igualdade real: as diferenças são postas como desigualdades e, estas, como inferioridade natural (no caso das mulheres, dos trabalhadores, dos negros, indígenas, migrantes, idosos) ou como monstruosidade (no caso dos homossexuais);
- estruturado a partir das relações familiares de mando e obediência, nele se impõe a recusa tácita (e, às vezes, explícita) de operar com o mero princípio liberal da igualdade jurídica e a dificuldade para lutar contra formas de opressão social e econômica: para os grandes, a lei é privilégio; para as camadas populares, repressão. A lei não deve figurar e não figura o polo público do poder e da regulação dos conflitos, nunca definindo direitos e deveres dos cidadãos porque a tarefa da lei é a conservação de privilégios e o exercício da repressão. Por este motivo, as leis aparecem como inócuas, inúteis ou incompreensíveis, feitas para serem transgredidas, não para serem transformadas. O poder judiciário é claramente percebido como distante, secreto, representante dos privilégios das oligarquias e não dos direitos da generalidade social;
- a indistinção entre o público e o privado não é uma falha ou um atraso, mas é, antes, a forma mesma de realização da sociedade e da política: não apenas os governantes e parlamentares praticam a corrupção sobre os fundos públicos, mas não há a percepção social de uma esfera pública das opiniões, da sociabilidade coletiva, da rua como espaço comum, assim como não há a percepção dos direitos à privacidade e à intimidade. Do ponto de vista dos direitos sociais, há um encolhimento do público; do ponto de vista dos interesses econômicos, um

alargamento do privado, e é exatamente por isso que, entre nós, assim como a figura do “Estado forte” sempre foi natural, também nos cai como uma luva o neoliberalismo;

- forma peculiar de evitar o trabalho dos conflitos e contradições sociais, econômicas e políticas enquanto tais, uma vez que conflitos e contradições negam a imagem mítica da boa sociedade indivisa, pacífica e ordeira. Não são ignorados, e sim recebem uma significação precisa: conflitos e contradições são considerados sinônimo de perigo, crise, desordem, e a eles se oferece uma única resposta: a repressão policial e militar, para as camadas populares, e o desprezo condescendente, para os opositores em geral. Em suma, a sociedade auto-organizada é vista como perigosa para o Estado e para o funcionamento “racional” do mercado;
- forma peculiar de bloquear a esfera pública da opinião como expressão dos interesses e dos direitos de grupos e classes sociais diferenciados e/ou antagônicos. Esse bloqueio não é um vazio ou uma ausência, mas um conjunto de ações determinadas que se traduzem numa maneira determinada de lidar com a esfera da opinião: a mídia monopoliza a informação, e o consenso é confundido com a unanimidade, de sorte que a discordância é posta como ignorância ou atraso;
- naturalização das desigualdades econômicas e sociais, do mesmo modo que há naturalização das diferenças étnicas, postas como desigualdades raciais entre superiores e inferiores, das diferenças religiosas e de gênero, bem como naturalização de todas as formas visíveis e invisíveis de violência;
- fascínio pelos signos de prestígio e de poder: uso de títulos honoríficos sem qualquer relação com a possível pertinência de sua atribuição, o caso mais corrente sendo o uso de “doutor” quando, na relação social, o outro se sente ou é visto como superior (“doutor” é o substituto imaginário para os antigos títulos de nobreza); manutenção de criadagem doméstica cujo número indica aumento de prestígio e de status etc.

O autoritarismo está de tal modo interiorizado nos corações e mentes que alguém pode usar a frase “um negro de alma branca” e não ser considerado

racista. Pode referir-se aos serviços domésticos com a frase “uma empregada ótima: conhece seu lugar” e considerar-se isento de preconceito de classe. Pode referir-se a um assalariado com a frase “um empregado de toda confiança porque nunca rouba” e considerar que não existe luta de classes e que dela não participa. Pode dizer “uma mulher perfeita, pois não trocou o lar pela indignidade de trabalhar fora” e não ser considerado machista.

A desigualdade salarial entre homens e mulheres, entre brancos e negros, a exploração do trabalho infantil e dos idosos são consideradas normais. A existência dos sem-terra, dos sem-teto, dos desempregados é atribuída à ignorância, à preguiça e à incompetência dos “miseráveis”. A existência de crianças de rua é vista como “tendência natural dos pobres à criminalidade”. Os acidentes de trabalho são imputados à incompetência e à ignorância dos trabalhadores. As mulheres que trabalham (se não forem professoras, enfermeiras ou assistentes sociais) são consideradas prostitutas em potencial, e as prostitutas, degeneradas, perversas e criminosas, embora, infelizmente, indispensáveis para conservar a santidade da família.

Em outras palavras, a sociedade brasileira é oligárquica, hierárquica, polarizada entre a carência absoluta das camadas populares e o privilégio absoluto das camadas dominantes. Podemos, assim, avaliar o quanto tem sido difícil e complicado instituir uma sociedade democrática no Brasil dando pleno sentido à cidadania, e porque, nos dias de hoje, corremos o risco da perda das poucas conquistas de direitos dos últimos quinze anos.

O que acontece nas prisões?⁵⁰

Marcelo Freixo⁵¹

Tenho muitos anos de militância, estudo, pesquisa e trabalho dentro do sistema penitenciário. Gostaria de começar fazendo uma provocação – aliás, a ideia é convocá-los para o debate até o final. Sempre tento começar definindo as prisões: o que é isso? É um assunto distante. Provavelmente, a maioria das pessoas que está aqui não tem parentes presos (se houver, certamente esse número é muito pequeno), ou não tem o hábito de visitar as unidades prisionais, porque esse público não frequenta a universidade. A prisão é o lugar para depositarmos os nossos medos.

Nosso debate é sobre o sistema penitenciário. Por quê? Nem todos lembram: nosso *réveillon* [2016] foi marcado por contagem de cabeças no sistema penitenciário, e, no Brasil, uma tragédia apaga a outra – e é com amnésia que tratamos de nossos medos. Nesta última virada de ano tivemos brutais rebeliões em várias prisões brasileiras; vimos nos noticiários cenas fortes

⁵⁰ Este artigo é uma sistematização da aula magna proferida pelo autor no dia 17 de abril de 2017, como parte do curso “Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?”, uma realização do Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina (Cersp-sc), entre agosto de 2016 e dezembro de 2017. Esta Aula Magna também contou com a participação do antropólogo Luiz Eduardo Soares – cuja apresentação, entretanto, não pôde ser incluída neste livro. Todo o conteúdo dos três módulos do curso está disponível on-line em: <<http://www.cersp-sc.com>>.

⁵¹ Teve seu primeiro mandato parlamentar como deputado estadual em 2007, atuação que foi marcada pela realização da CPI das Milícias. A investigação, iniciada em 2008, resultou no indiciamento de 225 envolvidos e na proposição de 58 medidas concretas para acabar com a máfia das milícias. A CPI, que lhe rendeu ameaças de morte, serviu de base para o roteiro do filme *Tropa de Elite 2*, cujo personagem Diogo Fraga foi inspirado na história de Freixo. O parlamentar assumiu a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) para o biênio de 2009-2010. Em 2011, já no segundo mandato, presidiu a CPI do Tráfico de Armas e Munições no Rio, que propôs 69 ações para aumentar o controle e a fiscalização dos arsenais públicos e privados no estado. Em 2014, foi o deputado estadual mais votado do Brasil, com 350 mil votos. Em 2018, foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro com cerca de 342 mil votos.

e profundamente violentas. Ainda assim, o convite para o debate hoje me surpreendeu: é raro que isso aconteça.

Não deixa de ser verdade, no entanto, que o convite também faz parte do modo como tratamos as prisões: elas só são assunto quando há rebelião ou fuga. Nunca é tematizada quando versa sobre coisas que vão para além ou para fora do mundo prisional. Ela é assunto quando alguém que não faz parte do sistema prisional, por instantes, a focaliza. Com exceção desses momentos, entende-se que as prisões estão boas do jeito que estão. Como elas estão? Ainda que não saibamos, as consideramos boas porque não fazem parte das nossas vidas. A prisão é, sempre, o lugar do outro.

Por que trabalho com isso? Fui criado na periferia de Niterói, uma cidade próxima ao Rio de Janeiro, em um bairro bastante violento. E lá, o único campo de futebol das proximidades era o que havia dentro da prisão – e que existe até hoje, chamada Penitenciária Vieira Ferreira Neto. Com quinze anos, pagávamos e alugávamos o campo aos domingos (eu jogava no time da favela), e todos os finais de semana estávamos lá. É engraçado que quem apitava os jogos era sempre uma pessoa presa – curiosamente, nunca os chamávamos de “ladrão”: era o juiz mais respeitado de todo o mundo futebolístico, poderia apitar as coisas mais bárbaras que nós, lucidamente, concordaríamos. Quando alguém faltava ao jogo, mesma coisa: alguém em condição de privação de liberdade o substituíam.

Convivi na prisão porque gostava de jogar futebol, mas não tinha o menor senso crítico – era apenas o lugar aonde ia me divertir. Imagino que não seja essa a realidade de muitas pessoas. O que importa é que a prisão não era algo distante para mim, e isso marcou toda a minha trajetória depois.

Quando estudava História na Universidade Federal Fluminense, com anseios de ser professor, surgiu uma oportunidade de estágio para dar aulas em uma unidade prisional. Lá, começamos um projeto de educação popular, com metodologia de Paulo Freire, que mudou minha vida. Aos 21 anos, lecionei História dentro das prisões. Pude perceber de que forma o desenvolvimento de um projeto educacional vinculado à realidade e à trajetória dos presos é capaz de mudar a dinâmica de toda a unidade prisional. Posso mensurar o quanto nossas prisões, hoje, seriam menos custosas e trariam efetivamente melhores resultados para a sociedade como um todo e em termos de segurança pública se fossem espaços de investimento em educação. Vi, de perto, pessoas que se envolveram no projeto alcançarem resultados muito positivos em termos de reinserção social, restabelecimento de laços familiares etc.

Outra experiência importante que tive foi no Conselho da Comunidade, órgão ligado à Lei de Execução Penal, que fiscaliza as prisões. Um elemento fundamental para o debate é este: as prisões são espaços que precisam ser fiscalizados. A equação é bastante simples: quanto mais invisíveis e distantes, mais corruptas e violentas; sem fiscalização, piores serão para o conjunto da sociedade. É preciso que a sociedade entre na cadeia, que quebre esse manto de invisibilidade que hoje paira sobre as unidades prisionais. Um exemplo: por que os estágios universitários não são feitos dentro das prisões? É barato, com enorme potencial de aprendizagem, interessaria às universidades e ao poder público e geraria um trabalho fundamental dentro das unidades prisionais. Sobretudo, o resultado para o conjunto da sociedade seria extraordinário.

Tivemos uma experiência mínima – um projeto voluntário com dezesseite jovens, que montou uma escola freiriana – e, ainda assim, os resultados foram incríveis: alunos que começaram a estudar conosco no sexto ano do fundamental terminaram o ensino médio e alguns se tornaram universitários, mais tarde. Para além dos efeitos individuais, pudemos perceber que todo o sistema dentro da cadeia mudou. Fragilizou, por exemplo, o poder das facções – o que gerou um grande problema, em determinados momentos, que posteriormente foi superado. Por isso os convoco à reflexão e à ação: por que não construir um espaço para as universidades dentro das unidades prisionais, através de estágios em Direito, Psicologia, Serviço Social e outras áreas?



Tendo começado com 21 anos o trabalho nas prisões, já cumpri quase a pena máxima – hoje tenho 50 anos de idade, a pena máxima são trinta anos. Evidentemente, esse é um ponto prioritário na elaboração de leis, desde que entrei no Parlamento.

Um exemplo de lei que conseguimos criar foi a que proíbe revistas vexatórias. Vocês sabem o que são? As prisões masculinas têm imensas filas de visitação, compostas em grande parte por mães, esposas, irmãs, filhas de encarcerados. Essa é uma particularidade das unidades prisionais masculinas, já que os homens, covardes, abandonam as mulheres encarceradas. Depois de ficarem nas intermináveis filas, elas, quando conseguem entrar na prisão, são revistas de forma absolutamente vexatória. Senhoras de 60, 70 e 80 anos devem despir-se por completo e agachar três vezes sobre

um espelho, em frente a uma agente penitenciária, para ver se algum objeto sai de dentro do seu corpo. São muitas as que deixam de visitar seus entes queridos por conta da revista vexatória, e isso causa um problema enorme no cumprimento da pena e na possibilidade de reinserção das pessoas em situação de privação de liberdade. Essas mulheres acabam cumprindo uma pena junto àqueles que visitam, sem ter no entanto cometido qualquer crime. Seus relatos são impactantes. São tratadas como vinculadas ao crime e não como aliadas do Estado na redução da violência. São vistas pelo Estado como um problema. Esse olhar, e mais, o olhar sobre a prisão como um todo, precisa mudar. Precisamos disputar um olhar sobre as prisões, discutir e entender o que é a prisão no mundo de hoje.

Propus uma lei que proibia a revista vexatória e instituía a instalação de *scanners* nas entradas das prisões. Nas discussões no Parlamento, dizia a meus colegas: “espero que ninguém da sua família seja preso um dia. Mas, se um dia alguém for preso, ficarei muito feliz em saber que sua mãe não vai precisar passar por isso”. Nunca imaginamos que poderia ser a nossa mãe esperando naquela fila para ser revista dessa forma. A prisão é, sempre, o lugar do outro: você não se imagina naquele lugar de tamanha violência.

Por exemplo, façamos uma digressão: o avião é, evidentemente, um lugar em que se fazem necessárias medidas de segurança. Antes de voar, você deposita seus objetos em uma bandeja, atravessa um detector de metais etc. E se precisasse ficar nu e agachar três vezes? Você pode me dizer “ah, mas eu não cometi crime”, ao que eu responderia: “ora, nem a mãe!”. Imagine se você, ao entrar no banco, escutasse: “por favor, fique pelado e agache três vezes”. É inimaginável. Isso não se dá porque ali seja um lugar que precise de menos segurança. A diferenciação se dá pela identificação de quem entra, e onde se entra. Qual é a diferença da sua cidadania para a outra? A diferença é de cor, de salário, de lugar de moradia, de dignidade. De quem tratamos quando pensamos na prisão? Para que e para quem elas servem?

Debater sobre isso é debater sobre democracia. E o debate é muito mais profundo do que uma perspectiva exclusivamente jurídica do Direito Penal consegue alcançar.

Outra importante lei aprovada proibiu mulheres grávidas de permanecerem algemadas no momento do parto. Sempre quando apresento a lei, pergunto-me: “mas elas eram algemadas?”. Na justificativa que fiz para a criação da lei, escrevi ser “absolutamente impossível uma mulher sair correndo, parindo”. Falaram-me que a justificativa era ridícula; respondi que só restava

a ironia diante de uma situação tão esdrúxula, patética e aviltante como essa. Houve quem propusesse a obrigatoriedade de um laudo médico que atestasse a possibilidade de relaxamento das algemas. Fui contrário: que tipo de poder técnico é esse, em que o médico vai mensurar a extensão da dignidade de cada mulher? Não estar algemada durante o parto é um direito da mulher, não está vinculado a nenhum saber – nem ao saber médico. Evidentemente, cabe aqui também nos questionarmos: qual mulher era atingida por essa situação? De qual mulher estamos falando?

O ambiente do Parlamento e do Poder Legislativo trata, muitas vezes, de coisas que estão no limite do absurdo. Ainda assim, precisamos sair do lugar de curiosidade ou estranheza para nos aproximarmos das questões prisionais e construirmos um debate mais profundo. Quais outros problemas encontramos nas prisões?

Uma das grandes questões que vimos debatendo é a da superlotação. O Brasil teve, nos últimos catorze anos, 267% de crescimento da taxa carcerária. Isso significa que temos mais de trezentas pessoas presas para cada 100 mil habitantes, enquanto a média mundial é de 144. Já ultrapassamos a Rússia; somos a terceira população carcerária do planeta. Prendemos muito, e as prisões estão superlotadas.

Quem nós prendemos? Não há novidades: quem está preso é jovem, pobre, negro, morador de periferia, de favela e de baixa escolaridade. Ora, é só o jovem, pobre, negro que comete crime no país? Se não é, por que apenas eles são presos?

A questão central é que nós prendemos aqueles a quem vigiamos. Se a taxa de esclarecimento de homicídios é baixíssima, deveria ser essa nossa prioridade. Mas não é. Afinal, prendemos aqueles que queremos controlar. Prendemos pessoas dos territórios que entendemos ser necessário vigiar, territórios que consideramos perigosos. Há, aí, uma relação direta com um modelo de cidade, de democracia e de desenvolvimento. Os crimes cujos autores prendemos são os crimes que mais vigiamos. Em relação ao tráfico de drogas, não há investimento em investigações sobre onde está o capital do tráfico – no mercado financeiro, no mercado imobiliário etc. Aliás, sequer investigamos: nós *prendemos* a pobreza.

No Brasil, 42% dos presos e, em Santa Catarina, 51% da população carcerária é composta por presos provisórios – pessoas que sequer foram julgadas. Num estudo recente concluiu-se que a maioria esmagadora dos presos provisórios do Rio de Janeiro não foi sentenciada com penas de privação da

liberdade. Quando finalmente ocorreram seus julgamentos, foram absolvidos, penalizados com regimes semiabertos ou abertos. E o tempo do julgamento, por que esperaram encarcerados?

Há uma lógica de trancar e segregar determinados setores da sociedade sobre a qual o Poder Judiciário tem uma gigantesca responsabilidade. Todo o crescimento da população carcerária no mundo tem relação com a seletividade: jovens pobres negros são ou encarcerados ou assassinados. Está há muito em curso, no Brasil, a criminalização da pobreza e o genocídio da juventude negra. É por isso que precisamos levar a discussão para a desconstrução da ideia vingativa punitivista – e, também, para além de um debate apenas sobre a justiça.

■

Temos que travar um debate, também, sobre as facções. As narrativas sobre as facções nos meios de comunicação são curiosas: chamam-nas de “crime organizado”. Ocorre que desde que investiguei profundamente a atuação das milícias cariocas, tenho tranquilidade em afirmar: não existe crime organizado fora do Estado. Barbáries, crimes e violência existem, sim, fora do Estado. Crime organizado, no entanto, onde tem poder e dinheiro, se dá em diálogo com o Estado e não existe fora dele. Ora, e a facção, representa ela o crime? Não há dúvida de que sim, porém não o crime organizado; seria “crime desorganizado”.

Onde nascem as facções? Uma particularidade do nosso país, que o difere de outros lugares do mundo, é a de que todas as facções nascem na prisão. Não existe facção do Brasil que tenha nascido em gueto, periferia ou favela. Todas, sem exceção, nasceram e nascem nas prisões – e só então passam a dominar guetos, periferias e favelas.

O cumprimento de pena de qualquer pessoa encarcerada se dá de acordo com o ritual da facção. Imagine-se como um ladrão de celular que foi pego pela polícia. Quando você vai preso e entra no sistema, a primeira pergunta que o agente público lhe faz é: “qual é a sua facção?”. Você pode responder que pertence a um determinado grupo, ao que o agente lhe responderá: “certo, então você vai para o presídio tal”. Eventualmente, se você disser que não tem filiação com nenhuma facção, e já acompanhamos diversos casos assim, lhe perguntarão onde você mora – Rocinha, Vidigal, Acari, Pedreira, Alemão são respostas comuns no Rio de Janeiro. Localizarão seu local de moradia e identificarão seu

grupo de pertencimento de acordo com o mapa das facções; se você mora, por exemplo, na Mangueira, fará necessariamente parte do Comando Vermelho e será encaminhado para uma determinada unidade prisional.

Quem organiza as facções, em primeira instância, é o Estado. Não há nenhuma possibilidade, no nosso sistema, hoje, de você ser classificado e cumprir pena conforme o crime que cometeu – apesar de ser a regulamentação estabelecida por lei, é o que menos importa para o Estado. A partir dessa classificação do apenado de acordo com o “bando” é que se produz, em grande medida, o próprio pertencimento às facções.

O Estado, na própria organização do sistema penitenciário e na sua prática penal, instaura condenações perpétuas ao abrir mão da lei e dedicar-se a um modelo de gestão penitenciário de “não ter política pública”. A política pública brasileira para os presídios é, justamente, não ter política pública. Essa é uma escolha de funcionamento do sistema penal: cumprir papel decisivo de detenção da miséria, de criminalização perpétua da pobreza e de condenação inescapável ao pertencimento a uma facção – um “bolo” que não serve a nada nem a ninguém.

■

Michel Foucault (1926-1984) fala muito bem sobre o papel de fabricação de comportamentos e do disciplinamento das prisões dos séculos XVIII e XIX. As prisões do século XX e início do século XXI, cumprem, no entanto, outro papel. Zygmunt Bauman (1925-2017) diz que a noção de exército industrial de reserva marxista não dá mais conta da leitura da conjuntura atual: há, hoje, uma parcela da sociedade que sobrou, que não serve, que precisa ser destituída de existência e de significado. Não à toa é tão forte a ideia de que direitos humanos servem para proteger bandido. Cometemos erros gravíssimos nesse processo de comunicação – precisamos olhar para isso e ter autocritica, também – e precisamos ser mais consistentes na disputa discursiva e no combate a essa limitada ideia de direitos humanos.

De onde vem essa concepção? Mais do que defender que determinadas pessoas não têm direitos, quem profere esse tipo de discurso entende que há seres, entre nós, que não têm humanidade. Há um corte ético: ele é o outro, e eu não me vejo sendo um deles. Entra, aqui, o fundamental e tão estratégico papel do medo, que garante a manutenção do funcionamento do sistema penitenciário tal qual ele é hoje. Por que as prisões são apenas assunto nos grandes veículos

de comunicação quando ocorrem rebeliões? E por que, ao passo de dois dias, não se fala mais daquela barbárie? Por que se vira tão rápido a página?

Há um processo de produção de indiferença, e a partir dela você passa a ser indiferente. O medo tem um papel de legitimar a barbárie sobre alguém com quem não me identifico. Tudo pode acontecer dentro das prisões – inclusive as aviltantes cenas que vimos na passagem de ano. Não nos incomoda, pois não nos diz respeito; não ocorre conosco ou com um igual, com alguém com quem eu tenha alguma identidade ética. A prisão é o lugar do outro, e é com esse outro, de quem eu tenho medo, que podem ocorrer atos de barbárie sob meus olhos indiferentes. São os novos bárbaros.

Nas suas origens, as cidades muravam-se para se proteger daqueles que estavam “fora”; hoje, aumentamos nossos muros para nos protegermos daquilo que nós mesmos produzimos. Os muros – as nossas prisões – são feitos para que nos protejamos daqueles com quem não conseguimos conviver. Há uma importante mudança, e, por isso, uma disputa do próprio sentido de cidade: em um mundo irreversivelmente urbano, que cidades queremos construir? Quem delas participa e quem não pode participar? De quem eu tenho medo, e sobre quem eu admito que sejam praticados atos de barbárie?

As nossas cidades, hoje, não são para todos. O Brasil é um país estruturalmente racista, e a maior prova disso é o sistema penitenciário. O sistema penitenciário é o espaço dos sobrantes. É o espaço de um território, tem classe definida. Não sei de quem eu tenho medo, mas sei a cor que ele tem e o lugar de onde ele vem. O medo tem cor, é negra. Tem território, é a favela.

Em 2003, quando participei das negociações de uma violenta rebelião⁵² em Bangu 3 [unidade prisional no Rio de Janeiro], aconteceu uma cena muito interessante. Ao cabo de três dias de negociação – eram 980 presos e 54 reféns –, com a cadeia toda destruída, ainda conseguimos que fossem entregues todas as armas e que saíssem todos os reféns; sentei-me sobre um pedaço de cimento enquanto aguardava o procedimento da minha revista para poder sair da prisão. Um preso, conhecido no Rio de Janeiro, sentou-se ao meu lado e disse: “essa foi cansativa, né?”. Respondi: “Nem fala comigo. Eu estou exausto. Vocês poderiam ter ajudado mais”. Ele segue dizendo: “está ficando cada

⁵² Como há muito tempo trabalho em cadeias e conheço os presos de muitas delas, quando ocorria uma rebelião o Batalhão de Operações Especiais (Bope) me buscava em casa para participar, com eles, das negociações. Aliás, é importante pontuar que, em uma determinada cena do filme *Tropa de Elite 2*, que retrata uma negociação, ocorre uma chacina que nunca aconteceu. Nunca morreu ninguém durante nossas negociações, e as rebeliões sempre foram muito bem conduzidas.

vez mais difícil, professor. Não tem perspectiva. O Estado só olha com violência, então não vai receber outra coisa”. E completa: “temos muito respeito pelo senhor, mas tem uma coisa que tem que aprender: presídio é um pedaço da favela. Nós não vamos resolver o problema do presídio se não resolvermos o que está acontecendo na favela. Olha quem está aqui. Onde você espera encontrar um jovem pobre e negro, se não é na favela nem no presídio? Você espera encontrá-lo em algum outro lugar?”. Passo a vocês a pergunta: é na universidade que esperamos encontrar jovens pobres e negros? Ele foi preciso: ou é na favela, ou é no presídio.

Há um debate de território e há um debate mais profundo sobre democracia, que precisamos travar no momento de olhar para e pensar sobre o sistema penitenciário. Os chamados “sobrantes” evidentemente nos encontram – essa é a provocação que sempre nos faz Luiz Eduardo Soares. A invisibilidade que fazemos recair sobre “eles” não resolve nosso problema: em algum momento ela é ou será quebrada. O medo tampouco basta ou resolve alguma coisa: é preciso romper com essa maneira egoísta de olhar para a sociedade. Dirijo minha crítica também à esquerda, nesse sentido: nós não temos olhado para o debate da segurança pública e do sistema penitenciário com a profundidade que deveríamos.

■

Algumas coisas, naturalizadas, precisam ser discutidas. A prisão tem cada vez mais muros, mais concreto, mais cimento, mais guardas – em precárias condições de trabalho, ressalte-se – e menos possibilidades de investimento naquilo de que mais necessita. Qual a razão de tamanha desigualdade entre profissionais técnicos e agentes de segurança? Quem disse que o trabalho do assistente social ou do profissional da saúde não é fundamental ou decisivo para a segurança da unidade prisional? Por que a segurança da prisão não é vista como responsabilidade, também, do corpo técnico da unidade? A não ser que acreditemos que apenas com armas se cuida de segurança – vejam como reproduzimos a todo tempo o ideal do panóptico [de Foucault] –, esses são trabalhos e atuações decisivos.

A população carcerária é composta de uma juventude não escolarizada, ou com um nível baixíssimo de escolaridade; ainda assim, não há investimento em educação nas unidades prisionais. Há quem entenda que, se investirmos em ensino nas unidades prisionais, será um benefício absurdo para quem não

o merece. Seguimos tratando justiça como vingança, desde que nos tornamos República sem romper com a escravidão. Não à toa há tanta gente que tem saudade das chibatadas, e que no Rio de Janeiro seja tão comum pessoas serem amarradas em postes, como nos antigos pelourinhos.

A sociedade brasileira é uma das que mais prende no mundo, e talvez também a que mais pensa que “prende muito pouco”. Não é isso que escutamos, no senso comum? Essa ideia está bastante presente, seja nas universidades ou na compreensão política em geral: as penas têm que ser maiores; as prisões, mais duras. Ocorre que as pessoas não imaginam, não conhecem e jamais sentirão o cheiro da cadeia.

Cadeia tem cheiro. O Poder Judiciário, em sua maioria, não visita as prisões nem conhece o cheiro da cadeia. São eles, no entanto, que vão determinar se a pena justa para determinada pessoa é ficar dez, quinze ou vinte anos encarcerada – quando sequer sabem o que representa estar lá por três horas. Você condena uma pessoa a passar dez anos naquela condição do cárcere, e não faz a menor diferença se o sujeito vai passar dez anos estudando ou sendo torturado: dez anos são dez anos, representam a mesma coisa independentemente de como transcorram. Não, não representam a mesma coisa.

Precisamos questionar o que deveria ser óbvio, mas não o é, no dia a dia do Direito Penal. Em termos de saúde, vivemos o drama da tuberculose no Rio de Janeiro. É assustador: entre a população brasileira em geral, a incidência da doença é de 33 casos para cada 100 mil habitantes, o que já é muito alto para os parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS), que nos considera “em situação delicada”. No sistema penitenciário, são 932 para cada 100 mil habitantes – trinta vezes mais. É um quadro grave, de abandono completo. Não há política de saúde no sistema penitenciário, porque não há política no sistema penitenciário. É disso que estamos falando.

■

Caminhando para a conclusão, precisamos entender aquilo que Loïc Wacquant diz: para todo Estado mínimo é necessário um Estado penal máximo. Há uma redução do papel do Estado e das garantias essenciais do Estado de direito; é fundamental nesse processo um Estado punitivista forte que seja responsável pela criminalização e detenção da miséria, da pobreza, de territórios e de setores inteiros de uma cidade que não servem ou não são empregáveis a esse determinado modelo.

Cada vez mais, conforme Loïc Wacquant – e hoje [agosto de 2017] se completa um ano do golpe que vem acirrando brutalmente as contradições da combalida democracia brasileira –, esse processo tem relação direta com a precarização do trabalho. Se num determinado momento da história foi importante tornar o homem do campo um proletário, adaptando-o ao mundo do trabalho, hoje é fundamental adaptar o trabalhador ao tempo do desemprego, da terceirização, da precarização da aposentadoria etc. Não há outro caminho que não seja o do Estado de vigilância recaindo sobre setores sobranes.

Não resolveremos os problemas do sistema penitenciário se não resolvermos os problemas da sociedade e da democracia como um todo. Ao mesmo tempo, não podemos esperar enquanto a barbárie acontece sob nosso nariz. É fundamental que tenhamos propostas concretas e que cobremos ações dos poderes legislativos para o sistema penitenciário. A realização de audiências de custódia – que levam a pessoa que acaba de ser presa até o juiz, que decidirá se mantém ou relaxa o encarceramento – é extremamente necessária para a redução da população carcerária. O número de presos provisórios, hoje, corresponde a quase metade do total de setecentas mil pessoas encarceradas.

Em visita que realizei na semana passada, em Bangu 2, encontrei 1.900 presos em uma unidade com capacidade para oitocentos, e apenas sete agentes penitenciários trabalhando por turno. Conversando com o diretor, falei: “eles não fogem porque não querem, ou porque está combinado, não é? Se correrem todos juntos, o que poderão os sete agentes fazer? Correr junto, e na mesma direção, de preferência”. Conversei com os agentes, que falaram: “é, está complicado”. Pensei comigo, ironicamente, que “complicado” é uma síntese bem positiva da situação. Quantos agentes sociais, psicólogos, médicos na unidade? O médico aparece uma vez por mês, mas a unidade não tem sequer medicação. Os presos estão sendo autorizados a pedir a seus familiares para levarem remédios.

Direitos humanos protegem bandido? Essas questões não são importantes? É preciso que rompamos com essa limitação ética. A luta por direitos humanos é uma luta por um processo democrático, uma disputa por um modelo de sociedade, de cidade e de desenvolvimento que queremos ter. Evidentemente, você tem que trabalhar com agentes, com a polícia, com a segurança pública como um todo – é o que fazemos o tempo inteiro.

A indiferença pode nos custar muito caro. Para qualquer projeto de democracia, é essencial que a luta por direitos humanos, que é uma luta de classes, seja também um paradigma. Não é mais na porta da fábrica, é

fundamentalmente na porta da favela que temos que trabalhar. A exploração hoje não é mais, ou apenas, a partir do processo de exploração salarial. A exploração hoje sobre a classe trabalhadora está no seu sentido maior de existência: o jovem negro pobre periférico é violado com a ameaça e o extermínio de sua própria vida e de sua dignidade essencial.

Para terminar, gostaria de deixar como provocação para o debate a seguinte frase: “os guetos se tornaram prisões sociais. As prisões viraram guetos do Judiciário”. Precisamos olhar para as prisões para construir a periferia, a favela, a cidade, a democracia que queremos. Por quem, e com quem, estou lutando para que esse mundo seja mais justo?

Os números da violência são absurdos: temos uma polícia que mata e que morre, são homens de preto matando homens pretos, quase todos pretos. É uma tragédia. Vemos uma direita fascista crescer no Brasil, como há muito tempo não se via. Essa direita precisa ser derrotada com um debate profundo: que projeto político é esse que alimenta o ódio e a violência? São os senhores da guerra: pensam no processo eleitoral, fazem cálculo eleitoral, pouco se preocupam com as vidas que se perdem. Senhores da guerra que ganham dinheiro com o tráfico de armas ou de munições, ou senhores da guerra que ganham eleições com discursos de ódio e intolerância que recaem sobre a mulher, sobre o negro, sobre as populações periféricas. Diante de processos de violência tão latentes, como podemos enfrentá-los? Matando mais, prendendo mais? Criando mais ódio, alimentando discursos oportunistas e irresponsáveis de ódio?

O debate sobre prisão vai muito além do que acontece ou não dentro das prisões: versa sobre qual sociedade queremos construir. Ninguém precisa ter alguém da sua família preso para entender a centralidade dessa questão que nos bate à porta. As universidades têm uma responsabilidade muito grande nisso: o pensamento e as ações acadêmicas precisam se debruçar sobre essas coisas, que não vão atravessar a porta do ensino superior sozinhas. O que cabe à universidade, hoje, é sair do seu espaço de conforto e privilégio na busca pelos lugares de maior conflito na sociedade. Um deles é o sistema penitenciário. Bem-vindos.

Brasil: democracia ou barbárie?⁵³

Guilherme Boulos⁵⁴

Estamos em uma encruzilhada histórica: a crise econômica, à qual conflui uma crise política, é algo sem precedentes ao menos nos últimos 35 anos da nossa história. Desde o fim da ditadura militar nós não tivemos um momento tão grave como o que vivemos hoje. Por isso, é muito pertinente debater e discutir os rumos dessa encruzilhada: os rumos que quem está no comando quer dar, e que tipo de rumo contra-hegemônico nós temos condições de propor ao país.

Antes de tudo, é preciso reconhecer que este é um momento de graves retrocessos: nós sofremos uma derrota. Devemos dizer isso não para aumentar ainda mais o caldo da desesperança, mas para poder definir os caminhos de superação dessa dura realidade que nos foi imposta. Os retrocessos representados pelo golpe que foi dado no Brasil são muito graves: em um ano e meio, aqueles que assaltaram o poder nos fizeram andar décadas para trás. Os três principais pactos nacionais construídos pela sociedade brasileira no último século estão hoje em xeque, ou em vias de dissolução, pelas políticas do governo Michel Temer.

O mais recente e talvez o mais frágil dentre os três é o que se convencionou chamar de pacto lulista. A política que foi implementada nos treze anos de experiência de governo do PT teve seus limites e problemas, mas também

representou avanços. Podemos destacar a construção de um conjunto de políticas sociais, de uma política de valorização progressiva do salário mínimo, de uma política que permitiu o acesso a bens de consumo pela parcela mais pobre da população. Esses elementos progressivos do pacto que marcou os últimos treze anos foram as primeiras vítimas do golpe. Os programas sociais foram desmontados, alguns literalmente destruídos. Acabaram com o Ciência Sem Fronteiras e com o Farmácia Popular. Paralisaram o Minha Casa Minha Vida. Em 2017, quinhentas mil famílias foram retiradas do cadastro do Bolsa Família. O que foi mantido está precarizado, em estágio de desmonte. Do ponto de vista da valorização salarial, é espantoso: o que temos hoje são os dissídios salariais das principais categorias profissionais, em virtude da correção de salários abaixo da inflação; temos perda salarial e perda de renda dos trabalhadores.

O segundo alvo do golpe foi o pacto da Constituição de 1988. Redigida pelo “Centrão” da época, na figura de Ulysses Guimarães, não tinha nada de ultrarrevolucionário (ou de “bolivariano”, como escutamos hoje). Este pacto assegurava, em especial, um aspecto de seguridade social e de serviços públicos universais: o Sistema Único de Saúde (sus), a educação pública, a previdência. E a Constituição foi rasgada em dezembro do ano passado quando o Congresso Nacional aprovou, debaixo de bombas, a PEC 55, que determina por vinte anos o congelamento de investimentos públicos no país.

“A Dilma deixou o país no vermelho, precisamos ajustar as contas”: com esse discurso, impôs-se um retrocesso neoliberal sem paralelo. Não há nenhum país do mundo que estabeleceu como cláusula constitucional um congelamento de investimento público por vinte anos. Nem o Augusto Pinochet fez isso no Chile, nem o Carlos Menem, na Argentina, nem Alberto Fujimori, no Peru, nem Fernando Henrique, aqui. Uma política obrigatória de ajuste fiscal como essa é de uma gravidade tremenda, porque significa a destruição do serviço público e da capacidade de investimento do Estado brasileiro. Se de fato esse regime fiscal for aplicado, é o fim.

Mais que isso: tem um elemento profundamente antidemocrático nessa emenda. É uma armadilha que vai pegar pelo menos os próximos quatro presidentes no país, estabelecida por um governo que não foi eleito pelo povo. Quer dizer que não basta eleger presidente da República: não teremos como reverter essa política econômica e social e governar à esquerda se não tivermos três quintos do Congresso ou uma massa mobilizada. Isso foi uma “desconstituente” em relação ao pacto da Carta de 1988.

⁵³ Este artigo é uma sistematização da Aula Magna proferida pelo autor no dia 29 de novembro de 2017, como parte do curso “Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?”, uma realização do Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina (Cerp-sc), entre agosto de 2016 e dezembro de 2017. Todo o conteúdo dos três módulos do curso está disponível online em: <<http://www.cerp-sc.com>>.

⁵⁴ Coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). É professor de Filosofia e psicanalista. Foi candidato à Presidência da República pelo PSOL em 2018.

Finalmente, o terceiro alvo do atual governo foi o pacto varguista dos anos 1940. As leis do trabalho, desde então consolidadas, foram aniquiladas. O Congresso Nacional mais desvalorizado da história da República, o governo com maior reprovação já vista, e que não teve voto popular, aprova uma reforma trabalhista draconiana e uma lei de terceirização que simplesmente rasgam toda a proteção ao trabalho que nós tivemos nos últimos oitenta anos.

Evidentemente, uma agenda como essa jamais passaria pelo crivo das urnas. E esta foi a razão profunda do golpe: impor ao Brasil uma agenda que jamais seria eleita pelo povo brasileiro. Isso é o que marca o retrocesso democrático nesse momento.

Há resistência. Não podemos cair no discurso de que há uma apatia completa por parte do povo: neste ano [2017], fizemos a maior greve geral que o país já viu, em 28 de abril; há cinco meses duzentas mil pessoas foram a Brasília, a Esplanada dos Ministérios virou cenário de guerra, Temer chamou as Forças Armadas para intervir na mobilização. Nossa resistência, entretanto, ainda está aquém do que seria necessário para derrotar o golpe e essas medidas.

■

Acreditamos que se encerrou um ciclo. Boaventura de Sousa Santos, sociólogo português, diz que após a crise de 2008 a contradição entre capitalismo e democracia se aprofundou. A acumulação capitalista, com a necessidade de dar respostas mais duras de espoliação financeira para poder manter sua rentabilidade, tornou-se cada vez menos capaz de conviver com as formas democráticas mais simples. Estamos na era dos golpes parlamentares institucionais, do ganhar e não levar, como também aconteceu na Grécia, em Honduras. Ou seja, é um momento no qual a margem do capitalismo para “brincar” de democracia diminui. Isso faz com que aquele sistema que, de algum modo, tinha contrapesos de participação social torne-se dominação nua e crua. Faz com que um governo como o de Temer, com 97% de rejeição, continue aprovando as medidas mais bárbaras, vá “muito bem, obrigado” e ninguém o tire de lá.

No Brasil, a situação econômica mais confortável do cenário pré-2008 permitiu aos governos petistas promover certas mudanças sem fazer rupturas. Os pobres melhoraram de vida: ganharam com programas sociais, crédito para o consumo, valorização salarial. Quem não é capaz de reconhecer isso não vai entender como Lula, depois de três anos de massacre permanente,

lidera qualquer pesquisa de intenção de voto no país. Ou como, depois de oito anos de governo, saiu com mais de 80% de popularidade. Se o andar de baixo ganhou alguma coisa, o de cima continuou ganhando também. Nesse período, tivemos lucros recordes dos bancos, das empreiteiras, do agronegócio, da mineração. Nos oito anos de governo Lula tivemos uma média de 4% de crescimento econômico ao ano, relevante tanto pelo acerto da política de fortalecimento do mercado interno quanto pela situação internacional, com o preço das *commodities* em alta, a China crescendo e o mercado mundial aquecido.

Implementou-se o que chamamos de estratégia do ganha-ganha: os pobres melhoraram de vida, a burguesia deixa isso acontecer – porque também está ganhando muito dinheiro – e o governo não mexe em agendas estruturais, como não mexeu. Reforma tributária, agrária, urbana, política e do setor de comunicações: todas essas agendas históricas de transformação ficaram na gaveta. Agendas que não são necessariamente revolucionárias, anticapitalistas ou socialistas: o capitalismo fez reformas e constituiu sistemas tributários muito mais progressivos do que o nosso em outras partes do mundo, fez a reforma agrária nos Estados Unidos, reforma urbana na França. Entretanto, a configuração da burguesia brasileira é tão retrógrada, é tamanha a herança escravista, que o Bolsa Família é considerado “coisa de comunista”. Essa lógica faz com que haja uma intolerância a qualquer tipo de mudança mais efetiva – e essa intolerância, de algum modo, foi respeitada. Este é um conjunto de agendas imprescindíveis para se começar a quebrar o capitalismo da Casa-grande que nós temos no Brasil e que não foram tocadas.

Ocorre que o ganha-ganha só é possível quando há um nível de crescimento econômico que o sustente. A partir de 2008, então, a estratégia petista começou a rachar. O que acontece hoje, num período de crise, é que não é mais possível fazer política social só com manejo orçamentário, sem mexer em privilégios. Só há espaço para conciliação na bonança, no crescimento: aí você tem margem de manobra. No momento de crise, é um lado ou outro: o cobertor encurta. O golpe é expressão disso: a burguesia levantou a mão e falou “não vamos mais ceder, agora é o momento da espoliação, de exploração sem freios”. Todas as medidas do atual governo representam a resposta do andar de cima à crise econômica: “joga no lombo do povo!”. Quem rompeu com o pacto não foi o lado de cá, mas o lado de lá.

Outro elemento importante da conjuntura nacional é este: além da crise econômica, há uma crise democrática no Brasil. A República iniciada na transição ao fim da ditadura militar ruuiu: é um sistema político que não tem mais

condições de “coesionar” a sociedade e estabelecer hegemonia. Não que as pessoas se sentissem plenamente representadas pelas instituições antes, sempre há crise de representação nas democracias liberais, mas hoje ela ganha um aprofundamento talvez inédito no nosso país.

É evidente que as pessoas não se sentem representadas pelo Estado e pela política no Brasil: essas instituições respondem aos interesses de pequenas oligarquias, e não da maioria. O problema é que, hoje, isso se traduz em um sentimento de antipolítica generalizado, de descrença nas soluções e saídas políticas. “Política é tudo igual, não presta, não quero saber disso”: esse é o discurso do senso comum, de norte a sul no país. E esse discurso deságua em algum lugar... Em parte, em abstenções e votos nulos no processo eleitoral. Mas a antipolítica também se traduz politicamente. Tem ganhado eleição quem diz que “não é político”. O sentimento de falência da política e a crise de representação nas democracias liberais é um fenômeno mundial: ocorre na Europa, na América do Sul, nos Estados Unidos. A eleição de Donald Trump é expressão disso.

O nosso drama é que quem tem canalizado a antipolítica no Brasil é a direita. Nós, que queremos transformar a sociedade, sempre ficamos imaginando: “quando é que o povo vai ficar descrente deste sistema político? Aí vai ser a nossa vez!”. Mas o povo ficou descrente deste sistema e, ao que parece, não é a nossa vez. A canalização da insatisfação tem ido, em grande medida, para a alternativa de uma nova direita.

A antipolítica no Brasil tem tomado três caminhos principais. O primeiro é o da antipolítica de terno, de gestores com o discurso da eficiência: “olha, esse negócio de público não funciona, é falcaturia, nós vamos trazer a gestão privada como salvação”. O segundo, da antipolítica de toga, de juizes com discurso moralista que se esquecem de olhar para seu próprio quintal: cheios de privilégios e “penduricalhos”, talvez o poder mais corrupto no Brasil, arvoram-se o papel de salvadores da pátria numa cruzada contra a corrupção. Finalmente, a sua forma mais perigosa: a antipolítica de farda, na figura de Jair Bolsonaro. Ele se vende como alguém “novo” que vai acabar com a “política velha”, mas está há trinta anos como parlamentar, já empregou muitos familiares em seu gabinete, tem várias histórias mal contadas – é uma farsa, evidentemente.

Precisamos compreender de que modo essas figuras de terno, de toga e de farda alcançam a população e canalizam o sentimento de falência das instituições da democracia representativa no Brasil. Recentemente, um amigo relatou um diálogo que teve em uma escola pública de periferia, no interior de São Paulo. Um aluno lhe perguntou sobre a diferença entre esquerda e direita, ao

que ele respondeu “esquerda são aqueles que querem transformar a sociedade, são contra essa lógica toda que está aí”. O estudante, então, perguntou-lhe: “e o Bolsonaro é de esquerda, né?”. Prontamente corrigido pelo professor, que caracterizou o deputado como “político de ultradireita”, o menino retrucou: “não, o Bolsonaro quer mudar tudo o que está aí”. Essa história é ilustrativa de como o Bolsonaro chega à cabeça de uma parte de nossa juventude e do eleitorado brasileiro. Achar que quem diz votar no Bolsonaro é fascista, de ultradireita, machista e homofóbico é equivocado – não são, necessariamente, essas questões que atraem as pessoas. Para muitos, ele é “o de fora” que “é contra tudo que está aí” e que vai “botar ordem nessa palhaçada toda”.

A antipolítica não é de direita por princípio: na Espanha, ela impulsionou o Podemos; na França, o candidato Jean-Luc Mélenchon; no Reino Unido, Jeremy Corbyn; no Chile, a Frente Ampla; nos Estados Unidos, Bernie Sanders. Ocorre que neste momento de crise econômica, de perda de espaço de conciliação e de margem de manobra, não há lugar para arranjos intermediários: as alternativas políticas se polarizam. Surge uma nova direita, e em várias partes do mundo surge um projeto de esquerda renovado.

A questão, portanto, é: como disputar o sentimento de antipolítica no Brasil? Antes de tudo, não sendo parte do problema da crise de representação. Quanto mais a esquerda se parece com as estruturas conservadoras, ou se agarra a um sistema político falido e o trata como seu, menos ela tem condição de expressar a indignação e a insatisfação da população. Uma esquerda que não levanta suas bandeiras e que não seja contra-hegemônica perde a capacidade de disputa por novas perspectivas na sociedade. Nós temos este problema: a esquerda ficou identificada como parte do problema, e não como parte de uma alternativa. As pessoas foram buscar essa solução em outros lugares, muitas vezes os mais inusitados, oportunistas e absurdos. Temos que aprender com as lições do golpe, com os resultados da crise política.

Estamos em um momento de transição, o que vem depois? Podemos estar na antessala de coisas perigosas, mas podemos, também, ter capacidade de disputar e defender um projeto nosso. Historicamente as transições no Brasil se deram sem o povo, em cúpulas, arrançadas, negociadas, pactuadas. O debate, hoje, é este: como disputar a transição, entre a democracia e a barbárie? Estamos em uma encruzilhada. Pode haver uma nova transição conservadora, que signifique fechamento, e pode haver uma transição democrática em sentido amplo, com profunda participação popular, como solução para a crise econômica, o retrocesso nos direitos sociais e a crise política.



Diante disso, alguns desafios estão postos e precisam ser enfrentados pela esquerda. O primeiro deles é o desafio da unidade. Para enfrentar o desmonte de direitos e os retrocessos democráticos, precisamos ter uma unidade ampla no campo popular em relação àqueles temas que são fundamentais. Unidade não quer dizer identidade, não quer dizer pensar igual ou não ter espaço para crítica, mas sim saber valorizar aquilo que temos em comum. Hoje, há um campo amplo na sociedade brasileira que é contra o governo Temer, é contra as reformas que retiram direitos e defende uma saída democrática com participação popular para essa crise. Essas bandeiras precisam nos unificar e se traduzir em mobilização de rua e em frentes unitárias. Isso precisa ser feito sem sectarismos e, sobretudo, compreendendo que existe diversidade. Não necessariamente o campo democrático, de esquerda, tem um único projeto para o país. Do ponto de vista eleitoral, talvez isso não se traduza em uma única alternativa. Nossas bandeiras comuns precisam se traduzir, sobretudo, em uma unidade imediata de enfrentamento direto aos retrocessos que estão em curso. Se não tivermos a maturidade para fazer dessa maneira, vamos ser esmagados pelo processo.

O segundo desafio é o da repactuação de um projeto de transformação social com o povo. Por que não conseguimos barrar o golpe? Ou a reforma trabalhista? Por que não derrubamos o governo Temer? Uma das razões é: em parte, nós não tivemos força porque não fizemos a lição de casa no período anterior, porque uma parte importante da esquerda e dos movimentos sociais no Brasil deixou de fazer trabalho de base, de escutar e estar junto com o povo. Temos o péssimo vício de criar programas “lindos e maravilhosos” e doutrinar as pessoas, como se elas fossem obrigadas a nos ouvir e aceitar tudo o que temos a dizer. Escuta-se pouco o que elas têm a dizer sobre a sua realidade, sobre quais lutas querem colocar, qual agenda verdadeiramente importa para elas. Fomos perdendo essa capacidade e, com isso, nos distanciamos de uma parcela importante do povo brasileiro. Perdemos espaços porque não renovamos nossos métodos de debate, não nos abrimos para acolher novas gerações. Tornamo-nos um espaço frio, puramente institucional, muitas vezes beirando o insuportável (como aqueles atos com caminhão de som, seiscentas pessoas falando a mesma coisa, ninguém escutando coisa alguma). Fazer trabalho de base de quatro em quatro anos, para pedir votos, não adianta. Pode até dar voto, mas, quando precisa, em uma encruzilhada histórica, ninguém vem

junto. As pessoas vêm à luta quando se constroem vínculos, relações de confiança, processos formativos. E isso foi se perdendo.

Muitas vezes temos uma visão preconceituosa dos evangélicos, que somam milhões, medindo-os todos pela régua de oportunistas como Silas Malafaia. Nada mais equivocado. Como militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) há dezesseis anos, posso dizer que a maior parte do movimento é evangélica porque essa é a configuração da periferia das grandes cidades brasileiras hoje, e são essas pessoas que vão para a rua, lutam, ocupam, fazem marcha. Uma companheira de mais de 60 anos, militante do movimento, contou-me a razão de ter entrado na igreja para nunca mais sair: “nunca, na minha vida, alguém lembrou do dia do meu aniversário; assim que entrei na igreja, fizeram um bolo e uma festa para mim”. Para nós, pode parecer algo pequeno ou bobo, mas muito do que discutimos nos fóruns de esquerda pode soar uma grande besteira para a maior parte do povo. O importante para as pessoas é isso: acolhimento, reconhecimento, ter um espaço onde se sintam valorizados. Não conseguiremos virar a maré na sociedade brasileira se não fizermos um trabalho de base amplo, enraizado, popular e aberto, que não seja doutrinário, mas que tenha a disposição de pactuar com as questões concretas e reais que as pessoas trazem.

Terceiro e último desafio: o desafio programático de discutir e oferecer um novo “projeto de futuro”. Precisamos saber para onde nós queremos ir e oferecer para a sociedade um debate sobre um projeto de futuro. O processo eleitoral tem sua importância, é parte da disputa de relações de forças na sociedade, e ter a esquerda ocupando espaços é algo mais do que necessário. Entretanto, só isso não resolve o problema: sem lastro social, sem representatividade na organização e na mobilização da sociedade, não se produz mudança. Um projeto transformador não vem apenas de dentro do Estado, mas precisa ser impulsionado por fora. Este foi um dos problemas da esquerda no último período: ter se rendido a um pragmatismo estreito, tacanho, daquilo que é imediatamente possível, da lógica da governabilidade parlamentar. Fazer isso tem um preço, pagamos alto. Ao mesmo tempo, o trabalho de base que a maior parte da esquerda deixou de lado, tão fundamental, criou um vácuo. E não existe vácuo por muito tempo na política – nem na vida. Esse vácuo foi sendo ocupado pelas igrejas neopentecostais, por projetos da nova direita, que pouco a pouco tomaram espaços nas periferias, nos bairros, nas comunidades, ganhando força e capilaridade. Perdemos o encanto, a conexão com a esperança, com o sonho, com o projeto. Quando fazemos isso e nos

resignamos a essa lógica da pequena política, depois não podemos lamentar que a juventude esteja indo votar no Bolsonaro. O que nós oferecemos para além da tentativa de reeditar pactos nos quais as pessoas não acreditam mais?

O que nós temos hoje é o desafio de pensar um projeto de futuro a partir deste fato: não há mais espaço para avanços no nosso país, para uma agenda popular e democrática, sem enfrentar os grandes privilégios, a estrutura arcaica da sociedade brasileira, sem botar o dedo na ferida. Querer reeditar a estratégia conciliadora do ganha-ganha, agora, é ilusão. A sociedade mudou, o país está afundado em uma profunda recessão e nós estamos em uma polarização política muito forte. Estamos em um momento crucial: a ferida que as agendas políticas do golpe abriram na sociedade brasileira é profunda. A insatisfação e a indignação ainda não se traduziram em mobilização popular, mas em algum momento vão se traduzir – a questão é para que lado vai estourar a panela de pressão. Precisamos pensar, portanto, qual será o nosso programa. Se o que tínhamos até aqui não dá mais, para onde temos de ir? A dificuldade é encontrar a estratégia de enfrentamento que evite o lunatismo dos planejamentos impossíveis e, ao mesmo tempo, o pragmatismo rasteiro da pequena política. Qual é o programa factível, real, mas capaz de despertar esperanças, que tenha no centro de sua agenda transformações profundas e estruturais?

Para estar à altura desse desafio, é essencial que aqueles que são comprometidos com o projeto de transformação profunda, popular, da sociedade brasileira coloquem desde já a mão na massa: pisando no barro, ouvindo as pessoas, construindo um projeto de futuro. É preciso construir pontes, é preciso ter diversidade de representações, é preciso construir uma diferenciação no método, é preciso criar um espaço para uma construção política de transformação da qual as pessoas não só se sintam parte, mas que sejam parte. É preciso, essencialmente em termos programáticos, produzir um debate amplo na sociedade. Há experiências, há luta acontecendo. Trabalho não nos falta.

Espero que consigamos, nesse próximo período, ter a capacidade de sintetizar os nossos esforços e as nossas energias para dar conta desses grandes desafios. Disso dependem os rumos que vão tomar a sociedade e a política brasileiras no próximo período: ou indo para o caminho do aprofundamento de uma barbárie, ou quem sabe apostando e apresentando um caminho de aprofundamento democrático e de um novo projeto popular para o Brasil.

III.

COMO LIDAR COM OS EFEITOS PSICOSSOCIAIS DA VIOLÊNCIA?

Nesta seção, apresentamos o conteúdo das aulas que integraram o curso "Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?", realizado na Escola de Saúde Pública de Santa Catarina, entre agosto de 2016 e dezembro de 2017. Dentre os textos a seguir, alguns são sistematizações feitas por nossa equipe a partir dos vídeos das aulas; em outros casos, os autores preferiram enviar artigos originais com conteúdos similares aos apresentados em sala de aula.

Financiado pelo Fundo Newton e totalmente gratuito, o curso foi realizado em parceria com a Escola de Saúde Pública de Santa Catarina Professor Osvaldo de Oliveira Maciel; a Universidade Federal de Santa Catarina, por meio do grupo Psicologia, Direitos Humanos e Políticas Públicas, linha de pesquisa do Núcleo de Práticas Sociais e Constituição do Sujeito (Nupra), do Departamento de Psicologia; e o International Centre for Health and Human Rights, ONG britânica especializada em reparação psíquica a vítimas de graves violações de direitos humanos.

O curso capacitou mais de cem profissionais que lidam, em suas práticas diárias, com os efeitos psíquicos da violência e das graves violações de direitos humanos. De periodicidade quinzenal, foi dividido em três módulos, cada um com quatro meses de duração, totalizando assim 96 horas de formação.

A.
clínica
e vulnerabilidade
social

A psicanálise em situações de extrema vulnerabilidade social⁵⁵

Jorge Broide⁵⁶

Nosso tema é a violência, e como nós operamos em situações de violência. Gostaria de convidar vocês para fazer um passeio comigo, em um lugar que vocês conhecem perfeitamente, para começarmos a discussão. Vamos pensar em uma cena que nos é bastante conhecida: uma visita domiciliar em uma favela. O que vamos encontrar quando chegamos lá no barraco?

Encontramos, por exemplo, uma mulher com um bebê recém-nascido. A mulher tem outros filhos que estão por ali, circulando pela rua. São filhos, possivelmente, de um companheiro anterior – talvez o vínculo daquele casamento não tenha aguentado tanta pressão. Ela mora em frente a uma boca de fumo. Ela está assustada com os filhos na rua, com o bebê recém-nascido. O companheiro dela está desempregado, fazendo uns “bicos”, saiu e vai chegar mais tarde. Uma cena normal, não?

O que gostaria que pensássemos, analisando mais a cena, é: o que passa

⁵⁵ Este artigo é uma sistematização da aula proferida pelo autor no dia 26 de agosto de 2016, como parte do curso “Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?”, uma realização do Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina (Cerp-sc), entre agosto de 2016 e dezembro de 2017. Todo o conteúdo dos três módulos do curso está disponível on-line em: <<http://www.cerp-sc.com>>. As alterações feitas são, em geral, precisões ou exigências inescapáveis do trabalho de transposição ao registro escrito daquilo que foi concebido para o espaço, sempre muito mais livre, da oralidade.

⁵⁶ É psicanalista e analista institucional, doutor em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor do curso de Psicologia da PUC-SP e membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA). Trabalha há quarenta anos com pessoas em situações de extrema vulnerabilidade social. É autor dos livros *Psicanálise nas situações sociais críticas. Violência, juventude e periferia. Uma abordagem grupal* (Juruá, 2009) e, em conjunto com Emilia Estivalet Broide, *A psicanálise em situações sociais críticas. Metodologia clínica e intervenções* (Escuta, 2015).

na amamentação dessa mãe para o bebê recém-nascido, para além das propriedades químicas do leite?

Uma primeira coisa que podemos ver é que a mãe está em uma urgência tão grande que mal consegue olhar para o bebê. É uma confusão ali onde ela está, alguma coisa pode explodir a qualquer momento. Que sensação tem o bebê, por sua vez? O bebê tem a sensação de não ser visto. A mãe não consegue perceber a urgência dele porque está tomada por sua própria urgência. O bebê está vivendo, então, uma situação de desamparo, de não acolhimento, e junto com isso uma sensação forte de invisibilidade.

Onde está o companheiro da mulher? Desempregado, ele tinha saído para tentar fazer uns “bicos” (algumas vezes consegue uns trocados, outras não). Ele vem voltando, chega próximo ao morro e vai subir – já sabe o que vai encontrar lá. Antes, no entanto, faz o que grande parte aqui da sala faria se estivesse na mesma situação: para em um bar e pede uma dose ou duas. Ele sobe depois “calibrado” para casa, e a cena se complica: o bebê agora está com cólica, chorando, e não para. Temos instalada aí uma cena de violência.

O que passa na amamentação da mulher para o recém-nascido? No leite, no contato íntimo entre a mãe e o bebê, tem e é passada a comunidade onde eles vivem. Tem a questão do trabalho – do emprego ou do desemprego. Tem a questão da saúde – se foi feito o pré-natal, se há acompanhamento médico. Tem a questão da habitação – a mãe está morando em um barraco, em uma situação muito crítica. O leite vai ser composto das relações sociais onde essa família está inserida.

Para o bebê que está recebendo tudo isso, vai ocorrendo e vão sendo constituídas aquilo que Freud chama de marcas de memória dentro do sujeito, marcas mnêmicas. Podemos dizer que o pobre moleque, desde que nasceu, vive de maneira muito intensa a invisibilidade, o desamparo, a sensação de que o outro não está ali.

O que mais de interessante Sigmund Freud diz? Há um texto genial, que é inclusive pré-psicanalítico, o “Projeto de psicologia para neurólogos” [1895]. No texto, Freud fala que essa primeira relação do indivíduo com seu auxiliar, a mãe que precisa resolver com ações específicas as necessidades do bebê, é a fonte de todos os motivos morais. O que ele quis dizer com isso, voltando à nossa cena, é que essa experiência do bebê com a mãe diz para o sujeito (o bebê) que o encontro com o outro é doloroso. O outro passa a ser isso, ficando profundamente marcado no psiquismo. Essa experiência indivíduo/auxiliador faz um rasgo, gera trauma. A melhor explicação sobre o que é

trauma, para mim, é que trauma é como um dedo na tomada, ou uma martelada no dedo. É como se o menino recém-nascido estivesse com o dedo na tomada.

■

Chegam mãe e filho, anos mais tarde, para serem atendidos por nós. Então lhes dizemos que vamos cuidar deles, que vamos resolver os problemas, para confiarem no serviço. O que o menino nos responde: “ô, tio, tá me tirando?”. Ou seja, ele não acredita que eu, ou vocês, estamos falando sério com ele. E como poderia ele acreditar, a partir dessa experiência de constituição que teve? Se a experiência A que ele tem com o Estado é a pior possível, e nós somos o Estado, por que acreditaria no nosso serviço?

Tudo o que mulher e filho experimentaram até ali aparece no atendimento, na relação estabelecida entre nós e eles. É o que chamamos, em psicanálise, de *transferência*. Ou seja, eu constituo o mundo a partir da minha experiência de vida – a partir do que eu sou, do que eu fui, do que eu vivi –, e vou ler o outro a partir disso. Isso gera uma situação muito séria, porque tudo isso que está em jogo no atendimento não aparece no nosso “registro”, a princípio; nós normalmente lidamos com essas relações de que falamos até agora sem palavras, sem pensamentos, de maneira inconsciente. A partir daí, o que começa a acontecer é que estamos adoecendo: apanhamos muito de todos os lados.

Vamos pensar melhor no que nós experimentamos ao atender essa mãe e seu filho. Uma primeira coisa que pode acontecer é que, quando chega a pessoa que vamos atender, nós falamos “bom dia”, e logo emendamos um “vamos preencher o cadastro?”, ao qual ela vai respondendo – e fica por isso o atendimento. A segunda coisa que pode acontecer é quando começamos com “bom dia, como está a senhora? Conta para mim como estão as coisas”. Vocês já sabem o que acontece, então: é como se ela nos despejasse toda a carga do caminhão que carrega. Nós ficamos soterrados embaixo de tanto entulho.

Outro problema que nos faz adoecer é quando colocamos algo como “proibida a entrada de caminhão no perímetro da minha vida e do meu trabalho”. Aparentemente estamos mais protegidos. Na verdade, não estamos. O que vai nos proteger é poder fazer um trabalho bom e dentro da condição humana. É por isso que estamos aqui hoje: para pensar em metodologias úteis ao nosso trabalho em situações críticas.

Ancoragens e transferência

Vamos para outra cena que vocês também conhecem. Vocês estão atendendo, ouvindo a pessoa falar, e começam a pensar: “como ela está viva ainda?! Qual a lógica que faz com que ela esteja viva?”. Há vários casos assim.

É preciso que escutemos a pessoa falar de outra maneira. Se a pessoa está viva, é porque existem alguns fios, muitas vezes invisíveis, que a amarram à vida: as *ancoragens*. Quando começamos a entender o que são as ancoragens, a escuta muda. Nós passamos a querer saber do sujeito, onde estão os fios que o amarram à vida: é a partir deles que podemos verdadeiramente trabalhar.

Os fios podem ou não estar na família. Aliás, do meu ponto de vista, toda a política de saúde e de assistência social é pautada em um princípio equivocado, que é o de ser voltado à família, à reinserção familiar. É, muitas vezes, uma retraumatização. Ora, se a pessoa já saiu da família, se já sofreu o que sofreu, como podemos dizer que volte pra lá? Se atuamos dessa forma, o sujeito pensa: “quer me mandar para lá de novo? Essa pessoa não entende nada da minha vida, como nunca ninguém entendeu”. Quando começamos a escutar as ancoragens, em vez de nos fixarmos na família, começa a acontecer algo muito interessante.

Se, em um atendimento, digo para o menino “me conta da sua vida, como é?”, e conseguimos estabelecer uma relação de confiança em que ele percebe que eu não sou o Estado que ele coloca em mim, a coisa toda muda. É importante entender que, a princípio, ele me coloca e conversa comigo como se eu fosse um juiz. Se eu percebo que isso acontece, no entanto, o que faço? Me esquivo um pouco, como se deixasse o juiz de lado, e proponho que falemos do juiz. Esse é o segredo da transferência. Ele trouxe a experiência dele com o juiz, sem perceber, na transferência e na relação comigo. E se eu estou escutando minimamente, não tomo isso para mim e tampouco rejeito: eu proponho que falemos sobre o juiz. “O que está acontecendo com o juiz?”, ou “o que está acontecendo com a polícia?”.

Quando estamos escutando, na maioria das vezes nós não estamos entendendo nada. E, se pensarmos que estamos entendendo muito, pior ainda. É melhor pensarmos: “não estou entendendo o que esse moleque está colocando em mim, com quem ele está conversando”. Quando conseguimos descobrir o que ele está colocando sobre nós, que é algo dele, então podemos propor: “ah! Vamos falar sobre isso então?”. Não precisa ser psicanalista, psicólogo, ter faculdade para entender isso e pensar desse jeito. O trabalho que

nós fazemos, o porteiro entende, a cozinheira entende, a faxineira entende, qualquer pessoa entende se falarmos de maneira simples – sem sotaque em francês ou inglês, apenas em português correto e trivial.

Quando a transferência começa a acontecer dessa outra forma, aparecem as ancoragens. O moleque pode dizer que gosta do seu cachorro, que o bicho é um tremendo companheiro: é uma ancoragem importantíssima para ele. Se trabalharmos com adolescente em conflito com a lei, por exemplo, pode fazer parte do Plano Individual de Atendimento (PIA) cuidar do cachorro que ele tem, levar ao veterinário, dar banho. Pode ser também que o que o amarre à vida seja a namorada, e não o cachorro. Ou ainda, talvez seja a vizinha – sabem aquela vizinha que quando o menino sai de manhã ela diz: “opa, tá bonito hoje, hein?”. Cabe nos perguntarmos: quem é essa vizinha?

O menino chega no atendimento e diz que gosta muito de jogar bola. “E como é isso, você treina em algum lugar?”, ao que ele responde “não, não, é que quando eu estava na escola eu tinha um professor que era o cara, ele me ensinou a jogar bola”. Talvez seja o caso ir atrás do professor para conversar, trazê-lo ao equipamento ou ir aonde ele estiver.

Quando começamos a pensar desse jeito, a metodologia de trabalho muda muito: já não pensamos mais em um atendimento no consultório do jeito mais comum – que, vocês sabem, funciona só de vez em quando. Se estamos escutando as ancoragens, temos que ir ao território. Não podemos ficar atendendo só atrás da mesa: precisamos ir atrás do cachorro, da vizinha, da mãe, do pai, do professor. Precisamos entender como funciona o território, como se dão as transferências no território e pensar como é que vamos lidar com essas ancoragens. São a única possibilidade que temos de aquela pessoa viver. Como operar no território? A cada situação que temos é preciso escutar, escutar, escutar o que está ocorrendo ali, para só então decidir o que fazer.

Dispositivos entre lógicas diferentes

Temos mais um conceito que auxilia enormemente o nosso trabalho: *dispositivo*. O que são dispositivos? Michel Foucault diz que o dispositivo é criado para resolver uma urgência social. Em outras palavras, usamos o dispositivo para operar onde o “bicho pega”, onde há uma urgência – e nossos trabalhos são justamente da mais absoluta urgência. Ele diz, também, que para responder à urgência social precisamos tentar juntar no dispositivo os saberes que existem na sociedade naquele momento. Isso quer dizer que

precisamos de trabalho interdisciplinar: juntar psicólogo, enfermeiro, assistente social e para quem mais estiver ali e tiver algo a dizer. Não podemos achar que vamos trabalhar sozinhos.

Outra noção para pensar o dispositivo é de Alain Badiou, para quem o papel do filósofo é constituir um espaço vazio para que o ser possa aparecer nesse espaço vazio. Gilles Deleuze diz também algo muito interessante: dispositivos são “máquinas de fazer ver e fazer falar”. Então, considerando as ancoragens da pessoa, a questão é como montar um dispositivo que seja uma máquina de fazer ver e fazer falar essas pessoas. Nós precisamos construir um espaço vazio onde possa surgir o sujeito. Como fazer com que surjam aquele menino, ou aquela mãe, enquanto sujeitos?

Alain Badiou também fala que o nosso papel é operar onde as lógicas não se encaixam. Para pensar nisso, ele dá um exemplo. Quando Roma invadiu a Grécia, estava lá o grande pensador Arquimedes, fazendo o seu problema de matemática na praia. O general romano queria conhecê-lo e envia um soldado para chamá-lo. O soldado o encontra e diz: “Arquimedes, o general quer falar com você”. A resposta que recebe é: “ok, primeiro eu termino o problema de matemática que estou fazendo, e depois vou falar com ele”. Ao que o soldado retruca: “você não entendeu, Arquimedes: o general quer falar com você!”.

É impensável do ponto de vista do romano e do soldado que Arquimedes não atenda imediatamente ao chamado do general. Para Arquimedes, que pensa em outra lógica, é impensável parar a resolução do problema de matemática para falar com o soldado ou com o general que está invadindo o país dele. São duas lógicas completamente diferentes. O que acontece? O soldadinho mata o Arquimedes.

O nosso papel é circular entre essas duas lógicas. Ou seja: é mais ou menos ligar abacate com parafuso. Não é isso que fazemos no nosso atendimento? Estamos o tempo inteiro querendo ligar abacate com parafuso: assim como Arquimedes e o general, o serviço público tem a sua lógica e a comunidade tem outra.

Vocês percebem isso? Quando uma pessoa chega, na transferência, ela coloca toda a sua experiência em cima de mim – é uma lógica. Eu também coloco, na transferência com aquela pessoa, uma lógica em cima dela. E o que acontece a partir daí nós já sabemos: não acontece. São duas lógicas que não dialogam entre si.

A partir do momento que eu começo a entender o que é abacate com parafuso, entendo que a questão é como criar pontes para construir dispositivos,

de forma a fazer com que aquela pessoa surja enquanto sujeito. Eu estou com o Estado inteiro em cima de mim, ela está com a comunidade inteira em cima dela: como é que podemos criar pontes? O dispositivo é essa forma de fazer ver e fazer falar, é onde eu vou juntar e tentar fazer com que se encontrem essas lógicas que não dialogam entre si.

Outra imagem que gostaria de trazer para vocês, para ilustrar a questão do método de atendimento, é a imagem do oleiro fazendo um vaso. Jacques Lacan usa essa imagem, que ele toma de Martin Heidegger, que ilustra muito bem o nosso trabalho. Quando chegamos ao trabalho temos um pedaço de barro, no qual precisamos começar a fazer uma borda para construir um pote. A borda que nós, oleiros, vamos moldando cria um espaço vazio: de um pedaço fechado de barro, vai-se criando um espaço aberto, vazio.

Que matéria tem no nosso barro, o que o constitui?

Tem aquilo que aquela pessoa coloca em mim, e aquilo que eu coloco; tem a instituição onde eu trabalho, e todas as relações que se dão nessa instituição; tem a comunidade, o transporte urbano, a moradia etc. Ou seja: esse barro se constitui nas relações sociais. Para os mais ortodoxos, como eu, ele se constitui nas relações de produção, que é como a sociedade se organiza, suas relações sociais. À medida que eu vou trabalhando na matéria do barro e abrindo-o, construo o espaço vazio – que é o dispositivo. É ali, a partir desse trabalho, que espero que o sujeito surja: não apenas o sujeito de direitos como também o sujeito de desejo.

Aprender a falar sobre a morte

Nesse tipo de trabalho, que é o nosso, chegamos a outra conclusão que gostaria de trazer. Nós precisamos aprender a conversar com a morte. Quantas donas Marias entram na nossa sala e vemos a morte grudada nelas, ou quantos moleques entram com um urubu no cangote? Pensamos: “ah, esse aqui já está quase, já cruzou”.

Temos que aprender a falar com o urubu. “Ô, meu, você está vendo o que tem aí no seu cangote?”, ao que o menino, por exemplo, responde “não, não tem nada não”. Precisamos insistir, falar sobre. “Sim, estou vendo. É um bicho grudando...” Com adolescentes em conflito com a lei isso fica muito claro: podemos perceber quando o cara vai subindo, quando vai aumentando o nível de encrenca em que ele se mete, até que ele morre.

O que é essa morte? Há quem pense que o moleque está trocando tiros

com a polícia porque ele é bandido – ele até pode ser. Mas sabem por que ele troca tiro com a polícia? Lembrem-se da cena do início da nossa conversa: ele não aguenta mais aquela agitação, aquela angústia dentro dele, aquele tumulto, aquele dedo na tomada o tempo inteiro, desde antes de nascer. Diante disso tudo, ele pensa: “alguém vai fazer esse favor para mim, que é me matar, para acabar com essa história de uma vez por todas”. Ele vai forçando, e você percebe quando a crise vai acontecer.

Assim como quando colocam a figura do juiz em cima de mim, e eu preciso colocar o juiz em cima da mesa para poder falar sobre ele, como é que podemos pegar a morte, que está presente nesse tipo de atendimento, e colocá-la em cima da mesa para poder falar sobre ela? Aprender a falar com a morte não significa que vamos salvar a vida das pessoas. Mas ajuda bastante.

Como é que podemos conversar com a morte?

Em um trabalho que a psicanalista Emília Broide e eu fizemos de reestruturação de um serviço com 120 adolescentes em medida socioeducativa em meio aberto, a equipe aprendeu e está trabalhando com essa questão. A equipe nos contou que outro dia fizeram um grupo com os adolescentes, no qual falaram: “então pessoal, nós temos que deixar aqui um espaço para a morte. Nesse grupo, ela precisa ter um espaço”. E a reação foi: “como assim? Não, não, a morte no grupo não”. A equipe insistiu, “sim, a morte vai ter que entrar. Ela faz parte”. De uma forma bem-humorada e dramatizada, se pôs a morte dentro do grupo e os adolescentes tiveram que começar a dialogar com ela. E mais, isso fez com que a equipe também pudesse dialogar com a morte deles. Quando morre uma pessoa que estamos atendendo, nós morremos um pouco também, não é? Quem trabalha com essas situações costuma ter um cemitério na cacunda: vamos andando cada vez mais curvados pelo peso do cemitério que temos que carregar.

■

Para encerrar, vamos fazer uma síntese. Falamos aqui de uma teoria que permita construir uma metodologia mais efetiva para o nosso trabalho com as situações sociais críticas. Partimos da questão da escuta: como vamos mudando a escuta para ficar de olho nas ancoragens, que são aquilo que amarram o sujeito à vida. É preciso trazer, para o que está acontecendo, os fios que amarram o sujeito à vida.

Se eu vou fazer isso, não cabe mais ficar só atrás de uma mesa. Se eu vou montar dispositivos, eu tenho que ir para o território: preciso ir para onde? Como vou articular esses fios que amarram o sujeito à vida? Para isso eu preciso começar a aprender a montar dispositivos: podem ser grupos, uma visita domiciliar, uma ida ao campinho de futebol, a busca de um professor. Onde é que eu crio essas máquinas de fazer ver e fazer falar? Pode ser aqui, pode ser lá. E em nenhum momento deixarei por isso de ser clínico ou psicanalista. Nesses dispositivos, pode ser interessante incluir a morte. A questão é como ir criando, com o nosso trabalho, passagens ou caminhos entre lógicas que funcionam de formas tão distintas e que impedem uma verdadeira conversa: impedem que o sujeito fale de verdade.

Alguns princípios teórico-políticos para intervenções com a juventude: como lidar com os efeitos psicossociais da violência?⁵⁷

Andréa Máris Campos Guerra⁵⁸

Para a equipe do Cerp-sc, que nos convida à permanente aposta por uma sociedade mais equânime

Abordar a questão da juventude é sempre um ato complexo e repleto de impasses. Quando nos detemos nos efeitos psicossociais da violência vinculados a esse público, novos elementos e prismas se acrescentam a uma miríade de perspectivas que precisam ser esclarecidas para assumirmos uma posição de trabalho. Pois bem, nesse texto, proponho compormos um ponto de partida que considere, de maneira esclarecida, uma posição política de trabalho, que pode atravessar qualquer disciplina, saber ou campo profissional envolvido, de alguma maneira, com a temática da juventude.

Nesse sentido, partiremos do desenho da complexidade da experiência juvenil para, em seguida, enumerar as premissas ou princípios necessários

⁵⁷ Este artigo tem conteúdo similar à aula proferida pela autora no dia 11 de novembro de 2016, como parte do curso “Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?”, uma realização do Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina (Cerp-sc), entre agosto de 2016 e dezembro de 2017. Todo o conteúdo dos três módulos do curso está disponível on-line em: <<http://www.cerp-sc.com>>.

⁵⁸ Psicanalista e professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia e no Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais.

e indispensáveis às intervenções que visam à reparação, ou ao menos ao tratamento, dos efeitos psicossociais da violência, e, por fim, destacar os riscos e as potências desse território concreto, mas também discursivo, simbólico e político, por onde acontecem as operações com a juventude.

Juventude, violência e o que seria o “psicossocial”

É relevante definir desde já os termos sobre os quais vamos debater – juventude, violência e efeitos psicossociais. Trabalhamos aqui com a definição de violência proposta por Slavoj Žižek (2014, p. 17). Ela se orienta por uma composição que entende a *violência visível*, subjetiva, como a parte mais evidente de um triunvirato, composto pelo acréscimo da *violência simbólica* e da *violência sistêmica*, invisíveis na contabilidade civil que quantifica os corpos violados (Guerra, 2014). A violência simbólica é encarnada na linguagem e em suas formas, não sendo reduzida ao discurso de dominação social e seus tensionamentos, mas antes implicando a imposição de um universo de sentido que enquadra a leitura mesma da violência, conferindo-lhe legitimidade. O terceiro termo do triunvirato, a violência sistêmica, “consiste nas consequências, muitas vezes catastróficas, do funcionamento regular de nossos sistemas econômico e político” (Žižek, 2014, p. 17). Assim, considerar apenas a violência subjetiva nos impasses que envolvem a juventude é ato, na melhor das hipóteses, de uma inocência que precisa ser perdida.

Sobre os efeitos psicossociais, desenvolvemos uma composição que carece ser entendida em sua lógica interior. Tomamos a subjetividade como estando em continuidade com a política, ainda que pelo seu avesso. Basta imaginarmos uma fita com dois lados: no superior, a subjetividade, no inferior, a cidadania. Não faz diferença qual dimensão se aloca em qual banda da fita, pois, ao produzirmos nessa fita uma torção e colarmos suas pontas, o avesso se torna o direito e o direito se torna o avesso, conforme deslizemos os dedos sobre ela. Dessa maneira, podemos entender o “psicossocial” como essa relação lógica de continuidade, na qual aquilo que afeta uma dimensão produz efeitos na outra, mesmo que de maneira não homóloga nem equivalente (Guerra, 2017).

Sobre a juventude, retomamos sua complexidade sob diferentes aspectos, destacando a disjunção em seu interior. Propomos um pensamento no qual essas disjunções possam se complementar na leitura e na intervenção sobre o jovem. Primeiro, nós reconhecemos a dificuldade intrínseca presente no fato

de que os modelos de trabalho com jovens quase sempre partem do adultocentrismo. No mais das vezes, é um adulto que toma o jovem para dele tratar (disjunção identitária ou ontológica).

Segundo, porque há sempre uma suspeita de que estamos tomando o jovem como incapaz de resposta quando operamos com o termo adolescência (disjunção histórico-cultural). A construção histórica do *teen*, do adolescente, ou mesmo do jovem, advém de matrizes mais ou menos emancipatórias de análise (Savage, 2009), o que indica seu valor relativo como índice para uma operação discursiva ou prática.

Terceiro, porque sempre implica um esquadramento, com maior ou menor hierarquização em seu interior (disjunção epistemológica). A saber, as pesquisas, ideias e ações realizadas com a juventude comportam em seu interior, de maneira mais ou menos esclarecida e assumida, as relações de gênero, as questões raciais, as questões de classe, as questões culturais. Outras reduzem a experiência da juventude à dimensão biológica ou política. Enfim, há sempre, de fora, uma dimensão central e importante a considerar e que fica lateralizada e, às vezes, até mesmo esquecida.

O quarto ponto diz respeito à decisão de se incluir ou não o jovem e seus enunciados nesse trabalho, conforme tomamos essa decisão e quais efeitos ela pode engendrar (disjunção metodológica). As consequências nesse plano interferem diretamente na imposição ideológica que atravessa a noção de juventude, podendo gerar resultados que fortalecem perspectivas adaptacionistas, desenvolvimentistas, punitivas ou segregacionistas. Elas forjam um falso curto-circuito no qual o jovem, porque hipoteticamente desadaptado ou desabilitado, carece de isolamento, medicação ou punição – como se essa relação fosse necessária, inevitável ou natural.

Enfim, a quinta e última dimensão que destacamos implica “se” e “como” tomamos a perspectiva de fundo na qual cada jovem escreve sua história (disjunção política). Nesse plano, talvez, a disjunção apareça em sua maior dispersão, em função dos elementos discursivos que se multiplicam numa variedade de apreensões e de determinações. E, sem uma tomada de posição, talvez não encontre meios para se escrever no texto de nosso tempo. Partimos da ideia de disjunção (Guerra, 2015a), pois entendemos, de partida, que não há possibilidade de conformarmos esses diferentes planos de análise e de operação em uma única matriz quando trabalhamos com a juventude – aliás, quando trabalhamos qualquer questão. Por isso, de saída, optamos por começar apresentando nosso ponto de enunciação.

Premissas a toda abordagem contemporânea da juventude

Agora, buscaremos colaborar com os diferentes planos discursivos que tratam da juventude, a partir da perspectiva psicanalítica, com foco no adolescente autor de ato infracional, visando trazer perspectivas de análise que partem do sujeito, ainda que não se desconectem do plano público e político. A proposta é levantar aspectos pouco usuais à abordagem do jovem, que possam compor, com outros saberes, diretrizes para as ações cotidianas de cada ator nos diferentes setores públicos. Evidenciarei aqueles aspectos que ficam obscurecidos na rotina institucionalizada, por vezes naturalizados e, por isso, imperceptíveis. Enunciá-los permite um deslocamento real pelo efeito simbólico de resignificação que pode provocar.

O que seria a exclusão, já que não existe o “fora” do mundo?

Temos, por hábito, tomar todo público com parco poder financeiro – nesse caso, o público jovem – como *excluído*. Entretanto, em nossa abordagem, partimos do pressuposto de que não existe um *fora* no mundo concreto. Existem modos de existir ou formas de vida (Feltran, 2011), sempre singulares e mais ou menos compartilhadas, que encontram no corpo social maior ou menor aderência a modos de vida hierarquicamente dominantes. Mas todos estão submetidos a regimes de gozo que se articulam. Isso quer dizer que os diferentes coletivos se organizam em torno de modos legitimados de busca por satisfação e realização.

Não negamos aqui a diferença de acesso a bens e serviços básicos, condição material dessas existências. Mas partimos do pressuposto de que nem sempre seus caminhos seguem o modelo dominante, nem sempre são mediados pelo poder público, e nem sempre são inscritos na regulação legislada pelo Poder Judiciário. Assim, mesmo que ilícitas ou em desconformidade com o poder instituído, a variabilidade de modos de gozo produz comunidades que se unem e que se segregam umas às outras. Para Lacan (1969-1970/1992), esse é o princípio da fraternidade e, portanto, a segregação será sempre estrutural em qualquer regime de distribuição de gozo.

A negação ou o desconhecimento desse fato pode conduzir, muitas vezes, o operador à sensação de impotência, como se houvesse uma barreira econômica ou social que tornaria impossível alguns modos de vida ou a convivência com e entre esses diversos modos de funcionamento. Dessa maneira,

alguns arranjos familiares simplesmente não são considerados no trabalho social com a juventude, assim como alguns modos paralelos de trabalho e de obtenção de renda que se encontram fora do sistema formal de aprendizado e de geração de renda são simplesmente descartados.

Pensamos que é necessário recolocar nossas perspectivas e modelos pré-estabelecidos de convivência e de pacto social para que possamos encontrar, ou melhor, construir formas de “viver junto” (Guerra et al., 2007), a partir dos impasses concretos e simbólicos que constituem a realidade da juventude. Pensar a convivência da diversidade de modos de gozo nos conduz ao segundo ponto.

Miséria não é carência

“Os irregulares são os excluídos que nos ensinam como continuar” (Garcia, 2011, p. 14). O termo *irregulares* advém de um movimento artístico do século XIX que reuniu na Europa a arte dos loucos, a arte primitiva, enfim, a arte *naïf*, interpretando-a como sendo deficitária e pouco evoluída, segundo os códigos e os cânones que permitiam e garantiam o acesso ao belo, por meio de um julgamento universalizado. A Europa colonizadora era a boa medida para os incivilizados que tentava docilizar, determinando o que era de acesso comum e o que era de acesso restrito, incluindo aí o campo das artes

Restituir os objetos ao uso comum dos homens, reconhecer novas maneiras de utilizá-los na solidariedade comunitária, familiar, da sexualidade, da língua e da propriedade (Garcia, 2011, p. 24) implica uma espécie de profanação daquilo que se sacraliza ou se reserva, ainda em nossos dias. Enquanto a *secularização* é uma maneira de remoção que mantém intactas as forças, deslocando-as, apenas, e que tem a ver com o exercício do poder, a *profanação* desativa os dispositivos de poder e devolve ao uso comum os espaços e objetos que haviam sido confiscados (Agamben, 2007, p. 68).

Assim, nos perguntamos, com Garcia (2011, p. 24), se não seria possível uma prática da *carência*, da precariedade, inventiva e criativa de novos usos, em contrapartida à posição de vítima ou de miserabilidade e, em face da miséria material, considerarmos a invenção na carência. Em vez de partirmos da identidade, trabalhar com a mínima diferença; em vez de séries finitas e repetidas, operar com conexões inéditas. Sabemos que o jovem já constituiu um campo de respostas quando o recebemos; a questão é como deslocar essas respostas no que funcionam contra o sujeito e como ratificá-las como potência criativa, quando

forjam linhas de fuga que favorecem o laço social. A linha é tênue e inclui, além dos subjetivos e simbólicos, aspectos econômicos e materiais relevantes.

Essa pergunta sobre a inventividade possível em face da miséria da vítima não se encontra apenas do lado do jovem, mas também do sistema. Quando um jovem procura um serviço de apoio, após o desligamento de uma medida socioeducativa, sem ter mais direito a esse serviço (?), para tentar um emprego, o técnico deve ser castigado por recebê-lo? Quando um adolescente se reposiciona diante da infração e inicia um novo percurso fora de sua trajetória infracional, o juiz deve condená-lo por uma prática infracional que, dada a morosidade do Estado, só veio a ser julgada após todo o trabalho de recomposição desse jovem?

Há produção de subjetividade mesmo em condições desfavoráveis para o surgimento do sujeito. Quando alguém fala, podemos dizer que o faz a partir de [...] uma posição. Criar condições para o reconhecimento dessa posição subjetiva significa deixar vir sua voz nua e crua, sem garantia de realidade (Garcia, 2011, p. 24).

Por que precisamos estabelecer (falsos) binários de oposição?

Outra constatação em nossas pesquisas e intervenções é a verificação do estabelecimento de relações binárias de oposição construídas pelos jovens, como: asfalto *versus* morro; branco *versus* negro; rico *versus* pobre; comunidade A *versus* comunidade B, especialmente nos aglomerados. Essa evidência parece-nos advir de um estado de anomia, invisibilidade, um estado político amorfo que busca constituir, pela polarização antagônica, identificações que permitam consolidar um sentimento de pertencimento.

A construção de um polo inimigo imaginário parece permitir a saída de uma condição amorfa, sem delimitação ou circunscrição social identitária, para o estabelecimento de uma situação de adversidade. Parece-nos que, pela consolidação de um polo de oposição, constitui-se um território inimigo a partir do qual torna-se mais visível e evidente o recorte que destaca da anomia o “eu” ou o “nós”.

Um dos problemas advindos dessa equívoca binarização da realidade é o acirramento das diferenças, curiosamente entre semelhantes. Explicaremos pela ideia freudiana de “narcisismo das pequenas diferenças”. Freud (1921/1976, p. 128) nos ensinou que, quanto mais semelhantes são algumas comunidades, mais elas precisam se diferenciar para se reconhecerem, pois toda relação de

afeto continuada contém um sedimento, um resíduo de sentimentos de aversão e hostilidade, que escapa à percepção por diferentes operações psíquicas. Dessa maneira, os sentimentos de reciprocidade ganham o matiz de ciúme, sentimento de superioridade, distância ou mesmo ódio. O narcisismo que trabalha para a preservação do sujeito só encontra barreira pelo amor. E, quando no grupo os laços libidinais de amor se firmam, eles constroem imaginariamente um polo externo que se lhe contrapõe, conferindo-lhe unidade. Isto explica porque “bocas de fumo” de funcionamento tão próximo sentem-se superiores e inimigas de “bocas” rivais semelhantes no mesmo território.

As consequências dessa binarização, transformada em antagonismo, conduzem a diferentes processos: 1) a dificuldade de se encontrar modos de alianças locais; 2) a perda da perspectiva política mais ampla das hegemonias e das hierarquias sociais; 3) uma leitura de mundo reduzida aos processos locais e descontextualizada dos processos societários mais amplos. Assim, deparamo-nos com a redução na leitura dos antagonismos, que poderiam encontrar mediações, novas negociações e o engendramento de mudanças políticas e subjetivas. A pluralidade dos antagonismos é central para a alta ou baixa densidade democrática. Resumindo: um dos efeitos mais destacados dessa binarização no laço social é o acirramento imaginário das identidades assentado em falsas adversidades, o que dificulta a construção de alianças com vistas à superação dos efeitos de desigualdade. Há um obstáculo a ser superado nesse ponto para alcançarmos mudanças efetivas quanto à inserção do jovem.

E a família nessa história?

“De seu quarto de criança, o menino começa a vislumbrar o mundo exterior”, e, do desapontamento com as figuras de autoridade, “tudo o que há de mais admirável, e de indesejável, na nova geração” é determinado por esse desligamento, por essa decepção (Freud, 1914/1976, p. 288). Ora, uma decepção só pode ser vivida numa relação na qual antes houvera, na “credulidade no amor”, a fonte originária da autoridade (Freud, 1905/1976, p. 141). Freud fala mesmo que o único investimento amoroso que resiste ao narcisismo é o amor à figura materna, seja ela encarnada por quem for.

Há, dessa feita, um investimento primordial *sobre* a criança, como sujeito que exige cuidados para sobreviver. O ser humano é o único ser vivo que não sobrevive sozinho ao nascer. Esse cuidado transforma-se simbolicamente em dom, constituindo um afeto novo sobre o qual as relações da criança irão se

desenvolver. Nessa oferta, há uma antecipação, pelo Outro, de uma imagem do eu da criança, conformando uma unidade sobre seu corpo.

Nesse ponto, instala-se a possibilidade de o sujeito investir em si mesmo como objeto de amor primeiro (narcisismo primário). Ela é condição para o reconhecimento simbólico do mundo e para o consequente investimento posterior sobre seus objetos – entendendo aqui objetos como coisas ou pessoas. Os objetos serão consoantes e apoiados, nas escolhas do sujeito, por suas necessidades básicas. Assim, a boca ou o ânus são libidinizados, por exemplo. E o inconsciente dos pais ou cuidadores torna-se a referência a partir da qual a criança se guiará internamente no nível de seu ideal. Suas restrições e limites em busca do prazer, assim como suas formações substitutivas, ou mesmo seu adiamento, serão balizados pelas restrições internalizadas a eles referidas.

Ao crescer o indivíduo liberta-se da autoridade dos pais, o que constitui um dos mais necessários, ainda que mais dolorosos, resultados do curso do desenvolvimento. [...] Na verdade, todo o progresso da sociedade repousa sobre a oposição entre as gerações sucessivas (Freud, 1909 [1908]/1976, p. 243).

Esse corpo a corpo é um elemento indispensável, ainda que haja uma perspectiva que escape a essa relação. Ela diz respeito ao fato de que aquilo que o sujeito encontra nunca será equivalente ao que ele busca. “A família se instala no inconsciente, pois ela se configura como o lugar no qual a criança experimentou o perigo, no qual teve a experiência de algo que lhe foi subtraído quando, como objeto, as substituições se realizaram em seu entorno” (Guerra & Souza, 2015, p. 143). Há um encontro traumático entre o *corpo*, e sua busca por satisfação, e o *Outro*, tesouro da linguagem, cujos restos alimentam o vivo do corpo para além de sua capacidade de compreensão e controle.

Mesmo que a força inconsciente atravesse a experiência de um sujeito que fala, do sujeito dotado de linguagem, no período que antecede a puberdade e a adolescência, denominado latência, uma contenção moral se articula basilarmente. Durante esse período erigem-se as forças que “surgirão com entraves no caminho da pulsão sexual e estreitarão seu curso à maneira de diques (o asco, o sentimento de vergonha, as exigências dos ideais estéticos e morais)” (Freud, 1905/1976, p. 166). Há uma interferência da educação nessa construção – e ela tem muito a ver com isso –, ainda que ela siga caminhos pré-fixados pelo circuito pulsional e de satisfação, que precisam

ser conhecidos por quem trabalha com o jovem. Assim, a família, longe de um enquadre burguês e composta seja como for, guarda uma função preciosa na formação dos valores que o jovem vai estabelecer. “A família é um mito que dá forma épica àquilo que opera a partir da estrutura, e as estórias de família são sempre o conto que diz como o gozo que o sujeito merecia, que ele tinha direito, lhe foi subtraído” (Miller, 2007).

Por outro lado, além de *agente* de cuidados, a família é também *objeto* de cuidados. E, muitas vezes, o operador das políticas públicas, que trabalha com a juventude, esquece-se disso. Exige da família respostas e ações que ela não pode ou não deseja produzir, espera encontrar uma estrutura supostamente tradicional – qual seria ela? –, valores semelhantes aos seus, desconsidera os ódios e os rancores, as decepções que existem, ambivalentemente, nos afetos familiares (e que, por vezes, são a base dessa suposta relação de zelo e cuidado), e desconsidera que os segredos ali se transmitem de maneira inesperada e violenta. A família será marcada pelo que não se escreve, seus segredos, seus traumas e, nessa dimensão, o destino épico de um sujeito acontece.

[...] é preciso passar da família idealizada e consentir com a família vivida. Esse consentimento pode nos levar à assunção da potência criativa da família ao tratar seu segredo, seu pecado, seu mal dito. Fazer falar ou produzir uma língua nova no ponto em que a tradução de uma geração a outra geração não se fez e deixou hiatos sem palavras, é reconduzir à responsabilidade os sujeitos envolvidos nas intervenções (Guerra & Souza, 2015, p. 163).

Não podemos nos esquecer que o jovem é um barqueiro na travessia entre duas margens

Mesmo que a condição humana resida sempre no inacabado, e, portanto, em um modo adolescente, a passagem para a outra margem traduz o adeus à infância, e o fato de ser doravante autor de sua existência. Durante este “entre-dois-mundos” que é o prelúdio da idade do homem ou da mulher, o jovem está simultaneamente em busca de autonomia, mas, sem querer se desligar da tutela dos que o cercam, ele experimenta para o melhor ou para o pior seu status de sujeito, a fronteira entre o fora e o dentro, brinca com os interditos sociais, testa o seu lugar no seio de um mundo onde ele não se reconhece ainda totalmente. Como todo período liminar, a adolescência é repleta de provações difíceis de ritualizar (Le Breton, 2017, p. 146).

Atualmente, os discursos e práticas com a juventude carregam uma dimensão política importante que é a de resguardar a autonomia e a responsabilidade do adolescente. Muitas abordagens da adolescência, nesse sentido, foram eivadas de uma espécie de “discurso da suspensão” ou “discurso da moratória”, que poderia ser interpretado como retirando do jovem sua capacidade de resposta. Se de um lado essa crítica é central, seu risco é, por outro lado, negar a experiência de passagem que, de fato, se escreve no corpo jovem. Há um encontro antecipado com a dimensão sexual que, em psicanálise, marca o encontro com o impossível.

Na adolescência, há um intenso trabalho de elaboração a partir de diferentes perspectivas. Em uma delas, trata-se da perda do corpo infantil que estilhaça a imagem do eu do sujeito e carece de encontrar nova medida. Em outra, é necessária uma desconstrução/construção da relação com as figuras de autoridade, no engajamento do adolescente por uma posição pela qual irá se ocupar civilmente, inclusive quanto à maioridade legal. Além disso, a escolha sexuada, iniciada já na infância, ganhará novas experimentações e configurações, produzindo novas ocupações em relação à experiência sexual. Para Freud (1905/1976), a pesquisa sexual está intrinsecamente articulada ao saber que um sujeito pode produzir. Investigar a sexualidade corresponde à consolidação de uma posição de pesquisa e criação quanto ao saber possível de ser construído sobre si e sobre o mundo. Se essa vivência de travessia acontece com todo adolescente, com o jovem da periferia o real da puberdade assalta o corpo e exige resposta rápida, sem muito tempo para a adultez ser elaborada. Garcia chega a afirmar, nessa direção, que adolescência é coisa de rico. Precisamos situar as adolescências e as juventudes em suas diferenças concretas e simbólicas, em seus modos de operação e de apresentação, em suas estratégias de inserção na família, na comunidade, no território, nas instituições formais e informais por onde circula (ou por onde não pode circular). O modo como o jovem se apresenta implica uma maneira de presentificar seus impasses em face do Outro. É desse lugar que podemos acolhê-lo e reconhecê-lo nos diferentes dispositivos públicos.

Como lidar com o jovem diante dos efeitos psicossociais da violência

Portanto, ao nosso tempo histórico e à nossa presença na cidade, é preciso dizer sim ao nome que os jovens criam, mesmo que seja um nome do pior. Acolher o nome do jovem implica presentificar o Outro que inclui, mesmo

que “fora dessa” – fora da normatividade que o sistema exige e conforma –, e reconhecer sua tomada da palavra. É preciso consentir com a originalidade, com a escrita singular do jovem pela via da infração como forma criativa – infração ao código linguageiro, à gramática, aos algoritmos científicos –, incluindo em seu trabalho a possibilidade de um novo nome para o sujeito se localizar no campo do Outro, partilhando seus significados e sentidos.

O jovem fala e o jovem pensa. Isso poderia parecer óbvio, mas nem sempre o é em nossas intervenções, pois engaja o adulto de maneira descentralizada nas mesmas. Reconhecer o estatuto político e o valor clínico da palavra do jovem abre outra maneira de nos relacionarmos com a juventude, reconhecendo suas soluções e convidando a um acordo linguageiro comum, conectando sua língua, viva e afiada, à do código consensuado entre os homens.

Em termos lacanianos: articular o nome do gozo vivo da língua com os nomes comuns que produzem sentido na convivência societária (Guerra, 2015b). Favorecer que o sujeito aposte em um jeito de lidar com o corpo e com o mundo a partir das insígnias compartilhadas simbolicamente, porém, a partir de sua singularidade radical. Enfim, ao nome do gozo, é preciso um trabalho de recolhimento da apresentação que o sujeito pode fazer de si ao Outro da cultura, para que dela possa reapresentar-se, escrevendo seu nome na cidade.

Referências

- AGAMBEN, Giorgio. “Elogio da profanação”. In: _____. *Profanações*. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 65-79.
- FELTRAN, Gabriel. *Fronteiras de Tensão: Política e Violência nas Periferias de São Paulo*. São Paulo: Unesp, 2011.
- FREUD, Sigmund. “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”. In: _____. *Edição standard das obras psicológicas completas de Sigmund Freud* (trad. J. Salomão), vol. VII. Rio de Janeiro: Imago, 1976 (1905), p. 123-252.
- _____. “Romances familiares”. In: _____. *Edição standard das obras psicológicas completas de Sigmund Freud* (trad. J. Salomão), v. IX. Rio de Janeiro: Imago, 1976 (1909 [1908]), p. 243-47.
- _____. “Algumas reflexões sobre a psicologia do escolar”. In: _____. *Edição standard das obras psicológicas completas de Sigmund Freud* (trad. J. Salomão), v. XIII. Rio de Janeiro: Imago, 1976 (1914), p. 281-88.
- _____. “Psicologia de grupo e análise do eu”. In: _____. *Edição standard das obras psicológicas completas de Sigmund Freud* (trad. J. Salomão), v. XVIII. Rio de Janeiro: Imago, 1976 (1901), p. 89-179.
- GARCIA, Célio. *Estamira, novas formas de existência* [por uma clínica da carência]. Belo Horizonte: Ophicina de Arte e Prosa, 2011 (Coleção Clínica do Social).
- GUERRA, Andréa Máris Campos. *Adolescências em tempos de guerra: modos de pensar, modos de operar*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2017 (no prelo).
- _____. “Pelo enquadre ético da violência: psicanálise e política”. In: GUERRA, Andréa Máris Campos; FERRARI, Ana Terra Rosa; OTONI, Marina Soares. *Direito e Psicanálise: Controvérsias Contemporâneas*. Curitiba: CRV, 2014, p. 25-34.
- _____. “Um pouco sobre nossa estratégia de trabalho: psicanálise, marxismo e a vida pelo dentro e pelo avesso”. In: GUERRA, Andréa Máris Campos et al. (orgs.). *Violência, território, família e adolescência: contribuições para a Política de Assistência Social*. Belo Horizonte: Scriptum, 2015a, p. 17-42.
- _____. “A psicanálise, não sem a política: aposta metodológica para a prática do psicanalista nas instituições públicas”. In: BARROS, Rita Maria; DARRIBA, Vinícius Anciães (orgs.). *Psicanálise e Saúde: entre o Estado e o Sujeito*. Rio de Janeiro: Uerj/Cia de Freud, 2015b, p. 215-36.
- GUERRA, Andréa Máris Campos; BARROS, Fernanda Otoni; GARCIA, Célio. “Como viver junto? Fronteiras e territórios”, *Curinga*, v. 25, p. 33-7, 2007.
- GUERRA, Andréa Máris Campos; SOUZA, Monica Brandão. “A família na psicanálise: considerações para as políticas públicas de assistência social”. In: GUERRA, Andréa

- Máris Campos et al. (orgs.). *Violência, território, família e adolescência: contribuições para a Política de Assistência Social*. Belo Horizonte: Scriptum, 2015, p. 135-67.
- LACAN, Jacques. *O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992 (1969-70).
- MILLER, Jacques-Alain. “Assuntos de famílias no inconsciente”, *Asephallus*, v. 2, n. 4, 2007. Disponível em: <http://www.isepol.com/asephallus/numero_04/traducao_01.htm>. Acesso em: 24 out. 2017.
- SAVAGE, Jon. *A criação da juventude: como o conceito de teenage revolucionou o século XX*. Rio de Janeiro: Rocco, 2009.
- ŽIŽEK, Slavoj. *Violência*. São Paulo: Boitempo, 2014.

O caso clínico e a supervisão institucional⁵⁹

Emília Estivalet Broide⁶⁰

Sempre me interessou na psicanálise, e particularmente no dispositivo de supervisão, mais a pergunta do que a resposta. Logo, mais o enigma como motor de busca de respostas do que a explicação como fonte de alívio. Ao término de uma supervisão, quer como supervisora, quer como supervisionanda, sempre saio com um texto na cabeça, com uma história na lembrança, com uma nova pergunta sobre os rumos do caso. Nesse sentido, parece interessante pensar o dispositivo de supervisão como elemento que marca o não sabido, sacode o desejo e expande o conhecimento.

Em minha trajetória profissional, o trabalho no consultório sempre foi solidário a um trabalho institucional. O percurso institucional, quer seja na gestão de políticas públicas e no desenvolvimento de pesquisas, quer seja na clínica ambulatorial, em consultorias ou na supervisão a equipes na área da saúde e da assistência social, criou interrogações, abriu a escuta e colocou em movimento a experiência analítica.

Esta perspectiva me trouxe até aqui hoje para falar a vocês sobre a supervisão psicanalítica que foi o tema do meu doutorado na Pontifícia Universidade

Católica de São Paulo (PUC-SP).⁶¹ Minha tese é: o dispositivo de supervisão constitui-se como interrogante ético e político da práxis psicanalítica, uma vez que capta o limite da clínica, da teoria e de sua formalização, possibilitando a entrada em cena do não saber do supervisionando e do supervisor frente ao caso que os interroga. Apresento a seguir o relato de uma supervisão a uma equipe de saúde que realiza seu trabalho no consultório na rua em uma cidade próxima a São Paulo.⁶²

Caso Helena e Diego: a violência à flor da pele

Helena, uma adolescente de dezesseis anos, grávida de seu segundo filho. Da primeira criança ela não tem notícias. Perdeu a guarda dela. Helena e Diego (seu companheiro atual) vivem nas ruas de uma cidade próxima a São Paulo. Ele se orgulha de exibir a barriga da companheira para ganhar alguns trocados no farol do cruzamento de duas importantes avenidas da cidade.

Ela acomoda sua vida entre a proteção de Diego e a exposição no farol. Dorme em uma praça sobre o concreto de uma instalação. Usa *crack* e cocaína. Ele é refratário à abordagem da equipe do consultório na rua. Não quer que ninguém adentre seu cotidiano, a intimidade de sua família – ele, Helena e o futuro filho.

Contudo, a aproximação da equipe do consultório na rua foi acontecendo de modo gradual. Constituíram um vínculo que possibilitou a Diego contar a sua história. Diego vive nas ruas desde os 9 anos de idade. A mãe o ensinou a roubar, apresentou-lhe a maconha, a cocaína e, por último, o *crack*. O pai foi morto no confronto entre gangues rivais pelo domínio do tráfico em um território da cidade.

A mãe, portadora do vírus HIV, encontra-se presa. Ele mesmo já esteve preso por assalto e roubo. Depois de solto, encontrou Helena “pelas esquinas”. Helena não tem notícias de sua mãe, também não sabe o paradeiro de seu primeiro filho. Torce para que dessa gestação nasça uma menina, embora Diego queira um menino.

Por onde começar? É a primeira interpelação feita em supervisão por um integrante da equipe do consultório na rua. Digo: “já começaram! Já ouviram

⁵⁹ Este artigo tem conteúdo similar à aula proferida pela autora no dia 15 de setembro de 2017, como parte do curso “Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?”, uma realização do Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina (Cerp-sc), entre agosto de 2016 e dezembro de 2017. Todo o conteúdo dos três módulos do curso está disponível on-line em: <<http://www.cerp-sc.com>>.

⁶⁰ Psicóloga, psicanalista, mestre em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, integrante do Laboratório de Psicanálise e Sociedade da Universidade de São Paulo e membro da APPOA e do Instituto APPOA. Consultora e supervisora na área da Saúde e Assistência Social. Autora do livro *A supervisão como interrogante da práxis analítica: desejo de analista e a transmissão da psicanálise* (Escuta, 2017) e coautora do livro *A psicanálise em situações sociais críticas: metodologia clínica e intervenções* (Escuta, 2015).

⁶¹ *A supervisão como interrogante da práxis clínica: desejo de analista e a transmissão da psicanálise*. 2016. Tese (Doutorado em Psicologia Social) – Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. Sob orientação de Miriam Debieux Rosa.

⁶² Este caso está descrito na tese.

alguma coisa, já fizeram um movimento em direção à escuta do caso. O que já ouviram?”, pergunto. O supervisor opera a partir do que se indaga a cada um no caso, e não diretamente sobre a realidade relatada do caso.

Fizemos pouco, dizem. Não há nada que dê para fazer. Por onde pegar o caso? Diego protege e expõe Helena, mas não deixa espaço para nossa aproximação. Ela é menor de idade, quando ganhar o bebê, não vão deixá-la sair do hospital com o bebê, vão enviar esse bebê também para a adoção.

Deixar em suspenso qualquer proposta de ação assistencial, psicológica, policial, investigativa, à qual o supervisor é convocado, e ouvir o relato como se apresenta – rico em sua impotência e vivência de sofrimento, mas pobre na narrativa do já feito a partir da escuta realizada – é a responsabilidade do supervisor na prática da supervisão psicanalítica.

Sustentar a tensão do saber em suspensão, não respondendo à angústia suscitada pelo caso que os impossibilitava de levantar o véu do drama de Helena e Diego e tomar o distanciamento necessário para reconhecer o vínculo, ainda precário, mas já estabelecido por eles no caso trazido, exige que o ideal de cura e normatização da vida do outro, muitas vezes perseguido pelas equipes, seja colocado de lado.

Aumentar o vazio, o não saber sobre o caso, como forma de deixar emergir o que para cada um importa no caso é algo que se impõe, então, ao supervisor. No dizer de Ana Cristina Figueiredo (2004), na supervisão deve-se ir em direção contrária à hierarquia dos saberes e funções que designam o que é necessário, ou o que é melhor, para o paciente/usuário e ir à busca das boas perguntas. Qual a boa pergunta a ser feita?

Na equipe: psicólogo, assistente social, enfermeira, auxiliares de enfermagem, médica. O casal Helena e Diego mobiliza todos. Pergunto o que constitui uma “*ancoragem*” possível no caso. “*Ancoragem*” é alguém, ou alguma coisa, que possibilita o início de um trabalho de escuta em contextos marcados pela extrema vulnerabilidade e exclusão social: um fato, uma foto, uma história, uma lembrança, uma pessoa ou até mesmo um cachorro.

O termo “*ancoragem*” não é propriamente um conceito, mas temos nos utilizado dele como uma metodologia de trabalho clínico, como um elemento possibilitador da abertura à fala no atendimento a pessoas imersas em um drama social que as impossibilita de falar de si como algo que faça algum sentido (Broide & Broide, 2015).

As “*ancoragens*” são fios que mantêm o sujeito ligado à vida, apesar, e para além, dos avatares e das desventuras do cotidiano. Restituir o seu re-enlace

no mundo da linguagem, não porque a palavra lhe falte, mas porque ela perdeu o sentido, atuada na repetição infrutífera dos atos errantes e/ou cambaleantes, coloca-se em questão na escuta do caso.

No atendimento ao morador de rua ou ao adolescente em conflito com a lei, sabe-se que para eles falarem de sua experiência íntima, de sua vida e de sua dor precisam encontrar alguém a quem possam se dirigir como destinatário de sua demanda. Para isso, é necessário desejar escutá-los, a fim de que eles possam reencontrar e restituir seus pontos de ligação com a vida.

Nessa borda, fazendo corte ao discurso da política pública escutando o sujeito para além do usuário do serviço da assistência ou da saúde, não se pode negar que a população que vive na rua, ou os adolescentes autores de ato infracional, são também porta-vozes do seu tempo. Fazem retornar à cena social aquilo que se pretendia ocultar. O drama humano vivido, portanto, não é um problema que concerne unicamente ao indivíduo.

A cidade como local do convívio humano torna-se cada vez mais aberta à dilaceração que o culto da adesão de si e da propriedade privada promove ao apagar as diversas formas de sociabilidade possíveis nela. A precarização do pertencimento a ela transforma-se em violência e agenciamento da segurança. O desejo de segurança e conforto transforma em estranhos sujeitos que vivem nas ruas das grandes cidades.

Retomando à questão das “*ancoragens*”, então, que fios ligam Diego e Helena a alguma coisa ou a alguém e que possibilitam, dessa forma, que se mantenham ligados à vida? Não há fios. O caso é um caso perdido, dizem.

O silêncio toma conta da supervisão. Faltam palavras diante da complexidade, do sem saída do caso. Tímidas intervenções, de um ou outro integrante, dizem que não há o que fazer, não há esperança. Até o momento em que uma auxiliar de enfermagem diz que para ela o que importa é o que ainda não está. Fala em forma de enigma. Diz que a vida se ancora no início da vida, portanto, é pelo bebê – que embora ainda não esteja presente ali, já está – que devem começar.

Como assim?, indagam os outros. “Devemos cuidar do bebê”, ela diz. Inicia falando que o bebê não tem culpa da vida dos pais, que ele não pode se defender, então que cabe a eles possibilitar uma chance para que ele viva e viva bem. Em seguida, colhe da fala da paciente e do que já ouvira do caso indicadores do que está em questão para Helena e Diego em relação à gravidez.

Resgata lembranças de seus atendimentos e busca os sentidos da gravidez para o casal. Outros integrantes da equipe, também a partir da sua

intervenção, vão trazendo, um a um, fragmentos de falas de Helena e Diego que, antes soltas, como palavras ao vento, vão compondo uma narrativa, uma ficção, uma história.

Falas relativas à gestação, ao desejo de filho presente, à expectativa em relação ao filho que está por nascer. Falas que não tinham aparecido no início da apresentação do caso em supervisão. O caso perdido é agora uma narrativa do que foi escutado por vários integrantes da equipe sobre Helena e seu desejo de ter um filho. Também sobre a posição de Diego quanto a ser pai e a insegurança/o ciúmes que o cercava. A fala da auxiliar de enfermagem suscitou as lembranças que inicialmente não estavam acessíveis à memória dos integrantes da equipe, tomados pelo drama social do casal.

As cenas de violência e de cuidado de Diego em relação a Helena, que antes os deixavam atordoados sem saber o que pensar, trazem à tona a ambivalência vivida pelos dois, presente na vida à flor da pele. A intervenção da equipe no caso passa, então, a ter como ponto de ancoragem o bebê. A intervenção no caso já não é mais a abordagem feita a dois moradores de rua que usam drogas: há um giro em relação à escuta do desejo presente e vigente no caso. Interessante notar que a equipe transformou a escuta feita em um caso, e não mais no atendimento ao casal.

Imediatamente, diante dessa nova perspectiva aberta no caso, a médica diz que seria importante solicitar um ultrassom morfológico para identificar a idade gestacional e as condições de desenvolvimento do bebê, devido ao uso frequente de drogas por parte da mãe. Tecem a rede, acionam outras instâncias do sistema de saúde. Conseguem que o casal siga o pré-natal. Garantem a realização do exame.

Contudo, o pragmatismo da médica, no intuito de cuidar da vida do bebê, resulta numa reviravolta no caso. Feito o ultrassom, a equipe relata na supervisão seguinte que Diego descobre que não é o pai do bebê, pois está com Helena há menos tempo do que o tempo de sua gravidez.

Quando esse novo elemento intervém, toda uma trama discursiva deve ser recomposta. A equipe que acompanhou o casal para a realização do exame, após grande tensão e muita conversa com Diego, sustenta a posição de que era fundamental escutá-lo, mesmo diante das cenas de violência que ele ameaçava protagonizar na unidade de saúde onde estavam para a realização do exame.

Não sabem o que dizer. Não dizem. Aguentam a situação de tensão e a explosão de Diego, até que ele fala para o psicólogo da equipe: “pai é aquele que dá o nome, portanto, esse bebê é meu filho”. Tal acontecimento instaura

um antes e um depois, e abre novos caminhos discursivos no caso, na escuta e no atendimento que realizam.

Como se pode ver, o caso não existe *a priori*, ele se constitui no momento do seu acontecimento. Importante destacar que esse acontecimento, a frase dita por Diego, “pai é aquele que dá o nome, portanto, esse bebê é meu filho”, não é fala do técnico para abrandar o desconforto da situação, mas Diego deu a “chave” com a qual a equipe pôde então trabalhar. A equipe, inicialmente surpresa e sem saber o que fazer diante da questão posta para o casal com a descoberta da idade gestacional de Helena e o tempo de convivência entre eles, aguenta o vazio deixado pela questão.

Uma atitude moral, ou dogmática, poderia deixar a equipe surda ante a situação apresentada, impedindo que Diego dissesse o que queria falar, explodisse o que tinha para explodir, para que, enfim, se pudesse escutar em sua língua, com suas próprias palavras, o seu desejo. Ou seja, não há apaziguamento a ser feito, é necessário propiciar o espaço para que, nesse contexto, novas narrativas se originem de ambos e de cada um, tecendo com palavras o ocultado até então.

Aqui ressaltamos que o ocultado não era um conteúdo reprimido que, a partir da intervenção da equipe, descortinou a dinâmica inconsciente da paciente. Mas quando a equipe se posicionou, não a partir da urgência do fato, mas atenta ao detalhe, ou seja, ligada na escuta realizada quando elegeu como ponto de ancoragem o bebê, conseguiu contornar as bordas do caso e possibilitou o deslizamento dos ocultamentos existentes.

A gravidez de Helena não foi banalizada como um fato a mais na vida do casal. Tampouco ficou encastelada, agindo como um segredo mítico-fundador na relação dela com Diego. Houve, no momento em que algo se revelou, uma decisão. Decisão tanto de Diego acerca da paternidade, quanto da equipe que investiu no caso. (Eleição de um ponto a partir do qual iniciaria a intervenção: a proposta para o casal realizar o exame, a mobilização para que o exame fosse feito na rede pública e com brevidade).

Enquanto alguns integrantes da equipe acompanhavam e escutavam Helena, o psicólogo conversou com Diego. Instauraram-se atos de fala. A equipe não respondeu moralmente à situação. Descobriram que o algo a fazer é, muitas vezes, aguentar o tempo do desabafo e da elaboração, para que seja possível passar da manifestação inicial de revolta à possibilidade de ressignificação dos fatos e de uma paternidade.

Escutar a narrativa do caso, seus desdobramentos, a implicação de cada

integrante da equipe na situação clínica que abordam, é o que possibilita deixar advir o que o caso causa em cada um. Escutar o insuportável, muitas vezes incompreensível, trazido pela equipe que apresenta o que lhe parece sem saída, e que aponta para o limite das palavras e do discurso, é justamente o ponto sobre o qual a supervisão psicanalítica opera, como ato, como corte de um discurso que se quer previsível e coerente.

O dispositivo de supervisão possibilita estabelecer um contorno, uma posição ética, um limiar. O limiar implicado na supervisão designa essa zona intermediária que se afasta das soluções aparentemente fáceis das dicotomias não dialetizáveis. Dessa forma, o discurso analítico posto em função permite encontrar possibilidades de passagem, de travessia daquilo que, de impensável e indizível, encontra uma brecha para deixar escoar a experiência vivida em uma narrativa possível.

A marca do narrador

Na supervisão pensada como interrogante clínico, ético e político, o que interessa não é a ênfase do caso quanto ao relato da história, ou a descrição das minúcias do caso, rica em detalhes e informações, mas a construção do caso clínico, a sua narrativa e a identificação da forma singular da escuta que ali se operou, da marca que a equipe pode imprimir na escuta realizada. Ou seja, a construção do caso deve trazer consigo a implicação daquele ou daqueles que falam em supervisão.

No caso de Helena e Diego a primeira indagação feita em supervisão foi: por onde começar? Tal indagação já nos serve como uma primeira pista de que a operação a ser feita tem a ver com a fala dos integrantes da equipe, para então, *a posteriori*, tornar possível a passagem do relato à narrativa, à construção do caso clínico. Nessa narrativa estamos diante da escuta da experiência da experiência. Não estamos no atendimento direto a um analisante, ou na escuta direta de um trabalho institucional; o que o supervisor ouve em supervisão é a narrativa de outra escuta.

A esse respeito, lembramos aqui que para Walter Benjamin (2012) a narrativa:

[...] não está interessada em transmitir o “puro em si” da coisa narrada, como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim, imprime-se na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso (p. 221).

No vaso encontramos a matriz da mão do oleiro, a soma das impressões da pele do oleiro sobre o vaso (Didi-Huberman, 2009, p. 55).

Isso é o que nos interessa na supervisão psicanalítica: a marca do narrador, a marca da equipe que atende um caso, a marca produzida pela mão que molda e contorna o furo do caso, o não saber sobre o caso, e que orienta a direção do tratamento e do atendimento, que entendemos como a construção do estilo próprio.

Jacques Lacan, no seminário “A ética da psicanálise”, apoia-se na metáfora de Martin Heidegger na qual o vaso se cria em torno do vazio; a partir daí ele vai aproximar o vaso do primeiro significante modelado pelas mãos do homem. Assim como o oleiro cria o vaso em torno de um furo, o homem cria os significantes modelando o real (a Coisa, *Das Ding*), com palavras sobre as coisas, vai bordeando esse real instituindo um lugar paradoxal, um interior excluído, uma exterioridade íntima, uma ex-timidade.⁶³ Através desse neologismo *êx-timo*, formula que o mais radicalmente íntimo do sujeito lhe é exterior.

Trata-se, então, de fazer advir as narrativas associativamente e com isso contornar o furo, o ponto cego, aquilo que não foi escutado no que já foi dito. Não se trata de elucubrar, inventar ou acrescentar sentidos e significados às falas dos integrantes da equipe, mas, a partir dos ditos, recuperar a densidade da palavra, a sonoridade da palavra, a sua cadência, que contornam esse real.

Nesse sentido, a minha resposta ao “por onde começar?” foi dizer: “já começaram! Já ouviram a história de Diego e Helena, já se interrogaram sobre as questões que o caso suscita, já tomaram a decisão de trazer o caso para a supervisão”. O trabalho necessário é perceber que o caso já os tomou de alguma maneira e que, a partir disso, podem construir hipóteses sobre o que o caso causou em cada um e na equipe como um todo. Que interrogantes o caso me provocou? A partir daí extrair a sua lógica, pois a lógica que organiza o caso não se faz sem a implicação de cada um, sem transferência.

Nas supervisões de equipe há uma multiplicidade transferencial posta em jogo, tanto no que se refere à transferência com o supervisor quanto à transferência com aquele que relata o caso, com a equipe e com o atendido. Há, ainda, a transferência de todos os envolvidos com a instituição na qual a equipe desenvolve seu trabalho. Nesse sentido, são múltiplas transferências

⁶³ O conceito de extimidade é trabalhado por Lacan no seminário “A angústia” e desenvolvido por ele mais tarde, na década de 1970, articulado aos trabalhos topológicos (especialmente articulado ao Real, Simbólico e Imaginário no nó borromeano).

em ação, dirigidas a distintos sujeitos e situações. O relato, portanto, para se transformar em caso, deve poder trazer as transferências postas em jogo no atendimento (Viganò, 2010).

Transferencialmente, a equipe do consultório na rua sente-se colocada pelos outros serviços de saúde no lugar do próprio morador de rua, ao acompanhá-lo no seu acesso à rede de serviços. Trabalho que não tem êxito, “que não leva a lugar nenhum porque as pessoas não querem sair dessa condição” – é o que a equipe ouve de seus colegas.

Trabalham com o pior que a sociedade capitalista produziu, trabalham com o resto social. A sensação de que “enxugam gelo”, portanto, não lhes é indiferente; facilmente colocam a escuta que realizam nesse mesmo lugar de fracasso, na lata do lixo. O fracasso que experimentam e que os acompanha é solidário à sensação que recai sobre seus corpos e sobre a escuta que realizam. Re-situar a posição da escuta é, nesse sentido, fundamental.

Posição do supervisor

Minha pergunta a eles, sobre as ancoragens, visava colher dos depoimentos “as pegadas”, os rastros de vida. O que não estava perdido no caso. O “caso perdido” era o “caso social” e não o “caso clínico”. Ou seja, o que estava em destaque no relato que faziam era o relato trágico de uma vida em sobresaltos, sem rumo nem direção. Repetição mortífera das cenas de uso de drogas, dos trocados no farol, das perdas, dos rompimentos dos laços sociais e da cumplicidade de Helena e Diego à flor da pele: no farol, nas esquinas, no consumo de *crack* e cocaína.

Escutar somente o caso social, o drama, a aridez da vida, a violência sofrida na cadeia e nas ruas é um convite tentador. Fascinados, nos tornamos cúmplices na impotência ao sermos tragados pela dor e pelo sofrimento do outro. A supervisão deve possibilitar, ao contrário, que a palavra readquira sua potência e não seja a confirmação do aparentemente óbvio, de forma a fazer ecoar os rastros e não os subsumir, como no poema “Apague as pegadas”, que abre os poemas para habitantes das cidades de Bertold Brecht (2012, p. 57):

Separe-se de seus amigos na estação
De manhã vá à cidade com o casaco abotoado
Procure alojamento, e quando seu camarada bater:
Não, oh, não abra a porta

Mas sim,
Apague as pegadas!

Se encontrar seus pais na cidade de Hamburgo ou em outro lugar
Passe por eles como um estranho, vire na esquina, não os reconheça
Abaxe sobre o rosto o chapéu que eles lhe deram
Não, oh, não mostre o seu rosto
Mas sim,
Apague as pegadas!

Coma a carne que aí está. Não poupe.
Entre em qualquer casa quando chover, sente em qualquer cadeira
Mas não permaneça sentado. E não esqueça seu chapéu
Estou lhe dizendo:
Apague as pegadas!

O que você quiser, não diga duas vezes.
Encontrando o seu pensamento em outra pessoa: negue-o.
Quem não escreveu sua assinatura, quem não deixou retrato.
Quem não estava presente, quem nada falou.
Como poderão apanhá-lo?
Apague as pegadas!

Cuide, quando pensar em morrer.
Para que não haja sepultura revelando onde jaz
Com uma clara inscrição a lhe denunciar
E o ano da morte a lhe entregar
Mais uma vez:
Apague as pegadas!
(Assim me foi ensinado).

Nesse sentido, a posição do supervisor é apontar que a escuta clínica do caso em supervisão é o avesso do apagamento dos rastros, das pegadas, é o avesso da escuta do caso social, mas não é sem ele. A escuta clínica do caso é o que possibilita “não apagar as pegadas” e, com isso, não ficar preso à impotência lançada pelo drama social. É operar uma torção produzindo uma descolagem, onde o drama vivido deve acionar as memórias, e não as encobrir ou apagá-las.

A partir da transferência que se instaura na escuta do caso, criar um espaço para a construção de uma disparidade subjetiva e, a partir dessa disparidade, construir uma alteridade em relação ao drama do outro para conseguir escutá-lo. A posição do supervisor é sustentar essa disparidade subjetiva que a transferência instaura. De alguma forma, essa é a transmissão do impossível de transmitir, mas que opera desde Sigmund Freud colocando em movimento a psicanálise.

Manter o lugar do suposto saber na supervisão sem, contudo, encarná-lo, e com isso suscitar o levantamento de hipóteses e de caminhos a trilhar. “É o que ainda não está o que importa”. É a fala da auxiliar de enfermagem em forma de enigma. Diz que a vida se ancora no início da vida, portanto, é pelo bebê – que embora ainda não esteja presente ali, já está – que devem começar.

Incitar essa entrega associativa por parte da equipe acerca de um caso, da posição tomada no caso narrado, a fim de que as ideias, as criatividade e as potencialidades possam emergir a princípio hesitantes, sem certezas apriorísticas no diálogo ímpar dos supervisionandos com o supervisor, visa fazer frente à busca por certezas, ou a busca da verdade do caso, pois estas sim convocam a adesões. Topar com a impossibilidade de encontrar palavras faz surgir respostas a algo real em jogo.

Neste sentido, podemos possibilitar a ampliação de formas de simbolização para que os sujeitos possam encontrar novas maneiras de se situar no laço social, ou seja, a supervisão pode auxiliar as equipes a aguentar, suportar o drama humano, a fim de possibilitar elaboração por parte dos usuários para a formulação e criação de novas nomeações e sentidos ao sofrimento e, dessa forma, tornarem partilháveis as dores e as vivências de luto, de perda, da violência e das sintomatizações.

A suspensão dos sentidos cristalizados promove a pesquisa e a investigação dos pontos de impasse que surgem nos sintomas, nas angústias mobilizadas, na impotência vivida pela equipe com a falta de preparo técnico. Convocar os múltiplos sentidos da palavra, sua polissemia, é uma das funções da supervisão que busca des-alienar o técnico no exercício da função que exerce, uma vez que os infortúnios humanos que se apresentam cotidianamente, e em número crescente, geralmente dizem respeito a necessidades básicas de existência de vida dos sujeitos e não compete aos técnicos resolvê-las, suprimi-las ou mudá-las.

O que eles têm à sua disposição é a capacidade da escuta para, a partir daí auxiliar, servir de intérprete, de músico ou poeta, possibilitando

deslocamentos dos sentidos cristalizados, que se fazem presentes nos sujeitos que são atendidos por essas equipes.

Na supervisão psicanalítica guiada pelo ensino de Freud e Lacan, estamos particularmente interessados nos múltiplos sentidos conferidos à palavra, ou seja, interessam-nos os deslizamentos de sentido que as palavras, em sua dimensão significativa, promovem. Dimensão significativa que, se por um lado é letra de gozo, por outro faz cadeia, deslizando e escoando o desejo. Fazer trabalhar a palavra na produção de novas significações, retirando-as da clausura dos sentidos previamente construídos, possibilita novas articulações na rede discursiva.

Extraír do caso sua lógica

A supervisão instaura um tempo em uma lógica distinta da lógica temporal vivida pelas equipes no cotidiano dos serviços de atendimento nas políticas públicas. O tempo dos serviços é regulado entre dois polos opostos: o da urgência e o do tempo que não passa.

O tempo da urgência faz com que os serviços sejam colonizados por uma razão humanitária, uma lógica de salvação do curativo, da alimentação, do acolhimento, enfim, o tempo dos serviços exige uma ação imediata. Algo tem de ser feito, independentemente do resultado ou do seu efeito. Mas há também o tempo que não passa, persistência de um tempo longo, crônico, onde nada muda porque “o público não adere”, “a rede não funciona”, “emperra na burocracia” (De Lucca, 2016). Comprimidas entre esses dois tempos, as equipes que trabalham com as políticas públicas podem, com a supervisão, restituir o trabalho do tempo.

A supervisão constitui-se como um tempo-lugar para a equipe. Tempo-lugar no qual lhes é possível percorrer caminhos emaranhados, perder-se em imagens e sensações próprias. *A posteriori*, passado esse tempo-espaço, poderão ouvir Helena e Diego, possibilitando que eles possam falar e construir suas significações não ligadas, necessariamente, ao que a equipe pensava ser o bom e o melhor para eles.

No caso, Diego e Helena, pai (como significante) deslizou daquele que expõe a barriga da companheira no farol àquele que dá o nome. Filho, o que é um filho para Helena? Sua ancoragem? Algo que a mantém ligada à vida? A supervisão é um lugar privilegiado para instaurar um tempo necessário para a construção de passagens de significações possíveis.

No simples fato de que me defino em relação a um senhor como seu filho, e que o defino, a ele, como meu pai, há algo que, tão imaterial como possa parecer, pesa tanto quanto a geração carnal que nos une. E mesmo praticamente, na ordem humana, pesa mais. Porque, antes mesmo que eu esteja em condições de pronunciar as palavras pai e filho, e mesmo se ele está gagá e não pode mais pronunciar essas palavras, todo o sistema em volta já nos define, com todas as consequências que isso comporta, como pai e filho (Lacan, 1953-1954, p. 183).

Na escuta do caso, menos preocupada com a montagem da história e a coerência e a veracidade dos fatos, na minha escuta associativa escuto as palavras “bebê” e “pai” se repetirem e deslizarem no relato que trazem. “Bebê”... “Ela é menor de idade, quando ganhar o bebê, não vão deixá-la sair do hospital com o bebê, vão enviar o bebê para a adoção”. “Bebê” desliza em alguns momentos para “filho”... Segundo filho de Helena, uma adolescente grávida que não tem notícias da mãe nem do primeiro filho.

Diego orgulha-se de exibir a barriga da companheira. Orgulha-se de exibir a barriga onde está sendo gerado um bebê, seu filho. Na narrativa da história trazida, o casal está ligado por esse bebê/filho que vai nascer. O que pode nos indicar, para além de todas as mazelas, as vias por onde o desejo caprichosamente se presentifica.

A fala de uma auxiliar de enfermagem faz com que a intervenção possível deva justamente começar pelo bebê. Com essa fala, traz elementos antes não destacados por eles na escuta do casal atendido. Rosa (2004) situa que, muitas vezes, as instituições e seus discursos inscrevem-se no corpo dos sujeitos e a problemática vivida é transformada por aqueles que acolhem o sofrimento do outro em fenômeno universalizado e/ou definido por circunstâncias históricas e ideológicas que excluem a participação e, em uma curiosa inversão, fazendo um sintoma sem sujeito (evasão escolar, delinquência, drogadição).

Quando, de outra maneira, o caso é escutado pela equipe, deixam de narrar o caso social e passam a se ligar à clínica do caso, possibilitando trabalhar a paternidade de Diego, a maternidade de Helena, desvencilhando os sujeitos atendidos das amarras institucionais.

A supervisão abre-se ao imprevisto (como a descoberta de que Diego não era o pai biológico do filho de Helena), não para incorporar o imprevisível das situações provenientes da escuta do outro, tornando previsíveis os imprevistos, mas para aguentar o vazio, os ruídos na comunicação humana, as dúvidas e aflições e as incertezas acerca do caso.

Ao operarem na situação complexa de Helena e Diego a partir dos significantes “bebê” e “pai”, o caso se desdobra em mil e cobra uma posição ética a partir da responsabilidade que a escuta clínica suscita em cada um. Poderíamos advertir aqui que a lógica que emergiu a partir da supervisão, pelos significantes “pai” e “bebê”, foi a dimensão do segredo, o inconfessável de Helena. Sem essa abertura, a partir de uma decisão da equipe de por onde pegar o caso, não teria vindo à tona a lógica que o estrutura.

O inconsciente está sempre por construir-se. Irrrompe, não existe em estado natural. Da mesma forma, a lógica do caso não é algo que se encontra como se fosse um objeto concreto. Como diz João Guimarães Rosa (1967, p. 52), “o real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia”. Nesse sentido, o caminho a ser trilhado na supervisão e a apreensão da lógica do caso dependem das voltas dos ditos, das reviravoltas do caso, sempre quando conseguimos colocar as palavras a desbordar seus limites.

Referências

- BENJAMIN, Walter. "O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov". In: _____. *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. São Paulo: Brasiliense, 2012.
- BRECHT, Bertold. *Poemas 1913-1956*. São Paulo: Editora 34, 2012.
- BROIDE, Emília Estivalet. *A supervisão como interrogante da práxis analítica: desejo de analista e a transmissão da psicanálise*. São Paulo: Escuta, 2017.
- _____. "O atendimento em situações sociais críticas: a construção de um método baseado nas ancoragens do sujeito". In: _____. *A psicanálise em situações sociais críticas: metodologia clínica e intervenções*. São Paulo: Escuta, 2015.
- DE LUCCA, Daniel. "Tempos da cidade: história, rua e serviços", *Cadernos Enlaces*, v. 4, p. 13-23, 2016.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *Ser crânio: lugar, contato, pensamento, escultura*. Belo Horizonte: C/Arte, 2009.
- FIGUEIREDO, Ana Cristina. "A construção do caso clínico: uma contribuição da psicanálise à psicopatologia e à saúde mental", *Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental*, ano VII, n. 1, p. 75-86, mar. 2004.
- GUIMARÃES ROSA, João. *Grande Sertão: Veredas*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1967.
- LACAN, Jacques. *O seminário. Livro 1. Os escritos técnicos de Freud*. Rio de Janeiro: Zahar, 1986 (1953-1954).
- _____. *O seminário. Livro 8. A transferência*. Rio de Janeiro: Zahar, 1992 (1960-1961).
- ROSA, Miriam Debieux. "A pesquisa psicanalítica dos fenômenos sociais e políticos: metodologia e fundamentação teórica", *Revista Mal-Estar e Subjetividade*, v. 4, n. 2, p. 329-48, set. 2004. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-61482004000200008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: jan. 2017.
- VIGANÒ, Carlo. "A construção do caso clínico", *Opção Lacaniana online*, ano 1, mar. 2010. Disponível em: <<http://www.opcaolacanianana.com.br>>. Acesso em: 1 ago. 2015.

A escuta clínica em contexto de intervenção com imigrantes e refugiados⁶⁴

Lucienne Martins Borges⁶⁵

O objetivo deste texto é falar da prática com refugiados dentro do campo de atuação da clínica psicanalítica.⁶⁶ O tema se aproxima dos outros temas trabalhados ao longo dos módulos do curso na medida em que não existe refugiado que não seja vítima de violência de Estado. A condição para ser um refugiado é, justamente, não ter, não poder ter, ou não voltar a ter a proteção do Estado ao qual pertence.

⁶⁴ Este artigo é uma sistematização da aula proferida pela autora no dia 22 de setembro de 2017, como parte do curso "Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?", uma realização do Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina (Cerp-sc) entre agosto de 2016 e dezembro de 2017. Todo o conteúdo dos três módulos do curso está disponível on-line em: <<http://www.cerp-sc.com>>. Apresentamos uma transcrição da fala da autora. As alterações feitas são, em geral, precisões ou exigências inescapáveis do trabalho de transposição ao registro escrito daquilo que foi concebido para o espaço, sempre muito mais livre, da oralidade.

⁶⁵ Professora da Universidade Federal de Santa Catarina, atua na Graduação e na Pós-Graduação em Psicologia e coordena o Núcleo de Estudos sobre Psicologia, Migrações e Culturas (NEMPsic). Doutora em Psicologia pela Université du Québec à Trois-Rivières, no Canadá, possui graduação em Psicologia pela Universidade Católica de Goiás (1991), mestrado em Estudos Literários pela Université du Québec, no Canadá (1996), e mestrado em Psicologia pela Université Laval, no Canadá (2000). Professora associada na Université du Québec à Montréal (UQAM), colaboradora do Service d'Aide Psychologique Spécialisée aux Immigrants et Réfugiés (Université Laval/Ciuss-CN, Québec, Canadá). Líder do Grupo de Pesquisa Psicologia, cultura e saúde mental. Faz parte do corpo docente da Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, na área de Atenção em Urgência e Emergência.

⁶⁶ O Núcleo de Estudos sobre Psicologia, Migrações e Culturas (NEMPsic), do qual faço parte, se organiza em torno de três grandes temáticas: trauma e violência; imigração, refúgio e interculturalidade; e, ainda, noção de passagem ao ato em suicídios e homicídios nas relações conjugais. Nosso tema de pesquisa não é, propriamente, psicanálise, mas todas as questões com as quais trabalhamos são atravessadas pela teoria psicanalítica.

O que vemos na mídia sobre a questão do refúgio? Os títulos das manchetes e o conteúdo das notícias são, em sua maioria, politicamente corretos... Mas, ao ler os comentários abaixo das reportagens, é comum encontrarmos afirmações que partem do desconhecimento. Para enfrentar o preconceito, vamos conversar sobre a realidade da migração e do refúgio. Buscarei tratar das categorias de imigração e refúgio, de dados estatísticos e imagens da realidade do refugiado. Abordaremos os processos de integração ou adaptação nos países acolhedores, as modalidades de sofrimento psíquico de um refugiado, a função da cultura na constituição do sujeito e, finalmente, como pensar práticas de saúde e dispositivos clínicos para essa população.



Se vocês conversarem com um demógrafo, vão perceber que ele não associa migração com nacionalidade: migrante é quem passa uma fronteira, qualquer que seja ela, independente de sua origem. A mesma perspectiva estava presente no censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Até a última pesquisa feita, foram contabilizados na categoria de imigrante brasileiros que saíram ou chegavam ao Brasil do exterior. Só agora, muito recentemente, podemos ter uma ideia mais precisa sobre quem são os imigrantes no Brasil, graças à instituição de uma diferenciação entre brasileiro retornado e imigrante de outra nacionalidade que entrou em território brasileiro.

Nós consideramos migração todo o deslocamento, interno ou externo, que resulte em mudanças importantes na vida da pessoa. Imigrar implica a ruptura do sujeito com seu meio de origem, e ter que se estabelecer de forma permanente no novo lugar. Ela causa impacto tanto no local de origem quanto no local de chegada. Basta olharmos para o exemplo da Síria, que é um caso veiculado na mídia e uma realidade em Florianópolis. A Síria perdeu quase metade de sua população. As primeiras pessoas que deixaram o país, antes mesmo de ele ser declarado produtor de refugiados, foi a classe intelectual e o grupo que detinha mais recursos financeiros. O impacto na sua reconstrução posterior é importante: o país está esvaziado de uma série de recursos.

A migração também afeta o lugar onde as pessoas chegam. Lembrem-se das imagens que circularam da Alemanha, quando ela recebeu um milhão de refugiados, das notícias e da sensação em Santa Catarina quando recebemos os ônibus de haitianos. Esses são apenas os primeiros impactos; mais profundos são os que surgem a longo prazo. Podemos olhar para a questão da

alimentação: poucas décadas atrás, ninguém comia sushi. Essa mudança é resultado da chegada de grupos de outros lugares. Existe uma mudança significativa, não é um detalhe. Faz com que os governos precisem pensar o que será do seu Estado com o acolhimento dessas pessoas.

Podemos falar de dois grandes tipos de migração: a migração interna e a migração externa (ou internacional). Migração interna é a que podemos observar, por exemplo, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): um número importante dos estudantes não são oriundos de Florianópolis, mas de outras cidades. Nesse caso, a distância cultural entre o lugar de partida e de chegada é menor. A migração externa diz respeito a todo um grupo de pessoas que vem de outro lugar, tem outra nacionalidade e atravessa uma fronteira. Legalmente, a fronteira é importante, e é ao atravessá-la que se considera migração internacional.

Além dessa categorização, podemos estabelecer dois grandes grupos de migrantes: os voluntários e os involuntários, ou forçados. Em relação à migração voluntária, ela não causa muito conflito, pois advém de um consenso. Geralmente, parte de um projeto de vida ou de um projeto de Estado. Parte de um projeto. Aqui, precisamos ter cuidado: o refúgio também é ação de um Estado, mas não de uma construção estatal efetiva. Por exemplo, muitos processos migratórios da nossa história têm sido, hoje, questionados. A colonização realizada por japoneses no Brasil pode ser considerada refúgio em alguns casos, porque eles não vieram de forma efetiva para ficar, mas acabaram sem possibilidade de retorno. Foi uma migração involuntária. Os projetos de colonização do Canadá e do Brasil, será que eram “projetos de migração voluntária”? Felizmente, hoje são pouquíssimos casos de migração baseados em projetos de colonização.

A migração voluntária pode ter uma série de motivações. Por exemplo, tendo por objetivo os estudos, como parte de um percurso programado de trajetória acadêmica ou profissional. Trabalho é outra motivação recorrente. Existem vários países que recrutam profissionais no exterior, como o Canadá e a Austrália, assim como muitas pessoas decidem individualmente se mudar e trabalhar no exterior. Um caso emblemático é o da cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, o município brasileiro com a maior porcentagem da população vivendo no exterior e um dos primeiros focos dos estudos de migração no Brasil. Clima também é uma questão, e a busca de temperaturas mais amenas desenha um fluxo migratório importante, de elite, do norte ao sul, nos períodos de frio mais rigoroso.

Quando olhamos para tais exemplos, percebemos que são programas de imigração aqueles nos quais a pessoa que parte para o exterior tem um projeto de vida, uma projeção no futuro e uma idealização da nova vida. O sujeito organiza, imagina, estabelece contatos, traduz diplomas, separa documentos, realiza despedidas, chora, viaja. Ele prepara a sua bagagem antes de partir. E é incrível a mala de um imigrante: ela é sempre carregada de objetos que vão garantir continuidade no período inicial de chegada ao destino. O que um brasileiro leva? Um quilo de café, de feijão, de polvilho azedo. Tudo isso tem lá fora, mas “não é tão bom como no Brasil”. A esses objetos chamamos de “objetos transicionais”. São como o ursinho que o bebê carrega de um lado a outro, que tem um cheirinho bom, que traz segurança, que permite continuidade. Mais que a mala, o imigrante voluntário carrega também uma ideia: seu país pode estar indo mal, mas está lá; sua família pode estar com dificuldades, mas segue lá. A noção de que “se não der certo, eu volto” está sempre presente, a possibilidade do retorno existe.

Bem diferente é a categoria da migração forçada.⁶⁷ São pessoas que buscam refúgio em outro país porque não podem mais encontrar, no seu Estado, a proteção à qual todo cidadão tem direito. Exemplos de situações em que pessoas de determinado Estado se encontram desprotegidas são vigência de regimes políticos ditatoriais, conflitos civis, guerras, perseguições por questões políticas, de gênero, religião, raça e genocídios. É comum que as pessoas confundam estes conceitos, mas atenção: você pode ter uma guerra que não tenha intenção de um genocídio. É genocídio quando existe o objetivo de destruir um grupo específico, uma etnia, para que ela não tenha continuidade. Nós temos vários casos de genocídio, dentre os quais o da Bósnia e o de Ruanda.

Inseridos na ampla categoria de migrações forçadas estão, também, as vítimas de catástrofes naturais. Essa é uma compreensão da psicologia que difere do atual entendimento da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre refúgio. Não consideramos que é todo desastre ambiental que produz refugiados: são diferentes as consequências dos terremotos no Japão ou no Haiti. No primeiro, o próprio Estado organiza a reconstrução e a reparação física, psíquica, social das pessoas, enquanto no segundo não há um Estado

67 O conceito mais amplamente utilizado na comunidade internacional é “involuntário”. Ele advém da discussão de psicólogos francófonos a respeito do “desejo de ir” *versus* “desejo de não ir”, resultando na chave *volontaire/involontaire* (em português, voluntário/involuntário). Entretanto, temos questionado a manutenção desse termo, e preferimos a expressão “migração forçada”. “À força” remete a uma causa externa que leva o sujeito a migrar, para além de uma questão volitiva.

presente que organize a recuperação do país e de sua população diante do grave ocorrido. No Haiti, o terremoto é a última destruição que surge dentro de um Estado que já não exercia proteção sobre seus cidadãos. Muito embora os haitianos não sejam considerados refugiados pela ONU, para nós, que atentamos para as consequências psicológicas do evento, o quadro psíquico dessas pessoas é similar ao dos refugiados.

A Síria é um caso que podemos usar para ilustrar esta situação. Por que a ONU demorou um tempo tão longo para reconhecê-la como país produtor de refugiados? O que a organização espera é que o próprio Estado se organize para receber as pessoas que saíram de volta. Essa espera pode chegar ao período equivalente a uma geração, e só então a comunidade internacional define que “não há possibilidade de retorno” e que os imigrantes estão “em posição de refúgio”. O reconhecimento do refúgio para os sírios é bastante recente, e isso tem consequências importantes para os imigrantes há tantos anos em deslocamento.

O que acontece na migração forçada é que, em geral, as pessoas jamais pensaram que teriam que sair do lugar onde estavam, não existe um projeto, nem uma idealização do lugar de chegada, não existe o desejo de partir. Na clínica, recorrentemente escutamos sobre o “sonho de que o país volte a ser como antes”. O processo que se inicia com a chegada ao destino é muito difícil, porque eles vivem na idealização do que ficou e na esperança de que as coisas voltem a ser como antes para que possam retornar. Não preparam a bagagem, não organizam a partida e sequer trazem documentos que possam comprovar sua situação anterior, no local de origem. E mais, se não der certo no novo lugar, o retorno é praticamente impossível. É um sujeito que vive por muito tempo em uma posição de fracasso. A integração, inserção e adaptação ao novo meio de vida são bastante complexos. É por isso que é tão importante adaptar práticas de cuidado e construir programas voltados para essa população.

Qual é a definição de refugiado? O refugiado, de partida, deixa seu país profundamente impactado. O que o leva ao deslocamento é uma forte humilhação, a experiência de uma guerra, situações de extrema violência. Certamente sofreram perdas e rupturas graves. É comum escutarmos das mulheres refugiadas, principalmente as que têm filhos, que os maridos ficaram no país de origem. Na verdade, uma parte delas foi agredida sexualmente mais de uma vez. Elas chegam aos campos de refugiados grávidas sem saber em qual agressão engravidaram. Houve uma situação em que 250 meninas que ficaram presas por três anos em uma escola, ao sair, não puderam dizer uma palavra

sobre esse período. E nós não precisamos perguntar, nem elas precisam falar, está implícito. Então, afirmar que seus maridos ficaram no país de origem é uma forma de proteger sua autoestima, sua imagem pessoal, o que ficou na terra natal. Elas são vítimas dessa arma de guerra e de deslocamento que é a violência sexual. São experiências da ordem do insuportável.

Sofrimento psíquico não se compara, é uma experiência subjetiva e não existe possibilidade de hierarquização. Há diferença, entretanto, entre uma pessoa que migra na condição de refugiado e uma pessoa que pode projetar, viajar, chegar, ter dificuldades ou sofrer tendo recursos disponíveis para enfrentar a situação. De que recursos estamos falando? Ora, por tudo isso que foram capazes de suportar, seria um equívoco dizer que refugiados são pessoas sem recursos – penso que poucos de nós seríamos capazes de passar pelo que passaram. Não se trata, portanto, de ausência de recursos psíquicos, mas de uma ausência de recursos de proteção. Refugiados são pessoas que não confiam. O próprio Estado que exercia a função de proteção é o Estado que os traiu e agrediu. Eles têm receio, e com razão. São pessoas, como definido pela ONU, que, receando serem novamente perseguidas em virtude de sua raça, religião, nacionalidade, filiação a certo grupo social, opiniões políticas etc., encontram-se fora do país em que têm nacionalidade e não podem ou não querem pedir proteção no novo país.

Outra categoria importante é a de “deslocado”. A Colômbia foi um dos maiores produtores de deslocados internos, junto com a República Democrática do Congo e a Síria. O que acontece é que se há um conflito em determinada região do país, a população se desloca, se tem outro, novamente se desloca, sempre dentro do território nacional. São deslocados internos, que enquanto tal não estão, ainda, sob proteção internacional. Apenas quando atravessam a fronteira e chegam ao campo de refugiados, ou se dirigem à estrutura de outro governo, podem ser reconhecidos como refugiados. Durante sete anos, colombianos foram acolhidos pela comunidade internacional como refugiados: eles passavam pelo Equador e pela Venezuela, e é por isso que hoje a Colômbia tem acolhido, por sua vez, um grande número de venezuelanos.

E sobre os campos de refugiados, que imagens vêm à cabeça? Se vocês pesquisarem “maiores campos de refugiados no mundo” no Story Maps,⁶⁸ verão imagens impressionantes. Os maiores campos estão no norte e leste da África: no meio do deserto, há aglomerados de 500 mil pessoas.

68 Site que combina mapas, locais e geografia com narrativas, a fim de contar histórias.

Este é um dado importante: os Estados que mais acolhem são vizinhos ou próximos aos produtores de refugiados. E, em geral, também são países subdesenvolvidos. Alguns podem imaginar: “eles estão lá esperando, felizes, ganham a passagem de avião, deveriam estar muito contentes de chegar aqui”. Não é bem assim. A maioria dos refugiados espera um longo período para ter acesso a países acolhedores. Recentemente, quando o Canadá recebeu 25 mil sírios, restaram três milhões na lista de espera. Os campos de refugiados palestinos existem desde 1948. Por vezes, as pessoas estão há tantos anos em situação de indeterminação que sua saída dos campos também gera sofrimento. Quando o campo de refugiados butaneses no Nepal foi desmanchado, a comunidade que viveu e se organizou socialmente durante mais de vinte anos de duração resistiu fortemente às mudanças.

O que ocorre quando uma pessoa é considerada apátrida é que ela não tem mais nenhuma nacionalidade. As fronteiras são construções políticas. Quando a pessoa passa a não ter Estado, na verdade ela se torna cidadã do mundo. É cidadã nossa, tanto quanto o é de outro país. Não existe isto de “aqui é meu espaço, ele não poderá ser compartilhado”. Quando a ONU define um Estado como incapaz de oferecer proteção para sua população, ela passa a ter direito de proteção tanto do nosso país quanto de qualquer outro.

São muitos Estados que recebem refugiados, mas há um grupo de países que oficialmente se compromete com a política de reassentamento da ONU. Atualmente, fazem parte do grupo Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, Finlândia, Holanda, Irlanda, Islândia, Noruega, Nova Zelândia, Suécia e Suíça. A política de reassentamento, para a qual há subsídio da organização, consiste na adoção de medidas efetivas de cuidado e inserção social através de equipamentos de saúde, de assistência social, de educação, acompanhamento nos períodos que seguem à chegada, disponibilização de tradutores e intérpretes etc.

Atualmente temos no mundo 65 milhões de pessoas forçadas a deixar seus locais de origem. Quase metade desse número é composto por crianças e adolescentes. Compõem a cifra: quarenta milhões de deslocados internos, 22,5 milhões de refugiados e 2,5 milhões de solicitantes de refúgio. Solicitantes de refúgio são pessoas provenientes de zonas não reconhecidas como produtoras de refugiados, que atravessam as fronteiras e se declaram às autoridades do destino, pedindo refúgio. São situações que ganham destaque em época de eventos esportivos ou políticos, quando pessoas da delegação dos países aproveitam o deslocamento para realizar a solicitação.

No Brasil, temos dez mil refugiados de oitenta nacionalidades. O número de solicitações, entre 2013 e 2016, perfaz a média de vinte mil por ano. Pessoas originárias da Venezuela, Cuba, Angola, Haiti e Síria são as que compõem de forma mais expressiva o grupo de solicitantes. Dentre aqueles que têm maior número de pedidos de refúgio deferidos estão Síria, República Democrática do Congo, Paquistão e Palestina – países já considerados pela comunidade internacional como “produtores de refugiados”. Se nos compararmos a países com tradição de acolhimento, como é o caso do Canadá, com 30% da população de imigrantes de primeira ou segunda geração, nossos números são pequenos. Mas eles vêm aumentando e, até agora, nossa política tem sido o abandono.

Acolher não é abrir a porta e entregar o documento. Acolhimento é tudo o que permite a permanência e a inserção. Embora façamos parte do grupo de Estados que se comprometeram com a política de reassentamento, os refugiados que aqui chegam estão em situação de desamparo e dependem de redes de acolhimento do próprio grupo ou de outros grupos de refugiados. Até há pouco tempo, várias instâncias estavam mobilizadas em torno da nova Lei de Migração (Lei 13.445/2017)⁶⁹ e da construção de reais políticas de acolhimento. Na conjuntura política atual, no entanto, arrefeceram-se os debates. Além disso, para que nos tornemos um lugar de importância dentro da política internacional de acolhimento, é elementar que não sejamos um país produtor de tortura. Seria como acolher uma criança que foi vítima de abuso sexual na casa de um agressor. Esse é um limite importante do nosso Estado. À contracorrente, seguimos trabalhando. Em nossa clínica, atendemos majoritariamente sírios, haitianos, colombianos e senegaleses, e agora estamos à espera dos venezuelanos.



Qual lugar ocupa a cultura no trabalho com a psicologia intercultural e com a etnopsiquiatria? Cultura não é enfeite, adorno, folclore. É isso também. Na nossa perspectiva, cultura é adubo. Quando é jogada na terra, não podemos ver por onde passa, mas ela está em tudo. É constituinte. Cada sujeito é constituído a partir de uma especificidade, e a cultura assume um lugar central nessa constituição, ela não é um detalhe. Cultura não é só a “feira gastronômica”, ela

⁶⁹ Esta lei dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula a sua entrada e estada no país e estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o migrante.

constitui a subjetividade. Isso implica que não podemos simplesmente dizer a um refugiado: “você está aqui agora, tem que entender que aqui as coisas funcionam desse jeito”. Não é possível esperar por mudanças rápidas.

Tobie Nathan, que criou o primeiro dispositivo clínico da etnopsiquiatria, na França, define cultura como “um tipo de mapa”. É a partir dela, ele diz, que o sujeito se localiza no mundo. Como um mapa mental, a cultura permite a cada membro de determinada sociedade se movimentar, pensar e viver se mantendo dentro do território conhecido e evitando o que está na base do trauma, que é a perplexidade. Ela também faz a mediação entre o mundo externo e o interno, permitindo ao sujeito dar um sentido à sua vida e manejá-la sem se desorganizar.

A cultura é o espaço de formação do mundo simbólico. Quando vem ao mundo, a criança nasce em um berço cultural. Ela é investida a partir de rituais, formas de ser, práticas de cuidado. É inserida na linguagem, enfim. Tudo isso faz parte da formação do simbólico. Tudo o que fazemos tem um sentido e é definido por um modo: a hora de sair, a hora de chegar, a forma de cumprimentar, a forma de vestir, o que é permitido, o que não é, qual o limite, até onde posso ir etc. Tentem perceber a quantidade de rituais que nós fazemos no cotidiano. Assim, a cultura faz função de “proteção”, ou de “contenção” (do francês *continent*), permitindo ao sujeito ficar em uma organização. Ela não significa, necessariamente, algo bom. Ouço de muitos pacientes sírios: “eu nunca estive em um lugar tão seguro quanto lá”. Ora, a noção de segurança a que eles remetem não diz respeito às bombas ou à guerra, mas a um lugar onde se conhecia a lógica e onde conseguiam se movimentar.⁷⁰ Eles ficam totalmente perdidos no nosso modo de funcionamento.

O imigrante é aquele que quando lhe é oferecido uma “possibilidade”, ele não tem como optar. É recorrente escutar de profissionais: “eu já expliquei como funciona”, “eu já falei o que tem que fazer”. Muitas vezes, no registro

⁷⁰ Gostaria de trazer um exemplo que foge à temática do texto, mas que talvez nos ajude na compreensão da cultura e sua função de “proteção”. No trabalho com vítimas de violência conjugal, é recorrente escutarmos: “ela fica com o agressor porque gosta de apanhar”. Importa dizer que apesar de a situação gerar sofrimento, a mulher já desenvolveu recursos para enfrentá-la. Romper com tal relação significa lançar-se ao desconhecido onde não se tem, ainda, “proteção”, provocando grave angústia. Daí a importância de um trabalho de construção gradual de novos recursos; de outro modo, uma saída brusca e repentina pode gerar desorganização subjetiva profunda e ainda maior sofrimento. O exemplo nos interessa porque ilustra a função de “proteção” da cultura: ela é o “território conhecido”, com seus elementos positivos e negativos, a partir do qual o sujeito construiu recursos e pode organizar e manejar sua vida. Sair deste território é lançar-se ao desconhecido, o que não raras vezes resulta em intenso sofrimento.

daquele indivíduo não existe aquela opção. Ter ou não determinada conduta nunca fez parte de uma “múltipla escolha”. A cultura é muito mais do que uma coisa externa: ela está dentro, ela define, ela constitui e está em tudo. Para acrescentar possibilidades, o sujeito tem que continuar crescendo, para seguir com a metáfora do adubo. É preciso se inserir e se adaptar, ser acolhido, para então poder integrar novas formas de ser.

A cultura é integrante do desenvolvimento psíquico do sujeito, e é ela que estrutura e cria a ligação entre seu mundo interno e o mundo externo. Ela regula as relações entre o eu “psíquico” e o que tem à sua volta. Esse vai e vem, essa comunicação, acaba sendo “natural”: eu não preciso todo dia me olhar no espelho e falar “ah, é você”. Tem algo da cultura que traz essa continuidade, as práticas e os rituais permitem isso. É por isso que existem dispositivos clínicos especializados para imigrantes. Em muitas culturas o sujeito não pode estar sozinho na frente de outro, isso tem conotação ameaçadora, ou sexual. Se aqui olhar no olho é um sinal de respeito, em muitos grupos a regra é abaixar os olhos – isso não é sinal de submissão. Eu tenho que conseguir me descentrar, “sair”, para poder escutar o outro imigrante.

Ao regular as relações entre mundo externo e interno, a cultura evita a perplexidade e o medo. A ansiedade, o que é? É quando olhamos no espelho e pensamos “não vou dar conta”, “não consigo”, “estou com medo”. E isso vai crescendo, e nós vamos nos desorganizando. Através da cultura, é possível prever. O refugiado é tomado por ansiedade. Imaginem vocês se eu entregasse um formulário em árabe para vocês preencherem, agora. Essa é a experiência do refugiado: não entende a língua, e mais, está longe da sua língua materna. Nós podemos vir a aprender uma nova língua ao longo da vida, até fazer análise em outra língua. Mas, quando estamos bravos, é a língua materna que vem primeiro. São coisas que remetem ao cerne da existência do sujeito, e é difícil mudar.



Para pensar no trabalho com pessoas refugiadas e imigrantes, nas consequências e no impacto psicológico do deslocamento, precisamos levar em conta o processo de migração como um todo. Costumamos separá-lo em três etapas: a partida, a transição e a integração.

A partida leva em conta tudo o que se refere às motivações e ao que levou a pessoa a sair, quais são as verdadeiras separações e as perdas pelas quais passou. Vejam as crianças sírias: elas viveram uma série de perdas.

Não foram um ou dois, elas testemunharam a perda de vários familiares. Quando eu penso no impacto psicológico, tenho que saber que as consequências serão muito mais preocupantes nesse contexto. Não significa dizer que toda criança síria é traumatizada, ou que todo refugiado é traumatizado: não é o evento traumático que garante a condição clínica do trauma; esse quadro é de uma complexidade muito maior. No entanto, ao pensar políticas de acolhimento rápido para a população síria no Canadá, focamos as crianças porque sabíamos que quanto mais rapidamente algum tipo de intervenção chegasse, maior seria sua função protetiva.

Pensar na partida remete ao fato de que refugiado é aquele que está em situação de perda e de luto. Importa dizer que não existe sujeito que não passe por situação de perda e de luto. Para eles, no entanto, são várias perdas efetivas: da casa, do país, dos vizinhos, da confiança, da função social, do diploma. Não existe refugiado que não seja tomado por uma grande quantidade de perdas.

A segunda etapa do processo migratório a que precisamos nos ater é a transição. Pensem nos haitianos: o evento do terremoto é a “partida”, o que os levou a sair, o que se perdeu, o que estava lá antes e o que ficou; a transição é toda a história de deslocamento até chegarem aqui. Quando partem, muitos sonham em ir para a “mãe pátria” a partir da Guiana Francesa, mas a França decidiu não os acolher; frustrados, rumam ao sul e se deparam com a floresta amazônica: não conseguem passar; finalmente, atravessam a fronteira e um ônibus os traz até Santa Catarina, e assim se cria um novo fluxo migratório. Ocorre que todo esse deslocamento é uma continuidade do refúgio. Não pensem que a guerra (ou o terremoto) termina quando eles saem da zona de crise. A guerra os acompanha, caminha com eles. Quando acolhemos aqui no Brasil sírios, dentre eles muçulmanos e cristãos, percebemos que ali a guerra continua, e é forte o medo que podem ter uns dos outros. Quando acolhemos refugiados da Bósnia, sérvios e bósnios todos alocados no mesmo prédio, evidentemente era uma continuação da guerra e aquelas pessoas se isolavam, não saíam de casa, sentiam muito medo.

Por isso dizemos que a guerra não acaba com a guerra: ela acompanha o refugiado em todo o período de transição. Para vocês que, como eu, nunca passaram pelo refúgio, pensem na situação de uma ruptura amorosa: quão difícil é investir e amar novamente quando estamos pegos por um fantasma. Agora pensem em uma ruptura de uma complexidade muito maior, que é o caso do refúgio. O país de origem, apesar de tudo, faz parte do passado e do

presente pela nostalgia, pela saudade e pela idealização; o país de imigração, sempre a projeção impossível. Restam o enfrentamento do luto e a dificuldade de investir na nova vida.

A maioria dos refugiados, quando se apresenta ao médico, não precisa falar nada: o diagnóstico corriqueiro é de “transtorno de estresse pós-traumático”. Temos que ter cuidado: nem toda situação considerada traumática leva a tal enquadre clínico; ao mesmo tempo, esse quadro clínico desprovido de contexto não dá conta da realidade psíquica desses sujeitos. É importante pontuar: nem todo refugiado constitui uma preocupação aos profissionais ou ao Estado no que se refere à questão psíquica. Existe, sim, um período de choque cultural, de sofrimento, de adaptação no país de imigração, mas que condição humana não é permeada pelo sofrimento? Sofrer faz parte e é inerente ao ser humano. Importa dizer, no entanto, que os refugiados constituem sim uma preocupação específica: vamos ver o porquê.

O refúgio por si só situa o sujeito numa condição de sofrimento – e não é qualquer sofrimento. Estudos com imigrantes no Canadá e na França concluíram que cerca de 30% da população de países onde ocorreu genocídio foi exposta à tortura. Tortura, na definição da ONU, é todo ato de violência cometido por um agente do Estado com a intenção de obter informações ou intimidar. Ter atravessado tal situação produz, muitas vezes, uma posição subjetiva de desconfiança diante de qualquer ente estatal.

Um ponto central a respeito da tortura é que ela é exercida em condição de isolamento. Se ocorre à vista de outras pessoas, o é justamente para intensificar o sofrimento daqueles que testemunham a violência, não se constituindo uma rede de apoio entre as pessoas ali presentes. O testemunho e o isolamento fazem parte da intencionalidade da tortura. O refugiado em geral, em paralelo com quem sofreu tortura, é exposto a uma violência em posição de solidão: ele não pode validar a sua percepção nem seu sofrimento. Validar, aqui, não é dizer “eu entendo o que você está vivendo”. Refere-se ao momento em que a confusão e a dúvida se instalam, o sujeito não sabe mais o que é certo ou errado, o que pode ou não pode, e a possibilidade de comunicação se rompe. A tortura destrói. A vulnerabilidade psicológica do refugiado é definida pelas condições que já tratamos anteriormente, da migração, mas também pela ruptura da comunicação entre mundo interno e mundo externo, que leva ao estado de confusão psíquica.

Eles podem atribuir sentidos muito diferentes para uma mesma realidade: pessoas que são expostas a situações de agressão – e vemos isso quando

trabalhamos com violência familiar que se repete desde a infância também – perdem temporariamente a capacidade de definir o que é da ordem da violência ou não. Existe uma confusão. Há uma perda de mecanismos mentais e mecanismos de defesa⁷¹ que até então eram ativos e perdem a sua função. E se a cultura assumia toda aquela função protetiva, isso se perde também. Esses elementos fazem parte do contexto psíquico do refugiado, é um pouco do que ele traz consigo e que marca a especificidade dessa vulnerabilidade.

A especificidade da vulnerabilidade do refugiado é marcada, também, pela ruptura de laços significativos. Não estou falando aqui de falta de rede de apoio, mas do fato de que, quando os genocídios ou certas guerras estouram, o vizinho que até então era um colega, um familiar ou um amigo se torna agressor. Desfazer essa inversão é difícil, e sua elaboração, complexa. São pessoas que, portanto, tem muita dificuldade de confiar, de se vincular.

Acompanhei casos de 25 mil sírios que chegaram ao Canadá, dentre eles onze mil que passaram pela política de acolhimento da qual fiz parte. O seu processo de integração a partir de políticas voltadas para tal fez com que um número muito pequeno de pessoas constituísse, dois anos mais tarde, uma verdadeira preocupação para o Estado. Por que um número tão reduzido? Ora, refugiados são pessoas que têm um enorme potencial disponível: dando condições efetivas de inserção, a vida deles vai seguir. Vão sofrer? Sim, vão sofrer. Aliás, não tem imigrante que não reclame do país de acolhimento. Quando vocês escutarem críticas à sua cidade ou ao Brasil, lembrem-se: isso não tem a ver com o que nós somos, é apenas um mecanismo de defesa. Já perceberam que “da minha mãe, só eu posso falar mal”? É a mesma coisa: o imigrante fala mal do país do outro, da “mãe” do outro, mas protege a “sua mãe”, o seu país, a sua função materna. O importante é que, com uma política efetiva, eles vão se integrar e se tornar uma população ativa, que é o que todo Estado quer.

Para uma política de acolhimento efetiva, interessa atentar para os momentos de maior angústia no processo de integração do imigrante. É relevante dizer que a posição de sofrimento do sujeito no país de destino é também determinada pelas políticas de migração do país. Três situações constituem riscos importantes de desorganização: o contato com as práticas de saúde, com as instituições de justiça e com o sistema educacional no país de acolhimento.

⁷¹ Refiro-me aos recursos que, quando fazemos uma avaliação psicológica para uma análise ou para uma terapia, chamamos de “capacidade de elaboração”, “capacidade de mentalização” ou “recursos cognitivos”.

Tudo o que remete à noção de vida e morte do corpo é bastante delicado. Imaginemo-nos doentes em Bangladesh, chegando a um hospital onde precisamos de tratamento, sem entendermos nada do que se passa ou é dito lá: ficaríamos com receio. Partimos do princípio de que nosso cuidado com a saúde é bom porque é “baseado na ciência”, ou de que nós “temos a ciência” e eles “têm a crença”, não é isso? Só que não é verdade: uma grande parte do mundo vive em regiões onde o funcionamento da saúde não corresponde ao modelo ocidental, e é um terreno bastante frágil este de se deparar com novas formas de cuidado. Outro momento de desorganização que nos preocupa é o do contato com a justiça, com tudo o que diz respeito à legalização (ou não) da sua condição em um país: é grande o medo da polícia, e para vítimas de tortura todo agente do Estado aparece como ameaçador.

Em relação ao sistema de ensino, por que ele constitui uma ameaça tão grande? Quem tem filho sabe o que é “entregá-lo” para a escola: lá é um mundo ao qual os pais têm pouco acesso. Ainda assim, aqui nós podemos conhecer o método da escola, que tipo de pessoas estão lá, criticar e reclamar; eles, não. Quando suas crianças voltam da escola, chegam com práticas culturais diferentes daquelas dominantes em suas famílias. Eles falam: “meu filho não é mais como era” (em certa medida, nossos pais diziam o mesmo de nós). Essas situações de contato constituem um risco, e precisamos estar atentos a elas.

Toda mudança efetiva no país de acolhimento também constitui uma ameaça e uma situação de confronto. Quando falo em mudança, não pensem apenas em situações difíceis como uma separação ou um divórcio, mas também naquelas felizes, como nascimentos. Em geral, o nascimento de um bebê é uma ocasião alegre; em contexto, no entanto, pode remeter à ausência de uma rede de apoio, da mãe, à perda de outro filho, desencadeando desorganização.

Uma senhora chegou a nosso atendimento no Canadá com uma situação clínica que se assemelhava a um pânico: de uma hora para outra, ao entrar no supermercado, sua visão se confundia, sentia tontura e sudorese, chegava a desmaiar. Mãe de um bebê recém-nascido de dois meses, em primeiro lugar investigaram se havia algo físico; ao não encontrarem nada, encaminharam-na para atendimento psicológico. Ela, que vivia na Bósnia no contexto do genocídio, tinha sido presa por ser muçulmana. Insistia em dizer-nos que não tinha sido torturada “porque não apanhou” (assemelhava-se aos casos que acompanhamos de violência familiar: só é considerada violência a agressão física). Na época em que foi presa tinha três filhos: um de sete anos, um de quatro e um recém-nascido. Intimidando-a para saber onde estava seu marido

que havia fugido, passaram a dar comida para seus filhos de sete e de quatro anos, mas não a ela nem ao bebê. Por não comer, ela deixou de produzir leite e não pôde mais amamentar: seu filho recém-nascido morreu. A confusão que se instala é tamanha que ela relatava isso dizendo não se tratar de tortura.

Três anos depois de estar no Canadá, e sete anos passados desde que havia estado presa (a média dessa desorganização, nas condições que vimos, é de cinco anos depois da chegada no país de acolhimento), ela engravidou. Ela trabalhava, as coisas estavam se encaminhando, estava feliz, quis o bebê. Ao entrar no supermercado pela primeira vez depois do nascimento desse filho, qual imagem surge? Da criança que ela não pôde alimentar. Era tomada, então, por um quadro clínico muito frequente de desorganização. Não encontraríamos nada que justificasse seu sofrimento se olhássemos apenas de forma objetiva, mas no seu contexto se tratava do retorno para a situação traumática.

Outro elemento importante da condição de refugiado são as mudanças na própria identidade social. Se olharmos para a população síria, veremos que lá muitos desempenhavam funções sociais há muito estabelecidas: comerciantes, professores, médicos, enfermeiros, advogados. Hoje, a grande maioria deles está na feira vendendo especialidades do país porque não consegue validar seu diploma. Tem um luto importante a ser feito em torno dessa identidade e do status social relacionados ao trabalho.

A perda de autonomia e a inversão de papéis são experiências que marcam as pessoas que atendemos em condição de refúgio. Os pais, até então cuidadores, veem suas crianças aprenderem com maior rapidez a língua e o funcionamento da sociedade no país de acolhimento. Passam a ser cuidados pelos filhos. Ao mesmo tempo, e porque não temos intérpretes, as crianças escutam coisas que não deveriam escutar. Traduzem, por exemplo, a história e o sofrimento psíquico dos genitores para os profissionais. Há uma inversão de papéis em que a criança perde etapas de seu desenvolvimento e o adulto, sua autonomia. Uma das primeiras falas que escutamos, quando refugiados adultos sentam na clínica, é justamente isso: “eu fiz tanto, atravessei aquela fronteira, passei tantos anos lá, andei 1.800 quilômetros a pé, passei por tudo isso... Aqui, não consigo ir na esquina de casa. Eu não sei o que aconteceu”. Deparam-se com um ser que não reconhecem. Essas são situações que os colocam em posição de sofrimento.

Gostaria de destacar, também, a importância dos vínculos com o país de origem. Tendemos a pensar que quanto mais rápido a pessoa parar de falar sua língua materna, comer só arroz e feijão, fazer tudo como nós fazemos, melhor é. Isso não é verdade. A resistência é essencial no funcionamento

psíquico como uma forma de manutenção e proteção. Quando virem um refugiado resistir a comer o que comemos, a fazer os mesmos rituais que nós ou a usar nossas roupas, reconheçam que essas são formas que ele encontrou para reforçar sua identidade. É por esse motivo que os “bairros de imigrantes” podem ser entendidos mais como estratégias de manutenção de saúde do que como um problema a ser resolvido. Entre eles há uma rede efetiva – e não é com redes que trabalhamos?

Em uma reunião da qual participei um tempo atrás, em Florianópolis, uma baiana falou que não existia farinha igual à da Bahia. Várias pessoas ficaram bravas: “ela está reclamando da nossa farinha”. Isso é só estratégia de resistência e preservação da identidade. Não tem a ver com a farinha daqui: tem a ver com a farinha dela, com algo que é dela e está fragilizado. Ela é a minoria. Os haitianos são a minoria da minoria em Florianópolis. A dificuldade que temos de acolher, a percepção de que os haitianos são uma ameaça ao trabalho já escasso em Florianópolis, do que se trata tudo isso? Trabalhamos o tempo todo com isso na clínica: o sentido, o desejo, a identidade, o que o sujeito supostamente quer, mas com refugiados é especialmente difícil porque não suportamos ver que o outro quer algo diferente do que “eu sou”. Sentimo-nos ameaçados porque nós estamos com um problema, não eles. Algo que é meu não está resolvido, e a diferença me amedronta. Que ameaça é essa, a não ser a ameaça que está internalizada?

■

Uma conclusão importante a que chegamos, muito recentemente, é a de que o refugiado não sofre de uma forma diferente. Durante anos, para justificar a necessidade de subsídios para nosso trabalho, esse foi um argumento central. Percebemos, no entanto, que em relação aos quadros clínicos e à dinâmica psíquica em geral, há mais semelhanças do que diferenças em relação a pessoas não refugiadas.

O choque cultural fala do momento em que você se depara com o desconhecido: dá medo, remete à ansiedade. Eles vivem muitas situações de perda, o que nos remete ao quadro clínico da condição depressiva. É comum terem dificuldades de elaboração e reações agressivas ligadas a essa dificuldade, quadro clínico que remete à posição de frustração. Na frustração, o primeiro recurso psíquico que pode ser utilizado para nomear o sofrimento é a fala, o processo de mentalização e elaboração. Se eles, de antemão, não

têm a língua, aparecem os sintomas somáticos. Para imigrantes e refugiados, o corpo ocupa um lugar central na expressão do sofrimento, principalmente dores de cabeça, na coluna e no sistema digestivo.

Quando relacionados ao choque cultural, os chamamos de quadros clínicos transitórios: não deixarão sequelas, e a própria política de acolhimento e inserção virá a protegê-los com o tempo. Já os quadros clínicos dominantes, aqueles ligados a perdas, que chamamos de desamparo psicológico acompanhado de transtornos depressivos, podem se manter por mais tempo. Transtornos somáticos, transtornos conversivos, transtornos de estresse pós-traumático são nomeações de quadros clínicos que vemos na clínica e no trabalho com imigrantes e refugiados.

O que podemos fazer diante desse sofrimento? Vimos o que o refúgio é, por ser a constituição do sujeito que se depara com a migração, o que ele traz como bagagem e o que o confronta e o coloca numa posição de vulnerabilidade. Vimos quais as situações no país de acolhimento que desencadeiam o processo de sofrimento e qual é o quadro dominante relacionado ao seu sofrimento. O que podemos fazer diante desse sofrimento?

Para trabalhar com refugiados e imigrantes, valemo-nos do modelo teórico, clínico e metodológico que surge da etnopsicanálise.⁷² A etnopsicanálise como disciplina foi pensada pelo psicanalista e antropólogo húngaro George Devereux e embasou a criação, pelo psicólogo e psicanalista egípcio Tobie Nathan, de um primeiro dispositivo clínico em 1986, na França. A disciplina propõe um encontro e complementariedade entre a psicanálise e a antropologia para pensar o sujeito – e sua produção psíquica, incluído o sofrimento – como intimamente relacionado à cultura que o constitui. Isso quer dizer que não tenho como olhar para o outro e compreendê-lo sem sair da minha zona de conforto e me deslocar até ele. Nós ocupamos e estamos no meio dominante, eles estão em minoria e trazem consigo uma lógica diferente da nossa. Temos muita dificuldade em renunciar aos nossos saberes e certezas, porque isso nos coloca em uma situação vulnerável. Mas só conseguiremos traduzir o que eles trazem se formos até eles. Há formas simples de atentar para isso: “no seu país, como você nomeia isso?”.

É enorme a quantidade de pessoas que chega ao nosso atendimento com vários diagnósticos sem nunca ter falado propriamente com um profissional

⁷² No Canadá, o conceito mais utilizado é etnopsiquiatria; na Europa, etnopsicanálise e etnopsiquiatria. A abordagem e o que alimenta ambas as noções são o mesmo.

ou respondido a qualquer processo de avaliação. Se eu, ao realizar o questionário e perguntar: “você já foi avaliado em saúde mental?”, e isso não conseguir traduzir nossa concepção de saúde mental, a pessoa não vai saber o que responder. Diante dessa situação, é recorrente o enquadre: “apresenta confusão”. Precisamos considerar que talvez a pessoa não tenha entendido a pergunta, que existem representações diferentes para uma mesma realidade, e que podemos estar olhando de forma equivocada para uma mesma produção psíquica. Para compreender, eu preciso ir “lá”: “como você nomeia o que você sente?”, “o que as pessoas, lá, fazem com isso?”, “a quem você recorreria?”.

Quando os pacientes chegam, não falamos: “somos psicólogos, trabalhamos com psicanálise”, porque isso não necessariamente quer dizer algo ou faz sentido para eles. Apresentamo-nos como pessoas que se interessam por quem vem de outro lugar e está vivendo situações difíceis, e nos colocamos na posição que Sigmund Freud e Jacques Lacan nos ensinaram que é a do não saber. Precisamos sair da posição rígida proposta pela ciência e ir até o outro, que tem muito a ensinar, transmitir e mostrar. Não só a expressão do sofrimento psíquico é codificada pela cultura, mas também é essa cultura que irá potencializar formas de compreensão, tradução e tratamento. Só conseguiremos ter um encontro efetivo, uma escuta qualificada e uma relação terapêutica se sairmos do nosso lugar e utilizarmos recursos potenciais que são oferecidos pela cultura do sujeito.

Já me perguntaram se me tornei xamã, curandeira etc. Não é isso, não estou renunciando ao meu saber. Temos que ter cuidado, porque se eu renunciar ao que eu sou, sou eu que me perco, não é? Estamos falando de criar possibilidades de vinculação, ao tentarmos entender o outro a partir do que ele mesmo nos traz. Temos elementos suficientes na nossa própria cultura para reconhecer a existência de formas de expressão e representações culturais de sofrimentos psíquicos que escapam às categorias estabelecidas no *Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais* (DSM) e na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). Se cada sujeito tem uma forma de viver ou de amar, também existem formas diferentes de sofrer que remetem a culturas específicas.

Certa vez, recebemos no atendimento um jovem congolês que apresentava recorrentes dores de garganta. Viera sozinho, tinha 18 anos, perdera os pais. Quando chegou ao Canadá, foi acolhido pela política específica para crianças e adolescentes refugiados desacompanhados. Quem mais proximamente se relacionou com ele foi uma assistente social, a quem se apegou. Foi recíproco:

o apego é o encontro. Ela chegava à sua casa para acompanhar questões relacionadas à escola, ao seu bem-estar e à adaptação, e perguntava-lhe se já havia ido a determinado serviço, se olhara tal coisa, se fora em tal lugar. Ele respondia que não, e falava “estou com dor de garganta”. Essa era a resposta dele para tudo. Prontamente, já quando falara aquilo pela primeira vez, a profissional o encaminhara a um médico, que o diagnosticou com amidalite e receitou antibióticos. Ele voltara para casa, com receita e remédios em mãos, mas no encontro seguinte repetira a mesma queixa: “estou com dor de garganta”. Pensou a assistente social que ele não gostara do médico, buscou um novo, chegaram ao mesmo diagnóstico e medicamentos. A conduta do rapaz foi a mesma, não seguiu o tratamento. Assim foi por mais de um mês, até que o jovem se mudou para outro bairro. Por ser uma política territorializada, foi recebido por um novo posto de saúde, passou por uma avaliação e foi atendido por um médico que trabalhava em nosso projeto.

Quando o jovem, o médico e a assistente social (que encaminha e acompanha o primeiro momento da transição entre os equipamentos) se encontraram e conversaram sobre o que já havia sido feito, surgiu a proposta de o jovem ser atendido pela nossa equipe. “Olha, até acho que isso é amidalite, mas deve ter algo mais”, disse o médico, que não renunciou à sua teoria, embora reconhecesse que somente ela não dará conta da situação. O jovem chegou até nós, e a primeira coisa que lhe perguntamos foi: “que nome você dá a isso?”. Não perguntamos se aquilo tinha ou não nome, porque tudo tem nome; a questão é que, até então, eram as outras pessoas que nomeavam aquilo que ele tinha. “Chama-se *Kiri*”, ele disse, ao que respondemos: “não conhecemos *Kiri*, como se pega essa doença?”. Ele nos explicou que, se não tivesse perdido os pais, chamaria a doença de *Kirá*, mas como eles já morreram chamava-a de *Kiri*. O diagnóstico é dado pelo próprio jovem: ele tem uma teoria explicativa que é da natureza das relações, e não do sintoma em si – imaginem que complicado para nossos médicos. “Não conhecemos nem o *Kiri* nem o *Kirá*, como se trata isso? Quem você procuraria se estivesse no seu país?”, ele responde que recorreria a tal pessoa e faria tal coisa. “Pois é, aqui nós não temos essas pessoas”, é o que lhe dizemos. Vejam como já mudamos de posição, e como é simples produzir o descentramento: passamos a compartilhar o problema entre equipe e paciente. O que ocorreu é que o jovem fez aquilo que esperamos que todo paciente faça: colocou-se em movimento. Foi a um lado, foi a outro, saiu do isolamento, criou confiança, começou a constituir rede afetiva, acreditou no médico, tomou o antibiótico, aderiu ao tratamento e saiu da posição de queixa.

Existem diferenças etiológicas e compreensões distintas de um mesmo fenômeno. Não quero dizer que a teoria da medicina ocidental está errada, mas que existe outra, trazida pelo sujeito, que explica o que é, de onde vem, o porquê e a função de determinado sofrimento.⁷³ De nada adianta insistir e emitir uma teoria à qual não há adesão, temos que nos aproximar da lógica do usuário que atendemos. É o olhar para essa outra etiologia que pode produzir como efeito o encontro. A adesão é uma resposta ao encontro. Geralmente, quando nos questionamos sobre as razões de o paciente não ficar conosco, encontramos “causas externas” ou “falta de desejo”. Tem outra pergunta, elementar, que devemos nos fazer: “o que é ‘meu’, que não está permitindo esse encontro?”.

É um trabalho que parte da ideia de adaptação da rede. Esse é um terreno desconhecido no Brasil, mas países que já têm uma tradição em políticas de acolhimento e que viveram contato efetivo e prolongado com certas populações perceberam que a universalidade da política de saúde ou de assistência social não foi suficiente para garantir adesão e permanência das pessoas nessas instituições. O que entendo é que não havia vinculação entre um sujeito e outro, entre um imigrante e um profissional da rede. A abordagem da etnopsicanálise, ou o olhar complementar da psicanálise e da antropologia, podem permitir o encontro e promover a efetividade da política de acolhimento e inserção do imigrante e do refugiado no país de destino. É a partir dessa lógica que constituímos o nosso modelo clínico.

⁷³ Uma sugestão para aprofundar a discussão é assistir ao filme *A teta assustada* (2008), da peruana Claudia Llosa, que retrata um caso de “síndrome cultural”.

Sem justiça não há reparação, sem reparação não há justiça

*Silvia Carone Wheatley*⁷⁴

Este trabalho é uma tentativa de resumir as ideias e a experiência da organização britânica International Centre for Health and Human Rights (ICHR), que nos últimos 25 anos vem de várias maneiras atuando no campo da reparação ao redor do mundo e em instituições governamentais e acadêmicas, como a Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Departamento de Psicologia Social da Universidade de East London.

A ideia central a ser discutida aqui é a da indissociabilidade entre justiça e aquilo que no Brasil e em outros lugares da América Latina se convencionou chamar reparação psíquica. Mais do que simplesmente complementares, esses dois aspectos são realmente inseparáveis. Esse é o ponto nevrálgico de toda a discussão a respeito do que deve oferecer um serviço que pretende atender vítimas/sobreviventes de violência de Estado. Em outras palavras, o intuito é mostrar como e por que a reparação psíquica inclui necessariamente aspectos ligados à Justiça, e por que só se consegue justiça se a reabilitação psíquica for encarada como direito e levada a cabo.

Essa questão é o que vai definir o tipo e a efetividade de qualquer serviço de reabilitação psíquica. Interdisciplinaridade, aqui, não é apenas uma palavra bonita: é o que vai definir se o direito à reparação será ficção ou realidade.

⁷⁴ Silvia Carone Wheatley é psicanalista, vive em Londres e atuou como consultora do Cerp-sc ao longo do projeto, representando a organização britânica International Centre For Health and Human Rights (ICHR). Este texto não foi apresentado durante o nosso curso de longa duração, constituindo, portanto, uma contribuição original para o presente livro.

Embora exista uma rede grande e crescente de proteção e prevenção para vítimas de graves violações dos direitos humanos, em especial em relação à tortura – são mais de trezentos serviços ao redor do mundo –, e o termo reparação (no sentido legal) ou reabilitação seja usado largamente nesse âmbito, quando o assunto é saúde mental as palavras frequentemente são outras: “necessidades clínicas”, por exemplo, em vez de direito.

Parece um detalhe. Mas é significativo, porque denota uma visão do que seja a reabilitação psíquica. Ela é vista, muitas vezes, como uma espécie de aspecto secundário e desconectado de outras formas de reparação para vítimas de violações de direitos humanos – e não como uma questão de justiça, como algo essencial nesse processo. Sem reparação, não há justiça; sem justiça não há reparação.

A elaboração de leis internacionais de direitos humanos, embora importante, teve um impacto pequeno nos serviços de reabilitação, que inclui a reabilitação psíquica (há outros tipos de reabilitação, para sequelas físicas).

Para que se entenda melhor como as questões do direito se relacionam com os aspectos da saúde mental no âmbito da violação dos direitos humanos e na provisão de reparação e justiça, vou tentar mostrar como, historicamente, esses dois campos conviveram – já adiantando que não foi e ainda não é uma convivência pacífica.

Nas leis internacionais de direitos humanos, os chamados *Princípios Básicos e Diretrizes sobre o Direito a Medidas de Saneamento e Reparação para Vítimas de Graves Violações ao Direito Internacional dos Direitos Humanos e ao Direito Internacional Humanitário*, elaborados pela ONU, têm três aspectos complementares:

1. Restituição, que é o direito à restituição da situação da vítima tal qual ela era antes da violação de direitos;
2. Compensação, que é a compensação por danos morais e materiais causados (uma indenização, portanto);
3. Satisfação, que são as medidas para o estabelecimento da verdade, o reconhecimento oficial do Estado pelo dano causado à vítima e/ou sua família.

O direito à reabilitação psíquica⁷⁵ foi estabelecido em 1984, na Convenção Contra a Tortura da ONU.

⁷⁵ Internacionalmente, a expressão mais usada é *rehabilitation*, já que internacionalmente a palavra *reparation* ficou associada ao conjunto de medidas legais e direitos das vítimas de violações de direitos humanos. Embora no Brasil e em outros países da América Latina tenha se convencionado e já se tenha oficializado o uso da expressão reparação psíquica, vou usar a palavra reabilitação para não

Há alguns obstáculos para a implementação da reabilitação psíquica como um direito que merecem ser mencionados. A diferença no uso dos termos, que variam de um lugar para outro do mundo, como é o caso *reparation*/reparação, certamente é um deles. Outro que deve ser mencionado é a falta de clareza sobre o escopo desse direito: a quem ele se dirige, quais seus objetivos, sua função, sua relação com os outros direitos da reparação. Outro sério obstáculo é a pouca jurisprudência que existe nesse campo, além do monitoramento precário e insuficiente. A ausência de uma conceituação interdisciplinar também age como um dificultador, sobre a qual vou falar em detalhe mais à frente.

A conceituação e a prática da reabilitação psíquica começaram nos anos 1980, sobretudo depois da Convenção Contra a Tortura da ONU, em 1984. Ela talvez tenha se desenvolvido mais no campo da reabilitação psíquica para vítimas da tortura do que para vítimas de outras violações graves de direitos humanos, e por isso aqui o foco será na reabilitação ligada à tortura.

De todo modo, todas as violações graves de direitos humanos têm em comum um impacto de amplo espectro no indivíduo, em suas famílias e comunidades – por isso é importante ver a reabilitação psíquica como um direito do indivíduo e uma obrigação do Estado, em vez de encará-la como um “cuidado com a saúde mental” ou uma “necessidade clínica”.

De forma geral, quando se observa o espectro de serviços de reabilitação psíquica no mundo, o que se vê é que profissionais que trabalham com sobreviventes de tortura, ao usarem o termo reabilitação, usam-no para se referir a cuidados relativos à saúde e ao bem-estar. Muito raramente o atendimento psicológico/psicoterapêutico é encarado ou definido como um direito e uma forma de reparação, no sentido legal do termo. Isso acontece basicamente por duas razões: o surgimento do campo da reabilitação é contemporâneo de um movimento dentro de muitos serviços sociais e de saúde em que a área legal e a clínica se separaram completamente, ficando uma sob domínio exclusivo de advogados e profissionais do Direito em geral, e a outra, a cargo de profissionais de saúde mental.

A segunda razão é que a dominância de um modelo biopsicossocial, paradoxalmente, aumentou o foco no impacto que determinantes sociais têm na saúde mental, ao mesmo tempo que foi deixando cada vez mais de lado esses mesmos determinantes em suas intervenções práticas. Dessa forma, é

frequente que um serviço dito “multidisciplinar” signifique, na verdade, cuidados clínicos, com componentes como apoio legal vistos como acessórios. Considero esse fenômeno bem interessante, pois suscita uma discussão importante para o campo da reparação no Brasil.

Mas o que é um serviço de reabilitação para vítimas de tortura?

Sobreviventes de tortura quase sempre apresentam uma gama ampla de necessidades, já que o impacto da tortura é ao mesmo tempo muito abrangente e muito profundo. Aspectos emocionais, físicos, interpessoais, espirituais, educacionais, vocacionais e econômicos, entre outros, são atingidos. Muitos sobreviventes da tortura mostram ter recursos internos impressionantes – que, em geral, são proporcionais à força de seus laços afetivos –, uma grande capacidade de recuperar a esperança a despeito de seu enorme sofrimento. O desafio de qualquer serviço de reabilitação é, justamente, mobilizar esses elementos de força e capacidade de sobrevivência, e identificar as necessidades particulares das vítimas, em cada um desses aspectos.

Historicamente, no campo da reabilitação para vítimas de tortura, os serviços e as atividades desenvolvidas foram sendo criados de maneira errática e espontânea. Na maior parte das vezes, foram serviços surgidos de acordo com circunstâncias e possibilidades estritamente locais: a situação política e social daquele lugar específico, o sistema de leis, os recursos humanos e financeiros disponíveis – ou seja, quanto de dinheiro havia disponível e se havia profissionais especialistas ou não. Ainda, esses serviços foram e são moldados de acordo com a orientação ideológica do grupo ou instituição que o criou e o mantém funcionando. Não é por acaso que, até hoje, não se pode falar em uma definição mundialmente aceita do que seja reabilitação.

Só na Europa, existem mais de cem centros para vítimas de tortura e de guerra, quase sempre para refugiados de outros países – muitos centros atendem exclusivamente pessoas que têm status de refugiados, inclusive.

Serviços de atendimento psicológico para sobreviventes de tortura diferem na forma como conceituam a reabilitação psíquica. Alguns serviços definem sobreviventes de tortura como um grupo clínico específico, com uma gama também específica de problemas de saúde mental (estresse pós-traumático, por exemplo). Outros resistem a esse tipo de categorização e desenham suas intervenções procurando abranger um espectro mais amplo do impacto psíquico da tortura, além de identificá-la claramente como uma violação de direitos humanos.

Aqui chegamos a uma questão fundamental da reabilitação, que ajuda a

entender qual é a importância encará-la como um direito e, portanto, como algo indissociável da questão da justiça.

Uma unidade que atenda genericamente estresse pós-traumático, por exemplo, não vai fazer ligação com a problemática da justiça; a questão da violação de direitos humanos não será levada em conta. As implicações disso são muito grandes. Desconsiderar a questão dos direitos humanos no caso de vítimas de tortura equivale a tratá-las como portadoras de doenças ou, no máximo, como vítimas de um dano.

Qual a gravidade disso, que pode parecer um detalhe? Ora, encarar o impacto da tortura como uma doença localiza o problema no indivíduo; as consequências da tortura viram um “problema de saúde”, mental ou físico, ou ambos, que como tal deve ser sanado, consertado.

Nessa visão, há pouca ou nenhuma preocupação com a causa e o contexto. A predominância desse tipo de abordagem é, muitas vezes, reflexo de uma postura apolítica e descontextualizada das psicoterapias em geral. O foco em uma “patologia” e em necessidades individuais, como se houvesse um vácuo entre o indivíduo e seu contexto social, é sempre ruim e empobrecedor. Mas é especialmente deletério quando o assunto é, justamente, uma reparação psíquica de violência cometida pelo Estado. Por razões óbvias: o foco na “doença” retira da sala o principal, que é a responsabilidade do Estado.

Já encarar o impacto psíquico da tortura como “dano”, embora ainda focalize o indivíduo, pelo menos abre a possibilidade de que se pense num abuso de direitos humanos, uma vez que o dano é sempre um mal infligido. Nesse tipo de abordagem, a atenção central ainda está no impacto causado no indivíduo, mas o contexto social, político, cultural etc. serve como uma espécie de moldura dessa atenção (ou da escuta clínica). Está, porém, ainda longe de ser encarado como algo indissociável do dano psíquico.

O objetivo desse tipo de atendimento será atuar como um facilitador para que o sobrevivente de tortura sinta sua experiência validada por outra pessoa (o terapeuta ou o grupo terapêutico), para que ele seja capaz de receber cuidados, e ainda para que se sinta absolvido de qualquer sentimento de culpa, de que haja qualquer coisa inerentemente errada com aquele indivíduo, de que ele de alguma forma tenha colaborado para seu próprio sofrimento ou de que sofra por não ter sido forte o suficiente para suportar o que lhe foi infligido – isso para ficar somente nos sintomas mais comuns aos sobreviventes de tortura. Intervenções terapêuticas desse tipo costumam, então, estar mais focadas no impacto da tortura e seu significado específico para cada indivíduo

e/ou sua família, mas sempre têm como enquadre o contexto dos direitos humanos e foco não apenas no indivíduo, mas também em sua comunidade, na prevenção de eventos futuros de violação de direitos humanos e em atividades que envolvam os aspectos legais da reparação.

O “paradoxo da reparação”

Sobreviventes de tortura e de outras violações raramente têm expectativa de uma recuperação completa, tanto da saúde como de suas vidas como um todo: a vida pré-tortura não voltará. Em termos psíquicos, muito dificilmente um trabalho psicoterapêutico vai erradicar a dor e o sofrimento. Nem é o caso ter essa expectativa, que pode ela mesma ser causadora de mais sofrimento e frustração, por haver “falhado em se curar”. Quando se pensa em reabilitação para vítimas de tortura, é mais justo e realista falar em intervenções e instrumentos clínicos que busquem um “otimismo terapêutico”, mais do que um otimismo ingênuo ou um tratamento mágico que apagará o impacto da violação de direitos.

A tortura não se apaga. Essa característica indelével das marcas da tortura é o que torna necessário um trabalho de reabilitação contínuo, e não um “fix”, um “conserto” ou uma cura. Essa visão nasce do entendimento de que a recuperação em saúde mental difere da recuperação de outros aspectos da saúde humana, porque o sofrimento psíquico de que estamos falando aqui é algo complexo, duradouro e debilitante, que surge de histórias individuais de trauma e perdas que estão relacionadas a questões como pobreza, discriminação racial e injustiça social. Portanto, é sempre um processo que requer atenção de longo prazo, apoio e intervenções que levem às causas do sofrimento, para além do indivíduo.

O impacto psíquico da tortura ou de outras violações graves de direitos humanos tem um caráter essencialmente pervasivo, e está na base de todas as reabilitações necessárias a um sobrevivente desse tipo de violência: sem atenção psicológica, as necessidades relativas a bem-estar, questões legais e médicas não poderão ser adequadamente atendidas, porque em todas elas certamente estará a marca invisível do impacto psíquico.

Quando se fala em reabilitação ou em reparação, tanto conceitualmente quanto na prática, está-se falando de um termo geral, “guarda-chuva” para uma extensa gama de cuidados, serviços e intervenções das mais variadas ordens. Pois, se o impacto psíquico está de alguma forma presente em

todos esses aspectos, apenas uma intervenção que leve em conta todos esses aspectos pode ser efetivamente reparadora psiquicamente. Em outras palavras, nenhum aspecto da reparação, no sentido legal do termo, pode desconsiderar o aspecto psíquico, já que ele é ao mesmo tempo onipresente e invisível, no sentido de que é objetivamente menos verificável do que uma sequela física, por exemplo.

É exatamente por essas características – a invisibilidade e a onipresença das sequelas psíquicas em casos de violação de direitos humanos – que o trabalho de reparação tem de ser necessariamente interdisciplinar. O que, antes de mais nada, é bem diferente de multidisciplinar. Num trabalho multidisciplinar, as diferentes especialidades estão trabalhando lado a lado, justapostas. Num trabalho interdisciplinar, especialidades diferentes estarão trabalhando em interação, integradas e se influenciando mutuamente. Nesse caso, os serviços podem ser oferecidos em paralelo, ou às vezes simultaneamente, mas sempre há uma coordenação geral, com tomadas de decisão e planejamento conjuntos, além de um monitoramento que vise atender às necessidades de cada sobrevivente em particular, bem como de suas famílias e comunidades.

Tudo isso dito, provavelmente será a realidade local que vai determinar o que, disso, é o correto ou o possível. Aí vão entrar os recursos disponíveis, a experiência profissional da equipe, a orientação teórica que aquele determinado centro ou serviço segue, se esse serviço é majoritariamente dominado por uma especialidade profissional (por exemplo, se há mais psicoterapeutas, advogados ou ativistas de direitos humanos).

Há, aqui, uma consideração importante a ser feita. A diferença entre o que é correto ou justo e aquilo que é possível é algo inerente ao campo da reparação psíquica. Basta olhar para os serviços disponíveis num lugar onde a violência de Estado é tão antiga quanto cotidiana como o Brasil, e compará-los a serviços onde a violência de Estado está, por assim dizer, mais controlada e é menos institucionalizada e brutal do que aqui. A quantidade e a qualidade desses serviços tendem a ser superiores onde isso é menos urgente, e em geral é nesses países que esses serviços estão mais consolidados institucionalmente. No entanto, eles são mais necessários exatamente nos lugares onde menos existem, ou onde sua existência é mais precária e intermitente.

Não há grande mistério na explicação desse “paradoxo da reparação”: a premência de serviços de reparação para vítimas de violência de Estado sempre será maior em países onde o Estado pratica em maior escala abusos de direitos humanos, portanto, onde a implantação de serviços de reparação encontrará

maiores dificuldades. Dificuldades de todas as ordens, de recursos financeiros e humanos, de organização etc. Além, evidentemente, do próprio Estado, que por estar em pleno exercício de abusos vai oferecer todo tipo de resistência a qualquer iniciativa que vá na direção contrária ao que pratica.

A prática da reparação e a “neutralidade”

De todos os fatores que compõem o tipo e a qualidade de um serviço de reparação para vítimas de violações de direitos humanos (os recursos financeiros, a composição profissional, o contexto político local etc.), um dos mais determinantes é o da orientação teórica do grupo de profissionais envolvidos.

Isso pelo fato de que não existe neutralidade no campo da reparação. A reparação psíquica é, em si mesma, uma tomada de partido. É precisamente por isso que ela tem que ser distinguida de outros tipos de cuidados e serviços de saúde para a população em geral. A reparação surge de uma obrigação do Estado de atender um direito à saúde e tem um papel específico em face da questão dos direitos humanos como a tortura e outras formas de abuso e violência.

Serviços especializados (de atendimento psicoterapêutico, médico ou outro) que existem dentro do sistema público de saúde, em unidades particulares ou geridas e sustentadas por organizações não governamentais podem eventualmente atender, em parte, necessidades de sobreviventes de abusos de direitos humanos. Isso, no entanto, não os habilita automaticamente como serviço de reabilitação ou reparação, se esse serviço não reconhecer que as necessidades de saúde ali tratadas tiveram origem em uma violação de direitos humanos, e que há múltiplos e variados impactos psíquicos, médicos, sociais e de outros tipos, implicados – todos profundamente interconectados – nessas violações.

A gama de serviços que surgiram e se desenvolveram pelo mundo para atender às necessidades de sobreviventes de tortura tem graus diferentes de comprometimento com questões relativas a direitos humanos. O reconhecimento da reabilitação ou reparação como um direito daquele indivíduo pode estar presente ou inteiramente ausente em um serviço. Essa ausência pode, inclusive, ser intencional, dependendo da orientação teórica que está por trás daquele serviço.

Essas variações em modelos de serviços valem como um indicador de até que ponto um serviço é ou se vê como um modelo de reabilitação que atua como uma forma de reparação (no sentido de *reparation*: um conjunto de

medidas legais a que tem direito um sobrevivente de violação grave de direitos humanos), ou se é um serviço que oferece atendimento de saúde especializado e distinto do atendimento geral, mas que não é necessariamente reparação.

Abordagens nos serviços de reabilitação psíquica no mundo

A abordagem com foco no trauma (o *Medical Approach*, ou *Trauma Focused Approach*), como diz o nome, está focada no sintoma. As atividades e intervenções vão girar em torno de um “tratamento clínico de problemas”, alívio de sintomas etc. Em geral, os serviços com esse tipo de orientação têm origem no campo médico/psiquiátrico, algumas vezes no campo da psicologia também. Embora seja a que tem a visão mais restrita, é justamente essa abordagem que mais acredita em “cura”. Entre 80% e 90% dos serviços de reabilitação psíquica no mundo são desse tipo.

Há desenvolvimentos dessa abordagem. São as chamadas *Rehabilitation Approach* e a *Psychological Recovery Approach*. A abordagem da reabilitação rejeitou (em parte) uma visão estritamente médica da reabilitação e colocou no centro processos psíquicos como a força motriz da recuperação, e não mais a simples eliminação ou alívio de sintomas.

A *Rehabilitation Approach* é o que a OMS recomenda como modelo de reabilitação psíquica. A abordagem chamada *Psychological Recovery Approach* procura intervir de forma a potencializar a “funcionalidade” do indivíduo em sua vida cotidiana, sua reintegração social, educacional etc. A ênfase, no entanto, permanece no indivíduo, e as causas e implicações sociais da violência sofrida não são explicitamente abordadas.

Já o que ficou conhecido nos anos 1980 como *Empowerment Approach*, abordagem de empoderamento, faz uma ligação explícita entre o bem-estar individual e o ambiente social e político. Há uma busca de autonomia e funcionalidade individual, mas também atividades que acentuem o sentimento de pertencimento a uma comunidade, mobilização e ação social, além da identificação de fatores sociais e políticos que têm impacto no bem-estar individual.

A abordagem de empoderamento tende a retirar ênfase e autoridade do profissional, médico ou psicoterapeuta, cuja atuação é vista como opressiva e a serviço do *statu quo*, e cujas práticas retiram dos indivíduos sua autonomia, seu poder de decisão etc. Trabalhadores da saúde, aqui, são vistos como colaboradores em vez de *experts* ou autoridades. Essa abordagem teve origem nos usuários de serviços de saúde.

As abordagens que historicamente tiveram origem no campo da Justiça, as chamadas *Justice Oriented Approaches*, que incluem a chamada abordagem de direitos humanos, enxergam a reabilitação como um conjunto de especialidades interligadas e preveem intervenções médicas, psicoterapêuticas, sociais e legais dirigidas ao indivíduo sobrevivente de violação grave de direitos humanos, mas também dão ênfase a atividades que deem conta das necessidades da família e da comunidade daquele indivíduo.

O *Justice Oriented Approach* ou *Human Rights Approach* busca explicitamente justiça social, reparação legal e prevenção de novas violações. Os objetivos da reabilitação psíquica vão além da recuperação do indivíduo e nunca excluem a busca de justiça. Esse tipo de abordagem constrói suas atividades como um exercício de responsabilidade social para com os indivíduos, suas famílias e comunidades, com foco em cuidados, assistência e solidariedade com as vítimas e suas batalhas pelo reconhecimento da violência que lhes foi infligida, e por sua sobrevivência e recuperação de sua humanidade e dignidade. O *Human Rights Approach* procura criar um ambiente socialmente justo que aja como um condutor ou facilitador de bem-estar – o que é, a um só tempo, restaurador e preventivo para novos episódios de abuso e violência.

Essas tantas divisões internas e ambiguidades dentro do campo da reabilitação psíquica podem significar – eu diria que certamente significam – um enfraquecimento político e mesmo um enfraquecimento de sua efetividade em termos clínicos.

A palavra da vítima como elemento unificador

Qual a saída? A chave para que esse campo atue de forma mais efetiva e coesa está em ouvir a palavra da vítima. Por uma razão essencial: para a vítima, a divisão de suas necessidades em questões psíquicas, médicas, sociais, políticas e legais simplesmente não existe. Todos esses aspectos – físico, psíquico, legal, social, familiar, econômico, educacional – convivem, estão juntos e misturados e um não se resolve sem o outro.

Há dor psíquica na dor física, por exemplo. Há sofrimento psíquico diante da impunidade dos perpetradores da violência. Há injustiça no não cumprimento do direito ao tratamento psicoterapêutico. Há consequências financeiras no abalo psíquico, quando ele torna o indivíduo incapaz de trabalhar ou estudar. Se houver sequela física, haverá também uma sequela financeira que terá de ser sanada. E assim por diante.

Tudo isso talvez pareça óbvio: é questão de bom senso perceber que todos esses aspectos estão interligados e por isso não podem ser considerados independentemente uns dos outros. Também me parece questão de bom senso perceber que é justamente o aspecto psíquico o que interliga todos esses fatos. A nossa batalha, então, é outra: tirar a interdisciplinaridade da teoria e colocá-la em prática.

Esse é o ponto cego de todas as abordagens aqui descritas: a frequente não consideração das diversas perspectivas das vítimas no significado do que é a justiça diante da tortura ou de outra violação de direitos humanos.

Aquilo que advogados chamam de justiça, ou aquilo que profissionais de saúde mental chamam de “senso de justiça”, são termos que estão estabelecidos sem que se examine qual o significado e o valor que essas palavras têm para as vítimas de violência. Entre muitas outras razões, porque não existe um grupo chamado “as vítimas de abusos de direitos humanos”: são indivíduos que têm diferenças culturais, religiosas, econômicas, de gênero, de contexto, de grau de envolvimento político e mesmo do estágio em que estão no processo de reabilitação e reparação.

Para muitas vítimas, a fé no mundo, a ideia de que a vida pode ser “justa”, as próprias noções de confiança e de moralidade, de que seres humanos são agentes morais, está destruída. A necessidade de restaurar essas noções básicas de humanidade e dignidade permeia e é permeada por todos os outros aspectos da reparação. Se nós nos ativermos a isso, talvez fique mais fácil entender por que os aspectos da reparação são indivisíveis: todos eles dizem respeito à restauração da humanidade que deixou de existir no ato de violação de direitos humanos, quaisquer que tenham sido.

B.
sobre situações
sociais críticas

Da necessidade de políticas de memória, verdade, justiça e reparação para os crimes do Brasil pós-ditatorial⁷⁶

Dario de Negreiros⁷⁷

Que existe uma relação de causalidade entre a atualidade da violência de Estado, no Brasil, e a escassez, desde o fim de nossa ditadura civil-militar (1964-1985), de políticas que objetivem e possibilitem a chamada “transição democrática”, eis uma afirmação que não devemos ter receio de fazer. No entanto, esta relação não é – e nem deve ser entendida como – uma relação evidente.

Compreendê-la como um dado, como uma espécie de evidência empírica, como se se tratasse de um fato que prescinde de toda e qualquer interpretação, constitui postura que desestimula a realização de um trabalho fundamental:

⁷⁶ Este texto foi originalmente escrito para ser apresentado no evento “50 anos do Golpe – Legados da ditadura que moldaram o Brasil contemporâneo”, organizado pelo Centro Acadêmico de Filosofia da Universidade de São Paulo. A mesa do dia 3 de abril de 2014 reuniu Paulo Arantes, professor emérito de Filosofia da USP, e o professor de História e membro do Movimento Passe Livre (MPL) Lucas de Oliveira, além do presente autor. O título da mesa era: A atualidade da violência de Estado: uma transição desenhada para não terminar. Disponibilizamos aqui a transcrição da minha fala. As alterações feitas são, em geral, precisões, atualizações indispensáveis ou exigências inescapáveis do trabalho de transposição ao registro escrito daquilo que foi concebido para o espaço, sempre muito mais livre, da oralidade.

⁷⁷ Mestre em Filosofia e bacharel em Psicologia, Filosofia e Jornalismo. Foi coordenador de Reparação Psíquica e Pesquisa da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, sendo o responsável pela coordenação nacional do projeto Clínicas do Testemunho, dentre outras atribuições. Foi repórter do jornal *Folha de S. Paulo*, coordenador no Brasil da Coalizão Internacional de Sítios de Consciência e assessor do secretário nacional de Justiça, no Ministério da Justiça. Atualmente, é responsável pela unidade de Memória, Verdade e Justiça da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA).

a investigação do modo como esta relação se concretiza no funcionamento das instituições de segurança pública e na realidade cotidiana de violações sistemáticas de direitos humanos cometidas por agentes do Estado.

Para que nos aprofundemos no desvelamento desta relação causal, devemos, em primeiro lugar, esclarecer as vias pelas quais a ditadura civil-militar nos deixou como legado a atual arquitetura institucional da segurança pública no Brasil. E também, é claro, entender por quais motivos esta arquitetura institucional é tão ruim, ineficiente, autoritária e intrinsecamente fadada à produção de violência.

Equivocam-se aqueles que repetem descuidadamente que as nossas Polícias Militares teriam sido criadas na ditadura. Ela surge, muito antes, durante o período colonial, criada para regular o negócio da escravidão. Ou seja: pode-se dizer, sem exageros, que o racismo institucional da Polícia Militar (PM) é literalmente congênito. Hoje, segundo pesquisa conduzida pela socióloga Jacqueline Sinhoretto,⁷⁸ professora da Universidade Federal de São Carlos, a Polícia Militar de São Paulo mata três negros para cada branco.

Mas, apesar de a PM não ter nascido na ditadura civil-militar, sua atual importância, seu papel de destaque em nossas políticas de segurança pública não são outra coisa senão um legado da ditadura. E por quê?

Até 1969 – pouco depois do AI-5, o auge da repressão –, as instituições que tinham o papel mais importante para a segurança pública no Brasil eram as Guardas Civis. Essas Guardas – de âmbito estadual, nada tendo a ver com as atuais Guardas Civis Municipais –, além de, evidentemente, não militares, eram polícias de ciclo completo. E eram elas as grandes responsáveis pela segurança pública no Brasil. As Polícias Militares, à época, permaneciam aquarteladas nas grandes capitais.

Eis que o governo do ditador Emílio Garrastazu Médici decidiu baixar dois decretos: o Decreto-Lei 667, em julho de 1969, e o Decreto-Lei 1.072, em dezembro do mesmo ano. Com eles, foram dissolvidas as Guardas Civis Estaduais, cujos efetivos foram incorporados às PMS, que foram retiradas de seu aquartelamento. As Polícias Militares passaram, então, a executar com exclusividade o policiamento preventivo e ostensivo, criando-se aquilo que o antropólogo Luiz Eduardo Soares chama de “nossa jabuticaba institucional”: a divisão dos ciclos. Como Soares nos explica, nessa entrevista a que tomo a

⁷⁸ SINHORETTO, Jacqueline (coord.). *Segurança pública e relações raciais em São Paulo*. São Carlos: Gevac / UFSCar, 2014.

liberdade de remeter o leitor: “uma parte do trabalho, a investigativa, quem faz é a Polícia Civil; a outra parte, preventiva e ostensiva, quem faz é a PM. Esse tipo de distribuição não funciona. Não sou eu que digo, há um grande consenso entre aqueles que lidam com essa área, estudam, pesquisam”.⁷⁹

Surgem, então, duas “meias polícias”, e um modelo de segurança pública destinado ao fracasso. Mas, independentemente da divisão dos ciclos, a militarização, em si mesma, também é péssima. E por quê? Diz Soares, na mesma entrevista:

A estrutura institucional militar determina um certo tipo de funcionamento dos seus agentes, reduzindo-lhes campo de liberdade na atuação. E esse padrão tem um corte, tem uma direção política inexorável. Simplesmente pelo seguinte: ao policial, na ponta, não cumpre pensar, mas cumprir ordens. E por que é assim? Porque a estrutura é hierárquica, a vertebração é rigorosa organizacionalmente e há uma concentração decisória. Isso funciona no exército, porque o propósito é fazer com que o método adotado por essa instituição, que é o pronto-emprego, se viabilize. Para quê? Para atingir as suas metas constitucionais, que são a defesa da soberania nacional etc., envolvendo inclusive práticas bélicas quando necessário. Então se deduz da finalidade (que é, no limite, fazer a guerra) um método (pronto-emprego) do qual decorre a necessidade de um certo tipo de estrutura organizacional. Há, então, a ideia de que é preciso que exista uma fonte exclusiva de ordens, que deve fluir sem óbices por todas as cadeias comunicacionais, até a base, para promover um deslocamento célere de grandes contingentes humanos e materiais. Isso se justifica em razão da natureza desse embate, que é a guerra. A aplicação à polícia militar desse mesmo modelo organizacional só se justificaria se a missão da PM fosse análoga à do exército. Não é. Mesmo constitucionalmente, não há nenhuma relação. Algumas práticas são similares, ainda que distintas. Mas representam menos de 1% das atividades da PM no Brasil. Nada pode justificar a organização de 99% das atividades com base em 1%.

Vejamos outra meia verdade. Ouvimos dizer, comumente, que o governador do Estado é o comandante em chefe da PM. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. As chamadas segundas-seções – na sigla, a PM2, conhecida

⁷⁹ “Luiz Eduardo Soares: ‘Acabou o sossego para as elites brancas brasileiras’”, em *Viomundo*, 16 de fevereiro de 2014. Entrevista concedida a Dario de Negreiros. Disponível em: <<https://www.viomundo.com.br/entrevistas/luiz-eduardo-soares-desmilitarizar-a-pm-legado-historico-do-escravagismo-que-matou-9-646-pessoas-em-dez-anos-no-rio.html>>. Acesso em: 20 jul. 2018.

popularmente como P2 – constituem o serviço de inteligência da PM, responsável não só pela coleta de informações, mas também pelas decisões sobre estruturas organizacionais, efetivos, ensino e instrução, dentre outras atribuições. Estas segundas-seções, pasmem, não respondem ao governador do Estado: elas fazem parte do sistema de informações do Exército e respondem diretamente ao comando do Exército. Ou seja, além da divisão de ciclos entre as duas “meias polícias” brasileiras, há ainda outra esquizofrenia estrutural, interna à própria Polícia Militar. Nossas PMS respondem a dois senhores: ao governador do Estado e, ao mesmo tempo, ao comandante do Exército.

E tudo isso, toda essa estrutura, toda essa arquitetura institucional da ditadura civil-militar se manteve, até hoje, por quê? Teria sido algo que passou batido aos constituintes, em 1988, mais ou menos como ocorreu, segundo os pesquisadores da Universidade de Brasília Adriano Benayon e Pedro Antonio Dourado de Rezende com a alínea inserida de modo fraudulento por Nelson Jobim?⁸⁰

De forma alguma. A manutenção desta estrutura foi amplamente negociada entre os militares e os constituintes. O Exército, conta-nos o professor Jorge Zaverucha, nomeou treze oficiais superiores para fazerem *lobby* pelos interesses dos militares.⁸¹ Mais do que isso, quando Abreu Sodré, então governador de São Paulo, propôs a Ulysses Guimarães a extinção da PM, este lhe teria confessado estar de mãos atadas por ter “um compromisso com o general Leônidas”. O mesmo general Leônidas Pires Gonçalves que, como conta Zaverucha, quando viu a primeira redação do artigo 142 da Constituição Federal – artigo que, na redação atual, é considerado por muitos como um mecanismo de legalização do golpe de Estado, uma vez que cria um dispositivo legal de suspensão da própria ordem legal –, ameaçou zerar todo o processo de redação constitucional. Em resumo: os parlamentares constituintes, acuados, decidiram ceder às demandas do Exército.

Até aqui, esforcei-me para deixar mais clara a relação existente entre a atualidade da violência de Estado e a particularidade de nossa “transição democrática”. Para tanto, tivemos de nos concentrar, até agora, no segundo termo desta relação: nesta transição que foi feita para não ser, de fato, uma transição. Mas é importante que também tornemos claro e concreto o significado do

⁸⁰ BENAYON, Adriano; REZENDE, Pedro Antonio Dourado de. “Anatomia de uma fraude à Constituição”, ago. 2006. Disponível em: <<http://www.cic.unb.br/~rezende/trabs/fraudeac.html>>.

⁸¹ ZAVERUCHA, Jorge. “Relações civil-militares: o legado autoritário da Constituição brasileira de 1988”. In: SAFATLE, Vladimir; TELLES, Edson. *O que resta da ditadura?* São Paulo: Boitempo, 2010.

primeiro termo. O que é que entendemos, afinal, por “atualidade da violência de Estado”? Qual é a amplitude dessa violência? Enfim, qual é a gravidade do problema sobre o qual estamos falando?

Trata-se de um problema que nunca deixa de assustar e desesperar mesmo aqueles que estão acostumados a lidar cotidianamente com os dados.

Em nove anos (2003-2012), a PM do Rio matou 9.646 pessoas, ou seja, mais de mil pessoas por ano. A PM de São Paulo, em cinco anos (2005-2009), matou 2.045 pessoas. Para se ter uma ideia do que isso significa, basta imaginar que todas as polícias dos Estados Unidos juntas mataram, nesses mesmos cinco anos, 1.915 pessoas. O estado de São Paulo, portanto, que tem quarenta milhões de habitantes, mata mais do que os Estados Unidos, que têm mais de trezentos milhões de habitantes. E o Rio de Janeiro, com dezesseis milhões de habitantes, isto é, com apenas 5% da população dos Estados Unidos, demora somente dois anos para matar o mesmo número de pessoas que todas as polícias norte-americanas somadas matam em cinco.

Para resumir a gravidade e a dramaticidade do problema, fiquemos novamente com Luiz Eduardo Soares:⁸²

Está em curso no Brasil um verdadeiro genocídio [...] são sobretudo os jovens pobres e negros, do sexo masculino, entre quinze e 24 anos [que são mortos] [...]. O problema alcançou um ponto tão grave que já há um déficit de jovens do sexo masculino na estrutura demográfica brasileira. Um déficit que só se verifica nas sociedades que estão em guerra⁸³.

Todo e qualquer historiador, geógrafo ou cientista social que decidir, no futuro, analisar a estrutura demográfica brasileira de nossos tempos irá se deparar com este déficit. Não há dúvidas: estamos diante de uma tragédia histórica inequívoca e indelével.

Diante disso, o que fazer? Gostaria de formular, aqui, a seguinte proposição: *em um Estado Oligárquico de Direito, todos os cinco preceitos maiores que compõem o conceito de Justiça de Transição, exatamente da mesma forma que se*

⁸² SOARES, Luiz Eduardo. “Segurança municipal no Brasil: sugestões para uma agenda mínima”. In: SENTO-SÊ, João Trajano. *Prevenção da Violência: O papel das cidades*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.

⁸³ E, a todos aqueles que gostam de usar a metáfora da guerra para justificar as ações truculentas da polícia – guerra ao tráfico, guerra contra o crime organizado etc. –, lembremos: nunca existiu crime organizado sem a participação íntima da polícia no interior dessas organizações criminosas.

aplicam aos crimes e às vítimas do passado, podem e devem ser aplicados aos crimes e às vítimas do presente. Examinemo-la.

Em primeiro lugar: o que é um Estado Oligárquico de Direito? Tomo de empréstimo a definição do professor emérito de Filosofia da Universidade de São Paulo (USP) Paulo Arantes:

Um regime jurídico-político caracterizado pela ampla latitude liberal-constitucional em que se movem as classes confortáveis, por um lado, enquanto sua face voltada para a ralé, que o recuo da maré ditatorial deixou na praia da ordem econômica que ela destravou de vez, se distingue pela intensificação de um tratamento paternalista-punitivo.⁸⁴

Trocando em miúdos: direitos para brancos, direitos para ricos; migalhas e porradas aos pretos, porradas e migalhas aos pobres.

Por outro lado, devemos perguntar: seria possível sustentar que os preceitos da Justiça de Transição⁸⁵ devem se aplicar às vítimas e aos crimes do presente, ou seja, devem se aplicar ao Estado Oligárquico de Direito? Os cinco pilares fundamentais do conceito – direito à memória, direito à verdade, punição dos criminosos, reparação das vítimas e reforma das instituições – se aplicariam aos crimes cometidos no presente por, basicamente, três motivos.

Primeiro motivo. Quando a advogada Rosa Cardoso, membro da Comissão Nacional da Verdade, veio à Universidade de São Paulo, no dia 27 de março de 2014, ela disse – fazendo menção à definição de crimes contra a humanidade presente no Estatuto de Roma – algo que, aqui, repito de memória, pedindo desculpas e assumindo responsabilidade, antecipadamente, por eventuais incorreções: “uma Comissão da Verdade tem a tarefa de investigar crimes de lesa-humanidade. E o que são crimes de lesa-humanidade? São violações

⁸⁴ ARANTES, Paulo. “1964, o ano que não terminou”. In: SAFATLE, Vladimir; TELLES, Edson. *O que resta da ditadura?* São Paulo: Boitempo, 2010.

⁸⁵ A noção de Justiça de Transição, segundo relatório do secretário-geral do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), “compreende o conjunto de processos e mecanismos associados às tentativas da sociedade em chegar a um acordo quanto ao grande legado de abusos cometidos no passado, a fim de assegurar que os responsáveis prestem contas de seus atos, que seja feita a justiça e se conquiste a reconciliação. Tais mecanismos podem ser judiciais e extrajudiciais, com diferentes níveis de envolvimento internacional (ou nenhum), bem como abarcar o juízo de processos individuais, reparações, busca da verdade, reforma institucional, investigação de antecedentes, a destituição de um cargo ou a combinação de todos esses procedimentos”. Ver “O Estado de Direito e a justiça de transição em sociedades em conflito ou pós-conflito”, *Revista Anistia Política e Justiça de Transição* / Ministério da Justiça, n. 1, p. 320-51, jan./jun. 2009).

fundamentais dos direitos humanos, como torturas e assassinatos, cometidas por agentes do Estado, de forma sistemática ou generalizada, e como parte de uma política de segurança deliberada”. Essa descrição, que cabe aos crimes da ditadura, é absolutamente perfeita para os crimes que ocorrem em nosso presente Estado Oligárquico de Direito.

Segundo motivo. Exatamente do mesmo modo que aconteceu na ditadura, os agentes do Estado responsáveis pelos crimes de lesa-humanidade permanecem impunes e no mais completo anonimato. Exatamente da mesma forma, as circunstâncias em que acontecem esses crimes nunca são elucidadas. Nunca, salvo raríssimas exceções, os fatos vêm a público. Inanidade investigativa e punitiva que deve nos levar a questionar o papel que desempenham, diante dos banhos de sangue diários, nossos juízes e promotores. “A mão que aperta o gatilho e que mata é acompanhada de uma outra mão: de uma caneta que assina o arquivamento, que é feito pelo promotor”, disse-me em entrevista o deputado estadual pelo Rio de Janeiro Marcelo Freixo. “O Ministério Público tem sido omissor?”, perguntei-lhe. “Mais do que omissor: ele é conivente”, respondeu Freixo. “O auto de resistência só não é investigado porque o MP não quer investigar, porque ele pede o arquivamento. E o juiz arquiva”.⁸⁶

Terceiro e último motivo. As vítimas de nosso Estado Oligárquico de Direito são abandonadas a um esquecimento tão drástico quanto aquele que o Estado ditatorial civil-militar tentou impingir às suas vítimas. O Estado Oligárquico de Direito é organizado fundamentalmente a partir da noção de margem.⁸⁷ Quem está para além da margem – ou para além da ponte, como se fala na periferia de São Paulo, para além dos rios que dividem a cidade – não é um cidadão desse Estado. Ele não é ninguém, não tem nenhum direito. E é por isso que ele pode ser morto. E é por isso que, quando ele é morto, ninguém liga. Porque *quem* foi morto não é ninguém. Ou, se quisermos, podemos inverter a proposição: ninguém foi morto.

Algumas pessoas – como o professor de Filosofia da USP Vladimir Safatle e a psicanalista Maria Rita Kehl – têm insistido, há alguns anos, no modo

⁸⁶ “Marcelo Freixo: Globo é sócia de um projeto autoritário de cidade”, em *Viomundo*, 12 de fevereiro de 2014. Entrevista concedida a Dario de Negreiros. Disponível em: <<https://www.viomundo.com.br/denuncias/freixo-globo-e-socia-de-um-projeto-autoritario-de-cidade-e-trata-do-rio-como-de-grandes-negocios.html?>>. Acesso em: 20 jul. 2018.

⁸⁷ DAS, Veena; POLE, Deborah. “El Estado y sus márgenes. Etnografías comparadas”, *Cuadernos de Antropología Social*, n. 27, p. 19-52, 2008.

como o não esclarecimento dos crimes da ditadura, o esquecimento dos fatos e o assassinato simbólico das vítimas seriam “a verdadeira causa do caráter deformado e bloqueado de nossa democracia”.⁸⁸

Concordando com eles, atrevo-me a ir além. Talvez a maior parte dos que leem este texto já tenham ouvido falar do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, infame criminoso, assassino e torturador da ditadura. Mas quem, dentre nós, já ouviu falar dos Matadores do 18, grupo de extermínio do 18º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo? Muitos de nós lemos nos jornais o depoimento do coronel Paulo Malhães, que assumiu que violava e mutilava cadáveres. Mas eu tenho certeza de que um número muito menor de pessoas já ouviu falar dos “Highlanders”, que, segundo um relatório da Polícia Civil, seria um grupo de extermínio da Polícia Militar de São Paulo que costumava cortar a cabeça das vítimas e jogá-las em Itapeverica da Serra. Em maio de 2006, mais de quinhentas pessoas foram mortas em uma semana. Quem matou? Como matou? De que modo? Por qual motivo?

É neste contexto que devemos perguntar: por qual motivo a desmemória, o mais absoluto esquecimento em que caem esses crimes e essas vítimas, assim como a impunidade destes criminosos, são menos constitutivos do caráter radicalmente deformado e bloqueado da nossa democracia do que o esquecimento dos crimes e das vítimas da ditadura? Os direitos a Memória, Verdade, Justiça e Reparação, pelos quais alguns muito justamente lutam, devem ter seu CEP restrito aos bairros nobres das grandes metrópoles brasileiras? Esses direitos têm renda, têm cor de pele? Eles são, enfim, *direitos de quem*? Toda e qualquer tentativa de estabelecer distinções entre os que foram vitimados pelo Estado entre 1946 e 1988 e os que são diariamente assassinados hoje é eticamente indecente e só pode ser fruto de, na melhor das hipóteses, desconhecimento e, na pior, de puro e simples elitismo.

Vladimir Safatle costuma dizer que *os corpos retornam*:

Por mais que todos procurem se livrar dos mortos, matando-os uma segunda vez, matando-os com essa morte simbólica que consiste em dizer que a morte deles foi em vão, que seu destino é a vala comum da história, que seus nomes nada valem, que não merecem ser objetos de memória coletiva, os corpos retornam.

⁸⁸ SAFATLE, Vladimir. “Do uso da violência contra o Estado ilegal”. In: _____; TELLES, Edson. *O que resta da ditadura?* São Paulo: Boitempo, 2010.

Não é por acaso que Débora Silva – fundadora do movimento Mães de Maio e cujo filho foi morto pela Polícia Militar de São Paulo em 2006 – diz uma frase muito parecida: “os nossos mortos têm voz”.

Está na hora de entendermos que a voz dos mortos vitimados hoje por agentes das forças repressivas do Estado é tão importante quanto a dos mortos do nosso passado recente. Isso, é claro, se quisermos começar a pensar em uma transição democrática que não seja desenhada para não terminar.

Referências

- ARANTES, Paulo. “1964, o ano que não terminou”. In: SAFATLE, Vladimir; TELLES, Edson. *O que resta da ditadura?* São Paulo: Boitempo, 2010.
- BENAYON, Adriano; REZENDE, Pedro Antonio Dourado. “Anatomia de uma fraude à Constituição”, ago. 2006. Disponível em: <<http://www.cic.unb.br/~rezende/trabs/fraudeac.html>>.
- DAS, Veena; POLE, Deborah. “El Estado y sus márgenes. Etnografías comparadas”, *Cuadernos de Antropología Social*, n. 27, p. 19-52, 2008.
- FREIXO, Marcelo. “Marcelo Freixo: Globo é sócia de um projeto autoritário de cidade”: depoimento [12 de fevereiro de 2014]. Rio de Janeiro: *Viomundo*. Entrevista concedida a Dario de Negreiros. Disponível em: <<https://www.viomundo.com.br/denuncias/freixo-globo-e-socia-de-um-projeto-autoritario-de-cidade-e-trata-do-rio-como-de-grandes-negocios.html>>. Acesso em: 20 jul. 2018
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS/ Conselho de Segurança (Relatório do Secretário-Geral), “O Estado de Direito e a justiça de transição em sociedades em conflito ou pós-conflito”, *Revista Anistia Política e Justiça de Transição* / Ministério da Justiça, n. 1, p. 320-51, jan. / jun. 2009.
- SAFATLE, Vladimir. “Do uso da violência contra o Estado ilegal”. In: _____; TELLES, Edson. *O que resta da ditadura?* São Paulo: Boitempo, 2010.
- SINHORETTO, Jacqueline (coord.). *Segurança Pública e Relações Raciais em São Paulo*. São Carlos: Gevac (Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos)/ UFSCAR, 2014.
- SOARES, Luiz Eduardo. “Segurança municipal no Brasil – sugestões para uma agenda mínima”. In: SENTO-SÊ, João Trajano. *Prevenção da Violência – O papel das cidades*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
- _____. “Luiz Eduardo Soares: ‘Acabou o sossego para as elites brancas brasileiras’”: depoimento [16 de fevereiro de 2014]. Rio de Janeiro: *Viomundo*. Entrevista concedida a Dario de Negreiros. Disponível em: <<https://www.viomundo.com.br/entrevistas/luiz-eduardo-soares-desmilitarizar-a-pm-legado-historico-do-escravagismo-que-matou-9-646-pessoas-em-dez-anos-no-rio.html>>. Acesso em: 20 jul. 2018.
- ZAVERUCHA, Jorge. “Relações civil-militares: o legado autoritário da Constituição brasileira de 1988”. In: SAFATLE, Vladimir; TELLES, Edson. *O que resta da ditadura?* São Paulo: Boitempo, 2010.

Raças e desigualdades sociais⁸⁹

Lia Vainer Schucman⁹⁰

Inicialmente, eu gostaria de propor que, ao longo de toda a minha apresentação, algumas perguntas ficassem de fundo, para que vocês possam pensar sobre elas enquanto me escutam.

Por que raça seria uma categoria importante para se pensar as desigualdades sociais no Brasil? Como essa categoria articula as desigualdades sociais? E, como estou vendo que o público daqui é, em sua maioria, branco, eu queria que vocês pensassem o que significa ser branco, para vocês. O que essa identidade racial significa? E quem não se considera branco, peço que também pense sobre a própria identidade racial.

Raça como uma categoria social

Raça é uma categoria que entendemos, aqui, como uma categoria social. Ela tem seu nascimento como uma categoria biológica. É no século XIX que nasce

essa ideia biológica de raça, que contudo já vinha sendo formada desde o século XVII. E o que faz com que pessoas tão diferentes fenotipicamente sejam classificadas em três ou quatro grandes grupos?

Raça é a ideia de que um fenótipo carrega uma continuidade moral, intelectual e estética, ou seja, que ele carrega uma ideia de civilização. Quando a gente fala algo como “o japonês é determinado”, a gente está usando a ideia de raça. Quando dizemos que “os negros dançam bem”, estamos usando a categoria raça para dizer que um tipo de grupo populacional terá um certo tipo de comportamento.

Em *As origens do totalitarismo*, a filósofa Hannah Arendt explica que essa ideia de raça nasce quando a ciência está tentando responder à seguinte pergunta: “por que existem desigualdades entre os seres humanos?”. Nessa mesma época, há uma concorrência de respostas a essa pergunta. Há a teoria econômica, a teoria social, as teorias naturais ligadas à geografia, que traz ideias como “onde faz frio, as pessoas trabalham mais” etc.

Nesta mesma época, surge essa teoria de raça, que dirá: “existem desigualdades entre os seres humanos porque os seres humanos são diferentes. Eles são diferentes biologicamente e isso é hereditário”. O mesmo grupo que inventou essa ideia se autocolocou como o grupo superior em uma escala de valores. E o que é essa escala de valores? É a ideia de que há um grupo superior no que tange à moral, à capacidade intelectual e à estética, ou seja, a toda a ideia de civilização.

A arbitrariedade dessa separação racial em três grupos, que surge no século XIX, é muito grande. As raças foram separadas por grandes continentes: os negros seriam os africanos, os amarelos seriam os asiáticos e os brancos, os europeus. À época, asiáticos e indígenas foram considerados “amarelos”, ou seja, grupos completamente distintos foram considerados da mesma raça.

Se pensarmos bem, veremos que todo fenótipo pode ser racializado. Se eu pedir para vocês imaginarem e descreverem um árabe, a maioria irá descrever essa pessoa como sendo de pele “morena”, cabelos castanhos escuros, nariz de tal jeito etc. Ou seja: esse grupo facilmente pode ser racializado. E eles são, de fato, racializados na Europa, enquanto no Brasil não o são. A racialização de um grupo ou outro pode acontecer dependendo da história e da sociedade. Judeus e árabes são racializados na Europa e não são no Brasil. Aqui eles entram no grupo de “brancos”.

Isso significa que raça tem a ver com poder, ela está relacionada aos grupos de poder que fazem parte da história de uma sociedade. Então, se você

⁸⁹ Este artigo é uma sistematização da aula proferida pela autora no dia 23 de outubro de 2016, como parte do curso “Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?”, uma realização do Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina (Cerp-sc), entre agosto de 2016 e dezembro de 2017. Todo o conteúdo dos três módulos do curso está disponível on-line em: <<http://www.cerp-sc.com>>. Apresentamos uma transcrição da fala da autora. As alterações feitas são, em geral, precisões ou exigências inescapáveis do trabalho de transposição ao registro escrito daquilo que foi concebido para o espaço, sempre muito mais livre, da oralidade.

⁹⁰ Possui graduação (2003) e mestrado (2006) em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Doutorado (2012) em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo, com estágio de doutoramento como pesquisadora visitante no Center for New Racial Studies Institute for Social, Behavioral and Economic Research (Isber), da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara. Atualmente é bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e realiza pesquisa de pós-doutorado em Psicologia Social pela USP no projeto de pesquisa Famílias Interraciais: estudo psicossocial das hierarquias raciais em dinâmicas familiares. Tem experiência na área de psicologia e relações raciais. Publicou recentemente o livro *Entre o encardido, o branco e o branquíssimo: branquitude, hierarquia e poder na cidade de São Paulo* (Annablume, 2014).

quer saber como se racializa um grupo em qualquer sociedade, você tem de pensar quais são os grupos de poder. Os mexicanos são racializados na Califórnia. No Brasil, eles seriam racializados de outra forma: alguns como indígenas e outros como brancos.

Existem três fases de entendimento do conceito de raça no Brasil. No final do século XIX – no pós-abolição até a década de 1930 –, ele é pensado por parte da intelectualidade brasileira como algo biológico. E, na década de 1930, surge a obra *Casa Grande & Senzala*, de Gilberto Freyre.

Há uma passagem, na introdução do livro, em que ele está em Nova York, e olha um monte de marinheiros brasileiros e fala: “nossa, que raça é essa? Essas pessoas baixinhas, que não são nem brancas, nem pretas, esse mestiço...”.⁹¹ Nessa época, essas raças que se misturavam eram entendidas como “degeneradas”. E ele, ao apontar isso, pensou: “eu preciso valorizar o mestiço”. Essa é a população brasileira. A gente precisa dar a ela uma ideia de valorização.

Casa Grande & Senzala sustenta a inexistência da raça biológica, mas coloca a ideia de culturas superiores e inferiores que existiriam na mesma ordem das raças: a europeia, a africana e a indígena. Ele vai dizer, de acordo com a metáfora de Lilia Schwarcz, que na constituição do Brasil o europeu, o branco, é o rio Amazonas – e os indígenas e os negros, os rios afluentes. Ou seja: esses dois últimos grupos seriam uma contribuição para a civilização brasileira. Mas a civilização, o rio Amazonas, é constituída pelos europeus. Então a ideia de raça é transferida para a ideia de cultura, mas a divisão estanque, fixa, entre culturas superiores e inferiores, mantém-se tal qual na ideia de raça biológica, com os mesmos grandes grupos.

E a ideia de cultura é mais difícil de desconstruir. Porque foi possível provar, pela biologia, que raça biológica não existe. Mas quando você passa para a cultura, a desconstrução não pode se dar pela ciência natural, ela precisa acontecer pela sociologia.

Na década de 1970, começam os estudos sobre desigualdade racial no Brasil, marcados principalmente pela obra de Hasenbalg, *Discriminação e desigualdades raciais no Brasil*, que entendem que raça não é nem biológica, nem cultural, mas é uma estrutura social. Ela é pensada como:

⁹¹ Essa história é contada por Maria Lúcia Pallares-Burke, em seu livro *Gilberto Freyre: um vitoriano nos trópicos* (São Paulo: Unesp, 2005, pp. 329-411).

construtos sociais, formas de identidade baseadas numa ideia biológica errônea, mas eficaz socialmente, para construir, manter e reproduzir diferenças e privilégios. Se as raças não existem num sentido estritamente realista de ciência, ou seja, se não são um fato do mundo físico, são, contudo, plenamente existentes no mundo social, produtos de formas de classificar e de identificar que orientam as ações dos seres humanos.⁹²

O que está por trás disso? Que não há diferença em essência entre brancos, negros ou indígenas. Trata-se de construções sociais, que partem de significados que nós, como humanos, construímos em sociedade. E cada pessoa que nasce hoje herda este mundo e esta cultura, que tem estes significados construídos, e irá se constituir neste mundo. Por isso que raça ainda é uma categoria importante para pensarmos as desigualdades sociais no Brasil: porque ela vai constituir os sujeitos. Assim como fazem parte da constituição identitária de uma pessoa a sua classe social e o seu gênero, a categoria raça – ser branco, negro ou indígena – constitui o sujeito.

Mas raça poderia ser só uma forma que os seres humanos encontraram para classificar diferentes populações. Quando raça se transforma em racismo? Quando esta classificação estabelece também uma hierarquia entre os grupos. Se não houvesse hierarquia, esta classificação equivaleria a algo que nós chamamos de racialização. Quando, por exemplo, um negro encontra outro negro na rua e diz “e aí, *brow*”, eles estão usando a ideia de racialização. Isso não significa que eles estão sendo racistas, pois não há a pressuposição de uma hierarquia entre as raças. É a hierarquia entre os grupos que faz a racialização se transformar em racismo.

Por que, no século XIX, a pergunta sobre a existência da desigualdade entre humanos, para a qual havia várias respostas concorrendo entre si, teve na ideia de raça a resposta com o maior valor e a maior aceitação? Porque o racismo podia justificar a escravidão nas Américas, a colonização e o holocausto judeu, que eram “os outros” da Europa.

Os judeus são um bom exemplo de que qualquer grupo pode ser racializado. Em qualquer grupo populacional que se reproduza entre si e desenvolva laços de consanguinidade, os indivíduos vão se parecer – assim como os membros de uma família se parecem – tanto cultural quanto fenotipicamente.

⁹² GUIMARÃES, Antonio Sérgio, “Raça e os estudos de relações raciais no Brasil”, *Novos Estudos Cebrap*, n. 54, p. 147-56, jul. 1999.



A redenção de Cam. Modesto Brocos, 1895.

Então qualquer um destes grupos populacionais pode ser escolhido para ser racializado. Os judeus, então, que já foram racializados, são hoje pensados como povo, como adeptos de uma religião etc. Exemplo que mostra como a categoria raça é uma construção social arbitrária.

O racismo antinegro justificou a exploração econômica. Isso é importante de se explicar porque há sempre alguém que fala: “eu sou branco e eu sofri racismo”. Um branco, como um grupo, não sofre racismo: pode, como qualquer pessoa, sofrer discriminação ou preconceito. O racismo precisa de uma estrutura econômica, que divide a sociedade. Por isso, as categorias de classe e raça constituem uma à outra. É o que mostram os estudos de Hasenbalg,⁹³ da década de 1970. Vemos, por exemplo, uma família que tem um filho branco e um negro, os dois moram no mesmo bairro, na mesma cidade, e vão procurar emprego no *shopping*. O branco consegue e o negro, não. Ou seja: ambos têm a mesma posição social, a mesma constituição, a mesma cultura, mas o branco consegue ascender socialmente e o negro, não. A ideia de raça barra a ascensão social, motivo pelo qual raça e classe se misturam. A própria condição de pobreza na qual os negros estão inseridos na sociedade brasileira produz racismo.

Como funciona o racismo brasileiro? Ele funciona por meio de quatro grandes mitos ou ideologias.

1. A ideologia do embranquecimento

A primeira é a ideologia do embranquecimento, que nós podemos pensar a partir do quadro *A redenção de Cam* (1895), de Modesto Brocos.

No Antigo Testamento, Cam era amaldiçoado. E os negros, posteriormente, foram pensados como os “filhos de Cam”. Esse quadro, que se chama *A redenção de Cam*, mostra o quê? Uma senhora negra, possivelmente ex-escravizada, com a filha dela, um pouco mais clara, e o genro, que parece ser um descendente de português. Diante do neto branco, a senhora negra joga as mãos para os céus.

⁹³ “Seu livro *Discriminação e desigualdades raciais no Brasil*, publicado originalmente em 1979, tornou-se um clássico dos estudos sobre relações raciais no Brasil, ao propor uma análise inovadora e sofisticada sobre a persistência das desigualdades raciais na sociedade brasileira, que se mantêm, reproduzem e recriam ainda hoje, mais de um século depois da abolição da escravidão”. HERINGER, Rosana. “Carlos Alfredo Hasenbalg: Nota de falecimento”, 8 out. 2014. Disponível em: <<http://web.archive.org/web/20141011185810/http://www.geledes.org.br/carlos-alfredo-hasenbalg-nota-de-falecimento/#axzz3FrdAASvA>>.

A ideologia do embranquecimento foi uma política do Brasil pós-abolição, com a ideia de que era necessário embranquecer o país para civilizá-lo. Mas, para além desta política, o embranquecimento é também uma ideologia. A minha pesquisa de pós-doutorado é com famílias inter-raciais. O maior momento de ansiedade é a barriga da grávida de uma família inter-racial: “com que cor vai nascer a criança?”. Torce-se para que ela nasça branca. E por quê? É a ideologia do embranquecimento: sendo branca, ela estaria mais “salva”, mais “civilizada”, ela seria mais “gente” e mais “humana”.

2. O racismo de intimidade

O racismo brasileiro funciona por intimidade. E, por isso, as teorias norte-americanas e europeias muitas vezes não servem para pensarmos o Brasil.

As pessoas dizem: “aqui não é segregado. Todo mundo se mistura. Como tem racismo, se brancos e negros são casados e têm filhos?”. Eu sempre respondo com uma analogia: você acha que não existe machismo porque os homens se casam com mulheres? Não faz o menor sentido. Porque a hierarquia pode existir mesmo nas relações muito próximas.

A gente aprendeu a ler o racismo com a lente norte-americana ou europeia, mas não aprendeu a ler o racismo brasileiro. Para isso, nós temos de entender o racismo de intimidade. Em *Casa Grande & Senzala*, Gilberto Freyre fala: “nós fomos amamentados pelas mulheres negras”. Realmente, não é um racismo que provoca um nojo, como se o sujeito não pudesse estar perto, não pudesse encostar. Mas há hierarquia entre os lugares sociais: na sociedade, existem lugares para brancos e para negros.

3. O mito da democracia racial

O que é uma democracia racial? Seria a existência de igualdade de oportunidades entre as diferentes raças. É muito interessante que justamente as pessoas que dizem não haver raça no Brasil – pois todos seríamos misturados – utilizem a ideia de raça quando lançam mão do termo “democracia racial”. Trata-se de um argumento contraditório.

Na década de 1950, o projeto Unesco⁹⁴ quis pensar, no pós-guerra, por que o

⁹⁴ Ver, por exemplo: MAIO, Marcos Chor. “O projeto Unesco: ciências sociais e o ‘credo racial brasileiro’”, *Revista USP*, n. 46, p. 115-28, junho/agosto 2000.

Brasil tinha harmonia entre estas populações, na esteira da ideia da democracia racial. O estudo é coordenado por Roger Bastide e acontece em todo o Brasil. Em Florianópolis, por exemplo, quem fez foi Fernando Henrique Cardoso e Octávio Ianni, e ganhou o título de *Cor e mobilidade social em Florianópolis: aspectos das relações entre negros e brancos numa comunidade do Brasil Meridional* (São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1960).⁹⁵ Há estudos em São Paulo – coordenados por Florestan Fernandes –, Bahia, Rio Grande do Sul etc. Estes estudiosos tinham de responder para a Unesco por que os brasileiros viviam em uma harmonia racial. E foram muito bem pagos para isso. Nenhum dos pesquisadores conseguiu responder que nós, de fato, vivíamos em uma harmonia racial: todos os estudos mostravam que existe um racismo muito forte.

Nesse contexto, Florestan Fernandes cunhou o termo “mito da democracia racial”. Um mito que a professora Marilena Chaui, na primeira aula do curso de vocês, explicou muito bem como funciona. Ele é maior do que a experiência. Mesmo que você viva algo que é oposto, você continua acreditando nele.

4. Racismo como aprendizagem

No Brasil, as pessoas não *aderem* ao racismo, elas *aprendem* a ser racistas. Alguém pode, nos Estados Unidos, aderir à Ku Klux Klan, ou, no Brasil, aderir a um partido político, por afinidade ideológica. Aqui, nós *aprendemos* a ser racistas: ao nascer no Brasil, se você não fizer um trabalho de desconstrução, você será racista. E aprendemos como?

Olhemos para algumas imagens que compõem o imaginário social. No Senado, por exemplo, todo mundo é branco. Olhemos para o elenco da Rede Globo no final do ano. Parece que a gente mora na Dinamarca: todo mundo é branco. Olhemos para a Bolsa de Valores, que também é um lugar de poder. Todo mundo é branco. Nas capas de revista, com pessoas “bonitas”, todo mundo é branco.

E, finalmente, esta foto do carnaval de Salvador, em que as pessoas que conseguem pagar para estar dentro do bloco estão na parte do meio, e as que não conseguem pagar estão na parte de fora. É um *apartheid* social. Trata-se, portanto, de um aprendizado diário, segundo o qual há lugares para brancos e há lugares para negros.

⁹⁵ Reeditado como CARDOSO, Fernando Henrique. *Negros em Florianópolis: relações sociais e econômicas*. Florianópolis: Insular, 2000.

Para entender isso, eu sempre dou o seguinte exemplo. Um amigo meu, quando éramos mais novos, queria me convencer de que os homens são melhores do que as mulheres. Ele dizia: “Lia, os homens são melhores do que as mulheres. Quer um exemplo? As mulheres cozinham muito, todos os dias. Mas quando você vê um grande cozinheiro, um *chef*, ele é homem”. Ou seja: os homens são melhores do que as mulheres. Este é um pensamento infantil, mas ele funciona para aprendermos a ser racistas: “se só tem branco em lugar de poder, logo os brancos são melhores”.

Não à toa, quando a gente vê a exceção da regra, que são os negros que têm dinheiro etc., eles dizem coisas como: “eu fui confundida com uma babá”. Ela é confundida com uma babá porque o lugar dela é de babá, pois há lugares para brancos e lugares para negros. Tanto que, quando não estão nesses lugares, as pessoas estranham.

Na minha pesquisa de doutorado, tentei entender como a categoria de raça constitui os sujeitos. E a minha pergunta foi feita aos brancos. Porque todo mundo que estuda raça no Brasil, em geral, estuda negros e indígenas, e como esta categoria constitui estes sujeitos. A minha ideia é que, ao se estudar exclusivamente negros e indígenas, repõe-se a ideia de que brancos não têm raça, colocando-se o branco novamente neste lugar de quem representa a humanidade, enquanto os outros são grupos “outros”.

Eu me formei em Psicologia na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 2003 e, no meu currículo, tinha uma disciplina chamada Psicologia Diferencial. Na minha época, as aulas eram sobre negros e indígenas. Ou seja: quem é o diferente e quem é o representante do humano? Quando você tem uma disciplina chamada Psicologia Diferencial que não estuda os brancos, mas estuda negros e indígenas, o branco está no lugar de norma.

A ideia de estudar branquitude começa na década de 1990, nos Estados Unidos, com os chamados “estudos críticos da branquitude”. Só faz sentido estudar branquitude dentro de uma luta antirracista, pois não se trata de enaltecer o branco – que, como vimos, já está enaltificado em todos os lugares. Trata-se de uma crítica à branquitude. Mas o que é branquitude?

Branquitude como identidade racial

Branquitude é a identidade racial branca. Identidade é diferente de identificação. Quando falamos de identidade, não estamos falando dos diferentes processos de identificação pelos quais o sujeito passa ao longo da vida.

Quando falamos de identidade racial, estamos falando do olhar do outro: é uma produção do olhar do outro que constitui você, um olhar que é construído social e historicamente.

Por isso ninguém pode acordar branco e dizer: “hoje eu não quero ser branco”, como um negro não pode dizer: “ah, não me identifico com nada disso que dizem que é da cultura negra: não gosto de samba, não gosto de capoeira, não vou ao candomblé. Eu sou católico e gosto de ler filosofia alemã: sou branco”. Não é: a porta do banco continuará não abrindo facilmente para ele. Ou seja: a identidade racial não trata das identificações do sujeito. Nós estamos falando de identidade racial em uma sociedade racializada, que é construída por meio desse olhar. Mesmo que você não se identifique com aquilo que foi produzido ou pensado como identidade racial branca, você será considerado branco em uma sociedade racializada.

Branquitude e brancura

Brancura é a cor da pele dos sujeitos. Branquitude é quando esse corpo branco é constituído pela ideia de raça.

Para os esquimós, que são brancos entre brancos, não faz o menor sentido falar “branquitude”, pois eles não têm uma relação com aqueles que foram produzidos como “outro” (os negros e indígenas, no Brasil; os aborígenes, na Austrália; nos Estados Unidos, os indígenas, os negros e os latinos etc. – cada lugar tem uma produção de “outros”). Neste sentido, é preciso que tenha havido a ideia de raça como justificativa de toda expropriação própria do processo de colonização.

Mas existe branquitude no Oriente Médio. Quem olha de fora pensa Israel como um grupo homogêneo: os judeus. Mas, lá dentro, há os judeus descendentes de europeus, que podemos pensar como estando nesse lugar da branquitude, e colocar os judeus árabes e etíopes no lugar do “outro”, deste modo hierarquizando costumes e modos de ser a partir desta ideia de raça; tanto que, em Israel, há cotas para os judeus árabes e negros. A branquitude tem a ver com a identidade racial branca, que descende dessa ideia de civilização europeia.

A branquitude, portanto, não tem a ver com a brancura, mas com um lugar de poder que é sempre relacional. A branquitude é um lugar de vantagem nas sociedades estruturadas pelo racismo e produz privilégios simbólicos e materiais.

Privilégios materiais

Esses são mais óbvios: facilidades no acesso à habitação, à hipoteca, à educação, à oportunidade de emprego e à transferência de riqueza herdada entre as gerações.

Mas é interessante pensarmos como a categoria de raça está ligada à estrutura do trabalho no Brasil. O trabalho doméstico é pensado como um trabalho de mulheres negras, em geral: aí, raça, classe e gênero se juntam totalmente.

Na construção do Brasil, o trabalho negro sempre gerou dinheiro para o branco. Todas as igrejas, todas as construções históricas, não há uma – da região Sudeste para cima – que não tenha sido feita pelos negros. Só que o trabalho do negro gerava – e ainda gera – riqueza e herança para o branco. Isso são privilégios materiais óbvios. O trabalho negro nunca foi voltado para os próprios negros. E talvez, por isso, o sentido do trabalho seja tão diferente entre brancos e negros na sociedade brasileira. Você trabalha para o outro ou o seu trabalho gera riqueza para você? Imagine o que é a constituição da ideia de trabalho para alguém cujo trabalho nunca gera renda para ele mesmo.

Nós vemos no discurso anticotas ou no discurso meritocrata afirmações como: “a minha família era italiana, era pobre, trabalhava na roça...”. É verdade. A diferença é que o trabalho desse imigrante, que também teve uma vida sofrida, voltou para ele. Não à toa, a maioria dos seus descendentes de terceira geração já estão na universidade. O ciclo de pobreza já se rompeu. Por que com as famílias negras esse ciclo de pobreza nunca se rompe? Porque o trabalho deles não gera dinheiro para eles. Não sei quem conhece a história da educação no Brasil, mas durante muito tempo os negros eram proibidos de estudar. Esses são os privilégios materiais.

Privilégios simbólicos

Há uma psicóloga social chamada Peggy McIntosh (1989) que diz: *posso estar segura de que meus filhos vão receber matérias curriculares que testemunham a existência da sua raça.*

O que significa isso?

Olhemos para o material didático: o que aparece lá? Quem formou o Brasil? O negro, o branco, o indígena. Aí aparecem os portugueses com as caravelas, o indígena deitado em uma rede e o negro aparecia naturalmente como escravizado: ou no pelourinho, ou com um grilhão. Imagine isso no processo

identificatório. É muito diferente você pensar “esse é o meu povo, com todos esses grandes feitos” e, de outro lado, alguém que é “naturalmente” escravo.

Quando você estuda história geral, você estuda a história da Europa como se esta fosse a história do mundo. Se você quiser saber as outras, terá de estudar história das Américas, história indígena, história africana. São sempre particulares, em contraponto com a geral, que é a do branco.

Se eu usar cheques, cartões de crédito ou dinheiro, posso contar com a cor da minha pele para não operar contra a aparência e confiança financeiras (Peggy McIntosh, 1989).

Há uma imagem de duas meninas brancas que roubavam um *shopping*, em São Paulo. A notícia diz: “Bonitas, mas ordinárias”. O que faz o jornal colocá-las como bonitas? Se fossem duas mulheres negras, não sei se apareceria isso. A ideia é que é estranho elas serem ladras, é estranho estas mulheres estarem nesse lugar. Eu tenho um amigo moçambicano que chegou aqui, em Florianópolis, e, quando entrou no táxi, o taxista lhe perguntou: “posso ver se você tem dinheiro?”. Essa pergunta quase nem tem lógica para quem é branco: ninguém vai lhe perguntar isso.

Nunca me pedem para falar por todas as pessoas do meu grupo racial (Peggy McIntosh, 1989).

Eu acho que este é o maior de todos os privilégios simbólicos: o branco é sempre um indivíduo, enquanto o negro sempre é parte de um grupo. Ninguém pergunta para um branco: “você, como branco, o que acha da política do Bush?”. Essa pergunta não faz sentido. No entanto, as pessoas perguntam: “você, como negro, o que pensa do Obama?”. Como se fosse natural, para o negro, ter que responder o que ele pensa do Obama. Ou seja: o negro é sempre chamado para responder pelo grupo como um todo. Se eu, agora, roubar a bolsa da Marcela, dirão: “a Lia é louca, é cleptomaniaca”. Nunca irão dizer que os brancos são loucos ou cleptomaniacos. Se fosse uma pessoa negra, a raça apareceria.

No Brasil, quando o [ex-ministro do Supremo Tribunal Federal] Joaquim Barbosa era um herói, ele servia de exemplo para alguns dizerem que as cotas não eram necessárias. Quando ele foi acusado de traidor pelos partidários do governo, o xingamento dado a ele era de capitão-do-mato, que é

um xingamento típico da escravidão, numa referência aos negros que entregavam outros negros. Ou seja, as atitudes dele eram racializadas, enquanto, por exemplo, o [também ministro do STF] Ricardo Lewandowski nunca teve seu voto identificado como um “voto branco”. Nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, nós escutamos muito “o voto dos latinos”, “o voto dos negros”; ninguém fala “o voto dos brancos”. O voto dos brancos é o “voto do americano”. A ideia de identidade nacional é pensada como a identidade desse branco, que é posto como norma.

Vejamos a ideia de beleza. Na capa de uma revista feminina, ao lado de uma modelo branca lemos “beleza natural”. E, em uma capa com uma mulher negra – pois há uma negra, no Brasil, que tem sua beleza mais aceita: tem traços finos, tem cabelo liso –, aparece: “*Black is beautiful*: Edição especial traz exclusivamente modelos negras”. Ou seja: é preciso haver uma “edição especial”, pois é uma beleza particular. “A beleza”, mesmo, é branca. Se você escrever “mulheres bonitas”, no Google, aparecem quinze páginas de mulheres brancas e nenhuma negra. Se você quiser encontrar as mulheres negras, você tem que escrever “beleza negra”: é sempre uma beleza particular.

No texto que recomendei para esta aula,⁹⁶ fiz uma entrevista com brancos em São Paulo. Perguntei para mais de quarenta brancos: “o que é ser branco para você?”. E o que acontece? As pessoas vão reconstruindo a ideia de raça superior. Ou é uma beleza superior que constitui a ideia de branco, ou a de um intelecto superior, ou de moral superior: ou seja, por trás, há uma ideia de civilização superior. Uma mulher diz: “eu lembro que sou branca quando lembro que meu cabelo está sempre bom”. Outra fala que ela pode escolher com quem ela “fica” porque é branca. Um vigia noturno diz pensar que o negro é mais violento.

Na primeira parte da minha tese, eu falo sobre como essa categoria identitária se divide em “nós e os outros”. Mas, na segunda parte, eu penso como essa categoria de raça é hierarquizante também no sentido de hierarquizar o próprio grupo de brancos. E isso eu acho que podemos pensar muito na região Sul do Brasil. A ideia é que o corpo de qualquer sujeito é racializado. No meu texto, eu pergunto para uma das entrevistadas: você consegue pensar uma escala de brancos? E ela fala:

⁹⁶ SCHUCMAN, Lia Vainer. “Sim, nós somos racistas: estudo psicossocial da branquitude paulistana”, *Psicologia & Sociedade*, e. 26, n. 1, p. 83-94, 2014. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/psoc/v26n1/10.pdf>>.

Consigo. Tem branco que a pele é branca, o cabelo é escuro e crespo. Tem o branco que tem o cabelo escuro mais liso e o olho claro. Tem o branco que tem cabelo castanho claro, mas crespo. Acho que o cabelo crespo é sempre pior. O cabelo liso é o sonho de consumo.

Aí eu pergunto: e os traços? E ela:

Ah, os traços, na medida em que o nariz vai ficando menor e mais fininho, vai ficando mais branco. Apesar de que italiano tem narigão, enorme e pra frente. Mas eu acho isso. Daí vai dar num alemão. Se você for pra Alemanha, vai ver que as pessoas tem um nariz menor, mais fininho, tal. O branco mais puro é loiro de olho claro. Que horror, né? É um conceito meio nazista de raça pura, mas é assim que eu vejo.

Após fazer toda uma classificação de brancos, ela percebe o que fez. Mas ela não tirou isso do nada. Quando a gente vê a mulher branca de cabelo liso e nariz fino como o topo da hierarquia de beleza, a gente vê como essa hierarquia de raça tem sempre uma ideia de origem por trás.

Há outra fala que eu acho importante para mostrarmos como a categoria raça divide os próprios brancos. Por isso que minha tese se chama *Entre o encardido, o branco e o branquíssimo*. Tem um branco que é considerado branco entre os negros, mas entre os branquíssimos ele é considerado o “branco encardido”, que é aquele que se misturou. Eu pergunto para um sujeito: você acha que tem diferença entre brancos? Quem é branco para você?

Ó, quanto mais limpa a genética vinda da Europa, você tem o branco mais puro. Tipo propaganda de sabão em pó. Que vem do norte da Europa e Rússia, aquela região. Eu sou bem branco, deve ser a ascendência russa. Norte da Europa é diferente do sul. Norte e sul da Itália, por exemplo: no sul as pessoas são mais morenas, cabelo mais enrolado, tem gente misturada da invasão dos otomanos. No norte já são mais suíças. No sul as pessoas são mais morenas, já é tudo mais bagunçado, mais desorganizado. Você pode ver: na Suíça pra cima, onde não teve mistura, é tudo melhor. O branco brasileiro não é tão branco. Não é branco puramente branco. Mesmo porque o branco brasileiro descende de Portugal, e o português é misturado. Sempre foi colônia de férias de outros povos, dos africanos e árabes.

Nesse depoimento, ele consegue fazer toda uma classificação. E ninguém que eu entrevistei é louco, ou está produzindo significados muito diferentes da cultura. Não: eles só estão reproduzindo a cultura em que estão inseridos. E essa ideia de que um branco passa a ser um “branco encardido” quando ele foi misturado, por exemplo: no interior de Santa Catarina, existe a categoria “brasileiro”, que só existe no Sul do Brasil. Para o branco da região Sudeste ele poderia ser considerado branco, mas ele não tem “origem”: ou seja, raça e origem se misturam. Quando falamos de raça, temos sempre que lembrar que, por trás do fenótipo, há sempre uma construção de significados, passando pelas ideias de origem e de civilização.

Nas minhas entrevistas, também perguntei para um branco muito pobre, mendigo, o que é ser branco para ele. Ele diz: “eu posso entrar no *shopping* para cagar e meus colegas, não”. Ou seja: mesmo na extrema pobreza, a branquitude é um dispositivo de poder para esse sujeito. Tem um outro mendigo que entrevisto na Praça da Sé, em São Paulo, que diz: “eu não peço dinheiro, eu gosto de desenhar, eu fico ali ao lado do Bradesco desenhando. E eu ganho mais dinheiro do que meus colegas negros”. E ele conta que as pessoas passam e dizem: “o que você está fazendo na rua, você é tão bonito, com esse olho tão verde”. Ou seja: com esses olhos verdes, como você pode estar aqui? Ou seja: esse lugar do negro na sociedade é naturalizado.

Segundo a antropóloga americana France Winddance Twine, pode-se produzir fissuras entre a branquitude e a brancura. Ou seja, pode-se construir formas pelas quais a branquitude não seja apropriada e legitimada. Ela faz uma pesquisa com mais de 120 famílias inter-raciais para pensar como brancos de famílias inter-raciais negociam suas branquitudes. De cada dez famílias que ela entrevistou, sete continuam a reproduzir exatamente a mesma hierarquia dentro da família: a pessoa que é negra tem menos investimento na família do que o branco. Mas ela dirá que, nos outros 30%, os brancos se reveem e se reconstróem: eles não usam este lugar de poder. É o que ela vai chamar de “letramento racial” (*racial literacy*):

Racial Literacy é um conjunto de práticas que pode ser melhor caracterizado como uma “prática de leitura” – uma forma de perceber e responder individualmente às tensões das hierarquias raciais da estrutura social (Twine, 2006, p. 344, tradução livre.)

São práticas pelas quais cada um de nós pode responder a essa hierarquia e quebrá-la, produzindo fissuras entre a brancura e a branquitude.

Reconhecimento do valor simbólico e material da branquitude

Trata-se de reconhecer que você simbolicamente tem um lugar de valor que não é dado aos outros grupos. A fala “somos todos iguais”, portanto, não ajuda. Gostaríamos de ser todos iguais, mas não somos iguais no que diz respeito às desigualdades e aos privilégios da sociedade brasileira. Esse reconhecimento é importante para os próximos passos. Se você não reconhece isso, você não é a favor de políticas afirmativas e de reparação para o outro grupo.

Eu fiz um trabalho no Banco Itaú com o setor de Recursos Humanos. O banco queria trazer metas de diversidade na empresa. E, depois de falar que todos os 220 funcionários do RH eram brancos, uma moça me perguntou: “mas um negro não vai se sentir mal de entrar aqui por cotas?”. Eu respondi: “ora, essas 220 pessoas que estão aqui, só estão porque são brancas”. Esta moça levou um susto e disse: “verdade, se eu fosse negra tenho certeza de que o RH não teria me contratado”.

Há privilégio, o que não quer dizer que não haja mérito. Mérito é a capacidade que uma pessoa tem de responder a uma oportunidade que lhe foi dada. Você tem mérito por ter passado no vestibular, mas você só conseguiu porque lhe foi dada essa oportunidade. Só é possível pensar em mérito quando o mesmo grupo teve as mesmas oportunidades; não é possível pensar em mérito com oportunidades desiguais.

Racismo como um problema social atual

Racismo não é só um legado histórico: é um problema atual, dos nossos dias, portanto é responsabilidade de cada um de nós: de quem está no RH, quem está no Caps etc. Se você está em um RH, pense: você contrata mais brancos do que negros?

Em Florianópolis, temos 20% de negros no total da população. É a mesma quantidade que os Estados Unidos; não é pouco. Mas nós não vemos os negros de Florianópolis. Agora, se você subir na comunidade Chico Mendes, você os vê. A cidade está muito guetificada. Então, pense em como se invisibiliza essa população, em suas práticas profissionais.

Identidades raciais são resultado de práticas sociais

Não existe essência branca e essência negra. É tudo um aprendizado social. Ora: se é possível aprender, é possível desaprender.

Eu não acredito em “racismo *on*” e “racismo *off*”, como se numa hora ele estivesse ligado e, noutra, desligado. É sempre uma construção e uma vigilância, que têm de ser diárias, para o sujeito que está disposto a desconstruir isso. Eu estou achando que esse aluno aprende melhor porque ele é branco de olhos azuis? Eu estou achando que ele tem mais dificuldade porque ele é negro? Eu atravessei a rua porque essa pessoa é negra?

É uma vigilância diária de desnaturalização do que aprendemos. As pessoas aprenderam a ter medo dos negros.

Gramática e vocabulário racial

A gente tem que aprender a falar “negros e brancos” igual nós falamos “mulheres e homens” para produzirmos políticas públicas. Não no sentido só de nomeação e de identidade, como parar de usar metáforas da raça: moreno, moreninho etc. Mas só é possível construir políticas públicas como cotas e ações afirmativas se essas pessoas conseguirem falar “aquele negro” e “aquele branco”.

Eu tenho uma amiga negra que tem marido e filho negros. No hospital, em São Paulo, a funcionária descreveu seu filho como “pardo”. Ela perguntou: mas por que pardo? E ela respondeu: “ah, desculpa, não quis te ofender”. Muitas pessoas dizem: eu não chamo de negro porque não quero ofender. Ela acha que a palavra negro carrega uma série de conteúdos negativos.

Tradução e interpretação de códigos e práticas racializadas

Um pai branco adotou um menino negro. Ele foi entrar em uma loja, na rua Oscar Freire, em São Paulo, e a vendedora expulsou o filho dele dizendo “aqui você não pode entrar para vender”. A loja alegou, no processo, que foi um mal-entendido porque essa criança estava com dois pirulitos na mão e, meia hora antes, havia entrado ali um menino negro vendendo aquela mesma marca de pirulitos. Eu digo: “ok. Mas se fosse um menino loiro de olhos claros, você teria achado que ele havia comprado o pirulito. Então não é um mal-entendido”.

Vários casos de racismo são classificados como outras coisas: injúria,

discriminação de classe etc. Isso porque o crime de racismo é inafiançável, então os advogados fazem de tudo para não cair nessa categoria. Mas isso ocorre também porque o racismo não funciona sozinho. Várias vezes, o advogado alega que não é racismo, é assédio. Mas o fato de a pessoa negra ser muito mais assediada do que a branca tem a ver com a raça.

As mulheres negras são mais vítimas de violência. O crime é de violência doméstica, mas é também de racismo, pois elas são as que menos têm voz quando procuram ajuda, sendo vítimas mais fáceis. É sempre um conjunto de fatores que caminha junto. A raça constrói, junto a outras categorias, violências diárias contra os negros.

■

Eu termino com uma fala do filme *Olhos azuis* (1996),⁹⁷ em que uma mulher branca faz um exercício para os brancos se colocarem no lugar dos negros. Ela faz uma pergunta a uma plateia branca: vocês gostariam de ser tratados como os negros são tratados na nossa sociedade? A plateia inteira responde: “não”. E ela completa: “então, por que vocês deixam que eles sejam tratados assim?”. Este é um problema de todos nós, e em qualquer lugar em que você estiver trabalhando isso irá fazer parte da sua vida.

⁹⁷ *Olhos Azuis* (1996), de Bertram Verhaag. Disponível em: <<https://youtu.be/In55v3NWHv4>>. A cena em questão começa aos 9'34”.

Encarceramento em massa e a prisão como *locus* de organização da criminalidade⁹⁸

Camila Caldeira Nunes Dias⁹⁹

De que modo a organização faccional Primeiro Comando da Capital (PCC) se expandiu no sistema prisional brasileiro? Neste texto, vamos nos debruçar especialmente sobre o caso do estado de São Paulo¹⁰⁰ – muito embora o PCC seja, hoje, uma questão nacional.

Em 2001, quando comecei a ter contato com o sistema prisional, já podíamos perceber o PCC organizando e interferindo nas dinâmicas prisionais. Entretanto, de 2006 em diante, sua presença dentro e fora das prisões ficou muito maior. As supostas políticas para combatê-lo só agravam a situação: não reduzem a violência em geral, nem as taxas de homicídios, muito menos

⁹⁸ Este artigo é uma sistematização da aula proferida pela autora no dia 2 de junho de 2017, como parte do curso “Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?”, uma realização do Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina (Cerp-sc), entre agosto de 2016 e dezembro de 2017. Todo o conteúdo dos três módulos do curso está disponível on-line em: <<http://www.cerp-sc.com>>. Apresentamos uma transcrição da fala da autora. As alterações feitas são, em geral, precisões ou exigências inescapáveis do trabalho de transposição ao registro escrito daquilo que foi concebido para o espaço, sempre muito mais livre, da oralidade.

⁹⁹ Camila Caldeira Nunes Dias é Professora da Universidade Federal do ABC e autora do livro *PCC: hegemonia nas prisões e monopólio da violência*. Graduada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (USP), fez mestrado e doutorado em Sociologia pela USP. Pesquisadora associada do Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da USP. Colaboradora do Observatório de Segurança Pública da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp). Associada ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

¹⁰⁰ Esta foi a temática da minha tese de doutoramento, intitulada *Da pulverização ao monopólio da violência: expansão e consolidação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema carcerário paulista*. Tese (Doutorado em Sociologia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

o poder das facções – que é apenas uma dimensão, ainda que importante, da questão da violência. O crescimento do número de presos no estado de São Paulo entre 1994 e 2013 foi exponencial: passamos de 55 mil para 144 mil, em 2006, chegando a 230 mil em 2013. A população carcerária brasileira cresceu significativamente nesse mesmo período, mas São Paulo é sua “locomotiva”: tem um terço da população carcerária nacional. Não por acaso é o berço do PCC, o Estado da federação em que essa facção é mais forte e hegemônica. E é por não ter outros grupos que façam, de fato, um enfrentamento ou oposição a ela que o estado de São Paulo é hoje considerado “pacificado”.

Os anos 1990 e 2000 foram marcados por um grande investimento na rede prisional do estado de São Paulo: desativaram o Carandiru, construíram muitas prisões. O sistema carcerário foi expandido com foco na interiorização das unidades prisionais; hoje são aproximadamente 170 unidades no interior, um número enorme. Apesar deste investimento, o déficit de vagas permanece crescente: em 2005, havia 32 mil vagas a menos do que o necessário e, em 2013, 98 mil vagas. Ou seja: constroem-se prisões, mas não se esgota a demanda por mais vagas.

Esta dinâmica se repete: nos momentos de crise do sistema prisional, como o que vivemos agora, sempre se aventa a necessidade de construir mais unidades para melhorar as condições de encarceramento. É uma falácia: a construção de novas unidades serve apenas para aumentar a possibilidade de encarceramento. As prisões são inauguradas com lotação já acima da sua capacidade, em condições cada vez piores. A precarização das condições no sistema prisional é um processo que tem se mantido e, mais do que isso, tem se agravado nas últimas décadas pelo aumento do encarceramento e pelo surgimento dos grupos organizados de presos. Qual resultado esperamos de um investimento que se define pela expansão do sistema no que tange à capacidade física, apenas: ter sempre mais prisões a construir?

Seria ótimo se, depois de construída uma centena de novas prisões, percebêssemos que os índices de violência diminuíssem, as taxas de homicídios caíssem e que a demanda por novas prisões acabou. Não é o que acontece. O aumento do número de unidades prisionais tem como efeito a demanda por mais unidades. Até onde vamos? Para além das questões sociais e políticas, qual a capacidade econômica do Estado em ampliar esse sistema?

Em São Paulo, a expansão da rede carcerária não foi acompanhada por outros investimentos: não houve contratação de agentes penitenciários proporcional à expansão do sistema, por exemplo. Sabemos ser esta uma das

profissões com maiores índices de afastamentos, por motivo de doença ou problemas de saúde diversos. Ano a ano, aumenta a desproporção entre o número de agentes e o de presos. De acordo com números oficiais, eram cinco presos para cada agente em 2008, passando para a relação de oito por um em 2014. Na prática, esse número é ainda menor: os dados não consideram pessoas em férias, afastadas ou em desvio de função e, além disso, os agentes são divididos em quatro plantões. O índice oficial é, portanto, uma mentira. Ao visitar um centro de detenção provisória, encontramos apenas um agente responsável por um raio inteiro, ou seja, por trezentos ou quatrocentos presos. Nas penitenciárias, é um agente para cada duzentos ou 250 presos. Terá o Estado condições de ter acesso, evitar conflitos ou proteger encarcerados em situação de vulnerabilidade? Como saber se há presos em situação de sequestro, por exemplo, que é um tipo de escravidão por dívida? O Estado nem chega dentro das celas. Não sabe, nem tem condições de saber. Quem faz, então, a gestão da unidade prisional?

A população carcerária depende do senso de justiça dos membros das facções que controlam os presídios. O Estado abriu mão completamente da capacidade de fazer essa regulação, o que explica sua incompetência em evitar e lidar com situações de conflitos entre grupos, tanto no caso de São Paulo como em outras partes do Brasil. Em alguns casos, o Estado não só deixa de evitar como ainda é responsável por fomentar e criar condições favoráveis para os massacres. A regulação dos conflitos e o controle da violência dependem exclusivamente da população carcerária e das facções.

A prisão é um espaço onde o crime se organiza. O Estado não oferece uma estrutura que esteja de acordo com a intensidade do encarceramento. A superlotação gera não só a precarização da infraestrutura, mas também complicações em termos de fornecimento de material de higiene, de alimentação, de organização das visitas, de oferta de trabalho e educação, de organização de espaços de convivência. A superlotação agrava demasiadamente as condições no cárcere e é vetor, dentre outros problemas, do fortalecimento das facções. Como sessenta pessoas vão viver em um espaço que tem capacidade para doze? É necessário haver ordem, alguém que imponha regras de convivência. É aí que entram os grupos faccionais: cumprem o papel de construir e impor uma gestão do cotidiano nas prisões. Para dentro dos pavilhões, das celas, são eles que estabelecem a ordem que permite a sobrevivência das pessoas. Trata-se, com efeito, de uma questão de sobrevivência.

O caso do estado de São Paulo é emblemático e serve para uma análise e

reflexão da tendência nacional, tanto no que diz respeito à política de encarceramento quanto ao seu efeito mais visível, o fortalecimento dos grupos dentro das prisões. A violência que vimos nas regiões Norte e Nordeste no início de 2017 tem a ver com São Paulo, berço do PCC, onde o grupo se expandiu e se fortaleceu, sempre sob os auspícios das autoridades, que nunca admitiram que aquilo fosse um problema. A esse argumento se contrapõe o do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Cauê Macris (PSDB), para quem a responsabilidade não é de São Paulo: vide o enfrentamento que o Estado tem feito à criminalidade, “prendendo tantas pessoas por ano e construindo tantas prisões”. Mas é justamente este o ponto problemático: grupos como o PCC, hoje o maior do país, mas também o Comando Vermelho (CV), o Primeiro Grupo Catarinense (PGC) e vários outros que têm surgido Brasil afora são efeitos da política de encarceramento. As condições de vida na prisão produzem a necessidade da organização dos presos, para que não morram todos, para que não se matem. Este é o principal elemento constitutivo das facções: o aumento do encarceramento, da superlotação das prisões, das condições e da precarização da vida dentro das unidades. Evidentemente, depois ocorrerão desenvolvimentos que extrapolam essa questão inicial: estes grupos terão, por exemplo, uma forma de atuação com vertente econômica muito forte. O impulso original, no entanto, advém das condições das prisões.

Em São Paulo, o PCC tem ampla hegemonia – o que explica a “calmaria”, a ausência de rebelião nas unidades e a “pacificação” nas ruas paulistas, cujos índices de homicídios são mais baixos do que os de outros estados. Mas que efeitos têm o crescimento do PCC em nível nacional?

O aparecimento, a expansão e o fortalecimento de grupos de presos, como o PCC, não são coincidências ou efeitos passageiros da política de intensificação do encarceramento. São o resultado mais objetivo desta política e, ao mesmo tempo, a condição necessária para sua continuidade.

É comum a interpretação, equivocada, de que as facções são o problema originário: elas são o efeito de um problema, que é justamente o aumento do encarceramento e da própria prisão. A prisão é, portanto, o que precisamos discutir. Isso não significa deixar de reconhecer que as organizações faccionais existem, como tampouco consiste em tratá-las como tabu ou não buscar compreendê-las. É importante compreender que as facções não trazem a solução para pacificar: elas até “pacificam”, porque colocam ordem e disciplina. A questão é que as facções são, também elas, um problema, e não a solução.



O PCC surge em São Paulo, em 1993, numa unidade prisional chamada Anexo da Casa de Custódia de Taubaté. Seu surgimento é relatado em livros de jornalistas a partir de narrativas feitas por seus próprios fundadores, a maioria dos quais já foram mortos. Também conhecida como “Piranhão”, a Casa de Custódia de Taubaté era uma excrescência jurídica e normativa: não havia nenhum tipo de regulamentação. Os presos ficavam em regime de isolamento, sem determinação sobre o tempo que permaneceriam ali. Era totalmente arbitrário, podendo chegar a catorze anos, como foi o caso de um preso entrevistado. Os relatos são consensuais a respeito dos espancamentos e de toda forma de violência institucional que acontecia naquela unidade. Para lá eram encaminhados os presos “mais perigosos”, embora não houvesse uma definição concreta e legal que estabelecesse o significado de “ser perigoso”.

É nessa unidade prisional que o PCC supostamente surge, em um dia de jogo de futebol em que estão em campo um time da capital paulista contra um time do interior, e acontecem dois homicídios. Os dois homicídios foram cometidos pelos presos do time da capital, que teriam feito um pacto de união e proteção mútua. A partir de pesquisas em notícias da imprensa, o caso do time de futebol se deu em 31 de agosto de 1993, quando de fato ocorreram dois assassinatos na unidade. Essa é a data em que o PCC comemora seu nascimento. Na mesma pesquisa em jornais, é possível encontrar outros eventos importantes do período. Em abril do mesmo ano, por exemplo, houve um protesto na unidade que ficou conhecido por “bateria”: durante 24 horas, presos ficaram batendo nas grades das celas, revezando-se entre si, o que gerou reclamações de moradores do entorno que não conseguiram dormir com o barulho. Entretanto, o duplo homicídio acabou se constituindo como ato fundacional do PCC na narrativa dos fundadores, sendo passado adiante com um conteúdo simbólico muito forte. Um fato específico, daquele dia específico. É o marco de criação.

Entendemos que as condições para criação de um grupo que depois viria a se dizer “representante da massa carcerária”, que se dizia e se diz ainda “um grupo que luta contra a opressão do sistema”, com todo o discurso que acompanha a criação do PCC, já estavam dadas. O caso da “bateria”, por exemplo, já era um indicador de que algumas ações coletivas de presos estavam ocorrendo, que alguns já se mobilizavam para atuar coletivamente. A partida de futebol e os dois homicídios, entretanto, compõem o que chamamos

de mito de origem, um recurso narrativo comum inclusive para os Estados nacionais. O conteúdo simbólico está presente também no ritual do batismo. Há uma demarcação muito clara entre membros e não membros do PCC: quem é batizado é chamado de irmão; quem não é, é chamado de companheiro. Diferentemente do que já se disse, não se furava dedo nem se fazia pacto de sangue. Todas as pessoas entrevistadas disseram que nunca existiu tal ritual, mas relataram que há sim um outro ritual, ora mais rápido, ora mais demorado, que envolve a leitura do estatuto e o juramento de fidelidade.

A criação do PCC tem três elementos centrais: o perfil de algumas pessoas presentes no “Piranhão”, o contexto político em São Paulo à época, e o aumento do encarceramento e da superlotação das unidades. O primeiro deles diz da presença de presos com um perfil diferente da população carcerária no geral: os assaltantes de bancos. Eram pessoas com capacidade de articulação, de planejamento e de persuasão, com uma oratória muito bem desenvolvida. Pessoas, enfim, com um perfil específico que foi muito importante para a criação e posterior disseminação das ideias desse grupo faccional.

O segundo elemento central é o contexto do sistema prisional e da segurança pública paulista. Em 1993, tínhamos o governo Luiz Antonio Fleury (1991-1994), e vivíamos uma escalada autoritária de recrudescimento da violência institucional, que vinha desde o final do governo Franco Montoro (1983-1987), que foi o primeiro e até hoje o único governo que tentou estabelecer uma política de humanização dos presídios. Nessa época, por exemplo, foram criadas comissões de presos para levar demandas da população carcerária à direção e estabelecer um canal de comunicação com a administração prisional. A experiência, que durou dois anos, foi totalmente boicotada por vários setores da sociedade: pela imprensa, pelos trabalhadores do sistema prisional, pelo próprio partido do governador (PMDB).

Ao mesmo tempo, o final da década de 1980 foi marcado por um aumento da criminalidade, pela maior circulação de armas de fogo nos grandes centros e números crescentes de crimes violentos. É também o momento em que o Brasil passa a ser um mercado consumidor mais amplo de cocaína e entra na rota do tráfico dessa substância.

Essas são condições sociais que fazem dos anos 1980 um paradoxo. Por um lado, vivia-se a redemocratização, a abertura política, a mobilização da sociedade civil, a transição do regime autoritário para o regime “democrático”. Por outro, era um momento de intenso crescimento da violência urbana, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Ocorre que se atribuiu à abertura do governo Montoro, com um discurso de suposta “leniência com bandidos”, a causa do aumento da violência. E houve uma demanda grande por endurecimento. A transição do governo Montoro para o governo Orestes Quécia (1987-1991) já teve como plataforma eleitoral a questão da polícia, das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), do endurecimento. Fleury foi secretário durante o governo Quécia, depois se elegeu governador, e o discurso de que polícia eficiente é polícia violenta se fortaleceu.

Entre o final dos anos 1980 e o início dos anos 1990, foram várias as intervenções violentas da Polícia Militar dentro das prisões, que resultaram em inúmeros presos mortos. A maior delas foi o massacre do Carandiru em 1992, com 111 mortes. O massacre do Carandiru não é, portanto, um ponto isolado, fora da curva, que ninguém sabe como aconteceu: é o resultado e o ponto culminante de uma determinada política de segurança pública que tinha a característica de intervir desta maneira. O surgimento do PCC, um ano depois, está diretamente ligado à violência institucional, tanto a violência estrutural quanto a especificamente empreendida naquela unidade prisional.

O terceiro ponto central, talvez o mais definidor ou, pelo menos, o que segue tendo maior importância para o debate atual, é o aumento do encarceramento. Como já comentamos antes, a década de 1990 é marcada pelo drástico aumento da população carcerária no estado de São Paulo e pela precarização das condições nas prisões. A partir de 1994, o PCC sai do Anexo da Casa de Custódia de Taubaté, onde foi criado, e passa a se expandir para o sistema prisional como um todo.

Não restam dúvidas de que as condições das prisões com o aumento do encarceramento contribuem para a expansão da facção: aumentaram as prisões, as demandas por proteção, por ordem, por organização dos espaços. Estes são elementos favoráveis ao surgimento e crescimento de um grupo com a bandeira de “lutar contra a opressão do Estado”.

É importante apontar que o surgimento do cv antecede o do PCC, e que o Estado do Rio de Janeiro já conhecia o fenômeno das facções. O lema inicial do PCC, inclusive, é o mesmo da facção carioca: “Paz, Justiça e Liberdade”. Para além disso, não temos conhecimento de influências mais diretas entre os grupos. Criado em 1979 no Presídio de Ilha Grande, o cv tem algumas condições similares, e outras diferentes, como a questão da presença dos presos políticos em Ilha Grande, e de que já no início houve uma dissidência ao grupo, o Terceiro Comando, que viria a produzir efeitos importantes. Comando Vermelho e Terceiro Comando viveram em guerra durante todo esse tempo.

Isso não aconteceu em São Paulo. A importância de compreender sua história e estabilidade no tempo é grande, já que o PCC-SP fomenta a criação de grupos similares em outros Estados, tem uma organização, estrutura e importância ímpares no contexto brasileiro, e tornou-se hegemônico em São Paulo e presente em todos os Estados do país.

■

O processo de expansão do PCC no sistema carcerário paulista pode ser dividido em três fases: criação e disseminação da facção (1993-2001), consolidação do poder do grupo dentro e fora das prisões e seu reconhecimento como ator político (2001-2006) e racionalização da atuação (2006 em diante).

A primeira delas compreende o surgimento do grupo e a busca por conquista de espaço (1993-2001). Como já dissemos, este é um período marcado pelo aumento da violência no sistema prisional de São Paulo. E o que acontece hoje em Estados das regiões Norte e Nordeste aconteceu no estado de São Paulo da segunda metade da década de 1990 até o início dos anos 2000: tivemos um aumento gigantesco do número de rebeliões, de assassinatos de presos, de resgates, de fugas espetaculares... Se alguém tivesse analisado esses dados à época, perceberia que algo novo estava acontecendo.

Para além do número crescente de rebeliões em toda essa década, percebemos que elas passam a ter uma configuração diferente. Não se pedia mais, como anteriormente, melhorias pontuais, casuais, relativas a problemas locais em uma unidade prisional específica. Os presos passaram a pedir a saída de um diretor, a desativação de determinado setor. A desativação do Anexo da Casa de Custódia de Taubaté, a unidade onde o PCC foi criado, é uma demanda que marcou a história do grupo nessa primeira fase, quando tem início algo que vai caracterizar a atuação do PCC. As rebeliões passam a ter outra dimensão, que às vezes não têm relação com a unidade especificamente: elas agora respondem a uma demanda sistêmica. E, de fato, muitas vezes conseguiram atingir todo o sistema prisional do Estado.

Como efetivamente conquistaram territórios (no caso, as prisões) e se espalharam pelo sistema carcerário é um processo que ainda precisa ser compreendido. Uma pista que temos é a de que, nas rebeliões, eram recorrentes as reivindicações de transferência de algumas pessoas, líderes da rebelião, para outra unidade prisional. Talvez, a partir da transferência, as pessoas levavam essa mensagem, começavam o mesmo processo de conquista de território.

Tanto que é possível perceber, a partir das notícias de jornais, que em determinado momento o presídio de Hortolândia “vira”. Em seguida, há uma transferência de presos para Franco da Rocha; na semana seguinte, Franco da Rocha tem uma rebelião.

Nesta primeira fase, as mortes de presos rivais eram espetacularizadas, com uma violência muito ostensiva e carregada de sentidos simbólicos de afirmação do poder. Como se, com elas, o PCC dissesse “nós existimos agora, e agora vai ser assim”, e se colocasse como um novo centro de poder. Evidentemente, nem todos aceitavam esse poder de maneira tranquila. Aqueles que se recusavam a obedecer eram mortos de maneira espetacular – como hoje acontece em outros Estados. Muitos funcionários do sistema nessa época, com traumas até hoje, narram as decapitações e os jogos de futebol com as cabeças... A morte tinha um sentido simbólico de afirmação e demonstração de poder muito contundentes.

O discurso com que o PCC surge, e que mantém até hoje, é basicamente: “nós, população carcerária, somos oprimidos pelo Estado. Não temos nossos direitos garantidos. Sofremos violência e arbitrariedades por parte da polícia, muitas vezes por toda a nossa vida e, agora, por parte do sistema carcerário. Temos que nos unir. Não podemos ficar nos matando uns aos outros por problemas pontuais. Só unidos poderemos fazer frente ao Estado que nos oprime”.

As autoridades de segurança pública insistem em desqualificar e não atribuir importância a esse discurso. Enquanto o Estado não perceber o que está por trás, a força que isso tem, não vai conseguir resolver a questão. Já dissemos que as facções não são a solução, muito pelo contrário. Mas há que se reconhecer que têm um discurso que faz sentido. Para quem conhece as condições das prisões e a forma como a polícia geralmente atua em regiões pobres, periféricas, sabe que a vivência dessas pessoas e a relação delas com o Estado é uma relação de opressão. Então, esse é um discurso que tem lastro na experiência dessas pessoas – que estão presas, que estão no sistema prisional –, é um discurso que tem ancoragem em algo real. Isso precisa ser considerado para se entender a dimensão do problema.

Este período inicial do PCC tem seu término e transição para a próxima fase com a megarebelião de 2001 em São Paulo. Foram 29 unidades prisionais que “viraram” simultaneamente num domingo de fevereiro.

Foi a primeira megarebelião do Brasil, algo nunca antes visto. Foram exibidas faixas com o lema da facção, com o símbolo 15-3-3, e com a demanda principal que era a desativação do Anexo da Casa de Detenção. É um marco importante: neste momento, o PCC passa a ser publicamente reconhecido. Até

então, embora a Pastoral Carcerária e várias entidades já viessem apontando para a organização da facção, para cartas de presos denunciando opressão e pedindo ajuda e alguns jornais já tivessem falado sobre o assunto, o governo se recusava a reconhecer sua existência e insistia em dizer que era “invenção”, ou que o grupo não existia. Apenas em 2001 é que o PCC passa a ser amplamente conhecido fora das prisões.

É nesse momento que o governo estadual se vê impelido a responder de alguma forma àquilo que surgiu publicamente. Como dizer que não existe o grupo, se 29 unidades se rebelaram de forma sincronizada e simultânea? Foi uma desmoralização para o Estado.

A partir de então, se inicia uma segunda fase da história do PCC, que vai de 2001 a 2006: é o momento de consolidação do poder e da constituição da facção como ator político diante do Estado. Muitos presos narram que, por conta da demonstração de força de 2001, houve em seguida uma enorme quantidade de batismos. A expansão da facção foi mais rápida a partir daquele evento. Ao mesmo tempo, o Estado teve que reconhecer sua existência, construir estratégias. A única resolução dada oficialmente – porque existiram outras, não oficiais, e até ilegais – foi a criação do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD)¹⁰¹ pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, em 2001.¹⁰² Neste ano começou a ser construída a unidade onde o RDD é aplicado até hoje, o Centro de Readaptação Penitenciária de Presidente Bernardes. Anunciado como a solução para supostamente desarticular o PCC, seria para lá que todas as pessoas identificadas como lideranças da facção seriam mandadas. Sabemos pelo desenvolvimento posterior dessa história que não foi assim que funcionou.

O que vimos em 2006, considerado aqui o marco de fechamento desta segunda fase, demonstrou que não apenas o PCC não tinha se enfraquecido, como tinha crescido, se fortalecido, e mais que isso, se estendido das prisões para as ruas. Entre a segunda e a terceira semana de maio de 2006, tivemos rebeliões em 74 unidades prisionais – note-se que em 2001 foram 29;

¹⁰¹ O RDD é um regime de cumprimento da pena de prisão com um rigor disciplinar muito maior do que o regime comum: o preso fica em isolamento, não pode ter visita (só através do vidro), não tem contato físico com ninguém, não tem televisão na cela, não tem rádio, a leitura é muito controlada, tem uma hora de banho de sol por dia, muitas vezes sozinho, e fica sozinho na cela. Segundo a lei, o preso não pode (ao menos teoricamente) cumprir toda a sua pena nesse regime.

¹⁰² Em 2003, momento de rebeliões no Rio de Janeiro, no Complexo Penitenciário de Bangu, de ataques do Comando Vermelho, o RDD foi incorporado à Lei de Execução Penal, tornando-se lei federal.

cinco anos depois, 74 – e centenas de ataques às forças de segurança nas ruas. Foram cerca de oitenta agentes de segurança mortos, entre policiais militares, civis, bombeiros e agentes penitenciários. A reação da polícia a isso, de uma desproporção absurda, foi a morte de 430 civis em uma semana. Essa é uma discussão até hoje presente no Estado: ao que tudo indica, não foram mortos pela facção, mas pela polícia. O fato é que o PCC expressava claramente sua hegemonia, tendo alcançado o controle de grande parcela do sistema carcerário e com uma presença muito contundente nas ruas e bairros da região metropolitana, em cidades do interior e também fora de São Paulo: aconteceram rebeliões em solidariedade no Paraná e no Mato Grosso do Sul, já sinalizando sua presença em pelo menos outros dois Estados.

Em nossa categorização, dizemos que em 2006 se inicia a terceira fase, que se estende até os dias atuais. É marcada pelo poder já consolidado da facção dentro e fora das prisões, e por um processo de racionalização de sua atuação. Por volta de 2003 começa uma série de mudanças na forma de atuação do PCC, que em 2006 já se mostra consolidada.

As execuções espetacularizadas – como a decapitação, cabeças penduradas etc. –, marcas da primeira fase, deixam de fazer parte do *modus operandi* do PCC em São Paulo (nos outros Estados, a dinâmica é outra). Se olharmos para o sistema prisional paulista, percebemos que o número de homicídios é baixo, quase inexistente nos últimos anos. Instituiu-se uma nova forma de fazer as execuções, chamada de “Gatorade” (dado encontrado há alguns anos, não sabemos se continua vigente): quando tinham que matar alguém, o que também não era muito comum, faziam um processo de deliberação, e havendo o aval, obrigavam a pessoa a ingerir uma mistura com bebida alcoólica, cocaína e às vezes um estimulante sexual, o que resultava em parada cardiorrespiratória. O assassinato era comumente interpretado como “morte por overdose”, e ficava por isso mesmo. Afinal, quem vai investigar com profundidade a morte de um preso? Esta se tornou uma prática corrente, o que indica que nas prisões de São Paulo o PCC não precisava mais demonstrar poder. A hegemonia está conquistada, e há um processo de racionalização nas dinâmicas.

Outro dado interessante é o de que, em 2008 e 2009, funcionários e diretores das unidades prisionais relataram que não havia mais facas nas cadeias. As chamadas armas brancas – estiletes, canivetes, objetos cortantes em geral –, que sempre marcaram as unidades prisionais no Brasil, não existiam mais na rede carcerária paulista. Os presos contavam a mesma coisa. Até então, era comum encontrar presos em posse das chamadas armas brancas. Aparentemente sem

sentido, o que escutamos nas entrevistas da época era: “se é tudo PCC, se o preso não está pensando em tomar uma atitude por conta própria, isolada, e se não está pensando em trair a facção, não tem por que ter faca”.

A interpretação teórica sobre isso vem a partir da ideia de monopólio da violência. “Se é tudo PCC, não tem porque ter faca” indica uma transformação profunda na organização das prisões paulistas. Se antes, em uma briga por qualquer motivo, o conflito era comumente resolvido com um homicídio, com a hegemonia do PCC isso acabou. A facção instituiu a ideia de que nenhum preso podia mais matar outro preso: os problemas tinham que ser levados para a “sintonia”. O PCC tem grupos de presos, membros, responsáveis por resolver conflitos – em São Paulo ganham o nome de “sintonia”, em outros lugares de “disciplina”, “frente de cadeia” etc. Se um preso matar outro, até mesmo agredir outro, der um tapa, quem vai ser julgado e punido pelo grupo que comanda a cadeia é aquele que cometeu a agressão. Entendemos esse processo de mudança nas dinâmicas prisionais como uma revolução, no sentido de que você desapropria os presos da prerrogativa de exercerem a violência e detém o monopólio da força. É um processo que se aproxima, guardadas imensas diferenças, com aquele da constituição do Estado moderno.

A partir de 2006, o PCC passa a ser uma instância de regulação dos conflitos nas prisões, fenômeno cada vez mais contundente e visível. São muitos os conflitos existentes na prisão, todos eles têm a mediação da “sintonia”. Na maioria das vezes, a mediação prescinde da violência física como forma de solução do conflito. O que não quer dizer que não tenha violência, mas que a violência física não é usada de forma indiscriminada. Isso provocou uma grande mudança nas relações nas prisões.

Um fator importante nessa transformação é a instituição dos debates. Se antes o mecanismo de decisão sobre matar ou não alguém se resumia à palavra do “piloto local”, o membro que comandava a unidade, a partir de 2003 e 2004 a decisão seria o resultado do debate entre diversas instâncias da facção (a imprensa criou para isso o termo “tribunal”). Por exemplo, se um preso “caguetou”, o que é considerado uma ação grave, antes de ele ser assassinado, o piloto local terá que fazer um debate com outros membros para decidir se terá o aval ou não para executá-lo. O interessante é que isso contribuiu para a diminuição dos homicídios por uma questão muito prática: o debate não é feito imediatamente. Ainda que tenham acesso a celulares nas unidades, fazer ligações demora, nem sempre se tem a ocasião propícia etc. Nesse ínterim, o preso que sabe da possibilidade grande de morrer pode pedir

“seguro”, e pode sair daquela unidade antes da decisão final. Além da mudança na dinâmica decisória, porque tem algo de supostamente coletivo na decisão, embora não igualitário (os votos de alguns podem ter mais peso do que o de outros), o impacto é muito grande porque de fato dá condições para o preso sair da cadeia antes de ser morto. Antes, ele seria assassinado imediatamente.

Outro aspecto do que chamo de racionalização da atuação advém de um sistema de gradação das punições, uma espécie de proporcionalidade da pena. Se antes só havia um tipo de penalidade, a morte, o PCC começa a estabelecer um “código penal” cada vez mais complexo: suspensão por um mês, exclusão por noventa ou 120 dias, possibilidade ou não de reintegração, necessidade ou não de cumprir uma missão para voltar ao grupo. Tem uma variedade grande de punições – na linguagem dos “irmãos”, “consequências da ação da pessoa”, e a morte é só uma delas. Se a pessoa comete algum erro, não quer dizer que ela vai ser morta, como antes: ela pode ter um outro tipo de punição.

Outra mudança percebida por diretores e funcionários por volta de 2003 e 2004 é a de que o *crack* some das unidades prisionais controladas pelo PCC. Devido à atuação da facção no comércio de drogas ilícitas, em que o *crack* é um de seus produtos, a proibição pode parecer uma contradição, de início. O que relatam é que na prisão o *crack* provoca muitos distúrbios e conflitos, e ter pessoas usuárias torna mais difícil a manutenção do controle, da disciplina e da ordem – daí a proibição.

Cabe pontuar que a estrutura da organização também mudou. Os fundadores do PCC se autodenominavam “generais”, e aos outros, “soldados”. De um modelo piramidal, a partir de 2002 e 2003 assumem uma estrutura celular – as “sintonias”. O estado de São Paulo é dividido em “sintonias” definidas pelos códigos de área DDD – tem-se a “sintonia” do catorze, do quinze, do dezesseis, e assim por diante –, e acima delas estão as sintonias finais, e outras estruturas que vão sendo criadas e as quais não conseguimos acompanhar tão de perto, como o “resumo disciplinar”. Ao contrário do que dizem os membros do grupo, de que a transformação na organização seria símbolo de democratização e igualdade entre as várias células, acreditamos que segue havendo uma estrutura hierárquica que as organiza.

■

Em São Paulo, estima-se que 90% do sistema carcerário seja controlado pelo PCC. “Ser controlado” não significa que toda a população da unidade seja

“batizada” (no geral, apenas de 5% a 10% o é), mas sim que seja composta em sua maioria por “companheiros” que “correm juntos”, ou seja, que seguem a disciplina e as normas da facção. Desde os acontecimentos de maio de 2006, temos um período de extrema estabilidade na rede carcerária paulista.

De fato, com toda a ambiguidade que esse fenômeno carrega, quem visita uma prisão hoje sabe o que esperar. Dificilmente vai acontecer de alguém vir, matar alguém, “virar” a cadeia, como acontecia antes. O que era mais instável e incerto dá lugar à estabilidade advinda da hegemonia do poder do PCC no sistema prisional do Estado.

A consequência mais forte é a redução dos homicídios. Não há dúvidas de que a hegemonia do PCC reduziu drasticamente as taxas de homicídio dentro e fora do sistema prisional paulista. São Paulo é um dos únicos Estados do Brasil que vem, desde 2001, reduzindo seus índices ano a ano. Se no auge da violência chegou a ter entre vinte e 25 assassinatos por 100 mil habitantes, hoje a cifra está em torno de dez para cada 100 mil. Nos últimos quinze anos, os números foram reduzidos em 70%. E aí temos um intenso debate: de um lado, as autoridades dizem “isso é fruto da política de segurança do Estado, que investiu na polícia, nas prisões etc.”. De outro, alguns de nós, pesquisadores, afirmamos o forte impacto da hegemonia alcançada pelo PCC na taxa de homicídios.

O PCC tem o controle do mercado de drogas em São Paulo. A disputa pelo mercado, pelo varejo, é algo que historicamente gera índices muito altos de homicídios. Se você tem um só grupo no Estado, não tem concorrentes, não tem disputas, e este grupo controla os territórios, as prisões, exerce a disciplina e impõe a ordem, vai haver redução na taxa de homicídios.

Evidentemente, há outros fatores envolvidos. Alguns apontam para o Estatuto do Desarmamento, atuações de organizações não governamentais na periferia, reestruturação da polícia, criação do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Tudo isso pode ter certo impacto, mas não identificamos nenhuma política pública do estado de São Paulo que explique uma redução tão drástica em quinze anos: não são 20% ou 30%, mas 70% dos homicídios que deixaram de ocorrer. Não é possível atribuir a chamada “pacificação” à política pública, porque não houve nenhuma política pública revolucionária capaz de explicá-la. A hegemonia do PCC em São Paulo criou condições para uma dinâmica criminal em que os homicídios deixam de ter um papel central. Não se trata de defender ou não defender a facção, mas de compreender o fenômeno.

À chamada pacificação do estado de São Paulo, relacionamos quatro

fatores conjunturais: a consolidação do poder do PCC, sem a ameaça de outros grupos até esse momento; a estabilidade interna do grupo, sem rupturas internas na sua cúpula; a força do seu discurso de legitimação; e acomodações com o Estado.

O quarto elemento, a relação da facção com o Estado, é o que apresenta maior precariedade: vira e mexe, se desestabiliza. São acomodações com a administração prisional, principalmente, porque no nível da rua, da polícia, é muito difícil falar em “um acordo” para um território tão amplo; as relações são mais propriamente locais. E por acomodações não nos referimos a nenhum acordo propriamente (como se diz ter havido entre Marcola, um dos líderes do PCC, e representantes da polícia, em 2006), mas a arranjos muitas vezes implícitos: supõem uma manutenção da ordem nas prisões e ao mesmo tempo a permanência do PCC no controle desta ordem e do mercado fora delas.

Quais são os dilemas da pacificação em São Paulo? Ela tem como efeito o aumento estrondoso do encarceramento. Ela é efeito e causa, na verdade. Outro efeito são as ondas de violência associadas ao PCC: a primeira delas, em 2001, se restringiu ao sistema prisional, em 2006 envolveu ruas e prisões, e em 2012 culminou em uma onda de assassinatos de policiais de folga. Isso acabou gerando uma dinâmica de vingança, em que após a execução de um policial uma ou mais chacinas ocorriam na mesma região.

As “soluções” que são apresentadas nesses casos agravam ainda mais o problema. A primeira delas: fortalecer a Polícia Militar. Evidentemente, a PM tem um papel a cumprir, mas não podemos apostar que apenas ela vai resolver a questão. A própria violência policial foi uma das causas do surgimento das facções. A PM vai, no máximo, conter a violência em alguns momentos, por um tempo limitado. Não é solução.

Quanto mais apostamos na repressão, mais se fortalece o discurso das próprias facções com a ideia do Estado opressor. Legitima-se o discurso da facção e retira-se a legitimidade do próprio Estado. Quanto mais a polícia aposta nisso, mais fomenta o círculo de violência, em espiral. Matou um policial, a polícia vai lá e mata cinco pessoas da comunidade. Deve ser muito duro ver os colegas sendo mortos, mas essa resposta vai agravar o problema. O PCC tem o jargão: “o crime fortalece o crime”. Cada vez mais temos consolidada essa concepção. E não conseguimos fazer frente a isso.

Outra “solução” criada em 2006 foi a criação do sistema penitenciário federal. Vista à época como solução para a questão das facções, é o grande responsável pelo problema nacional que temos hoje. Tendo quatro unidades,

e havendo uma quinta em construção, foram descritas por um entrevistado como “o comitê central das facções”. Nas unidades prisionais federais, há uma pessoa de cada Estado. Quando é que líderes de grupos do Brasil inteiro teriam a possibilidade de se reunir em um mesmo local? O líder do PCC-SP, com o da Família do Norte, do Amazonas (FDN-AM), com o do PCG-SC etc. Só as federais propiciaram isso. Evidentemente, o regime é rigorosíssimo. Mas sabemos que, quanto mais difíceis forem as condições, mais criativas serão as formas que os presos criarão para se comunicar. Nunca conseguiremos impedir a comunicação. Então, nas federais, acabaram por criar a possibilidade de encontro dos líderes de diversos Estados, tornaram-se local de acordos e rupturas.

Os regimes disciplinares diferenciados, como o RDD e o sistema penitenciário federal, não vão resolver. Também são estratégias de contenção limitadas, por um tempo específico, em uma situação determinada. Não são soluções. O aumento do encarceramento, da tortura, da letalidade: a essas formas de atuação violenta do Estado, a população encarcerada já está acostumada. O Estado sempre atuou dessa forma, nunca atuou de outro jeito. Não é novidade. Nenhum preso tem medo de morrer. A vida deles é marcada por essa “insegurança” (o que para nós é uma insegurança), não é isso que vai intimidá-los. Todas essas supostas soluções só acabaram consolidando, ainda mais, a prisão como *locus* de organização da criminalidade.

Hoje, se alguém furtou um carro – algo totalmente individual, pontual –, vai preso, e no cárcere vai ter oportunidades de se inserir em redes criminais muito mais complexas. Vai ter oportunidade de fazer parte dessas redes. A prisão funciona para isso, é isso que ela faz. Ela contém de maneira muito limitada as pessoas. A despeito do aumento estrondoso do encarceramento, a violência social só aumenta. Estamos agravando, cada vez mais, o problema. Nós, sociólogos, temos sempre respostas estruturais, de longo prazo – educação, redução das desigualdades sociais, acesso a direitos, cidadania etc. – que de fato estão na base disso tudo. Mas as pessoas estão morrendo neste momento. Como fazer? É um desafio. Não temos respostas.

■

A tendência no cenário brasileiro é de nacionalização do PCC, com uma presença desigual entre os Estados. Assistimos ao aparecimento de diversas facções nas prisões, algumas com presença nas ruas também, em praticamente todos os Estados. O fluminense Comando Vermelho passou a se expandir

também, de forma diferente do PCC, mais próximo a um modelo de franquia. Não há relação orgânica entre o CV-ROG e o CV-RJ, por exemplo, enquanto que entre o PCC-SP e os demais há ligações entre os grupos, envio de informações, precisam seguir as mesmas normas.

A dinâmica de expansão dos dois grupos, até um ano atrás aliados, culminou em uma ruptura, provocando uma série de fissuras e de tensionamentos nas prisões Brasil afora. Como são os dois grupos que têm mais presença nacional, a quebra de aliança entre ambos engendrou a necessidade de um reordenamento nacional dos grupos nas prisões. Nas regiões Norte e Nordeste, onde há maior fragmentação – há vários grupos, sem uma hegemonia clara –, isso se refletiu de maneira mais contundente: eventos extremamente violentos dentro dos presídios no Amazonas, Roraima, Rio Grande do Norte, Ceará. Por que esses eventos aconteceram nesses Estados? Porque neles há um equilíbrio maior entre o CV e o PCC, e as facções locais passaram a se alinhar a um ou a outro, e isso provocou um conflito violento. Em São Paulo, quase não houve problemas: em uma unidade havia cem presos de facções rivais ao PCC, eles foram colocados em outra unidade separada, resolveu-se a questão.

Na maioria dos Estados do Norte e Nordeste, a fragmentação é enorme. E o Estado, já discutimos, não tem a capacidade de fazer a gestão prisional. Em um cenário de competição e de rivalidade, em que os próprios presos não exercem ali um controle pacificado, o Estado fica vendido. Restam as cenas de violência a que assistimos. O Estado não tem nenhuma capacidade de intervenção, e depende dos presos para fazer esse controle.

Em resumo, a dimensão nacional que adquiriu atualmente o problema das facções tem uma causa central, basilar, que é o aumento do encarceramento em âmbito nacional, a precariedade das condições das prisões. E, como um elemento mais específico dessa dinâmica, está o sistema penitenciário federal, que permitiu o alinhamento ou desalinhamento entre facções, que passam a ter uma abrangência não mais local, estadual ou regional, mas nacional. Todos que conhecem o sistema prisional imaginaram, ao saber da ruptura entre CV e PCC, que veríamos instabilidade no Brasil como um todo. É o cenário atual, marcado por essa competição e necessidade de realinhamento das facções locais a um ou outro grupo.

A prisão é o foco dos nossos problemas. É a origem. Precisamos pensar em outras formas de responder à questão da violência que não passem pelo encarceramento. Se seguirmos apostando nisso, continuarão os mesmos problemas, ou teremos outros ainda mais graves.

Dispositivos de desaparecimento e políticas de luto¹⁰³

*Fábio Luís F. N. Franco*¹⁰⁴

Introdução

O desaparecimento de pessoas é um fenômeno que desaparece: existem poucos registros desses casos e, geralmente, eles são incompletos; as instituições públicas, salvo exceções, não possuem protocolos específicos para a correta abordagem desse problema; e os sistemas oficiais de informação ainda não foram suficientemente integrados de forma a permitir a busca, a localização e a identificação de desaparecidos no território nacional.

É certo que, nos últimos anos, muitos foram os esforços empreendidos por familiares, movimentos sociais, pesquisadores, instituições civis e organismos de Estado que resultaram em ganhos relevantes para as políticas de enfrentamento ao desaparecimento. Contudo, o problema ainda é bastante

¹⁰³ Este artigo é uma sistematização da aula proferida pelo autor no dia 10 de novembro de 2017, como parte do curso “Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?”, uma realização do Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina (Cerp-sc), entre agosto de 2016 e dezembro de 2017. Todo o conteúdo dos três módulos do curso está disponível on-line em: <<http://www.cerp-sc.com>>. Apresentamos uma transcrição da fala do autor. As alterações feitas são, em geral, precisões ou exigências inescapáveis do trabalho de transposição ao registro escrito daquilo que foi concebido para o espaço, sempre muito mais livre, da oralidade.

¹⁰⁴ Filósofo e psicanalista. Sua pesquisa busca articular a Filosofia, a Psicanálise e a Teoria Social com experiências na gestão pública. É mestre e doutor em Teoria das Ciências Humanas pelo Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. Foi consultor da Unesco na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, entre 2014 e 2015, e, logo após, foi assessor da Coordenação de Direito à Memória e à Verdade da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania na Prefeitura Municipal de São Paulo. Além disso, representou a mesma secretaria no Grupo de Trabalho Perus, entre 2015 e 2016.

grave no Brasil. Segundo dados inéditos reunidos e analisados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), em média aproximadamente 190 pessoas desapareceram por dia no país, entre 2007 e 2016, totalizando 694.007 registros de desaparecimento em delegacias de polícia das 27 unidades da federação nos últimos dez anos (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2017, p. 8). Nesse mesmo período, apenas no estado de São Paulo, foram registrados, de acordo com a pesquisa, 242.568 casos de desaparecimento (p. 38). Além disso, na pesquisa de opinião realizada pelo FBSP/Datafolha, 23,8 milhões de brasileiros disseram possuir algum conhecido, amigo ou familiar desaparecido (Caraffi In: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2017, p. 40).

Ainda sobre a incidência do desaparecimento em nosso país, os cemitérios são outra importante fonte de informação e diagnóstico. Estima-se que, no município de São Paulo, 750 pessoas sejam enterradas anualmente nos cemitérios públicos como cadáveres desconhecidos e/ou não reclamados, isto é, corpos cujos familiares não solicitaram a sua liberação para sepultamento (São Paulo, 2016, p. 45).

A redução dessas estatísticas alarmantes exige respostas tão complexas quanto o problema do desaparecimento. Nesta aula, pretendemos, primeiramente, construir uma nova compreensão do fenômeno do desaparecimento a partir da crítica de alguns preconceitos facilmente identificáveis no nosso cotidiano e que funcionam como obstáculos epistemológicos e políticos para o enfrentamento ao desaparecimento; depois, apresentaremos certas experiências que, esperamos, provoquem a invenção de outras respostas para o problema com o qual nos ocupamos.

Enfrentando alguns preconceitos

a) “Desaparecimento é coisa da ditadura militar”

É comum ouvirmos dizer que o desaparecimento existiu apenas durante o governo ditatorial (1964-1985) e que, mesmo nessa época, foram poucos os casos em comparação com o que aconteceu em outras ditaduras. De acordo com essa opinião, os desaparecimentos atuais são acontecimentos pontuais, localizados e, normalmente, motivados por problemas familiares – voltaremos a isso no item “b”.

Ora, tal opinião está equivocada por vários motivos. Destaquemos alguns: em primeiro lugar, a ditadura brasileira não inventou o desaparecimento no

Brasil. Antes do golpe civil-militar de 1964, já existiam mecanismos estatais responsáveis pela perda ou supressão da identidade civil de determinados corpos, que acabavam enterrados como desconhecidos nos cemitérios públicos municipais: são os chamados “desaparecimentos administrativos” (Hattori et al., 2016).¹⁰⁵ Após a tomada de poder pelos militares, tais práticas foram associadas a outras técnicas para fazer desaparecer os cadáveres, tais como desmembramento, descaracterização, incineração etc. Por esse motivo, a maioria dos desaparecimentos de militantes políticos, no Brasil, aconteceu sob as estruturas já fixadas do desaparecimento administrativo pré-ditatorial e existentes em hospitais, Institutos Médicos Legais (IMLS), cemitérios, polícias e prisões.

Se levarmos em conta tal diversidade de processos de desaparecimento, veremos cair por terra a repetida tese de que a ditadura brasileira “desapareceu com pouca gente”. Apenas no Cemitério Dom Bosco, localizado no bairro de Perus, em São Paulo, foram localizados, em 1990, *mais de 1.500 conjuntos de esqueletos* desconhecidos enterrados em uma vala clandestina criada durante o governo ditatorial. Esse procedimento se repetiu em muitos outros cemitérios do Brasil no mesmo período, atestando o recurso constante da repressão a formas de desaparecimento que seguiam os fluxos e as rotinas administrativas normais.

Além de não terem sido criados pela ditadura brasileira, os mecanismos de desaparecimento não pararam de funcionar com a chamada Nova República. Os dados que trouxemos na introdução desta aula deixam explícito que se trata de um problema insistente na atualidade.

b) “Quem é responsável pelo desaparecimento é a família”

Segundo análises realizadas pelo Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, do Ministério Público Estadual de São Paulo (Plid/MPSP), a partir de dados do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos (Sinalid), 42,86% dos desaparecimentos ocorridos no estado de São Paulo são motivados por conflitos familiares e envolvem, sobretudo,

¹⁰⁵ “Bastava, portanto, não copiar um número, passar a limpo de um outro modo, perder um papel, para que o caminho do corpo se desfizesse, para que as identidades individuais fossem suprimidas, para que a pessoa perdesse as evidências que permitiam sua rastreabilidade e localização, negando-se a possibilidade de ligar as informações obtidas a partir do corpo ou esqueleto à memória e à história de alguém” (Hattori et al., 2016, p. 5).

jovens entre 12 e 18 anos (32, 77%).¹⁰⁶ Isso, contudo, não faz do desaparecimento um problema exclusivamente familiar, cuja solução caberia aos pais ou parentes do desaparecido.

Lamentavelmente, não é assim que pensam muitas instituições públicas responsáveis pela investigação dos casos de desaparecimento. A pesquisadora Letícia Ferreira (2013) observa que nas delegacias a ausência de um tipo penal específico para o desaparecimento, a falta de diretrizes claras e de protocolos sobre como agir nessas situações contribuem para que o desaparecimento não receba a mesma atenção e dedicação de policiais do que as *ocorrências criminais*. Cria-se, assim, uma diferença entre os *casos de polícia*, cuja resolução motiva os agentes da segurança, e os *problemas de família*, dentre eles o desaparecimento. Se “fulano” desapareceu é porque “a família não soube cuidar”, ou porque, “afinal de contas, a gente sabe como a juventude é irresponsável”, ou “por causa do problema do álcool”. O desaparecimento é, então, convertido em um problema moral e privado, que não diz respeito às instituições do Estado. O fenômeno é desvalorizado não apenas nas delegacias, mas, também, em outras instituições que deveriam ser responsáveis pelo seu enfrentamento: hospitais, equipamentos do sistema de seguridade social, órgãos do sistema de justiça etc. Em suma, o desaparecimento deixa de ser um fenômeno enfrentado por políticas de Estado, é despolitizado, é considerado uma ocorrência “não importante”. Em contrapartida, o agente público que trabalha com desaparecimento se sente desvalorizado, seja porque se vê atuando em um caso que não é da sua competência, mas das famílias, seja porque o pouco sucesso obtido no esclarecimento dos desaparecimentos o desestimula a assumir essas tarefas.

Porém, ainda que um número significativo de desaparecimentos possa ser considerado voluntário, isto é, quando alguém desaparece por vontade própria em razão, por exemplo, de ameaças, conflitos familiares, desentendimentos, o desaparecimento é um fenômeno indissociável da *política* e do *Estado*. Quando há um acidente que produz o desaparecimento de alguém, não existem questões políticas envolvidas? Não existe algo da ordem da burocracia ou da administração que não opera e que permite esse desaparecimento? Quando um adulto sofre atos de violência por causa de sua orientação sexual e sai de casa, esse sujeito desapareceu por vontade própria?

¹⁰⁶ Essas informações encontram-se disponíveis em: <<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/plid/estatisticas>>. Acesso em: 22 mar. 2018.

Essa violência não é algo de ordem política? Não deveria existir uma rede de equipamentos do Serviço Único de Assistência Social (Suas), por exemplo, para acolher, orientar e encaminhar essa pessoa? Todos esses processos envolvem uma dimensão política irrecusável. *Em última instância, seria possível dizer que todo desaparecimento envolve ou está relacionado à política, à omissão ou à ação de instituições do Estado, ainda que não haja intenção deliberada. É necessário pensar o desaparecimento como um problema político: existe uma política do desaparecimento, e o desaparecimento é um fenômeno político.*¹⁰⁷

c) “Não desapareceu; deve estar por aí, vai voltar logo”

Consequência do preconceito que tratamos anteriormente, esta frase e suas variações são comuns no cotidiano de familiares de desaparecidos. Vimos antes que, quando o desaparecimento deixa de ser um problema político e se transforma numa questão familiar ou num desvio moral, as instituições públicas se desresponsabilizam pela sua resolução. Pedir para um familiar esperar 24 horas, 48 horas ou mais tempo antes de fazer o boletim de ocorrência de desaparecimento é uma das muitas manifestações disso: trata-se do chamado *mito das 24 horas*. Alguns agentes policiais acham que uma pessoa desapareceu porque estava bêbada ou porque quis assustar alguém ou, ainda, porque dormiu na casa de um conhecido. Mas apenas os familiares ou os parentes próximos do desaparecido são capazes de perceber uma mudança brusca de rotina e avaliar a normalidade ou a anormalidade dessa situação. Portanto, se eles consideram que ocorreu um desaparecimento, as autoridades policiais devem registrar o boletim de ocorrência *independentemente do tempo transcorrido desde a constatação do fato*. Aliás, quanto mais rápido se inicia a busca, maiores são as chances de localização.

Tipologias do desaparecimento

A ainda parca literatura especializada no desaparecimento tentou estabelecer uma classificação mínima das situações de desaparecimento, que está longe

¹⁰⁷ Em nossa tese de doutoramento, procuramos desenvolver com mais profundidade essa dimensão política do desaparecimento, inclusive explicitando seu papel na produção de formas de subjetividade melancólicas. FRANCO, Fábio Luís Ferreira Nóbrega. *Da biopolítica à necrogovernamentalidade: um estudo sobre os dispositivos de desaparecimento no Brasil*. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Filosofia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

de ser aceita por todos os estudiosos e debatedores do assunto, sendo, portanto, problemática. De toda maneira, ela pode ser útil no cotidiano de trabalho.

Uma primeira classificação, que leva em conta a *decisão* ou a *vontade* da pessoa, estabelece três tipos de desaparecimento: voluntário, involuntário e forçado.

O *desaparecimento voluntário* ocorre quando a pessoa se afasta por vontade própria, sem avisar: foi um desejo dela. Como dissemos antes, tal situação pode ser resultado de conflitos familiares, medo, desentendimentos ou, simplesmente, do desejo de alguém mudar de vida. É claro que, nessas situações, é importante que a pessoa comunique sua família sobre a decisão, mas há situações em que isso não é possível por diversos motivos. Nesses casos, se as investigações visando à localização da pessoa desaparecida forem exitosas, recomenda-se que o poder público apenas comunique à família o encontro do desaparecido, respeitando seu desejo de não reatar os vínculos com os familiares.

Existe uma discussão se essa classificação pode se estender a desaparecimentos de crianças, adolescentes e pessoas com transtorno mental. Legalmente, porém, esses casos nunca podem ser considerados desaparecimentos voluntários, sendo dever do poder público localizar a pessoa, comunicar a família e conduzi-la de volta para casa ou, se isso não for possível, em razão de violência ou perseguição, encaminhá-la a um órgão competente, como o conselho tutelar.

Em segundo lugar, temos o *desaparecimento involuntário*, definido como aquele em que a pessoa é afastada por um evento ou condição sobre o qual não tem controle. Por exemplo: quando a pessoa sofre um acidente, o corpo é carbonizado, os documentos são perdidos e a família não sabe onde encontrar o cadáver, que pode ser enterrado como alguém não identificado.

Finalmente, o *desaparecimento forçado* ocorre quando outras pessoas provocam a desapareição, sem a concordância da pessoa. Se no caso do desaparecimento voluntário, o desaparecimento foi desejado pelo desaparecido, no desaparecimento forçado o desaparecimento se deu coagindo a pessoa desaparecida. O desaparecimento de alguém foi ativamente produzido por agentes do Estado ou por organizações políticas, que se recusam a dar informações e/ou adulteram notícias a respeito do paradeiro da vítima, impossibilitando sua localização. Esse tipo de desaparecimento ocorre tanto em situações de exceção – guerras civis, ditaduras, intervenções militares – quanto em situações ditas de “normalidade”, nas quais existem regiões de exceção, como, por exemplo, na abordagem policial em áreas periféricas ou na ação de grupos armados ligados ao crime organizado. A legislação internacional vem aperfeiçoando os marcos normativos para a tipificação criminal desse tipo desaparecimento.

Além dessa classificação que se organiza a partir da *vontade* da pessoa, há uma segunda tipologia, articulável à primeira, que se baseia nos *motivos* do desaparecimento. Nela, encontramos: o desaparecimento político, o desaparecimento civil e o que, anteriormente, chamamos de desaparecimento administrativo.

O *desaparecimento político* trata de prisão, detenção ou sequestro de pessoas por um Estado ou organização política e motivada por razões políticas. Esse tipo está associado, na outra categorização que vimos, ao desaparecimento forçado. No Brasil, assim como em outros países da América Latina, essa categoria é utilizada sobretudo para se referir ao desaparecimento de militantes resistentes políticos à ditadura.

O *desaparecimento civil* ocorre quando uma pessoa sai de um ambiente de convivência familiar para realizar qualquer atividade cotidiana, não anuncia a sua intenção de partir e jamais retorna (Oliveira, 2012). Sem motivo aparente, a pessoa some sem deixar vestígios.

Finalmente, o desaparecimento administrativo (Hattori et al., 2017), como vimos antes, se refere à utilização da própria burocracia estatal para inserir as vítimas de desaparecimento forçado em um mecanismo pré-existente, que desaparece com pessoas dentro de um sistema administrativo, a partir da falta de preenchimento de dados, do não arquivamento ou da perda de informações ao longo do processo. É uma categoria criada para lançar luz sobre aqueles desaparecimentos que derivam da própria estrutura e do fluxo administrativo-burocrático do Estado. Aqui a ação intencional do agente de Estado não está, necessariamente, presente. O desaparecimento se dá de maneira não intencional, indireta, pois, por exemplo, ocorreu um erro no preenchimento de um formulário ou porque o funcionário está trabalhando sob condições precárias ou porque os protocolos não são claros. Refere-se, sobretudo, às partes da administração pública que são responsáveis pela gestão cadavérica, pelas perícias, pela saúde etc.

As seis tipologias que trouxemos até aqui foram criadas para tentar tornar mais inteligível os fenômenos de desaparecimento de pessoas, bem como para orientar o trabalho do pessoal que atua em instituições públicas e organismos civis direta ou indiretamente responsáveis pelo enfrentamento ao desaparecimento. Parece, no entanto, existir um problema nessa classificação: no dia a dia, mais comum do que encontrar um desaparecimento voluntário “puro”, ou um desaparecimento involuntário “puro”, é nos depararmos com casos em que essas categorias se embaralham, e nos quais os dois modelos classificatórios antes mencionados se cruzam. Por exemplo, uma pessoa

desaparecida em razão de um acidente grave pode ser considerada vítima de desaparecimento involuntário; mas, se após um tempo, descobre-se que o Estado não utilizou todos os métodos disponíveis para identificar o corpo, então nos encontramos diante de um possível desaparecimento administrativo. Outro exemplo: alguém desaparece voluntariamente em razão de ameaças constantes que vinha sofrendo da Polícia Militar. Ora, esse desaparecimento não é claramente político? E os desaparecimentos civis, não acontecem situações em que se confundem com os políticos e/ou com os administrativos?

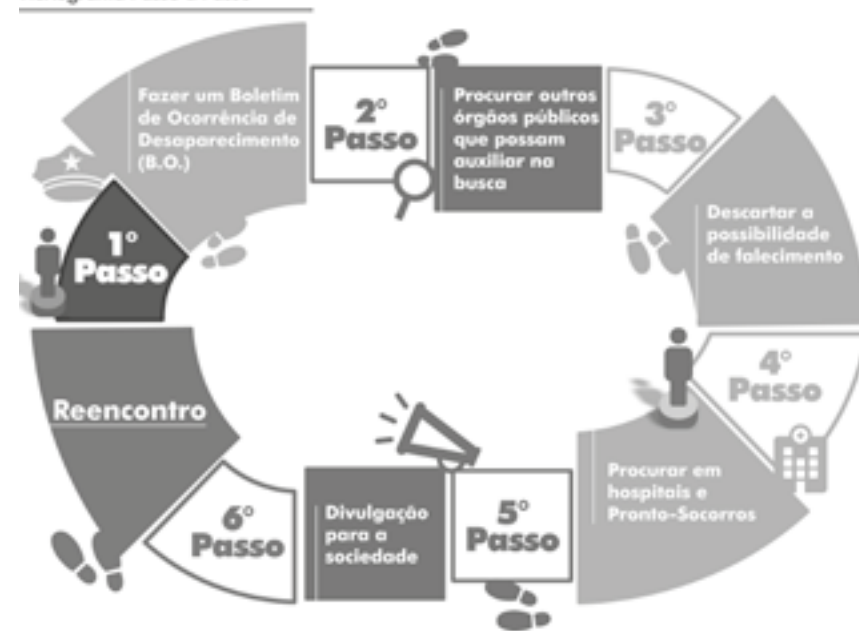
Assim, se o recurso a essas classificações pode iluminar um pouco o opaco campo do desaparecimento, não podemos perder de vista o que já dissemos antes: o desaparecimento é um fenômeno que, independentemente do seu tipo, está sempre relacionado com a política, mesmo nos casos em que sua causa pode ser atribuída à omissão ou à ausência desta. Por isso, qualquer solução que se pretenda constituir para o problema do desaparecimento precisa envolver uma rede com múltiplos profissionais, equipamentos e órgãos públicos, assim como familiares de desaparecidos – que apresentam experiência e conhecimento prático imprescindíveis para esses casos –, movimentos sociais e entidades não governamentais envolvidas com a pauta.

Iniciativas de enfrentamento ao desaparecimento

A criação dessa rede no município de São Paulo fez parte do processo que levou à publicação da *Cartilha de enfrentamento ao desaparecimento*. Elaborada a partir da colaboração de muitas instituições públicas (infelizmente, sem a participação da Polícia Civil e da Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo), movimentos sociais e organizações não governamentais, sob a condução da Coordenação de Direito à Memória e à Verdade da Secretaria Municipal de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo e do Programa de Localização e Identificação de Pessoas Desaparecidas do Ministério Público do Estado de São Paulo, a cartilha tem uma linguagem bastante acessível, que explica desde o que é o desaparecimento até o papel de cada uma das instituições envolvidas no processo de busca, passando pelos direitos que protegem os familiares.

Ao cabo de um longo processo de construção coletiva, a cartilha foi publicada e distribuída gratuitamente, além de possuir uma versão digital disponível on-line.

Fluxograma Passo a Passo



Acima, podemos ver um fluxograma passo a passo, apresentado na cartilha, que diz o que pode ser feito em caso de desaparecimento, de forma clara e de fácil compreensão. Cada um dos passos apresentados nesse fluxograma tem um detalhamento no interior da cartilha, com destaque para os direitos do familiar que busca o desaparecido, a função de cada um dos organismos e entidades mencionadas, além de telefones e endereços.

É claro que essa cartilha não pode ser simplesmente replicada em outros estados ou municípios. Como os organismos responsáveis pelo enfrentamento do desaparecimento podem variar de local para local, é importante que existam versões regionalizadas que levem em conta as especificidades de cada cidade. Do contrário, ela não poderá cumprir seu principal objetivo: informar e orientar não apenas os familiares, mas também os agentes públicos e os demais profissionais envolvidos na localização de desaparecidos.

Além disso, o processo de construção da cartilha é, ele mesmo, importante para a criação e consolidação de redes de enfrentamento ao desaparecimento. Durante as muitas reuniões que ocorreram na Prefeitura de São Paulo para validar o texto do documento, vários participantes foram

sensibilizados e instruídos sobre o problema do desaparecimento. Esta iniciativa mostra como a politização da pauta do desaparecimento produz a implicação destes organismos na efetivação de políticas locais de enfrentamento. Isso é politizar o desaparecimento.

Além da cartilha, outras iniciativas merecem ser destacadas. Recentemente foi criado um sistema integrado dos 72 IMLs do estado de São Paulo. Até então, um familiar precisava “fazer o *tour*” dos IMLs: ir a cada unidade consultar os livros de registro (todos os cadáveres são fotografados e fichados). Além de ser uma situação evidentemente causadora de sofrimento – diante da manutenção da expectativa e da desinformação, do atendimento ruim, do estresse emocional de se confrontar com dezenas de fotos de cadáveres, dentre os quais um deles pode ser, eventualmente, a pessoa procurada –, os familiares despendiam muito tempo e dinheiro para percorrer todos os postos do IML do estado. Hoje, após a criação dessa rede, o familiar pode ir até o IML mais próximo, pois um funcionário consultará o sistema integrado. Entretanto, outros passos ainda precisam ser dados, uma vez que os bancos de dados dos IMLs não estão integrados com os bancos de dados da Polícia Civil, dos hospitais etc.

Finalmente, vale mencionar a iniciativa do Serviço Funerário do Município de São Paulo, que, desde abril de 2014, publica todas as sextas-feiras no seu site e, aos sábados, no *Diário Oficial*, a lista de pessoas falecidas, enviada pelo IML e pelo Serviço de Verificação de Óbitos da capital, que passaram por necropsia nesses locais. Na lista, os familiares encontram nome e/ou as características físicas desses corpos, o que facilita o processo de busca por desaparecidos que podem ter sido enterrados nos cemitérios paulistanos.

Evidentemente, nesta aula, não foi possível esgotar todas as informações sobre o desaparecimento, nem apresentar as variadas iniciativas desenvolvidas no Brasil e no exterior, por órgãos públicos e ONGs, que tiveram sucesso no enfrentamento desse problema. Porém, esperamos que os exemplos citados nessa última parte contribuam para a criação de caminhos novos para a redução das estatísticas de desaparecimento no país.

Referências

- FERREIRA, Letícia Carvalho de Mesquita. “Apenas preencher papel: reflexões sobre registros policiais de desaparecimento de pessoa e outros documentos”, *Mana*, v. 19, n. 1, p. 39-68, abr. 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132013000100002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 9 fev. 2018.
- FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. *Anuário brasileiro de segurança pública: 2017*. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2017.
- HATTORI, Márcia Lika et al. “O caminho burocrático da morte e a máquina de fazer desaparecer: propostas de análise da documentação do Instituto Médico Legal-SP para antropologia forense”, *Revista do Arquivo*, n. 2, p. 1-21, 2016. Disponível em: <http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revista_do_arquivo/02/artigo_03.php>. Acesso em: 5 fev. 2018.
- OLIVEIRA, Dijaci David de. *O desaparecimento de pessoas no Brasil*. Goiânia: Câne Editorial, 2012.
- SÃO PAULO. Prefeitura Municipal de São Paulo. *Cartilha de enfrentamento ao desaparecimento: orientações e direitos na busca de uma pessoa desaparecida*. São Paulo: Prefeitura de São Paulo, 2016.

C.
experiências
paradigmáticas

Casa dos Cata-Ventos: uma aposta clínico-política¹⁰⁸

Renata Almeida¹⁰⁹

A Casa dos Cata-Ventos está situada na Vila São Pedro, comunidade de alta vulnerabilidade, em Porto Alegre, localizada aos fundos do Hospital Psiquiátrico São Pedro e vizinha da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Somos um projeto de intervenção psicanalítica junto a crianças e adolescentes, fruto de uma parceria entre o Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e o Instituto APPOA – Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Estamos em funcionamento há sete anos, desde julho de 2011. Nossa equipe é formada por psicanalistas, mas também estudantes, residentes e pós-graduandos que se aproximam para pesquisa e formação.

Somos um espaço que se abre, de tempos em tempos, para receber as crianças da vila. Para quê? Para brincar. Buscamos sustentar um espaço/tempo privilegiado à infância para que as crianças tenham possibilidade de um brincar livre. E para, a partir desse espaço, escutar e intervir.

Nossa experiência é inspirada na Casa da Árvore, instituição que

¹⁰⁸ Este artigo é uma sistematização da aula proferida pela autora no dia 24 de novembro de 2017, como parte do curso “Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?”, uma realização do Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina (Cerp-sc), entre agosto de 2016 e dezembro de 2017. Todo o conteúdo dos três módulos do curso está disponível on-line em: <<http://www.cerp-sc.com>>. Apresentamos uma transcrição da fala da autora. As alterações feitas são, em geral, precisões ou exigências inescapáveis do trabalho de transposição ao registro escrito daquilo que foi concebido para o espaço, sempre muito mais livre, da oralidade.

¹⁰⁹ Médica homeopata e psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA) e do Instituto APPOA. A Casa dos Cata-Ventos é uma proposta de trabalho com a infância que se situa na interface dos direitos humanos, da educação, da saúde coletiva e da assistência social. Tendo sempre como bússola a ética psicanalítica, procura inscrever-se na intersecção destes diferentes campos e no contexto da cidade de Porto Alegre. Tem como inspiração o trabalho da Maison Verte, criada por Françoise Dolto em 1979, em Paris, e da Casa da Árvore, que, desde 2001, desenvolve trabalho semelhante em comunidades com alto índice de vulnerabilidade social no Rio de Janeiro. A autora manteve o tom coloquial da aula realizada, pouco alterando sua transcrição.

desenvolve projetos de atenção à infância no Rio de Janeiro que, por sua vez, baseou-se no trabalho da Maison Verte (ou “casa verde”, em português), criada na França em 1979 por uma equipe liderada pela psicanalista francesa Françoise Dolto (1908-1988).¹¹⁰

Dolto trabalhava com crianças e percebeu que a passagem da casa para a escola é um processo muito complicado, tanto para as crianças como para os pais. Sua compreensão era a de que a escuta da dupla mãe-bebê (ou pai-bebê, babá-bebê) era essencial: é o adulto cuidador, que está com a criança no dia a dia, que vai mostrando o mundo para ela e que vai fazer a passagem para escola. Para cuidar dessa passagem, ela construiu uma estratégia para atender cuidadores e crianças em idade pré-escolar: um lugar com brinquedos, onde as pessoas podem brincar com os pequenos e conversar entre si, e onde as crianças podem brincar juntas. E os psicanalistas estão ali, podem intervir na vida diária de um bebê, escutando algo que é dito, fazendo uma pontuação. A essa estratégia de intervenção no cotidiano de pais e crianças chamamos de “estrutura Dolto”. Hoje, temos psicanalistas que intervêm no sofrimento de bebês recém-nascidos. Como? Da única forma que um psicanalista sabe: escutando. Se isso tem efeitos em berçários, que dirá em uma criança que já circula, fala, brinca, que já está tentando dar conta das demandas do que esperam dela.

A constituição psíquica infantil é feita sempre na relação com o outro. Uma criança não se constitui se ela não tem um olhar de alguém, de quem ela recebe informações. De acordo com Sigmund Freud, é uma ação específica que instiga o bebê a colocar seu aparelho psíquico para funcionar: a ação materna. Junto com a mamada, os bebês recebem muitas coisas: o leite, para matar sua fome, mas também a voz da mãe, seu cheiro, seu toque – pequenos traços que o bebê passa a absorver do mundo. Jacques Lacan, outra contribuição importante, diz que as crianças são inseridas na linguagem. As crianças são pensadas, são faladas, antes de serem nomeadas. O desejo que faz com que uma mulher engravide vai abrindo um espaço e colocando uma criança em uma cadeia simbólica, remetendo-a à sua origem materna e paterna. Esse processo é o que nos humaniza. Ao nascer, as primeiras coisas que as pessoas querem saber é como a criança vai se chamar e com quem ela se parece (com o avô, com a mãe?). Que traço é esse? Se o bebê chora, “nossa, ele é bravo”, “nossa, ela é furiosa,

¹¹⁰ Para conhecer mais sobre essas instituições, acesse: <<http://casadaarvore.org.br/>> e <<http://www.lamaisonverte.asso.fr/>>.

uma pimenta-malagueta!" ou, então, "ela é doce, é mansinha". A questão é que os "pimentas-malaguetas" carregam o apimentado mundo afora, as "docinhas" também. E isso é falado, é linguagem. É colocar a criança dentro de uma cadeia simbólica, de algo que vai nomeá-la para si e para o outro.

Dolto dizia que quanto mais cedo pudermos brindar a criança com uma palavra verdadeira, melhor será: elas têm direito a saber da sua história, a saber o que fez com que fossem nomeadas daquele jeito. Isso ajuda a criança a sair da dubiedade do não dito, típica dos segredos familiares. Quem trabalha com criança sabe que segredo familiar normalmente vira sintoma infantil. Freud já colocava que tudo o que vivemos passivamente tendemos a reproduzir ativamente: se apanho do meu irmão mais velho, vou bater no meu irmão mais novo; se apanho todos os dias dos meus pais, vou resolver minhas questões na escola batendo. A criança precisa dar conta do que não é falado, e vai tentar encontrar uma resolução atuando, fazendo exatamente a mesma coisa. Daí a necessidade de escutar o que, muitas vezes por meio de gestos e brincadeiras, a criança está falando.

A Casa dos Cata-Ventos trabalha com crianças em alta vulnerabilidade, expostas à violência diuturnamente. Muitas vivem em casas de um cômodo só, moram em vielas. Se, no caso da França, as crianças são obrigadas a frequentar a escola a partir dos três anos, aqui a obrigatoriedade é aos quatro, sendo que em Porto Alegre não existem nem creches nem escolas infantis que atendam a demanda. A maioria das crianças é cuidada por outras mulheres, ou por seus irmãos mais velhos. Mesmo diante das diferenças em relação ao caso francês, aqui a passagem para a escola tampouco é tarefa simples. Os índices de evasão escolar e de analfabetismo na Vila São Pedro são muito importantes. Sentar em uma cadeira, escutar por quatro horas a professora, para muitas dessas crianças, é da ordem do impossível. Esse contexto é o que marca a nossa experiência.

Quando psicanalistas brasileiros da Casa da Árvore foram à França apresentar o projeto que desenvolviam em favelas do Rio de Janeiro, escutaram dos colegas europeus: "essa é uma experiência fadada ao fracasso. Porque onde a violência torce o pescoço das palavras, um psicanalista não pode trabalhar". Nossa proposta é fazer exatamente o contrário: onde a violência está, a palavra pode torcer o pescoço da violência. A palavra dita permite que algo deslize, que algo seja possível para além da descarga agressiva. Quem já passou por uma análise sabe qual é a diferença de ter alguém que nos escute, que nos pontue coisas que façam um novo sentido na nossa vida. Por isso, trabalhar

com as crianças na Casa dos Cata-Ventos é uma aposta política: acreditamos que abrir espaços de escuta num contexto de violência pode fazer a diferença.

Somos uma equipe de psicanalistas e estudantes que pensa que a psicanálise pode estar fora dos consultórios, no meio da vila, na vida diária das pessoas, na cidade. E nosso trabalho é uma experiência aberta: as questões trazidas pelas crianças fazem com que a equipe se repense cotidianamente. Tem algo da casa que foi se estabelecendo, sendo construído com as crianças, com o território, com o passar do tempo, que pode não ser aquilo que imaginávamos de início... Mas é extremamente potente.



A Casa dos Cata-Ventos é um espaço aberto para crianças e adolescentes, onde a escuta e a intervenção dos psicanalistas são feitas a partir do brincar. Lá, elas têm acesso a livros, a brinquedos, a fantasias, à contação de histórias. A casa abre em turnos, nos quais as crianças são acolhidas livremente. Por exemplo, no período da tarde trabalhamos das 14h30 às 17 horas: por duas horas e meia estamos lá para brincar. Elas podem entrar e sair quantas vezes quiserem, ir embora quando bem entenderem. Quem faz a inscrição é a própria criança, não a mãe ou o responsável.

Escutar criança é sempre trabalhoso. Para além da escuta, temos que nos debruçar sobre a história familiar da criança. E nem sempre temos acesso à família, nem sempre ela nos recebe para uma conversa. Hoje, algumas mulheres começam a nos contar a sua história – depois de sete anos na comunidade, estando lá de três a quatro vezes por semana. Pensando no que o psicanalista Jorge Broide diz, para poder fazer a escuta do território e ir percebendo os significantes, temos que caminhar muito. Até que a comunidade confie, sinta que é possível falar algo para nós. Tem algo da nossa atitude, nesse trabalho com as crianças, que mantém a nossa condição de estrangeiro. Por mais que nos sintamos "próximos", a diferença está colocada: nós somos da universidade, temos carro, comida. Certo dia, uma criança me perguntou se eu tinha cachorro. Ao responder que sim, emendou: "é daquele cor-de-rosa?". Ela imaginou um daqueles de raça poodle, com pelo tingido, de madame. "Meu cachorro é vira-lata, igual aos que têm aqui", completei, dando-me conta, porém, da nossa condição de estrangeiro. Essa diferença também faz com que demoremos muito tempo para entender o que as crianças nos dizem.

Na primeira casa de estrutura Dolto, em Paris, tem um quadro negro onde

é colocado o nome de cada criança que entra, sem o sobrenome. Aqui, nós repetimos isso. Quando teve o primeiro surto de gripe A, estabelecemos um maior cuidado para que os copos d'água fossem individuais, escrevendo o nome de quem bebia em cada copo utilizado. Começamos a perceber que as crianças nos pediam água, mas não queriam bebê-la: elas queriam o copo, ver seu nome escrito. E mais, elas queriam seu nome e sobrenome. Demo-nos conta de que a nomeação das nossas crianças acontece de uma outra forma, que não é como a das crianças francesas.

Hoje não é mais num copo, mas num caderno: quando entram elas dão o nome, o sobrenome e a idade. Uma das crianças que atendemos, de 8 anos, chama-se Apolo.¹¹¹ Até o ano passado, ele falava: “meu nome é Apolo Ferreira da Silva Apolo”. Certo dia, perguntei-lhe: “será que não é Apolo Ferreira da Silva Júnior?”, ao que me respondeu que não. “E Apolo Ferreira da Silva Filho?”, no que ele disse “isso, meu pai tem o mesmo nome que eu”. Nisso está a construção da identidade que a criança vai fazendo. Muitas não sabem sua data de nascimento, porque as famílias não têm isso como algo marcado. “Ele tem 6 anos”, outro familiar diz: “acho que tem 5”. A idade, às vezes, é algo que flutua, e temos que conversar com várias pessoas até descobrir a correta.

Quando falamos de população em vulnerabilidade, em que as pessoas estão lutando para obter a comida da próxima refeição, a infância, como conhecemos, fica completamente anacrônica. E há algo que se constrói, na infância, no encontro com o outro. É necessário que nós, que trabalhamos nessa área, queiramos ver o que está ali. Se não, não sobra nada para essas crianças. Esse é o nosso posicionamento ético: podermos também ser responsáveis pelas crianças.

Ao brincar na Casa dos Cata-Ventos, as crianças reproduzem violências. Algumas delas ainda não dão conta das brincadeiras em grupo. Por que é tão difícil? O que é possível escutar sobre essa agressividade? Ora, todos aqui somos feitos de agressividade, não somos só “bonzinhos”. É o que Freud diz sobre a pulsão de vida e pulsão de morte: o entranhamento das duas é que faz a vida andar. Agressividade é quando temos a gana de pegar o pedaço de alguém, não pegamos, mas aí pegamos a tarefa que aquela pessoa nos passou com todo o afinho: “ele vai ver se sou bom, ou se não sou bom”. É necessário que nossas crianças sejam agressivas, sim, que deem conta de dizer “não gosto”, “não quero”, “isso não me faz bem”. Que possam falar, em um atendimento, “você é uma chata, eu não vou voltar aqui”. A agressividade

pode ser absolutamente positiva se eu consigo fazer dela algo que me move. Mas ela pode, também, ser extremamente destrutiva se, a cada vez que eu me chatear, eu passar ao ato e quebrar tudo à minha volta. É o que normalmente acontece, o que comumente as crianças reproduzem no nosso espaço. O que possibilita intermediar e lidar com a violência, agressividade não mediada? É a fala. Essa é a nossa aposta.

Quem joga futebol sabe: não existe futebol sem falta, sem “encontrão”. As brincadeiras têm um tanto de agressividade. Com as crianças, a passagem ao ato para sair quebrando o outro que deu um chute é uma coisa muito simples – tem sempre “os brigões” no campo de futebol. Na casa, construímos, dia após dia, um trabalho com as crianças que é o de poder brincar, contar histórias, pular corda, mas com uma regra: se alguém se machucar, se a briga acontecer de uma forma tão violenta que não seja mais possível continuar brincando, nós paramos o nosso dia de trabalho. Por quê? Às vezes, só com a palavra não adianta, ainda que tentemos dar bordas para a criança seguir, ela não consegue e segue brigando. É quando fazemos um corte: “hoje não estamos conseguindo brincar, paramos. Sexta-feira estamos aqui de novo e vocês voltam a brincar”.

Que intervenção é essa, de interromper o trabalho? Brincar, na visão de Freud, tem o mesmo peso que sonhar. Freud diz que o sonho é a nossa entrada, a via-régia do inconsciente humano. Quando sonhamos aparecem coisas do nosso desejo, que vem distorcido, escondido, com outros rostos, que vem com outras formas. O sonho, o chiste, o ato falho: isso tudo é o nosso inconsciente, é algo que está ali mas não é dito. Para as crianças, um dos caminhos importantes do trabalho inconsciente se dá através do brincar. As crianças, quando brincam, não sabem exatamente por que estão fazendo isso ou aquilo. Por que ela quer brincar disso sempre? É necessário escutar o que a criança está nos trazendo, porque ela está botando no seu brincar algo que é seu, da sua história.

O tempo do inconsciente, presente no brincar, é atemporal. O inconsciente não tem tempo: eu sigo desejando coisas que talvez desejei quando era muito pequena. Por isso, Lacan vai falar no tempo lógico nas sessões de psicanálise. Há algo que pode ser dito depois de uma hora, mas há algo que às vezes pode “cair” da boca com vinte minutos de sessão. Se for importante, pontuamos e dizemos: “podemos parar por aqui”. Cada criança tem conosco um determinado tempo que elas suportam brincar. Isso de trabalharmos sem ter um contorno pedagógico, do “agora vamos sentar”, “agora pular corda” etc., de

deixá-las brincar livremente, faz com que nossa intervenção seja diferente a cada momento. Em certos casos, é preciso dizer: “acho que você está cansado, quem sabe você vai para casa, bebe uma água e depois você volta”. Ou mesmo quando há muita violência, dizer: “por hoje, acabou. Não estamos mais conseguindo brincar. Estamos aqui novamente na sexta-feira, ou na segunda...”

Já tivemos episódios de a casa ser destruída, das crianças derrubarem todos os brinquedos, rasgarem papéis, arrombarem portas – momentos em que uma violência extrema se põe em ato. Aprendemos que esses são momentos em que algo está acontecendo na Vila São Pedro. Quando algo muito intenso como isso acontece, para além de interromper o plantão, também temos a regra de fazer uma assembleia no dia seguinte. É quando não abrimos a casa, mas botamos cadeiras e bancos no pátio, propomos conversar sobre o que está acontecendo.

Nesse dia seguinte à casa quebrada, ninguém falava na assembleia. Às perguntas “o que aconteceu?”, “o que está acontecendo?”, nenhuma criança respondia. Elas subiam nas árvores, corriam para lá e para cá. Ficamos falando sozinhos. Resolvemos retomar as regras – não machucar nem agredir ninguém – e abrimos a casa. Em dez minutos, tínhamos uma criança pegando outra menor e a atirando no chão, a casa já toda revirada. Não teve jeito: encerramos as atividades daquele turno novamente. Eles ficaram furiosos, alguns pré-púberes retrucaram dizendo: “como assim acabou?!”, “vocês são loucas!”. Explicamos novamente, mantivemos a palavra, a palavra verdadeira de Dolto, até que nos propuseram ajudar a reparar a casa. Aceitamos, porque isso também é poder trabalhar a construção coletiva do cuidado de algo que é nosso e deles também. Nós, da equipe, estamos lá, mas a casa é das crianças e a responsabilidade de cuidar do espaço também é delas. Ao terminarmos as arrumações, escutamos: “e agora, podemos brincar?!”. Diante da negativa, eles finalmente falaram: “então, queremos fazer uma assembleia”. Algo da intervenção psicanalítica fez efeito, como o corte na sessão que promove uma elaboração.

As crianças organizaram o espaço de maneira diferente da que havíamos montado mais cedo, juntando todas as cadeiras num espaço mínimo. Quando sentamos, começaram a nos contar: “você gosta de filme de terror?”, “aqui no domingo é muito pior do que filme de terror: eles bebem, eles batem, eles se matam”. Naquele mês, a Vila São Pedro tinha assistido a um assassinato em que um laço fraterno havia sido desfeito, quebrado. Duas famílias próximas,

numa tarde de Grenal,¹¹² tomaram muita cerveja, começaram a discutir, e um adolescente de 15 anos degolou a amiga da mãe. Esfaqueou, ainda, o marido da mulher degolada. Algumas crianças viram toda a cena, que se passou no meio da rua. Na conversa, elas puderam falar disso, dos adultos, da violência do assassinato, de quem tinha visto. Puderam falar da morte dessa mãe e avó, que era familiar de algumas crianças, desse laço que se rompeu entre os amigos do bairro, da sensação de desamparo que se seguiu a isso. Uma assembleia difícil. Falar do horror é muito difícil. E escutar também. Poder sustentar a palavra verdadeira com as crianças possibilitou a eles nos contar o horror. Primo Levy já nos apontava que a escuta do horror é também um ato político.

Outro movimento importante que leva a violência a irromper com muita intensidade nas brincadeiras das crianças é o recrudescimento da violência policial. Policiais entrando à noite, arrombando a porta, fazendo as crianças tirarem a roupa para procurar drogas: toda essa cena nós vamos ver no turno seguinte. Serão brincadeiras que passam ao ato muito rapidamente, como muitas vezes acontece na brincadeira de polícia e ladrão. Por que é essencial para a criança poder brincar de polícia e ladrão? Ora, como é que uma criança de 2 ou 4 anos vai poder dar conta dessa violência que ela vive? No seu brincar.

Houve uma vez, brincando de polícia e ladrão, em que a criança quis que a profissional fosse para o chão, além de querer bater na cabeça dela. É preciso dizer “isso não, estamos brincando”, e ao mesmo tempo deixar andar a brincadeira. Temos bastante trabalho para dar contorno a esse tipo de brincar, onde a passagem ao ato é quase uma promessa, uma possibilidade. As intensidades crescem e facilmente precisamos perguntar: “do que estamos brincando mesmo?”, “que brincadeira é essa?”

Outra situação que tivemos sobre violência policial foi na chegada de um turno de trabalho da tarde, quando as mães vieram pedir ajuda à equipe. Um rapaz tinha sido espancado e torturado durante toda a noite pela polícia, no meio da rua. Todos viram – e era para que todos vissem. Atrás das janelas, ninguém teve coragem de interromper a cena. A única pessoa que teve coragem de dar acolhida para o jovem, já muito machucado, foi um sujeito psicótico que mora na vila. Desde as seis horas da manhã, os moradores haviam tentado ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que

¹¹² Usa-se o termo “Grenal” para se referir ao clássico futebolístico disputado entre os dois maiores times do Rio Grande do Sul: Grêmio e Internacional.

se negava a entrar na comunidade. A esperança era de que nós conseguíssemos convencer o serviço a prestar atendimento – não foi preciso, a solução foi encontrada antes de qualquer atuação nossa.

Passava das 14 horas quando as crianças voltaram ao Cata-Ventos. A brincadeira, naquela tarde, começou com “o que você está fazendo? Estou escovando os dentes. Vamos passear no bosque enquanto o seu lobo não vem”. Elas passaram um bom tempo brincando enquanto o seu lobo não vinha... Mais tarde, convidaram-nos para “brincar de batuque”. A umbanda é uma religião importante na vila, e esta é uma brincadeira comum: as crianças montam um terreiro na casa, fazem as danças, cantam e vão pedindo proteção. Nesse dia, eles foram pedindo proteção, fazendo a brincadeira, e toda vez que eu me movimentava, elas falavam: “não, não, não: você só fica vendo”. Ficamos sentadas, vendo a brincadeira, até que elas falaram: “agora podemos ir para casa”, e foram embora.

O que as crianças reproduziram? A brincadeira do “enquanto o seu lobo não vem” traduz como é utilizado o espaço/tempo que a Casa sustenta, que é um espaço do brincar, do elaborar enquanto a violência não volta; e o “batuque”, um pedido de proteção que de alguma forma puderam encenar, remeter. O que está acontecendo ali? Não são crianças que não têm nada a dizer, com as quais não se tem o que trabalhar. As brincadeiras são exemplos do que as crianças fazem e de como, às vezes, nosso papel é só estar ali para poder escutar a violência vivida, testemunhar o testemunho que crianças sabem dar ao brincar.

Existe nas comunidades um silenciamento diante da violência. Eles silenciam a violência que sofrem, seja porque a polícia volta mais violenta, seja porque o tráfico, que também é violento, está ali o dia todo. Isso que as crianças trazem, de colocar em ato muita agressividade, é a forma que elas encontram para contar a sua história, é o modo como ainda sabem contá-la, porque não têm elaboração e não a trazem em palavras, narrativas. Acreditamos que abrir espaços nesse contexto de vulnerabilidade e violência, em que as crianças possam ter a possibilidade de brincar, inventar ou passar o dia matando o outro de brincadeira, é necessário para que a criança elabore o que vem vivendo.

Este é um ato clínico, mas também político: dizer que aquelas crianças têm o que dizer. E que é necessário escutar o que está ali, fazendo função de anteparo à repetição da violência, da destruição. Quando, naquele turno de brincadeiras depois da assembleia frustrada, dissemos que se alguém se machucasse as atividades da casa seriam interrompidas – e foram

interrompidas –, uma palavra verdadeira foi dada. Permitiu que se falasse o que verdadeiramente os apavorava naquele momento da vida. Quando recebemos um adolescente que está destruindo coisas ao seu redor, temos que buscar saber o que foi destruído dentro daquele sujeito, o que ele viveu para que nos devolvesse essa agressividade.

É muito importante também lembrar: quando crianças e adolescentes fazem isso, algo da transferência está posta. Nós só mostramos o nosso pior lado quando supomos que o outro não vai se assustar nem sair correndo. Eles supõem que vamos dar conta de viver isso junto com eles. Se não dermos conta, é um problema: o desamparo aumenta. Quem trabalha com crianças e adolescentes, ou com saúde mental em geral, enfrenta essa questão. Às vezes, tendemos a reagir esquecendo que ali há uma transferência em curso, e que podemos dizer: “hoje eu não sei o que te dizer, vamos parar por aqui, mas volta amanhã”. Ou ainda, “hoje paramos a brincadeira, não estamos dando conta, nos vemos na sexta”. Se fazemos isso, se acolhemos, eles voltam. E falam, como no caso das crianças que nos surpreenderam com “vamos fazer assembleia, temos o que dizer”.

Não podemos perder de vista que, quando trabalhamos em transferência, quando estamos abertos para escutar o que o outro tem a nos dizer, o que o outro vive vai vir endereçado para nós, mas não é exatamente “para nós”. É como uma carta, é a carta possível de ser escrita pelo sujeito. Lacan, no “Seminário sobre ‘A carta roubada’” (1955), diz que na transferência tem algo que nos é endereçado, que às vezes não sabemos exatamente o que é, mas que está ali, exposto. É possível ver, se percebermos que há um endereçamento. Quem está na rede, obrigatoriamente, vive esse tipo de transferência. Como podemos lidar com isso? Ou reagindo, ou acolhendo. Apostamos em acolher, tentar botar palavras e dar um contorno para essas situações.

No Cata-Ventos, as crianças estabelecem uma transferência não só com as pessoas, mas com o lugar. Elas seguem na quarta-feira a conversa ou a brincadeira que se iniciou na segunda. Por que as crianças repetem à exaustão uma brincadeira? Pela mesma razão que elas veem um filme até a exaustão. Elas precisam elaborar algo e elaboram aos pedaços. E vão repetindo até dar conta daquilo e seguir em frente. Ao final de cada dia de atividade na casa, a equipe se reúne para falar sobre nossa intervenção – o que fizemos, o que não conseguimos fazer, o que nos deixou angustiados. Depois, uma pessoa escreve um relato para que a próxima equipe saiba o que aconteceu (porque os grupos não se repetem ao longo da semana, uma equipe trabalha na segunda, outra

na quarta etc.). É importante o acompanhamento dos acontecimentos justamente por isso: as crianças vão repetindo sua elaboração ao longo da semana, as equipes vão fazendo as pontuações, conseguindo tocar em algumas coisas, em outras não, e novas questões vão surgindo.

■

O funcionamento da Casa dos Cata-Ventos não é facilmente replicável na rede pública, porque a rede tem uma normatização: tem horários e atividades pré-estabelecidas, os adolescentes têm que ir aos grupos etc. A rede educacional também. Como podemos acolher crianças e adolescentes com um pouco mais de flexibilidade? A infância, e este encontro com aquilo que as crianças têm para nos trazer, não se dá dentro de uma norma, de um tempo rígido.

Como nós respeitamos este tempo da infância? Como os serviços podem lidar com esse tempo ainda de construção, em que as histórias são muitas vezes narradas pelo brincar infantil?

Quando começamos a oferecer lápis e papel para as crianças, imaginávamos ser uma oferta simples. O que passamos a perceber é que muitas crianças nunca tinham tido contato com o trabalho da garatuja ou do desenho, porque não tiveram acesso a isso. E que, no momento da passagem à escola, não conseguiam suportar. Crianças de 11 anos que não sabem ler, ou sabem mas não entendem o que leem; crianças que tínhamos dificuldade em saber em que turma estudavam, porque suas idas flutuavam entre os períodos da manhã e da tarde; crianças de 8 anos que nunca entraram ou frequentaram nenhuma escola. Isso nos deixou muito angustiados. Hoje, tentamos fazer da casa também um espaço que proporcione às crianças alguma aproximação prazerosa com as letras. Buscamos fazer do nosso espaço um espaço facilitador à alfabetização. Fazer isso é acompanhá-los naquele difícil processo de passagem da casa à escola, de que Dolto falava, cuja importância de ser sustentada se relaciona, aqui, com almejar mudar, um dia, os altos índices de evasão escolar e de analfabetismo da Vila São Pedro.

Fazemos pequenas incursões ao letramento, como a construção de crachás individuais, oferta de livros e materiais de desenho, contação de histórias. Desde o início do processo tínhamos um grupo que trabalhava com contação. E é uma contação de histórias em que as crianças podem brincar com o que é narrado, fazer intervenções. Não precisam ficar sentadas, quietinhas, ouvindo do início ao fim. Às vezes, a Chapeuzinho Vermelho vai para o bosque,

mas nem consegue chegar à casa da vovozinha, porque nisso as crianças vão montando a brincadeira com o lobo, com outras personagens, e nós vamos deixando a brincadeira andar para que as crianças possam nos contar algo. Essa compreensão temos buscado discutir nas escolas em que elas estudam.

A rede escolar muitas vezes não se articula como uma rede de cuidado e proteção à infância. Muitas crianças desistem de sua escolarização sem resistência familiar ou mesmo da escola. O difícil é que, muitas vezes, essas crianças são tiradas da sala de aula, algumas vão para as salas de recurso¹¹³ e a maioria acaba em evasão escolar. Se não pudermos discutir caso a caso por que a criança não consegue ficar em sala de aula, se não pudermos recuperar a sua história, ela vai viver em evasão. É o caso de uma adolescente que atendemos, que frequenta muito nossa casa: sua família se mudou por conta do tráfico muitas vezes, viveu por muito tempo essa itinerância, foi inscrita na escola a primeira vez aos 9 anos, e hoje, aos 13, não consegue suportar a rede de ensino. Ela não dá conta daquilo que carrega, que é o não saber, e a escola não a recebe nem a ajuda a construir um saber a partir do conhecimento dela, do tempo em que esteve fora da escola.

A Casa dos Cata-Ventos estabelece um trabalho do “entre”: nós não somos clínica, nem educação, nem Suas, mas trabalhamos na interface dos direitos humanos, do serviço social, da clínica, da educação. Com isso, temos construído articulação e feito parte da microrrede da região da Vila São Pedro. Dialogamos com o Centro de Referência em Assistência Social (Cras), com empresas, com equipamentos da saúde, com as escolas.

Acreditamos ser importante apontar, nesse diálogo, que a estruturação infantil é uma estruturação em curso. Na psicanálise, trabalhamos com a ideia de psicoses não decididas na infância: crianças que têm uma estrutura-limite, como um quadro de espectro autista, têm uma estrutura não decidida. Na infância, o sujeito vai se estruturando e, conforme intervimos, ele pode fazer um novo arranjo. É relevante considerar isso tanto no âmbito escolar quanto no âmbito da saúde e da assistência social.

Outro ponto é que este arranjo estruturado ao longo da infância vai até a adolescência, momento em que ocorre uma grande virada. Quando falamos da ação específica da entrada da linguagem, em que as crianças precisam

¹¹³ Salas de recurso são salas de aula destinadas a integrar alunos com necessidades especiais e também com dificuldades de aprendizagem nas escolas públicas regulares; são dispositivos de um programa do Ministério da Educação.

estar dentro de uma cadeia associativa de sua mãe, estamos falando que as crianças entram nessa história que a família lhes dá e ficam submetidas a ela. Com o passar do tempo, a criança vai deixando de ser o “bebê da mamãe” para ser a Maria, para ser o João, para se diferenciar. Esse processo acontece ao longo de toda a infância, e na adolescência ganha um peso ainda maior. Quando essa criança se tornar um adulto, o que ela vai carregar da sua família? Que possibilidades ela tem de se reinscrever? Com que elementos ela vai transitar pela vida?

Diante dessas questões, sempre nos foi muito difícil estabelecer limites de idade. Recebemos crianças de 2 anos com acompanhante até adolescentes. Os tipos de brincar são diferentes em cada faixa etária, são muitas crianças que recebemos por turno – em média, temos entre quinze e vinte, mas nas férias chegamos a ter 35 crianças –, as equipes têm entre três e cinco profissionais. Ocorre que nem sempre conseguimos efetivamente trabalhar intervindo com todas elas. Em dado momento, começamos a perceber que um adolescente que vinha muito à casa começou a ficar deprimido. Nas tentativas de nos aproximar e saber do que se tratava, um dia escutamos dele: “eu vou ter que sair da vila, ir embora”. Surpresos, perguntamos o porquê, ao que ele respondeu: “vou fazer 13 anos: ou vou virar ‘aviãozinho’, ou tenho que ir embora. Eu não queria isso para mim.”

A partir dessa fala, nos demos conta de que precisávamos abrir um espaço para falar sobre essa transição. Se na passagem à adolescência dos meninos só sobra o tráfico, para as meninas sobra a maternidade. Elas são mães jovens porque isso faz delas mulher. A grande questão para as meninas, quando elas entram na adolescência, é saber quantos anos nós temos, se somos casadas, se temos filhos. Ao se depararem com a negativa quanto aos filhos, perguntam: “com essa idade, sem filhos? Mas você faz sexo?”. Isso gera um deslocamento. É possível que muitas se tornem mães adolescentes, mas ali na casa talvez tenham a chance de se deparar com uma nova pergunta: “quem são essas que fazem outras coisas, que querem outras coisas, que mulheres são essas?”.

Interessantíssimo também é o efeito dos estagiários nas crianças: “que homens são esses que vêm brincar com a gente e não resolvem as coisas na violência, mas conversando?”. Criança necessita de registro corporal, afeto, colo. Tudo na criança passa antes pelo corpo. Criança que não para quieta é criança que está precisando registrar alguma coisa. Bebês, muito antes de falarem, já viram a cabeça e dizem não com o corpo. Certo dia, uma criança subiu em uma árvore, no nosso pátio. Em cima da ameixeira, ela começou a

chorar com medo de descer. Eu, embaixo, não tinha como subir. Fiquei ali dizendo: “vem, está tranquilo, põe o pé ali, desce por aqui”. Quando o menino chegou ao galho onde eu podia pegá-lo, ele disse: “você não, chama o Rodrigo”. Esse contato com um homem, amoroso, é algo que não é comum, assim como não é comum a presença do pai em casa. Muitas famílias são cuidadas pelas avós, pelas tias, mães, irmãs. Então, poder inscrever algo do masculino que não seja traço da violência faz uma diferença importante para as crianças.

Outro ponto fundamental em nosso trabalho: como trabalhar o racismo? As crianças nos trazem essa questão, daí sua relevância em nosso trabalho. Temos feito várias intervenções, mas não vimos nenhum ponto de virada ainda. Nos demos conta do pouco que sabemos e lemos sobre racismo. Certo dia, as crianças passaram a tarde inteira tentando deixar meu cabelo, que é liso, em pé. Foi todo um trabalho: as meninas desfiavam, desfiavam, dali a pouco caía. Quem mais brincava disso era Luísa,¹¹⁴ uma menina negra que está sempre de cabelo preso. Em dado momento, ela falou: “Renata, o teu cabelo não fica em pé”. Conversando, eu lhe disse que de fato meu cabelo era diferente do dela, mas que eu sempre quis ter cachos. Ela retrucou: “claro que não, todo mundo quer ter cabelo liso”. Continuei dizendo que sempre quis ter cabelo cacheado justamente porque nada para no meu cabelo, nenhum penteado ou adereço, apesar de todas as tentativas, inclusive daquela tarde. “Mas você gosta de cachos? Dos meus você não gosta”, ela disse. Respondi-lhe: “eu nunca vi, você nunca me mostrou”. Nesse momento ela parou, foi fazer outra coisa, uma colega de trabalho que entendera a situação e havia se aproximado a acompanhou (porque tentamos fazer intervenções em duplas e trios também). Dali a pouco, Luísa conseguiu vir com o cabelo solto, linda: foi um efeito nas crianças vê-la assim.

O ponto é: o que as crianças escutam? O que as mulheres negras sofrem no dia a dia? O que as crianças trazem da sua vida que, às vezes, não escutam? Eu sou branca, e tenho dificuldade de escutar o racismo na nossa vida diária. Ao mesmo tempo, nos termos de Hanna Arendt, são os adultos os responsáveis pela transmissão da história para uma criança. Como transmito isso de que somos portadores? Como trabalhamos o racismo que a cada dia se renova? Aquela menina estava me falando algo, isso é uma questão que está aí: ações de empoderamento das mulheres, campanhas para que meninas negras tenham seu cabelo solto e não preso ou alisado, enfrentamentos ao

¹¹⁴ Nome fictício.

branqueamento cultural. Quando vamos escutar, tentar colocar um furo nisso, percebemos que estamos com poucos recursos para trabalhar. A equipe tem se dedicado, atualmente, a essa problemática.

A casa é este experimento aberto, onde as questões que as crianças trazem fazem com que a equipe se repense, reformule suas formas de operar. Nós não temos como dar a resposta, mas temos como abrir a questão. Na infância, a possibilidade de as questões serem abertas é uma chance de que o futuro tenha outros desdobramentos que não seja aquele único, por exemplo, de que mulher bonita é mulher de cabelo liso, de que as meninas só são mulheres quando são mães, de que os meninos só vão ganhar dinheiro se entrarem no tráfico. A nossa aposta, então, é brindar as crianças com um tempo e com um espaço diferente daquilo que elas têm: uma preservação desse tempo, que é o tempo da infância, a possibilidade de brincar, de reinscrever algumas coisas, de elaborar conflitos vividos, de se encontrar com a letra, de ter outras referências, de ler histórias em que o negro é também herói e portador de saberes. Ampliar, enfim, o universo de possibilidades que elas têm. Nosso ato, além de clínico, é político: ao dar palavra e voz às crianças, estamos criando cidadania.

A experiência do Programa De Braços Abertos¹¹⁵

Lumena Almeida Castro Furtado¹¹⁶

*O homem vê, a lembrança
revê, a imaginação transvê.
É preciso transver o mundo.*
– Manoel de Barros

O Programa De Braços Abertos (DBA) é uma política pública construída no município de São Paulo, implantada durante a gestão do prefeito Fernando Haddad.¹¹⁷ O DBA foi inspirado em outras experiências e está sintonizado com os princípios da reforma psiquiátrica brasileira e da Política Nacional de Saúde Mental¹¹⁸ e cuidados às pessoas com uso abusivo de álcool e outras drogas.

¹¹⁵ Este artigo é uma sistematização da aula proferida pela autora no dia 14 de outubro de 2016, como parte do curso “Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?”, uma realização do Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina (Cerp-sc), entre agosto de 2016 e dezembro de 2017. Todo o conteúdo dos três módulos do curso está disponível on-line em: <<http://www.cerp-sc.com>>. Apresentamos uma transcrição da fala da autora. As alterações feitas são, em geral, precisões ou exigências inescapáveis do trabalho de transposição ao registro escrito daquilo que foi concebido para o espaço, sempre muito mais livre, da oralidade.

¹¹⁶ Psicóloga, sanitarista, mestre em Saúde Pública, doutora em Ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e, em 2016 articuladora do Programa De Braços Abertos pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Com trinta anos de experiência e atuação nas mais diversas áreas do Sistema Único de Saúde (sus), já foi secretária municipal adjunta de Saúde em São Bernardo do Campo e secretária municipal de Saúde em Mauá. No Ministério da Saúde, comandou a Secretaria de Atenção à Saúde (sas).

¹¹⁷ O Programa De Braços Abertos foi extinto pela gestão do prefeito João Dória (PSDB) em 2017, sendo substituído pelo Projeto Redenção. [N.E.]

¹¹⁸ “A Política Nacional de Saúde Mental compreende as estratégias e diretrizes adotadas pelo país com o objetivo de organizar a assistência às pessoas com necessidades de tratamento e cuidados específicos em Saúde Mental. Abrange a atenção a pessoas com necessidades relacionadas a

O programa nasceu em uma região central da cidade, entre as ruas Helvética e a alameda Dino Bueno, no bairro Campos Elíseos. Há algumas décadas era um bairro de classe alta, depois se deteriorou e ficou pouco ocupado. Parte dele foi ocupada de outra forma pela população, numa área que passou a ser conhecida na cidade pelo nome de Cracolândia.

Na confluência dessas duas ruas temos a maior cena de uso da cidade. No início do DBA, eram aproximadamente 1.500 pessoas fazendo uso de várias substâncias psicoativas, especialmente o *crack*, sendo o álcool¹¹⁹ a droga mais popular. Por acumular tal quantidade de pessoas, vários grupos sociais da cidade se incomodavam, e a região era palco de políticas repressivas com bastante frequência. A maior intervenção pública que existia na região, até o início do nosso trabalho, era a da Polícia Militar, cuja intenção era tirar e dispersar as pessoas daquele espaço. Quando era secretária municipal de Saúde em Mauá, em 2013, na região do ABC paulista, recebemos mais de cem pessoas que chegaram à cidade andando (são aproximadamente trinta quilômetros), depois que uma grande ação militar com jatos d'água as levou a sair da Cracolândia. Com isso, a área passou alguns dias sem ninguém, mas aos poucos as pessoas foram se reaglutinando e retornando, e a cena de uso voltou a ser grande.

Em janeiro de 2014, depois de seis meses de um intenso processo de escuta no território – muita conversa com os usuários para entender do que eles precisavam –, surgiu o De Braços Abertos. Já trabalhavam na região equipes da saúde da família, do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) etc., e a partir de um trabalho da Prefeitura com rodas de conversa e discussões no território, das quais inclusive o prefeito Haddad participava, foi sendo construído o programa. O próprio nome “De Braços Abertos” surgiu de uma assembleia feita com os usuários, e é um nome que de fato carrega a nossa perspectiva de cuidado – em que o afeto, o abraço e a acolhida são centrais.

A intervenção do programa propõe um jeito de estar presente com políticas públicas nesse território. É uma maneira de se relacionar, de acolher e cuidar de

transtornos mentais como depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo, incluindo aquelas com quadro de uso nocivo e dependência de substâncias psicoativas (álcool, cocaína, *crack* e outras drogas). Ver Ministério da Saúde. “Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas”, 5 jul. 2017. Disponível em: <<http://portalsms.saude.gov.br/politica-nacional-de-saude-mental-alcool-e-outras-drogas>>.

¹¹⁹ É importante pontuar que fazemos parte do grupo que não acredita que exista uma “epidemia de *crack*” no Brasil. Em primeiro lugar, porque o uso abusivo de qualquer droga não se trata de epidemia, e ainda porque o *crack* não é o psicoativo mais usado no país. O álcool é a droga de maior eleição das pessoas; também a cocaína é mais usada que o *crack*.

uma população em extrema vulnerabilidade, que está em uso abusivo de álcool, *crack*, cocaína e outras drogas. O nosso eixo básico é apostar na defesa da vida: apostar que você pode defender a vida mesmo em situações em que isso parece, olhando rapidamente, uma impossibilidade. Parafraseando Manoel de Barros, buscamos ir para além do que vemos, buscamos imaginar e *transver* o mundo.

A maioria das pessoas que está ali já vive há muitos anos em situação de rua e passou por vários outros lugares da cidade. É raro alguém que acabou de começar a usar mais abusivamente alguma droga chegar direto à região: a Cracolândia vira uma opção quando as pessoas estão em um processo de maior vulnerabilidade.

Uma situação frequente no território, e que dificulta o trabalho, é a existência de certa liberação para o tráfico. Em um quarteirão, temos cinco ou seis “banquinhas” (são mesas com um guarda-sol) onde há pessoas que vendem drogas o tempo todo, de forma quase ininterrupta. Grupos ligados ao tráfico disputam aquele território. Junto aos traficantes estão seus seguranças, que vigiam também a circulação das nossas equipes e ameaçam os usuários. Quando cheguei ao programa, por exemplo, as primeiras vezes em que andei no *fluxo* (chamamos de *fluxo* aquele espaço) fui parada e intimidada pelos seguranças, que vieram saber quem eu era. É, portanto, uma cena muito violenta e tensa.

Apesar de insistentemente fazermos pedidos por uma ação de inteligência que diminuísse o volume de droga que chega àquela cena de uso, nada acontece. Percebemos que há uma crença de que a vida daquelas pessoas tem menos valor do que a vida em geral. Aquele cenário por vezes é feito de laboratório. Por exemplo, em um dado momento, os traficantes fizeram o experimento de uma “pasta preta”, algo como um *crack* piorado. Morreram duas pessoas, e cinquenta tiveram que ser atendidas com urgência, dezessete delas em estado grave. Como a “pasta” se mostrou letal, tiraram a droga do lugar. Nada saiu na imprensa sobre essas mortes; não conseguimos repercutir e denunciar esse fato para além de nossas próprias redes. Foi com essa situação que precisamos dialogar para implementar a política do programa.

Princípios orientadores

De Braços Abertos surgiu com a perspectiva de garantia de direitos, buscando oferecer um cuidado integral a essa população. É um programa intersetorial, com seis secretarias envolvidas na sua coordenação, execução,

condução e operação cotidiana – Secretaria Municipal da Saúde, Trabalho e Empreendedorismo, de Assistência e Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Cidadania, Segurança Urbana e Habitação. Profissionais dessas secretarias compõem um conselho gestor, que se reúne semanalmente, e o trabalho no território é feito em conjunto, com equipes de várias secretarias. Oferecemos basicamente três coisas: moradia com alimentação (três refeições diárias), frentes de trabalho com bolsa-remuneração e cuidados, principalmente, da assistência social e da saúde. É um programa de baixa exigência e com a perspectiva da redução de danos.

Somos inspirados e nos orientamos pelos princípios da reforma psiquiátrica brasileira, e por toda a discussão sobre saúde mental e o cuidado singular e em liberdade a pessoas em uso abusivo de substâncias psicoativas. São princípios que pedem posição. Acredito que o tempo todo, em qualquer lugar onde trabalhemos, estamos disputando um mundo – um jeito de construir e de viver no mundo. Construir política pública é tomar posição: por qual projeto ético-político nos orientamos, qual mundo queremos ajudar a tornar real.

O princípio que orienta o programa é o da liberdade. Ela é fundante dos demais princípios e estratégias que estabelecemos no processo de cuidado do De Braços Abertos. Ora, se partirmos do pressuposto de que o que adoeceu uma pessoa foi a sua vida, o que vai ajudá-la a sair desse processo também é a sua vida. O que é terapêutico é a reconstrução do seu projeto de vida, que por sua vez só pode se dar quando se está em liberdade. Se, ao contrário, a pessoa é levada para um lugar distante de onde tem suas relações e tem todos os seus vínculos rompidos, então não há possibilidade de exercitar a autonomia cotidiana de escolhas e tampouco de construção de um novo projeto para a sua vida.

Quando eu trabalhava em São Bernardo do Campo, estávamos levando as pessoas do manicômio para serviços residenciais terapêuticos, para que pudessem morar na cidade. É bom lembrar que o que chamam de hospital psiquiátrico é, sim, um hospício, um manicômio: eram pessoas que viveram vinte, 26 anos reclusas – e que passariam a viver em uma casa na cidade, podendo ir e vir.

Fizemos um trabalho intenso com os usuários antes da mudança, levando-os às novas moradias para que conhecessem o espaço, escolhessem seus quartos etc. No dia da inauguração, tendo chegado um pouco mais cedo, encontro uma das usuárias gritando no seu novo banheiro, de onde não

queria sair de jeito nenhum. O que aconteceu foi que tínhamos colocado espelhos nos banheiros na noite anterior, ela havia entrado naquela manhã para se arrumar e tinha se visto. Ela gritava “eu quero minha beleza de volta!”, com muito sofrimento.

Ela tinha estado presa num hospício por 26 anos, e não se olhava no espelho desde que havia sido internada. Naquela manhã ela se viu, depois de tanto tempo. Nós nos olhamos no espelho várias vezes por dia, já vimos nossa “beleza” mudar várias vezes, e vamos nos acostumando com isso – cortamos o cabelo, pintamos, mudamos algo. Quando você tira a liberdade de uma pessoa, como foi o caso dessa mulher, você tira mais do que o direito de ir e vir. Dela foi tirada a capacidade de se encontrar com ela mesma, de se perceber. Então a liberdade é muito cara a esse programa, e nós temos a convicção – no sentido de uma certeza profissional adquirida pela experiência no cuidado com as pessoas – de que só é possível cuidar em liberdade.

Outro princípio que é muito importante para nós é o do vínculo. Trabalhamos com pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade, mas que a partir dessa situação refizeram seus vínculos sociais. Elas têm relações estreitas com pessoas parceiras que estão na rua, com o território, com cachorros ou gatos: estes são vínculos importantes. Ao mesmo tempo, é também fundamental que nós consigamos estabelecer com elas vínculos que permitam todo o trânsito do projeto terapêutico.

Este programa radicaliza a necessidade de um cuidado singular: é o princípio da singularidade. Se fizéssemos, por exemplo, pequenos relatos de como levantamos hoje, o que fizemos até chegar aqui, ou o horário que gostamos de acordar e o que gostamos de comer, certamente apareceriam nesses pequenos relatos singularidades e diferentes formas de estar no mundo. O que é importante para um pode não ser para o outro, o que é ótimo para um pode ser ruim para o outro. Uma estratégia que deu certo com uma pessoa pode não funcionar com outra. Há que se reinventar estratégias a todo o tempo.

O programa aposta também no diálogo para a construção das nossas estratégias, tanto entre membros da equipe quanto com os usuários. As pessoas em uso abusivo de drogas muitas vezes têm um tempo repetitivo em suas vidas; nosso trabalho visa, nesses casos, quebrar esse tempo repetitivo e construir uma nova possibilidade de lidar com o tempo. Isso é feito sempre com estratégias que usam o diálogo e acordos coletivos. Nossas assembleias semanais acontecem na tenda de atendimento, que fica no território da Cracolândia, e dela participam os usuários do programa e também

os usuários que frequentam o território e não estão no programa ainda. Há também assembleias nos espaços de moradia (os chamados hotéis) onde se acordam regularmente as regras de convivência entre todas as pessoas que vivem e trabalham ali. São exemplos de estratégias que buscam garantir um processo compartilhado de gestão.

Construímos o cuidado a partir desses princípios que nos orientam na perspectiva de apoiar a ampliação da autonomia dos usuários que estão no programa. Tudo aquilo que nos parece uma ação mais tutelada incomoda, e procuramos transformá-la. Isso significa diferentes gradações de autonomia para diferentes situações em que as pessoas se encontram. Há quem muito rapidamente consiga construir um espaço de autonomia ampliado, há quem fique ali muito mais tempo, com mais dificuldade de fazer a vida andar de forma mais autônoma.

Temos uma pessoa no programa que era cabeleireiro de um salão importante em São Paulo, morava em Higienópolis, tinha uma vida social, ia a bons restaurantes, tinha um companheiro de muitos anos. Quando o companheiro morreu, ele passou por um processo de vida que o levou à rua, e já está há dezesseis anos nessa situação. Ele veio para o programa, e o eixo do seu processo terapêutico foi reconstruir a possibilidade de voltar a ser cabelereiro. Hoje ele está na porta de saída do programa, juntando dinheiro para construir seu próprio salão. O que foi terapêutico foi a possibilidade de ele reconstruir o seu projeto de vida.

O que percebemos às vezes em alguns Caps ou em alguns serviços é que o projeto terapêutico virou uma agenda de compromissos na rede de cuidado: segunda-feira no grupo, terça-feira no psiquiatra, quarta-feira em outro lugar. É uma agenda que por vezes criamos a partir de um “saber profissional” e impomos àquela pessoa; aí alguns “pacientes difíceis” não se adaptam e ficam fora do cuidado. Nós tentamos fazer com que o projeto terapêutico seja de fato construído de frustrações, sonhos e desejos da pessoa que é a “dona” do projeto terapêutico.

Temos também o pressuposto do respeito aos direitos humanos. A grande violação de direitos humanos é fácil de ser percebida. Existem, no entanto, as pequenas violações aos direitos humanos, e temos que estar atentos a elas.

Esses princípios podem parecer simples: com certeza é mais fácil falar deles aqui. Viver tudo isso no cotidiano é um desafio muito forte. Temos que discuti-los muitas vezes, o tempo todo, para aplicá-los de fato ao nosso trabalho. Como eles são a base de qualquer processo de cuidado que fazemos, temos

voltado sempre a cada um dos princípios para não naturalizá-los. Temos feito oficinas com a nossa equipe regularmente no sentido de discutir “por que não manicômio, mesmo?” ou “por que cuidado em liberdade?”. A partir dessas discussões temos um processo muito importante de reconstruir e repensar o programa constantemente também. O maior desafio é sempre encantar cada trabalhador para este projeto ético e político. Sem isso, nada acontece.

Estratégias do programa

Como já foi explicitado, De Braços Abertos é um programa de baixa exigência, que oferece moradia com alimentação (três refeições diárias), trabalho e cuidados. Assim como na rede de saúde, o objetivo era a implantação de uma rede de cuidados. O programa tem, no entanto, uma questão que o diferencia no que tange à moradia. Na rede de saúde em geral, é encaminhado à moradia quem já está sendo cuidado no Caps, quando no projeto terapêutico singular faz sentido pensar um tempo na moradia para a pessoa sair do território e das relações que a adoecem. O Caps é, portanto, a porta de entrada da unidade de acolhimento para pessoas em uso abusivo de drogas.

Nesse programa, essa relação é invertida: a moradia é a nossa porta de entrada. Para os usuários entrarem nos chamados hotéis, não precisam fazer nada além de “estar vivendo”. Epistemologicamente falando, muda muito o jeito de cuidar. Isso é fundamental pela característica das pessoas que atendemos: se você partir do pressuposto de que primeiro a pessoa tem que se vincular a um tratamento continuado para depois oferecer moradia, vai perder a maior parte delas. A moradia é a porta de entrada para a pessoa que está naquela situação vulnerável, sem muitos vínculos sociais para além dos que estabeleceu na situação de rua, sem trabalho, sem comer de forma sistemática há um tempo, muitas vezes doente. Pessoas, enfim, que estão em extrema vulnerabilidade. A frase de Manoel de Barros, “não preciso do fim para chegar”, é bem importante para o programa: com essa população em particular, cada dia é um dia e você não pode pensar “vai dar certo quando ele conseguir chegar lá naquela fase da vida”. O nosso papel é estar com a pessoa nesse processo, agora, em cada momento.

Os espaços de moradia, que são os hotéis, têm entre trinta e 104 pessoas e ficam localizados no território. Nós vamos aprendendo o tempo todo com o nosso próprio trabalho, e agora estamos vivendo um momento bem importante de reflexão no projeto de moradia. Quando o programa começou, nós

comprávamos vagas de hospedagem em hotéis que já existiam para ofertar aos nossos usuários. Foi a possibilidade que encontramos à época para receber quinhentas pessoas de uma só vez. Quem gerenciava os hotéis eram os próprios donos, e as estruturas físicas não eram as melhores. O centro da cidade, onde trabalhamos, é um espaço bastante degradado, e os hotéis não fugiam a essa regra – além disso, a dinâmica estabelecida no hotel pela gestão dos donos privados não configurava exatamente o que imaginávamos como um espaço de cuidado.

Por percebermos que esse era o ponto do programa em que tínhamos a menor qualidade no cuidado, fizemos grandes mudanças na questão da moradia. A Prefeitura passou a alugar prédios, onde são montados hotéis administrados por nossas próprias equipes. Hoje convivemos com os dois formatos, a compra de vagas em hotéis privados e os hotéis da Prefeitura, mas desejamos em médio prazo que sejam todos gerenciados pelo programa.

Todos os hotéis, das duas modalidades, passaram a ter equipes técnicas 24 horas por dia. Elas fazem o trabalho de apoio para a construção da moradia como um espaço de direitos, de convivência, de grupalidade. Com a entrada das equipes técnicas nos hotéis privados, percebemos que os donos e gerentes já começaram a mediar de forma diferente alguns conflitos e situações, além de manter o prédio em melhores condições. Quando estraga um chuveiro ou alguma estrutura física, por exemplo, o conserto se dá mais prontamente. Os guardas civis metropolitanos formados em mediação de conflitos e redução de danos fazem o apoio para o controle de entrada e saída e da circulação das pessoas dentro dos hotéis.

Um ponto interessante dos espaços de moradia são as regras de convivência. Em cada hotel, as regras são estabelecidas em diálogo entre moradores e trabalhadores. Recentemente, fizemos uma oficina com trabalhadores que estavam chegando ao programa, na qual estavam presentes guardas civis metropolitanos, técnicos, gerentes, agentes da limpeza. O objetivo era discutir nossos princípios e preparar as equipes. Trouxemos na oficina a questão de as regras de convivência serem decididas no próprio espaço de moradia, e de que o programa tem apenas três regras universais para os hotéis.¹²⁰ Esse tema gerou horas de debate na oficina: os profissionais diziam

¹²⁰ As três regras são: só podem dormir no hotel pessoas que fazem parte do programa; é proibido o porte de armas; ao entrar no hotel a pessoa deve permitir a lavagem de todas as suas roupas (para evitar infestações de insetos, como já aconteceu em momentos do programa). Esta última regra nem sempre foi possível de ser operacionalizada.

que deveriam ser estabelecidas mais regras (como horário para entrar e sair, locais definidos para o uso de drogas etc.) e tinham muito receio de que os hotéis ficassem ingovernáveis. Para os guardas civis, que vinham de uma cultura onde a questão da regra é mais construída, causou muito estranhamento essa noção. Depois que começaram a ir para os hotéis, a trabalhar e a conviver, nos disseram que foi muito bom estabelecer as regras de convivência desse jeito, e que inclusive os usuários propunham regras muito mais rígidas do que eles mesmos proporiam.

As regras de convivência são construídas assim – o que não quer dizer que seja fácil. Em um dos hotéis, por exemplo, compramos jogos de pratos, copos coloridos, talheres muito bonitos e deixamos à disposição dos moradores. Em três dias de funcionamento do hotel não tinha mais nenhum prato na cozinha. Isso porque os usuários nunca tinham visto uma oferta tão grande de utensílios desse tipo: levaram os utensílios todos para os seus quartos com medo de não ter mais à sua disposição objetos tão bonitos. À medida que fomos conversando e trabalhando, os pratos foram voltando para a cozinha. Essas são coisas do cotidiano, que a princípio não percebemos como uma questão e que, no convívio, viram assuntos e temas de trabalho.

Em todos os hotéis foi construída uma regra, de forma espontânea, pelos usuários: pode usar droga no quarto, mas não pode usar nos espaços coletivos. Também é comum a regra de que não pode usar drogas perto das crianças que vivem nos hotéis com seus familiares usuários do programa, e de que quem quiser fazer barulho depois de determinado horário precisa sair do quarto e ir para a área de convivência. É claro que sempre tem aquele que não segue a regra, e é contínuo o processo de diálogo e discussão.

Nossas equipes trabalham com o intuito de construir nos hotéis espaços de cuidado e de apoio à grupalidade. É muito legal o que acontece, porque um começa a cuidar do outro. Quando uma das nossas usuárias está em crise, por exemplo, tem sempre aquele que vai junto com ela pegar ou levar os quatro filhos à escola, ajudar a dar banho. O dia das crianças nos hotéis também foi um acontecimento. Então, ter um lugar para morar já é um dispositivo terapêutico potente. É também uma garantia de direito. Em um dos nossos novos hotéis, um usuário chegou pela primeira vez e, depois de ver as instalações de sua nova morada (o quarto, o banheiro com azulejo na parede etc.), saiu e comprou um tapete “Lar, doce lar” para colocar na porta de entrada do seu quarto.

Trabalhamos com o acolhimento integrado no território. O desenho de atuação próprio do programa são os trios compostos por um agente da saúde,

um da assistência social e um do trabalho, que estão todos os dias nos espaços de moradia. Cada trio acompanha de vinte a 25 pessoas. A partir desse vínculo com cerca de vinte pessoas, os trios acompanham mais de perto cada usuário: eles estão constantemente nos hotéis vendo se estão conseguindo trabalhar, se precisam de ajuda para andar na rede ou para entrar em algum serviço etc. Os trios são o nosso núcleo mais próximo das pessoas usuárias do programa, e que realizam permanentemente esse cuidado.

Percebemos que foi importante entender que a moradia não é o espaço adequado para atendimentos: as pessoas vão ser cuidadas, mas fora dos hotéis. Pensamos a moradia como uma casa que é parte da rede de cuidados, mas não é ali que se dão os cuidados específicos de saúde, por exemplo. É ali dentro que elas estão morando, e ali fazem o que quiserem: comer pipoca, ver filme, lavar roupa. Esse é um ponto de tensão o tempo todo nas equipes. Por vezes pessoas da equipe perguntam: “não dá pra fazer uma salinha de atendimento aqui?”. E não, não podemos atendê-los ali. Quando precisamos atender, nós vamos a algum lugar para isso; o mesmo deve acontecer com os usuários do programa. Em uma residência terapêutica, onde são sete ou oito pessoas, fica mais fácil de perceber que se trata de uma moradia. Como nos hotéis são muitas pessoas, às vezes fica mais complicada essa percepção e temos que discutir constantemente com as equipes esse conceito. O trabalho é constante.

Há ainda a questão do trabalho: são treze frentes de atividades diferentes e aqueles que trabalham recebem para isso uma bolsa, com o que se sustentam e cuidam da vida. Temos um índice de 75% das pessoas do programa inseridas regularmente numa frente de trabalho – é um índice bastante grande.

Para parte das frentes de trabalho é ofertada também formação profissional. Quem trabalha com estética e beleza pode trabalhar em salão e ao mesmo tempo participar de cursos (manicure, cabeleireiro etc.) fornecidos por uma empresa parceira e receber certificação. Quem quiser trabalhar com lavanderia pode fazer ao mesmo tempo uma formação no Serviço Social da Indústria (Sesi) nessa área e receber certificado. Tentamos acoplar experiência e formação profissional, para facilitar o processo de construção de autonomia e de uma porta de saída do programa. É uma área coordenada pela Secretaria do Trabalho, mas todos os nossos técnicos têm uma forte relação com isso.

A variedade de ofertas de trabalho com diferentes níveis de exigência é um fato interessante. A varrição da cidade, por exemplo, é de baixa exigência e algumas pessoas só conseguem começar por essa frente, da qual depois vão migrando para outros espaços de trabalho. Quem está muito

depauperado, fisicamente vulnerável ou desnutrido não consegue começar participando, por exemplo, da frente Caminhos da Prevenção da Aids, que é um trabalho que exige preparo físico, já que cada pessoa vai num triciclo percorrendo ruas no centro e distribuindo preservativos nas casas noturnas. Então há um trânsito entre as frentes de trabalho. Um aspecto importante desses trabalhos na varrição e no triciclo – bem como na Fábrica Verde, que é a frente de plantio de flores e cuidado de jardins de praças do território – é que essas frentes apoiam a construção de uma relação diferente com a cidade, de oferecer um retorno ao território.

Tem uma delicadeza na questão do trabalho que é bastante complexa. Outro dia um usuário estava saindo do hotel para o trabalho, quando passou um “aviãozinho” (um menino do tráfico de drogas) com duas pedras de *crack* na mão, e falou: “você tá muito sumido. Pega essas pedras. Pra você é de graça!”. O homem lhe respondeu que não queria, voltou para o hotel e não foi trabalhar nesse dia. Ele estava há vinte dias sem uso e falou: “se eu for trabalhar hoje eu vou usar, eles vão ficar no meu pé. E eu não quero”. A equipe precisa estar sabendo disso para poder, naquele dia, abonar a sua falta: o usuário não foi trabalhar porque estava se cuidando de alguma forma. Há momentos em que é fácil perceber o que está em jogo, há momentos em que não é.

Agora estamos em um processo de construção de cooperativas como portas de saída para o programa. Enquanto nas frentes eles trabalham e ganham um valor fixo por mês, na cooperativa eles trabalharão e ganharão de acordo com o que conseguem fazer ali dentro, já como uma porta de saída para poderem depois trabalhar em outros espaços.

A remuneração nas frentes de trabalho é de quinhentos reais por mês, pagos em parcelas semanais. Do conjunto de pessoas que estão nas frentes, cerca de metade abriu conta bancária e recebe o pagamento por lá; a outra metade recebe em dinheiro na sexta-feira à tarde.

Fomos muito criticados por esta questão, especialmente pelas equipes do Programa Recomeço do estado de São Paulo, que fica em frente ao De Braços Abertos. “Colocar dinheiro na mão dos drogados, que absurdo! Vão comprar cada vez mais droga!”, foi o que ouvimos. A nossa experiência é que com esse dinheiro eles fazem muitas coisas, assim como nós fazemos com o nosso próprio dinheiro. Alguns compram muito material de limpeza e de higiene pessoal como xampus, absorventes e sabonetes; compram comidas de que gostam, como frutas e doces, que não são oferecidas nas nossas refeições; quem tem filhos compra coisas para os pequenos. Em um dos hotéis de administração

privada não é permitido entrar com animal, então um usuário paga com esse dinheiro uma pessoa para cuidar do seu cachorro à noite.¹²¹ Para alguns, ainda, o dinheiro acaba rápido e quarta-feira já não têm mais nada. Outros vão guardando, juntando e compram coisas para o quarto como televisão, fogão elétrico, rádio. Muitos deles já adquiriram várias coisas e estão montando aquilo que podem levar depois para a sua própria casa. Eles vão aprendendo a administrar o dinheiro, e esse é um ponto bem central no programa.

Estão também atuando no território organizações não governamentais contratadas pela Secretaria de Direitos Humanos que desempenham atividades na perspectiva da educação e direitos humanos. São promovidas ações culturais como lambe-lambe, produção de jornal, oficinas de arte, biblioteca, sessões de cinema no território e em salas da cidade etc. São atividades para todas as pessoas do território, não apenas para quem participa do programa.

Há uma exposição de fotografias que fizemos com eles, que roda espaços culturais da cidade, em que dezesseis usuários toparam fazer um ensaio fotográfico e contar a sua história de vida. Como a cidade enxerga essas pessoas como se fossem zumbis, e a grande mídia faz muitas reportagens com esse tom, o intuito da exposição foi mostrar quem são essas pessoas, contando um pouco do seu processo de vida, criando uma interação mais digna entre elas e a cidade. Trabalhamos, então, com a conexão entre a rede de saúde, de onde eu falo, a rede intersetorial que ajuda a conformar a rede de cuidados e a rede existencial que cada pessoa traz junto com ela, e tentamos fazer a conexão dessas várias redes para construir um cuidado de forma mais integral.

Dados sobre o programa

Criamos um cadastro que é feito pelos agentes de saúde, da assistência social e do trabalho em cada hotel, e que tem suas informações atualizadas o tempo todo. Desse cadastro vamos tirando os nossos relatórios e alguns dados que trago para vocês agora.

Participam do programa, no final de 2016, 496 pessoas. Os beneficiários são todos maiores de 18 anos, a grande maioria entre 30 e 55 anos, pouca gente mais jovem e pouca gente idosa. Pardos e negros são 80% da população que está conosco, o que já mostra que a vulnerabilidade social no

¹²¹ Nos nossos hotéis é permitida a entrada de animais; nos hotéis de administração privada, não. Em um desses hotéis estamos construindo um canil, a ser inaugurado em breve.

Brasil é atravessada pela questão racial, já que a população geral não tem essa conformação de negros e pardos. A maioria das pessoas atendidas são homens (64%). Embora apenas adultos sejam usuários, temos 33 crianças e adolescentes que vivem nos hotéis com suas famílias, e agora nos meses de agosto e setembro nasceram três bebês filhos de pessoas usuárias do programa. A maioria tem ensino fundamental incompleto – agora estamos em um processo de construção de parceria com programas de Educação de Jovens e Adultos, já que alguns têm pedido escolarização, pensando em sua volta ao mercado formal.

São 83% que estão em tratamento continuado de saúde, com casos de tuberculose, sífilis, hepatite. O fato de conseguirem tratar da sua doença de forma sistemática tem feito uma grande diferença, é um elemento terapêutico importante. Dentre os usuários, 83% não tinham documentação e conseguiram regularizar essa situação. E, ainda, 53% restabeleceram contato familiar, e 77% aderiram a alguma frente de trabalho.

Nós temos 84% das pessoas que referem redução do uso de *crack* e redução do uso de drogas em geral. É um índice bastante alto, quando comparado a outras experiências. Antes da entrada no programa, 15% das pessoas usavam de 81 a cem pedras de *crack* por semana e 12% usava de sessenta a oitenta pedras de *crack* por semana. Hoje, após a entrada no programa, 49% delas usa até dez pedras de *crack* por semana. Para alguém que usava 82 pedras de *crack* por semana, hoje usar duas muda radicalmente a sua possibilidade de estar no mundo.

Um dos indicadores mais importantes é quanto tempo do dia a pessoa fica sob efeito da droga. Antes, 64% dos usuários do programa ficavam o dia inteiro sob efeito da droga. Ora, alguém que está o dia inteiro sob efeito da droga não consegue estudar, trabalhar, cuidar de filho, se relacionar. Hoje, 55% ficam pouco tempo do dia sob efeito da droga, o que significa que conseguem então trabalhar, cuidar de filho, ter relações, ter contato com a família, cortar cabelo, cozinhar, ver filme etc.

O De Braços Abertos é um programa que tem tido pouca boa vontade da imprensa. Em uma pesquisa feita pelo Datafolha, no entanto, foi constatado que 69% da população da cidade aprova o programa. Temos uma disputa muito grande com o programa estadual Recomeço, que trabalha com internação compulsória e com a precondição de abstinência, em que todos os usuários antes de entrar na moradia têm que fazer exame toxicológico. Entendemos que esse tipo de programa atua no que Antonio Lancetti definiu

como contrafissura: buscam respostas simples e soluções imediatas a problemas complexos, e não suportam não controlar totalmente a vida do outro.¹²²

Nós nos opomos a essa perspectiva e trabalhamos com redução de danos e com a possibilidade de as pessoas usarem drogas dentro do hotel – ainda que, obviamente, apoiemos os vários usuários que buscam a abstinência. Temos esses dados de que a droga vai ocupando cada vez menos espaço na vida das pessoas que cuidamos. Redução de danos é ampliação de vida.

Agora, o candidato que ganhou as eleições municipais em São Paulo disse que a partir de 1º de janeiro vai terminar o De Braços Abertos, vai trabalhar em outra perspectiva. E a nossa preocupação é essa: a maioria dos nossos usuários não está em abstinência. A maioria está com muito pouco tempo do dia sob efeito da droga, o que não tem interferido no seu cotidiano e eles têm conseguido fazer o seu processo de vida em busca de mais autonomia. Estabelecer como regra que quem não conseguir ser abstinente vai ser internado compulsoriamente é preocupante. Certa vez um professor conhecido em São Paulo falou em entrevista que, nos manicômios para adolescentes que ele mantinha, o “sucesso” era total e a porcentagem de recuperação era de 100%. Ora, qualquer menino que tivesse uma recaída era expulso do programa. É uma lógica totalmente oposta de cuidado.

Então, agora [final de 2016], o programa está em um momento difícil, pela transição política no município. Os usuários estão muito preocupados, porque o DBA não é só um lugar de tratamento, é também a moradia, o trabalho. Tem gente com bebê, amamentando, crianças pequenas. E quem trabalha com políticas públicas universais não tem o direito de dizer: “desisti de você; você não serve para a minha política, vá embora”. O nosso maior desafio é justamente não desistir de ninguém.

De novo, fica fácil e bonito falar disso aqui para vocês, mas é muito difícil viver isso no cotidiano. Temos feito esse esforço, esse é um lema da equipe e uma questão central no processo de cuidado: não desistir de ninguém. Estamos o tempo todo nos lembrando disso, ainda que nos desafie. O deslocamento que temos tentado fazer na equipe é não dizer “tem uma paciente difícil que não se adequa ao tratamento”, mas fazer a pergunta: “o que estamos fazendo e por que não estamos conseguindo chegar até essa pessoa?”. É preciso inverter o foco: sair do “paciente difícil” para pensar o processo de cuidado, refletir sobre

a relação. Isso pode ser difícil, pesado, traz sofrimento, mas é importante, fundamental para conseguirmos operar um cuidado centrado na pessoa.

Nesse sentido, tentamos criar dispositivos que apoiem os trabalhadores nesse processo de se olhar, de se ver. Priorizar o cuidado do cuidador é importante para o processo de cuidado dos usuários. Temos momentos de discussão de caso toda a semana entre as equipes; temos supervisão com pessoas de fora da rede, em que as pessoas da equipe podem levar suas questões e dificuldades no processo de cuidado; temos reuniões quinzenais com todos os serviços do território (Unidade Básica de Saúde, Caps, Consultório na Rua, Pronto-Socorro etc.) onde sentamos e discutimos todos os problemas e o que está acontecendo; temos a assembleia que fazemos com os usuários e as equipes etc.

Temos trabalhado com a noção de que, como nos lembra Manoel de Barros, a importância de uma coisa não se mede com fita métrica nem com balanças nem barômetros etc. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós. Isso é um pouco o nosso alimento e o nosso desafio cotidiano. Se encantar com a possibilidade de cuidado, se encantar com essas pessoas, se encantar com essas relações que temos tido possibilidade de estabelecer, e poder, a partir do encantamento, produzir cuidado.

¹²² O conceito está no texto enviado como leitura prévia: LANCETTI, Antonio. *Contrafissura e plasticidade psíquica*. São Paulo: Hucitec, 2015, p. 25-41.

A experiência do Núcleo de Atendimento a Vítimas de Crimes Violentos de Minas Gerais (NAVCV-MG)¹²³

Bruno Martins Soares¹²⁴

Gilmara Tomaz¹²⁵

Ao recebermos o convite para participar do curso “Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?”, começamos a refletir sobre como deveríamos apresentar o trabalho do Núcleo de Atendimento a Vítimas de Crimes Violentos de Minas Gerais (NAVCV-MG) para um público formado majoritariamente por trabalhadores dos sistemas de saúde, de assistência social e de justiça, atuantes em Florianópolis e região. Portanto, são pessoas que lidam cotidianamente com sujeitos afetados pela violência, assim como nós. Percebemos que falaríamos, sobretudo, para colegas de trabalho, que atuam de diferentes maneiras, em diversos equipamentos públicos, num Estado diferente de onde

¹²³ Este artigo tem conteúdo similar à aula proferida pelos autores no dia 10 de março de 2017, como parte do curso “Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?”, uma realização do Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina (Cerp-sc), entre agosto de 2016 e dezembro de 2017. Todo o conteúdo dos três módulos do curso está disponível on-line em: <<http://www.cerp-sc.com>>.

¹²⁴ Mestre em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo. Foi Coordenador Geral do NAVCV-MG (2013-2015), atuou como Perito Sênior Local na ação Intercâmbio Brasil-União Europeia sobre Programas de Assistência a Vítimas e Testemunhas (2016) e como diretor de Proteção de Direitos Humanos (2010-2011) na Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais.

¹²⁵ Psicóloga, especialista em teoria psicanalítica pela Universidade Federal de Minas Gerais e em saúde mental pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Foi Coordenadora Técnica e de Monitoramento e Avaliação do NAVCV-MG (2014-2015). Atuou como Técnica Social do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (PETP) da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania de Minas Gerais (2016). Também tem experiência de atuação em políticas de saúde e assistência.

trabalhamos e, por conseguinte, com quem necessariamente teríamos algo também a aprender. Por isso, já de início, entendemos que deveríamos utilizar uma metodologia de trabalho que nos possibilitasse reconhecer essas aproximações e diferenças e que nos provocasse a refletir conjuntamente sobre nossa prática, evitando que nos colocássemos ou que fôssemos colocados no lugar de “especialistas”. Decidimos, então, promover uma “roda de conversa” com os participantes do curso (como já havíamos feito outras vezes no NAVCV-MG), tendo a metodologia de trabalho do próprio NAVCV-MG como ponto de partida para o debate. Sendo assim, o texto que se apresenta a seguir, em alguma medida, reflete a dinâmica da conversa estabelecida no encontro que tivemos em 10 de março de 2017, ao mesmo tempo que ecoa todas as outras conversas, reuniões e atendimentos dos quais participamos ao longo de 2013 e 2015 com as equipes, usuários e parceiros de rede de todos os núcleos do NAVCV-MG.

Breve histórico

Em 1997, a partir da demanda da sociedade civil presente no primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH 1), o Ministério da Justiça instituiu uma política de atenção a pessoas afetadas pela violência, chamada Centro de Atendimento a Vítimas de Violência (Ceav), passando a fomentar a criação desses centros nos Estados. Sua execução se dava de forma indireta a partir de convênios com governos estaduais, prefeituras ou organizações da sociedade civil. Em Minas Gerais, o Ceav foi instituído no ano 2000 e recebeu o nome de Núcleo de Atendimento a Vítimas de Crimes Violentos. O NAVCV-MG foi executado por diferentes organizações da sociedade civil ao longo de sua duração, de 2000 a 2015. O primeiro Núcleo foi implantado em Belo Horizonte¹²⁶ e, em 2006, iniciou-se um processo de interiorização, momento em que o programa se expandiu para outros municípios mineiros, como Ribeirão das Neves, Montes Claros e Governador Valadares, levando-se em consideração dados socioeconômicos e de violência em cada local.

O NAVCV-MG passou por diversas idas e vindas e fragilidades desde a sua criação. Em 2011, o governo federal encerrou a política de financiamento dos

¹²⁶ Entre 2000 e 2009, o NAVCV-MG em Belo Horizonte foi executado pela Associação Nacional de Assistência Judiciária Rede SOS Racismo; de março de 2009 a fevereiro de 2010, pelo Instituto Elo; entre abril de 2010 e maio de 2011, pelo Instituto Albam; entre maio de 2011 e dezembro de 2015, pelo Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania. Ver *Guia Metodológico do NAVCV-MG*, disponível em: <<http://www.cerp-sc.com>>.

Ceavs em âmbito nacional, momento em que o governo estadual mineiro assumiu sozinho o financiamento do programa. Em 2014, o estado de Minas Gerais unificou a gestão dos núcleos do NAVCV-MG, que passou a ser feita por uma única organização da sociedade civil. Esse foi o momento em que foi possível unificar a metodologia do programa e cada núcleo começar a atuar enquanto referência em sua região do Estado. Trata-se de um marco relevante para o desenvolvimento institucional e metodológico do programa, pois possibilitou que refletíssemos criticamente, de maneira conjunta, sobre nosso trabalho, mantendo-se uma orientação geral de atuação, ao mesmo tempo que era possível levar em consideração eventuais especificidades de cada regional do NAVCV-MG. Sendo assim, conseguimos promover um alinhamento estadual não apenas quanto à gestão do programa, mas também em relação ao público atendido, ao diálogo com a rede parceira, ao conceito de atendimento psicossocial, ao monitoramento e à produção de dados, dentre outras questões relevantes ao NAVCV-MG.

Por que o NAVCV-MG foi encerrado?

Em meados de 2015, fomos comunicados pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania (SEDPAC) que o NAVCV-MG e suas atividades seriam encerrados no fim daquele ano. A secretaria alegou como motivos para o fechamento: adequação às diretrizes do governo federal, que havia extinguido o programa, como mencionado anteriormente; seriam criados, no lugar do NAVCV-MG, os Centros de Referência em Direitos Humanos (CRDH), cujas sedes inicialmente seriam os municípios onde o NAVCV-MG estava, expandindo-se às demais regionais de Minas Gerais, sendo que esses centros seriam responsáveis por articular a rede local e encaminhar pessoas aos serviços adequados a cada caso;¹²⁷ finalmente, alegou-se que os Centros de Referência Especializada em Assistência Social (Creas) eram os equipamentos adequados para o atendimento que fazíamos. Quanto ao segundo ponto, entendíamos ser de pouca valia a criação de mais centros de encaminhamento, quando o que falta na rede são dispositivos de atendimento propriamente funcionando. Em relação ao último argumento, nós concordamos que o Sistema

¹²⁷ O site da SEDPAC apresenta poucas informações sobre os CRDH. Aparentemente, até meados de 2017, havia CRDH apenas em Juiz de Fora e Belo Horizonte, e outros três centros estariam para ser implementados.

Único de Assistência Social (Suas) deveria dar conta do atendimento a vítimas de violência. No entanto, ao analisarmos as legislações pertinentes, pudemos perceber que o trabalho do NAVCV-MG não estava exatamente no escopo de trabalho definido legalmente para os Creas. Deveria, portanto, haver uma mudança legislativa antes de se encerrar o programa, além de um aumento orçamentário para esses equipamentos. Em um estado com mais de oitocentos municípios, havia apenas quatro regionais do NAVCV-MG e cerca de duzentos equipamentos do Creas. Portanto, idealmente, sim, eram eles que deveriam se encarregar desse atendimento. No entanto, sabíamos e sabemos que, na prática, isso não vai acontecer e, conseqüentemente, o público que atendíamos ficou sem ter um serviço a que recorrer.

A metodologia de trabalho do NAVCV-MG

a) Qual era o público-alvo? Como as pessoas chegavam ao NAVCV-MG?

No NAVCV-MG, atendíamos vítimas diretas e indiretas de violência. Vítimas diretas são aquelas que sofreram a violência diretamente, enquanto as indiretas são aquelas pessoas que mantinham algum vínculo afetivo com a vítima direta, são pessoas que compõem o que chamamos de famílias afetivas, que não se restringem aos laços sanguíneos.

Os crimes incluídos no escopo de atendimento eram: homicídio tentado e consumado, latrocínio (roubo seguido de morte), estupro, estupro de vulnerável (aquele cometido contra crianças e adolescentes com menos de catorze anos, pessoas com deficiência mental ou intelectual, ou pessoas que não têm condições de manifestar o seu acordo com o ato sexual, pelo uso abusivo de entorpecentes, por exemplo), o tráfico de pessoas e a violência de Estado. A última forma de violência a ser incluída no escopo de trabalho do NAVCV-MG foi a violência estatal, que se dividia em três tipos: tortura, desaparecimento forçado e execução extrajudicial. Nós diferenciávamos a execução extrajudicial do homicídio, porque queríamos destacar esse caráter do homicídio cometido por um agente estatal usando a força de Estado de maneira abusiva. Era muito importante para o programa sustentar isso dentro de um dispositivo de Estado, atender pessoas afetadas por essa forma de violência. Entendíamos como necessário visibilizar que o Estado pudesse se responsabilizar e se implicar no que ele faz: responsabilizar-se pelo fato de ser um agente estatal que comete o crime de matar, torturar ou fazer desaparecer uma pessoa.

O recorte do NAVCV-MG de trabalhar com a violência, ao invés de trabalhar com identidades¹²⁸ dava ao programa uma potência muito grande: ele conseguia abranger todas as identidades, inclusive de classe. Pessoas de classe média e classe média alta, por exemplo, que normalmente não acessam políticas públicas, uma vez ou outra também chegavam ao nosso programa. De qualquer forma, o perfil do público atendido pelo NAVCV-MG era majoritariamente formado por mulheres (dentre as quais muitas crianças e adolescentes, em função da grande quantidade de casos de estupro de vulneráveis atendidos no programa), pessoas negras, de baixa renda, residentes de bairros periféricos.

As pessoas podiam acessar o NAVCV-MG de várias formas: de maneira espontânea (por passar na região onde ficava localizado,¹²⁹ por ver alguma notícia no jornal e nos procurar, por exemplo); por indicação de alguém que já tinha sido atendido; por encaminhamentos da rede (Centro de Referência em Assistência Social, o Cras, Creas, equipamentos de saúde, escolas, Judiciário, etc.) e a partir do trabalho de divulgação feito pela nossa equipe nos serviços e equipamentos.

Muitos equipamentos que prestam serviços de atendimento nos informam que é difícil estabelecer uma parceria com o sistema de justiça. Com o Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública estaduais, por exemplo, não tínhamos uma parceria formal, mas procurávamos dialogar com juízes, promotores, defensores e outros funcionários que trabalhavam com temáticas próximas das do NAVCV-MG (como ocorria com as varas de infância e adolescência), ou que percebíamos ter mais sensibilidade para lidar com as situações com as quais trabalhávamos. Assim, com alguma frequência, esses órgãos nos encaminhavam pessoas afetadas por violência. Houve, uma vez, o encaminhamento de uma usuária que tinha tentado ingressar no Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (Provita), mas cuja demanda não cumpriu os requisitos necessários avaliados por esse programa de proteção. Então, o Judiciário de um município próximo a Belo Horizonte a encaminhou para nós. Para comparecer aos atendimentos, ela contava com o transporte fornecido por seu município para pessoas que faziam

¹²⁸ Viés adotado por muitas políticas públicas que trabalham com recortes como “mulheres” ou “crianças e adolescentes”, por exemplo.

¹²⁹ No caso do NAVCV-MG em Belo Horizonte, sua sede se situava na Praça Sete, num ponto central e bem conhecido da cidade, num prédio chamado Casa de Direitos Humanos, onde havia outros serviços além do NAVCV-MG.

acompanhamento de saúde na capital, ou que ali compareciam com frequência para terem outras demandas atendidas.

O NAVCV-MG também podia atender pessoas de outros municípios diferentes do município-sede: a localização geográfica não era um limite ou impedimento. O tempo de ocorrência do crime tampouco era um limite. Por exemplo, se o crime aconteceu havia uma semana ou havia quarenta anos, não importava: se a pessoa sentia que havia repercussões desse crime em sua vida que ela gostaria de trabalhar de alguma forma, poderia acessar o programa. Basicamente, o critério de inserção era este: ter acontecido um crime incluído em nosso escopo e haver repercussões desse crime com as quais a pessoa desejasse trabalhar.

Muitos nos questionavam se seria um problema para nós atender pessoas autoras de crimes violentos. Sempre respondemos que não. De fato, o NAVCV-MG buscou se aproximar, inclusive, de pessoas com trajetórias no sistema prisional brasileiro, porque toda pessoa privada de liberdade no Brasil seria potencialmente um usuário do nosso programa, em função dos maus-tratos e más condições de detenção que se apresentam de maneira reiterada e sistemática em nosso país. Chegamos a realizar articulações, por exemplo, com o Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (Presp). Recebemos, no entanto, poucas pessoas que tiveram passagem por unidades prisionais, mas houve alguns casos. No NAVCV-MG em Ribeirão das Neves (município que se constituiu em função das unidades prisionais instaladas ali e com uma das maiores populações carcerárias do país), encontramos forte resistência de parte da equipe em atender pessoas egressas do sistema prisional. Na verdade, eles não chegaram a atender ninguém com esse perfil, embora tenham, após muito esforço, desenvolvido um trabalho em uma penitenciária local. Não tivemos tempo de fazer um trabalho mais aprofundado com aquela equipe específica para que conseguíssemos acolher os egressos do sistema prisional, em função do encerramento do NAVCV-MG no fim de 2015, mas tínhamos como certo haver ali um enorme contrassenso: como poderia o NAVCV-MG de Ribeirão das Neves simplesmente se recusar a se articular com a rede local para atender aos egressos do sistema prisional?

Além da articulação com o Presp, colocamos como diretriz estadual o dever de articulação dos núcleos regionais do NAVCV-MG com as unidades prisionais próximas, para fazer algum tipo de trabalho no interior das instituições carcerárias. Fizemos esse trabalho em duas unidades prisionais de Governador Valadares, em uma de Ribeirão das Neves, em três de Belo

Horizonte e região (em uma delas, um trabalho contínuo; nas outras duas, atividades pontuais). O resultado desse esforço de aproximação foi pequeno, mas algumas pessoas egressas foram ao NAVCV-MG depois de cumpridas as suas penas. Sabíamos de suas condenações, ao mesmo tempo que conhecíamos a sua condição de vítimas de violência, especialmente casos de tortura. Não nos cabia julgá-las; esse processo já havia sido empreendido pelo sistema de justiça: se a pessoa estava ali, era por ter passado por uma situação na qual ela também fora vítima de violência. Para o nosso atendimento, isso não seria absolutamente um problema. É desafio pessoal também lidar com as nossas próprias resistências, mas jamais podemos nos recusar a realizar o nosso trabalho. Acreditamos que estimulamos todas as equipes das unidades regionais a atuarem de acordo com a diretriz referida.

b) Objetivos do NAVCV-MG: reparação e ressignificação da experiência de violência

O objetivo geral do NAVCV-MG era contribuir para a reparação das violações dos direitos humanos dentro do estado de Minas Gerais. A palavra “contribuir” é importante para não colocarmos o peso todo da reparação de violação de direitos humanos no território mineiro sob responsabilidade do programa. O NAVCV-MG estava alocado em uma instituição que, junto de outras instituições, contribuía para a reparação de violações de direitos humanos cometidas dentro do Estado. É interessante também destacar a palavra “contribuir”, porque ela remete à necessidade de uma articulação com outras instituições como, por exemplo, o sistema de justiça (Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública etc.), os sistemas de saúde e assistência social (hospitais e unidades de saúde, Cras, Creas etc.). Tínhamos que nos articular com os demais equipamentos e serviços para que as violações fossem reparadas.

Podemos pensar a reparação de acordo com a definição colocada pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, que estabelece aos Estados a obrigação de reparar as violações de direitos humanos cometidas sob sua jurisdição. Sendo assim, o Estado pode ser responsabilizado quando ele comete diretamente uma violação, ou quando ele, mesmo indiretamente (por exemplo, por meio de omissões), deixa de prevenir, investigar, encontrar os responsáveis pelas violações e os responsabilizar. Os *Princípios e diretrizes sobre o direito a um recurso e a reparação das vítimas de graves violações do Direito Internacional dos Direitos Humanos e de graves violações do Direito Internacional Humanitário*, da Organização das Nações Unidas (ONU),

trazem as diferentes dimensões da reparação e alguns exemplos que podem ilustrar de modo prático de que maneira ela deve ocorrer, as medidas que devem ser adotadas de acordo com cada situação:

18. De acordo com a legislação nacional e com o Direito Internacional, e tendo em conta as circunstâncias individuais, vítimas de violações graves do Direito Internacional dos Direitos Humanos e do Direito Internacional Humanitário devem, conforme apropriado e proporcional à gravidade da infração e conforme as circunstâncias de cada caso, dispor de reparação plena e eficaz, como previsto nos princípios 19 a 23, que incluem as seguintes formas: restituição, compensação (indenização), reabilitação, satisfação e garantias de não repetição.

19. A restituição deve, sempre que possível, restaurar a vítima à situação original anterior às violações graves ocorridas. Restituição inclui, conforme o caso: a restauração da liberdade, o gozo dos direitos humanos, da identidade, da vida familiar e da cidadania, o regresso ao local de residência, a restauração do emprego e a devolução de bens.

20. A compensação (indenização) deve ser fornecida por qualquer dano economicamente avaliável, como adequada e proporcional à gravidade da infração e às circunstâncias de cada caso, resultantes de graves violações [...], tais como:

- (a) física ou mental;
- (b) oportunidades perdidas, incluindo emprego, educação e benefícios sociais;
- (c) danos materiais e lucros cessantes, incluindo a perda de potencial de ganho;
- (d) o dano moral;
- (e) os custos necessários para a assistência jurídica ou de especialistas, remédios, serviços médicos e serviços psicológicos e sociais.

21. A reabilitação deve incluir cuidados médicos e psicológicos, bem como serviços jurídicos e sociais.

22. A satisfação deve incluir, se for o caso, qualquer uma ou todas as seguintes características:

- (a) medidas eficazes visando a cessação completa das violações;
- (b) a verificação dos fatos e divulgação completa e pública da verdade, na medida em que tal divulgação não cause maiores danos ou ameace a segurança e os interesses da vítima, dos familiares da vítima, das testemunhas ou pessoas que vierem a intervir para ajudar a vítima ou para evitar a ocorrência de novas violações;
- (c) a busca pelo paradeiro dos desaparecidos, pelas identidades das crianças raptadas, e pelos corpos daqueles que foram assassinados, e assistência na recuperação, identificação e enterro dos corpos, de acordo com o desejo expresso ou presumido

- das vítimas, ou com as práticas culturais das famílias e das comunidades;
- (d) uma declaração oficial ou decisão judicial que restaure a dignidade, a reputação e os direitos da vítima e das pessoas intimamente ligadas à vítima;
 - (e) um pedido de desculpas público, incluindo o reconhecimento dos fatos e a aceitação da responsabilidade;
 - (f) sanções judiciais e administrativas contra as pessoas responsáveis pelas violações;
 - (g) comemorações e homenagens às vítimas;
 - (h) a inclusão, em materiais educacionais e de capacitação de todos os âmbitos, de um relato preciso das violações de Direito Internacional dos Direitos Humanos e de Direito Internacional Humanitário que ocorreram.
23. As garantias de não repetição devem incluir, quando aplicável, qualquer uma ou todas as medidas seguintes, que também contribuirão para a prevenção:
- (a) garantir o controle civil efetivo das forças militares e de segurança;
 - (b) assegurar que todos os processos civis e militares respeitem os padrões internacionais do devido processo legal, da equidade e da imparcialidade;
 - (c) o reforço da independência do Poder Judiciário;
 - (d) proteger profissionais das áreas médica e de saúde, jurídicas, a mídia e outras profissões afins e defensores dos direitos humanos;
 - (e) fornecer, em caráter prioritário e contínuo, educação em direitos humanos e em Direito Internacional Humanitário a todos os setores da sociedade e a funcionários responsáveis pela aplicação da lei, bem como das forças militares e de segurança;
 - (f) promover a observância de códigos de conduta e de ética, em especial das normas internacionais, a funcionários públicos, incluindo funcionários responsáveis pela aplicação da lei, ou vinculados a instituições correcionais, midiáticas, médicas, psicológicas, de serviço social e militares, bem como a empresas privadas;
 - (g) promover mecanismos de prevenção e monitoramento de conflitos sociais e sua resolução;
 - (h) revisão e reforma das leis que contribuam para ou permitam violações graves do Direito Internacional dos Direitos Humanos e do Direito Internacional Humanitário (Organização das Nações Unidas, 2005, tradução livre).

Como objetivo específico, o programa visava ajudar a pessoa a ressignificar a violência sofrida, a partir da identificação das demandas da própria pessoa, e levava em conta efeitos ou repercussões psíquicas, jurídicas, sociais (e outras) que o crime e a violência tinham gerado na sua vida.

A ideia de ressignificação é muito diferente da de superação: entendemos que o fato ocorrido na vida da pessoa não vai deixar de existir, ou ser esquecido e superado, como se fosse algo que “passasse” e ficasse para trás sem surtir mais efeitos na sua vida. Portanto, o que aconteceu na vida da pessoa foi uma violência traumática, com a qual ela tem que lidar rotineiramente; o foco dos atendimentos era justamente trabalhar as formas possíveis de se lidar com a experiência vivida, num sentido próximo ao trazido pela ideia de reabilitação enquanto dimensão reparatória. A perspectiva da ressignificação leva em conta que a violação é algo tão profundo que vai permanecer na vida da pessoa afetada, e que, pelo menos inicialmente, aparenta ser algo irreparável, uma vez que não se pode retornar à situação anterior à violação. No entanto, sempre era possível trabalhar alguma das dimensões da reparação nos casos concretos. Na medida em que avançávamos no trabalho sobre os efeitos e repercussões do fato violento, abrangíamos o sofrimento psíquico, mas também demandas jurídicas e o desejo de justiça. Por exemplo, num caso de desaparecimento forçado de um adolescente pela polícia, em que não tivemos como trabalhar a identificação e responsabilização dos possíveis agressores (uma vez que o caso envolvia agentes estatais, o próprio Estado não aceitava a hipótese de que os policiais teriam cometido o desaparecimento, nem se dispunha a investigá-lo), procuramos trabalhar outras formas de acesso à justiça para essa família, como a expressão pública da violência ocorrida e dos sentimentos de injustiça dela provenientes.

Observamos que a violência estatal (tortura, desaparecimento forçado, execução extrajudicial) é pouco discutida e pouco trabalhada nos serviços de atendimento à população. Provocados pelos casos atendidos e pelos parceiros de rede (em especial, os colegas do Projeto Clínicas do Testemunho, vinculado à Comissão de Anistia do Ministério da Justiça), percebemos a necessidade de se inserir a violência estatal (não importando em que momento ela tenha sido cometida, seja no período da ditadura civil-militar, ou no período democrático) em nosso escopo de trabalho, pois esse é um tipo de violência que ainda permanece e é cometida por haver respaldo institucional. Nesse sentido, entendemos como um papel político do NAVCV-MG justamente o de retirar do campo da invisibilidade esse público que é vitimado pela violência de Estado e por trazer essa discussão à arena política, ao debate público, especialmente considerando que esse tipo de violência é cometido por agentes públicos. Ao nos responsabilizarmos por atender pessoas afetadas pela violência estatal (como no caso da família mencionada acima), nos responsabilizamos também

por fazer articulações de rede para que todos os parceiros pudessem prestar seu apoio na reparação das violações cometidas. Esta articulação se mostrou especialmente urgente, considerando a característica definidora da violência estatal: o fato de ser cometida pelo próprio Estado. Portanto, mobilizamos parceiros da sociedade civil e também do Estado (como Ministério Público e Defensoria Pública estaduais) no que chamamos Rede de Enfrentamento à Violência Estatal (Reve), que passou a ser acionada quando enfrentávamos dificuldades em casos atendidos e também quando entendíamos que deveríamos atuar em situações coletivas, como no período da Copa do Mundo de 2014, em que nos posicionamos contrários à repressão policial violenta às manifestações feitas pela sociedade.

A Reve foi acionada para prestar apoio ao caso de desaparecimento mencionado anteriormente. A avó e a tia do rapaz desaparecido foram encaminhadas ao NAVCV-MG por uma organização da sociedade civil. A família vivia em um aglomerado violento em Belo Horizonte. Segundo a família, o rapaz era uma pessoa com, aparentemente, alguma deficiência mental ou intelectual branda. De acordo com o relatado, num dia, ele comprou uma moto supostamente roubada por um valor muito baixo. Pouco depois, numa ronda feita pela região, policiais militares o levaram e nunca mais se teve notícia dele. Sendo assim, na última vez em que foi visto, o adolescente estava sob tutela da Polícia Militar mineira. O desaparecimento ocorrera cerca de dois anos antes da chegada da família ao NAVCV-MG, momento em que o inquérito policial do caso estava para ser arquivado sem ter apresentado qualquer evolução. Diante da morosidade e da omissão do sistema de justiça em investigar o desaparecimento, acionamos os parceiros da Reve para que pudessemos promover um ato público inspirado no “Cadê o Amarildo?”, com o intuito de dar um sentido reparatório a uma situação que se apresenta irreparável, tanto em função do desaparecimento forçado em si, como da omissão evidenciada. O ato iniciou no aglomerado em que a família residia e se encerrou em frente à delegacia responsável pela investigação do ocorrido, contando com a participação de membros da família do rapaz e de sua comunidade, da equipe do NAVCV-MG e da Reve. O ato teve algumas repercussões: as investigações foram retomadas, embora não se apresentassem promissoras para identificação de responsáveis, e a família do rapaz se sentiu reconhecida em função da mobilização ocorrida. Pelo que temos notícias, até o presente, o caso não foi solucionado, mas, de alguma forma, o nosso trabalho foi significativo para a avó e a tia do rapaz, bem como para sua comunidade.

Essa é uma forma de se abordar uma dimensão da reparação para além da restituição (isto é, o retorno à situação anterior ao fato ocorrido), na medida em que se constrói uma outra possibilidade de compreensão do que pode ser justiça. Muitas vezes, as pessoas chegavam com demandas que tinham um sentido fortemente punitivista: “eu quero ver o responsável preso, cumprindo pena, sofrendo”. Em diversas situações, porém, isso não era possível. Nós compreendíamos a demanda, tentávamos em alguma medida problematizar o desejo de punição junto ao usuário. Muitas vezes, a pessoa responsável pela violência era presa, e o próprio usuário trazia para nós que isso não era algo com o qual ele se sentia bem. A ideia de reparação traz possibilidades de olhar para as diversas repercussões que o crime pode ter na vida da pessoa e de pensar formas de ressignificação dessa violência, para além da punição do autor do crime.

c) O trabalho transdisciplinar

O trabalho do NAVCV-MG carregava a complexidade de se lidar com a violência: o que fazer quando se escuta testemunhos de violência? A violência interrompe a possibilidade de circulação de fala, da palavra. O objetivo da violência é o de aniquilar o alvo a que se dirige, por isso se torna uma experiência muito traumática. O que tentamos oferecer nos atendimentos aos usuários do NAVCV-MG era restaurar o valor da palavra, possibilitando que a experiência do ato violento pudesse criar uma narrativa discursiva analisando as situações de sofrimento decorrentes do embate entre a pessoa e o ato sofrido, na tentativa de extrair dessa narrativa uma ressignificação. Essa é uma função muito complexa e, por isso, nós fomos continuamente modificando a forma de trabalhar, de realizar os atendimentos. Nós acompanhamos essas mudanças de 2013 a 2015. A construção da metodologia se dava a partir de uma reflexão contínua sobre a prática.

Uma das principais questões era sobre como enxergar a pessoa que sofreu violação. Muitas vezes, a pessoa vítima de violência é colocada no lugar de objeto, de alguém que precisa ser tutelado, que não tem muitas condições de se mover ou desenvolver com autonomia. Essa ideia caía em contradição com o que escutávamos dos próprios usuários. Um senhor, por exemplo, nos falou certa vez: “agora eu estou querendo *ver*: ver praia, mar, morro, céu. Eu quero viver! Eu quero sentir! Entrar num barco, descer cada dia em um porto!”. Passamos a procurar ideias que pudessem inspirar e orientar melhor o nosso

trabalho. Uma das perspectivas que nos ajudou a refletir criticamente sobre a vítima no lugar de objeto foi o conceito de “transdisciplinaridade”, algo que, segundo a nossa experiência em discussões internas ao NAVCV-MG e em diálogos com a rede parceira, parece ser uma novidade. A interdisciplinaridade, em alguma medida, é uma ideia que já está bem colocada dentro do serviço público, seja em Centros de Saúde, Centros de Atenção Psicossocial, Cras e Creas: trata-se do método de profissionais de diferentes áreas trabalharem em conjunto um determinado caso, tomado como objeto. Quando chegamos ao NAVCV-MG, essa ideia também já estava instituída como método de trabalho, mas em constante questionamento por parte da equipe de atendimento, pois incomodava trabalhar com a noção da vítima como objeto. Começamos a pensar que essas pessoas com quem dialogamos – as “vítimas” – trazem saberes e conhecimentos tão importantes quanto aqueles que se aprende durante a faculdade. Queríamos trazer para o programa a ideia de olhar a pessoa como sujeito, que pode falar sobre si mesma mais do que pessoas com diplomas ou com formações em diferentes áreas. Os próprios usuários nos falavam isso de diferentes maneiras: “não vai ser sua faculdade, não vai ser seu diploma, não vai ser médico, psicólogo, nenhum tipo de profissional que vai dizer o que eu sou. Eu é que vou dizer o que eu sou, eu é que tenho que dizer o que eu sou, eu é que sei o que eu sou”. Nesse sentido, a transdisciplinaridade foi uma perspectiva que orientou o trabalho da maneira mais adequada ao que refletíamos, uma vez que ela traz a ideia de se procurar romper ou desestabilizar as barreiras que são colocadas entre as disciplinas, formas de conhecimento e saberes, de modo a expandir os seus limites, que muitas vezes acabam nos restringindo profissional e pessoalmente.

Outro elemento importante de nossa prática é a escuta. Quando nos colocamos respeitosamente a escutar o outro, nos tornamos mais sensíveis a essa pessoa, criando intimidade. Ficar atento à escuta pode ser um atributo de qualquer pessoa, não se limita a uma profissão, a uma pessoa que teve formação em um determinado conjunto de disciplinas. É um exemplo do que chamamos de transdisciplinaridade e de como a praticamos: a escuta não é ferramenta do psicólogo, a escuta é ferramenta de qualquer ser humano. O nosso trabalho traz exemplos práticos disso: quando o usuário chega ao serviço, não necessariamente vai eleger o psicólogo ou o assistente social para falar da sua vida ou do seu sofrimento, ele pode eleger outra pessoa. Então, temos que estar muito atentos e também nos deslocar de lugares de saber, como “eu sou o psicólogo, eu sei do sofrimento desse ser humano”, “eu sou advogado, eu sei do processo”.

Ter uma postura transdisciplinar no trabalho é estar aberto à mudança, atuar de acordo com a dinâmica da situação que se nos apresenta; ela é uma resposta diante da complexidade com a qual trabalhamos e lidamos cotidianamente, que é justamente a de, várias vezes, não saber o que fazer. É claro que a experiência no trabalho nos ajuda a resolver alguns impasses, mas há situações em que, mesmo após anos de experiência, não sabemos o que fazer. Nesses casos, nos cabe criar, e sempre buscávamos criar junto do outro.

d) A dinâmica das relações entre (intra) equipe de trabalho e o usuário do NAVCV-MG

A equipe do NAVCV-MG contava com técnicos sociais e estagiários nas áreas de Serviço Social, Direito e Psicologia, com recepcionistas, técnicos administrativos, técnica e estagiário de monitoramento de avaliação, coordenadora administrativo-financeira, coordenador-geral, coordenadora técnica e de monitoramento de avaliação e coordenadoras dos núcleos regionais. Procurávamos trabalhar em uma relação de horizontalidade com todos os profissionais, entendendo que todos poderiam contribuir para a construção do trabalho e dos atendimentos. A hierarquia dentro do NAVCV-MG era compreendida e praticada como hierarquia meramente funcional, não como hierarquia de valores entre os diversos cargos e profissionais. Os estagiários, por exemplo, não tinham uma função acessória no programa, eles estavam ativamente envolvidos em todo o trabalho, sob supervisão de seus técnicos de referência. Quando falamos em “criar junto”, inclui-se também o usuário, a pessoa que estava sendo atendida. Ela era chamada em diversos momentos: “olha, não estamos sabendo exatamente como proceder com você, como proceder para tentar resolver determinada situação”. A pessoa era convocada a pensar junto como poderíamos atuar em uma determinada situação. O importante é diversificar a forma de fazer, a depender da complexidade do caso atendido. Os problemas que aparecem nos impulsionam a criar e a mudar a forma de fazer. O que aprendemos na teoria, na academia, é importante, mas não dá conta de tudo: sempre faltará algo, alguma resposta ao imprevisto. Na falta, vamos vendo o quanto podemos ser criativos, o quanto podemos contar com o outro da equipe para estar e pensar junto conosco, o quanto podemos convocar os usuários a falarem o que é melhor para eles. Então, no NAVCV-MG, nós não fazíamos nada sem a anuência dos usuários. A perspectiva da transdisciplinaridade faz com que a nossa prática mude e se adapte: não chegamos com um saber pronto, estamos abertos a aprender com aquela pessoa.

e) O atendimento

A opção pela perspectiva transdisciplinar se traduziu de diversas formas no trabalho do NAVCV-MG: na problematização da ideia de vítima como objeto, no estabelecimento de relações horizontais entre toda a equipe, na convocação dos profissionais de diferentes formações para pensar diferentes estratégias de atendimento e formas de reparação da violência sofrida, ou mesmo para realizar atendimentos aos usuários em duplas de diferentes profissionais. Isso se refletia também no período em que a pessoa ficava sob atendimento, que era muito relativo: havia pessoas que, com poucos atendimentos, se desligavam do programa, outras não. Então, não determinávamos *a priori* uma limitação de tempo de acompanhamento.

Oferecíamos atendimentos individuais, familiares e em grupo. Os atendimentos geralmente eram feitos por duplas, formadas por técnicos de diferentes áreas, considerando-se a possibilidade e necessidade de se estabelecer uma comunicação e troca entre saberes: a dupla poderia ser formada por um técnico de Serviço Social e um de Psicologia, um de Psicologia e um de Direito, ou um de Serviço Social e um de Direito. Os estagiários também estavam envolvidos em todo o processo: realizavam atendimentos, propunham atividades, realizavam oficinas. Os atendimentos em grupo se davam no sentido de valorizar a potência de trabalho que há no espaço de um grupo, onde as falas dos sujeitos pudessem ser publicizadas, as experiências de violência pudessem ser desindividualizadas e compreendidas como afetando uma coletividade, e onde o grupo pudesse pensar junto em soluções para determinadas situações que uma ou mais pessoas estavam enfrentando. Dentre as atividades grupais, tínhamos: grupo de crianças, grupo de mulheres, roda de conversa sobre violência sexual e o grupo Amor e Perda, cujo público-alvo eram pessoas que estavam em processo de luto, vítimas indiretas de homicídio consumado.

Tivemos muitos frutos dos atendimentos e outras atividades grupais: atendimentos que saíram do espaço físico do NAVCV-MG e puderam tomar outras dimensões, por exemplo. Escutar e lidar com a violência é algo difícil, e é importante também, em determinadas situações e momentos do atendimento, desfocar do sofrimento provocado pela violência. Então, o NAVCV-MG estabeleceu algumas parcerias que propiciaram aos usuários trabalharem o tema da violência sem focar nele de maneira expressa, como, por exemplo, sair e ocupar novos espaços na cidade. Essa era uma forma de mostrar a todos nós outras possibilidades, outras realidades, apresentar para o usuário alguns

espaços públicos da cidade do qual todos fazemos parte. Os usuários do NAVCV-MG, muitas vezes, eram pessoas para quem a realidade era permeada pela violência. Então, promovíamos o que chamávamos de “atividades lúdicas”, como idas ao cinema, ao teatro, saídas pela cidade ou mesmo fora da cidade. Por exemplo, conseguimos levar sessenta usuários do NAVCV-MG (provenientes de Belo Horizonte e Ribeirão das Neves) ao Instituto Inhotim, museu de arte contemporânea ao ar livre e jardim botânico localizado no município de Brumadinho (região metropolitana de Belo Horizonte), espaço que propicia experiências e interações muito diversas das que se restringem ao espaço da sala de atendimento, demonstradas por meio dos relatos dos próprios usuários durante e após o passeio. Por meio dessas ações, buscávamos convocá-los para o belo, o lazer, o resgate do prazer pela vida, do querer viver.

Outro exemplo de atividade que realizamos a partir da ideia de transdisciplinaridade e atividade lúdica e grupal foi uma peça teatral, impulsionada por uma estagiária de Direito e por uma técnica de Psicologia que tinham experiência e desejo de realizar atividades cênicas. A ideia da peça de teatro surgiu no fim de 2014, quando nos preparávamos para um evento que ocorria anualmente, a Semana dos Direitos Humanos, promovida pela então Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais. Nós tentamos materializar o nosso trabalho em uma intervenção teatral chamada “Se podes ver, repara”, realizada com a participação e mobilização de toda a equipe do NAVCV-MG que atuava em Belo Horizonte. Para tanto, gravamos depoimentos dos usuários do programa (com autorização deles) em que relatavam como se sentiam afetados pelas situações de violência que haviam passado, como elas repercutiram em suas vidas e como eles vinham lidando com tais repercussões durante o atendimento prestado pelo NAVCV-MG. As gravações foram integradas à peça, a equipe atuou e tentou transmitir a experiência do programa e dos usuários para o público. Enquanto equipe, essa experiência nos provocou deslocamentos dos nossos lugares já muito bem estabelecidos, ao mesmo tempo que alguns usuários do NAVCV-MG estiveram presentes na apresentação e pudemos compartilhar esse momento com eles, quando reconhecemos e expressamos publicamente como o trabalho também nos afetava enquanto trabalhadores que atendiam pessoas afetadas pela violência. Nesse sentido, as atividades promovidas por nós também tinham o objetivo de cuidar do trabalhador, do cuidador.

Ao adotarmos atividades lúdicas em nossa metodologia de trabalho, tratávamos também de nossa questão principal: como reparar a violência sofrida?

Entendemos que a chave esteja, igualmente, nos pequenos detalhes. A compensação financeira é importante, mas estamos tratando aqui da reparação em um sentido mais amplo: “como eu posso, hoje, entender isso que aconteceu comigo? Que leitura eu faço do mundo a partir do que me ocorreu?”. Assim, as atividades grupais nos ajudavam a criar novas possibilidades de atuação, a partir de novos espaços e formas de escuta e criação conjunta de acordo com as demandas e necessidades que os usuários apontavam.

f) A relação com a imprensa

O tema violência por si só é um grande atrativo dos meios de comunicação e, no NAVCV-MG, a concentração de atendimentos às pessoas afetadas por crimes de alto potencial ofensivo sempre despertou o interesse da mídia por uma história que pudesse estampar os jornais da cidade, incitando o clamor por justiça punitiva da população.

Nesse sentido, a relação com a mídia era um ponto muito sensível para nós. Jornalistas sempre nos procuravam solicitando (geralmente, de imediato) um “personagem”: “precisamos de uma vítima de estupro, mulher, de tal faixa etária, para daqui a meia hora!”. Respondíamos que não poderíamos acessar os usuários e expô-los dessa forma, mas tentávamos dialogar. Não fechávamos completamente a porta, porque, às vezes, a própria pessoa tinha vontade de expor sua vivência, e essa prática poderia ser de extrema importância para o usuário. A questão era a da urgência e da pressa: nós sabemos como funcionam os jornais. Passamos, então, a construir alguns protocolos e procedimentos que conseguiram atender, em alguma medida, tanto a demanda da mídia quanto a dos usuários. Quando apareciam demandas dessa ordem, entrávamos em contato com determinados usuários que entendíamos ter o perfil, a disposição e o desejo de falar sobre sua experiência. Houve muitos casos em que isso funcionou e foi muito relevante para o usuário, uma vez que ele pôde dar um testemunho público sobre o que lhe havia ocorrido, sendo que esta fala adquiriu para esta pessoa um sentido reparatório.

Outra questão referente às implicações da mídia no nosso trabalho era quando o usuário que acessava o NAVCV-MG já tinha passado por uma situação de exposição vexatória, traumática, como nos casos em que o crime ocorrido já havia sido publicado em jornais ou programas televisivos de cunho sensacionalista. Nessas situações, era comum o usuário chegar ao NAVCV-MG falando dos efeitos dessa exposição, dizendo sentir muita

vergonha de sair à rua, pois toda a comunidade da região ficou sabendo do ocorrido. Um exemplo foi um caso de estupro coletivo, que foi publicado em jornais sensacionalistas distribuídos em grandes quantidades pelas ruas: as pessoas afetadas pela violência foram completamente expostas dentro da sua comunidade, provocando um efeito devastador em suas vidas e na de seus familiares. Esse tipo de exposição revitimiza as pessoas ao amplificar exponencialmente a situação vexatória e violenta vivenciada pelo usuário, submetendo-o, inclusive, a outras formas graves de violência.

Num outro caso atendido pelo NAVCV-MG, a exposição da investigação de um estupro de vulnerável cometido por um parente da vítima provocou revolta na comunidade onde a família em questão residia, e o acusado foi linchado pelos revoltosos. Sendo assim, a família acabou sendo afetada por dois crimes (o estupro de vulnerável e o homicídio cometido contra o familiar em razão do linchamento) que desestabilizaram profundamente a vida dos envolvidos. Por entendermos a gravidade desse tipo de situação e pelo fato de ela ocorrer de maneira sistemática e reiterada, afetando uma série de pessoas, tínhamos o desejo de realizar ações de caráter público e coletivo que pudessem combater esse tipo de prática violenta realizada pelos órgãos de imprensa. No entanto, com o fim do NAVCV-MG, não pudemos planejar ou colocar em prática algo com esse caráter.

“Quero ficar livre da justiça!”

Breve relato de um caso acompanhado pelo NAVCV-MG

Passamos agora a descrever um caso que, certamente, pode ilustrar o trabalho na perspectiva transdisciplinar do NAVCV-MG. Julgamos que esse caso contém elementos importantes da metodologia do programa e que permitirá uma melhor compreensão do trabalho prático que realizávamos.

João¹³⁰ ingressou no NAVCV-MG em Belo Horizonte no ano de 2013. Sem agendamento prévio, chegou no momento de reunião interna da equipe, no final de expediente. Veio acompanhado por um profissional de outro serviço que havia acessado antes de vir até o programa. João se apresentou muito atormentado, confuso e ansioso, o que justificou o tempo do atendimento que se alongou por duas horas e meia. Escutamos seus relatos sobre a situação

¹³⁰ Nome fictício. O usuário autorizou a publicação do caso.

que estava vivendo, enquanto tentávamos construir uma história do que lhe havia ocorrido para que pudéssemos acompanhá-lo: ele dizia ter passado quase dezoito anos preso injustamente por crimes de estupro que nunca havia cometido e, ao mesmo tempo que ele nos contava essa situação com muita revolta, descrevia, com detalhes, sessões de tortura a que havia sido submetido no momento de sua prisão. Já nos primeiros atendimentos João nos informou que, em 2012, foi preso um outro homem que foi acusado de ser o verdadeiro autor dos crimes de estupro pelos quais João havia sido condenado. João fora preso e condenado injustamente, ações fundamentadas quase que exclusivamente numa suposta semelhança física com o real agressor.

Não apenas nesse primeiro momento, mas em quase todos os atendimentos, João trazia a descrição das torturas que sofreu. Escutar as descrições das torturas era algo difícil de suportar e, por muitas vezes, isso impactava e afetava diretamente o profissional que ali escutava o relato. Em nossas reuniões de supervisão e discussão de casos, discutíamos sobre como era difícil escutar o João, como era difícil sustentar o lugar de escuta em diversos momentos. No final do atendimento, a pessoa que o atendia estava geralmente muito exausta. E, por vários atendimentos, não pudemos localizar uma demanda e uma possibilidade de trabalho com a qual pudéssemos contribuir para a sua reparação indo além da escuta. Os primeiros atendimentos de João serviram como uma catarse do seu sofrimento, perdurando por várias semanas. Ele dificilmente se adaptava à dinâmica de nossa agenda de trabalho: agendávamos atendimentos, e ele não cumpria com os horários; aparecia de repente e, geralmente, mais de uma vez por semana. No NAVCV-MG, normalmente, realizávamos atendimentos semanais em casos mais graves de sofrimento intenso ou que, por algum outro motivo (como atendimento de alguma demanda específica relacionada a um processo judicial ou investigação policial), demandasse um acompanhamento de frequência mais reduzida. Por vezes, os atendimentos eram quinzenais ou mesmo mensais, a depender do caso. Já João aparecia de duas a três vezes por semana.

João foi preso quando tinha pouco mais de 40 anos de idade, vinha de uma família de classe média da região Sul do Brasil. Sua vida sempre havia sido marcada por liberdade. Ele se denominava nômade e boêmio e falava: “eu não finco o pé em lugar algum”. Sua adolescência e fase adulta foram marcadas por conhecer lugares, pessoas, mulheres (dizia-se um “ganhão”), enfim, por muitas experiências diversas. Quando foi preso, acusado de estupro contra crianças e adolescentes, ele passou a experimentar o extremo oposto do que

tanto valorizava. A prisão ocorreu em 1995, tendo sido julgado e condenado em detenção e permanecendo em regime fechado até 2012, quando progrediu para o regime aberto: foram quase dezoito anos de prisão em regime fechado condenado por cinco crimes de estupro que ele não havia cometido. João relatava que havia perdido a liberdade, a coisa que ele mais prezava, e havia tido sua sexualidade tolhida. A afetividade e a sexualidade eram importantes no seu relato, dada a natureza do crime pelo qual tinha sido condenado: “eu nunca precisei nem nunca fiz isso. Nunca seduzi adolescente, nenhuma criança”; “as mulheres sempre vieram até mim”; “eu chegava em um lugar e tinha as mulheres que eu queria. Isso para mim é muito difícil. Vocês não sabem o que é ser acusado de estupro”; ele nos relatava. Ele também nos dizia não poder estar em determinados lugares por conta da condenação, do estigma que carregava em função de ter sido condenado por estupro. O espaço da cidade onde morava e a sua circulação por ela foi se tornando restrito, mesmo estando em regime aberto, pois ele dizia ser reconhecido como estuprador.

A prisão de João teve forte impacto para seus familiares. Durante os quase dezoito anos em que ficou preso, boa parte de sua família faleceu. Apenas sua irmã permanece viva e pode prestar alguma assistência financeira a João, junto com um primo que também lhe ajuda. Inicialmente, ela o visitava com frequência na prisão, até que desenvolveu problemas de saúde, envelheceu e parou de ir encontrá-lo. Assim que ele deixou a unidade prisional, ela começou a ajudá-lo financeiramente.

João nunca trabalhou formalmente: é artista plástico autônomo. Aliás, a arte foi uma grande ferramenta para nosso trabalho. Houve momentos, ao longo do atendimento no NAVCV-MG, em que ele se apresentava excessivamente agressivo, parecia estar a ponto de colocar a si mesmo e a outras pessoas em risco, e foi quando passamos a lhe oferecer a possibilidade de produzir pinturas e desenhos no espaço do programa, incentivando-o também a produzir em sua casa e outros ambientes. Essa produção resultou em duas exposições de seus trabalhos que ajudamos a organizar. João nos havia dito, em alguns de seus atendimentos, que, enquanto estava preso, ele pintava para si e para outros detentos, utilizando até mesmo o chão da cela como tela. Portanto, a arte foi um caminho para a elaboração de sua experiência traumática, inclusive por, após sua saída da prisão, ter o potencial de se tornar uma fonte de renda, com a venda dos quadros que ele passou a pintar.

Uma das principais demandas que João nos trazia era a de “ficar livre da justiça”, como ele nos disse certa vez, isto é, de ser reconhecido inocente e ficar

livre para circular sem ter que prestar contas ao sistema de justiça. Quando chegou ao NAVCV-MG, João já tinha um advogado constituído, com quem ele tinha uma relação de amizade e uma identificação muito forte. No entanto, identificamos que ele precisava de uma assistência jurídica mais qualificada: quando uma pessoa foi condenada com sentença transitada em julgado (isto é, não é possível mais haver recurso) e, depois, se descobre que o fora indevidamente, deve-se pedir a revisão criminal, que provocará o Tribunal de Justiça a revisar a condenação em função de novos fatos surgidos após o trânsito em julgado da sentença e, assim, inocentar o prejudicado. Compreendemos que esse era o caminho a ser seguido, mas João não vinha recebendo a orientação devida. Sendo assim, após semanas de conversas, ele aceitou que seu caso fosse encaminhado para a Defensoria Pública Estadual (DPE).

Outra questão importante é a de que João desconfiava fortemente das instituições do sistema de justiça; obviamente, uma desconfiança legítima. O encaminhamento do seu processo para a DPE (também um órgão que faz parte do sistema de justiça) foi difícil. Após algumas reuniões e articulações, conseguimos encontrar um defensor público sensível à causa e que conseguiu lidar muito bem com a situação. Assim, foi construída uma nova compreensão de João sobre a DPE, que passou a lhe prestar um importante suporte.

João tinha um sofrimento mental grave – tanto em decorrência das violências que sofreu, quanto por um histórico que conseguimos recolher durante os atendimentos que sugeria se tratar de um caso de psicose. Era importante, então, encontrar alguém sensível também nesse sentido para atendê-lo. Ele tinha muitos pesadelos, tinha uma urgência de provar sua inocência, repetia “eu não aguento mais, eu quero provar minha inocência, eu quero poder circular pelo mundo, eu não quero ficar em um lugar só”. Por vezes, ele chegava à DPE esbravejando, alterado; o defensor público sabia conduzir o atendimento e calmamente conversava com ele.

No decorrer do acompanhamento, João foi intimado a uma audiência no Tribunal de Justiça, na qual foi determinado o uso de tornozeleira eletrônica, pois cumpria sua pena em regime aberto. A tornozeleira foi uma determinação da justiça para o monitoramento do espaço e tempo de circulação: ele poderia andar dentro do município, do início da manhã até o final da tarde. Ela lhe trazia enorme sofrimento: João enrolava vários panos em volta da tornozeleira, colocava a meia por cima desses panos, só andava de calça e, mesmo assim, para ele, todas as pessoas enxergavam a tornozeleira, ainda que à distância. Ele dizia que estava carregando a prisão consigo, para onde fosse. No curso desse

processo, conseguimos suspender o cumprimento da pena de João e retirar a obrigatoriedade do uso da tornozeleira eletrônica, uma vez que já havia indícios muito fortes de que ele era inocente, conforme sustentado pelo defensor público. Nesse momento, João pôde se sentir um pouco mais livre, embora sofresse fortemente por ser ainda considerado culpado e condenado.

João também nos apresentava uma demanda por reparação financeira. Ele desejava recuperar a autonomia que já havia tido para poder fazer o que desejasse e, para isso, a liberdade era apenas o início. Nesse sentido, outro recurso importante que conseguimos foi o Benefício de Prestação Continuada (BPC), benefício social para idosos e pessoas com deficiência que estejam em situação de vulnerabilidade social. Quando João começou a receber o BPC (após a suspensão de sua pena e retirada da tornozeleira eletrônica), finalmente, conseguiu voltar a viajar, ele voltou a ser “nômade”, a desenvolver técnicas de artes. Num determinado momento, ele chegou com a demanda de aprender grafite: foi quando entramos em contato com uma estudante dos movimentos de grafite que, por sua vez, conhecia um adolescente grafiteiro que se dispôs a ensinar a técnica a João. Posteriormente, João viajou pelo litoral do Espírito Santo, passou meses morando em um carro Kombi, que comprou e grafitou. João conhecia a cidade inteira, transformou-se em uma personalidade local, enquanto sua Kombi se tornou quase que um ponto turístico. No final de 2015, alcançamos importantes avanços no seu processo: duas revisões criminais foram aceitas e diminuíram consideravelmente a sua pena, mas ainda havia outras três revisões criminais a serem apresentadas ou apreciadas. Ele ainda desejava ser indenizado pelo Estado em função de todo o sofrimento que a prisão injusta lhe causou. Portanto, quando o NAVCV-MG foi encerrado, ele ainda não tinha sido inocentado de todos os cinco crimes pelos quais fora erroneamente condenado, nem indenizado por isso. Ao saber da finalização do NAVCV-MG, João regressou de uma de suas viagens para se despedir de nós. Recentemente, tivemos notícia de que ele está muito bem, está recebendo indenização num valor mensal, outras revisões criminais haviam sido julgadas de forma favorável a ele e, possivelmente, sua história será tema de um filme. João sempre demonstrou o desejo de que sua história fosse divulgada e que ele fosse publicamente reconhecido como inocente. Aos poucos, isso tem acontecido.

Quando tratamos de reparação, devemos dimensioná-la em diversas esferas, não necessariamente divisíveis: trabalhar o sofrimento psíquico de João possibilitou também dar andamento aos processos judiciais e administrativos que permitiriam ser reconhecido como inocente e obter uma autonomia financeira, ao mesmo tempo que sua liberdade lhe trazia um conforto psíquico e emocional que lhe possibilitava estabelecer novos laços com pessoas, familiares, com a arte, a(s) cidade(s) e outros espaços, e consigo mesmo. Esse é apenas um dos muitos casos que atendemos no período em que passamos pelo NAVCV-MG e que nos pareceu bastante representativo da metodologia de atendimento. O ponto mais vivo e pertinente que fica do nosso trabalho é o de nos destituirmos dos lugares de saber, porque, no encontro com cada usuário, somos estimulados a uma nova compreensão da realidade e, nesse movimento, também somos transformados. Esperamos que tenhamos conseguido transmitir uma inquietação e um desejo de fazer diferente e de buscar soluções criativas para os graves casos com os quais cada parceiro da rede de atendimento lida cotidianamente.

Referências

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*. Adotada pela Resolução n. 60/147 da Assembleia Geral da ONU, 16 de dezembro de 2005.

O Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator (Paili)¹³¹

Haroldo Caetano¹³²

O ponto de partida para se compreender o funcionamento das medidas de segurança hoje aplicadas ao louco infrator é a discussão sobre a periculosidade. Nós trabalhamos com uma proposta que vai em sentido diametralmente oposto à noção do louco como perigoso, entendendo-o como sujeito, como pessoa humana com direito à dignidade e que deve ser acolhida em meios abertos, não em mecanismos asilares ou manicomiais. O Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator¹³³ (Paili) é um processo em construção, mas já bastante solidificado como política pública no estado de Goiás. Com o Paili, Goiás cumpre na totalidade as diretrizes da Lei da Reforma Psiquiátrica em relação à medida de segurança, tendo em vista que a lei prioriza o atendimento em liberdade, permitindo a internação somente nos casos em que os recursos extra-hospitalares não forem suficientes.

O objetivo deste texto é tratar do processo de construção do programa e de seus institutos legais basilares.

¹³¹ Este artigo é uma sistematização da aula proferida pelo autor no dia 24 de março de 2017, como parte do curso “Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?”, uma realização do Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina (Cerp-sc), entre agosto de 2016 e dezembro de 2017. Todo o conteúdo dos três módulos do curso está disponível on-line em: <<http://www.cerp-sc.com>>. Apresentamos uma transcrição da fala do autor. As alterações feitas são, em geral, precisões ou exigências inescapáveis do trabalho de transposição ao registro escrito daquilo que foi concebido para o espaço, sempre muito mais livre, da oralidade.

¹³² Promotor de Justiça do estado de Goiás e criador do Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator (Paili).

¹³³ O Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator (Paili) funciona desde outubro de 2006 no atendimento às pessoas com transtornos mentais ou que manifestaram sofrimento mental no transcurso da execução penal, submetidas à medida de segurança no estado de Goiás.

Vivemos no contexto do modo de produção capitalista. Somos todos capitalistas, portanto, querendo ou não. Na sociedade capitalista só existe lugar para quem integra as relações de produção e de consumo. Quem, de alguma forma, não consegue acessar esses mecanismos do modo de produção não se vê contemplado no corpo social e acaba excluído da sociedade. Nesse sentido, temos um universo relativamente grande de pessoas que, por não integrarem as relações de produção e consumo, precisariam ser contempladas por políticas de compensação do Estado¹³⁴ e não o são. Na prática, são alijadas desse projeto de sociedade. São os excluídos, os marginalizados, que se tornam vulneráveis por esse mesmo motivo: pessoas em situação de rua, pessoas com transtorno mental, idosos, pessoas que não têm acesso a instrumentos de compensação por não participarem das relações de produção e consumo.

Além dessas populações, o próprio funcionamento do capitalismo gera grandes massas de pessoas que não se integram a ele, ou se integram de maneira periférica, como um exército de trabalhadores que fica disponível para ser acessado quando preciso. Em momentos de crise do capitalismo, essas populações marginais e vulneráveis tendem a crescer. É o que vivemos no Brasil: uma crise importante, com uma produção grande de desempregados, que em sua maioria não são contemplados por políticas de compensação. Para eles, sobra o aparato repressivo do Estado como única política pública acessível.

Percebemos que há um processo de desumanização das pessoas em situação de vulnerabilidade. Quando o sujeito é detido no flagrante da prática de algum tipo de infração penal, por exemplo, esse sujeito, que provavelmente veio daquela massa marginalizada da sociedade capitalista, é detido e colocado no porta-malas de uma viatura de polícia. Isso não é raro, todos nós já vimos. Já pensaram na violência simbólica que contém essa cena? O que você coloca no porta-malas de um carro é qualquer coisa, menos gente. Digamos que seu carro está lotado e você tem que transportar uma criança no porta-malas. Se a agência de trânsito parar você, seu carro será apreendido, vão lhe imputar uma multa e você ainda vai receber um sermão. Digamos que, na mesma situação, você criou uma confusão e o agente chamou a Polícia Militar. Você

¹³⁴ O Estado é pensado aqui como um Estado de bem-estar social, ideal que nem sempre se conjugava com o modo de produção capitalista – menos ainda agora, com o crescimento do modelo do neoliberalismo econômico no mundo.

vai ser preso. Onde? No porta-malas da viatura da polícia. Naturalizamos essa cena, como se a polícia de fato pudesse fazer isso em relação ao delinquente.

O delinquente é desumanizado, perde a condição de pessoa pela simples suspeita da prática de qualquer tipo de infração. É a partir do processo de desumanização que se constrói todo um aparato de violação de direitos. Esse sujeito pode ser submetido à tortura na delegacia de polícia. Por quê? Ele é menos que gente. Vamos lembrar do criminologista italiano Cesare Lombroso, para quem o delinquente é um ser humano biologicamente inferior. Apesar de a sua teoria ter sido construída no século XIX, ainda hoje estamos com essa ideia viva. O delinquente pode ser submetido à tortura, pode ser submetido a qualquer buraco que se chama de presídio, pode ser amarrado a um poste ou grade em frente à delegacia ou na própria viatura, pode ser colocado em um contêiner, como um objeto. Ele pode ser executado na rua, ele é matável, ele pode ser caçado. Temos visto isso acontecer com muita frequência no Brasil. Para esse público, o que sobra é o aparato repressivo do Estado e o sistema punitivo: o Ministério Público, o Judiciário, a polícia, as prisões e os manicômios são instrumentos voltados para essa política que está determinada a ser implementada especificamente para esse público.

O outro público, aqueles que não compõem a população marginalizada, é quase na totalidade das vezes imune ao aparato repressivo do Estado. Basta visitar qualquer presídio, manicômio ou porta-malas de viatura: sabemos qual público está ali. Esse é o lugar do delinquente, do louco. Esse é o lugar da miséria numa sociedade como a nossa, que garante a existência apenas de quem integra as relações de produção e consumo. Essa é a gestão dos indesejáveis.

■

O Código Penal brasileiro de 1940 previa a aplicação da medida de segurança a qualquer sujeito considerado perigoso se sua personalidade, antecedentes, motivos e/ou circunstâncias do crime autorizassem a suposição de que voltaria a cometer algum delito (arts. 75-78). A noção de periculosidade instituída no código vinha da noção lombrosiana do criminoso nato. Além das hipóteses de presunção legal de periculosidade – que incluía os loucos (contemplados como semimputáveis ou inimputáveis na legislação), pessoas condenadas por crimes cometidos em estado de embriaguez e qualquer reincidente em crime doloso –, o juiz ainda tinha a liberdade de reconhecer alguém como perigoso

em outras circunstâncias. Ele poderia identificar, a partir da “personalidade e antecedentes” e “motivos e circunstâncias do crime”, que determinado sujeito era perigoso. A periculosidade, portanto, era um atributo de qualquer pessoa que pudesse ser julgada criminalmente pelo Poder Judiciário.

Com a modificação do Código Penal em 1984, a medida de segurança e o conceito de periculosidade passam a se restringir exclusivamente ao louco, presumido como perigoso. Portanto, em relação ao louco, nada se alterou objetivamente no direito penal brasileiro desde 1940. Com as mudanças de 1984, ao menos o código passou a se referir à medida de segurança como “tratamento” (art. 98), embora traga também outros dispositivos que determinam a internação sem fins necessariamente terapêuticos. Ocorre que a internação do paciente, o louco infrator, não decorre de necessidade clínica do sujeito, mas de uma disposição própria do código: está prevista a internação para pessoas que praticaram qualquer crime punível com reclusão e apenas aos crimes puníveis com detenção o juiz pode aplicar o tratamento ambulatorial. Em outras palavras, a regra geral é que, se o sujeito foi flagrado, por exemplo, na tentativa de furto (entrou no supermercado e tentou roubar margarina), que é um crime punível com reclusão, ele será internado. Apenas na hipótese de crimes puníveis com detenção, ele será submetido a tratamento ambulatorial.

O que isso significa na prática? Instala-se um processo por tentativa de furto, apura-se num exame de sanidade mental que o sujeito é louco, inimputável portanto, e, dali a seis meses – ou depois de um, dois anos, varia muito –, o juiz dá uma sentença. Quando o juiz vai aplicar a sentença, ele não vai olhar para o caso clínico do sujeito, se a pessoa precisa do tratamento A ou B. Ele vai olhar para o artigo 97 do Código Penal – tentativa de furto é punível com reclusão – e proferir a sentença de absolvição determinando a internação porque o sujeito é “perigoso”. Poderia ser um estupro, um homicídio, um latrocínio: a solução será a mesma. Em qualquer desses casos, a punição, a medida de segurança, vai representar a internação do sujeito.

Tratamento? Ora, a medida de segurança não é algo voltado para o tratamento. Ela é uma resposta de caráter sancionatório, punitivo, mesmo não tendo o sujeito capacidade penal, mesmo não tendo ele culpabilidade, mesmo não podendo ele ser submetido a uma sanção. O sujeito é sancionado por uma medida de segurança e vai para o manicômio judiciário, onde permanece em um lugar que deve obedecer ao disposto no art. 88 da Lei de Execução Penal (LEP), de 1984, que determina precisamente as características da cela em uma penitenciária. Ou seja, o louco será submetido a

um lugar que se assemelha arquitetonicamente a uma prisão. Basta visitar qualquer manicômio judiciário para perceber que o que muda, em relação às unidades prisionais, é apenas o nome na porta.

Se a lei penal até hoje se pauta na periculosidade do louco, a Constituição de 1988 trouxe mudanças importantes que terão reflexos na aplicação da medida de segurança. O artigo 5º, inciso XLV, diz: “nenhuma pena passará da pessoa do *condenado*”. Nas Cartas anteriores, esse dispositivo se expressava de outra forma: “nenhuma pena passará da pessoa do *delinquente*”. Quais as implicações disso?

Antes, a ideia da Escola Positiva, lombrosiana, estava presente nas Constituições e permitia a imposição de sanções inclusive a quem não tinha culpa. Delinquente poderia ser qualquer pessoa, inclusive o louco. A mudança da Carta de 1988 é substancial: nenhuma pena passará não apenas da pessoa do delinquente, mas da pessoa condenada. Significa que, para alguém ser punido criminalmente e sofrer uma sanção penal, deve haver uma condenação. Mas o que é a medida de segurança? É uma medida imposta em sentença de absolvição, uma sentença que *absolve* o sujeito e o remete ao manicômio judiciário. Ocorre que a natureza, a essência da internação em manicômio judiciário é condenatória: impõe sofrimento físico, pessoal, muitas vezes perpétuo, para o sujeito que não é condenado. Se antes o louco infrator poderia ser classificado como delinquente, hoje não pode ser classificado como condenado. A partir do princípio constitucional de 1988, muda completamente a forma pela qual o Estado brasileiro deve fazer funcionar seu aparato repressivo: só pode ser punido, submetido a uma sanção, o sujeito que for responsável criminalmente. Sem culpabilidade, não existe sanção penal: a confusão entre medida de segurança e pena não pode mais acontecer. A medida de segurança – que, no bojo da Escola Positiva, “não era uma pena”, mas efetivamente o era – não pode mais ter caráter sancionatório, aflitivo, que impõe sofrimento ao sujeito que praticou um crime. Entretanto, como ela mantém essas características até hoje – sabemos muito bem como funcionam os manicômios judiciários –, a medida de segurança é inconstitucional.

Em 2001, tivemos a recepção de outro dispositivo importante: a Lei 10.216 (Lei da Reforma Psiquiátrica ou Lei Antimanicomial). Apesar de não ser nova, é uma lei pouco conhecida por juízes, promotores e defensores públicos. Muitos não sabem da sua existência ou desconhecem o alcance de seus institutos. É como se as pessoas, e particularmente os profissionais do sistema jurídico-penal punitivo, não a quisessem conhecer para não enfrentar a dura

realidade de assumir os erros que praticam, ainda hoje, contra pessoas que padecem de algum transtorno mental.

A Lei Antimanicomial veio regular o atendimento em saúde mental no Brasil, sendo válida, portanto, para qualquer forma de política pública voltada ao atendimento no campo da saúde mental. Destacaremos os pontos mais importantes da lei para a nossa discussão. O artigo 4º determina que “a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”. A internação, portanto, não é proibida: ela é permitida desde que os recursos extra-hospitalares se mostrem insuficientes. A internação será sempre excepcional e será utilizada de forma restrita à sua necessidade clínica enquanto recurso terapêutico.

O objetivo de qualquer tratamento em saúde mental no Brasil, desde a Lei Antimanicomial, será a reinserção social do paciente em seu meio, que é o que dispõe o artigo 4º, parágrafo 1º: “O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio”. Logo, se o objetivo é a reinserção social, você não deve usar internação. Quem trabalha com internação de longa duração sabe que quanto maior o tempo nessa condição, mais difícil será o reingresso do sujeito à família e ao meio social. A Lei Antimanicomial estabelece para a política pública em saúde mental o objetivo de qualquer tratamento: a reinserção social.

A legislação prevê e regulamenta três tipos de internação: voluntária, involuntária e compulsória. Voluntária é o caso de qualquer pessoa que busca internação por si mesma; involuntária ocorre quando a pessoa precisa de internação, não concorda com o procedimento e algum familiar busca esse atendimento (o que pode ser questionado, mas é uma possibilidade legal); e compulsória é aquela determinada pelo juiz. A única modalidade de internação compulsória prevista na legislação brasileira hoje é a medida de segurança. Então, a medida de segurança é também regulada nos termos da Lei Antimanicomial. Por mais que nos pareça estranho pensar em internação compulsória ou involuntária, isso se ameniza quando nos lembramos do seu objetivo de reinserção social. É isso que vai determinar a permanência do sujeito em regime de internação estritamente durante o tempo de crise. Voluntária, involuntária ou compulsória, a internação só vai perdurar enquanto houver necessidade clínica desse recurso terapêutico.

Há outro dispositivo que realça ainda mais a questão da ilegalidade do manicômio judiciário, pelo menos do ponto de vista formal, desde 2001. O parágrafo 3º, artigo 4º da Lei Antimanicomial estabelece: “É vedada a internação

de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares”. Isso se aplica a qualquer contexto, inclusive às medidas de segurança. É vedado. Não há expressão mais clara na Lei Antimanicomial do que a interdição da internação manicomial. De forma direta, a lei simplesmente dispõe que é proibido. Entretanto, juízes do país inteiro ainda mandam pessoas para o manicômio judiciário. E é comum a ameaça de prisão contra quem se posta contra o manicômio, quando percebe nitidamente a ilegalidade do procedimento. Daí a importância de promover esse debate.

A Lei Antimanicomial prevê os direitos da pessoa com transtorno mental no seu artigo 2º. São direitos universais, de qualquer cidadão, no campo da saúde mental. Destaca-se, dentre outras coisas, que o sujeito em atendimento deve ser tratado com humanidade, respeito, e no *interesse exclusivo de beneficiar sua saúde*. Ou seja, a internação psiquiátrica é um dispositivo possível, desde que exclusivamente no interesse da saúde da pessoa com transtorno mental. Isso significa que se o sujeito, no momento em que é avaliado clinicamente, não carece da intervenção pela internação, ele não será internado. Não se pode utilizar a internação a pretexto de uma suposta periculosidade: essa ideia não subsiste mais nos termos da Lei 10.216. Se a Carta de 1988 já dispusera sobre isso, conforme discutimos, a Lei Antimanicomial vem para deixar ainda mais expresso: a internação é um dispositivo de saúde, e só. Mesmo que compulsória, mesmo que involuntária, ela é limitada por uma série de institutos legais.

Em seu artigo 2º, incisos VIII e IX, a lei estabelece como direito da pessoa com transtorno mental “ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis” – cabendo aqui a discussão sobre medicalização excessiva e contenção química – e “ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental”, ou seja, em meio aberto. É por isso que a rede de atenção psicossocial, no Brasil, é pautada no funcionamento dos Centros de Atendimento Psicossociais (Caps), de serviços residenciais terapêuticos, de leitos em hospitais gerais. Este é o desenho, a previsão legal, porque na política instituída sabemos que nem sempre é o que acontece.

Há outra questão que a Lei da Reforma Psiquiátrica traz, particularmente importante para a nossa discussão. O artigo 6º prevê que “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”. Ou seja, a internação não vai se basear no quadro psicossocial externo, de convivência familiar ou social. Ela se pautará no quadro clínico do sujeito, atestado por um laudo médico que esclareça e fundamente a necessidade clínica do tratamento em internação. Mais que

isso: para ser internado, o sujeito deve carecer, naquele momento preciso, da internação como resposta.

O que temos, no campo das medidas de segurança? O sujeito praticou o crime, um homicídio, por exemplo, há dez anos. Foi julgado agora. Lá atrás, em 2007, foi feito o exame de sanidade mental, que constatou transtorno mental. O juiz, dez anos depois, ao julgar, atesta que “ele é louco, não pode ser punido” e absolve a pessoa. Por conta do que dispõe o Código Penal – crime de homicídio é punível com reclusão –, essa pessoa vai ser internada. Dez anos depois do fato. Qual a lógica disso? Naquele momento em que praticou a infração, muito provavelmente faltou um mínimo de cuidado psicossocial, atendimento, o amparo de que essa população precisa. Mas, hoje, talvez o sujeito tenha superado o transtorno, embora ainda possa dele padecer, e esteja absolutamente tranquilo, trabalhando, tenha família, seja casado, tenha filhos. Ou seja, está perfeitamente integrado ao seu meio social, como dispõe a Lei Antimanicomial. De repente, entra o juiz, por conta de um dispositivo ultrapassado do Código Penal, e, a pretexto de um tratamento pautado na periculosidade, desfaz tudo isso.

Não importa o fato praticado – estupro, homicídio, latrocínio, furto. O que vai determinar a internação psiquiátrica, seja em relação ao louco infrator ou a qualquer pessoa com transtorno mental, é a necessidade clínica da internação enquanto recurso terapêutico, o que será utilizado dentro de limites muito bem definidos pela Lei Antimanicomial: quando não houver outro recurso possível, disponível, capaz de lidar com a questão, e apenas durante o tempo em que houver a estrita necessidade da internação. A partir do momento em que não houver necessidade clínica, o laudo médico deixa de existir para justificar a internação e a pessoa recebe alta hospitalar.

A Lei Antimanicomial nos ajuda a perceber que a medida de segurança sofreu um golpe de morte, pois pretende tratar mediante o asilamento manicomial. O manicômio judiciário está com a porta de entrada fechada desde 2001: ninguém mais pode ser internado em instituições asilares. Do ponto de vista legal, a lei posterior revoga a anterior. A lei penal é uma lei ordinária e, mesmo que seja o Código Penal, ele não está acima da lei também ordinária, que é a Lei 10.216. Ocorre que já se passaram dezesseis anos e as pessoas continuam sendo mandadas para hospitais de custódia a pretexto de uma interpretação restrita de juristas, para os quais o instituto da medida de segurança não teria sido revogado.

Se você fechar a porta de entrada, 99% do problema está resolvido. Isso

aconteceu em Goiás, em 1998, início de 1999. Há aproximadamente vinte anos fechamos a possibilidade de novas internações. O contexto legal era anterior à Lei Antimanicomial, mas conseguimos a proibição da internação por medida de segurança em presídios – pois não tínhamos manicômios judiciários. Em 2001, a lei acaba com esta possibilidade para todos. A porta de entrada é fechada e aqueles que estavam presos em manicômios passaram a ser – ou deveriam ter sido – contemplados pela alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, através de projetos terapêuticos singulares e acolhida em algum tipo de serviço substitutivo. Dentre as soluções possíveis, voltar para a família, ser contemplado em serviço de Caps, morar sozinho ou, eventualmente, em situação de maior dependência, ir para residências terapêuticas. Estes são os serviços disponíveis, estabelecidos pela Lei Antimanicomial. Cada localidade poderia encontrar ainda outras soluções, como o aluguel social, por exemplo. Enfim, várias possibilidades. O importante é que, a partir do momento em que a porta de entrada está fechada, você tem um universo limitado e bem demarcado de pessoas que vão ser contempladas com a alta planejada e fica mais fácil imaginar soluções.

Partindo-se de uma interpretação honesta dos dispositivos constitucionais e da Lei Antimanicomial, não se fala mais em periculosidade. Na medida de segurança, o objetivo de cessação de periculosidade, que é um mito, dá lugar a outra meta que é a reinserção social do paciente. O tema sai da esfera da segurança pública para entrar definitivamente no campo das políticas de saúde pública. É isso o que aconteceu em Goiás com a implementação do Paili, um programa que, a partir do novo panorama normativo, vê o louco como sujeito de direitos.

Outros dispositivos legais também reforçam a nossa compreensão. A Lei 13.146/2015, que editou no Brasil o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas (ONU), complementa a ideia da ilegalidade do manicômio judiciário, que é o lugar onde a pessoa acaba sendo simplesmente segregada, e não protegida. Para o Estatuto, “considera-se a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial etc.”, estendendo-se, assim, à pessoa com transtorno mental, a quem é conferida a proteção contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência etc.

Temos ainda a Lei 9.455/1997, a Lei de Tortura. Em suas figuras mais conhecidas, tortura é o ato praticado para obtenção de uma confissão policial

ou como espécie de punição informal contra pessoas presas. Mas ela se manifesta de outras formas, na maior parte das vezes como violência institucional. A pena do crime de tortura é de dois a oito anos. Ocorre que a lei estabelece, também, que “na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal” (art. 1º, §1º, Lei 9.455) e que “aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção [...]” (art. 1º, § 2º, Lei 9.455). Ora, se temos um dispositivo legal que proíbe a internação no manicômio judiciário e, ainda assim, o juiz manda internar, ele, ao determinar a internação, pratica um crime. Também o faz o promotor de Justiça, que pede pela internação. E não é um crime qualquer, é um crime de tortura: inafiançável, imprescritível, com todas as consequências e circunstâncias defendidas na própria Constituição. O defensor público, a autoridade que tem obrigação de tomar providência para reverter o quadro de tortura, se não atua, também incorre em crime de tortura.

A questão é: quem fiscaliza o fiscal da lei? Venho falando disso há bastante tempo e ainda não vi nenhum promotor ou juiz ser processado por crime de tortura. Precisamos pensar em litigância estratégica para fazer com que esse tipo de discussão aconteça, quem sabe no Conselho Nacional de Justiça ou no Conselho Nacional do Ministério Público. De fato, a conduta desses atores, que encaminham e mantêm pessoas no manicômio judiciário, deve ser ao menos discutida: estão incorrendo em crime. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão se debruçou sobre esse tema em 2011, quando constituiu uma comissão interdisciplinar, da qual participei, e elaborou um relatório que denunciava a ilegalidade dos manicômios judiciários, o que está tendo alguns desdobramentos, embora lentos.

■

Vimos que a internação psiquiátrica no novo panorama jurídico se sujeita às regras da excepcionalidade, da necessidade clínica e da curta duração, pois só assim podemos evitar o rompimento de laços familiares e sociais e buscar atingir o objetivo de reinserção social. O controle jurisdicional sobre o paciente é mitigado, uma vez que a internação constitui dispositivo de saúde e não de segurança. A desinternação não carece mais de perícia. A chamada perícia de cessação de periculosidade, antes necessária para autorizar a saída

da pessoa do manicômio, hoje não existe mais: se não se fala mais em periculosidade, não se fala em perícia de algo que não existe. Tampouco carece de autorização judicial, mas de indicação clínica: se houver necessidade clínica de internação, vai haver internação, se houver indicação clínica de alta hospitalar, vai ter alta hospitalar. A noção de periculosidade não sustenta mais nenhum atendimento em saúde mental.

São essas as bases do Paili, que em 2009 recebeu o Prêmio Innovare, concedido anualmente às melhores práticas no campo da Justiça. O prêmio conferiu ao programa uma chancela importante, porque estávamos há apenas três anos em funcionamento e enfrentando forte resistência no próprio Poder Judiciário.

Criado em 2006, podemos dizer que as bases do Paili remontam a 1998, quando, já dissemos, demandamos judicialmente a liberdade dos loucos que estavam presos em presídios, porque não tínhamos manicômios judiciais em Goiás à época. O juiz de primeiro grau, da Vara da Execução Penal de Goiânia, chegou a expressar que seria um ato de loucura soltar aquelas pessoas. Entretanto, conseguimos a liberdade em segunda instância e fechamos a porta de entrada dos hospitais de custódia.

O Paili é a solução para o problema da periculosidade ou da manicomialização do louco? Não. Entretanto, é um caminho possível porque desconstrói *na prática* a medida de segurança. É um caminho porque, futuramente, pretendemos demonstrar *legal e institucionalmente* a absoluta inconstitucionalidade da medida de segurança e a ilegalidade de qualquer prática que se pautar na imposição dessas medidas com base na periculosidade. É um caminho possível porque realiza na prática o que almejamos lá na frente.

O Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator funciona em uma casa no centro de Goiânia. É um escritório onde trabalham técnicos que fazem a articulação de rede. O paciente não vai mais para o manicômio judiciário, ele é atendido na Rede de Atenção Psicossocial (Raps). Entretanto, ele não se vincula exclusivamente à Raps: o louco também tem dor de dente, problema no pé, caspa... Ele tem uma série de outras questões que precisam ser contempladas.

Como se dá a articulação da rede? Como se processa o atendimento a esse público, já que não temos manicômio? Ora, infelizmente loucos também praticam crimes em Goiás. As pessoas devem imaginar que temos uma rede de atenção psicossocial espetacular em Goiás, que atende toda essa demanda, que recebe feliz esse pessoal, que todos têm aderido a essa política tranquilamente. Não é bem assim.

Quando o Paili foi instituído, em 2006, existiam apenas cinco Caps em

todo o Estado, para uma população de cerca de seis milhões de habitantes à época, e nenhum Caps III. Mesmo com essa rede precária e insuficiente, instituímos o mais avançado programa de atendimento a esse público, porque não dependemos de estrutura instituída, embora ela seja importante. Se fôssemos esperar a construção da rede de atenção psicossocial goiana para instituir o programa, até hoje estaríamos mandando pessoas com transtorno mental para a cadeia. São pessoas que carecem de atendimento em saúde mental como qualquer pessoa carece, e se a rede é ruim para a população em geral, vai ser ruim para eles também. Mas é a rede que temos. Não temos mais a desculpa da periculosidade para colocar esses sujeitos na invisibilidade, para morrerem nos manicômios judiciais. Fazer algo dessa natureza não depende necessariamente de uma rede pré-constituída: a decisão é de cunho ético, é uma nova maneira de pensar esse público e de atendê-lo seguindo os princípios que hoje norteiam e regulam o campo da saúde mental. Pressupõe que percebamos o outro como humano, dentro das suas singularidades, das suas circunstâncias, percebendo-o como uma pessoa que sofre transtorno mental, mas que, antes de tudo, é humano e deve ser contemplado por políticas que respeitem a sua dignidade.

Como funciona o Paili? O juiz deu uma sentença e absolveu, aplicando a medida de segurança. O caso é encaminhado ao programa e vai ser estudado pela equipe. Eventualmente o sujeito está preso na casa de detenção, porque ele pode responder ao processo preso ou em liberdade: a primeira ação, estabelecida em ato normativo do Paili, é colocá-lo em liberdade. Ao mesmo tempo, busca-se oferecer um tratamento na Raps do seu município. Normalmente o sujeito está tão desassistido, porque estava submetido às condições do cárcere, que pode necessitar de uma internação. Passado o primeiro momento, ele vai ser desinternado pelo próprio programa, sem passar por juiz, promotor ou por pedido de defensor. Com a alta hospitalar, que pode ser dali a três dias ou uma semana – ou, quando muito, geralmente um mês –, ele é colocado em tratamento ambulatorial, que é a regra geral. Se a pessoa respondeu ao processo em liberdade, ela continua em liberdade e recebe tratamento ambulatorial; se estava presa, normalmente, por uma política do próprio programa, passa por uma internação, é avaliada clinicamente e em seguida vai para tratamento ambulatorial.

Durante a execução da medida de segurança, o Código Penal dispõe que o juiz pode determinar a desinternação e a liberação condicional de quem a cumpre a partir de um laudo de cessação de periculosidade (Código Penal, art.

97, § 3º). Hoje esse laudo não existe mais. Desde 2010, começamos a experimentar um novo instituto que o substitui: o laudo de avaliação psicossocial. O juiz, ao fazer essa avaliação, não quer saber se o sujeito “é ou não perigoso”, se “vai ou não voltar a praticar crime”, mas se ele tem família, se trabalha, onde mora, se está sendo atendido, se toma medicamento, como se articula a rede para atendê-lo. Com base na avaliação psicossocial, o juiz vai determinar se concede ou não a liberação condicional. Há uma mudança importante aí: o juiz não decide mais se manda internar ou não. O juiz não é médico para interferir na internação ou desinternação do sujeito, ele não participa dessa discussão, que é de competência exclusiva dos profissionais de saúde da rede. Com base na avaliação, o juiz vai somente formalizar a liberação condicional. Feita a liberação condicional, ele não precisa cumprir mais nenhuma obrigação, até que um ano depois se extingue a medida de segurança.¹³⁵

O Paili não é o objetivo final, não é a solução para a extinção da medida de segurança. Ele é um meio. Na prática, ele acaba com a medida de segurança, acaba com a figura do manicômio judiciário, retira do juiz a autoridade clínica, assim como do próprio Ministério Público, e coloca o Poder Judiciário como um observador externo do acompanhamento que se faz ao sujeito na rede de atenção psicossocial do município. Na rede, esse sujeito é um usuário dos serviços como qualquer outro. Ele não recebe o carimbo do Paili, nem qualquer rótulo que poderia ser reproduzido da lógica manicomial. Conforme respondeu uma profissional a um repórter, tempos atrás, ao ser indagada sobre como os pacientes do Paili eram recebidos no Caps: “nós não temos ‘pacientes do Paili’. Todos os pacientes que estão aqui são usuários do serviço do Caps”.

Evidentemente, houve um processo de aproximação, de convencimento, de conscientização das equipes da rede. Não foi fácil, mas aconteceu. Hoje, com a pressão desse programa – inclusive, mas não só – contamos com uma rede de mais de setenta Caps no Estado e quatro Caps III. Ou seja: o Estado teve de dar respostas. Quando você não tem a resposta manicomial, quando não tem o tapete para onde jogar a poeira, você tem de dar outro tipo de solução.

Segundo dados de novembro de 2016, o Paili já atendeu quase seiscentos usuários e acompanha atualmente cerca de trezentos. Em dez anos de funcionamento, num universo de mais de quinhentas pessoas, houve apenas dois

¹³⁵ Nós seguimos algumas rotinas jurídicas que simulam a existência de uma medida de segurança. Na prática, ela não existe. Na prática, esse sujeito ganha liberdade e vai ser duplamente acompanhado: pelos serviços da rede de atenção psicossocial e pelo Paili.

episódios de “reincidência”¹³⁶ em crime grave com morte. Uma taxa de aproximadamente 4% de reincidência criminal. Do ponto de vista estatístico, é bastante expressivo o sucesso do programa. Evidentemente não pretendemos que seja algo perfeito, mas no âmbito de uma política pública é mais do que satisfatório. Se compararmos nossos dados com os de outros espaços de resposta para a violência – como as prisões, por exemplo – encontraremos taxas de reincidência muito mais altas.

São 94 municípios credenciados: o Paili começou na capital e, desde então, vem crescendo. Todo o estado de Goiás é contemplado, de modo que não precisamos conveniar todos os municípios: na medida em que a demanda aparece, o município ingressa no programa. Isso faz com que o Paili consiga, com uma equipe de técnicos relativamente pequena, atender a todo o Estado. Ou seja: também do ponto de vista dos custos é uma política pública interessante. A equipe técnica é composta por três psicólogos, uma psiquiatra, três enfermeiros, dois assistentes sociais, duas advogadas e um terapeuta ocupacional, enquanto a equipe administrativa conta com uma coordenadora, quatro auxiliares administrativos e um motorista. Em termos de estrutura, para além da casa onde funciona o escritório, o Paili possui sempre uma ou duas viaturas disponíveis. É feito um trabalho muito próximo às famílias, com quem a equipe estabelece uma comunicação frequente.

É uma solução simples e barata, com resultados que chegam a impressionar, e que possibilita a articulação da rede para contemplar as pessoas com transtorno mental submetidas à medida de segurança, sem a utilização, em absoluto, da internação em manicômio judiciário.

¹³⁶ Tecnicamente não se fala em reincidência, pois os usuários do programa são pessoas que foram absolvidas pela justiça criminal. A reincidência pressupõe condenação anterior. A expressão é aqui empregada para facilitar a compreensão quanto à incidência de novas práticas criminosas.

Drogas, contexto e cuidado: a experiência do Centro de Convivência É de Lei¹³⁷

Bruno Ramos Gomes¹³⁸

O que é redução de danos? Como funciona essa perspectiva e forma de olhar para as questões relacionadas ao uso de drogas? Como pensar formas de cuidado pragmáticas que respeitem os direitos humanos? Neste texto, pretendo trazer a discussão sobre diversas compreensões de redução de danos e, ao final, apresentar o trabalho realizado pelo Centro de Convivência É de Lei.

O que são as drogas?

O uso de drogas é tratado de forma muito simplista na nossa sociedade: o certo e o errado, o bom e o mau, o que faz mal e o que não faz. Não temos muitos dados sobre isso para além do que aprendemos pela televisão, que certamente não é o lugar mais recomendado. Mas, afinal, o que são drogas?

¹³⁷ Este artigo é uma sistematização da aula proferida pelo autor no dia 20 de outubro de 2017, como parte do curso “Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?”, uma realização do Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina (Cerp-sc), entre agosto de 2016 e dezembro de 2017. Todo o conteúdo dos três módulos do curso está disponível on-line em: <<http://www.cerp-sc.com>>. Apresentamos uma transcrição da fala do autor. As alterações feitas são, em geral, precisões ou exigências inescapáveis do trabalho de transposição ao registro escrito daquilo que foi concebido para o espaço, sempre muito mais livre, da oralidade.

¹³⁸ Psicólogo, mestre em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. É coordenador do Centro de Convivência É de Lei, trabalhando na região da Cracolândia em São Paulo há dez anos. Realizou estágio em três instituições em Paris para usuários de drogas. Atuou como psicólogo em tratamento ambulatorial e internação, no Hospital Estadual de Diadema/Universidade Federal de São Paulo e como acompanhante terapêutico e psicólogo de crianças em situação de rua no Projeto Quixote. Representa o Conselho Regional de Psicologia no Conselho sobre Drogas do Estado de São Paulo (Coned).

Pensem nas diversas versões de uma mesma substância: folha de coca, cocaína em pó, um frasco de medicamento feito a partir de cocaína, pedras de *crack*. Se você disser a uma pessoa que está cheirando uma carreira de cocaína que ela está se drogando, ela não vai ter muito como negar. Agora, se você disser a mesma coisa a uma mulher andina que está mascando folhas de coca, talvez ela fique brava com você. O uso da folha é ancestral e fundante da sua cultura, sendo usado para diversas coisas: trabalhar, socializar, fazer oferendas ou mesmo para acordar e ficar mais disposto, como o nosso cafezinho. A cocaína na forma de remédio pode causar estranhamento hoje, mas, quando descobriram como extraí-la da folha para usá-la de forma pura, ela se tornou um importante medicamento, em especial para anestésias locais. Já na forma de pedras de *crack*, esta mesma substância adquire um sentido muito mais negativo, sendo também chamada de “raspa do diabo” ou “canela do demônio”.

Se observarmos a substância em um microscópio, molécula por molécula, tampouco vamos conseguir responder à nossa pergunta: nada ali poderá nos dizer se ela é ou não uma droga. Como, então, podemos responder a esta questão? Em primeiro lugar, temos que prestar atenção na seguinte palavra: *contexto*. Quando o contexto muda, a substância também vira outra coisa: como folha de coca, ela pode ser algo que integra a comunidade andina; usada para anestésias locais, pode ser entendida como um medicamento; em forma de pedras de *crack*, ela é considerada “uma droga que destrói famílias”. Assim, o contexto deve estar dentro da definição sobre que é droga: dependendo dele, a substância vai ser considerada uma coisa ou outra.

O ser humano vem usando drogas desde que está neste mundo – antes, inclusive, de usar a palavra “droga” para aglutinar tantas substâncias diferentes. Outros animais, antes de nós, já usavam algumas destas substâncias: há vídeos que mostram macacos, girafas e elefantes bêbados depois de comer frutos fermentados da amarula. Entretanto, se o uso de drogas sempre esteve presente na história da humanidade, nunca tivemos uma situação como a que temos hoje: pessoas tendo problemas com drogas, dependência, grandes cenas de uso – como a famosa Cracolândia. Estas são questões muito recentes.

Várias substâncias são usadas, com sentidos diferentes, em cada cultura e contexto de uso. Quais sentidos de uso podemos encontrar? Bastante comum é o uso religioso de drogas, como o Santo Daime – que é, geralmente, o primeiro exemplo que vem à cabeça. Mas temos também o uso do vinho na Igreja Católica: o padre toma o vinho na igreja como um sacramento e não para ficar bêbado, ou seja, há ali um sentido que não é o da alteração de

consciência. Um segundo sentido é o “uso mágico”, muito popular mundo afora. No Peru, o *ayahuasca* é utilizado como feitiçaria: jogam-se dardos para atacar os inimigos; nos Andes, as folhas de coca são jogadas para se fazer adivinhações: dependendo de como as folhas caem, uma ou outra leitura é feita – algo similar ao jogo de búzios, no Brasil. Esses exemplos de uso podem causar estranhamento entre nós – nossa cultura tirou, ou vem tentando tirar, a mágica do mundo –, mas todos aqui conhecemos a utilização com objetivo curativo: quem não toma remédio?

Mais difundido ainda é seu emprego com intuito recreativo. Várias etnias indígenas fazem uso de fermentados, como a bebida feita de mandioca. Uma mostra disso é a festa do cauim: nela, a aldeia inteira tem de ficar bêbada e, se alguém não quiser, tem de ir embora. Mas as pessoas ficam ébrias só naquele momento: elas não tomam cauim o tempo inteiro, de modo que o uso da substância está contextualizado, está contido em uma cerimônia da comunidade. Em nossa sociedade, temos o carnaval, que é um momento para beber e extravasar, mas nós também fazemos isso em várias outras ocasiões. A questão é que vamos nos acostumando tanto com esta visão – segundo a qual “a droga faz mal”, “a droga destrói as pessoas”, “a droga vai acabar com a nossa sociedade” – que esquecemos de pensar na diversidade dos sentidos de uso e na sua presença em tantos e tão diferentes contextos: alterar consciência, fazer adivinhações, atacar, curar, se divertir etc.

A palavra “droga” começou a ser utilizada muito recentemente. Ela serve para classificar matérias muito distintas: coisas que fazem dormir, que fazem acordar, que tiram dor, que fazem sentir dor, que provocam alucinações. Como é que, de repente, encaixamos em um mesmo nome tantas substâncias? Qual a origem desse termo e sua etimologia?

A expressão começou a ser usada por volta do século XIV. Seus primeiros registros apareceram no porto de Amsterdã: *droog*, em holandês, era uma palavra usada para se referir a algo seco, a uma coisa seca. Era o período das grandes navegações, quando os europeus tentavam chegar à Ásia e à África em busca de especiarias. Como os navios ficavam meses em alto-mar, as coisas tinham de ser transportadas secas, e não em seu estado natural, para não estragarem antes da chegada à Europa. Daí *droog* se referir a qualquer coisa seca, estranha ou diferente que entrava no porto: cravo, canela, pimenta-do-reino, e também haxixe, ópio, tabaco, açúcar, café. Eram várias substâncias agrupadas sob a mesma palavra, não havendo separação entre, de um lado, o que hoje chamamos “droga” e, de outro, especiarias ou alimentos.

Todas essas substâncias compartilhavam também a característica de terem sido retiradas de seu contexto original. O tabaco, por exemplo, não existia na Europa antes das navegações: vindo das Américas, era empregado de norte a sul do nosso continente como uma das principais plantas de poder mágico e de cura. Tomava-se chá de tabaco para vomitar, inalava-se rapé, fumava-se. Quando chegou à Europa, causou enorme estranhamento: a primeira pessoa que apareceu fumando tabaco foi queimada pela Santa Inquisição – soltar fumaça pelo nariz só podia ser coisa do demônio. A cada dia aportavam novas *droogs* e muitas ainda não tinham um uso definido. Nesse período foram feitas diversas tentativas de consumo: para estimular a criatividade, para curar, para ter debates filosóficos, para relaxar.

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), droga é “toda substância natural ou sintética que, administrada por qualquer via do organismo, afete sua estrutura ou função”. Podemos perceber que esta é uma definição bastante ampla, não é? Droga é qualquer coisa que, colocada para dentro de qualquer jeito, altera algum funcionamento do corpo. Pensem naquela feijoada gordurosa de domingo: como você fica depois de comer? Com aquela moleza, quase como se tivesse fumado um baseado. A aspirina é outro exemplo: altera o funcionamento do corpo, ainda que não provoque uma alteração de consciência.

Como vemos, a fronteira entre o que é droga, remédio, veneno e alimento não é preexistente: somos nós que a estabelecemos. A classificação depende do grupo de pessoas que usa, do sentido do uso, de como se usa. Há substâncias que ocupam várias dessas categorias, como o café: você toma um cafezinho de manhã para ficar mais acordado e disposto para o dia, como um estimulante; você come uma bala de café, ou um bolo, como um alimento; ao mesmo tempo, temos remédios com cafeína, para dor de cabeça.

Outro exemplo é a maconha. Ela aparece em um livro da farmacopeia chinesa chamado *Pen-ts'ao Ching*.¹³⁹ Suas indicações eram para dor reumática, cólicas intestinais, desordens no sistema reprodutor feminino e malária, entre outras. Mais tarde, do final do século XIX até hoje em dia, a maconha caiu no grupo das drogas. Recentemente, está voltando a ser considerada remédio – e não é desculpa para poder “fumar um”, seu uso realmente tem impacto sobre diversos sofrimentos.

Alimento, veneno, remédio, droga: temos diversas substâncias que ocupam, dependendo da forma como são utilizadas, mais de uma categoria. É importante

¹³⁹ Escrito entre 200 e 250 a.C., é a farmacopeia mais antiga de que se tem notícia.

pensarmos nesses exemplos para não reificar o lugar da droga como “o mal”, “o motivo do fim da sociedade”, a transformação de “homens em zumbis”. E para questionarmos frases como “a pedra dominou o cara, ele não responde mais por si”, como se ela tivesse maior poder de ação do que o próprio ser humano. Nós criamos esse lugar, essa perspectiva de olhar e lidar com a droga. É preciso criar uma nova: a droga não existe fora de nós ou do contexto social, ela existe apenas dentro das nossas relações e depende do que nós fazemos com ela.

No início do século XIX, a medicina, menos avançada do que atualmente, não tinha remédios que funcionassem muito bem. Por isso, a maioria tinha ópio em sua composição, a fim de ao menos tirar a dor, sedar e dar certo prazer ao paciente. O ópio é uma resina retirada da papoula, uma flor conhecida desde a Grécia antiga por alterar consciência e aliviar a dor. A partir dele, em 1804, consegue-se extrair a morfina, usada para anestésias – até então, dava-se cachaça ou vodca. Só que ela não alivia apenas a dor física, mas também a dor existencial. Quem nunca sentiu aquela angústia no fundo do peito? Com a morfina, você vai se sentir mais tranquilo, relaxado, meio sonolento, “sonhando acordado”. Já no início do século XIX, ela começa a ser usada com esse intuito e muitas pessoas ficam dependentes. Aliás, é nesse momento que começa a surgir a ideia de “dependência”.

Uns anos mais tarde, por volta de 1850, os cientistas conseguem extrair outro derivado do ópio: trata-se da heroína, mais forte do que a morfina e que tem esse nome por ter sido criada para salvar as pessoas da dependência desta última. Eles mal imaginavam que essas pessoas também ficariam dependentes de heroína. Hoje, temos a metadona, outro opioide usado para tentar tirar as pessoas do uso continuado de heroína. Ela gera maior dependência, mas altera pouco o estado de consciência e precisa ser usada com menos frequência. Assim, a metadona é uma substância que ora vira remédio, ora droga.

Se vocês pesquisarem na internet, facilmente encontrarão anúncios e imagens de frascos de remédio feitos a partir de substâncias que atualmente são consideradas drogas. A Bayer, empresa que existe até hoje, fez muitas propagandas em 1885 dos seus dois grandes inventos à época: a aspirina e a heroína. À época, ainda não se precisava de receita médica. Outro exemplo são as pastilhas de cocaína, que eram indicadas para dores de dente, inclusive para crianças. O interessante é que toda droga que hoje é vendida nas bocas de fumo há cem anos era vendida em farmácia ou ainda não tinha sido inventada pela indústria farmacêutica.

Como vemos, a fronteira entre remédio e droga é muito tênue – na verdade, ela não existe *per se*. As drogas não existem em si, não tem poder em si, estão sempre dentro de um contexto. O contexto é o quê? Um grupo de seres humanos que pensa sobre certa substância, faz um determinado uso, categoriza e lida de alguma forma com ela. Essa noção é muito importante porque permite mudar nosso foco de trabalho: deixamos de voltar nossa atenção à “ação da droga” para olharmos o contexto de uso e o grupo de pessoas que usa. Podemos perceber que, em cada grupo, variam os sentidos, as normas, os valores, a forma de uso e a quantidade. A este conjunto chamamos cultura de uso.

Cultura e uso de drogas

Falamos acima sobre os diferentes sentidos do uso. E quanto às normas?

Temos a lei brasileira que proíbe o uso de drogas, mas também temos outras normas que regem nossas relações. E todos sabem delas, apesar de não estarem escritas em nenhum lugar. Por exemplo, são nove horas da manhã, em uma sala de aula. Posso tomar um cafezinho, é uma droga aceita nesse contexto. Agora, se eu estiver com um copo de cachaça na mão, vou perder minha credibilidade, vocês vão pensar: “ih, será que levo ele a sério, bebendo a essa hora?”. O que pode e o que não pode em cada contexto é estabelecido pelo grupo de pessoas. A valoração, o que é bem-visto e o que é malvisto também. Supondo que após o curso fôssemos a um bar juntos, seria tudo bem tomar cachaça. Mas se eu tomasse um “corotinho” – aquela cachaça de três reais – não ia ficar bem visto.

Na região periférica de São Paulo, há grupos de jovens para os quais beber é aceito e bem-visto – aliás, o adolescente que não bebe é visto como estranho. Nesses grupos, fumar maconha também é bem-visto, pode-se fumar na frente de todos; cheirar cocaína também pode, mas não na mesa do bar; fumar mesclado – cigarro de maconha com *crack* – tudo bem: você é um dos mais radicais, mas segue fazendo parte do grupo. Agora, se alguém fumar pedra pura, aí se dirá: “cuidado, o cara é ‘noia’, vai te roubar, não dá para confiar nele”.

Já na Cracolândia, é diferente. Quem fuma *crack* não é olhado com desconfiança, nem vai ter o mesmo julgamento moral do grupo dos adolescentes. Ao mesmo tempo, se você conversa com as pessoas de lá, vai ouvir: “eu não sou ‘noia’, mas aquele lá é”. É engraçado para quem olha de fora, que acha que é todo mundo igual. “Ele é noia”, dizem, “porque não sustenta o próprio uso, enquanto eu sustento o meu”. Entre as pessoas da Cracolândia, existe esta valoração:

quem sustenta o próprio uso, por meios lícitos ou ilícitos, não é “noia”; quem depende, precisa pedir e fica enchendo o saco dos outros, é. Podemos perceber que “noia” é uma categoria estigmatizante, de acusação, empregada sempre para o outro e que em cada contexto vai aparecer de forma diferente.

Quando vamos trabalhar com problemas associados ao uso de drogas, temos que saber de onde este determinado grupo de pessoas vem, de qual contexto, o que é bem-visto ou malvisto ali, o que pode ou não ser feito. Conhecer isso é importante. Temos que ser capazes de deslocar nossos valores e nossa forma de compreensão para poder entender e trabalhar a partir da perspectiva do outro. Como descobrir qual a cultura de uso das pessoas que estou ajudando a se cuidar? Em primeiro lugar, pensando nos elementos de meu próprio contexto, identificando o que é ou não aceito entre meus amigos, minha família, nos lugares que frequento. Em seguida, buscando tais elementos nesse outro grupo de pessoas, de que cuido e que atendo. De nada adianta perguntar às pessoas: “quais são os valores e as normas que existem no seu grupo?”. Para saber isso, a melhor estratégia é conversar, trocar ideia, jogar conversa fora. Aos poucos, você começa a entender a vida daquela pessoa. A relevância disso é enorme: a base da redução de danos é o diálogo.

Enquanto outras perspectivas vão considerar o outro como alguém que está dominado pela droga, que não tem mais controle dos seus impulsos, que faz de tudo para poder usar, que é manipulador e que não pode ser levado a sério, a redução de danos tem como base buscar dialogar, saber de onde a pessoa vem, o que ela faz. Em nossa perspectiva de trabalho, interessam também as noções das áreas das ciências humanas e sociais, às vezes mais do que os dados da biomedicina. Saber que determinada droga ativa determinado neurotransmissor não ajuda muito a cuidar do outro. É fundamental pensar na cultura de uso: o contexto, a forma de fazer, as atribuições de sentido, as normas e a valoração das formas de uso.

Quem trabalha com população de rua deve se perguntar: por que a pessoa acorda e logo vai beber cachaça? É para passar o frio, a fome? Para parar de tremer? Pode ser tudo isso. Às vezes, também pode ser para socializar. Quando você encontra um amigo e fala “vamos tomar uma cerveja”, você está falando “vamos trocar uma ideia”, não é? Você está marcando de consumir uma droga, mas na verdade sua intenção é o encontro, é conversar. Quem está na rua não vai falar ao amigo “vamos tomar um cafezinho”: eles vão sentar juntos, vão “manguear” – isto é, vão pedir dinheiro –, depois vão comprar uma “barrigudinha”, aquelas garrafas de cachaça baratas, e vão passar o dia

bebendo e conversando. É um jeito de socializar, de passar o tempo, de estar com o outro. No nosso trabalho, temos que deixar de lado prejulgamentos e buscar compreender a perspectiva da pessoa de que queremos cuidar.

Na Cracolândia, em São Paulo, falamos que fumar *crack* é aceito. Mas não de qualquer jeito. Se você fuma com um cachimbo feito de antena, é uma coisa; já se você fuma na lata, seu status é menor. Isso tem a ver com a forma como as pessoas se cuidam ao usar e como elas lidam com os efeitos do uso. Lá, é admirado quem aguenta fumar muito: “ele é um cara forte, aguenta a vida, aguenta os problemas”. Uma pedra atrás da outra, sete dias sem dormir, tem um sentido de força. Cuidar-se não dá prestígio. Aqui, novamente é essencial conhecer a perspectiva do outro, sem julgar: julgar o outro não apenas não surte efeito terapêutico, como pode ser violento. A intenção é construir estratégias de cuidado efetivas, que só são possíveis a partir do vínculo e do diálogo.

O ponto de partida para trabalhar com redução de danos são essas discussões que fizemos até aqui. As drogas não são “o demônio”. Elas podem ser muitas coisas. Podem ser o inferno na vida de alguém, um aprisionamento, um sofrimento, mas podem ter muitos outros sentidos. A partir dessa noção, podemos pensar as formas de cuidado.

Sobre a redução de danos

Como já vimos, apesar do uso de substâncias sempre ter existido, é só a partir da segunda metade do século XIX que se começa a falar em “dependência”. O principal método de tratamento, a princípio, é o internamento em hospital psiquiátrico. Na década de 1920, cerca de 70% das pessoas internadas no Hospital Psiquiátrico de Juqueri, em São Paulo, estavam ali por problemas com álcool e drogas. A lógica era: “a pessoa está com problema com álcool, não sabemos o que fazer, vamos trancá-la aí e, quando melhorar, ela sai”. Mas ela nunca melhora e nunca sai.

A partir da década de 1940, surgem os grupos de ajuda mútua, como o Alcoólicos Anônimos (AA), o Narcóticos Anônimos (NA), entre outros. Trinta anos depois, vemos a criação das comunidades terapêuticas. Enquanto que, em alguns países, como a Inglaterra, elas podem ter certa perspectiva “democrática”, no Brasil elas ganham um olhar fortemente religioso. A grande maioria das comunidades terapêuticas brasileiras são influenciadas pelas mesmas noções do AA e do NA, como o “Programa de Doze Passos”, fortemente moralista. Entretanto, não é à toa que existem tantas comunidades terapêuticas: até

os anos 2000, o Brasil não tinha nenhuma política pública sobre drogas, e os trabalhos comunitários que surgiram foram a partir de perspectivas religiosas. O que se tinha, fora isso, eram centros de pesquisa, em algumas capitais, que desenvolviam tratamentos pontuais.

Comparada a outras formas de tratamento, a redução de danos é muito recente. Ela surge de forma polêmica, nos anos 1980, a partir de uma ação feita na Holanda por um coletivo de usuários chamado Junkiebond. Eles eram um grupo de pessoas *punk*, anarquistas, que viviam de acordo com noções de ação direta, do “faça você mesmo”. Eram usuários de heroína, uma droga injetável, e estavam percebendo que muitos tinham hepatite. E para comprar seringas, à época, era necessária receita médica. Diante disso, organizaram-se e reivindicaram a distribuição de seringas descartáveis, além de começar a fazer eles mesmos a distribuição de seringas. É muito interessante que o Estado holandês se propôs a dialogar com os usuários já naquela época, algo que até hoje o Estado brasileiro não fez. A solicitação do coletivo de usuários foi atendida, mas os governantes exigiram uma contrapartida: “vocês podem distribuir seringas, mas queremos que recolham aquelas já usadas”.

A estratégia causou muita discussão à época – dizia-se: “estão ajudando o cara a se drogar, que absurdo!”, “daqui a pouco vão dar a droga para o cara!” –, mas rapidamente se mostrou efetiva. A transmissão de infecções entre usuários de drogas injetáveis diminuiu consideravelmente. O impacto da ação foi ainda mais aclamado com o surgimento da Aids, que no início atingia principalmente populações de usuários de drogas injetáveis. A ação só foi eficaz porque, sendo drogas de práticas de uso em espaços recolhidos, os próprios usuários sabiam onde estavam os demais e conseguiram se aproximar dessa população de difícil acesso.

O outro ponto importante sobre a ação de Roterdã é a contrapartida para a sociedade. Ora, do ponto de vista dos usuários o problema era a transmissão de hepatite, mas, do ponto de vista da população em geral, o problema eram as seringas espalhadas pelo chão. Então, com uma só ação buscou-se reduzir dois danos associados ao uso de drogas: o contágio de infecções, entre os usuários, e o índice de perturbação urbana, para a comunidade. Com o tempo, surgiram outras questões, novas demandas dos usuários e outras intervenções redutoras de danos. Aos poucos, a redução de danos deixou de ser uma estratégia e passou a ser uma forma de lidar com os problemas associados ao uso de drogas, e vários países começaram a desenvolver políticas públicas nesse sentido.

O governo do Reino Unido também foi pioneiro: ainda na década de 1960, organizou o modelo de hierarquização dos serviços em alta, média e baixa exigência¹⁴⁰ e instituiu o serviço de prescrição de heroína. É interessante, porque nós, do É de Lei, escutamos muito: “daqui a pouco vão dar droga para o cara”. Pois é o que eles fazem lá: dão heroína purinha, de graça. Muitos podem achar absurdo: afinal, qual dano se está reduzindo com essa política? Em primeiro lugar, é importante destacar que essa é uma estratégia de altíssima exigência: ou seja, não se distribui droga no centro de convivência para todo mundo. Trata-se de um serviço restrito ao usuário crônico, que já passou por diversos tratamentos, usuário que já esteja trabalhando ou em vias de encontrar trabalho, que esteja encontrando lugar para morar. Além disso, ele não pode usar outros tipos de drogas, adquiridas no mercado clandestino. Considerados estes fatores, o usuário vai passar por uma consulta com um médico, que vai lhe prescrever semanalmente um pouco de heroína. Toda semana ele precisa comparecer para fazer um exame de drogas: se tiver usado alguma outra para além do que foi prescrito, está fora do programa. Que tipo de dano se reduz? O que se busca é, principalmente, estabilizar a vida da pessoa e afastá-la do mercado clandestino. Se ela usar apenas um pouquinho de heroína pela manhã e um pouco à noite, normalmente consegue levar uma vida normal: trabalhar, estudar. Se, em vez disso, ela acordar de manhã e não tiver heroína, não vai trabalhar nem estudar: ela irá atrás da substância, porque a abstinência é muito sofrida.

Outra experiência importante aconteceu em 1987, na Suíça. Eles instituíram o Parque das Agulhas como um espaço público destinado ao uso de heroína. Imaginavam que todos deixariam de usar em outros lugares e passariam a usar no parque, onde seriam mais facilmente acessados por agentes sociais e de saúde. Não deu certo. Os traficantes também foram para lá, o ambiente ficou tumultuado, sujo, os agentes de saúde não conseguiam se aproximar e conversar com as pessoas. Depois de três anos, a experiência foi considerada fracassada e criaram salas de uso seguro. Isso é importante porque traz outro aspecto da redução de danos, que é o seu pragmatismo.

¹⁴⁰ Em espaços de convivência de baixa exigência, faz-se de tudo para que a pessoa se sinta bem-vinda – pensando que são pessoas estigmatizadas, afastadas da sociedade e distantes dos serviços. Normalmente, você não exige nada – nem o nome, porque se for alguém foragido, isso já o afastaria. Mas também não oferece muito, apenas um banho, uma comida, um contato. E, a partir dessa aproximação, você tenta identificar as demandas e encaminhar para outros serviços de média e alta exigência. É o caso, no Brasil, do Centro Pop, unidade pública voltada para o atendimento à população em situação de rua.

Não adianta falar que se está reduzindo danos, tem que ter impacto real na qualidade de vida das pessoas.

No Canadá, o governo instituiu espaços de convivência para uso controlado de álcool. É diferente de outros serviços, porque lá a pessoa pode beber. Mas com um detalhe: quem controla o uso é a equipe. A pessoa pode chegar a beber um litro por dia, mas o uso será fracionado: cinquenta mililitros a cada hora. O que se busca com essa ação? No começo, a pessoa fica contando os minutos para a próxima hora, para a próxima dose. Aos poucos, ela vai participando das atividades, assiste à televisão, fica conversando, jogando dominó e, com isso, passa a beber menos. Ou seja: a pessoa amplia seu repertório de interesses e acaba por reduzir o uso.

Outra política do governo canadense são os espaços que abrigam sala de uso assistido e área de internação no mesmo equipamento. No térreo, ficam os biombos e os insumos para usar substâncias injetáveis e, no segundo andar, um lugar para tratamento. Por que essa iniciativa é interessante? Digamos que a pessoa está sempre indo lá para usar heroína. Se um dia decide que não quer usar, é só chegar para a pessoa da equipe – que ela conhece muito bem e que vê todos os dias – e dizer que quer se tratar. Ela sobe a escada, fica até duas semanas internada para passar pela abstinência e depois segue o tratamento. Esta política também nos ajuda a desfazer a polarização do debate que existe no Brasil, geralmente dividido entre, de um lado, a redução de danos e, de outro, a internação: em vez de se oporem, estas estratégias podem ser complementares.

A redução de danos também pode estar em outros âmbitos da vida, para além da saúde. A ação da polícia holandesa é um exemplo disso. O bairro da Luz Vermelha, em Amsterdã, é famoso e muito frequentado por turistas: lá a prostituição e a venda de drogas são legalizadas. Em dado momento, a polícia começou a encontrar muitas pessoas com problema de saúde, algumas que vieram a óbito, por causa do uso de um tipo de cocaína. O que eles fizeram? Em cada entrada do bairro colocaram placas com os dizeres: “cocaína extremamente perigosa sendo vendida para turistas”. Ora, as placas não falavam “a droga mata”, “a droga vai destruir sua vida”, mas davam uma informação fidedigna e alertavam para a necessidade de tomar cuidado. Uma estratégia policial como essa é eficaz, vai diminuir o consumo desse tipo de droga e os problemas de saúde decorrentes, sem necessidade de “tiro, porrada e bomba”.

Festas eletrônicas também podem ter ações de redução de danos. Normalmente, já que o contexto é o de uso de drogas sintéticas, sem tanto

risco de dependência, são ações voltadas à redução do índice de surtos ou de *badtrips*, bem como a prestar socorro no caso de overdoses.

Como conseguimos aglutinar todas estas experiências, tão diversas, sob o termo “redução de danos”? Podemos definir essa perspectiva para lidar com as situações associadas ao uso de drogas pelo seguinte tripé:

- foco na qualidade de vida e redução de vulnerabilidade;
- comprovação pragmática da eficácia;
- construção dialogada.

Abandonamos a ideia de abstinência a qualquer custo para focar no bem-estar da pessoa, passando-se ou não pela abstinência. Perguntamo-nos: na situação que essa pessoa está vivendo, como posso melhorar sua qualidade de vida? Para melhorar a minha, quem sabe eu deva fazer ioga, comer mais vegetais. Mas para quem está em situação de rua, é diferente: ele provavelmente está precisando de outras coisas antes disso. Isso deve ser construído com o usuário, é ele quem sabe da sua própria realidade, é com ele que vamos pensar o que a ação vai tentar atingir. E não é como no bordão do comércio segundo o qual “o cliente sempre tem razão”. Você pode, diante de uma afirmativa como “eu só me sinto bem fumando pedra”, perguntar-lhe: será mesmo?

E o último ponto fundamental, a ponta de lança que abre o caminho da redução de danos no mundo é o seu pragmatismo: a ação precisa ser efetiva para a redução da vulnerabilidade. Percebemos ser essa uma dificuldade, no Brasil, porque não temos o costume de lidar com dados. Precisamos conhecer a região onde vamos fazer o trabalho. Para tanto, precisamos recorrer ao diálogo no “um a um”, em grupos de usuários, a levantamentos e pesquisas. A partir das demandas, pensamos estratégias. Às vezes, um modelo de ação pode vir a não funcionar, não resultar no que se pretendia: é preciso monitorar. Quanto mais o usuário participar do processo de construção, maior a chance de se alcançar estratégias eficazes. A ideia é tentar cuidar do outro a partir do que é possível, em cada momento. Muitas vezes, não é suficiente, mas sempre é possível fazer algo.

O Centro de Convivência É de Lei

O Centro de Convivência É de Lei surgiu em 1998, uma época em que havia muito uso de droga injetável e, portanto, a redução de danos era voltada à

diminuição dos índices de transmissão de doenças, principalmente Aids e hepatites. O trabalho começou com distribuição de seringas entre usuários de drogas, em festas de *rock* e clubes de música *punk*. Só que dar a seringa, na hora que a pessoa vai injetar, não é o momento ideal para criar vínculo. Basicamente, era como se a equipe estivesse “enchendo o saco”. Daí surgiu a ideia da criação de um espaço propício para equipe e usuários se relacionarem. Nosso centro de convivência é um lugar onde qualquer um é bem-vindo, sob influência de drogas ou não, querendo se tratar ou não. É, logo, um espaço de baixa exigência, no qual o único critério para permanecer é conseguir conviver com os demais. Se você está briguento, incomodando ou provocando os outros, nesse dia não poderá ficar; mas, se consegue manter um mínimo de convivência, pode. Além de manter esse espaço, fazemos abordagem de rua na região da Cracolândia, em São Paulo.

Nos anos 2000, tivemos uma brusca mudança no uso de drogas no Brasil: passamos das drogas injetáveis para o consumo massivo de *crack*. Se até então tentávamos instituir a distribuição de seringas, logo esse trabalho se tornou irrelevante. Buscando acompanhar o movimento dos usuários, o É de Lei começou a pensar outras estratégias de cuidado, para outras substâncias e contextos.

O Ministério da Saúde, que antes realizava a distribuição de seringas, passou a produzir e fornecer cachimbos para usuários de *crack*. Na Cracolândia, em São Paulo, éramos nós que realizávamos esse trabalho – que, aliás, é muito similar ao que fazemos até hoje: distribuir material informativo sobre drogas, doenças, autocuidado, e sobre a rede pública de saúde, assim como material preventivo, como preservativo, protetor labial e o novo cachimbo. A ideia era que compartilhar o cachimbo com feridas na boca e queimaduras transmitia doenças, como hepatite e tuberculose, e oferecer cachimbos poderia evitar e reduzir esses índices.

Começamos, então, a distribuição: muitos pegavam, gostavam, conversavam conosco. Mas, uns seis meses depois, percebemos que ninguém usava. E por qual motivo? Porque nós não conhecíamos a cultura de uso daquele grupo de pessoas.

A Cracolândia é próxima da Santa Ifigênia, uma região de comércio de eletrônicos, com muito descarte de material, e os cachimbos normalmente são feitos de pedaços de metal e antenas de carro. Com metal, é feito um forninho, onde é colocada e acendida a pedra; com a antena, é feito um tubo, que é levado à boca para se aspirar. O que acontece é que, ao fumar, uma resina vai se

acumulando dentro do caninho. E esta resina é muito preciosa, porque é *crack* concentrado: se você tiver a mesma quantidade dessa resina e de pedra, a resina vale mais, é mais potente. Mas o nosso cachimbo era de madeira e, ao raspá-lo, saíria madeira junto e eles perderiam a resina. Outro fator era o do tamanho do bocal: grande demais, não permitia fumar de pouquinho em pouquinho. Além disso, não adiantava dizer às pessoas “não compartilhe o cachimbo”, porque todos querem a resina: a pessoa que não tem pedra, mas tem cachimbo, empresta-o para o outro e, assim, acumula resina e também pode fumar.

A experiência nos mostrou que de nada adianta você querer reduzir danos, achar que tem um modelo de ação genial, mas não dialogar com o usuário. Resolvemos conversar com os usuários para pensar alternativas de cuidado. Assim, abandonamos o cachimbo de madeira e chegamos à ideia das piteiras de silicone: com a piteira, pode-se evitar a transmissão. Foi uma estratégia que funcionou, e continuamos a distribuir piteira e manteiga de cacau, que ajuda a cicatrizar fissuras e reduz as queimaduras na boca.

Também organizamos grupos de discussão para entender como eram construídos os cachimbos. Que técnicas utilizavam? O que consideravam importante? Nessa ação, percebemos que a redução de danos ganhou traços da educação popular, da troca entre o saber do especialista e o saber do “nativo”. A partir dos grupos, identificamos artesãos de cachimbo da região, que gostavam de fazê-los ou os faziam para vender, que se mobilizaram a pensar estratégias de cuidado. Começaram a fazer diversos cachimbos diferentes, cada vez mais criativos. Por exemplo, fizeram o cachimbo batizado de Busca Longe, com canos grandes que esquentavam menos e queimavam menos a boca, e o Casinha, com bocal menor, que permitia fumar menos pedra, colocar menos cinza e diminuir as partículas tóxicas que vão para o pulmão. Criaram também cachimbos feitos de lâmpadas, material que permitia deixar a resina livre dos metais que se soltavam ao raspar a antena, e mesmo cachimbos românticos, como o Ele & Ela, com duas saídas para o casal poder fumar junto.

Pudemos perceber, com o passar do tempo, que se tentássemos apenas cuidar da saúde das pessoas, sem ajudá-las a cuidar de outros aspectos de suas vidas, não conseguiríamos cuidar, ao fim, nem mesmo da sua saúde. Aos poucos, o É de Lei foi ampliando suas estratégias de redução de danos para associá-las a outras questões, como direitos humanos e acesso a direitos. Passamos a estabelecer diálogo e trabalhar junto à rede de serviços, para que o albergue, o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e outras instituições pudessem entender melhor os usuários de drogas. Muitas pessoas nos

relatavam que não eram escutadas nos serviços, de modo que nossa preocupação se voltou a levar aos equipamentos da rede as suas demandas e necessidades, permitindo que, a partir disso, cada serviço pudesse pensar ações mais apropriadas. Passamos a fazer o papel de “porta-voz dos usuários”, para que, por exemplo, os albergues deixassem de expulsar a pessoa que bebeu, para que tentassem buscar formas de permitir a entrada de usuários sob efeito de drogas sem causar problemas etc.

Articulamos ações também na área de cultura: hoje somos um Ponto de Cultura. Observamos que se perceber como alguém que produz arte, que tem voz, que pode dizer algo de sua realidade e ser escutado nessa linguagem é muito importante: ajuda o usuário a ter outra perspectiva sobre sua própria vida, a incorporar outro tipo de autocuidado e a construir um novo lugar para si no mundo. Outras áreas em que buscamos atuar são a assistência social e a educação em direitos: a intenção é a de que os usuários possam se perceber, também, como cidadãos que têm e podem buscar seus próprios direitos. Na rua, na Cracolândia, “direitos humanos” é ficção: nunca existiu na vida de ninguém. De nada adianta você falar “vá ao posto, você tem direito à saúde”, sendo que o usuário já foi expulso de lá muitas vezes. Buscar construir este acesso como algo possível na vida dele é muito importante.

É evidente que estamos muito distantes de resolver a situação da Cracolândia, uma vez que a cena de uso aumenta cada vez mais – e a estratégia do “tiro, porrada e bomba” recrudescer. Mas é fundamental buscar um impacto na realidade da pessoa, impacto este que pode estar muito distante daquilo que você gostaria, mas que pragmaticamente tem efeito no aumento da qualidade de vida do usuário e na redução de sua vulnerabilidade. Para que isso aconteça, para que a pessoa de fato incorpore a estratégia ao seu cotidiano, ela tem que fazer sentido naquela cultura de uso. E, para isso, tem de ser construída a partir do diálogo e do vínculo.

A experiência do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura¹⁴¹

Catarina Pedroso¹⁴²

No âmbito de um curso sobre os efeitos psicossociais da violência, parece fundamental lançar luz sobre as violações que caracterizam os locais de privação de liberdade. São centenas de milhares de pessoas em presídios, unidades socioeducativas, comunidades terapêuticas, manicômios judiciários, hospitais psiquiátricos etc., submetidas a condições extremamente violentas, o que seguramente produz marcas subjetivas e em suas trajetórias de vida.

Para tanto, o trabalho como perita de um Mecanismo de Prevenção à Tortura pode trazer elementos que, se não respondem diretamente à pergunta fundamental do curso – como lidar com os efeitos psicossociais da violência? –, ao menos podem ajudar a apontar alguns caminhos no que diz respeito ao combate à tortura de maneira mais ampla.

¹⁴¹ Texto adaptado a partir de aula ministrada em 12 de maio de 2017, como parte do curso “Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?”, uma realização do Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina (Cerp-sc), entre agosto de 2016 e dezembro de 2017. Todo o conteúdo dos três módulos do curso está disponível on-line em: <<http://www.cerp-sc.com>>. A aula foi acompanhada de uma série de imagens apresentadas através de recurso audiovisual a fim de ilustrar as situações oralmente descritas. Algumas delas foram mantidas nesta publicação; as demais podem ser encontradas nos relatórios do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT), disponíveis em: <<http://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/old/sistema-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-snpct/mecanismo/mecanismo-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-mnpct>>. Acesso em: 31 jul. 2018.

¹⁴² Psicóloga que atua no campo dos direitos humanos, com ênfase na prevenção e combate à tortura, na questão prisional e na promoção de políticas reparatorias a vítimas de violência de Estado. Foi perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura entre 2015 e 2017.

Início o texto com a descrição da visita que uma equipe do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT)¹⁴³ realizou ao estado de Roraima, em março de 2017. Quando o Mecanismo Nacional estava preparando a visita ao estado de Roraima, ainda em fevereiro do mesmo ano, tivemos a notícia de que órgãos do poder público e organizações da sociedade civil estavam com dificuldades para realizar suas costumeiras visitas à Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista. Ainda que o fechamento ao olhar externo seja recorrente no sistema prisional, a situação que relato se deveu a uma conjuntura que reforçou ainda mais as dificuldades enfrentadas por aquelas pessoas que fiscalizam o funcionamento de instituições de privação de liberdade.

Em outubro de 2016, houve uma rebelião, com diversas mortes nessa mesma unidade. Em janeiro de 2017, dias após as mortes que aconteceram no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) de Manaus, houve outra rebelião em Monte Cristo, quando mais pessoas foram mortas. Tudo isso gerou um tensionamento e, por consequência, um fechamento ainda maior dessa unidade às instâncias externas. Assim, as instituições que costumavam entrar para prestar assistência às pessoas presas, como a Pastoral Carcerária, a Defensoria Pública e o Ministério Público, estavam enfrentando dificuldades “por questões de segurança”, como alegava o governo estadual. O Mecanismo, por sua vez, possui algumas prerrogativas previstas em lei, e uma delas é a de *entrar em qualquer espaço de privação de liberdade a qualquer momento*. A negociação para entrar na unidade, apesar da prerrogativa estabelecida em lei, foi especialmente difícil em Monte Cristo, onde enfrentamos uma série de barreiras,¹⁴⁴ até que finalmente pudemos realizar a visita.

Por causa da situação de tensionamento na unidade de Monte Cristo, o estado de Roraima diminuiu a frequência de visitas familiares – antes semanais, passaram a ser quinzenais –, e a maneira que as pessoas presas encontraram para negociar o retorno da frequência anterior foi realizando uma greve da limpeza. A visita familiar é algo muito importante para as pessoas detidas, especialmente numa unidade que não fornece insumos básicos como *kits*

¹⁴³ Composto por onze peritos e peritas, o MNPCT é um órgão de Estado, previsto pela Lei 12.847/2013, que possui a atribuição de visitar qualquer espaço, público ou privado, onde as pessoas estejam cercadas de sua liberdade.

¹⁴⁴ A este respeito, ver Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, *Relatório de missão a unidades de privação de liberdade no estado de Roraima*. Brasília: Secretaria dos Direitos Humanos/Presidência da República, 2017.

de higiene, para garantir que elas tenham um mínimo de acesso a sabonetes, remédios etc. Além disso, é um contato com o mundo externo, desempenhando, portanto, um papel central.

Com a greve na limpeza, encontramos marmitas acumuladas há dias, o que provocava um cheiro tão azedo que chega a ser difícil descrever. Moscas varejeiras estavam por todo o ambiente. As marmitas com comidas estragadas estavam acumuladas no corredor, e era sobre elas que tínhamos de caminhar para conversar com as pessoas. Esses são alguns elementos que dão a dimensão do nível de degradação desse lugar.

Embora ali houvesse um acordo de que o serviço de limpeza fosse feito pelos presos, é dever do Estado manter a unidade em condições mínimas de limpeza. Há um discurso que escutamos com muita recorrência: “são os presos que deixaram a unidade desse jeito, estão assim porque querem”. No entanto, a manutenção da unidade é responsabilidade do Estado, que deve zelar pelas condições de privação de liberdade. No fundo, responsabilizar os presos pela condição em que se encontram é uma maneira de justificar e naturalizar as violações estruturais das unidades prisionais.

Ainda na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, percebemos que as pessoas passavam o dia inteiro presas nas celas. É uma unidade que não tem rotina de atividades, porque tem um efetivo de agentes penitenciários muito baixo e um número muito grande de pessoas presas. Está praticamente em ruínas: há espaços que estão literalmente desmoronando. A direção alega que não há condições de segurança para garantir as atividades ordinárias de uma penitenciária. As celas são um misto de grade com chapa, tendo uma abertura na altura do chão e outra na altura do rosto, por onde se passa a comida.

As únicas atividades rotineiras na unidade eram as entradas sistemáticas, três vezes ao dia, das forças de segurança que acompanhavam os agentes penitenciários na distribuição das refeições. Nestas ocasiões, os agentes entravam fortemente armados, com o rosto encoberto, usando escudos, cães e outros tipos de instrumentos repressivos. Em formação ofensiva, abriam as galerias para que os agentes entregassem as comidas. Nesse momento, segundo os relatos, frequentemente disparavam dentro das celas através das aberturas da porta de chapa, ocasionando inúmeras e graves lesões nas pessoas que se encontravam presas.

A agonia das pessoas por estarem nessas condições, sem poder relatar o que estavam vivendo para ninguém, era tamanha que elas falavam conosco colocando o rosto ou o braço no chão, através da abertura. Estávamos,

Fonte: Relatório de missão a unidades de privação de liberdade no estado de Roraima, do MNPCT (2017)



portanto, diante de corredores inteiros onde havia pessoas tentando conversar com a nossa equipe por meio dessas pequenas aberturas através das quais se espremiavam ou expunham feridas do corpo. A falta de roupas e sapatos perfaz esse quadro inicial que eu gostaria de trazer: a situação absolutamente cruel a que estavam submetidas aquelas pessoas presas.

O fato de termos encontrado a unidade em situações tão deploráveis reforça a importância de instrumentos que permitam o monitoramento em locais de privação de liberdade. Os peritos puderam conversar com pessoas que ali estavam há muito tempo sem serem ouvidas por ninguém.

Sobre o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura

É necessária uma breve explicação sobre o trabalho do Mecanismo Nacional. Não será possível, neste espaço, fazer uma avaliação mais substancial sobre a implementação e o funcionamento do órgão, de modo que apenas descreveremos, em linhas gerais, quais as atribuições e ações do mecanismo, ainda pouco conhecido.¹⁴⁵ O MNPCT é fruto de um compromisso diplomático que o Brasil assumiu: desde os anos 1970, há um grande debate internacional sobre como prevenir e evitar a tortura nas unidades de privação de liberdade, discussão que passa pela ideia de monitoramento e visitas frequentes – princípio básico dos mecanismos preventivos. Esse debate internacional levou à criação do Protocolo Facultativo à Convenção Contra Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (OPCAT, na sigla em inglês).

Em seu Artigo 3º, o Protocolo diz que cada Estado Parte deve designar um órgão de visitas encarregado da prevenção da tortura e de outros tratamentos ou penas cruéis e degradantes, denominados mecanismos nacionais, e o Artigo 4º estabelece que os mecanismos devem visitar qualquer lugar sob sua jurisdição e controle onde pessoas são ou podem ser privadas de sua liberdade. É um mandato que tem uma compreensão alargada do que é a privação de liberdade: permite que os mecanismos visitem não apenas unidades prisionais, mas também unidades socioeducativas, delegacias, instituições de acolhimento para crianças e adolescentes, hospitais psiquiátricos, comunidades terapêuticas e instituições de longa permanência para pessoas idosas.

O Brasil ratificou o OPCAT em 2007 e, ao fazê-lo, comprometeu-se a instaurar tanto um mecanismo nacional quanto mecanismos estaduais. Os marcos

legais de criação do Mecanismo Nacional são o Decreto 6.805, que promulga o Protocolo Facultativo em 2007, a Lei 12.847/2013, que institui o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (SNPCT), o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (CNPCT) e o próprio MNPCT, e o Decreto 8.154/2013, que regulamenta com mais detalhes a composição e o funcionamento desses órgãos.

A fim de complementar o MNPCT na tarefa de realizar o monitoramento das visitas, e considerando a dimensão territorial do país, a complexidade das temáticas, a diversidade cultural etc., foi criado também o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é um órgão misto composto por entidades da sociedade civil e representantes do poder público, que tem a atribuição de acompanhar a política de prevenção e combate à tortura no nível mais amplo, além de realizar a seleção dos peritos e peritas.

As prerrogativas do Protocolo Facultativo são o grande diferencial dos mecanismos. A prerrogativa central é a de autonomia: os mecanismos precisam ter independência para fazer as visitas que considerarem necessárias, no momento definido por eles como importante, com metodologia própria, e sem qualquer tipo de vinculação política – seja com o Executivo ou com o Legislativo. Não à toa, compõem o órgão especialistas que devem ter um olhar técnico sobre a situação observada, independência para fazer relatórios, reuniões e toda a articulação necessária em torno do que foi observado. Se houver qualquer tipo de violação à autonomia, o mecanismo fica muito prejudicado, deixando de fazer as considerações necessárias, de apontar as violações observadas etc.

Outra prerrogativa é a de acessar qualquer unidade, sem aviso prévio, e acessar qualquer espaço dentro da unidade, alcançando pessoas e lugares que não são nunca visitados. O órgão pode, ainda, entrevistar qualquer pessoa, seja privada de liberdade, seja funcionário, coletar ou ter cópias de documentos, ter acesso a qualquer informação relativa às unidades de privação de liberdade visitadas e fazer registros audiovisuais.

É válido fazer uma reflexão sobre como o órgão foi implementado no Brasil. A autonomia está, de fato, garantida em lei. No entanto, o MNPCT está vinculado à Secretaria de Direitos Humanos, hoje inserida no Ministério de Direitos Humanos,¹⁴⁶ e não goza de autonomia orçamentária nem administrativa. Depende, portanto, tanto da estrutura administrativa da secretaria,

¹⁴⁵ Na ocasião da aula, o órgão tinha dois anos de existência.

¹⁴⁶ Na ocasião da revisão deste texto, o Mecanismo Nacional estava vinculado à Secretaria Nacional de Cidadania, por sua vez ligada ao Ministério dos Direitos Humanos.

quanto da estrutura orçamentária – para compra de passagens, pagamento de diárias aos peritos etc. –, o que fragiliza bastante o órgão e sua autonomia.

Nos dois primeiros anos do mecanismo, foram visitados os Estados de Amazonas, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Rondônia, Maranhão, Roraima, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Pará, Paraíba, São Paulo e Santa Catarina. As áreas contempladas nas visitas foram referentes ao sistema prisional, ao sistema socioeducativo, ao Sistema Único de Assistência Social (Suas) – especificamente, instituições de longa permanência para pessoas idosas – e à saúde mental –especialmente comunidades terapêuticas e Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTPS).

Sobre a metodologia de visita, está previsto em lei que as equipes devem ser compostas de ao menos três pessoas peritas. As visitas têm três momentos fundamentais: a pré-visita, a visita ao Estado e à instituição, e a pós-visita. A pré-visita é o momento de buscar informações para a construção de um mapeamento qualificado da situação do Estado. É também o momento de interlocução com a sociedade civil e com o poder público, para acessar o acúmulo de debates no território: em um período de um mês, ligávamos intensamente para as pessoas, buscávamos relatórios, documentos para poder definir quais unidades seriam visitadas, quais temáticas priorizadas. É um momento fundamental de qualificação das informações sobre o estado, o que faz muita diferença porque permite ter um olhar mais apurado no momento da visita.¹⁴⁷ Também é importante ter ciência, previamente, sobre quais são os debates locais sobre cada temática, a fim de alinhar e fortalecer as lutas que estiverem sendo construídas em nível local.

Chegado o momento da visita ao estado, a primeira etapa era a organização de reuniões com a sociedade civil, isto é, o momento de consolidar as informações obtidas anteriormente, mas também de encontro com as pessoas com quem entramos em contato previamente – e isso tem um diferencial, pois há informações sensíveis que as pessoas não passam por telefone ou pela internet. Outra etapa importante são as visitas a locais específicos que dialogam diretamente com as temáticas com as quais estamos lidando.

¹⁴⁷ Buscávamos organizações, entidades e conselhos ligados às temáticas de privação de liberdade, o que varia em função de cada estado e temática colocada como possibilidade de visita. Normalmente estabelecíamos alguns contatos iniciais e, a partir daí, se fazia a rede, com indicações da própria sociedade civil sobre outras entidades com quem poderíamos estabelecer interlocuções. Em todos os estados que visitamos, estas entidades sempre desempenharam um papel muito importante, tanto de monitoramento local das unidades, quanto de contribuição para a preparação da visita do Mecanismo.

Houve estados em que visitamos o IML, para entender melhor como é feito o trabalho de perícia, o exame de corpo de delito e estabelecer um diálogo direto com o órgão, entender quais são suas demandas e como poderíamos fortalecê-lo. Em alguns estados nós acompanhamos as audiências de custódia¹⁴⁸ e realizamos reuniões com o poder público: com o sistema de justiça de infância e adolescência, de execução penal. Há ainda uma reunião final, que varia conforme o estado visitado. Em alguns, fizemos apenas com o governador ou governadora; em outros, tivemos reuniões mais amplas, com vários órgãos e entidades relacionadas às temáticas que foram visitadas. O objetivo da reunião final é trazer para o poder público observações que podem ser apresentadas preliminarmente e fazer algumas recomendações.

Sobre as visitas às unidades de privação de liberdade em si, nós construímos uma metodologia que lança mão de todas as prerrogativas do Mecanismo para buscar fazer a triangulação de informações e chegar a uma análise mais sólida do que se passa nas unidades visitadas. De acordo com essa metodologia, inicialmente era feita a apresentação do MNPCT à direção da unidade, a fim de estabelecer uma abertura de campo. Em seguida, a depender da unidade, ou seguia-se diretamente para a entrevista das pessoas privadas de liberdade, ou buscava-se um conhecimento mais geral do espaço da unidade, realizando registros audiovisuais, acesso à documentação, entrevistas com funcionários e com a direção. Por fim, era realizada uma conversa de encerramento com a direção, durante a qual, em alguns casos, eram feitas recomendações mais imediatas.

Na entrevista com a direção, buscava-se um olhar institucional da unidade, com a coleta de dados oficiais e básicos sobre a instituição: lotação, público, tipos de atividade etc. Já com os funcionários, procurava-se entender quais são as condições de trabalho. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, os agentes têm um regime de doze horas trabalhadas para 72 horas de folga, mas muitos fazem hora extra, chegando a 33 horas seguidas de trabalho, em uma unidade com treze agentes por turno para 2.500 pessoas presas. É possível imaginar as condições de trabalho e o nível de tensionamento que esse contexto produz. Buscávamos estas informações na medida em que elas, de alguma forma, se relacionavam com a possibilidade da prática.

Sobre as entrevistas com as pessoas privadas de liberdade, entendemos que,

¹⁴⁸ As audiências de custódia têm sido vistas como forma de resolução para a questão de superlotação e apresentadas como um instrumento muito potente para prevenção e combate à tortura, mas não é bem isto que temos observado. Acompanhar a sua implementação em alguns estados teve o objetivo de entender como tem se dado esse processo e suas relações com a dinâmica do sistema prisional.

ao lado da autonomia, este é outro núcleo central do mecanismo. As entrevistas são sigilosas, pela delicadeza das informações que são manejadas e para não vulnerabilizar as pessoas que falam. Sempre buscamos fazer com que as entrevistas aconteçam de modo que os agentes ou funcionários não acompanhem nem vejam quem está sendo entrevistado; na impossibilidade disto, procuramos entrevistar muitas pessoas ao mesmo tempo, para não particularizar as informações obtidas. Essas entrevistas podem ser tanto coletivas quanto individuais, nas celas, nos quartos, preferencialmente dentro dos alojamentos. Entendemos que a escuta deve levar em conta a situação daquela pessoa e buscar construir alguma confiança, um espaço de conforto mínimo para que ela possa falar sobre questões tão delicadas e graves. A possibilidade de entrar nos espaços, sentar, seja na cama, num banco, almofada... Estes são elementos essenciais para um trabalho que lida com a complexidade da tortura. É importante, ainda, que as entrevistas possam acontecer com tranquilidade, no tempo que a entrevista demanda. É difícil conjugar as tarefas: cumprir um roteiro de visita em todos os espaços, lidar com as tensões inerentes a este trabalho e ainda fazer entrevistas com tranquilidade.

No período de pós-visita é feito um relatório, cujo prazo para entrega é definido por lei em trinta dias. Este é um problema da nossa legislação em relação a outros países: para a produção de um relatório tão denso e tão complexo, é pouco tempo. Neste relatório, é feita uma análise da situação encontrada, das violações, das normativas e, por fim, um campo de recomendações para diversos órgãos do poder público no sentido de alterar a situação encontrada. Embora as violações estejam acontecendo permanentemente, a atuação é no sentido de reverter esse quadro geral. Além do relatório, o mecanismo realiza encaminhamentos individuais para os órgãos pertinentes e monitora as recomendações emitidas.

Um caso bastante interessante para pensar a perspectiva preventiva do mecanismo é o caso do Amazonas. Em dezembro de 2015, fizemos uma visita ao Estado e, em nosso relatório, apontamos que a situação do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, era de muita tensão e que existia uma população especialmente vulnerável, a população dos “seguros”,¹⁴⁹ que em função do conflito entre grupos de presos estava sendo ameaçada.

¹⁴⁹ “Seguro” é o termo usado para detentos que foram separados do restante dos presos, a fim de que sua segurança fosse preservada. É geralmente a população que, em situações de tensionamento, mais corre riscos.

Tínhamos apontado esses riscos e a necessidade de redução da população prisional no relatório, mas o Estado não deu a devida importância. Um ano depois aconteceu, de fato, aquilo que as pessoas nos relataram: houve uma rebelião e 56 pessoas foram mortas dentro do Compaj. Após uma transferência de presos para a Cadeia Pública, que havia sido desativada desde a visita do mecanismo, outras quatro pessoas foram mortas. Este é um caso que demonstra como as visitas e o relatório são instrumentos que podem apontar caminhos que evitem violações e mortes. Daí a importância do tipo de entrevista e de metodologia do MNPCT, com as quais obtivemos informações que não se acessam de outro modo.

Constatações

A respeito das constatações gerais resultantes das visitas, é preciso mencionar que as análises produzidas pelo órgão se alimentaram de inúmeros debates feitos pela sociedade civil, de modo que muitas delas não eram inéditas. Entretanto, não é por isso que deixam de ter sua importância, ainda mais considerando se tratar de um órgão de Estado.

A primeira constatação é a de que a tortura é uma prática sistemática e institucionalizada, que faz parte do cotidiano das unidades de privação de liberdade no Brasil. Ela se dá desde o momento de detenção policial, no primeiro momento em que a pessoa fica privada de liberdade, até o fim da sua custódia, atravessando todas as etapas. O caso prisional é emblemático: a tortura é generalizada no momento da detenção policial, depois na delegacia, em seguida no local onde as pessoas são presas provisoriamente e, finalmente, onde cumprem sua sentença. Toda a custódia é atravessada por diversas formas de tortura.

Sobre as instituições de saúde mental que visitamos –, as comunidades terapêuticas e os HCTPS –, o tipo de tortura tem uma especificidade, porque passa pela anulação da subjetividade. A comunidade terapêutica que visitamos em Boa Vista, em Roraima, é exemplo disto. As pessoas não faziam queixas de maus-tratos, ao contrário, elogiavam a instituição: “aqui é muito bom, graças a Deus”. Essa é uma dimensão particular da tortura, que promove a anulação de qualquer interesse, projeto de vida ou desejo da pessoa. E mais: a perspectiva dessa comunidade em Roraima, como também de uma em Planaltina, no Distrito Federal, era de que a pessoa pudesse virar obreira ou monitora da própria comunidade. É algo que retorna para a própria instituição. Não há nada no trabalho dessas comunidades terapêuticas que vincule, que fortaleça os projetos de vida das pessoas. Essa dimensão do submetimento

subjetivo é bastante presente também nos HCTPs. E todas essas instituições são marcadas por características asilares, de isolamento, distantes de centros urbanos, fechadas – tal qual a imagem clássica de manicômios –, sem acompanhamento de fato terapêutico, sem nenhuma ou pouquíssima vinculação com a Rede de Atenção Psicossocial ou outros serviços.

Outra dimensão que atravessa todas as unidades visitadas é a seletividade do público privado de liberdade. Há uma marca comum: este público é composto por pessoas negras, pobres ou provenientes de regiões periféricas. Esse é um aspecto central para pensar no processo de privação de liberdade no Brasil, porque de fato é criado um circuito pelo qual a pessoa transita: ora ela está numa comunidade terapêutica; quando sai pode ser presa; quando jovem talvez tenha passado por uma unidade socioeducativa, e por aí em diante. A estrutura de privação de liberdade é voltada para essa população, o que nos impõe a reflexão a seguir.

Para que serve a privação de liberdade no Brasil?

A privação de liberdade tem como objetivo central penalizar e institucionalizar grupos específicos. Ela opera com este objetivo maior e o papel que o sistema de justiça exerce é não só o de servir como porta de entrada, como elemento que impulsiona a privação de liberdade, mas também como elemento central na sua manutenção. Há pouca presença dos órgãos de justiça nas instituições de privação de liberdade, assim como há pouca ou nenhuma apuração dos casos particulares. E quando agentes da justiça visitam as unidades, se limitam a assinar cadernos de visita e fazer reuniões com a direção. Nos casos raros em que juízes ou promotores adentram os espaços da unidade, o fazem acompanhados da direção das unidades. Escutávamos com muita frequência nas nossas visitas: “ninguém nunca entrou e falou comigo desse jeito, ninguém nunca sentou aqui para conversar comigo como vocês”. Esse é um elemento diferencial significativo.

As unidades, de forma geral, têm um perfil disciplinador, coercitivo, que privilegia a segurança em detrimento de outras atribuições. Isso é gritante nas unidades de socioeducação, por exemplo: a última coisa a ser priorizada é a perspectiva socioeducativa. Em primeiro lugar vem, sempre, a repressão, a punição, a contenção. Qual a possibilidade de viabilizar uma prática socioeducativa – ou terapêutica, nos casos de unidades de saúde mental – em um ambiente pensado e estruturado a partir da lógica repressora? O isolamento



é tomado como uma forma educativa: “a pessoa precisa aprender, tomar jeito”. Há um engodo aí, de que teria uma perspectiva de educação ou ressocialização quando, na verdade, trata-se de punição pura e simplesmente.

Outro aspecto é a ausência de individualização, não apenas nas unidades de saúde mental, mas de forma geral. Não há um cuidado em relação aos projetos de vida, aos gostos e preferências particulares. Ao contrário, as unidades produzem uma massificação, uma homogeneização em que todos são tratados de maneira igual. A alimentação, por exemplo, é bastante reveladora dessa lógica. As refeições nas unidades costumam ter um horário rígido, que dialoga muito pouco com as necessidades pessoais. A janta vem às cinco horas da tarde, por exemplo, e a próxima refeição é às sete horas da manhã, de modo que as pessoas sintam muita fome nesse período. Também é comum que não haja alimentações específicas para pessoas com restrições alimentares. Além disso, as comidas ofertadas costumam ser sempre as mesmas, quando não são ruins ou azedas – o que é também bastante comum. Comer sempre a mesma comida, todos os dias, é um vetor de tortura muito significativo.

Já mencionamos antes, mas gostaria de reiterar, a ausência de transparência. As unidades são extremamente fechadas e herméticas. É difícil atravessar os muros, ter acesso às informações, chegar às pessoas privadas de liberdade. Outro elemento é a ausência de instrumentos de denúncia – ouvidorias independentes, corregedorias atuantes. As pessoas não têm canais para transmitir as violações que vivem, ou, quando têm, são canais obstruídos: telefonemas interceptados, cartas que são lidas por terceiros, o que favorece a lógica de ausência de transparência das unidades.

Outro aspecto que abordamos nas visitas é a dimensão da privatização e terceirização, um debate importante a ser feito. No contexto prisional e político mais geral, há uma tendência à privatização dos serviços e um movimento muito forte para a privatização do sistema prisional de maneira geral. As unidades de Manaus que visitamos, por exemplo, são privatizadas, e o que observamos é que os serviços não são melhores do que em unidades totalmente geridas pelo poder público.

A privatização do sistema prisional acontece em vários níveis: da alimentação, dos agentes do serviço de custódia, do serviço de assistência social, jurídica, de saúde, até a privatização total, como é o caso de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, onde a unidade inteira foi construída por meio de uma parceria público-privada. No caso de Manaus, as pessoas não eram adequadamente atendidas, ou, quando o atendimento acontecia, era ruim. É importante



Fonte: Relatório de visita – Centro de Detenção Provisória de Sorocaba, do MNPCT (2015)

desmontar a lógica de que o que é privatizado necessariamente é melhor ou mais barato: isso não é verdade. A rotatividade de profissionais pode favorecer, também, a prática de tortura. Isso ficou claro no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão, onde os agentes são contratados por empresas privadas, e a prática de tortura era recorrente.

Além de questionarmos a eficácia do modelo, o debate sobre a privatização do sistema prisional deve ser feito em outros níveis. Em um nível institucional, o Estado não pode delegar a função de polícia, de custódia, do exercício do monopólio da violência. Os agentes incidem sobre o tempo de permanência da pessoa em privação de liberdade: podem aplicar sanções, fazer relatos que incorram em medidas disciplinares, que por sua vez dificultam a progressão de regime de cumprimento de pena. E há, finalmente, o debate moral: o que significa a possibilidade de que empresas e pessoas lucrem com os altos índices de encarceramento? Se entendemos que precisamos reduzir o sistema prisional, uma vez que o encarceramento em massa não reduz os índices de violência, quais perspectivas de redução da população carcerária podemos ter com unidades privatizadas cujos contratos exigem, por exemplo, que a unidade esteja sempre com pelo menos 90% da sua capacidade preenchida?

Algo que também atravessa as unidades que visitamos é a inversão da função protetiva do Estado: aquele que deveria garantir os direitos, garantir a dignidade, é o violador. Isso gera uma situação bastante sofrida: estar sob custódia de uma estrutura que viola você permanentemente. Significa viver sob ameaças constantes. Esta é uma questão muito sensível, sobretudo quando as pessoas saem, voltam à liberdade. Há a sensação de viver permanentemente sob ameaça, de que algo pode acontecer a qualquer momento. Isso produz marcas devastadoras. É uma dimensão da tortura aparentemente sutil, mas muito forte na vida das pessoas. A inversão da função protetiva do Estado para a função de violador se relaciona diretamente, portanto, com o adoecimento psíquico decorrente da privação de liberdade. Ela produz um tipo de sofrimento com o qual a pessoa vai lidar por muito tempo.

As principais formas de tortura, de maneira sintética, são agressões, choques, espancamentos, alimentação, privação do sono, superlotação, insalubridade, operações de segurança marcadas por abuso da força, ausência de atenção adequada à saúde e de acesso a serviços de saúde externos. Por exemplo, o caso de uma das pessoas que entrevistamos em Roraima: de dentro da cela, ela levou um tiro de bala de borracha no olho, não teve atendimento nenhum – na ocasião da visita, já fazia sete meses que tinha sofrido o ferimento – e, enfim,

perdeu a vista. Ademais, é muito frequente que forças especiais externas realizem operações de modo extremamente agressivo nas unidades, destruindo pertences pessoais, agredindo, humilhando, dentre outras formas de violação.

Conclusões incipientes

Diante de todo esse cenário, é inevitável estabelecer uma conexão direta entre a prática da tortura e a privação da liberdade, o que leva à constatação de que não é possível pensar em um processo de luta contra a tortura que não passe pela luta pelo fim da privação da liberdade e por uma inversão deste modelo de confinamento de determinados grupos sociais. Pois aquilo que se pretende pedagógico, terapêutico, não pode se efetivar em um ambiente de privação de liberdade. Há uma contradição insuperável entre a privação de liberdade e as perspectivas de cuidado, acolhimento, atenção. Assim, para fazer um enfrentamento à tortura, é necessário enfrentar a privação de liberdade pela via da desinstitucionalização e do desencarceramento: são lutas que caminham de maneira articulada.

Devemos lutar pela desinstitucionalização de pessoas em sofrimento psíquico, que podem ser acolhidas pela Rede de Atenção Psicossocial (Raps), podem encontrar atendimento na comunidade, atendimentos que levem em consideração os seus desejos, sua personalidade, suas características pessoais; lutar para que os adolescentes possam de fato ter um acompanhamento socioeducativo, também pautado pela lógica comunitária. E é um debate que temos que sustentar também em relação ao sistema prisional: deixar de entendê-lo como resposta para conflitos e problemas sociais e promover um desencarceramento em massa, como já defendem diversas organizações da sociedade civil. Temos acúmulo suficiente para afirmar que o encarceramento em massa não só não resolve, como cria outros problemas e produz consequências muito sérias no âmbito social.

Além disso, temos de levar em conta as rupturas que o sistema prisional produz com as mortes e o estilhaçamento das vidas que por ele passam: o sistema não apenas exclui, mas mata as pessoas – seja porque as deixa morrer, seja porque as vidas dessas pessoas ficam inviabilizadas. Quando saem, elas não têm nenhuma perspectiva, têm seus laços todos desconstruídos: a vida desmorona em um processo de encarceramento. Precisamos apontar para uma reversão desse modelo, encontrar outras formas de fazer justiça que não passem pelo sistema penal e pelo punitivismo. Enfim, apontar para outras perspectivas de cuidado é um caminho necessário para travarmos a luta pelo fim da tortura.



**D.
saúde e
assistência
social em tempos
sombrios**

Reforma psiquiátrica, tempos sombrios e resistência¹⁵⁰

Eduardo Mourão Vasconcelos¹⁵¹

O Brasil teve conquistas importantes no campo da saúde pública e da reforma psiquiátrica nos últimos quarenta anos. Entretanto, estamos diante de uma crise econômica, ambiental, política, ética e social que repercute a perversa política mundial de corte neoliberal. As condições de trabalho estão se deteriorando, vemos o avanço da terceirização, da privatização, enfrentamos atrasos de salários. A primeira sensação é de cansaço e desânimo. Muitos companheiros estão abandonando o campo.

Neste contexto sombrio, gostaria de convidá-los a novos olhares: compreender e analisar a dinâmica histórica e política mais ampla desta realidade,

¹⁵⁰ Esta aula apresenta o conteúdo do livro *Reforma psiquiátrica, tempos sombrios e resistência: diálogos com o marxismo e o serviço social*, de Eduardo Mourão Vasconcelos, publicado pela Editora Papel Social em junho de 2016. Este artigo é uma sistematização da aula proferida pelo autor no dia 23 de junho de 2017, como parte do curso “Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?”, uma realização do Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina (Cerp-sc), entre agosto de 2016 e dezembro de 2017. Todo o conteúdo dos três módulos do curso está disponível on-line no site <<http://www.cerp-sc.com>>. Apresentamos aqui uma transcrição da fala do autor. As alterações feitas são, em geral, precisões ou exigências inescapáveis do trabalho de transposição ao registro escrito daquilo que foi concebido para o espaço, sempre muito mais livre, da oralidade.

¹⁵¹ Possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (1978), mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais (1985), doutorado em Políticas Sociais pela London School of Economics (1992) e pós-doutorado na Anglia Ruskin University, Cambridge, Reino Unido. É professor associado aposentado da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do projeto de pesquisa e extensão Transversões (Saúde Mental, Desinstitucionalização e Abordagens Psicossociais). Tem publicado regularmente sobre políticas sociais, movimentos sociais e psicologia social, com ênfase particular no campo da saúde mental, sendo reconhecido como uma das lideranças dos movimentos de reforma psiquiátrica e antimanicomial no país. Vem também pesquisando e sistematizando a atuação do Serviço Social brasileiro nas áreas das abordagens psicossociais e em saúde mental.

perceber suas contradições e brechas, para então criarmos estratégias de resistência e luta no âmbito das políticas sociais. Para tanto, é importante fazermos o diálogo com o serviço social, que adotou o marxismo como teoria de base na sua formação hegemônica no Brasil. Não está “tudo dominado”: ainda que não consigamos reverter a onda geral de retrocessos, é possível e necessário resistir.

Os processos de reforma psiquiátrica no contexto internacional e brasileiro

A reforma psiquiátrica no Brasil tem quarenta anos de lutas. A ideia do movimento é caminhar para uma sociedade sem manicômios, fechando gradualmente e com responsabilidade os grandes asilos e hospitais especializados, e construindo serviços substitutivos, como unidades de acolhimento, centros de convivência, serviços residenciais, centros de atenção psicossocial etc. Atenção: essa proposta não quer dizer não ter internação em caso de crise aguda ou risco de vida para si ou para outros, significa ter atendimento comunitário e internação quando necessário, mas em serviços abertos, particularmente o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) III.¹⁵²

Para um breve histórico, podemos dividir o movimento da reforma psiquiátrica em quatro fases. Entre 1978 e 1992, tivemos um período marcado por denúncias e por tentativas de humanização da rede hospitalar e controle dos grandes manicômios. Marcos importantes são a I Conferência Nacional de Saúde Mental, em 1987, e a fundação do movimento antimanicomial, no mesmo ano. Foi um período em que tivemos também as primeiras experiências inspiradoras de novas estratégias e serviços do tipo Caps.

A II Conferência Nacional de Saúde Mental é a referência para a segunda fase, que vai de 1992 a 2001, quando o modelo da desinstitucionalização, inspirado na Itália, passou a ser hegemônico. No início da década de 1990, 96% dos recursos da saúde mental eram destinados à internação e um grande número dos leitos era de longa permanência: eram os grandes manicômios.

¹⁵² “Serviço que funciona 24 horas, diariamente, e que pode oferecer acolhimento noturno. É entendido como mais um recurso terapêutico nas situações de grave comprometimento psíquico por no máximo sete dias corridos ou dez dias intercalados no prazo de um mês. É o Centro de Atenção Psicossocial de maior porte e complexidade, devendo contar com no máximo cinco leitos e ser estabelecido em municípios com mais de 200 mil habitantes”. (BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde).

O maior exemplo é Barbacena: um grande campo de concentração¹⁵³ plenamente aceito e naturalizado pela sociedade brasileira. Ali morreram sessenta mil pessoas, cujos cadáveres eram vendidos para as escolas de medicina. O hospital psiquiátrico internava qualquer pessoa: pessoas com deficiência, moradores de rua, mulheres rejeitadas pelos maridos, políticos indesejados e também pessoas portadoras de transtorno mental. Enquanto isso, apenas 4% do orçamento se destinavam a serviços ambulatoriais.

Em 1992, tivemos a primeira onda de substituições e começamos a reverter isso: fomos controlando e fechando gradualmente os hospitais maiores e mais desumanos, e ao mesmo tempo criando serviços substitutivos. Fomos diferentes do nosso país inspirador, a Itália, onde fecharam repentinamente todos os manicômios, porque entendemos que havia um risco, nas condições brasileiras, de gerarmos negligência, de deixarmos as pessoas e as famílias desprotegidas. Tivemos muito cuidado no processo de desinstitucionalização: em cada intervenção que abríamos em um grande asilo psiquiátrico, avaliávamos caso por caso, criávamos um projeto terapêutico singular, articulávamos com a prefeitura local, criávamos o serviço residencial, o serviço de atenção psicossocial etc.

A terceira fase se dá a partir da III Conferência Nacional de Saúde Mental, em 2001, estendendo-se até 2015. O período se inicia com uma conquista importante: tivemos a aprovação da Lei 10.216/2001, conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica. A ela se seguiu uma segunda onda de crescimento da rede: criamos serviços para crianças e adolescentes com transtorno mental (Capsi), para usuários de álcool e drogas (Capsad), serviços residenciais, o Programa De Volta para Casa (que paga auxílio a pessoas que estão saindo dos asilos), programas de cooperativas etc.

Ao mesmo tempo, começamos a encontrar dificuldades para expansão da rede e a sofrer com a deterioração das condições de trabalho, decorrente da privatização e terceirização dos contratos. Outro grande desafio foi a questão do uso do *crack*, anunciado como uma epidemia gigantesca, o que justificaria o financiamento público para as comunidades terapêuticas, a maioria delas provida por igrejas, com tratamento centrado apenas na abstinência total e na internação de médio prazo, do tipo manicomial. As sindicâncias feitas por entidades profissionais e de direitos humanos

apontaram inúmeras violações dos direitos humanos. Esses foram os primeiros sinais de retrocesso.

A grande ruptura neste período se deu em 2015, quando o governo Dilma Rousseff escolheu o psiquiatra Valencius Wurch para ocupar a Coordenadoria de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, do Ministério da Saúde. Por seis anos diretor do maior manicômio privado da América Latina – a Casa de Saúde Doutor Eiras (Piracambi, no Rio de Janeiro), fechada em 2012 por denúncias de graves violações de direitos humanos –, sua nomeação representou um corte na política de reforma psiquiátrica. Até então, a coordenação nacional era tradicionalmente ocupada por lideranças do movimento antimanicomial. Neste momento, organizamos a campanha Fora Valencius, que culminou na sua demissão do cargo em 2016.

A quarta fase compreende o período em que estamos vivendo. O pano de fundo deste momento é a grande crise econômica que se iniciou nos Estados Unidos em 2008. Ela atingiu outros países, particularmente aqueles com alguma similaridade com o nosso: Irlanda, Portugal, Espanha, Itália e especialmente Grécia. Com a crise, vieram as políticas neoliberais, medidas de reajuste fiscal, a proliferação das comunidades terapêuticas, o desinvestimento no Sistema Único de Saúde (sus), no Sistema Único de Assistência Social (Suas) e nas políticas sociais em geral. Assistimos às crises política e ética no governo federal, que culminaram no golpe de 2016, e a uma série de retrocessos históricos com risco iminente para a saúde mental e demais políticas sociais.

As contribuições do serviço social para o campo psicossocial: fragilidades conceituais e políticas do movimento antimanicomial brasileiro em contexto de crise econômica e política

No campo da saúde mental e da reforma psiquiátrica no Brasil, as nossas principais referências são o filósofo francês Michel Foucault e Franco Basaglia, psiquiatra precursor do movimento da reforma italiana. O contexto histórico em que eles viviam era o da expansão das políticas de bem-estar social na Europa. Seu horizonte histórico era, portanto, o da ampliação das políticas sociais e os dilemas a serem enfrentados a partir disso. Basaglia lidou com a necessidade de refazer o campo e a teorização da saúde mental; e Foucault, com o dilema da institucionalização das políticas sociais e o aumento do

¹⁵³ Para ler mais sobre o assunto, recomendamos o livro de Daniela Arbex, *Holocausto brasileiro: vida, genocídio e 60 mil mortes no maior hospício do Brasil* (São Paulo: Geração Editorial, 2013).

poder disciplinar sobre o cidadão, sobre seu corpo e subjetividade.¹⁵⁴ Também o campo da análise institucional, importante para a psicologia social, passou a se preocupar majoritariamente com a democratização das instituições, com o enfrentamento de seu enrijecimento. Ocorre que, dos anos 1980 em diante, vamos assistir à crise do Estado de bem-estar social e ao aprofundamento das políticas neoliberais. Foucault e Basaglia não podiam lidar historicamente com esta perspectiva de crise, pois estava fora do contexto de suas vidas. A análise institucional também não se debruça sobre momentos como este. E a nossa formação em psicologia no Brasil tem um dilema histórico: a dificuldade de entender a esfera da economia política e, portanto, de avaliar períodos de crise como o atual.

No Brasil, nós vivemos um ciclo de ditadura militar que atrasou a possibilidade de implementar políticas universais. Até 1988, o modelo de política de saúde era seletivo – só tinha acesso ao Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps) quem tinha carteira de trabalho, por exemplo. Foi com a Carta de 1988 que concebemos a expansão dos direitos sociais a todos os cidadãos e começamos a construir políticas que pudessem efetivar estes direitos. O direito universal à saúde foi instituído com o SUS, as políticas para crianças e adolescentes foram criadas com o ECA um pouco depois, e com ainda maior atraso consolidamos o direito socioassistencial, o Suas. Fizemos tudo isso já numa conjuntura mundial de declínio das políticas de bem-estar social. A ditadura atrasou a possibilidade política de implementá-las antes e, quando tivemos condições, outros países já estavam em fase de retrocesso, vivendo uma crise estrutural do Estado de bem-estar social.

Importa dizer que, na década de 2000, a despeito do ciclo econômico mais longo de crise mundial e de políticas de reajuste neoliberal, tivemos um mini-ciclo interno que permitiu a alguns países periféricos criarem políticas e resistir ao neoliberalismo. O preço das *commodities*, que nós produzimos enquanto país periférico, estava bastante razoável no mercado internacional, com a China em pleno crescimento e alto consumo de produtos de origem primária. Isso permitiu que países como Brasil, Argentina, Venezuela, Equador, Bolívia, Nicarágua tivessem governos progressistas, ainda que com limitações.

Com a crise da bolha imobiliária em 2008, que atingiu primeiramente

¹⁵⁴ Essa é uma questão fundamental colocada por Foucault: se expandimos a política social visando, por exemplo, a defesa dos direitos da criança – de não sofrer negligência, violência sexual, de ter direito ao cuidado etc. – isso implica, ao mesmo tempo e necessariamente, aumentar a vigilância sobre seu corpo, sua família etc.

os Estados Unidos e depois a Europa, tivemos o aprofundamento das dificuldades na América Latina. No caso do Brasil, a recusa do governo Dilma de implementar políticas de ajuste neoliberal induziu ao seu *impeachment*, potencializando ainda mais o campo das incertezas e dos profundos retrocessos econômicos, sociais e políticos para os interesses da maioria da população brasileira. A que assistimos? Teto de gastos na política social, reforma trabalhista, proposta de reforma da previdência. Tivemos nomeação de ministros como o psiquiatra Osmar Terra para o Ministério do Desenvolvimento Social, que cuida da Secretaria Nacional de Assistência Social, com uma perspectiva extremamente autoritária e que propõe a prisão de usuários de drogas, e na pasta da Saúde o engenheiro e empresário Ricardo Barros, cuja campanha política foi financiada por planos de saúde e que hoje propõe substituir parte do SUS justamente por planos de saúde privada, de baixa qualidade.¹⁵⁵

Como estes retrocessos se fazem sentir nos serviços e no movimento de trabalhadores da saúde mental, das políticas de educação, da saúde e da assistência social? Ora, nós fomos formados para entender as mudanças institucionais, a micropolítica. Ao mesmo tempo, nessa concepção, o avanço da reforma psiquiátrica seria sustentado em nossa implicação pessoal com o trabalho e com essas políticas. Ocorre que essa teorização não é capaz de entender a crise de forma ampla. O que está acontecendo é que, em contexto de desmonte, mantém-se um alto nível de exigência sobre os trabalhadores, o que acaba por gerar níveis intensos de estresse e exaustão. Outro mecanismo de defesa é a burocratização do serviço: eu vou lá, faço só o “servicinho” que me é formalmente exigido, burocratizo o atendimento e tenho uma relação indiferente com o usuário. Isso tudo gera desassistência ou, para os engajados, desânimo, paralisia, abandono do campo.

Bases para um abordagem sócio-histórica complexa das políticas sociais no capitalismo e das especificidades da política de saúde

A análise marxista da dinâmica mais genérica das políticas sociais no capitalismo global e no Brasil é fundamental para entendermos o que está ocorrendo e para que possamos construir estratégias de atuação e resistência. A partir da análise sócio-história das políticas de saúde, podemos avaliar:

¹⁵⁵ Tanto Osmar Terra como Ricardo Barros deixaram o governo federal no início de 2018.

a) As formas e os modelos históricos de medicina social pelo Estado capitalista, voltados para controle social e urbano; a ação ideológica e medicalizante do capitalismo na força de trabalho e em toda a sociedade civil; a formação de longo prazo da força de trabalho de reposição no futuro;

Cabe-nos questionar qual a relação do capitalismo e sua formação histórica, a partir da lógica da acumulação e de gestão da força de trabalho, com as formas de medicina social, medicina do trabalho ou medicina previdenciária que tivemos no Brasil. Cabe pensar ainda como se dá a formação de longo prazo da força de trabalho de reposição no futuro, quando o capitalismo pensa nas crianças, na educação, na formação do indivíduo. Na década de 1920, foram criadas as ligas de higiene mental em vários países ocidentais, inclusive no Brasil. Getúlio Vargas abraçou a política higienista como base de sua política de saúde mental e de assistência social. À época, a ideia era criar um país moderno, com novos indivíduos, e para isso era preciso lidar com a higiene no trabalho, a higiene doméstica, a educação dos filhos. Nos currículos do serviço social, as disciplinas de higiene permaneceram até a década de 1970; na área da saúde, a abordagem higienista foi muito profunda na formação de profissionais até a década de 1960. A preocupação não era apenas quanto ao trabalhador ativo, mas também com a formação do indivíduo – sob influência de certa psicanálise normatizadora, particularmente norte-americana –, o que levou à entrada das políticas de atendimento à saúde e saúde mental nas escolas.

b) a ação econômica e política do complexo médico-industrial; a gestão do trabalho na área da saúde no setor privado e no setor público;

Outro ponto importante: conhecer a ação econômica e política do complexo médico-industrial. A indústria farmacêutica, grande financiadora de pesquisas, filtra e seleciona as descobertas científicas que atendem aos seus interesses, desestimulando outras que cheguem a conclusões de estratégias de saúde sem uso de medicamentos. Seus representantes, aqueles “homens de pasta grande”, vão aos consultórios e abordam médicos dizendo: “olha, você teve tantas prescrições desse medicamento. Se prescrever um pouquinho mais, vai ganhar as passagens e hospedagem pagas para o próximo congresso da sua especialidade”. A indústria de equipamentos médico-hospitalares tem forte influência também. Podemos perceber como, nos planos de saúde, cada vez mais o profissional deixa de examinar o corpo do paciente para prescrever exames de imagem, que

têm um custo enorme. Evidentemente estes exames são importantes, mas não de forma tão massiva: na atenção básica, trabalhamos com outras estratégias e não necessariamente com um volume tão grande de exames médicos. Vemos uma forte ação ideológica medicalizante em toda a sociedade civil, com a visão biomédica das condições de saúde. “Qualquer coisinha, toma um remédio”, mesmo no sistema escolar: sabemos da prescrição de ritalina a um número massivo de crianças. Assistimos à mercantilização da saúde.

Devemos entender, ainda, que no Brasil temos um sistema dual: entre um quinto e um sexto da população tem planos privados de saúde, enquanto todos os demais usam exclusivamente o SUS. Estamos falando de seguros médicos e de medicina privada, que vendem serviços para a elite que pode pagar. Temos que entender a dinâmica de comportamento desses setores. Quando o ministro da Saúde fala “eu quero planos de saúde”, ele está propondo consultas médicas de baixa qualidade, aquelas de cinco minutos, e agindo de acordo com os interesses do complexo médico-industrial. Isso implica, também, a extensão da gestão privada da saúde pública. A possibilidade de terceirização na execução das atividades afins, inclusive na área pública, faz parte dessa lógica. Aprofunda-se, assim, a exploração dos trabalhadores. O que está ocorrendo é a introjeção maciça de processos de trabalho e condições de trabalho do setor privado no setor público.

c) ciclos históricos, projetos de governo, os blocos no poder e as conjunturas econômicas e políticas que atravessam o campo das políticas sociais;

Temos que buscar entender os ciclos históricos, os projetos de governo e os blocos historicamente no poder, bem como as conjunturas econômicas e políticas que atravessam o campo das políticas sociais. Ou seja, é importante entender o grande ciclo das políticas neoliberais, o que foi o ciclo keynesiano de crescimento das políticas sociais, quais as razões que levaram à sua crise, além dos miniciclos que existem dentro dos grandes ciclos da economia.

d) a ação de atores políticos, movimentos sociais e profissionais visando à ampliação ou redução de políticas sociais universais e das políticas de saúde; a estrutura da gestão da política de saúde em seus vários níveis institucionais e a forma de inserção da participação social e dos dispositivos de controle social.

Além da análise macrossocial, temos que também nos atentar para a dimensão da ação política. Quais são os atores políticos, movimentos sociais e

profissionais voltados à ampliação ou redução das políticas sociais universais? O Estado capitalista não é um Estado homogêneo: ele tem fissuras. O governo federal é claramente neoliberal, mas em alguns estados ou municípios podemos ter uma gestão mais progressista, comprometida. As arenas de luta são muitas: as gestões, o parlamento, as instituições do sistema de justiça. Temos que entender a dinâmica dessas esferas, para avaliar onde podemos criar espaços de luta e resistência – e onde teremos que dar um passo para trás. Certos autores da esquerda acham que neste momento o Estado está todo dominado: eu digo que não está tudo dominado. Temos que entender esse processo, buscar analisar e compreender o avanço neoliberal em seu contexto estrutural, seus efeitos no campo da subjetividade e dos aspectos psicossociais, para buscar possibilidades de resistência e luta nas brechas da conjuntura hegemônica de retrocesso.

Outras leituras da história da psiquiatria e temas correlatos

Se na história da loucura e da psiquiatria nossa principal referência é Foucault, existem outras muito interessantes e pouco difundidas no Brasil. Dignos de nota são Marcel Gauchet e Gladys Swain que, em 1980, publicaram *La Pratique de l'Esprit Humain: L'institution asilaire et la révolution démocratique* [A prática do espírito humano: a instituição asilar e a revolução democrática] e, em 1999, *Madness and democracy* [Loucura e democracia]. Outra abordagem da história da psiquiatria, desta vez marxista, desconhecida aqui, é a de Andrew Scull, particularmente em seus três livros: *Museums of Madness: Social Organization of Insanity in 19th Century England* [Museus da loucura: organização social da loucura na Inglaterra do século XIX], *Decarceration: Community Treatment and the Deviant: A Radical View* [Desencarceramento: tratamento comunitário e o desviante: uma visão radical] e *Social Order/Mental Disorder: Anglo-American Psychiatry in Historical Perspective* [Ordem social/Desordem mental: a psiquiatria anglo-americana em perspectiva histórica].

No livro *Decarceration*, Scull faz uma análise histórica sobre a criação de políticas comunitárias de assistência social, saúde e saúde mental nos Estados Unidos. Ele se pergunta: se a crítica aos hospitais psiquiátricos já existia desde o século XIX, por que é apenas a partir dos anos 1940 que o desencarceramento ocorre? Seu argumento é o seguinte: apesar de ser forte a denúncia às instituições asilares, a criação de serviços alternativos para pessoas com transtorno mental, sem que estes serviços fossem acompanhados por

políticas sociais que dessem cobertura para outros grupos sociais em vulnerabilidade – como idosos, doentes crônicos etc. –, acabava por provocar um mecanismo de psiquiatrização em que esta população vulnerável buscava nos serviços de saúde mental a assistência de que necessitavam. No Brasil, nós vimos isso acontecer: em períodos de crise social – como, por exemplo, a enchente de Belo Horizonte, em 1979 –, as pessoas que ficaram sem teto encheram os hospitais psiquiátricos.

Para conseguir a desinstitucionalização de pessoas – sejam elas portadoras de transtorno mental, hanseníase, tuberculose etc. – é necessário alcançar um mínimo de desenvolvimento da rede de atenção psicossocial na comunidade. É o que a tradição inglesa chama de “serviços sociais pessoais”. Na Inglaterra, pessoas idosas moram sozinhas, mas têm o suporte da prefeitura, que paga cuidadores vizinhos, visitantes, serviços de saúde. A política do Estado de bem-estar social foi providenciando uma rede de cuidados na comunidade, o que permite políticas de desinstitucionalização. A grande pergunta é o que ocorre quando essa rede de cuidados começa a se desfazer: qual vai ser a nossa estratégia de serviços na comunidade com a desmontagem da política social?

Richard Warner, em *Recovery from Schizophrenia: Psychiatry and Political Economy* [Recuperando-se de esquizofrenia: psiquiatria e economia política], tem uma contribuição importante. Ele analisa conjunturas de pleno emprego na Europa e nos Estados Unidos e percebe que, nesses momentos, pessoas com deficiência, com algum transtorno ou limitação são mais assimiladas no mercado de trabalho e as taxas de recuperação em esquizofrenia aumentam. Nas conjunturas de desemprego, ocorre o contrário. O que ele pontua é que o vínculo com o trabalho é fundamental no processo de recuperação de transtornos mentais. Warner correlaciona, portanto, política social e mercado de trabalho. Se hoje, no Brasil, o mercado de trabalho não assimila nem mesmo as pessoas que têm toda a habilidade e capacidade de trabalho, como assimilará pessoas um pouco mais fragilizadas?

Há estudos marxistas que se debruçam sobre mecanismos institucionais, sociais, étnico-raciais, culturais e linguísticos que formam filtros de acessibilidade e segregação de certos grupos nas abordagens terapêuticas, nos programas e serviços de saúde mental. Na década de 1980, no bojo da reforma psiquiátrica, quando começamos a levar saúde mental para as comunidades mais empobrecidas, os psicólogos que eram formados para atuação em consultórios privados reproduziram essas técnicas nas periferias,

centros de saúde etc. A avaliação empírica que fizemos é que quem adere à metodologia clínica do consultório é a elite cultural e educacional daqueles bairros, e os casos menos graves de saúde mental na comunidade. Ou seja, enquanto o programa de saúde mental ambulatorial criado tinha como foco o atendimento a transtornos severos, como a psicose, essas pessoas continuavam sendo tratadas apenas por psiquiatras, pela via da medicalização, e em situações de crise eram diretamente encaminhadas ao hospital psiquiátrico. Ao mesmo tempo, os psicólogos começaram a forjar uma nova clientela dentro dos centros de saúde. Isso demonstra que até as nossas abordagens terapêuticas acabam criando um filtro de acessibilidade. Há filtros também dentro das instituições. Tomemos, por exemplo, a clientela dos hospitais universitários. A atuação desses serviços é muito mais voltada para a classe média, a mesma classe social dos profissionais que ali trabalham, porque existe o filtro do “jeitinho” para inserir seus conhecidos no serviço: “tem uma vaga aqui, uma vaga ali”. Na cultura brasileira das relações pessoais e da sobreposição do privado sobre o público, a classe social também gera filtros de acessibilidade.

Estudos feministas e marxistas têm tratado de outro campo muito importante: a produção do cuidado na família, e sua crise contemporânea. Até a década de 1960, tínhamos o modelo típico da família nuclear: o homem trabalhava fora, a mulher cuidava das crianças, idosos etc. Com a saída da mulher para o mercado de trabalho – e com isso, evidentemente, não queremos dizer que devemos voltar atrás – criou-se uma grande dificuldade na produção do cuidado dentro da família. No geral, o homem não cuida e tem muita resistência – à exceção de pequenos setores da classe média – a produzir esse cuidado. Esta nova dinâmica demográfica também gera grupos extremamente vulneráveis, que precisam ser acompanhados: pessoas idosas que moram sozinhas – especialmente viúvas, porque a expectativa de vida masculina é menor –, doentes crônicos, adolescentes, crianças. Qual a capacidade que tem uma mãe que é provedora, trabalha fora e chega cansada, para acompanhar seu filho adolescente? A área da produção do cuidado mexe com questões de gênero e de produção econômica. Um livro clássico dessa área é *A Labour of Love: Women, Work and Caring* [Um trabalho de amor: mulheres, trabalho e cuidado], de Janet Finch e Dulcie Groves.

Estas abordagens são muito importantes para que possamos fazer uma avaliação menos voluntarista das condições históricas que permitem avanços ou retrocessos nos processos de reformas psiquiátricas, particularmente em

países periféricos e em um contexto histórico neoliberal. Esse tipo de análise está disponível em vasta bibliografia. Nós, trabalhadores da saúde, educação e assistência temos de nos apropriar dessa literatura, embora essa não seja a formação que recebemos até agora. Quando se tem apenas uma abordagem microsocial, a gente faz das tripas coração, segura “na unha” a reforma psiquiátrica ou o serviço, mas vai chegar o momento do estresse e do esgotamento, que a literatura chama de *burn out*.

É necessário fazer aproximações entre o campo da saúde mental e o marxismo, bem como entre a reforma psiquiátrica e o serviço social brasileiros. Por outro lado, ao mesmo tempo que devemos valorizar o marxismo enquanto teoria para entender o capitalismo e suas contradições, sua forma ortodoxa tem dificuldades para entender a subjetividade, os aspectos psicossociais e para construir uma relação interdisciplinar com outras teorias. É importante abriremos o debate, buscando o diálogo entre aspectos econômicos estruturais, da saúde mental e do inconsciente, com questões de gênero, etnia, identidade sexual, aspectos ambientais etc.

Parâmetros para uma análise sócio-histórica da política em saúde mental

É preciso estabelecer parâmetros para entendermos, numa perspectiva sócio-histórica, não apenas o campo da saúde mental, mas também os campos da educação e da saúde em geral. Em primeiro lugar, devemos buscar entender o *desenvolvimento histórico de políticas sociais universais – e particularmente de saúde e saúde mental – para a cobertura de grupos sociais com dependências e/ou fragilidades*, como crianças, idosos, doentes crônicos, pessoas com deficiência, transtorno mental e uso abusivo de drogas. A partir da compreensão da dinâmica de formação dessas políticas, cabe analisar *como se dão os ciclos e as conjunturas específicas de crise econômica e fiscal do Estado, e como isso se reflete nas políticas sociais*.

Que lugar social a população com a qual trabalhamos ocupa, no sistema capitalista? Para as categorias marxistas, trabalhamos com uma população sobrando. Grupos de pessoas com transtorno mental e usuários de drogas que, dentro da estrutura de classes e políticas sociais, não interessam economicamente. Quando o próprio sistema investe em educação, pensa em formar um futuro trabalhador que vai fazer parte do exército industrial de reserva. Nós trabalhamos particularmente com uma população que não vai ser absorvida pelo mercado de trabalho ou o será apenas de forma protegida. Portanto, na

dinâmica capitalista, são pessoas que não têm importância econômica para o Estado ou para a acumulação privada. No financiamento das políticas sociais, isso se traduz em “despesa social” em vez de “investimento social” e diz mais sobre manutenção de legitimidade social do que qualquer outra coisa. É esse o nosso espaço dentro da lógica de financiamento das políticas sociais.

Quais são os processos de segregação espacial e controle político-social dirigidos para grupos sociais e étnicos empobrecidos e discriminados? Quais são as conjunturas específicas de sua flexibilização ou seu endurecimento? Nas conjunturas de maior crise, a tendência é recrudesce a violência direcionada a esses grupos, com o aumento das políticas de criminalização: controle social no sentido da “ordem pública” e medidas punitivas. É a isso que assistimos no Brasil: somos hoje o terceiro país em população carcerária, com condições muito precárias nas prisões, com celas superlotadas e condições subumanas. É também o que vemos na cidade de São Paulo, na transição da administração municipal de Fernando Haddad para a de João Doria: nas chamadas cracolândias, a política principal é a intervenção da polícia e as internações compulsórias ou involuntárias, ao contrário do governo anterior de Fernando Haddad, com seu Programa De Braços Abertos, de inclusão pela moradia e pelo trabalho. É o que vimos no Rio de Janeiro, no contexto dos grandes eventos, com o internamento em massa de crianças e adolescentes usuários de *crack*.

Uma pesquisa com usuários de *crack* em Manguinhos, favela carioca, aponta que este grupo sofre inúmeras violências: do tráfico, que tenta colocá-los em áreas onde não perturbem sua lógica; das milícias, que não toleram usuários de *crack*; da polícia e, em menor grau, da própria comunidade. Já que nos espaços mais escondidos do bairro eles estão expostos a essa série de violências, sua estratégia consiste em ir para áreas de visibilidade social, como avenidas. Mas aí eles adquirem visibilidade para a cidade, como a própria avenida Brasil, e logo chega a prefeitura para retirá-los. No Rio, tivemos internações em massa e várias pessoas desapareceram. Nessa fase de criminalização do negro e da pobreza, a gestão e a forma de lidar com essa população é através da violência, da internação compulsória e da punição.

Qual a implicação das conjunturas históricas de escassez de força de trabalho e revalorização do trabalho humano ou, na direção inversa, de aumento das taxas de desemprego? Taxas mais altas de desemprego significam menos oportunidades sociais para nossos usuários, gerando mais doença, estresse, esgotamento, e levando-os aos nossos serviços.

É importante que nos atentemos também para os *processos de transição demográfica de médio e longo prazos, transformações da família e relações de gênero, compreendendo suas implicações para a produção de cuidado na esfera doméstica e nas políticas sociais*. Precisamos falar sobre o crescimento das famílias matri-focais, entender a tendência da gravidez na adolescência etc. São tendências demográficas que terão implicações no nosso trabalho. É necessário conhecer o perfil e a dinâmica histórica das várias formas de violência vividas pela população, e particularmente pelas classes trabalhadoras – algumas violências geradas pelo Estado, outras pelo próprio tráfico –, compreendendo como isso gera demandas de saúde, saúde mental e assistência. No caso da saúde mental, nós temos índices muito grandes de pessoas com estresse pós-traumático, fobias e ansiedades. Em cidades como São Paulo, pelo menos 4% dos habitantes vão desenvolver algum quadro de fobia social ou estresse pós-traumático, pelas condições de violência, durante um ano.

São relevantes as *mudanças no campo das religiões*, o que está acontecendo no Brasil em termos do avanço das igrejas evangélicas, particularmente nas periferias da cidade. Como elas abordam a população? Quais os aspectos paradoxais desse fenômeno? Muitas vezes, as igrejas oferecem um suporte social que nós não oferecemos na rede pública laica: algumas têm plantão 24 horas, a maioria organiza suporte social em casa etc. Outro lado importante é que as únicas instituições que o tráfico respeita são as igrejas e os líderes evangélicos. Nas favelas, isso gera estratégias de cuidado: famílias que têm pessoas usuárias de *crack* procuram a igreja evangélica para tentar criar formas de saídas para elas e seus familiares. Ao mesmo tempo, sabemos o peso disto: comunidades terapêuticas controladas por grupos religiosos, posicionamento político conservador em relação aos direitos humanos, direitos da mulher, aos direitos LGBT e noções conservadoras de família e da vida política etc. A religião é, portanto, um paradoxo: ela oferece identidades para as pessoas lidarem com a fissura da droga, da bebida, ou com o chamamento do crime, mas com uma política extremamente rígida, um programa pessoal estrito; emprestam identidade, dão muito suporte, ao mesmo tempo que exercem grande vigilância. Para muitas pessoas, esse tipo de identidade psíquica das igrejas, ou do Alcoólicos Anônimos, funciona. Temos que estar atentos a isso.

Quanto aos mecanismos educacionais, culturais e linguísticos que formam o filtro de acessibilidade e segregação nos serviços, devemos questionar: *qual o perfil de mudanças recentes nas formações profissionais, particularmente dos que atuam na política social? Quais mudanças incidem sobre o campo? E ainda: como*

se dão os processos de judicialização da vida social? A entrada de pedidos ao sus de medicação ou tratamentos muito custosos desorganiza a assistência, ao mesmo tempo que permite a luta por direitos à saúde pela via do Judiciário. Como eles incidem no nosso trabalho?

Qual é o perfil técnico-científico das diversas formas de mídia, como é que eles cobrem as notícias relacionadas às políticas sociais? A grande mídia no Brasil é completamente alheia ou faz uma abordagem conservadora; ainda assim, há contradições, e precisamos nos atentar para isso. Vejamos, por exemplo, a forma como a Globo aborda a questão de drogas: ela tem certa abertura para políticas não proibicionistas, por conta da atuação do Fernando Henrique Cardoso nesse campo. Os espaços de mídia local são muito importantes: rádios, televisões, jornais. Como podemos criar estratégias para atuarmos junto a essa mídia? Devemos buscar criar espaços nos meios de comunicação locais para produzirmos nossas denúncias, pois a mídia tem uma importância grande. E, além disso, precisamos pensar como atuar na mídia digital, que abre novas fronteiras para a articulação política e cultural, por exemplo, via Whatsapp ou Facebook, sem a necessidade de se ter aparelhos institucionais formais.

Finalmente, devemos olhar para processos revolucionários, bem como para conjunturas políticas de democratização e para governos progressistas, que colocam ênfase na defesa dos direitos humanos: como isso possibilita a atuação de atores políticos e movimentos sociais populares? Ou, na direção inversa: como conjunturas ou governos conservadores fazem o movimento oposto, de diminuir o espaço de atuação para programas progressistas, tendendo a gerar retrocessos significativos nos processos da reforma psiquiátrica? *Quais são os atores políticos, movimentos sociais e profissionais que visam à ampliação ou redução das políticas sociais universais?*

Como já dissemos, o Estado capitalista não é um todo homogêneo: ele tem fissuras. O Ministério Público Federal (MPF), por exemplo, teve uma atuação complicada no *impeachment*, mas em outras áreas há pessoas e agências interessantes. Quando o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria divulgaram uma carta defendendo o hospital psiquiátrico especializado, a primeira resposta foi da Promotoria dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal, que lançou uma nota dizendo que isso é ilegal. No Legislativo, nós criamos frentes parlamentares estaduais e municipais para lidar com saúde mental, e parlamentares progressistas têm nos ajudado a derrubar projetos de lei de internação compulsória. A estrutura da gestão da política pública de saúde tem vários níveis institucionais e são diferentes

as formas de inserção da participação social e dos dispositivos de controle social, dos movimentos sociais etc., em cada uma delas.

A dinâmica de contradição e tensão se manifesta, portanto, também dentro das arenas do Estado, permitindo-nos criar e atuar em estratégias de resistência e luta. São esses movimentos que nos unem quando é necessário ir para a rua, fazer mobilizações e campanhas abertas, ou fazer greves. Mas não podemos negar, a tendência hegemônica de retrocesso é mais forte e clara nesta conjuntura, e só o discurso denunciatório das ruas é limitado e pode se esgotar, levando à paralisia. Mas mesmo que não consigamos reverter a onda geral, é possível e necessário resistir. Neste contexto de tempos sombrios, que deverá demorar alguns anos, teremos que aprender a ver as contradições, os conflitos, ou, na linguagem bíblica, os “sinais dos tempos”, para avaliar melhor as possibilidades de avanços, lutas e resistências, ou em certos momentos, também de recuos necessários. Às vezes, é possível até mesmo avançar, em pequenos projetos inovadores, e eles são importantíssimos, pois em conjunturas mais favoráveis no futuro poderão ser expandidos. Retomando as analogias bíblicas, há “anos de vacas gordas, outros de vacas magras”. O mais importante agora é ser capaz de levar nossa chama de esperança durante os anos de vacas magras, para que seu fogo possa reacender as muitas tochas da luta e da conquista, quando o período das vacas gordas puder ser vislumbrado no horizonte.

Como construímos uma rede pública de saúde e assistência social?¹⁵⁶

Luziele Tapajós¹⁵⁷

Marco Aurélio Da Ros¹⁵⁸

Como construímos uma rede pública de saúde?

Marco Aurélio Da Ros

A história que estamos vivenciando, além de muito pesada, nos deixa muito apreensivos. Eu comecei a trabalhar com a perspectiva de construção de um

¹⁵⁶ Este artigo é uma sistematização da aula proferida pelos autores no dia 8 de dezembro de 2017, como parte do curso “Como lidar com os efeitos psicossociais da violência?”, uma realização do Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina (Cerp-sc), entre agosto de 2016 e dezembro de 2017. Todo o conteúdo dos três módulos do curso está disponível on-line em: <<http://www.cerp-sc.com>>. Apresentamos uma transcrição da fala dos autores. As alterações feitas são, em geral, precisões ou exigências inescapáveis do trabalho de transposição ao registro escrito daquilo que foi concebido para o espaço, sempre muito mais livre, da oralidade.

¹⁵⁷ Professora do Departamento de Serviço Social da UFSC. Foi secretária de Avaliação e Gestão de Informação no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e presidenta do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Amazonas, é mestre e doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Foi conselheira estadual de Assistência Social em Santa Catarina por dois mandatos. Tem experiência na área de serviço social, com ênfase em políticas públicas de corte socioassistencial, tendo atuado nas áreas de política social, assistência social, cidadania, seguridade social e serviço social.

¹⁵⁸ Médico sanitário e professor aposentado do Departamento de Saúde Pública da UFSC. Formado em Medicina pela Universidade Federal de Pelotas, é especialista em Medicina de Família e Comunidade e em Saúde Pública. Possui mestrado em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz, doutorado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutorado em Educação Médica na Università di Bologna. Foi coordenador da Residência Multiprofissional em Saúde da Família da UFSC e da Residência em Medicina de Família e Comunidade da UFSC, além de professor titular da mesma universidade. Atualmente, trabalha como professor do Programa de Mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) e professor emergencial no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó). Também atua como consultor do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação.

sistema de saúde logo após o golpe militar. A luta contra a ditadura militar era um tempo paradoxalmente duro e de esperança. Hoje o tempo é duro e não tem esperança. A compreensão do que estava acontecendo, antes, era mais fácil. Hoje, nada é óbvio. Então, é pior. Temos que começar a ter esperança de novo, para ver se podemos construir um outro futuro.

O conceito de saúde que nós, da saúde coletiva, adotamos é aquele enunciado pelo médico sanitário e político brasileiro Sérgio Arouca, na VIII Conferência Nacional de Saúde:

Em seu sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. É, assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida.

A segunda parte do enunciado coloca que, em última análise, a saúde coletiva depende de como a produção está organizada socialmente. É disso que tratamos quando conceituamos saúde: *ela é determinada socialmente*. A sociedade não está, para a saúde, como “mais um dos seus determinantes”, ao contrário: o jeito que se organiza a sociedade causa a doença. Esse jeito é, em grande medida, pautado pela forma como se organiza a produção econômica. É na produção econômica que se gera uma porção de coisas... Dentro de culturas e formações sociais diferentes, existem algumas nuances: o capitalismo brasileiro é diferente do inglês, do estadunidense e assim por diante – mas todos são capitalismo. A organização da produção é capitalista, mas a formação social faz com que cada uma seja um pouco distinta.

Quando nasce o sistema de saúde inglês, o National Health Service (NHS, ou Serviço Nacional de Saúde), em 1948, a Inglaterra estava destruída e o capital inglês, para se reerguer, entendeu que era preciso haver um investimento em prol da saúde da população, para que o país pudesse voltar a produzir. À época, o mote era uma certa noção de solidariedade: “nós, ricos, temos que ter solidariedade, as pessoas estão morrendo e temos que ajudar”. Eles tentaram fazer o que hoje chamamos de social-democracia.

De 1948 para cá, a Europa foi construindo valores que chamamos genericamente de “cidadania”. Quando as ameaças à social-democracia se colocam fortemente, o povo reage. A social-democracia é um marco teórico do capitalismo: ela não abre mão do capital, só faz algumas concessões ao proletariado

– melhores salários, melhores condições de trabalho, certa cidadania. Isso caracterizou o pós-guerra europeu, construiu o NHS etc. Enquanto isso, nós tínhamos um governo democrático em crise: o então presidente João Goulart conseguiu avançar um pouco em alguns direitos. Este pequeno avanço foi tão assustador que temos o golpe militar em 1964. O que estava em xeque com João Goulart não é claro: ele era um capitalista, latifundiário, com extensas terras para criação de gado na região Sul. Ao mesmo tempo, entendia que deveria conversar com a população e que direitos sociais tinham que ser ampliados. Sua postura não agradou aos Estados Unidos, que em 1959 tinham conhecido a Revolução Cubana e não se conformavam com a possibilidade de que os países latino-americanos se tornassem socialistas naquele momento. Não havia materialidade no Brasil para isso, mas eles entenderam como um perigo iminente.

O golpe militar durou 21 anos, e para saúde foram anos desastrosos. Pode-se ter um sistema de saúde digno em vigência de social-democracia. No período de 1964-1985, todos nos juntamos: comunistas, socialistas, anarquistas, junto com os sociais-democratas e liberais que eram contra a ditadura. Pudemos destituir o governo militar. Terminado o golpe, entraram os liberais: o presidente do país passa a ser José Sarney, que seis meses antes presidia o partido que sustentava a ditadura, o Arena. A casa-grande continuava mandando no país, mas, pelo menos, acreditávamos que a partir dali teríamos a possibilidade de conquistar direitos pelo voto. Nessa época, militávamos no movimento da reforma sanitária e nos organizávamos para instituir uma nova constituinte. A mobilização havia começado pelo menos quinze anos antes de terminar a ditadura.

O governo militar desmontou o pouco que havia sido construído no governo João Goulart, que tinha realizado a III Conferência Nacional de Saúde. Essa conferência pensava na criação da atenção primária, pensava no Estado como responsável pela saúde da população. Os indicadores de saúde estavam melhorando no país. Naquela época, as principais causas de doença eram as infecciosas e as nutricionais. A desnutrição e a morte por gastroenterite eram maciças no país inteiro. Os índices de mortalidade infantil, que em cidades do Nordeste chegavam a 350 mortes a cada mil nascimentos, caíram para duzentas. Nos primeiros dez anos do golpe militar, voltamos à razão de 350 por mil. O governo militar, em nome do sustento do capital, matou milhares de brasileiros ao não fazer políticas de saúde.

Organizaram o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps) para fazer o atendimento médico, que é um modelo baseado

na hospitalização. A cada cem consultas, dez pacientes eram encaminhados ao hospital. Na Inglaterra, eram dez a cada 250 atendimentos. Suprimiram os conteúdos de farmacotécnica e farmacoterapia das faculdades de medicina, para que os profissionais não manejassem esses princípios básicos e ficassem reféns de laboratórios – o que continua até hoje –, e chegamos a ser o maior produtor de nomes comerciais do mundo: tínhamos trinta mil, em comparação aos seis mil que tinham os Estados Unidos. Uma série de medicamentos proibidos lá eram vendidos aqui. O que se tentava construir em 1963 em termos de atenção básica foi completamente abandonado. O Inamps estava relacionado a atendimentos especializados, realização maciça de exames e outros encaminhamentos. Com ele, criou-se a lógica da medicina “ao ao”: ao patologista, ao pneumologista, ao endocrinologista etc. Nessa lógica todos ganham, sendo, portanto, um “bom” modelo.

O orçamento do Ministério da Saúde, com o golpe militar, caiu de 8% para 0,8%. Com isso, não se fez mais nada de prevenção. A lógica era a da hospitalização: quanto mais doentes tivermos, mais hospitais teremos que ter, mais lucro vamos dar para o complexo médico-industrial. Isso gera um imaginário popular: que medicina é hospital, remédio e exame: “a boa medicina é aquela que pede um ‘mundaréu’ de exames e pede um ‘mundaréu’ de remédios”, e o hospital é o “templo da saúde”. Não é! É o templo da doença. Esse imaginário popular é mantido pelas indústrias hospitalar, de medicamentos e de equipamentos. Tentamos desconstruir isso até hoje, mas é muito difícil. Tal modelo é ensinado também nas faculdades, e os novos profissionais são formados com a mesma concepção. Nós, que estudávamos medicina à época, relutávamos e alegávamos: “não é isso que queremos estudar, queremos estudar a saúde da população”.

O Inamps incentivou a construção de hospitais privados em todo o país, a partir de concessão de empréstimos a juros reduzidos: nos primeiros dez anos da contração da dívida, eram iguais a zero. Um núcleo de pessoas que trabalhava nos antigos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPS), que então foram transferidos para o Inamps, começaram a perceber que na época anterior ao golpe, quando pagavam 3% do salário para previdência social (nós, funcionários públicos, passamos para 14% agora), gastava-se menos e obtinham-se melhores resultados. Isso porque, além do gasto com o incentivo à construção de hospitais por particulares, o governo gastava ao comprar os serviços hospitalares dessas novas unidades. Dobravam-se os custos com saúde, ao mesmo tempo que os índices nacionais pioravam. Na década de 1970, começaram as

denúncias e a mobilização que defendia que o dinheiro destinado ao Inamps voltasse a ser administrado pelo público, e não pelo privado.

Quem era preventivista e publicista passou a se organizar e dar palestras nos encontros estudantis. Foi onde tivemos o primeiro contato com as discussões que levantamos hoje. Algumas universidades, criadas em períodos anteriores ao golpe, contavam com professores que buscavam formar profissionais na lógica do médico geral. A Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), onde estudei, era uma delas. Na década de 1970, trabalhávamos com pessoas de movimento sociais em populações desorganizadas (o que hoje chamamos de favelas) e, em 1976, criamos aquela que, depois, descobrimos ser a primeira residência médica da família e da comunidade.

Durante a residência, morávamos nas comunidades e fazíamos conferências sobre saúde popular em diversas cidades gaúchas, paranaenses e do interior paulista. Trabalhávamos com padres católicos ligados à Teologia da Libertação, que criaram a Pastoral de Saúde, e articulados com o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes). Criado em 1976, o Cebes nasceu como um núcleo intelectual no campo da medicina social latino-americana, alinhado às noções do médico e sociólogo argentino Juan César García. Seu fundamento era discutir saúde vinculada à sociedade. Um marco importante da sua criação foi o lançamento, em vários lugares do país, da primeira edição da revista *Saúde em Debate*. Nós, assim como vários outros grupos espalhados pelo Brasil, passamos a criar núcleos de discussões a partir da publicação. A ciência, na área da saúde, começou em larga medida através do Cebes e sua revista. Presidi uma sede do Cebes, a da cidade de Porto Alegre, participei da criação do Cebes em Florianópolis, e junto à Pastoral da Saúde apoiamos a inauguração de unidades em Joaçaba, Criciúma, Joinville etc. A proposta de organização do Cebes passava por discussões teóricas, movimento social, movimento estudantil e medicina comunitária. Assim se desenhava o movimento da reforma sanitária, que tinha suas particularidades no Sul do país, e como expoentes os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e, para alguns autores, também São Paulo. No mesmo ano de criação do Cebes, 1976, foi criado, enquanto instância, o Movimento Nacional da Reforma Sanitária.

Em 1985, momento da redemocratização do país, organizamos a VIII Conferência Nacional de Saúde, presidida por Sérgio Arouca. É importante dizer que nesse momento delineava-se uma cisão do movimento sanitário em duas correntes majoritárias: uma, pública hospitalar, da qual Hésio Cordeiro (à época presidente do Inamps, mas que foi afastado do cargo pouco tempo

depois) era representante; outra, popular preventivista, na figura de Arouca (à época presidente da Fiocruz e ligado ao Ministério da Saúde). Ambos haviam sido presidentes nacionais do Cebes. A noção que prevaleceu nas instituições públicas, a despeito da projeção da corrente popular, foi a da lógica hospitalar.

É importante, aqui, fazermos uma digressão sobre as noções que envolvem as áreas da saúde pública, saúde coletiva e saúde clínica. O epistemólogo polonês Ludwik Fleck, em seu livro *Gênese e movimento de um fato científico*, lançado em 1935, desenvolve sua argumentação buscando entender como coletivos de pensamento, dentro de uma mesma estrutura histórica, vão produzir modos de pensar diferentes. Fleck nos permite pensar que essas três áreas (saúde pública, saúde coletiva e saúde clínica) são jeitos diferentes de olhar para uma mesma questão.

A percepção da saúde clínica está relacionada à biologização da saúde: a determinação das doenças é dada pela atividade das células, pelo DNA, pelas bactérias ou pelos vírus, e, portanto, é a partir do micro que podemos explicar as coisas. A lógica da saúde pública é semelhante na importância que atribui ao biológico, mas agrega à sua compreensão algumas variáveis, ou determinantes: o acesso ou não a saneamento, educação e sistema de saúde contribui para a proliferação de bactérias, maior consumo de remédios etc. Já para a saúde coletiva, o problema é refletir sobre o porquê de uma população ter acesso a saneamento, escola, saúde, terra, e outra não, ou ainda, por que alguns são donos de fábrica e outros trabalham na fábrica. O motivo é o modo de produção capitalista, que determina socialmente as questões de saúde. O que determina a doença é a relação capital-trabalho, segundo a qual aqueles que detêm os meios de produção têm acesso a saneamento, saúde, educação etc. e aqueles que vendem sua força de trabalho não. São variáveis da determinação social. Em resumo, a saúde coletiva trabalha com a determinação social, a saúde pública, com as variáveis ou determinantes biológicas, e a saúde clínica, com o que é estritamente biológico.

Entendemos que a noção da saúde coletiva se aproxima do que Fleck chamava de princípio da experiência máxima: o princípio que permite explicar todos os demais. O princípio biológico não explica a saúde coletiva ou o ultraneoliberalismo. Se começamos pela discussão do que é o ultraneoliberalismo, fazendo, portanto, o caminho contrário, podemos entender saúde coletiva, em seguida as variáveis biológicas, e pensar resoluções clínicas.

Foi apenas em 2003 que o Ministério de Saúde passou a funcionar a partir da lógica da saúde coletiva. De 1986 até 2002, a base das políticas públicas

brasileiras eram as noções da área da saúde pública. O fato é que, se não administrarmos e trabalharmos com atenção básica, não vamos resolver a estruturação do sistema de saúde, e para resolver a atenção básica temos que ter boa clínica. Para tudo isso, antes de mais nada precisamos entender o que é determinação social. É preciso integrar os três âmbitos, ainda que uma área seja mais proeminente do que outra no modelo aplicado.

Partindo de tal fundamento, o governo de Itamar Franco passou a investir na atenção básica em 1993, ainda que timidamente, iniciando o programa de saúde comunitária Programa de Saúde da Família (PSF). O programa começou a ser operacionalizado de fato quando recebeu financiamento do Banco Mundial, em 1997. Até o início dos anos 2000, já tínhamos montado uma porção de equipes de atenção primária no país, mas não conseguíamos mexer na formação universitária e técnica dos profissionais. Em 2003, partimos para uma expansão das políticas públicas em saúde coletiva, esbarrando ainda nos centros de formação – até hoje, o médico brasileiro se recusa ir para o interior. Em 2013, o governo Dilma lançou uma política que defendíamos há tempos, o Programa Mais Médicos, que assume caráter emergencial. Tínhamos sessenta milhões de brasileiros sem nenhum atendimento médico. Apesar de termos milhares de municípios com unidades básicas prontas, contando com profissionais de saúde e toda a estrutura necessária para o atendimento à população, as prefeituras não conseguiam atrair e contratar médicos. A decisão de trazê-los do exterior, e em especial de Cuba, deu-se em função da reconhecida excelência da formação médica cubana em atenção primária e da recusa dos médicos brasileiros a deslocar-se até o interior do país.

Tentamos empreender iniciativas de aproximação dos estudantes universitários ao Mais Médicos, o que foi barrado pela corporação médica. Perdemos a possibilidade de provocar um novo tipo de formação profissional nas faculdades do país e, atualmente, a perspectiva é de que, quando os médicos cubanos forem embora, não teremos substitutos¹⁵⁹. Ou melhor, os substitutos serão os planos populares de saúde, pensados pelo governo Temer. No Brasil, 75% da população vive exclusivamente do SUS, e vai passar a viver de Inamps de novo. Nós estamos retrocedendo em termos de políticas públicas, que nos remetem a períodos ainda anteriores ao golpe militar. A nova

política nacional de atenção básica desmonta o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), a atenção básica, a estratégia de saúde da família e o agente comunitário de saúde. É isso o que nós estamos vivendo.

Como construímos uma rede pública de assistência social?

Luziele Tapajós

Em 2004, estávamos reunidos em Brasília para a construção daquilo que conhecemos hoje como Sistema Único de Assistência Social, o Suas, deliberado no ano anterior na IV Conferência Nacional de Assistência Social, em Brasília. Este foi um marco na importante história de produção de pensamento coletivo em torno de uma nova condição de gestão, de atenção e de compreensão da política de assistência no país. Na data de hoje, 15 de dezembro de 2017, acontece na mesma cidade a plenária final da XI Conferência Nacional de Assistência Social.

Entretanto, em 2017, pela primeira vez na história, a Conferência Nacional não “começou”, ou começou de forma bastante peculiar: a absoluta ausência de representantes do governo na mesa de abertura e a apresentação de um regimento interno preparado para atravancar, e não favorecer, o debate democrático indicavam que aquele seria um evento com as marcas da luta contra os golpistas e em defesa constante do Suas. Isso pode ser comprovado com a ocupação da abertura da conferência pelo ato político que estava sendo realizado em frente ao centro de convenções. Os delegados e participantes da abertura da conferência juntaram-se aos manifestantes e exigiram a mudança da metodologia proposta pelo governo, para que um verdadeiro debate pudesse ter lugar nos dias do evento. O ato político demonstrou para o governo ilegítimo e para o acanhado Conselho Nacional de Assistência Social a força de um coletivo que não está alheio aos desmontes da seguridade social. A plenária final, que encerra a conferência, apontará qual será a nossa agenda política de lutas. Não há qualquer perspectiva de compreensão pelo atual governo do significado e da abrangência dos direitos socioassistenciais tão duramente conquistados num contexto histórico de lutas, entre derrotas e conquistas. Um claro indício dessa afirmação é saber que uma das principais interlocutoras da nova tendência política no governo Temer é a primeira-dama, Marcela Temer, que além de não compreender o Suas, aposta na impossibilidade de continuarmos aquilo que estávamos construindo desde 2003. Efetivamente, será necessário encontrar novas formas de fugir de um passado em que estão nos jogando de maneira profunda.

¹⁵⁹ O governo cubano anunciou a saída de seus profissionais do Programa Mais Médicos em novembro de 2018, poucos dias após a vitória de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais. [N.E.]

Como construímos a rede pública de assistência social em torno do Sistema Único de Assistência Social? Essa é a pergunta que nos mobiliza a estar aqui hoje. Que é, de certa forma, ambígua, pois entre o “como construímos” historicamente e o “como construímos” daqui para frente, existe o “como destruímos”, para o qual não estávamos preparados. A turma do “como destruímos” está muito forte e muito determinada a minar a política pública com artimanhas de toda ordem. A atual secretária nacional da Assistência Social do Ministério de Desenvolvimento Social, Maria do Carmo Brant de Carvalho, anunciou que seriam repassados para os municípios, com o atraso de um ano, um terço dos recursos devidos (destinados aos serviços tipificados da assistência social nos equipamentos de Centro de Referência de Assistência Social, o Cras, e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o Creas). Ao finalizar sua fala, arguiu que esta seria a prova “de que o Suas não foi desmontado”. A resposta dos delegados e participantes da conferência foi de absoluta indignação, demonstrada robustamente, a ponto de impedir que a mesma continuasse com o discurso de balelas.

Diferentemente do campo da saúde que vem se consolidando há muito mais tempo, neste exato momento em que o campo da assistência social estava conseguindo fazer vigorar um sistema forte de parcerias e redes, de proteção social não endógena, de qualificação, de efetivação da política nacional de assistência social e do acesso ao direito socioassistencial, começamos a ser achatados de volta ao buraco de onde quisemos sair. Entretanto, há um detalhe que não pode ser esquecido: durante todo este tempo de construção, nós nos fortificamos. Nós hoje falamos, sabemos e temos um espaço consolidado no âmbito das políticas públicas. Hoje, os serviços socioassistenciais estão demarcados na Tipificação de Serviços indicando que acabou o tempo em que tudo é assistência social. Nós nos acostumamos com um tempo em que “políticas” de todos os tipos, com viés público e/ou privado, eram chamadas de assistência social: distribuir dentaduras e sopas, pagar o gás, a gasolina ou telhas para angariar eleitores, entre várias outras práticas meramente assistencialistas.

Apesar de nunca termos vivido a segurança social no Brasil antes, conseguimos colocar a assistência social no patamar da seguridade social (junto à saúde e à previdência social). Agora, no momento de consolidar nossas conquistas, vem este machado certo, ceifando tudo aquilo em que muitos acreditaram e que construíram, incluindo pessoas e instituições nas três esferas, União, estados e municípios. No entanto, a raiz do Suas está

plantada. E ela não vai ser arrancada dessa forma por esses vilões da história. Vai ter luta; na verdade, já está tendo luta.

Enquanto eles trabalham na perspectiva de escamotear, no Suas trabalhamos para garantir que esta situação seja socializada amplamente, iluminada, para que o usuário a conheça. E mais do que isso: em todo esse tempo, nós conseguimos colocar no palco como protagonista dessa luta e desse direito o usuário. Esse grupo vem gerando frutos e gerando bases. A palavra de ordem dos usuários do Suas é “nada sobre nós, sem nós”. Esta é uma condição de articulação e organização elaborada para ser utilizada nos equipamentos que ofertam os serviços e benefícios na condição de direitos socioassistenciais, nos Cras e Creas: os usuários hoje sabem reclamar, porque sabem que têm seu direito garantido.

Entre a história escrita do “como construímos” essa rede no passado e a história a ser escrita sobre o “como a construiremos” a partir de agora, encontra-se este conteúdo destrutivo e canalha: a política de assistência social sempre foi negada como direito e reconhecida como favor. A assistência social volta a ser palco de “moças boazinhas”, uma área pasteurizada com as ideias de bondade, caridade, benevolência. Nós superamos essas noções e tudo foi conquista da sociedade e empenho dos trabalhadores e pesquisadores da área. Muitos avanços já estão registrados na história: que política é política se não tem classificação de seus próprios serviços? Nós partimos da Legião Brasileira de Assistência (LBA) à Lei Orgânica de Assistência Social (Loas), da Loas ao Suas. Hoje está claramente definido o que é assistência social e seus componentes na área de gestão, financiamento e controle social etc. O Suas é um grande avanço, recém-conquistado, tem doze anos – a contar da primeira menção institucional na Norma Operacional Básica (NOBSUAS) de 2005.

O sistema de proteção social e a nova arquitetura da assistência social no país precisaram ser estruturados desde a base, o que foi feito sob a direção dos governos Lula e Dilma. O Suas é muito mais do que um modelo de gestão: é uma forma de compreender a assistência social como política de condição humanizadora e emancipatória com técnicas próprias. Essa arquitetura olha para a gestão, o financiamento e o controle social. Desde 2004, conquistamos o seu reconhecimento como área de conhecimento, com necessidade de debates e estudos próprios. Conquistamos uma concepção de política pública estatal de seguranças sociais tipificadas e padronizadas, vivenciadas em equipamentos públicos.

A primeira fase do sistema que conquistamos dizia respeito a adesão,

habilitação e cofinanciamento dos municípios. Em 2004, cada prefeitura teve que aderir e pactuar com o cofinanciamento. Quem sustenta o Suas não é somente o governo federal, que logicamente é responsável por significativo montante orçamentário, mas sobretudo os municípios. Hoje todos já têm uma área de assistência social municipal definida. Em 2004, éramos duzentos mil trabalhadores na área da assistência social, hoje somos cerca de 650 mil, com uma política nacional de educação permanente muito interessante e regionalizada.

A segunda fase foi relacionada à normatização do Suas e foi marcada por um forte processo de pactuação e deliberação nacional; a terceira fase teve como referência os processos de planejamento com expansão qualificada dos serviços e aprimoramento das funções da política. Não se concebe mais, no âmbito do Suas, aquela noção movediça de ser o campo de atuação da “política que dá conta do que as demais não deram” ou “do quando não resta nada a fazer”: quando a saúde não deu jeito, nem a educação, nem a cultura, nem o padre ou pastor, encaminha para a assistência social. Hoje voltamos a ser o muro de arrimo. Infelizmente, hoje assistimos à fome voltar a rondar os Cras e Creas. De 2004 em diante, com o trabalho em rede com outras políticas, a fome não era mais uma demanda urgente e emergente. Hoje, a pessoa, o cidadão de direitos vai a todos os lugares, bate lá, bate cá, bate na previdência social, na saúde e chega famélica à assistência social. E esta situação revela claramente a falência das políticas públicas no governo golpista.

O quarto momento do Suas, que seria o atual, tem (ou estava programado para ter) o foco na consolidação técnica e no reconhecimento político do Suas. Muitos gestores, prefeitos, governadores, secretários e parlamentares ainda confundem a área de assistência social. Até onde conseguimos, os projetos estavam voltados a implementar uma forte investida na profissionalização. Ora, não podemos pensar em sistema estatal de política pública, em serviços tipificados e qualificados, se temos profissionais defasados e escolas que ainda ensinam a assistência social como política, ou mesmo ação, de menor importância dentro do ideário da proteção social da seguridade social garantida pela Constituição.

O Suas tem abrangência nacional consolidada, com cerca de oito mil centros de referência – hoje esse número já está menor. Cerca de 90% dos municípios brasileiros têm serviços de convivência e fortalecimento de vínculos; 95% daqueles com mais de vinte mil habitantes (esta é a regra) possuem ação de média complexidade; 94% dos municípios acima de cinquenta mil pessoas

têm rede ampliada de serviços de acolhimento. Anualmente, são feitos acompanhamentos de trinta milhões de famílias nos Cras, e de 56 mil adolescentes em medidas socioeducativas. Foram implementados 230 Centros Pop (equipamentos específicos para os serviços relacionados à população em situação de rua) no Brasil – que, hoje, lutam para não serem transformados em serviços de balcão, com distribuição de fichas de alimentação etc. O Benefício da Prestação Continuada (BPC) tem cerca de quatro milhões de usuários, entre pessoas com deficiência e pessoas idosas, o que representa um crescimento significativo de um benefício constitucional integrado à política de assistência social. E o Bolsa Família, até então com treze milhões, já deve estar com menor número de beneficiários.

Com o Suas, construiu-se um outro tipo de compreensão sobre a população que é detentora de direitos. Não mais como alguém que está solicitando um favor, ou à espera da bondade de alguém, mas alguém que tem direito àquilo que foi pactuado entre sociedade e governo federal. Com a nova “não política nacional de assistência social”, implementada pelo governo e seus asseclas, o Suas está absolutamente em risco. Qual é o argumento para o achatamento das políticas socioassistenciais? Segundo eles, “a crise”. Algo tão amplo que é capaz de justificar tudo e ao mesmo tempo não significar nada.

Temos que falar do sistema interrompido. Este é o momento em que estamos: o Suas foi interrompido pelo novo regime fiscal, pela reforma da previdência, pela reforma trabalhista, e pelo “Suas de gabinete” – onde são feitos programas como o Criança Feliz, que tirou 60% dos seus recursos da assistência. O novo regime fiscal, que limita as despesas primárias por vinte anos, é a cicuta do Suas: ele extermina qualquer possibilidade de manutenção de um sistema robusto e vigoroso de política social, já que ao cabo desse período reduziria a menos de 54% o orçamento da área, já congelado. Entretanto, não foi preciso esperar vinte anos: em 2018, a proposta do governo reduziu em 98% o total de recursos para os serviços de assistência social. O congelamento existe, porém não precisaremos esperar anos para ver a coisa acontecer como é.

Diante disso, no que se refere à previdência social, analistas preveem um aumento generalizado da desproteção, no campo e na cidade, entre homens e mulheres: de 26% de homens e 44% de mulheres que se aposentariam e não poderão mais se aposentar; na aposentadoria rural estima-se a exclusão de 60% a 80% de homens e mulheres; os prognósticos apontam aumento da pobreza entre idosos e da desigualdade entre idosos das áreas urbana

e rural; além de um aprofundamento da desproteção de trabalhadores de menor renda e baixa escolaridade.

Analisando o Programa Criança Feliz, grande mote da “não política de assistência social” do governo estão anunciadas: a precarização do trabalho via contratação de equipes específicas, contratadas por hora, no lugar do investimento nas equipes previstas aos serviços socioassistenciais tipificados; a retirada de recursos destinados a financiar os serviços e benefícios genuinamente socioassistenciais; a realização de ações focalizadas, pontuais, limitadas e restritas em detrimento de serviços universais de caráter continuado; a prevalência de valores subjetivos e individuais como amor, caridade e bondade em detrimento dos direitos de cidadania; a estigmatização e moralização das famílias pobres; e, finalmente, o retorno do primeiro-damismo. Ademais, foi criado o Viva Voluntário, um programa nacional de voluntariado, que prevê o uso de horas nesse tipo de atividade como critério de desempate em concursos públicos ou processos internos de promoção da administração pública, autárquica e federal. É seríssimo o desmonte da assistência social no país, para a volta ao regime das benesses e da supressão da cidadania.

Frente a tudo isso, estabelecemos a agenda de lutas em defesa do Suas, que será oficializada ao final da plenária de encerramento da XI Conferência Nacional de Assistência Social, hoje. Definimos como ações os seguintes itens:

1. *Denúncia e visibilidade dos efeitos do golpe à sociedade brasileira, do desmonte do Suas e da seguridade social pública;*
2. *Intensificação da agenda convergente com os movimentos sociais, contra a desigualdade de classe, gênero, racial e territorial;*
3. *Defesa do Estado laico, contra a filantropização, em defesa da democracia;*
4. *Luta pela democratização do sistema de justiça e segurança pública, contra o Estado penal, a violência e a criminalização da população pobre e dos movimentos sociais;*
5. *Luta contra o desfinanciamento das políticas sociais, contra a Emenda Constitucional 95;*
6. *Desvinculação de recursos da seguridade para pagamento dos juros da dívida e isenções tributárias;*
7. *Participação da Plataforma dos Movimentos Sociais para a Reforma Política e das ações em defesa de um referendo, na forma da Constituição, com o objetivo de revogar a EC 95;*
8. *Combate à agenda conservadora que viola direitos, como a redução da*

maioridade penal, Escola sem Partido, a suposta ideologia de gênero e outras ações que ferem a liberdade, a dignidade, os direitos humanos;

9. *Intensificação das lutas contra as medidas neoliberais, as contrarreformas, especialmente trabalhista e previdenciária, o desmonte dos sistemas públicos, a destruição dos direitos sociais;*
10. *Fortalecimento das lutas junto aos movimentos de denúncia dos retrocessos sociais do governo brasileiro em todas as instâncias do sistema de justiça nacional e internacional pela violação à Constituição e à legislação do Suas;*
11. *Intensificação das lutas em todos os estados, junto aos prefeitos, legislativo e demais forças políticas para difusão de nossos posicionamentos e articulação de apoios a partir do Plano de Lutas e Assistência Social que Defendemos;*
12. *Politização e articulação de usuários e demais trabalhadores para intensificar a resistência coletiva.*

O usuário, já detentor e sabedor do seu direito, não vai se comportar como outrora, conformar-se com este assalto aos direitos sociais, abaixar a cabeça e silenciar. Ao contrário: irá ser a mola da resistência, junto com trabalhadores, entidades, movimentos sociais e todos os que virão compor a resistência. Precisamos falar de resistência como a palavra da vez. E somar resistência com esperança. Aquela esperança do verbo “esperançar”, que para nós significa “agir”.

**Centro de Estudos em Reparação
Psíquica de Santa Catarina – Cerp-sc**

EQUIPE CERP-SC

Dario de Negreiros – Coordenador
Daniela Sevegnani Mayorca
Jorge Broide
Maria Luiza Galle Lopedote
Silvia Carone Weathley
Tomás da Cunha Tancredi

**COLABORADORES DO CURSO “COMO LIDAR COM
OS EFEITOS PSICOSSOCIAIS DA VIOLÊNCIA?”**

Marcela de Andrade Gomes –
Coordenadora (UFSC)
Silvia de Arruda Cunha - Coordenadora
(Escola de Saúde Pública - sc)
Alessandra de Lima Correa
Amanda Alexandroni
Ana Sofia Guerra
Bruna Corrêa
Daniel Kerry dos Santos
Júlia Andrade Ew
Maria Luiza Galle Lopedote
Rodrigo Novaes
Tatiana Rozenfeld
Valésia Maria Favaretto
Vitoria do Nascimento

CLÍNICA DA REPARAÇÃO PSÍQUICA

Lucienne Martins Borges – Coordenadora
Allyne Fernandes Oliveira Barros
Daniela Sevegnani Mayorca
Isabela Cantarelli
Tomás Tancredi

**GRUPO OPERATIVO COM PRAÇAS DA POLÍCIA
MILITAR DE SANTA CATARINA:**

Dario de Negreiros e Majori Abreu
Garcia – Coordenadores
Tomás Tancredi
Vitória do Nascimento

**PESQUISA-INTERVENÇÃO NA COMUNIDADE
DA PONTA DO LEAL:**

Tomás Tancredi – Coordenador
Andrea Zanella
Dario de Negreiros
Isabela Lemos

PARCEIROS INSTITUCIONAIS:

Associação de Praças do Estado de Santa
Catarina (APRASC) e Diretoria de Saúde
e Promoção Social da Polícia Militar
de Santa Catarina
Associação de Moradores da Ponta do Leal

Escola de Saúde Pública de Santa Catarina
Prof. Osvaldo de Oliveira Maciel
ICHHR – International Centre for Health
and Human Rights
NEMPSIC – Núcleo de Estudos sobre
Psicologia, Migrações e Culturas/
Departamento de Psicologia da
Universidade Federal de Santa Catarina
NUPRA – Núcleo de Pesquisa em Práticas
Sociais, Estética e Política/ Linhas de Pesquisa
Psicanálise (CNPq), Políticas Públicas e Direitos
Humanos e Relações éticas, estéticas e processos
de criação/ Departamento de Psicologia da
Universidade Federal de Santa Catarina
Universidade Federal de Santa Catarina -
Departamento de Psicologia

**Instituto APOA - Clínica, intervenção
e pesquisa em psicanálise**

DIRETORIA EXECUTIVA

Otávio Augusto Winck Nunes

DIRETORIA DE CLÍNICA, INTERVENÇÃO E PESQUISA

Márcia Helena de Menezes Ribeiro (2016 -2018)
Angela Langaro Becker (2018 - 2020)

**DIRETORIA DE ENSINO E PROJETOS DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Eda Estevanell Tavares (2016-2018)
Ieda Prates da Silva (2018-2020)

DIRETORIA DE PUBLICAÇÕES

Paulo Gleich

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA
E DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS**

Luciana Leiria Loureiro

SECRETARIA

Renata Maria Conte de Almeida (2016 - 2018)
Bianca Guaragna Kreisner (2018-2020)

Newton Fund - British Council

COUNTRY DIRECTOR BRITISH COUNCIL BRAZIL

Martin Dowle

DIRECTOR EDUCATION

Diana Daste

**SENIOR PROGRAMME MANAGER HIGHER EDUCATION
& NEWTON FUND**

Vera Oliveira

PROJECT MANAGER HIGHER EDUCATION & SCIENCE

Raíssa Daher

PROJECT OFFICER EDUCATION SERVICES

Luca Magri

[cc] Maria Luiza Galle Lopedote *et al.*, 2019

[cc] Editora Elefante, 2019

Você tem a liberdade de compartilhar, copiar, distribuir
e transmitir esta obra, desde que cite a autoria e não faça
uso comercial.

1ª edição, março de 2019

São Paulo, Brasil

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Angélica Ilacqua CRB-8/7057

Corpos que sofrem: como lidar com os efeitos
psicossociais da violência?/ organização de Maria Luiza Galle
Lopedote...[et al]; revisão técnica de Silvia Carone Wheatley.
-- São Paulo: Elefante, 2019.
392 p.

ISBN 978-85-93115-23-3

1. Violência - Brasil - Aspectos psicológicos 2. Violência -
Brasil - Aspectos sociais 3. Vítimas de violência 4. Psicanálise
I. Lopedote, Maria Luiza Galle II. Wheatley, Silvia Carone

19-0103

CDD 303.620981

Índices para catálogo sistemático:

1. Violências - Aspectos sociais e psicológicos

EDITORA ELEFANTE

editoraelefante.com.br

editoraelefante@gmail.com

fb.com/editoraelefante

@editoraelefante

FONTES Korolev, Korolev Compressed & GT Sectra
PAPEL Polén Soft 80 g/m² & Triplex 250 g/m²
IMPRESSÃO Santa Marta
TIRAGEM 1.000 exemplares

esforços de democratização – tais como, mas não só, os golpes de Estado de 1964 e 2016 –, os obstáculos ao bom funcionamento dos sistemas públicos de saúde e assistência social, a violência perpetrada pela polícia e pelas facções criminosas, a brutalidade inominável de nossos presídios, o racismo estrutural e os privilégios da branquitude, a atenção ao louco infrator, à população LGBT, aos usuários de drogas, à população de rua, a imigrantes e refugiados, aos familiares de desaparecidos, a crianças socialmente vulneráveis, dentre outras tantas questões.

Eis o que animou a escrita deste livro, empolgou quase quatro mil pessoas a irem às aulas públicas que fizeram parte deste projeto e motivou mais de cem profissionais a concluírem nosso curso de longa-duração: estes espaços foram ocupados e estas linhas foram escritas não com ideias anódinas, mas por *corpos que sofrem*. São corpos de pesquisadores que, sujos de barro, escrevem com os pés; corpos de alunos que, ao longo de três semestres, trouxeram quinzenalmente às nossas salas de aula o barulho produtivo dos equipamentos públicos de saúde e assistência social onde trabalham diariamente; e são, também, aqueles mesmos cinquenta milhões de corpos da *ralé*, de *sujeitos monetários sem dinheiro*, enfim, dos *pobres e miseráveis* que do *setting* psicanalítico tradicional até hoje não puderam conhecer mais do que os muros altos e as cercas-elétricas.

— Dario de Negreiros

“Em resumo, a violência não é percebida ali mesmo onde se origina e ali mesmo onde se define como violência propriamente dita, isto é, como toda prática e toda ideia que reduza um sujeito à condição de coisa, que viole interior e exteriormente o ser de alguém, que perpetue relações sociais de profunda desigualdade econômica, social e cultural. Mais do que isso, a sociedade não percebe que as próprias explicações oferecidas são violentas porque está cega ao lugar efetivo de produção da violência, isto é, a estrutura da sociedade brasileira.”

— Marilena Chaui, em “O que é democracia?”

“O debate sobre prisão vai muito além do que acontece ou não dentro das prisões: versa sobre qual sociedade queremos construir. [...] As universidades têm uma responsabilidade muito grande nisso: o pensamento e as ações acadêmicas precisam se debruçar sobre essas coisas, que não vão atravessar a porta do ensino superior sozinhas. O que cabe à universidade, hoje, é sair do seu espaço de conforto e privilégio, na busca pelos lugares de maior conflito na sociedade.”

— Marcelo Freixo, em “O que acontece nas prisões?”

